

(mayo 26)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo So

Resumen de Notas de Vigencia

- Modificado por el Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual se adiciona al Libro 2

- Modificado por el Decreto 510 de 2024, 'por el cual se modifican los artículos [2.2.2.5.2.1](#), [2.2.2.](#)

- Modificado por el Decreto 43 de 2024, 'por el cual se adoptan medidas para la protección especi

- Modificado por el Decreto [2192](#) de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto número [1076](#) de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Modificado por el Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección 5 al Capítulo 8 del artículo 224 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2025'.

- Modificado por el Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 9 de la

- Modificado por el Decreto [1384](#) de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible'.

mme

- Modificado por el Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona al Libro 2, Título 2, C

2021.

- Modificado por el Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto [1076](#) de 2015, Único

- Modificado por el Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Re

- Modificado por el Decreto 644 de 2021, 'por el cual se sustituyen los artículos [2.2.9.2.1.4.](#) y [2.2.](#)

- Modificado por el Decreto 281 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto [1076](#) de 2015, con un

- Modificado por el Decreto 1585 de 2020, 'por el cual se modifica y adiciona el Decreto [1076](#) de

- Modificado por el Decreto 1540 de 2020, 'por el cual se modifican los artículos [2.2.8.4.1.22](#), [2.2](#)

- Modificado por el Decreto 1210 de 2020, 'por el cual se modifica y adiciona parcialmente el De

- Modificado por el Decreto [465](#) de 2020, 'por el cual se adiciona el Decreto [1076](#) de 2015, Decreto 1076 de 2015, 'por el cual se adopta el Plan de Atención Primaria de Salud Pública, la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265 de 23 de marzo 2020.

- Modificado por el Decreto 446 de 2020, 'por el cual se modifica el artículo [2.2.11.1.2](#) del Capítulo No. 51.263 de 21 de marzo 2020.
- Modificado por el Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la Sección [1](#) del Capítulo
- Modificado por el Decreto 2462 de 2018, 'por el cual se modifica el Decreto [1076](#) de 2015, Único
- Modificado por el Decreto 1468 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección al Decreto [1076](#) de
- Modificado por el Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo al Título [9](#), de la F
- Modificado por el Decreto 1235 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección al Decreto número
- Modificado por el Decreto 1190 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección al Decreto número
- Modificado por el Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto número [1076](#) de 20
- Modificado por el Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo [8](#) del Título 9 de la Ley
- Modificado por el Decreto 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99 de 1993, modificados por
- Modificado por el Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes al Decreto [1076](#) de
- Modificado por el Decreto 356 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección al Decreto [1076](#) de
- Modificado por el Decreto [284](#) de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto número [1076](#) de 201
- Modificado por el Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto número
- Modificado por el Decreto 2245 de 2017, 'por el cual se reglamenta el artículo [206](#) de la Ley 145
- Modificado por el Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, Título 8, del
- Modificado por el Decreto 1573 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección al Decreto número
- Modificado por el Decreto 1155 de 2017, 'por el cual se modifican los artículos [2.2.9.6.1.9.](#), [2.2.9.6.1.10.](#)
- Modificado por el Decreto 1120 de 2017, 'por el cual se modifican los numerales 3 y 4 del artículo
- Modificado por el Decreto 926 de 2017, 'por el cual se modifica el epígrafe de la Parte [5](#) y se adiciona
- Modificado por el Decreto 585 de 2017, 'por el cual se adiciona al Libro [2](#), Parte 2, Título 8, del
- Modificado por el Decreto 415 de 2017, 'por el cual adiciona al Título [4](#) de la Parte 2 del Libro 2, del
- Modificado por el Decreto 251 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección al Decreto número
- Modificado por el Decreto 250 de 2017, 'por el cual se modifican los artículos [2.2.1.4.1.1](#) y [2.2.1.4.1.2](#)
- Modificado por el Decreto 75 de 2017, 'por el cual se modifican el literal h) del artículo [2.2.9.3.](#)
- Modificado por el Decreto 2141 de 2016, 'por medio del cual se adiciona una sección al Decreto
- Modificado por el Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario

- Modificado por el Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo al Título [9](#), de la F de octubre de 2016.
- Modificado por el Decreto 1421 de 2016, 'por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único R beneficio', publicado en el Diario Oficial No. 49.983 de 1 de septiembre de 2016.
- Modificado por el Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo al Título [IX](#) de la F
- Modificado por el Decreto 2220 de 2015, 'por el cual se adiciona una sección al Decreto [1076](#) d
- Modificado por el Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas precisiones al Decreto [10](#)'
- Modificado por el Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decreto [1076](#) de 2015, Decr

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo [189](#) de la Constitución Polít

CONSIDERANDO:

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, ;

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herrami

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sis

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos ca

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda correspon

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al moment

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexisten

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamentaria, como q

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno verificó que ninguna nor

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

LIBRO 1.

ESTRUCTURA.

PARTE 1.

SECTOR CENTRAL.

TÍTULO 1.

CABEZA DE SECTOR.

ARTÍCULO 1.1.1.1. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.



ARTÍCULO 1.1.1.1.1. OBJETIVO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros organismos. El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará, junto con el Presidente de la República, la política ambiental. Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema Nacional Ambiental (Decreto-ley 3570 de 2011, artículo 1o)

TÍTULO 2.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.



ARTÍCULO 1.1.2.1. PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.



ARTÍCULO 1.1.2.1.1. FUNCIONES. Parques Nacionales Naturales de Colombia, ejercerá las siguientes funciones:

1. Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como reglamentar el uso de los recursos naturales.
2. Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
3. Formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos relacionados con el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
4. Adelantar los estudios para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y ampliación de las áreas protegidas.
5. Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales.
6. Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
7. Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Concordancias

Decreto Único 1076 de 2015; Sección [2.2.2.8.1](#); Art. [2.2.2.9.2.3](#) Num. 3.

8. Adquirir por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad privada, los bienes patrimoniales.
9. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas.
10. Recaudar, conforme a la ley, los recursos por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento.
11. Proponer conjuntamente con las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la política ambiental.
12. Administrar el registro único nacional de áreas protegidas del SINAP.

Concordancias

Decreto Único 1076 de 2015; Art. [2.2.2.1.3.3](#)

13. Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley.

Concordancias

Decreto Único 1076 de 2015; Capítulo [2.2.10.1](#)

14. Proponer e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos,

15. Las demás que le estén asignadas en las normas vigentes y las que por su naturaleza le correspo

Concordancias

Decreto Único 1076 de 2015; Art. [2.2.9.7.2.2](#)

(Decreto 3572 de 2011, artículo 2o)



ARTÍCULO 1.1.2.2. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA).



ARTÍCULO 1.1.2.2.1. OBJETO. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es

(Decreto 3573 de 2011, artículo 2o)

PARTE 2.

SECTOR DESCENTRALIZADO.

TÍTULO 1.

ENTIDADES ADSCRITAS.



ARTÍCULO 1.2.1.1. EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS A



ARTÍCULO 1.2.1.1.1. OBJETIVOS. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambi

1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requieren el Ministerio

2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas c

3. Establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines

4. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología;
Adecuación de Tierras (Himat); el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química

5. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareográficas, meteor

6. Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación especialmente en lo referente a su

7. Realizar estudios e investigaciones sobre recursos naturales, en especial la relacionada con recur

8. Realizar los estudios e investigaciones sobre hidrología y meteorología que con anterioridad a la
 9. Realizar los estudios e investigaciones ambientales que permitan conocer los efectos del desarrol
 10. Acopiar, almacenar, procesar, analizar y difundir datos y allegar o producir la información y los
 11. Dirigir y coordinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en colaboración con las ent
 12. Prestar el servicio de información en las áreas de su competencia a los usuarios que la requieran
- (Decreto 1277 de 1994, artículo 2o)

TÍTULO 2.

ENTIDADES VINCULADAS.



ARTÍCULO 1.2.2.1. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "JOSÉ



ARTÍCULO 1.2.2.1.1. OBJETO. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benit

- a) Dar apoyo científico y técnico al Ministerio del Medio Ambiente, para el cumplimiento de sus fu
- b) Realizar la investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables, el medio ambien
- c) Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
- d) Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo con sus pautas y directrices, en la p
- e) Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistema de Investigación Ambiental en el á
- f) Los demás que le otorgue la ley y le fije el Ministerio del Medio Ambiente.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 2o)



ARTÍCULO 1.2.2.2. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS "AL



ARTÍCULO 1.2.2.2.1. OBJETO. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexanc

1. Realizar, en el territorio continental de la Nación, investigación científica sobre los recursos gené
2. Levantar y formar el inventario nacional de la biodiversidad, desarrollar un sistema nacional de i
3. Promover el establecimiento de estaciones de investigación de los macro ecosistemas nacionales
4. Apoyar con asesoría técnica y transferencia de tecnología a las Corporaciones Autónomas Regio

(Decreto 1603 de 1994, artículo 19)



ARTÍCULO 1.2.2.3. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO



ARTÍCULO 1.2.2.3.1. OBJETO. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "Johr
(Decreto 1603 de 1994, artículo 30)



ARTÍCULO 1.2.2.4. INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, SI



ARTÍCULO 1.2.2.4.1. OBJETO. El "SINCHI" tendrá como objeto específico la realización y di
(Decreto 1603 de 1994, artículo 25)

TÍTULO 3.

ÓRGANOS, COMITÉS Y CONSEJOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN.



ARTÍCULO 1.2.3.1. ÓRGANOS, COMITÉS Y CONSEJOS DE ASESORÍA Y COORDINAC

1. Consejo Nacional Ambiental.

2. Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental.

3. Consejo Ambiental Regional de la Sierra Nevada de Santa Marta.

4. El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

5. El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo.

6. El Comité de Gerencia.

7. La Comisión de Personal

(Decreto-ley 3570 de 2011, artículo 5o, numeral 4)

TÍTULO 4.

FONDOS ESPECIALES.



ARTÍCULO 1.2.4.1. FONDO NACIONAL AMBIENTAL, "FONAM".



ARTÍCULO 1.2.4.1.1. OBJETIVOS. El FONAM será un instrumento financiero de apoyo a la e
en la realización de proyectos, dentro de los lineamientos de la presente Ley y de manera que se ase

El FONAM financiará la ejecución de actividades, estudios, investigaciones, planes, programas y p

(Ley 99 de 1993, artículo [88](#), incisos 1o y 2o)

TÍTULO 5.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS.



ARTÍCULO 1.2.5.1. CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLI



ARTÍCULO 1.2.5.1.1. NATURALEZA JURÍDICA. Las Corporaciones Autónomas Regionales personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medi
PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y a las de desarrollo sostenible, se deno
(Decreto 1768 de 1994, artículo 1o)

LIBRO 2.

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE.

PARTE 1.

DISPOSICIONES GENERALES.

TÍTULO 1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.



ARTÍCULO 2.1.1.1.1.1. OBJETO. El objeto de este decreto es compilar la normatividad expedi



ARTÍCULO 2.1.1.1.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto rige en todo el territo

PARTE 2.

REGLAMENTACIONES.

TÍTULO 2.

<sic,1> BIODIVERSIDAD.

CAPÍTULO 1.

FLORA SILVESTRE.

SECCIÓN 1.

DEFINICIONES.



ARTÍCULO 2.2.1.1.1.1. DEFINICIONES. <Definiciones ordenadas en orden alfabético por
Aprovechamiento. Es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no maderables pr
Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obte
Aprovechamiento sostenible. Es el uso de los recursos maderables y no maderables del bosque qu
Árboles aislados dentro de la cobertura de bosque natural. <Definición adicionada por el artícu

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

Árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural. <Definición adicionada por el artículo

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

Árboles de sombrío. <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo por regeneración natural. Se ubican de manera dispersa o bajo un arreglo establecido dentro del sist

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

Barrera rompevientos. <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019. El nue su aprovechamiento y registro se efectuarán cumpliendo lo establecido en los artículos [2.2.1.1.12.2](#)

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

Cercas vivas. <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019. El nuevo texto es lo establecido en los artículos [2.2.1.1.12.2](#) y siguientes del presente decreto.

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

Diámetro a la Altura del Pecho (DAP). Es el diámetro del fuste o tronco de un árbol medido a un

Estudio técnico. <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021. El nuevo texto que permita un manejo sostenible de la(s) especie(s) objeto de interés.

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifi

Flora silvestre. <Definición modificada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021. El nuevo texto e

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modi

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

Flora silvestre. Es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional que no se

Grupo asociativo. <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021. El nuevo text

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifi

Interesado. <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021. El nuevo texto es el

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifi

Manejo sostenible. <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021. El nuevo texto describe las características intrínsecas y potencial y, respetando los usos tradicionales y el valor cultural.

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifi

Plan de ordenación forestal. Es el estudio elaborado por las corporaciones que, fundamentado en

Plan de establecimiento y manejo forestal. Estudio elaborado con base en el conjunto de normas

Plan de manejo forestal. Es la formulación y descripción de los sistemas y labores silviculturales ;

Plan de aprovechamiento forestal. Es la descripción de los sistemas, métodos y equipos a utilizar

Plantación Forestal.Es el bosque originado por la intervención directa del hombre.

Producto de la flora silvestre. Son los productos no maderables obtenidos a partir de las especies ;

Productos forestales de transformación primaria. <Definición modificada por el artículo 2 del D

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

Productos forestales de transformación primaria. Son los productos obtenidos directamente a

Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados. <Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifican los productos laminados, tableros contrachapados, tableros de fibras, tableros de partículas, marcos de puertas y v

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados. Son los productos de

Productos forestales maderables. <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 20

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

Producto forestal no maderable. <Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 202

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modi

Productos forestales no maderables en primer grado de transformación. <Definición adiciona

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modi

Protocolo para el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables.

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modi

Tala. Es el apeo o el acto de cortar árboles.

Términos de referencia. Es el documento que contiene los lineamientos generales y por el cual el

Reforestación. Es el establecimiento de árboles para formar bosques, realizado por el hombre.

Salvoconducto de movilización. Es el documento que expide la entidad administradora del recurso

Salvoconducto de removilización. Es el documento que expide la entidad administradora del recurso

Salvoconducto de renovación. Es el nuevo documento que expide la entidad administradora del recurso

Salvoconducto Único Nacional en Línea para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica. Trámites Ambientales en Línea (VITAL), de conformidad con la Resolución 1909 de 2017 expedida por el

Notas de Vigencia

- Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

Usuario. <Definición modificada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021. El nuevo texto es el siguiente

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 1 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

Usuario. Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que aprovecha los recursos forestales

PARÁGRAFO 1o. Cuando en el presente Decreto se haga referencia a las corporaciones, se entend

PARÁGRAFO 2o. Para efectos del presente Decreto, cuando se haga referencia al recurso, se enter
(Decreto 1791 de 1996, artículo 1o).

SECCIÓN 2.

PRINCIPIOS GENERALES SIRVEN DE BASE PARA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN



ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1. OBJETO. El presente Capítulo tiene por objeto regular las actividades
(Decreto 1791 de 1996, artículo 2o).



ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2. PRINCIPIOS. Los siguientes principios generales sirven de base para l
a) Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta a
b) Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los pri
c) Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada ent
d) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de conserv
Concordancias

Decreto 690 de 2021; Art. 2 (DUR 1076; [Sección 2.2.1.1.10](#))

e) Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. Por lo tanto, se apoy
f) Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de energía renovable
g) El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso atendiendo l
(Decreto 1791 de 1996, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.1.1.2.3. USOS. Los diversos usos a los que se puede destinar el recurso estarán
a) La satisfacción de las necesidades propias del consumo humano;
b) La satisfacción de las necesidades domésticas de interés comunitario;
c) La satisfacción de las necesidades domésticas individuales;
d) La de conservación y protección, tanto de la flora silvestre, como de los bosques naturales y de o
e) Las de aprovechamiento sostenible del recurso, realizadas por personas naturales o jurídicas, pút
f) Las demás que se determinen para cada región.

PARÁGRAFO. Los usos enunciados en el presente artículoson incompatibles con el otorgamiento
(Decreto 1791 de 1996, artículo 4o).

SECCIÓN 3.

CLASES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.



ARTÍCULO 2.2.1.1.3.1. CLASES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. Las clases de aprovechamiento forestal son:

- a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se determine que no se requiere de un manejo silvicultural.
 - b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el recurso forestal.
 - c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas de la comunidad.
- (Decreto 1791 de 1996, artículo 5o).

SECCIÓN 4.

DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES.



ARTÍCULO 2.2.1.1.4.1. REQUISITOS. Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes se requieren:

- a) Solicitud formal;
- b) Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la investigación y la eficiencia en el uso del recurso forestal;
- c) Plan de manejo forestal.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 6o).



ARTÍCULO 2.2.1.1.4.2. MODOS DE ADQUIRIR. Los aprovechamientos forestales persistentes se adquieren:

(Decreto 1791 de 1996, artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.1.1.4.3. REQUISITOS. Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes se requieren:

- a) Solicitud formal;
- b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del catastro;
- c) Plan de manejo forestal.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 8o).



ARTÍCULO 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes se efectúan:

(Decreto 1791 de 1996, artículo 9).



ARTÍCULO 2.2.1.1.4.5. TRÁMITE. Para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque primario se requiere una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%).

Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el presente artículo, se requiere:

Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el presente artículo, se deberá solicitar el consentimiento de la comunidad indígena con noventa (90) días antes de iniciarse el aprovechamiento sobre la unidad respectiva.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 10).



ARTÍCULO 2.2.1.1.4.6. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO. Los titulares de aprovechamientos forestales deberán garantizar la sostenibilidad del recurso forestal.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 11).

SECCIÓN 5.

DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES ÚNICOS.



ARTÍCULO 2.2.1.1.5.1. VERIFICACIÓN. Cuando la Corporación reciba solicitud de aprovechamiento forestal, deberá verificar:

- a) Las razones de utilidad pública e interés social, cuando estas sean el motivo de la solicitud;
- b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso pueden ser destinados a uso forestal;
- c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas protegidas;
- d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de manejo especial y las áreas de manejo especial, no se encuentren ubicados.

PARÁGRAFO 1o. En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente artículo no se pueden realizar actividades de explotación forestal.

PARÁGRAFO 2o. Cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosque ubicado en territorio de la Corporación, se deberá solicitar el consentimiento de la comunidad indígena con noventa (90) días antes de iniciarse el aprovechamiento sobre la unidad respectiva.



ARTÍCULO 2.2.1.1.5.2. REQUISITOS DE TRÁMITE. Para tramitar aprovechamiento forestal, el solicitante deberá presentar:

- a) Solicitud formal;
- b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente forestal;
- c) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de manejo.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 13).



ARTÍCULO 2.2.1.1.5.3. APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO. Los aprovechamientos forestales únicos son aquellos que se realizan en una sola vez.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 14).



ARTÍCULO 2.2.1.1.5.4. OTORGAMIENTO. Para otorgar aprovechamientos forestales únicos, la Corporación deberá verificar:

- a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan ser destinados a uso forestal;
- b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas protegidas;
- c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de manejo especial y las áreas de manejo especial, no se encuentren ubicados.

PARÁGRAFO. En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente artículo no se pueden otorgar aprovechamientos forestales que se trate.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 15).



ARTÍCULO 2.2.1.1.5.5. TRÁMITE. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosque

a) Solicitud formal;

b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal;

c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedición;

d) Plan de aprovechamiento forestal.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 16).



ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. OTRAS FORMAS. Los aprovechamientos forestales únicos de bosque

(Decreto 1791 de 1996 artículo 17).



ARTÍCULO 2.2.1.1.5.7. INVENTARIO. Para los aprovechamientos forestales únicos de bosque

(Decreto 1791 de 1996 artículo 18).

SECCIÓN 6.

DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMÉSTICO.



ARTÍCULO 2.2.1.1.6.1. DOMINIO PÚBLICO. Los aprovechamientos forestales domésticos de

(Decreto 1791 de 1996 artículo 19).



ARTÍCULO 2.2.1.1.6.2. DOMINIO PÚBLICO O PRIVADO. Para realizar aprovechamientos forestales

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 m³) por hectárea, de modo que no acarree el incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 20).



ARTÍCULO 2.2.1.1.6.3. DOMINIO PRIVADO. Los aprovechamientos forestales domésticos de

(Decreto 1791 de 1996, artículo 21).



ARTÍCULO 2.2.1.1.6.4. USO POR COMUNIDADES NEGRAS. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 717 de 2003, los recursos forestales, así como el resultado de su transformación, no se podrán comercializar.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 22).

SECCIÓN 7.

DEL PROCEDIMIENTO.



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. Toda persona natural o jurídica

- a) Nombre del solicitante;
 - b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
 - c) Régimen de propiedad del área;
 - d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se p
 - e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la s
- PARÁGRAFO. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos si hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) (Decreto 1791 de 1996, artículo 23).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN TITULAR. Cuando sobre una misma área

- a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el artículo [56](#) del
 - b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas con anterioridad;
 - c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso;
 - d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de reforestación, manejo
 - e) La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región;
 - f) La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformación de productos forestales, el m
 - g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitarias;
 - h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos reg
- PARÁGRAFO.-Los criterios enunciados en este artículo no implican orden de prelación.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 24).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.3. CONTENIDO DE LOS PLANES. Los planes de manejo forestal y los planes de aprovechamiento forestal.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 25).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.4. CONDICIONES. Para los aprovechamientos forestales o de productos forestales, se evaluarán los efectos e impactos ambientales negativos que se puedan originar en virtud de su actividad.

Las obligaciones exigidas por la Corporación podrán ser más o menos rigurosas de acuerdo con las condiciones de cada caso.

PARÁGRAFO. Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los domésticos y los de árboles aislados.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 26).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.5. NATURALEZA DE LOS PLANES. Los planes de aprovechamiento forestal. Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni harán parte integral del acto administrativo. (Decreto 1791 de 1996 artículo 27).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.6. PROCESO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES. (Decreto 1791 de 1996, artículo 28).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.7. PROCESO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES DOMÉSTICOS. Las Corporaciones podrán delegar en el funcionario competente que realiza la visita, el otorgamiento del aprovechamiento forestal. (Decreto 1791 de 1996, artículo 29).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.8. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN. El aprovechamiento forestal o

- a) Nombre e identificación del usuario;
- b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o medianas;
- c) Extensión de la superficie a aprovechar;
- d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas;
- e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y aprobados;
- f) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal;
- g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos ambientales;
- h) Derechos y tasas;
- i) Vigencia del aprovechamiento;
- j) Informes semestrales.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 30).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.9. SEGUIMIENTO. Todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales deben cumplir o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente. (Decreto 1791 de 1996, artículo 31).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.10. TERMINACIÓN DE APROVECHAMIENTO. Cuando se den por terminado los diferentes compromisos adquiridos por el usuario.

Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones. PARÁGRAFO. Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades (Decreto 1791 de 1996, artículo 32).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.11. PUBLICIDAD. Todo acto de inicio o ponga término a una actuación (Decreto 1791 de 1996, artículo 33).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.12. VIGENCIA DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO. La vigencia (Decreto 1791 de 1996, artículo 34).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.13. CARACTERÍSTICAS DE LA VIGENCIA. La vigencia de las concesiones. Las concesiones se regirán por lo previsto en el Decreto-ley [2811](#) de 1974 y demás normas que los regule (Decreto 1791 de 1996, artículo 35).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.14. APROVECHAMIENTOS FORESTALES POR EL MODO DE ASOCIACIÓN (Decreto 1791 de 1996, artículo 36).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.15. EXCLUSIVIDAD. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal de (Decreto 1791 de 1996, artículo 37).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.16. ÁREAS FORESTALES. Las Corporaciones, a fin de planificar la ordenación. Cada área contará con un plan de ordenación forestal que será elaborado por la entidad administradora. PARÁGRAFO. Mientras las Corporaciones declaren las áreas mencionadas y elaboran los planes de ordenación (Decreto 1791 de 1996, artículo 38).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.17. GUÍAS TÉCNICAS. Las Corporaciones elaborarán guías técnicas que regirán la explotación de la flora silvestre. (Decreto 1791 de 1996 artículo 39).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.18. TÉRMINOS DE REFERENCIA. Los términos de referencia generales regirán para someter dichos términos de referencia. Las Corporaciones elaborarán términos de referencia de acuerdo con (Decreto 1791 de 1996 artículo 40).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.19. MONITOREOS. Las Corporaciones podrán contratar la realización de (Decreto 1791 de 1996 artículo 41).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.20. FINALIDAD DE LOS CONTRATOS. Las Corporaciones podrán celar

- a) Apoyar grupos sociales, comunidades y etnias organizadas como asociaciones de usuarios, empresas
 - b) Consolidar formas asociativas locales o regionales que contribuyan al desarrollo humano sostenible
 - c) Propender porque las áreas aprovechadas por este modo se constituyan en modelos de manejo y conservación
 - d) Propiciar que los habitantes asentados en áreas de reserva forestal se vinculen a programas o proyectos
 - e) Integrar a pequeños usuarios para que vivan principalmente de la tala del bosque, concentrando la actividad en zonas de aprovechamiento controlado
- (Decreto 1791 de 1996 artículo 42).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.21. INVESTIGACIÓN SOBRE BOSQUES. Las Corporaciones, en asociación con universidades, institutos de investigación y centros de estudios, promoverán la investigación de las especies forestales y de la flora.

Igualmente, establecerán tablas de volúmenes básicos para los cálculos volumétricos.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 43).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.22. APROVECHAMIENTO FORESTAL POR COMUNIDADES INDÍGENAS Y COMUNIDADES. Los aspectos que no se encuentren expresamente previstos en normas específicas, que no impliquen daño ambiental, serán permitidos.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 44).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.23. POSIBILIDAD DE SUBCLASIFICAR. Las Corporaciones, de acuerdo con las normas, podrán subclasificar las áreas de reserva forestal.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 45).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.24. PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES QUE NO REQUIERAN PERMISO. Los proyectos, obras o actividades que no requieran permiso, de acuerdo con los lineamientos que establezcan las Corporaciones o los Grandes Centros Urbanos con facultades de policía, serán permitidos.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 46).



ARTÍCULO 2.2.1.1.7.25. PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIERAN DE PERMISO. Los proyectos, obras o actividades que requieran de permiso, de acuerdo con los lineamientos que establezcan las Corporaciones o los Grandes Centros Urbanos con facultades de policía, serán permitidos.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 47).

SECCIÓN 8.

DE LOS PERMISOS DE ESTUDIO.



ARTÍCULO 2.2.1.1.8.1. PERMISO PARA EL ESTUDIO DE LOS BOSQUES NATURALES.

El interesado en obtener permiso de estudio deberá presentar ante la Corporación competente una solicitud que contenga:

- a) Nombre del solicitante;
- b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

c) Objeto del estudio;

d) Tiempo requerido para el estudio y cronograma de actividades.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 48).



ARTÍCULO 2.2.1.1.8.2. OTORGAMIENTO. Los permisos de estudio se otorgarán mediante pr
(Decreto 1791 de 1996 artículo 49).



ARTÍCULO 2.2.1.1.8.3. PLAZOS. La providencia que otorgue el permiso de estudio fijará el pl
aprovechamiento proyectado.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 50).



ARTÍCULO 2.2.1.1.8.4. TÉRMINO PARA ESTUDIOS. El interesado deberá iniciar los estud
Concluidos los estudios, el interesado deberá presentar a la Corporación respectiva, una copia de lo
(Decreto 1791 de 1996 artículo 51).



ARTÍCULO 2.2.1.1.8.5. NO GARANTÍA DE OTORGAMIENTO. El otorgamiento del permis
(Decreto 1791 de 1996, artículo 52).



ARTÍCULO 2.2.1.1.8.6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR. El titular de un pe
violación de la presente disposición, la Corporación decomisará los productos, sin perjuicio de las c
(Decreto 1791 de 1996, artículo 53).



ARTÍCULO 2.2.1.1.8.7. SUSPENSIÓN. Por fuerza mayor o caso fortuito, podrá suspenderse el
a la ocurrencia de la fuerza mayor o del caso fortuito.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 54).

SECCIÓN 9.

DEL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS.



ARTÍCULO 2.2.1.1.9.1. SOLICITUDES PRIORITARIAS. Cuando se quiera aprovechar árbol
solicitud.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 55).



ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en pre
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 56).



ARTÍCULO 2.2.1.1.9.3. TALA DE EMERGENCIA. Cuando se requiera talar o podar árboles a visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 57).



ARTÍCULO 2.2.1.1.9.4. TALA O REUBICACIÓN POR OBRA PÚBLICA O PRIVADA. Cuando ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita real

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer]

PARÁGRAFO. Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad :

(Decreto 1791 de 1996, artículo 58).



ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. PRODUCTOS. Los productos que se obtengan de la tala o poda de árb

(Decreto 1791 de 1996 artículo 59).



ARTÍCULO 2.2.1.1.9.6. PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL RÉGIM permiso, concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención, corrección, ,

(Decreto 1791 de 1996, artículo 60).

SECCIÓN 10.

DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LA FLORA SILVESTRE Y DE LOS PRODUCTOS FORESTAL

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

SECCIÓN 10.

DEL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE CON FINES CC

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.1. APROVECHAMIENTO CON FINES COMERCIALES. Cuando se pr siguiente información y documentos:

- a) Nombre e identificación del solicitante; en el caso de propiedad privada el interesado debe acre
- b) Especies, número, peso o volumen aproximado de especímenes que va a extraer con base en es
- c) Determinación del lugar donde se obtendrá el material, adjuntando mapa de ubicación;
- d) Sistemas a emplear para la recolección de los productos de la flora y en los trabajos de campo;
- e) Productos de cada especie que se pretenden utilizar;
- f) Procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora silvestre y descripción de las in

g) Transporte, comercialización y destino final de los productos de la flora silvestre que se preten

PARÁGRAFO 1o. Los estudios técnicos que se requieran para acopiar la información solicitada e

PARÁGRAFO 2o. Con base en la evaluación de los estudios a que se refiere el presente artículo,

(Decreto 1791 de 1996 artículo 61).

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.2. REGLAMENTACIÓN DE LAS CORPORACIONES. Cada Corporación deberá reglamentar el presente artículo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1791 de 1996 artículo 62).

SUBSECCIÓN 1.

ASPECTO GENERAL.

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo sustituido por el artículo 2 del
Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica la Ley 789 de 2002

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

SUBSECCIÓN 2.

MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO AL MANEJO SOSTENIBLE.

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.2.1 DERECHO AL MANEJO SOSTENIBLE DE LA FLORA SILVESTRI

1. Ministerio de la ley

De conformidad con el artículo [53](#) del Decreto Ley 2811 de 1974, todos los habitantes del territorio

Los productos de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables que se obtengan por

2. Permiso

Podrá concederse permiso para el uso temporal de partes delimitadas de recursos naturales renovables.

La autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar el permiso mediante acto administrativo o

El permiso se otorgará a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el interés público.

En caso de otorgarlo, el término del mismo no será superior a diez (10) años. Los permisos por laps

La duración del permiso será fijada de acuerdo con la naturaleza del recurso, de su disponibilidad, c

3. Asociación

Resulta cuando el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderable

La autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar el modo de asociación mediante acto administrativo.
La determinación de la autoridad ambiental debe garantizar la resiliencia, sostenibilidad y permanencia.

4. Concesión forestal

Las concesiones se otorgarán en los casos expresamente previstos por la ley, y se regularán de conformidad con la ley.

Las condiciones de otorgamiento y demás exigencias de las concesiones, serán desarrolladas por el reglamento.

PARÁGRAFO 1o. Cuando el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables sea necesario para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, la autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar la autorización mediante acto administrativo.

La autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar la autorización mediante acto administrativo.

Las condiciones de otorgamiento y demás exigencias de las autorizaciones, serán desarrolladas por el reglamento.

PARÁGRAFO 2o. Quien pretenda adquirir el derecho al manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables, deberá diligenciar el Formulario Único de Solicitud de Autorización de Manejo Sostenible de la Flora Silvestre y de los Productos Forestales no Maderables.

PARÁGRAFO 3o. En desarrollo del principio de coordinación y concurrencia entre entidades públicas y privadas, la autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar la autorización mediante acto administrativo.

PARÁGRAFO 4o. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en la utilización, administración, conservación y manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables.

El aprovechamiento, el procesamiento o la comercialización de los productos forestales que se obtengan de la explotación de los recursos forestales priorizará las propuestas de las comunidades étnicas.

La explotación de los recursos forestales priorizará las propuestas de las comunidades étnicas.

En caso de no existir ocupación en los terrenos baldíos, tendrán prelación las comunidades indígenas.

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica el artículo 2 del Decreto 1076 de 2015, por el cual se define la estructura y el funcionamiento de la autoridad ambiental competente para la gestión ambiental en el sector público y se crea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección 3. Requisitos y clases de manejo sostenible](#).

SUBSECCIÓN 3.

REQUISITOS Y CLASES DE MANEJO SOSTENIBLE.

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.3.1 REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO AL MANEJO SOSTENIBLE DE LA FLORA SILVESTRE Y DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES A TRAVÉS DE PERMISO, ASOCIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA FLORA SILVESTRE Y DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES.

PARÁGRAFO 1o. Si la autoridad ambiental cuenta con el protocolo de manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables, la autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar la autorización mediante acto administrativo.

PARÁGRAFO 2o. El contenido y los lineamientos para la elaboración y evaluación del estudio técnico de manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables, serán desarrollados por el reglamento.

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica el artículo 2 del Decreto 1076 de 2015, por el cual se define la estructura y el funcionamiento de la autoridad ambiental competente para la gestión ambiental en el sector público y se crea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.3.2. CLASES DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA FLORA SILVESTRE

1. Domésticos

Se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comer

Se otorgará directamente al solicitante, y en el caso de terrenos de propiedad privada, se requiere au

El volumen, peso o cantidad máxima de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables
aprobado para la(s) especie(s) objeto de interés.

2. Persistentes

Se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal c

De acuerdo con los ingresos mensuales (en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes – SMLM

a) Pequeños

Aquellos cuyos ingresos mensuales esperados por la actividad comercial sea de uno (1) a diez (10)

b) Medianos

Aquellos cuyos ingresos mensuales esperados por la actividad comercial esté entre diez puntos uno

c) Grandes

Aquellos cuyos ingresos mensuales esperados por la actividad comercial sea mayor a treinta (30) S

PARÁGRAFO. Cuando los ingresos mensuales esperados por la actividad comercial de manejo sos
para la(s) especie(s) objeto de interés, en caso de contar con él.

El interesado estará en la obligación de informar a la autoridad ambiental competente sobre el inici

La autoridad ambiental competente podrá llevar a cabo las visitas que considere necesarias al área c

Notas del Editor

- Establece el artículo [313](#) de la Ley 2294 de 2023 -'por el cual se expide el Plan Nacional de De
(Por favor remitirse a la norma que se transcribe a continuación para comprobar la vigencia del te
'ARTÍCULO [313](#). UNIDAD DE VALOR BÁSICO (UVB). Créase la Unidad de Valor Básico (U
misma fecha del año inmediatamente anterior a este.

(...)

El valor de la UVB para el año 2023 será de diez mil pesos (\$10.000.00).

Todos los cobros; sanciones; multas; tarifas; requisitos financieros para la constitución, la habilita
legislador; cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud; clasificaciones
con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Básico (UVB) el año 2023, confo

(...)

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede deducir:

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.3.3. ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA FLOP
maderables.

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

SUBSECCIÓN 4.

TRÁMITE PARA ADQUIRIR EL DERECHO AL MANEJO SOSTENIBLE.

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.4.1. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. <Artículo sustituido por el artículo

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.4.2. DE LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE MANEJO SOSTENIBLE I persistente, se agotará el siguiente procedimiento:

1. Para el manejo sostenible doméstico:

a) Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos en el artículo [2.2.1.1.10.4.1](#) del presente Decreto, el solicitante deberá pagar los costos de trámite establecidos en los términos de la Ley [1437](#) de 2011.

b) Realizada la visita, y dentro de los diez (10) días siguientes, la autoridad ambiental competente emitirá el acto administrativo que decide sobre el manejo sostenible doméstico.

c) Contra el acto administrativo que decide sobre el manejo sostenible doméstico, procede el recurso de reposición.

El manejo sostenible doméstico no requiere de la presentación del estudio técnico.

2. Para el manejo sostenible persistente:

a) Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos en el artículo [2.2.1.1.10.4.1](#) del presente Decreto, el solicitante deberá pagar los costos de trámite establecidos en los términos de la Ley [1437](#) de 2011.

b) El solicitante deberá entregar a la autoridad ambiental competente copia del pago por concepto de los costos de trámite.

c) Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del pago por concepto de los servicios de evaluación, la autoridad ambiental competente emitirá el acto administrativo que decide sobre el manejo sostenible persistente.

d) Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto de inicio de trámite, la autoridad ambiental competente emitirá el acto administrativo que decide sobre el manejo sostenible persistente.

e) Realizada la visita, la autoridad ambiental competente dispondrá hasta de cinco (5) días para generar el acto administrativo que decide sobre el manejo sostenible persistente.

f) El solicitante contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; este término no podrá ser prorrogado.

g) En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la solicitada.

h) La autoridad ambiental competente una vez cuente con la información requerida, procederá en un término de diez (10) días siguientes a la notificación del auto de inicio de trámite.

En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos, la autoridad ambiental competente podrá requerir la información nuevamente presentada con el lleno de los requisitos.

PARÁGRAFO. Cuando la actividad sujeta a permiso, autorización, asociación o concesión forestal genere conflictos de competencia, la autoridad ambiental competente podrá dirimir dichos conflictos de competencia.

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica el artículo 2.2.1.1.10.4.2 del Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.4.3. DEL MANEJO FORESTAL UNIFICADO. <Artículo sustituido por el artículo 2.2.1.1.10.4.3 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica el artículo 2.2.1.1.10.4.2 del Decreto 1076 de 2015'.

misma área o predio objeto de interés, a fin de dar un manejo integral al bosque natural.

El interesado, en la misma solicitud, dará cumplimiento además de lo exigido para el aprovechamiento

En el mismo acto administrativo por medio del cual la autoridad ambiental competente otorga o niega

PARÁGRAFO. Para lo dispuesto en el presente artículo, se seguirá el procedimiento establecido por

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica la

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.4.4. CONTRATOS Y CONVENIOS. <Artículo sustituido por el artículo 2

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica la

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

SUBSECCIÓN 5.

OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO AL MANEJO SOSTENIBLE.

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.5.1. MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica (SUNL) que expide la autoridad ambiental

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica la

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.5.2. INFORMACIÓN SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LA FLORA SILVESTRE
sobre el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables que se ll

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica la

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.5.3. VEDAS. <Artículo sustituido por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021 medidas que garanticen la conservación de dicha(s) especie(s).

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.5.4. TRANSICIÓN. <Artículo sustituido por el artículo 2 del Decreto 690 d

No obstante, el usuario podrá solicitar a la autoridad ambiental competente que su trámite se ajuste

Notas de Vigencia

- Sección sustituida por el artículo 2 del Decreto 690 de 2021, 'por el cual se adiciona y modifica

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original de esta Sección en 'Legislación Anterior' bajo el epígrafe de la [Sección](#)

SECCIÓN 11.

DE LAS INDUSTRIAS O EMPRESAS FORESTALES.



ARTÍCULO 2.2.1.1.11.1. EMPRESAS FORESTALES. Son empresas forestales las que realiza

a) Empresas de plantación de bosques. Son las que se dedican al establecimiento y manejo de plant

b) Empresas de aprovechamiento forestal. Son aquellas que se dedican a la extracción técnica de pr

c) Empresas de transformación primaria de productos forestales. Son aquellas que tienen como fina

d) Empresas de transformación secundaria de productos forestales o de productos terminados. Son i

e) Empresas de comercialización forestal. Son establecimientos dedicados a la compra y venta de p

f) Empresas de comercialización y transformación secundaria de productos forestales. Son aquellos

g) Empresas forestales integradas. Son las que se dedican a las actividades de aprovechamiento fore

PARÁGRAFO. La comercialización a que se refiere el presente artículo involucra la importación y

(Decreto 1791 de 1996 artículo 63).



ARTÍCULO 2.2.1.1.11.2. OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS FORESTALES. Las empresas forestales:

- a) Aprovechamiento técnico de los productos del bosque, conforme a las normas legales vigentes;
- b) Utilización óptima y mayor grado de transformación de dichos productos;
- c) Capacitación de mano de obra;
- d) Protección de los recursos naturales renovables y del ambiente, conforme a las normas legales vigentes;
- e) Propiciar el desarrollo tecnológico de los procesos de transformación de productos forestales.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 64).



ARTÍCULO 2.2.1.1.11.3. LIBRO DE OPERACIONES. Las empresas de transformación primaria:

- a) Fecha de la operación que se registra;
- b) Volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie;
- c) Nombres regionales y científicos de las especies;
- d) Volumen, peso o cantidad de madera procesada por especie;
- e) Procedencia de la materia prima, número y fecha de los salvoconductos;
- f) Nombre del proveedor y comprador;
- g) Número del salvoconducto que ampara la movilización y/o adquisición de los productos y nombres de los productos.

La información anterior servirá de base para que las empresas forestales presenten ante la autoridad competente el libro de operaciones.

PARÁGRAFO. El libro a que se refiere el presente artículo deberá ser registrado ante la autoridad competente.

(Decreto 1791 de 1996, artículo 65).



ARTÍCULO 2.2.1.1.11.4. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. Toda empresa forestal de transformación primaria:

- a) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos recibidos;
- b) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos procesados;
- c) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos comercializados;
- d) Acto Administrativo por el cual se otorgó el aprovechamiento forestal de donde se obtiene la materia prima;
- e) Tipo, uso, destino y cantidad de desperdicios;

(Decreto 1791 de 1996, artículo 66).



ARTÍCULO 2.2.1.1.11.5. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS. Las empresas de transformación primaria:

- a) Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén amparados con el respectivo
- b) Permitir a los funcionarios competentes de las entidades ambientales y administradoras del recur
- c) Presentar informes anuales de actividades a la entidad ambiental competente.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 67).



ARTÍCULO 2.2.1.1.11.6. OBLIGACIÓN DE EXIGENCIA DE SALVOCONDUCTO. Las em
perjuicio de la imposición de las demás sanciones a que haya lugar.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 68).

SECCIÓN 12.

DE LAS PLANTACIONES FORESTALES.

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l

SUBSECCIÓN 1.

CLASES.

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi



ARTÍCULO 2.2.1.1.12.1. CLASES DE PLANTACIONES FORESTALES Y COMPETENCIA

a) Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área forestal protector
las establecidas en cumplimiento del artículo [231](#) del Decreto Ley 2811 de 1974; y las que se establ

El registro, aprovechamiento, y demás actuaciones relacionadas con las plantaciones forestales prot

b) Plantaciones forestales protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales protectoras para

El registro, aprovechamiento, y demás actuaciones relacionadas con las plantaciones forestales prot

PARÁGRAFO 1o. Las plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial se asi

PARÁGRAFO 2o. Las autoridades ambientales regionales en el marco de sus competencias frente

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual
se modifica la Sección [1](#) del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Seci

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.1. CLASES DE PLANTACIONES FORESTALES. Las plantaciones fore

- a) **Plantaciones Forestales Productoras de carácter industrial o comercial.** Son las que se establecen en áreas forestales protectoras-productoras.
- b) **Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras.** Son las que se establecen en áreas forestales protectoras-productoras.
- c) **Plantaciones Forestales Protectoras.** Son las que se establecen en áreas forestales protectoras.
- (Decreto 1791 de 1996 artículo 69).

SUBSECCIÓN 2.

DEL REGISTRO.

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifi

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.2. DEL REGISTRO. <Artículo subrogado por el artículo 3 del Decreto 153

El registro se realizará mediante acto administrativo, previa visita y concepto técnico.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible implementará el formato único

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.2. A partir del 8 de octubre de 1996, toda plantación forestal, cerca viva, l

- a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y representación legal.
- b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está ubicado.
- c) Área o kilómetros de cerca viva y nombre de las especies plantadas;
- d) Año de establecimiento.

El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico.

(Decreto 1791 de 1996 artículo 70).

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.3. REQUISITOS PARA EL REGISTRO. <Artículo adicionado por el artículo

- a) Diligenciar el Formulario de Solicitud de Registro.
- b) Aportar los siguientes documentos:

- Nombre y ubicación del predio, indicando vereda y municipio, dirección, si la tiene, y teléfono de
- Mapa de localización que permita identificar la ruta de acceso al mismo y las coordenadas para ge
- En caso de persona natural, deberá adjuntar fotocopia del documento de identificación. En caso de
- Acreditar la propiedad del predio mediante certificado de tradición y libertad con fecha de expedición

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la
- El tema de que trataba este artículo pasó al artículo [2.2.1.1.12.9](#).

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.3. REQUISITOS PARA APROVECHAMIENTO. Para aprovechar una p

- a) Si la plantación está ubicada en propiedad privada, copia de la escritura de propiedad del predio
- b) Sistema o métodos de aprovechamiento;
- c) Extensión del área a intervenir y volumen de las especies a aprovechar.

PARÁGRAFO. Quien realice el aprovechamiento quedará sujeto a las previsiones relativas a la p
(Decreto 1791 de 1996 artículo 71).

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.4. FORMACIÓN DEL REGISTRO. <Artículo subrogado por el artículo 3 c

El propietario o tenedor del predio en el que se encuentre ubicada la plantación forestal presentará l

La autoridad ambiental regional competente verificará que la información esté completa. En caso c
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) sustituido por la Ley [1755](#)

Una vez se cuente con la información completa, la autoridad ambiental regional competente llevará

La autoridad ambiental regional competente, mediante acto administrativo motivado, procederá a re

El trámite para el registro deberá adelantarse en máximo un mes, a partir de presentada la solicitud

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la
- El tema de que trataba este artículo pasó al artículo [2.2.1.1.12.13](#).

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.4. DE LAS ESPECIES FRUTALES. Las especies frutales con característ
(Decreto 1791 de 1996 artículo 72).

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.5. PERIODICIDAD DEL REGISTRO. <Artículo subrogado por el artículo
Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l.
- El tema de que trataba este artículo pasó al artículo [2.2.1.1.12.16](#).

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.5. CLASE DE APROVECHAMIENTO Y PLANTACIONES. Cuando la
(Decreto 1791 de 1996 artículo 73).

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.6. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO. <Artículo adicionado por el artícu

- a) Cuando se amplíe o establezcan nuevas áreas colindantes con plantaciones forestales, previamen
 - b) Cuando se modifique el plan de establecimiento y manejo forestal;
 - c) Cuando se presente cambio de propietario o tenedor del predio, donde se encuentre ubicada la pl
- PARÁGRAFO. La autoridad ambiental regional competente efectuará la actualización del registro,

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l.

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.7. COSTO DEL REGISTRO. <Artículo adicionado por el artículo 3 del De

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l.

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.8. CANCELACIÓN DEL REGISTRO. <Artículo adicionado por el artícu

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l.

SUBSECCIÓN 3.

DEL APROVECHAMIENTO.

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l.



ARTÍCULO 2.2.1.1.12.9. REQUISITOS PARA EL APROVECHAMIENTO. <Artículo subrog

El interesado en ejecutar la cosecha de la plantación, deberá presentar un informe técnico, dos mese

- a) Si el interesado en aprovechar la plantación no es el mismo propietario del predio, deberá allegar
- b) Sistema o métodos de aprovechamiento a aplicar;
- c) Extensión del área a intervenir en hectáreas de la plantación Protectora o protectora productora;
- d) Especies a aprovechar, volumen o cantidad de los productos a obtener.

PARÁGRAFO 1o. El aprovechamiento de las cercas vivas y barreras rompevientos, no requerirá de
En caso de requerir la movilización de los productos derivados sólo será necesaria la obtención del
Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l
Legislación Anterior

<La legislación anterior del tema de que trata este artículo corresponde a la contenida en 'Legislac

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.10. CAMINOS O CARRETEABLES FORESTALES. <Artículo adicionad
en el artículo siguiente. Deberán ser descritos en el plan de establecimiento y manejo forestal de la
Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.11. ESTABLECIMIENTOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROYI
protectoras - productoras, cercas vivas ni barreras rompevientos, que afecten o impidan la ejecución
informe a la autoridad ambiental regional competente por parte del interesado.

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.12. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABI
se deberán tramitar y obtener ante las autoridades ambientales regionales competentes las autorizac
En todo caso, no podrá realizarse la remoción del bosque natural para el establecimiento de plantac

PARÁGRAFO. El mantenimiento y rehabilitación de los caminos o carreteables forestales dentro d
Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l



ARTÍCULO 2.2.1.1.12.13. ESPECIES FRUTALES. <Artículo subrogado por el artículo 3 del I
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica l

Legislación Anterior

<La legislación anterior del tema de que trata este artículo corresponde a la contenida en 'Legislación

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.14. APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS Y DE SOMBRÍO
PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará las condiciones y requisitos

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.15. APROVECHAMIENTO DE ESPECIES DE FLORA EN VEDA. <Artículo adicional
levantamiento de veda, para su aprovechamiento, movilización o comercialización.

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.16. APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES ESTABLECIDAS POR
delegada o conjuntamente con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, su registro y aprovechamiento

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la

Legislación Anterior

<La legislación anterior del tema de que trata este artículo corresponde a la contenida en 'Legislación

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la Ley 1712 de 2014.
Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014.

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la

SUBSECCIÓN 4.

REPORTE DE INFORMACIÓN.

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.18. REPORTE DE INFORMACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la Ley 1712 de 2014.
Este reporte deberá ser remitido al Ideam con el fin de incluir la información en el Sistema Nacional de Información Forestal.

Notas de Vigencia

- Sección subrogada por el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019, 'por medio del cual se modifica la

SECCIÓN 13.

DE LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES Y DE LA FLORA SILVESTRE.

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN. Todo producto forestal (Decreto 1791 de 1996 artículo 74).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.2. CONTENIDO DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos para:

- a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización);
- b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga;
- c) Nombre del titular del aprovechamiento;
- d) Fecha de expedición y de vencimiento;
- e) Origen y destino final de los productos;
- f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento;
- g) Clase de aprovechamiento;
- h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m³), cantidad (unidades) o peso;
- i) Medio de transporte e identificación del mismo;
- j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular.

Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto forestal permitida (Decreto 1791 de 1996 artículo 75).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.3. SOLICITUD DEL SALVOCONDUCTO. Cuando se pretenda aprovecharse (Decreto 1791 de 1996 artículo 76).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.4. RENOVACIÓN DEL SALVOCONDUCTO. Cuando por caso fortuito Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente (Decreto 1791 de 1996 artículo 77).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.5. TITULAR. Los salvoconductos para movilización de productos forestales (Decreto 1791 de 1996 artículo 78).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.6. EXPEDICIÓN, COBERTURA Y VALIDEZ. Los salvoconductos para (Decreto 1791 de 1996 artículo 79).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.7. OBLIGACIONES DE TRANSPORTADORES. Los transportadores (Decreto 1791 de 1996 artículo 80).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.8. CARACTERÍSTICAS SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos r
(Decreto 1791 de 1996 artículo 81).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.9. IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN. La importación o introducció
Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES), si la especie lo requiere.

PARÁGRAFO. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le corresponde la expedición de
(Decreto 1791 de 1996 artículo 82).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.13.10. PROTECCIÓN SANITARIA DE LA FLORA Y DE LOS BOSQUE
(Decreto 1791 de 1996 artículo 83).

SECCIÓN 14.

CONTROL Y VIGILANCIA.

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.14.1. FUNCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA. De conformidad con la
(Decreto 1791 de 1996 artículo 84).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.14.2. DEBER DE COLABORACIÓN. El propietario del predio sobre el cu
(Decreto 1791 de 1996 artículo 85).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.14.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO. Las Corporaciones realizarán de ma
procesamiento y comercialización de los productos forestales y de la flora silvestre.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 86).

SECCIÓN 15.

DISPOSICIONES FINALES.

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.15.1. RÉGIMEN SANCIONATORIO. El régimen sancionatorio aplicable
(Decreto 1791 de 1996 artículo 87).

Artículo 2.2.1.1.15.1. Vigencia del aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales, otorgado
Las actuaciones administrativas iniciadas antes del 8 de octubre de 1996 continuarán su trámite con
(Decreto 1791 de 1996 artículo 88).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.15.2. CONDICIONES ADICIONALES. Las Corporaciones, dentro de la ó
(Decreto 1791 de 1996 artículo 89).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.15.3. TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL. Las normas y procedimientos (Decreto 1791 de 1996 artículo 90).

SECCIÓN 16.

CENTROS DE CONSERVACIÓN EX SITU. JARDINES BOTÁNICOS.

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL PARA HABITANTES, con jurisdicción en el área de ubicación del jardín botánico, a la cual deberá anexar:

1. Poder debidamente otorgado, cuando de actúe mediante apoderado.
2. Certificado de existencia y representación legal del jardín botánico.
3. Copia de los estatutos de la sociedad.
4. Concepto previo del Instituto de Investigación de recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" (Decreto 331 de 1998 artículo 1o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.2. COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO (Decreto 331 de 1998 artículo 2o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.3. CONCEPTO. Para emitir el concepto previo de que trata el numeral 4o:

1. Que el jardín botánico tenga colecciones de plantas vivas organizadas científicamente.
2. Que el jardín botánico ejecute programas permanentes de investigación básica y aplicada, de conservación y desarrollo.
3. Que el jardín botánico utilice para sus actividades tecnológicas no contaminantes.
4. Que el jardín botánico haya adoptado, dentro de sus normas estatutarias, los propósitos primordiales.

(Decreto 331 de 1998, artículo 3o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.4. TÉRMINO PARA LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO. Recibida la solicitud (Decreto 331 de 1998, artículo 4o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.5. SEGUIMIENTO. Los jardines botánicos deberán remitir a la autoridad competente (Decreto 331 de 1998, artículo 5o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.6. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN. El permiso podrá ser suspendido o cancelado (Decreto 331 de 1998, artículo 6o).

☐

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.7. ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS. Quien pretenda acceder a lo El permiso otorgado por la autoridad ambiental a los jardines botánicos, no determina, condiciona PARÁGRAFO. De conformidad con la Disposición Complementaria 5 de la citada Decisión, el Mi (Decreto 331 de 1998, artículo 7o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.8. FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO. Las entidades esta
1. Mediante la asociación con otras entidades estatales o con los particulares para la conformación
2. Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación para el desarrollo del objeto de
(Decreto 331 de 1998, artículo 8o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.9. EXENCIÓN DE IMPUESTOS. Para la aplicación de las exoneracion de ubicación del jardín botánico, deberá conceptuar acerca del cumplimiento de las actividades de c (Decreto 331 de 1998, artículo 9o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.16.10. EXPEDICIÓN BOTÁNICA PERMANENTE. Con el propósito de f
En la expedición botánica permanente podrán participar, además de los institutos adscritos y vincul PARÁGRAFO. El desarrollo de la expedición botánica permanente, estará sujeto a la consecución (Decreto 331 de 1998 artículo 10).

SECCIÓN 17.

PRIORIDADES PARA EL USO DEL RECURSO FORESTAL.

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.17.1. DESTINACIÓN. El recurso forestal se destinará en principio a satisf
a) Las vitales de uso doméstico;
b) Las de conservación y protección del recurso forestal y de otros recursos relacionados con aquel,
c) Las de atención a los requerimientos de la industria, de acuerdo con los planes de desarrollo naci (Decreto 877 de 1976, artículo 1o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.17.2. APROVECHAMIENTO PERSISTENTE. Prioridades para el aprove (Decreto 877 de 1976, artículo 2o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.17.3. RESERVA FORESTAL. Para los efectos del artículo anterior, el terri (Decreto 877 de 1976, artículo 3o).

☐

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.17.4. PERMISO ÚNICO. Para otorgar un permiso único será necesaria la s
Para dicha sustracción se requiere la solicitud previa Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenib
(Decreto 877 de 1976, artículo 4o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.17.5. LIMITACIONES Y CONDICIONES AL APROVECHAMIENTO FO
en la zona.

(Decreto 877 de 1976, artículo 6o)

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.17.6. ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS. Se consideran como áreas:
a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil milímetros (8.0
b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y ocho mil milíme
c) Todas las tierras, cuyo perfil de suelo, independientemente de sus condiciones climáticas y topog
d) Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100 %) en cualquier formación eco
e) Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimiento de los ríos y quebr
f) Las áreas de suelos desnudados y degradados por intervención del hombre o de los animales, con
g) Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales con el fin de contro
h) Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias eventuales que afecten e
i) Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y terrestre merezcan ser decla
(Decreto 877 de 1976, artículo 7o)

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.17.7. PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL. Cuando con anterioridad al
técnico aprobatorio del Plan de Ordenación Forestal.

(Decreto 877 de 1976, artículo 8o)

☐ ARTÍCULO 2.2.1.1.17.8. ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS-PRODUCTORAS. Se cor
a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil milímetros (8.0
b) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y ocho mil milíme
c) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre dos mil y cuatro mil milímetr
d) Las áreas que se determinen como de incidencia sobre embalses para centrales hidroeléctricas, ac
e) Todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante el carácter protector del b
(Decreto 877 de 1976, artículo 9o)

☐

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.9. ÁREAS FORESTALES PRODUCTORAS. Se consideran áreas forestales:

- a) Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su contenido maderable sean susceptibles de uso forestal;
 - b) Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con fines comerciales;
 - c) Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas para el cultivo forestal por su aptitud.
- (Decreto 877 de 1976, artículo 10)

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.10. PRIORIDADES. De conformidad con lo establecido por los artículos 10 y 11 del Decreto 877 de 1976, las prioridades para la concesión de permisos de aprovechamiento forestal son:

- a) El haber realizado los estudios sobre el área objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal;
- b) El haber establecido la plantación forestal industrial sobre el área objeto de la solicitud, y
- c) El tener mayor proporción de capital nacional.

(Decreto 877 de 1976, artículo 11)

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.11. CRITERIOS PARA ELECCIÓN DE SOLICITANTES. De los criterios para la elección de solicitantes para obtener un permiso o concesión de aprovechamiento forestal, se tienen en cuenta:

- a) Cuando concurren dos o más solicitantes para obtener un permiso o concesión de aprovechamiento forestal, se elige al que presente las mejores condiciones técnicas y económicas de cada uno de los solicitantes, teniendo en cuenta las inversiones que se requieran para el desarrollo del proyecto;
- b) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de concesiones, permisos de estudio o de aprovechamiento forestal;
- c) Ofrecimiento garantizado de un mejor aprovechamiento que evite el desperdicio o deterioro del recurso;
- d) La transformación de los productos en la misma región donde se encuentra el recurso;
- e) Mayor porcentaje en la participación nacional a que se refiere el artículo 220 del Decreto 2811 de 1974;
- f) Atención a las necesidades vitales de los moradores de la región con el fin de promover su desarrollo.

(Decreto 877 de 1976, artículo 12)

ARTÍCULO 2.2.1.1.17.12. ELECCIÓN ENTRE VARIAS SOLICITUDES DE PERMISO. Cuando concurren varias solicitudes de permiso para el aprovechamiento forestal, se elige la que presente las mejores condiciones técnicas y económicas de cada uno de los solicitantes, teniendo en cuenta las inversiones que se requieran para el desarrollo del proyecto.

(Decreto 877 de 1976, artículo 13)

SECCIÓN 18.

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN PREDIOS RURALES.

ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS. En relación con la conservación y el aprovechamiento de las aguas, se tienen en cuenta:

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales como basuras, residuos, aceites, productos químicos, etc.
2. Observar las normas que establezcan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ICA.
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce como resultado de la construcción de obras de infraestructura.

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución.
 5. No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión.
 6. Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones adecuadas de acuerdo a las normas técnicas.
 7. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras que se construyan.
 8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia y cercos.
 9. Construir pozos sépticos para coleccionar y tratar las aguas negras producidas en el predio cuando no exista otra alternativa.
 10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o artificiales que existan.
- (Decreto 1449 de 1977, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES. En relación con el artículo 2.2.1.1.18.1.

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:

- a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, rodeados por cobertura boscosa.
- b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de las bocanillas.
- c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45°).

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio.
 3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y control de erosión.
- (Decreto 1449 de 1977, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.1.1.18.3. DISPOSICIONES SOBRE COBERTURA FORESTAL. Los propietarios de predios forestales.

Para establecer el cumplimiento de esta obligación se tendrá en cuenta la cobertura forestal de las áreas protegidas.

(Decreto 1449 de 1977, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.1.1.18.4. DISPOSICIONES SOBRE COBERTURA FORESTAL. En terrenos forestales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá variar este porcentaje cuando lo considere necesario.

(Decreto 1449 de 1977, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.1.1.18.5. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA TERRESTRE Y ACUÁTICA.

1. No incurrir en las conductas prohibidas por los artículos [265](#), [282](#) y [283](#) del Decreto-ley 2811 de 1991.
 2. Dar aviso a la autoridad ambiental competente si en su predio existen nichos o hábitats de especies protegidas.
- Respecto de unos y otros deberá cumplir las normas de conservación y protección.

3. Impedir que dentro de su predio o en aguas o predios riberaños se infrinjan por terceros las prohi

a) Las instalaciones de chinchorros o trasmallos, o de cualquier otro elemento que impida el libre y

b) La contaminación de las aguas o de la atmósfera con elementos o productos que destruyan la fau

c) La pesca con dinamita o barbasco;

d) La caza y pesca de especies vedadas o en tiempo o áreas vedadas, o con métodos prohibidos; Inn

(Decreto 1449 de 1977, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.1.1.18.6. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS. En relación con

1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se mante

2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la sal

3. Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería, para lo cual se evitará la for

4. No construir o realizar obras no indispensables para la producción agropecuaria en los suelos que

5. Proteger y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías de comunicación o de los

6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una franja igual a dos v

(Decreto 1449 de 1977, artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.1.1.18.7. OBLIGACIONES GENERALES. En todo caso los propietarios están

a) Facilitar y cooperar en la práctica de diligencias que la autoridad ambiental competente consider

b) Informar a la autoridad ambiental competente en forma inmediata si dentro de sus predios o pred

(Decreto 1449 de 1977, artículo 8o)

SECCIÓN 19.

MEDIDAS TENDIENTES A DINAMIZAR EL SANEAMIENTO AL INTERIOR DE LAS ÁREA

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a de diciembre de 2021.

SUBSECCIÓN 1.

ASPECTOS PREVIOS.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.1.1 OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1785 de 20

Notas de Vigencia

Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 1ª de la Subsección 1ª del Capítulo 1º del Título 1º del Libro 1º del Código de Procedimiento Civil, de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.1.2. PROCEDENCIA. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1' incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones ind

El saneamiento automático podrá invocarse cuando la entidad estatal, en el proceso de adquisición :

La compra de mejoras procederá siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos del nur

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 1ª, del Capítulo 1º, del Título 1º, de la Parte 1ª, del Libro 1º, de la Ley 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.1.3. DEFINICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 17

Mejoras: Es todo elemento material como construcciones, edificaciones, cultivos, y demás intervienen

Mejoritario: Persona, que reúna las condiciones del numeral 2 del artículo 8o de la Ley 1955 de 20

Saneamiento automático: Es un efecto legal que opera por ministerio de la ley exclusivamente a fav

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1612 de 2013, la Sección 1ª, y se modifica la Sección 2ª, ambas de diciembre de 2021.

SUBSECCIÓN 2.

DEL SANEAMIENTO AUTOMÁTICO.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.2.1. ESTUDIO JURÍDICO DEL SANEAMIENTO AUTOMÁTICO. <Artículo 2.2.1.1.19.2.1. del Decreto 0178 de 2016, por el cual se reglamenta la Ley 1733 de 2014 sobre Parques Nacionales Naturales de Colombia, de conformidad con los instrumentos de planeación y

El estudio jurídico deberá consultar la información y registros de todas las entidades estatales con c

PARÁGRAFO. En el evento en que no se alcance un acuerdo para la adquisición voluntaria del pre

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 1ª, del Capítulo 1º, del Título 1º, de la Parte 1ª, del Libro 1º, de la Ley 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.2.2. INSCRIPCIÓN DE LA INTENCIÓN DE SANEAMIENTO AUTOMÁTICO y la oponibilidad de terceros. Para tal efecto se inscribirá en la columna 09 Otros del folio de matrícula.

PARÁGRAFO. En la solicitud a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, se or

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.2.3. OPONIBILIDAD. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (CPACA).

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.2.4. RECONOCIMIENTO PECUNIARIO. <Artículo adicionado por el artí

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.2.5. DECLARATORIA DEL PROCESO DE SANEAMIENTO AUTOMÁTICO. El propietario deberá inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria del predio.

PARÁGRAFO. Contra la decisión proceden los recursos consagrados en el Código de Procedimien

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a de diciembre de 2021.



ARTÍCULO 2.2.1.1.19.2.6. ACTUALIZACIÓN CATASTRAL. <Artículo adicionado por el art

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.2.7. EFECTOS JURÍDICOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE SANEAMIENTO. Los gravámenes o las medidas cautelares que aparezcan inscritas en el folio de matrícula del predio.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a de diciembre de 2021.

SUBSECCIÓN 3.

DE LA COMPRA DE MEJORAS.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.3.1. PROCEDENCIA. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1 Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) con posterioridad a la declaratoria del área y con

- i) Que los titulares de las mejoras no sean propietarios de tierras;
- ii) Que se hallen en condiciones de vulnerabilidad o deriven directamente del uso de la tierra y de la
- iii) que las mejoras no estén asociadas a cultivos ilícitos, o a su procesamiento o a su comercialización

PARÁGRAFO 1o. El estudio de caracterización en cabeza de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Será procedente la compra de mejoras, cuando así se determine, producto del estudio jurídico aludido

PARÁGRAFO 2o. Para proceder al reconocimiento y pago de indemnizaciones o mejoras, será necesario

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.3.2. COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.3.3. OFERTA DE COMPRA DE MEJORAS. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

PARÁGRAFO. El mejoratario deberá informar si acepta o no la oferta de compra de mejoras dentro de los términos establecidos en el presente artículo.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.3.4. OBLIGACIONES DEL MEJORATARIO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.3.5. PERFECCIONAMIENTO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2.2.1.1.19.3.6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL AVALÚO PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a la Ley 1712 de 2014, la Sección 3ª, del Capítulo 1º, del Título 2º, de la Parte 2ª, del Libro 2º, del Decreto 1712 de 2014, de diciembre de 2021.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1785 de 2021, 'por medio del cual se adiciona a de diciembre de 2021.

CAPÍTULO 2.

FAUNA SILVESTRE.

SECCIÓN 1.

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.



ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1. OBJETO. El presente Capítulo desarrolla el Código Nacional de los Recursos Silvestres (Decreto 1608 de 1978 artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2. UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 artículo 2o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3. REGLAMENTACIÓN. En conformidad con los artículos anteriores es:

1. La preservación, protección, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre a través de:
 - a) El establecimiento de reservas y de áreas de manejo para la conservación, investigación y propagación;
 - b) El establecimiento de prohibiciones permanentes o de vedas temporales.
2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos, tanto cuando se realiza por particulares como por el Estado:
 - a) La regulación de los modos de adquirir derecho al ejercicio de la caza y de las actividades de caza;
 - b) La regulación del ejercicio de la caza y de las actividades relacionadas con ella, tales como el procesamiento de la caza;
 - c) La regulación de los establecimientos de caza;
 - d) El establecimiento de obligaciones a los titulares de permisos de caza, a quienes realizan actividades de caza;
 - e) <Literal modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:>]

Notas de Vigencia

- Literal modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

- e) La repoblación de la fauna silvestre mediante la retribución del aprovechamiento del recurso caza;
- f) El desarrollo y utilización de nuevos y mejores métodos de aprovechamiento y conservación;
- g) La regulación y supervisión del funcionamiento tanto de jardines zoológicos, colecciones y museos.

h) El control de actividades que puedan tener incidencia sobre la fauna silvestre.

3. El fomento y restauración del recurso a través de:

a) La regulación de la población, trasplante o introducción de ejemplares y especies de la fauna silv

b) El régimen de los territorios fáunicos, reservas de caza y de los zoocriaderos.

4. El establecimiento de obligaciones y prohibiciones generales, la organización del control, el régi

5. Las funciones de la entidad administrativa del recurso.

(Decreto 1608 de 1978, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4. CONCEPTO. De acuerdo con el artículo [249](#) del Decreto-ley 2811 de
(Decreto 1608 de 1978 artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El manejo de especies tales como cetáce
igualmente aplicables las normas de protección previstas en los estatutos correspondientes a aguas
(Decreto 1608 de 1978 artículo 5o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.1.6. PROPIEDAD Y LIMITACIONES. <Ver Notas del Editor> En confor
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en este decreto y en las disposiciones q
(Decreto 1608 de 1978 artículo 6o).

Notas del Editor

- En relación con la expresión 'cotos de caza de propiedad de particulares' y las referencias a él, q
Ocampo. Efectos de la sentencia diferidos hasta el 6 de febrero de 2020.



ARTÍCULO 2.2.1.2.1.7. DOMINIO DE LA NACIÓN. El dominio que ejerce la nación sobre la
(Decreto 1608 de 1978 artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.1.8. APLICACIÓN. Las disposiciones del Decreto-ley [2811](#) de 1974 y las c
(Decreto 1608 de 1978 artículo 8o).

SECCIÓN 2.

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE.



ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1. FUNCIÓN MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTE
(Decreto 1608 de 1978 artículo 9o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.2.2. COMPETENCIA. En materia de fauna silvestre, a las autoridades amb

(Decreto 1608 de 1978 artículo 10).



ARTÍCULO 2.2.1.2.2.3. FINALIDAD. Para los fines de este capítulo bajo la denominación "En licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento del recurso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 11).



ARTÍCULO 2.2.1.2.2.4. COMPETENCIA PRIVATIVA. Las funciones a que se refieren los art

(Decreto 1608 de 1978 artículo 12).

SECCIÓN 3.

REGLAS ESPECIALES PARA LA PROTECCIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE.



ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO. La administración y manejo de la f

(Decreto 1608 de 1978 artículo 13).



ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2. GARANTÍA DE PRINCIPIOS. Para garantizar el reconocimiento del j aprovechamiento de la fauna silvestre o se relacionen con ella, se deberá considerar el impacto amb

(Decreto 1608 de 1978 artículo 14).



ARTÍCULO 2.2.1.2.3.3. ÁREAS DE RESERVA. Cuando sea necesario adelantar programas es

(Decreto 1608 de 1978 artículo 18).



ARTÍCULO 2.2.1.2.3.4. TERRITORIO FÁUNICO. <Ver Notas del Editor> Cuando el área se r científica, la caza de fomento y la caza deportiva.

Notas del Editor

- En relación con la expresión 'la caza deportiva' (texto subrayado por el editor), debe entenderse .

La entidad administradora establecerá para cada una de estas áreas los planes de manejo de acuerdo

(Decreto 1608 de 1978 artículo 19).



ARTÍCULO 2.2.1.2.3.5. DECLARATORIA. Además de las reservas a que se refieren los artícu

(Decreto 1608 de 1978 artículo 20).



ARTÍCULO 2.2.1.2.3.6. SANTUARIO DE FAUNA. Cuando un área reúna las condiciones exig

En toda actividad que se pretenda adelantar en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales e

(Decreto 1608 de 1978 artículo 21).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.3.7. VEDAS. Con el fin de preservar y proteger la fauna silvestre la entidad mecanismos coordinados de control para garantizar el cumplimiento de la medida.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 22).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.3.8. LEVANTAMIENTO DE VEDA. Las vedas o prohibiciones que se est

(Decreto 1608 de 1978 artículo 23).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.3.9. OTRAS DECLARATORIAS. Con las mismas finalidades previstas en de predios en los cuales se encuentren tales especies, ejemplares o individuos o tengan su medio u l

(Decreto 1608 de 1978 artículo 24).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.3.10. IMPLICACIONES DE LA VEDA. El establecimiento de una veda o

(Decreto 1608 de 1978 artículo 25).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.3.11. REGISTRO. La entidad administradora llevará un registro o inventari

(Decreto 1608 de 1978 artículo 26).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.3.12. TASAS POR APROVECHAMIENTO. <Artículo modificado por el ; la renovabilidad del recurso. Se exceptúa de esta obligación la caza de subsistencia.

Notas del Editor

-El artículo 18 del Decreto 2811 de 1974 fue subrogado por el artículo [42](#) de la Ley 99 de 1993, p

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít

Concordancias

Decreto Único 1076 de 2015; Capítulo [2.2.9.10](#)

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.12. En conformidad con lo dispuesto en el artículo [18](#) del Decreto-ley 2811 subsistencia.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 27).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.3.13. OBLIGACIONES ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Cuando la

(Decreto 1608 de 1978 artículo 28).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.14. FOMENTO. A la entidad administradora del recurso corresponde igualmente (Decreto 1608 de 1978 artículo 29).

SECCIÓN 4.

DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DE SUS PRODUCTOS - PRESUNTO

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.1. EFICIENCIA EN EL APROVECHAMIENTO. El aprovechamiento de la fauna silvestre (Decreto 1608 de 1978 artículo 30).

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2. MODOS DE APROVECHAMIENTO. El aprovechamiento de la fauna silvestre. La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que no se causen perjuicios (Decreto 1608 de 1978 artículo 31).

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.3. PERMISO, AUTORIZACIONES O LICENCIAS. Los permisos, autorizaciones o licencias (Decreto 1608 de 1978 artículo 32).

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.4. CARACTERÍSTICAS. En conformidad con lo establecido por el artículo 33 del Decreto 1608 de 1978, el aprovechamiento según la especie zoológica.

Las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, nunca podrán exceder (Decreto 1608 de 1978 artículo 33).

SECCIÓN 5.

EJERCICIO DE LA CAZA Y DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAZA.

ARTÍCULO 2.2.1.2.5.1. CONCEPTO. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres (Decreto 1608 de 1978 artículo 54).

ARTÍCULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de caza o relacionadas con la caza (Decreto 1608 de 1978 artículo 55).

ARTÍCULO 2.2.1.2.5.3. NO PUEDEN SER OBJETO DE CAZA NI DE ACTIVIDADES DE CAZA. Los individuos, especímenes o productos respecto de los cuales se haya declarado veda o prohibición de caza. Los individuos, especímenes y productos cuyo número, talla y demás características no correspondan a las establecidas. Los individuos, especímenes y productos respecto de los cuales no se hayan cumplido los requisitos establecidos. Tampoco pueden ser objeto de caza individuos, especímenes o productos, fuera de las temporadas de caza.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 56).



ARTÍCULO 2.2.1.2.5.4. EJERCICIO DE LA CAZA. Para el ejercicio de la caza se requiere per

1. Permiso para caza comercial.

2. <Ver Notas del Editor> Permiso para caza deportiva.

Notas del Editor

- Este numeral debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarad

3. Permiso para caza de control.

4. Permiso para caza de fomento.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 57).



ARTÍCULO 2.2.1.2.5.5. USO DE ARMAS. Solo se podrán utilizar con fines de caza las armas,

(Decreto 1608 de 1978 artículo 58).

SECCIÓN 6.

DEL EJERCICIO DE LA CAZA COMERCIAL Y SUS ACTIVIDADES CONEXAS.



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.1. PÉRDIDA DE VIGENCIA. Cuando se establezca una veda o prohibici
productos de la fauna silvestre o para recolectar sus productos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 70).



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.2. INVENTARIOS. Quienes en ejercicio de un permiso de caza comercia

(Decreto 1608 de 1978 artículo 71).



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.3. SALVOCONDUCTO ESPECIAL. Solamente con respecto a los indivi

Se practicará el decomiso de todo individuo o producto que no haya sido incluido en el inventario e

(Decreto 1608 de 1978 artículo 72).



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.4. COMERCIALIZACIÓN. Quienes se dediquen a la comercialización d

1. Nombre y localización de la tienda, almacén, establecimiento o depósito en donde se pretende cc

2. Nombre e identificación de los proveedores.

3. Indicación de la especie o subespecie a que pertenecen los individuos o productos que se almacei

4. Estado en que se depositan, compran o expenden.

5. Destino de la comercialización, esto es, si los individuos o productos van al mercado nacional o a la exportación (Decreto 1608 de 1978 artículo 73).



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.5. DATOS ADICIONALES EN PLAN DE ACTIVIDADES. Las personas que se refiere este decreto deberán incluir en el plan de actividades, los siguientes datos cuando me

1. Indicación de la especie o subespecie a la cual pertenecen los individuos o productos, objeto de t
 2. Clase de transformación o procedimiento a que se someterán, incluida la taxidermia.
 3. Métodos o sistemas que se van a emplear y especificación de los equipos e instalaciones.
 4. Localización del establecimiento en donde se realizará la transformación o procesamiento.
 5. Estudio de factibilidad que contemple el plan de producción y operaciones, la capacidad instalad
 6. Nombre e identificación de los proveedores.
 7. Destino de los productos procesados o transformados, esto es, si van al mercado nacional o a la e
- (Decreto 1608 de 1978 artículo 74).



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.6. REGISTRO. Quienes se dediquen a la taxidermia por encargo y no cor y 2.2.1.2.6.17, de este decreto.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 75).



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.7. INVENTARIOS. Cuando se declare una veda o prohibición para el eje las demás sanciones a que haya lugar.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 76).



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.8. SOLICITUD. Las personas que se dediquen tanto a la captura o recole (Decreto 1608 de 1978 artículo 77).



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.9. EFECTOS DE LA VEDA. Las actividades de comercialización o trans El desarrollo de la caza comercial y de las actividades conexas a ella deben sujetarse al plan de acti Para poder comercializar o transformar individuos o productos obtenidos legalmente en virtud de p (Decreto 1608 de 1978 artículo 78).



ARTÍCULO 2.2.1.2.6.10. PERMISO DE CAZA COMERCIAL CON FINES CIENTÍFICOS. S Para que se le otorgue el permiso, el interesado deberá anexar a la solicitud además de los datos y d (Decreto 1608 de 1978 artículo 79).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.6.11. EXPORTACIÓN DE INDIVIDUOS O PRODUCTOS. La exportación de individuos o productos de la fauna silvestre requiere del consentimiento de la autoridad competente (Decreto 1608 de 1978 artículo 80).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.6.12. PERSONAS EXTRANJERAS. Las personas naturales o jurídicas extranjeras que deseen comerciar con individuos o productos de la fauna silvestre, deben obtener el consentimiento de la autoridad competente (Decreto 1608 de 1978 artículo 81).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.6.13. EJERCICIO. El ejercicio de la caza comercial no confiere al titular del permiso de caza comercial el derecho de exportación de individuos o productos de la fauna silvestre (Decreto 1608 de 1978 artículo 82).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.6.14. LIBRO DE REGISTRO. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al comercio de individuos o productos de la fauna silvestre, deben llevar un libro de registro en el que conste:

1. Fecha de la transacción comercial mediante la cual se adquieren o se expenden los individuos o productos.
2. Cantidad de individuos o productos, objeto de la transacción, procesamiento o taxidermia, descripción.
3. Nombre e identificación del proveedor y el comprador o del propietario de los individuos o del propietario de los productos.
4. Lugares de procedencia de los individuos o productos.
5. Lugares de destino, especificando si se trata de mercado nacional o de exportación.
6. Número y fecha del salvoconducto de movilización de los individuos o productos que se adquieren o expenden.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 83).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.6.15. OBLIGACIONES. Las personas de que se trata este capítulo deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el presente capítulo (Decreto 1608 de 1978 artículo 84).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.6.16. PROHIBICIONES. De conformidad con lo dispuesto por la letra g de la Ley 1712 de 2014, las personas que obtengan individuos o productos de la fauna silvestre para su comercialización, procesamiento o taxidermia, deben obtener el consentimiento de la autoridad competente. Las personas a que se refieren los artículos anteriores se abstendrán de obtener, comercializar, procesar o taxidar individuos o productos de la fauna silvestre (Decreto 1608 de 1978 artículo 85).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.6.17. INFORME DE ACTIVIDADES. El titular del permiso de caza comercial debe presentar un informe de actividades a la autoridad competente (Decreto 1608 de 1978 artículo 86).

SECCIÓN 7.

CAZA COMERCIAL.

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.7.1. ÁMBITO. La presente sección del Código Nacional de los Recursos Naturales y Ambientales regula la caza comercial de la fauna silvestre.

(Decreto 4688 de 2005 artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.2. DEFINICIÓN. Se entiende por caza comercial la que se realiza por per
PARÁGRAFO. Para efectos del presente decreto se entiende por especímenes, los animales vivos c
(Decreto 4688 de 2005 artículo 2o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.3. DEL EJERCICIO DE LA CAZA COMERCIAL.

<Inciso corregido por el artículo 25 Num. 1 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente
2, Libro 2 del presente decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.

Notas de Vigencia

- Inciso corregido por el artículo 25 Num. 1 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos
- Inciso corregido por el artículo 1 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas precisio

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 1956 de 2015:

<Inciso corregido por el artículo 1 del Decreto 1956 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El i
modifique o sustituya y a lo dispuesto en el presente decreto.

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> El interesado en realizar caza comercial deberá tramitar y obtener licencia ambiental ;

PARÁGRAFO 1o. Cuando adicionalmente a la caza comercial el interesado pretenda desarrollar ac

1. Tipo(s) de proceso industrial que se pretenda adelantar.

2. Planos y diseños de instalaciones y equipos.

3. Costos y proyecciones de producción.

4. Procesamiento o transformación a que serán sometidos los especímenes.

5. Destino de la producción especificando mercados nacionales y/o internacionales.

PARÁGRAFO 2o. Cuando las actividades de procesamiento, transformación, y/o comercialización

PARÁGRAFO 3o. Cuando se pretenda realizar actividades que involucren acceso a los recursos ge
(Decreto 4688 de 2005 artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.4. DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. El estudio de impacto
(Decreto 4688 de 2005 artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.5. DE LA DECISIÓN. Las Corporaciones Autónomas Regionales, al otor

1. Señalar el nombre, identificación y domicilio del titular de la licencia ambiental.
2. Señalar el objeto general, ubicación y jurisdicción del área donde se ejercerá la caza comercial y
3. Identificar la(s) especie(s), épocas, técnicas y métodos de caza, tipo de armas a utilizar y demás a
4. Asignar la primera cuota de aprovechamiento anual.
5. Autorizar el sistema de identificación y registro o marcaje de los especímenes que serán objeto d
6. Autorizar los recursos naturales renovables que se requieran aprovechar y/o afectar, así mismo la
7. Señalar los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental prese
8. Señalar la periodicidad y contenido de los informes de las actividades desarrolladas.
9. <Numeral modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capí

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2016:

9. Señalar el valor de las tasas compensatorias, las cuales se destinarán a la conservación de la(s)
10. Señalar el término de vigencia de la licencia ambiental.

PARÁGRAFO. La licencia ambiental no podrá tener un término superior a cinco (5) años.

(Decreto 4688 de 2005 artículo 5o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.6. DE LA CUOTA DE APROVECHAMIENTO. La cuota de aprovechar
El titular de la licencia ambiental deberá solicitar ante la corporación autónoma regional competent
Las cuotas de aprovechamiento de especímenes del medio natural serán asignadas una vez al año, p
PARÁGRAFO 1o. Las cuotas anuales de aprovechamiento no podrán hacerse efectivas en períodos
PARÁGRAFO 2o. Las cuotas de aprovechamiento deberán asignarse de manera tal que no conlleve
(Decreto 4688 de 2005 artículo 6o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.7. DEL PLAZO. El plazo para realizar las faenas de caza será definido en
(Decreto 4688 de 2005 artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.8. DEL LIBRO DE REGISTRO. El titular de la licencia ambiental deberá
(Decreto 4688 de 2005 artículo 8o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.9. CONTROL Y SEGUIMIENTO. Las Corporaciones Autónomas Regionales

1. Verificar la información presentada por el titular de la licencia en los informes y consignada en el
 2. Monitorear en forma permanente las actividades de caza comercial y las poblaciones silvestres o
 3. Verificar la implementación de las medidas de manejo ambiental, planes de manejo ambiental, se
 4. Corroborar cómo es el comportamiento real del medio ambiente, del recurso fauna silvestre y del
 5. Constatar el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia a
 6. El control y seguimiento deberá cumplirse durante todas las etapas de la actividad o proyecto aut
- (Decreto 4688 de 2005 artículo 9o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.10. DEL MONITOREO DE POBLACIONES Y ECOSISTEMAS. Las C
poblaciones objeto de aprovechamiento y el impacto regional de las faenas de caza comercial autor
(Decreto 4688 de 2005 artículo 10).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.11. DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA A CONSUMO
(Decreto 4688 de 2005 artículo 11).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.12. DE LA EXPORTACIÓN. El interesado en realizar actividades de exp
(Decreto 4688 de 2005 artículo 12).

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible designará los puertos marítimos
(Decreto 4688 de 2005 artículo 12).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.13. DE LAS TASAS COMPENSATORIAS. El aprovechamiento de la fa
(Decreto 4688 de 2005 artículo 13).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.14. DE LAS RESTRICCIONES PARA LA CAZA. Las Corporaciones A
Así mismo, no se podrá autorizar caza comercial en áreas en las cuales se encuentren ambientes o l
Internacionales aprobados y ratificados por el país.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 14).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.15. DE LA PROTECCIÓN. Una vez declarada veda o prohibición sobre
conforme al principio de precaución.
(Decreto 4688 de 2005 artículo 15).



ARTÍCULO 2.2.1.2.7.16. DEL MANEJO EXTENSIVO O SEMIEXTENSIVO. Los zoocriaderos para fines comerciales en ciclo cerrado, según corresponda.

(Decreto 4688 de 2005 artículo 16).

ARTÍCULO 2.2.1.2.7.17. DE LOS ESTUDIOS. En los casos que existan estudios sobre especie Ambiental, estos podrán ser considerados como componentes de los requerimientos de información PARÁGRAFO. En los eventos anteriores, las autoridades ambientales regionales podrán utilizar los (Decreto 4688 de 2005 artículo 17).

ARTÍCULO 2.2.1.2.7.18. CONSULTA. <Artículo corregido por el artículo 2 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas precisiones a la Ley 1712 de 2014'> (Decreto 4688 de 2005 artículo 18).

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 2 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas precisiones a la Ley 1712 de 2014'

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.2.7.18 En los casos que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.7.17.

SECCIÓN 8.

DE LA CAZA CIENTÍFICA.

ARTÍCULO 2.2.1.2.8.1. CAZA CIENTÍFICA. En conformidad con la letra d) del artículo 252 de la Ley 1712 de 2014, 'por el que se efectúan unas precisiones a la Ley 1712 de 2014' (Decreto 1608 de 1978 artículo 87).

SECCIÓN 9.

DE LA CAZA DEPORTIVA.

ARTÍCULO 2.2.1.2.9.1. CAZA DEPORTIVA. <Ver Notas del Editor> La caza deportiva es aquella que se realiza con fines recreativos, de entrenamiento o de competición (Decreto 1608 de 1978 artículo 94).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

ARTÍCULO 2.2.1.2.9.2. EXCLUSIÓN DE CAZA DEPORTIVA. <Ver Notas del Editor> No podrá ser considerada caza deportiva la caza que se realice con fines comerciales (Decreto 1608 de 1978 artículo 95).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.3. EVALUACIONES Y ESTUDIOS. <Ver Notas del Editor> La entidad vedas que deben establecerse para la protección del recurso.

La entidad administradora realizará igualmente un estudio ecológico y ambiental sobre las mismas (Decreto 1608 de 1978 artículo 96).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.4. CARACTERÍSTICA DE LA SOLICITUD. <Ver Notas del Editor> Q

1. Nombre, domicilio e identificación.

2. Dos (2) fotografías recientes.

3. Especie o especies sobre las cuales pretende practicar la caza.

4. Área en donde pretende practicar la caza.

5. Armas, instrumentos o equipos que pretende utilizar y salvoconducto que ampare su porte.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 97).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.5. TEMPORADA DE CAZA O VEDA. <Ver Notas del Editor> Cuando durante la temporada.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 98).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.6. OTORGAMIENTO DE PERMISO DE CAZA DEPORTIVA. <Ver N las obligaciones relacionadas con la protección de la fauna silvestre y demás recursos relacionados.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 99).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.7. OBLIGACIONES Y CONTROL. <Ver Notas del Editor> El interesado

La entidad administradora establecerá salvoconductos y sistemas especiales de control para asegurar

(Decreto 1608 de 1978 artículo 100).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.8. CARNÉ. <Ver Notas del Editor> El permiso de caza deportiva es pers más próxima de la entidad administradora del recurso.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 101).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.9. USO DEL CARNÉ. <Ver Notas del Editor> La transferencia del carné

(Decreto 1608 de 1978 artículo 102).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.10. EXCURSIONES DE CAZA. <Ver Notas del Editor> Sólo se podrá p

(Decreto 1608 de 1978 artículo 103).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.11. AUTORIZACIÓN DE EXCURSIONES DE CAZA. <Ver Notas del l autorización y, en caso afirmativo, cuántas personas puedan integrarla y cuántos individuos puede c

(Decreto 1608 de 1978 artículo 104).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.12. TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN A EXCURSIONES DE CAZA. <V

1. Nombre, identificación y domicilio.

2. Si se trata de persona jurídica, razón social, prueba de su constitución y existencia y nombre, ide

3. Especie o especies que pretende hacer objeto de caza.

4. Lugar donde se pretende desarrollar la caza.

5. Mes del año, previsto para realizar la excursión.

6. Declaración de efecto ambiental.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 105).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.13. INTEGRANTES DE UNA EXCURSIÓN. <Ver Notas del Editor> C.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 106).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.14. PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS. <Ver Notas del Editor> T

La participación del funcionario a que se refiere este artículo en la excursión no exime de responsa

(Decreto 1608 de 1978 artículo 107).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.15. INFRACCIONES. <Ver Notas del Editor> Si los integrantes de una e
organizador de la excursión con una o más temporadas para las cuales no podrá obtener autorizació

(Decreto 1608 de 1978 artículo 108).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.16. LICENCIA A ASOCIACIONES DEPORTIVAS. <Ver Notas del Edi

(Decreto 1608 de 1978 artículo 109).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.17. TRÁMITE DE LA LICENCIA PARA ASOCIACIONES DEPORTIV

1. Razón social del club o asociación, sede y prueba de su constitución y existencia.

2. Nombre, identificación y domicilio de su representante legal.

3. Copia de los estatutos.

4. Lista de los socios o integrantes acompañada del número del permiso de caza deportiva otorgado

5. Áreas en las cuales los socios o integrantes practican usualmente la caza deportiva.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 110).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.18. VIGENCIA. <Ver Notas del Editor> Los socios o integrantes de club

La entidad administradora del recurso comunicará a tales entidades la revocatoria de permisos de c

(Decreto 1608 de 1978 artículo 111).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.19. INSTRUCCIÓN A INTEGRANTES. <Ver Notas del Editor> Todo c
especialmente en cuanto se refiere a vedas y prohibiciones para el ejercicio de la caza deportiva, dis

(Decreto 1608 de 1978 artículo 112).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.20. CANCELACIÓN DEL REGISTRO. <Ver Notas del Editor> La canc

(Decreto 1608 de 1978 artículo 113).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.21. TASAS. <Artículo derogado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 20

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo

Concordancias

Decreto Único 1076 de 2015; Capítulo [2.2.9.10](#)

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.2.9.21. Tanto los organizadores de excursiones como los clubes o asociaciones

(Decreto 1608 de 1978 artículo 114).



ARTÍCULO 2.2.1.2.9.22. VEDAS O PROHIBICIONES. <Ver Notas del Editor> La declaratori
los cuales están en la obligación de difundir entre sus socios o integrantes la providencia que haya c

Los titulares de permiso de caza deportiva y los clubes o asociaciones deben declarar los individuos
(Decreto 1608 de 1978 artículo 115).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarado

SECCIÓN 10.

DE LA CAZA DE CONTROL.



ARTÍCULO 2.2.1.2.10.1. DE LA CAZA DE CONTROL. Caza de control es aquella que se real
(Decreto 1608 de 1978 artículo 116).



ARTÍCULO 2.2.1.2.10.2. CIRCUNSTANCIAS. Son circunstancias de orden social, que puer
coordinación con las autoridades sanitarias.

Los métodos que se empleen para practicar el control, serán tales que, sin menoscabar su efectivid
subespecie en el orden social, económico o ecológico así lo exijan.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 117).



ARTÍCULO 2.2.1.2.10.3. CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO. Son circunstancia
Anualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Instituto Colombiano Agropec
(Decreto 1608 de 1978 artículo 118).



ARTÍCULO 2.2.1.2.10.4. SOLICITUD. De acuerdo con el plan que se adelante en conformidad

1. Nombre, identificación y domicilio del solicitante.
2. Sistemas, armas, equipos e implementos a emplear en las faenas de caza.
3. Especies, objeto del control.
4. Justificación del control.
5. Área en la cual se realizará el control, indicando la jurisdicción a la cual pertenece y los cultivos
6. Nombre e identificación de las personas que ejecutarán las faenas de caza.
7. Período durante el cual se realizarán las faenas de caza.
8. Destino final de los productos.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 119).



ARTÍCULO 2.2.1.2.10.5. CARACTERÍSTICAS Y TÉRMINO. La caza de control se practicará

El término del permiso será señalado en la resolución que lo otorgue y dependerá del plan a que se :
(Decreto 1608 de 1978 artículo 120).



ARTÍCULO 2.2.1.2.10.6. CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECOLÓGICO. Son circunstancias
(Decreto 1608 de 1978 artículo 121).



ARTÍCULO 2.2.1.2.10.7. PRÁCTICA DE LA CAZA DE CONTROL. El control a que se refiere
(Decreto 1608 de 1978 artículo 122).



ARTÍCULO 2.2.1.2.10.8. DESTINACIÓN. La entidad administradora del recurso establecerá la
colaboran en las actividades de control.

Cuando el control se realice para prevenir o cambiar enfermedades o plagas la destinación o dispos:
(Decreto 1608 de 1978 artículo 123).



ARTÍCULO 2.2.1.2.10.9. POSIBILIDAD DE COMERCIALIZACIÓN. Cuando en razón de la
(Decreto 1608 de 1978 artículo 124).

SECCIÓN 11.

DE LA CAZA DE FOMENTO.



ARTÍCULO 2.2.1.2.11.1. CAZA DE FOMENTO. <Ver Notas del Editor> Se entiende por caza
(Decreto 1608 de 1978 artículo 125).

Notas del Editor

- En relación con la expresión 'cotos de caza' (texto subrayado por el editor), debe entenderse INE
2020.



ARTÍCULO 2.2.1.2.11.2. PERMISO DE CAZA DE FOMENTO. <Ver Notas del Editor> Para

1. Nombre, identificación y domicilio del solicitante, así como nombre, domicilio e identificación c
2. Copia de la resolución que autoriza la experimentación o el funcionamiento del zoocriadero o co
3. Constancia de la visita técnica practicada por técnicos de la entidad administradora del recurso en
4. Especies y números de individuo o especímenes que compondrán la población parental.
5. Lugares de captura de los individuos o especímenes que se autorice obtener.
6. Sistemas de selección y sistemas de caza que serán empleados.
7. Sistemas de transporte para los individuos o especímenes, desde el lugar de captura hasta el lugar

(Decreto 1608 de 1978 artículo 126).

Notas del Editor

- En relación con las expresiones 'cotos de caza' (textos subrayados por el editor), deben entenderse de 2020.



ARTÍCULO 2.2.1.2.11.3. CONDICIONES. <Ver Notas del Editor> El otorgamiento del permiso (Decreto 1608 de 1978 artículo 127).

Notas del Editor

- En relación con la expresión 'cotos de caza' (texto subrayado por el editor), debe entenderse INE 2020.



ARTÍCULO 2.2.1.2.11.4. CONTENIDO DEL PERMISO. <Ver Notas del Editor> En la resolución obligaciones relacionadas con la protección del recurso, entre ellas la de reponer la entidad administrativa (Decreto 1608 de 1978 artículo 128).

Notas del Editor

- En relación con la expresión 'cotos de caza' (texto subrayado por el editor), debe entenderse INE 2020.

SECCIÓN 12.

DE LA REPOBLACIÓN, TRASPLANTE E INTRODUCCIÓN DE ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE



ARTÍCULO 2.2.1.2.12.1. REPOBLACIÓN. Se entiende por repoblación fáunica todo acto que:

1. Restaurar el equilibrio de los ecosistemas de los cuales forman parte.
2. Promover el incremento de poblaciones nativas de fauna silvestre para evitar su extinción y promover su conservación.
3. Desarrollar una cultura con base en el aprovechamiento racional de la fauna silvestre y de sus productos.
4. Suministrar, con base en el desarrollo a que se refiere el punto anterior los ejemplares y productos de la fauna silvestre.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 129).



ARTÍCULO 2.2.1.2.12.2. ESPECIE NATIVA. Para los efectos de la aplicación de este decreto, se considera especie nativa a la que migren a él como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 130).



ARTÍCULO 2.2.1.2.12.3. PLAN DE REPOBLACIÓN. Corresponde a la entidad administradora:

1. Un estudio sobre el área en relación con la especie que es objeto de repoblación, las necesidades

2. La procedencia e identificación taxonómica de los individuos o especímenes aptos para efectuar
3. Condiciones ambientales propicias del sitio y oportunidad para la liberación de los individuos o e
4. Técnicos responsables de la repoblación.
5. Medidas profilácticas que se tomarán antes de la repoblación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 131).



ARTÍCULO 2.2.1.2.12.4. PROHIBICIONES. En las áreas en donde se hayan efectuado repobla
La entidad administradora del recurso podrá regular el ejercicio de actividades que puedan afectar l
(Decreto 1608 de 1978 artículo 132).



ARTÍCULO 2.2.1.2.12.5. OBLIGACIONES. Todas las personas que obtengan permiso de caza
<Ver Notas del Editor> <Inciso modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016. El nuevo te
Notas del Editor

- En relación con la expresión 'cotos de caza' (texto subrayado por el editor), debe entenderse INE 2020.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítul

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2016:

<INCISO> Si el permiso se otorga para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza el titul

<Inciso modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Los

Notas de Vigencia

- Inciso modificado, en el sentido de sustituir el término “tasa de repoblación” por “tasa compens Diario Oficial No. 49.954 de 3 de agosto de 2016.

Concordancias

Decreto Único 1076 de 2015; Capítulo [2.2.9.10](#)

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> Los titulares de permiso de caza, deberán pagar la tasa de repoblación en la cuantía y

(Decreto 1608 de 1978 artículo 133).



ARTÍCULO 2.2.1.2.12.6. CAZA CIENTÍFICA. <Denominación e inciso 1o. modificado por el
Notas de Vigencia

- Denominación Inciso modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adic
Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 DE 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.2.12.6. TASA DE REPOBLACIÓN. Los titulares de permiso de caza científico:
(...)

1. Cuando la investigación o estudio tenga por objeto la aplicación industrial o comercial de sus res
 2. Cuando el status poblacional de la especie en relación con su existencia en el área de captura y ei
 3. Cuando la población es abundante pero la demanda de individuos o productos de la especie o sul
- (Decreto 1608 de 1978 artículo 134).



ARTÍCULO 2.2.1.2.12.7. REPOBLACIÓN.

<Inciso corregido por el artículo 25 Num. 2 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente
incluir en el estudio ecológico y ambiental previo, la relación de las prácticas de repoblación o trasl

Notas de Vigencia

- Inciso corregido por el artículo 25 Num. 2 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos
Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> Cuando se pretenda adelantar actividades susceptibles de producir deterioro de la faun
de las áreas que se van a afectar, a otras que sean aptas, así como aquellas actividades encaminad

La entidad administradora del recurso decidirá si el interesado en adelantar la actividad puede reali
(Decreto 1608 de 1978 artículo 135).

SECCIÓN 13.

TRANSPLANTE DE FAUNA.



ARTÍCULO 2.2.1.2.13.1. TRANSPLANTE. Se entiende por trasplante de fauna silvestre toda i
(Decreto 1608 de 1978 artículo 136).



ARTÍCULO 2.2.1.2.13.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPLANTE. El trasplante de fauna
La entidad administradora del recurso que pretenda adelantar el trasplante de una especie de la faur

- a) Exigencias ecológicas de la especie o subespecie a trasplantar y posibilidades que estas tienen de
 - b) Posibilidades de que las especies y subespecies trasplantadas rebasen el área o densidad de población
- (Decreto 1608 de 1978 artículo 137).

SECCIÓN 14.

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE.



ARTÍCULO 2.2.1.2.14.1. INTRODUCCIÓN DE ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE. Se

Para los efectos de aplicación de este decreto se entiende por especie exótica la especie o subespecie que no es nativa del país.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 138).



ARTÍCULO 2.2.1.2.14.2. AUTORIZACIÓN Y ESTUDIO AMBIENTAL. Para realizar actividades de introducción de especies de fauna silvestre se requiere de autorización y estudio ambiental, los cuales se otorgan y se realizan de acuerdo a lo siguiente:

- a) Justificación de la introducción de la especie, desde el punto de vista ecológico, económico y social
 - b) Reacciones de las especies que se pretende introducir, en el medio en donde van a ser implantadas
 - c) Reacciones del medio receptor y de las especies nativas, respecto de aquellas que se pretende introducir
 - d) Medidas de protección de las especies nativas y métodos de control que se emplearán en caso de introducción de especies exóticas
- (Decreto 1608 de 1978 artículo 139).



ARTÍCULO 2.2.1.2.14.3. EVALUACIÓN. Una vez obtenida la autorización del Gobierno nacional, se debe realizar una evaluación de impacto ambiental de la introducción de especies de fauna silvestre.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 140).



ARTÍCULO 2.2.1.2.14.4. PROHIBICIONES O RESTRICCIONES. La entidad administradora de recursos naturales debe prohibir o restringir la introducción de especies domésticas o de razas domésticas no existentes en el país, en razón de su potencial de causar daño a la biodiversidad.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 141).

SECCIÓN 15.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA SILVESTRE. DE LOS ZOOCRIADEROS.



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.1. DE LOS ZOOCRIADEROS. En zoocriaderos el área de propiedad pública debe ser suficiente para albergar a las especies de fauna silvestre que se pretende criar.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 142).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.2. SOLICITUD DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTO DEL ZOOCRIADERO. La solicitud de licencia de establecimiento del zoocriadero debe ser presentada por el interesado, de acuerdo con sus resultados, podrá obtener la licencia para el funcionamiento del establecimiento.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 143).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.3. REQUISITOS. Para obtener la licencia de establecimiento del zoocriadero:

1. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. Si se trata de persona jurídica, la prueba de su existencia legal.
2. Objetivos del zoocriadero que se pretende establecer, eso es, si tiene fines científicos, comerciales o de conservación.
3. Ubicación del área de experimentación y del lugar en donde se pretende establecer el zoocriadero.
4. Prueba de la propiedad del área en la cual se pretende establecer el zoocriadero o autorización es de la autoridad competente.
5. Especie o especies que se pretende criar.
6. Características del medio en el cual se encontrará el zoocriadero que lo hacen apto para el desarrollo de la especie.
7. Etapa de experimentación y jurisdicción a la cual pertenecen.
8. Número de individuos o especímenes que formarán la población parental para la etapa de experimentación.
9. Sistema de marcaje propuesto para identificar tanto los individuos de la población parental, como los de la población experimental.
10. Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento.
11. Programa de investigación para el período de experimentación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 144).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.4. OTORGAMIENTO. Si la entidad administradora encuentra viable el establecimiento del zoocriadero:

Durante el período de experimentación el interesado elaborará el plan de actividades para el establecimiento del programa de investigación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 145).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.5. INFORME Y PLAN DE ACTIVIDADES. Al término del período de experimentación:

1. Generalidades:

- a) Especies que serán objeto de cría;
- b) Ubicación exacta y delimitación del área en donde se establecerá el zoocriadero indicando las condiciones ambientales.
- c) Número de especímenes y productos que compondrán la población parental necesaria para el establecimiento del zoocriadero.
- d) Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento;
- e) Sistema de transporte de los especímenes o individuos que compondrán la población parental del zoocriadero.
- f) Estudio de factibilidad técnica, económica y financiera de la producción en zoocriadero de la especie.
- g) Proyecciones de producción a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los objetivos del programa de investigación.

2. Información técnica sobre el establecimiento del zoocriadero:

- a) Planos y diseños de las instalaciones y equipos, incluyendo los adicionales;
- b) Dotación y forma de mantenimiento;
- c) Tiempo calculado para realizar las construcciones necesarias;
- d) Sistema de seguridad para evitar la fuga de los individuos que componen el zoocriadero o la inco

3. Manejo del zoocriadero en el período de producción:

- a) Sistemas de reproducción, levante, alimentación y medidas profilácticas;
- b) Sistemas para determinar el incremento sostenido de la población;
- c) Número de individuos producidos que serán destinados a la renovación de la población parental;
- d) Sistemas de selección, captura u obtención de individuos o productos, cuando se compruebe el ir
- e) Grado de preprocesamiento o procesamiento a que serán sometidos los productos del zoocriadero
- f) Destino de la producción y sistemas de transporte que se emplearán.

4. Aspectos administrativos y presupuestarios:

- a) Personal técnico y administrativo responsable de las actividades;
- b) Mano de obra vinculada, labores que desarrolla y relaciones laborales.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 146).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.6. CONDICIONAMIENTO. El otorgamiento de licencia de funcionamiento

De acuerdo con la evaluación del estudio de factibilidad y del plan de actividades se establecerán la realizar la caza.

Cuando se pretenda criar en el zoocriadero una especie exótica de fauna silvestre no existente en el

(Decreto 1608 de 1978 artículo 147).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.7. OBLIGACIONES. La resolución que otorgue la licencia de funcionamiento especialidades de biología, veterinaria o zootecnia.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 148).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.8. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN. La resolución contendrá además manejo del recurso.

Se indicarán igualmente las características de los individuos o productos que pueden obtenerse y sólo

(Decreto 1608 de 1978 artículo 149).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.9. SALVOCONDUCTO. El salvoconducto sólo amparará los ejemplares

(Decreto 1608 de 1978 artículo 150).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. El titular de licencia de experimentación debe:

1. Cancelar los derechos causados por las visitas técnicas, supervisión y asistencia técnica que le pida la entidad.
2. Presentar a la entidad que le otorgue la licencia, informes semestrales sobre las actividades propias de la explotación.
3. Llevar un libro de registro en el cual se consigne además de la información estipulada en el programa:
 - a) Porcentaje de natalidad, indicando si esta última se produce en la población parental o en la prole;
 - b) Incremento semestral o anual de la población, discriminado por especies, subespecies, sexos;
 - c) Movimiento diario de individuos o productos durante el período de producción, indicando la especie;
 - d) Número de salvoconducto que ampara la movilización;
 - e) Número de individuos o productos procesados o transformados si el objetivo del zoocriadero es industrial.
4. Marcar los individuos del zoocriadero y los productos obtenidos en él, mediante el sistema de marcado.
5. Facilitar y colaborar con los funcionarios que deban practicar las visitas de control y la supervisión.
6. Entregar a la entidad administradora el número o porcentaje de individuos que esta haya estipulado.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 151).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.11. SEGUIMIENTO. La entidad administradora que ha otorgado la licencia debe seguir a los individuos silvestres provenientes de áreas extrañas al zoocriadero, o cuando realicen estas actividades en la explotación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 152).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.12. PERMISOS ADICIONALES. Cuando el titular de licencia de funcionamiento solicite la instalación de nuevas instalaciones o exija el establecimiento de un nuevo zoocriadero.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 153).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.13. VISITA TÉCNICA. El titular de la licencia de funcionamiento debe permitir la visita técnica cuando el recurso estime conveniente.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 154).



ARTÍCULO 2.2.1.2.15.14. ZOOCRIADEROS CON FINES INDUSTRIALES. Cuando el zoocriadero sea de fines industriales:

1. Clase de industria con los planos y diseños tanto de sus instalaciones como de los equipos.
2. Capital vinculado a la actividad y proyecciones de producción.
3. Procesamiento o transformación a que serán sometidos los individuos o productos del zoocriadero.
4. Destino de la producción: mercado nacional o exportación.

5. Cálculo de la demanda de individuos o productos que requerirá la industria mensualmente para n
(Decreto 1608 de 1978 artículo 155).

SECCIÓN 16.

ZOOCRÍA CON FINES COMERCIALES DE ESPECÍMENES DE LA ESPECIE HÉLIX A

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.16.1. OBJETO. La presente sección regula los requisitos y procedimientos
Lo anterior, sin perjuicio de la reglamentación que sobre el particular se expida en materia de salud
(Decreto 4064 de 2008 artículo 1o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.16.2. DEFINICIONES. Para la correcta aplicación de lo dispuesto en el pre
Caracol: Molusco gasterópodo, invertebrado, no articulado, de cuerpo blando que carece de esquele
Especimen: Es todo animal o planta vivo o muerto o cualquier parte o derivado fácilmente identific
Género Hélix: Grupo de caracoles terrestres pertenecientes a la Familia Helicidae, que agrupa más
Hélix aspersa: Especie de caracol terrestre, originario de Europa, introducida a todos los continente
Plan de Manejo Ambiental: Es el instrumento administrativo de manejo y control ambiental a travé
que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento,
Plan de Manejo Sanitario: Es el conjunto de medidas zoosanitarias que debe cumplir un establecim
Sistema de Administración Ambiental: Es el conjunto de medidas que debe implementar todo zooc
mejoramiento continuo y se garantice la adopción oportuna de los términos, condiciones y obligaci
Ley 1011 de 2006 y se establecerá y mantendrá sin perjuicio de contar con el respectivo plan de ma
(Decreto 4064 de 2008 artículo 2o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.16.3. ZONAS DE VOCACIÓN HELICÍCOLA. Conforme a lo dispuesto en
PARÁGRAFO. No se podrán establecer zoocriaderos con fines comerciales de la especie Hélix as
conforme a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, Esquema de Ordenamiento Territo
(Decreto 4064 de 2008 artículo 3o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.16.4. ORIGEN DE LOS ANIMALES. Para efectos de la aplicación del pre
obtención a través de zoocriaderos con fines comerciales que se encuentren debidamente autorizad
(Decreto 4064 de 2008, artículo 4o).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.16.5. ESTABLECIMIENTO DE ZOOCRIADEROS EN CICLO ABIERTO
Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contar con un zoocriadero establecido de acuerdo en .

Las capturas periódicas solamente podrán realizarse en las áreas, épocas, cantidades y tallas previas a la autorización de la autoridad competente.

Las actividades comerciales, solamente podrán llevarse a cabo una vez se demuestre que los especímenes no serán comercializados.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 5o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.16.6. ESTABLECIMIENTO DE ZOOCRIADEROS EN CICLO CERRADO.

Los zoocriaderos en ciclo cerrado, deberán contar con la cantidad suficiente de parentales que les permitan la reproducción de la especie.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 6o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.16.7. ZOOCRIADEROS EN CICLO MIXTO. Modalidad de zoocría en los que se combinan el ciclo cerrado y el ciclo abierto.

En el plan de manejo ambiental o en el estudio de impacto ambiental, según sea el caso, se deberán incluir las medidas de manejo y conservación de la especie.

(Decreto 4064 de 2008, artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.16.8. PREDIOS PROVEEDORES. Los zoocriaderos con fines comerciales y los otros zoocriaderos con fines comerciales en ciclo cerrado debidamente autorizados para el manejo de la especie.

Los especímenes comercializados del predio proveedor al otro zoocriadero, solamente podrán ser utilizados para fines científicos.

PARÁGRAFO. Para que un zoocriadero con fines comerciales en ciclo cerrado de la especie *Hélix* pueda comercializar sus especímenes, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente decreto.

(Decreto 4064 de 2008 artículo 8o).

SECCIÓN 17.

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZOOCRIADEROS.



ARTÍCULO 2.2.1.2.17.1. AUTORIDADES COMPETENTES. Para efectos del presente decreto, las autoridades competentes serán:

reglamentos.

(Decreto 4064 de 2008 artículo 9o).



ARTÍCULO 2.2.1.2.17.2. ZOOCRIADEROS EN FUNCIONAMIENTO. Los zoocriaderos con fines comerciales.

Para el efecto anterior, dentro de los doce (12) meses siguientes al 24 de octubre de 2008 deberán seguir los siguientes pasos:

1. Presentar ante la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible con jurisdicción en el territorio donde se va a establecer el zoocriadero:
 - a) Nombre o razón social e identificación del solicitante;
 - b) Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado;
 - c) Certificado de existencia y representación legal, expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la presentación del proyecto;
 - d) Certificado de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal o la dependencia competente;
 - e) Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que incluya por lo menos su localización, descripción de la actividad, los recursos necesarios y el impacto ambiental.

- f) Indicar si el proyecto se encuentra en zona de vocación helicícola conforme a lo dispuesto en el a
- g) Documento contentivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), en original y magnético, de confo
- g) Valor del proyecto.

2. Recibida la solicitud con el lleno de los requisitos establecidos anteriormente, la autoridad ambie acuerdo con lo dispuesto en el artículo [70](#) de la Ley 99 de 1993. Hasta tanto se cancele el valor del

3. Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la cancelación del servicio de evaluación ambi

4. Allegada la información requerida o vencido el término de requerimiento de información, la autc

5. Dentro de los quince (15) días hábiles de haberse recibido la información o vencido el término de

6. Contra la resolución por la cual se establece o se niega el Plan de Manejo Ambiental procede el r

7. Para los efectos de la publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se observará lo

PARÁGRAFO 1o. En caso de que no se presente el Plan de Manejo Ambiental dentro del término de los especímenes que allí se encuentran. Para este efecto, los especímenes deberán ser incinerados conf

PARÁGRAFO 2o. El establecimiento del Plan de Manejo no exime de la necesidad de obtener perm

PARÁGRAFO 3o. Los proyectos de zoocría con la especie *Hélix aspersa* que hayan iniciado opera

PARÁGRAFO 4o. La modificación, cambio de solicitante y cesión de los planes de manejo ambier

PARÁGRAFO 5o. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de las sanciones de

(Decreto 4064 de 2008, artículo 10).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.17.3. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. El Plan de Manejo Ambiental experimental involucrará la adecuación del zoocriadero y las actividades de investigación o experin (Decreto 4064 de 2008, artículo 11).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.17.4. NUEVOS ZOOCRIADEROS. Las personas interesadas en el establecimiento de la normatividad referida al proceso de licenciamiento ambiental o las disposiciones que los modifique PARÁGRAFO 1o. En todo caso, la licencia ambiental solamente podrá otorgarse en las zonas de vocación helicícola PARÁGRAFO 2o. En ningún caso, para la expedición de la licencia ambiental se podrá exceder el término de los especímenes que allí se encuentran. Para este efecto, los especímenes deberán ser incinerados conf (Decreto 4064 de 2008, artículo 12).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.17.5. PLAN DE MANEJO ZOOSANITARIO. Todos los zoocriaderos con Plan de Manejo Ambiental PARÁGRAFO. Los zoocriaderos que al 24 de octubre de 2008 estén en funcionamiento tendrán el Plan de Manejo Ambiental experimental involucrará la adecuación del zoocriadero y las actividades de investigación o experin (Decreto 4064 de 2008, artículo 13).

SECCIÓN 18.

RECOLECCIÓN, CULTIVO, PROCESAMIENTO, TRANSPORTE, MOVILIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.18.1. RECOLECCIÓN, CULTIVO, PROCESAMIENTO, TRANSPORTE, Plan de Manejo Ambiental o en la licencia ambiental respectiva, según sea el caso. Las actividades (Decreto 4064 de 2008, artículo 14).

ARTÍCULO 2.2.1.2.18.2. MOVILIZACIÓN. La movilización dentro del territorio nacional de e Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La movilización dentro del territorio nacional de especímenes vivos de la especie *Hélix aspersa*, so. (Decreto 4064 de 2008, artículo 15).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.18.3. TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN NACIONAL. Las los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

PARÁGRAFO. Los establecimientos que por fuera de las áreas del zoocriadero, al 24 de octubre d (Decreto 4064 de 2008, artículo 16).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.18.4. COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL. Solamente se permitirá la exportación de los productos de la agricultura familiar.

PARÁGRAFO 1o. Para los efectos del presente artículo, los productores y/o exportadores deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 17 del Decreto 4064 de 2008.

PARÁGRAFO 2o. Además de lo previsto en el párrafo anterior, los productores y/o exportadores deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 17 del Decreto 4064 de 2008.

(Decreto 4064 de 2008 artículo 17).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.18.5. CONSUMO HUMANO. Los productos o subproductos de espécimen (Decreto 4064 de 2008, artículo 18).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.18.6. CONTROL AMBIENTAL Y ZOOSANITARIO. La autoridad ambiental competente para el control ambiental y zoosanitario de los animales de la explotación agropecuaria es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) efectuará el control zoosanitario de los animales de la explotación agropecuaria (Decreto 4064 de 2008, artículo 19).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.18.7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONATORIAS. El incumplimi
(Decreto 4064 de 2008, artículo 20).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.18.8. TRANSICIÓN. La introducción de individuos de la especie *Hélix aspersa* después del 24 de abril de 2009.

Para las solicitudes de licencia ambiental para la introducción de especímenes de la especie Hélix a

PARÁGRAFO. Los zoocriaderos que se encontraban cobijados por el régimen de transición de que

(Decreto 4064 de 2008, artículo 21).

SECCIÓN 19.

DE LOS COTOS DE CAZA.



ARTÍCULO 2.2.1.2.19.1. DEFINICIÓN. <Ver Notas del Editor> Se entiende por coto de caza e
(Decreto 1608 de 1978, artículo 156).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarada



ARTÍCULO 2.2.1.2.19.2. PROPIEDAD PRIVADA. <Ver Notas del Editor> Para poder destina

1. Nombre, identificación y domicilio del solicitante.

2. Ubicación, jurisdicción, área, linderos y vías de acceso a la finca o predios.

3. Certificado del registrador de instrumentos públicos y privados que acredite la propiedad del predio.

4. Topografía, cuerpos de agua y áreas pantanosas así como vegetación existente en el predio.

5. Plano del predio a escala 1:25.000.

6. Inventario de las especies de vertebrados de fauna silvestre existentes en el predio y en la región.

7. Especie o especies de la fauna silvestre sobre las cuales se practicará la caza deportiva y justifica

8. Planes de repoblación que se adelantarán.

9. Plan de manejo que incluirá las labores de adecuación, drenaje, plantaciones y demás actividades

(Decreto 1608 de 1978 artículo 157).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarada



ARTÍCULO 2.2.1.2.19.3. DESTINACIÓN. <Ver Notas del Editor> Con base en el inventario q
destinación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 158).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarada



ARTÍCULO 2.2.1.2.19.4. CONDICIONES PARA DESTINACIÓN. <Ver Notas del Editor> Só

No podrá destinarse un predio como coto de caza deportiva cuando en él se encuentren ambientes o

(Decreto 1608 de 1978 artículo 159).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarada



ARTÍCULO 2.2.1.2.19.5. OBLIGACIONES. <Ver Notas del Editor> La resolución mediante la ejercicio de la caza deportiva y las previsiones relativas a la repoblación.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 160).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarada



ARTÍCULO 2.2.1.2.19.6. PROHIBICIONES. <Ver Notas del Editor> En cotos de caza deportiva lugar a la revocatoria de esta autorización sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 161).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarada



ARTÍCULO 2.2.1.2.19.7. CONTROL Y SEGUIMIENTO. <Ver Notas del Editor> La entidad a
(Decreto 1608 de 1978 artículo 162).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarada



ARTÍCULO 2.2.1.2.19.8. LIMITACIONES E INFORMES. <Ver Notas del Editor> En conform
Los propietarios de cotos de caza deberán rendir un informe anual y los informes que la entidad adzoológicos, así como las actividades de recuperación y manejo de hábitat que se adelanten dentro d
Puesto que la destinación de los cotos de caza es la caza deportiva, no se podrían comercializar los
(Decreto 1608 de 1978 artículo 163).

Notas del Editor

- Este artículo debe entenderse INEXEQUIBLE POR CONSECUENCIA, al haber sido declarada

SECCIÓN 20.

DE LOS TERRITORIOS FÁUNICOS Y RESERVAS DE CAZA.



ARTÍCULO 2.2.1.2.20.1. DEFINICIÓN. Se entiende por territorio fáunico el área que se reserv
(Decreto 1608 de 1978, artículo 164).



ARTÍCULO 2.2.1.2.20.2. OBJETIVOS. Son objetivos de los territorios fáunicos:

1. Conservar, restaurar y fomentar la flora y la fauna silvestres que se encuentren en dichas reservas
2. Conocer los ciclos biológicos, la dieta alimentaria y la ecología de poblaciones naturales de las e
3. Adelantar investigaciones básicas y experimentales en cuanto a manejar y estudiar el mejoramier
4. Investigar aspectos ecológicos y de productividad primaria que puedan incidir en el manejo de la
5. Producir individuos de fauna silvestre para repoblación de ecosistemas preferencialmente primar
6. Establecer y estudiar sistemas y técnicas para el control biológico de especies de la fauna silvestr
7. Investigar la prevención y tratamiento de zoonosis de la fauna silvestre.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 165).

ARTÍCULO 2.2.1.2.20.3. APROBACIÓN. La providencia mediante la cual se reserva y delimit

(Decreto 1608 de 1978, artículo 166).

ARTÍCULO 2.2.1.2.20.4. ÁREAS. Los territorios fáunicos podrán comprender las siguientes ár

1. Área primitiva. Es aquella en la cual se pueden efectuar investigaciones sin prácticas de manejo y
2. Área de manejo experimental. Es aquella destinada a la conservación y experimentación en medi
3. Área de experimentación intensiva. Es aquella en la cual se adelantan experimentos con gran inte
4. Área de alta actividad. Es aquella en la cual se encuentran los servicios e instalaciones tales como
5. Área vial. Es la superficie y lugares del territorio fáunico por donde cruzan las vías de acceso a la

(Decreto 1608 de 1978, artículo 167).

ARTÍCULO 2.2.1.2.20.5. DELIMITACIÓN. La delimitación de las áreas relacionadas en el artí

(Decreto 1608 de 1978, artículo 168).

ARTÍCULO 2.2.1.2.20.6. PROHIBICIONES. En los territorios fáunicos queda prohibido a toda

1. Ejercer actividades de caza y pesca o relacionadas con ellas.
2. Emplear sistemas, prácticas o medios que puedan causar disturbios, desbandadas o estampidas.
3. Portar armas o implementos de caza o pesca.
4. Introducir cualquier clase de animales.
5. Suministrar alimentos a los animales.
6. Perseguir, acorralar o rastrear animales desde cualquier clase de vehículos o por otros medios.

7. Tomar o recolectar cualquier clase de material natural sin autorización expresa.
8. Prender fuego a la vegetación o hacer fogatas en sitios no autorizados.
9. Usar insecticidas, plaguicidas o cualquier sustancia tóxica que pueda causar daño a la fauna o a l
10. Entrar en el territorio sin la correspondiente autorización o permiso o penetrar en las áreas veda
11. Las demás que contemple el respectivo plan de manejo.

(Decreto 1608 de 1978, artículo 169).



ARTÍCULO 2.2.1.2.20.7. SUSTRACCIÓN TERRITORIOS FAÚNICOS. Para sustraer todo o p
(Decreto 1608 de 1978, artículo 170).



ARTÍCULO 2.2.1.2.20.8. RESERVAS DE CAZA. Si el área que se reserva y delimita tiene ade
La caza se ejercitará sujetándose a los reglamentos especiales previstos en el plan de manejo de la r
(Decreto 1608 de 1978, artículo 171).



ARTÍCULO 2.2.1.2.20.9. PROHIBICIÓN A PARTICULARES. La entidad administradora pod
(Decreto 1608 de 1978, artículo 172).



ARTÍCULO 2.2.1.2.20.10. DECLARACIÓN. La providencia mediante la cual se declare y deli
(Decreto 1608 de 1978, artículo 173).

SECCIÓN 21.

DE LOS ZOOLÓGICOS.



ARTÍCULO 2.2.1.2.21.1. ZOOLÓGICO. Se entiende por zoológico el conjunto de instalaciones
por el ingreso en el zoológico.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 180).



ARTÍCULO 2.2.1.2.21.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Toda persona natural o jurídica

1. Nombre, identificación y domicilio del solicitante. Si se trata de persona jurídica la prueba de su
2. Ubicación del zoológico indicando la jurisdicción municipal a la cual pertenece.
3. Certificado reciente de registro de propiedad del área expedido por el registrador de instrumentos
4. Número de individuos con los cuales se proyecta iniciar actividades, indicando la especie, subespe
5. Características del área en la cual se pretende establecer el zoológico, tales como clima, aguas, co

6. Fuentes de aprovisionamiento de los individuos.

7. Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento cuando se pretende obtener del medio natural.

8. Proyecto de investigaciones biológicas que se pretenden llevar a cabo con los individuos del zoológico.

9. Plan de manejo del zoológico que incluirá el plan de cría con el fin de reabastecer el propio zoológico.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 181).



ARTÍCULO 2.2.1.2.21.3. ASPECTOS DEL PLAN DE MANEJO. El plan de manejo a que se refiere el artículo anterior debe incluir:

1. Reseña detallada de las actividades que se van a adelantar durante el primer año.

2. Planos y diseños de las obras de infraestructura y ambientación y sus instalaciones, incluyendo jardines y áreas verdes.

3. Fuentes de obtención de alimentos para los animales.

4. Planeación especial y proyecciones a mediano y largo plazo.

5. Personal técnico-administrativo, asesor y de servicio.

Entre el personal técnico o asesor debe contar con un biólogo, zoólogo veterinario u otro profesional en la materia.

6. Sistema de registro y control y hojas de vida de los animales ingresados o producidos en el zoológico.

7. Sistemas profilácticos y adaptación y todas aquellas prácticas destinadas a minimizar la mortalidad.

8. Sistemas de seguridad, alarmas y medidas de emergencia.

9. Sistema de marcaje.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 182).



ARTÍCULO 2.2.1.2.21.4. LICENCIA PROVISIONAL. De acuerdo con el estudio del plan de manejo, el zoológico debe contar con un sistema de registro y control de los animales, especialmente las relacionadas con el trato adecuado de los animales, sanidad, higiene, alimentación y bienestar.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 183).



ARTÍCULO 2.2.1.2.21.5. COMPRA DE ANIMALES. Para compra de animales para el zoológico, se requiere:

(Decreto 1608 de 1978 artículo 184).



ARTÍCULO 2.2.1.2.21.6. SALIDA DEL PAÍS. Solo se permitirá el canje que implique salida del país de animales.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 185).



ARTÍCULO 2.2.1.2.21.7. OBLIGACIONES. El ingreso en el país de animales con destino a zoológico requiere:

(Decreto 1608 de 1978 artículo 186).



☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.21.8. FUGAS DE ANIMALES. Se deberá dar cuenta inmediata a la entidad (Decreto 1608 de 1978 artículo 187).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.21.9. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS. Los propietarios o representantes de los animales deberán presentar a la entidad:

1. Inventario pormenorizado de los animales existentes en el zoológico en la fecha de presentación.
2. Procedencia de los animales y fecha de adquisición indicando si fueron obtenidos por donación, compra o cría. Se indicará el nombre de la persona natural o jurídica de quien fueron adquiridos, el número del saliente de venta. Si nacieron en el zoológico se deberá indicar la fecha de su nacimiento y sus progenitores.
3. Proyecto específico de investigación que se realice en el zoológico o con su participación activa.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 188).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.21.10. LICENCIA DEFINITIVA DE FUNCIONAMIENTO. La entidad administradora otorgará la licencia definitiva de funcionamiento a los zoológicos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.21.9. La licencia que se otorgue podrá ser revocada por las mismas causas señaladas en el artículo 2.2.1.2.21.11. (Decreto 1608 de 1978 artículo 189).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.21.11. DEBER DE COLABORACIÓN. Los titulares de una licencia de funcionamiento deberán presentar a la entidad administradora la investigación y sus resultados y los demás aspectos que les exija la entidad administradora. Los propietarios, administradores y el personal al servicio del zoológico deberán prestar toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia. (Decreto 1608 de 1978 artículo 190).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.21.12. OTRAS AUTORIZACIONES. Para poder liberar, vender, canjear u otros animales, los propietarios deberán presentar a la entidad administradora autorización escrita. (Decreto 1608 de 1978 artículo 191).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.21.13. REGISTRO DE ANIMALES DE CIRCO. Todo circo que posea o exhiba animales deberá registrarlos en la entidad administradora. Para la movilización deberán contar con un salvoconducto que expedirá la entidad administradora con base en el registro. (Decreto 1608 de 1978 artículo 192).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.21.14. CIRCOS INTERNACIONALES. Cuando se trata de circos internacionales, los propietarios deberán presentar a la entidad administradora autorización escrita. Para obtener esta autorización deberán presentar el inventario detallado de los animales indicando su procedencia, fecha de adquisición, fecha de nacimiento, sexo, edad, etc. Solo se autorizará la salida del país de los mismos individuos cuyo ingreso se autorizó y de los individuos nacidos en el país. (Decreto 1608 de 1978 artículo 193).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.21.15. FUGA DE ANIMALES. Cuando se produzca la fuga de uno o más animales, los propietarios deberán presentar a la entidad administradora un informe escrito.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 194).



ARTÍCULO 2.2.1.2.21.16. PROHIBICIÓN. Se prohíbe todo espectáculo que implique la lucha

(Decreto 1608 de 1978 artículo 195).



ARTÍCULO 2.2.1.2.21.17. RÉGIMEN SANCIONATORIO. El régimen sancionatorio aplicable

SECCIÓN 22.

DE LA MOVILIZACIÓN DE INDIVIDUOS, ESPECÍMENES Y PRODUCTOS DE LA FAUNA :



ARTÍCULO 2.2.1.2.22.1. MOVILIZACIÓN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. Toda

El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de permisos de caza o de

(Decreto 1608 de 1978 artículo 196).



ARTÍCULO 2.2.1.2.22.2. SALVOCONDUCTOS. Los salvoconductos de movilización de indiv

(Decreto 1608 de 1978 artículo 197).



ARTÍCULO 2.2.1.2.22.3. TITULAR DEL SALVOCONDUCTO. Los salvoconductos serán exp

(Decreto 1608 de 1978 artículo 198).



ARTÍCULO 2.2.1.2.22.4. VIGENCIA. Los salvoconductos ampararán únicamente los individuos

Cuando el transportador no pudiere movilizar los individuos, especímenes o productos, dentro del t

(Decreto 1608 de 1978 artículo 199).



ARTÍCULO 2.2.1.2.22.5. CIRCUNSTANCIAS. El salvoconducto de removilización a que se re

1. Que no se puedan llevar a su destino los especímenes, individuos o productos en el tiempo estipu

2. Que no se hayan podido comercializar los individuos o productos en el lugar señalado en el salvo

(Decreto 1608 de 1978 artículo 200).



ARTÍCULO 2.2.1.2.22.6. EXIGENCIAS PARA LA MOVILIZACIÓN. Para la movilización de
destinados a este fin y previa la obtención del respectivo certificado sanitario expedido por la autori

(Decreto 1608 de 1978 artículo 201).

SECCIÓN 23.

IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN AL PAÍS, DE INDIVIDUOS O PRODUCTOS DE LA FAU



ARTÍCULO 2.2.1.2.23.1. IMPORTACIÓN O INTRODUCCIÓN AL PAÍS, DE INDIVIDUOS

1. Que la introducción o importación de los individuos, especímenes o productos esté permitida con
2. Que se trate de individuos, especímenes o productos de especies cuya caza u obtención no haya s
3. Que se cumplan las disposiciones sobre sanidad animal.
4. Que el interesado obtenga el permiso correspondiente con arreglo a este capítulo.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 202).

ARTÍCULO 2.2.1.2.23.2. REQUISITOS. Quien pretenda importar o introducir al país individuc

1. Nombre, identificación y domicilio. Si se trata de persona jurídica, prueba de su existencia y non
2. Objeto y justificación de la importación o introducción, sea esta última permanente o transitoria.
3. Especie o subespecie a que pertenecen los individuos, especímenes o productos.
4. Sexo, edad, número, talla y demás características que la entidad administradora considera necesa
5. Lugar de procedencia de los individuos, especímenes o productos y lugar de origen.
6. Documentación expedida por las autoridades competentes del país en el cual hayan capturado y c

(Decreto 1608 de 1978 artículo 203).

ARTÍCULO 2.2.1.2.23.3. INTRODUCCIÓN DE ESPECIES. Cuando la importación o introduc

(Decreto 1608 de 1978 artículo 204).

ARTÍCULO 2.2.1.2.23.4. FINES COMERCIALES. Cuando la importación o introducción de es

1. Certificado de la Cámara de Comercio sobre la inscripción como comerciante, si se trata de persc
2. Certificado de la Cámara de Comercio sobre constitución, dominio, vigencia, socios, representac
3. Certificado de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia sobre residencia, cuando

(Decreto 1608 de 1978 artículo 205).

ARTÍCULO 2.2.1.2.23.5. COMERCIALIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN O PROCESAMIENTOS

(Decreto 1608 de 1978 artículo 206).

ARTÍCULO 2.2.1.2.23.6. OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO. En todo caso, la comer

<Inciso corregido por el artículo 3 del Decreto 1956 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La in

Notas de Vigencia

- Inciso corregido por el artículo 3 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas precisiones'

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.23.11. ACREDITACIÓN. Si la exportación se realiza con el fin de procesar (Decreto 1608 de 1978 artículo 213).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.23.12. ÁMBITO. Las normas que regulan la movilización de individuos, es (Decreto 1608 de 1978 artículo 215).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.23.13. FORMULACIÓN DE POLÍTICA. En ejercicio de la función que corresponde a la modificación o expedición de disposiciones relativas a la introducción, importación, exportación (Decreto 1608 de 1978 artículo 216).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.23.14. CUPOS Y CUOTAS. La entidad administradora del recurso establece Las edades y tallas deben corresponder a las que se prescriben como reglamentarias para su obtención (Decreto 1608 de 1978 artículo 217).

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.23.15. PROHIBICIONES. En conformidad con lo establecido por el artículo recurso o por zoológicos debidamente establecidos, siempre y cuando el canje haya sido autorizado En las resoluciones mediante las cuales se otorgan permisos de caza comercial para exportación de (Decreto 1608 de 1978 artículo 218).

SECCIÓN 24.

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA FAUNA SILVESTRE

☐ ARTÍCULO 2.2.1.2.24.1. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES EN RELACIÓN

1. Cumplir las regulaciones relativas a la protección de la fauna silvestre, especialmente las que establecen
2. Presentar la declaración de efecto ambiental o el estudio ecológico ambiental previo en la forma
3. Emplear métodos, sistemas, armas o implementos autorizados y amparar su porte con el respectivo
4. Respetar las tallas, edades, cupos, temporadas y demás condiciones que se establezcan para el ejercicio
5. <Numeral modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:

Notas de Vigencia

- Numeral modificado, en el sentido de sustituir el término “tasa de repoblación” por “tasa competitiva” Diario Oficial No. 49.954 de 3 de agosto de 2016.

Concordancias

Decreto Único 1076 de 2015; Capítulo [2.2.9.10](#)

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

5. Pagar la tasa de repoblación en la forma, cuantía y oportunidad que determine la entidad administradora.
 6. Entregar la cantidad o porcentaje de individuos o productos que determine la entidad administradora.
 7. Señalar con las marcas o distintivos previamente registrados, los individuos o productos de zoocaza.
 8. Elaborar los inventarios de individuos o productos dentro del término que fije la entidad administradora.
 9. Llevar libros de registro en la forma que establezca la entidad administradora y exhibirlos cuando sea requerido.
 10. Prestar toda la colaboración necesaria para facilitar las labores de control y vigilancia.
 11. Proteger los ambientes y lugares críticos para la repoblación, supervivencia o alimentación de especies.
 12. Cumplir las previsiones de protección que se establezcan en las áreas del sistema de parques nacionales.
 13. Denunciar las infracciones de las normas que regulan la protección y manejo de la fauna silvestre.
- (Decreto 1608 de 1978 artículo 219).

SECCIÓN 25.

PROHIBICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 2.2.1.2.25.1. PROHIBICIONES. Por considerarse que atenta contra la fauna silvestre:

1. Hacer quemas o incendios para acorralar, hacer huir o dar muerte a la presa. Dentro de esta prohibición se exceptúa la quema controlada para manejo de la fauna silvestre.
 2. Usar explosivos, sustancias venenosas, pesticidas o cualquier otro agente químico que cause la muerte o daño a la fauna silvestre.
 3. Usar instrumentos o sistemas de especificaciones que no correspondan a las permitidas en general.
 4. Cazar en áreas vedadas o en tiempo de veda o prohibición.
 5. Cazar individuos de especies vedadas o prohibidas o cuyas tallas no sean las prescritas.
 6. Provocar el deterioro del ambiente con productos o sustancias empleados en la caza.
 7. Utilizar productos o procedimientos que no estén expresamente autorizados como medio de control.
 8. Destruir o deteriorar nidos, guaridas, madrigueras, cuevas, huevos o crías de animales de la fauna silvestre.
 9. Provocar la disminución cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna silvestre.
 10. Cazar en lugares de refugios o en áreas destinadas a la protección o propagación de especies de la fauna silvestre.
- (Decreto 1608 de 1978 artículo 220).



ARTÍCULO 2.2.1.2.25.2. OTRAS PROHIBICIONES. También se prohíbe, de acuerdo con las disposiciones de la ley:

1. Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización, comercialización, procesamiento
2. Contravenir las previsiones consignadas en las resoluciones que otorgan permiso de caza, permisos
3. Movilizar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto
4. Comercializar, procesar o transformar y movilizar individuos, especímenes o productos de especies
5. Obstaculizar, impedir o perturbar el ejercicio de la caza de subsistencia. En los resguardos o reservas
6. Cazar en zonas urbanas, suburbanas, en zonas de recreo, en vías públicas y en general en las áreas
7. Cazar, comercializar o transformar mayor número de individuos que el autorizado en el correspondiente
8. Comercializar individuos, especímenes o productos obtenidos en ejercicio de caza científica, depósitos
9. Exportar, importar o introducir al país, individuos, especímenes o productos de especies de la fauna
10. Realizar concursos de tiro o caza empleando como blanco animales silvestres de cualquier especie
11. Suministrar a la entidad administradora del recurso declaraciones, informes o documentos inconsistentes
12. Distribuir, comercializar o procesar individuos, especímenes o productos procedentes de zoocriaderos
13. Distribuir, comercializar, liberar, donar, regular o dispersar en cualquier forma, sin previa autorización
14. Ceder a cualquier título permisos o licencias de caza y los carnets o salvoconductos, permitir su
15. Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no reúnan los requisitos legales o cuyo
16. Exportar individuos vivos de la fauna silvestre, salvo los destinados a la investigación científica
17. Cazar en áreas de propiedad privada sin el permiso o autorización expresa del propietario.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 221).



ARTÍCULO 2.2.1.2.25.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. El régimen sancionatorio aplicable a la caza es el establecido en la SECCIÓN 26.

DISPOSICIONES FINALES.



ARTÍCULO 2.2.1.2.26.1. DISPOSICIONES FINALES. En conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1608 de 1978 artículo 247).

1. La formulación de la política nacional en materia de protección y manejo de la fauna silvestre.
2. Colaborar en la coordinación de la ejecución de la política nacional en materia de protección y manejo de la fauna silvestre.
3. Preparar en coordinación con el Ministerio de Agricultura, proyectos de normas relacionadas con la caza.



ARTÍCULO 2.2.1.2.26.2. OTRAS ACTIVIDADES A CARGO DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES.

1. Clasificar los animales silvestres y determinar los que puedan ser objeto de caza y las especies que
 2. Fijar las áreas en que la caza puede practicarse y el número, talla y demás características de los animales
 3. Realizar los estudios ecológicos previos necesarios para el cumplimiento de las funciones relacionadas
 4. Regular el ejercicio de la caza y de las actividades de caza.
 5. Otorgar, supervisar, suspender o revocar los permisos o licencias que expida.
 6. Regular y controlar las actividades relativas a la movilización, procedimiento o transformación, comercialización
 7. Regular, controlar y vigilar la movilización de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre
 8. Regular, controlar y vigilar, las actividades de los establecimientos de caza.
 9. Regular y controlar las actividades de investigación y fomento del recurso.
 10. Exigir la declaración de efecto ambiental o el estudio ecológico y ambiental previo y evaluarlo
 11. Fijar y recaudar las tasas y derechos por concepto de aprovechamiento del recurso y por los servicios
 12. Delimitar y declarar áreas para la protección del recurso, tales como: territorios faunísticos, reservas
 13. Realizar directamente el aprovechamiento del recurso, cuando ello se justifique por razones ecológicas
- Por razones de orden ecológico, la entidad administradora del recurso podrá asumir el manejo integral
14. Crear y vigilar el funcionamiento de jardines, zoológicos y similares, colecciones de historia natural
 15. Organizar el control y vigilancia e imponer las sanciones a que haya lugar.

(Decreto 1608 de 1978 artículo 248).



ARTÍCULO 2.2.1.2.26.3. DEBER DE COLABORACIÓN. A las entidades regionales que por ley o por convenio
Para desarrollar actividades de fomento del recurso tales como la repoblación, trasplante e introducción
(Decreto 1608 de 1978 artículo 249).



ARTÍCULO 2.2.1.2.26.4. VIGENCIA. Quedan vigentes las disposiciones que establecen vedas, sanciones
(Decreto 1608 de 1978 artículo 251).

SECCIÓN 27.

POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 281 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.1.2.27.1. PLAN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO
tiburones, rayas marinas y quimeras, con el fin de disminuir la vulnerabilidad y amenazas causadas

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 281 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.1.2.27.2. DISPOSICIONES GENERALES DEL PLAN AMBIENTAL. <Artículo

1. Identificar y definir criterios de manejo para las áreas claves de apareamiento, alumbramiento y c
2. Definir estrategias para la conservación y manejo de tiburones y rayas marinas migratorias y quir
3. Definir estrategias de conservación para las especies de tiburones y rayas marinas y quimeras inc
4. Establecer criterios para el ecoturismo asociado a tiburones y rayas marinas.
5. Diseñar e implementar proyectos que involucren incentivos económicos dirigidos a comunidades
6. Adelantar investigación científica prioritaria para la conservación de tiburones, rayas marinas y c
7. En coordinación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), definir medidas ten
8. Promover campañas de educación ambiental enfocadas a la conservación de tiburones, rayas mar
9. Crear un módulo específico repositorio de información biológica para las especies de tiburones, i

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 281 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.1.2.27.3. ADOPCIÓN DEL PLAN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN Y C para la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 281 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.1.2.27.4. MEDIDAS DE CONTROL Y VIGILANCIA. <Artículo adicionado por e Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, la Unidad Administrativa Especial del Sister impedir o evitar la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra es

PARÁGRAFO. Las actividades que atenten contra el recurso hidrobiológico denominado tiburones

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 281 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

CAPÍTULO 3.

CITES.

SECCIÓN 1.

PUERTOS.



ARTÍCULO 2.2.1.3.1.1. DESIGNACIÓN PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESI

Localización
Bogotá, D. C.
Cali
Medellín (Rionegro)
Barranquilla
Cartagena
San Andrés

(Decreto 1909 de 2000 artículo 1).

ARTÍCULO 2.2.1.3.1.2. DESIGNACIÓN PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESI

Localización	Modo
Bogotá, D. C.	Aéreo
Cali	Aéreo
Medellín	(Rionegro)
Barranquilla	Aéreo
Cartagena	Aéreo
Santa Marta	Marítimo
Buenaventura	Marítimo
Ipiales	Terrestre
Leticia	Aéreo
Cúcuta	Terrestre
Puerto Asís	Fluvial

PARÁGRAFO 1o. Para los efectos contemplados en el presente artículo, la designación del Aeropuerto Internacional de Bogotá es para el comercio internacional de especímenes de la flora silvestre (Decreto 1909 de 2000 artículo 2o).

PARÁGRAFO 2o. En los casos en que el ingreso al país de los especímenes de la flora silvestre, se realice por vía terrestre, se aplicará el Decreto 197 de 2004.

ARTÍCULO 2.2.1.3.1.3. OTRA DESIGNACIÓN. Designase como puerto autorizado para el comercio internacional de especímenes de la flora silvestre

Localización Modo de transporte Especimen Arauca Terrestre Chigüiro

(Decreto 1909 de 2000 artículo 3o).

ARTÍCULO 2.1.3.3.1.4. PUERTOS TRANSITORIOS. Designense como puertos autorizados para el comercio internacional de especímenes de la flora silvestre

Localización	Modo de transp
Ipiales	Terrestre (con p
Cúcuta	Terrestre (con p

(Decreto 1909 de 2000 artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.1.3.1.5. DEBER DE INFORMACIÓN. Cuando se detecte un cargamento de es deberán informar inmediatamente a la autoridad ambiental con jurisdicción en esa localidad y al M

(Decreto 1909 de 2000, artículo 5o).



ARTÍCULO 2.2.1.3.1.6. EXIGENCIAS. En los casos que sea necesario, las autoridades compet

(Decreto 1909 de 2000 artículo 6o).



ARTÍCULO 2.2.1.3.1.7. TRABAJO INTERINSTITUCIONAL. Los Ministerios de Transporte, del presente decreto.

(Decreto 1909 de 2000, artículo 7o).

CAPÍTULO 4.

HUMEDALES.

SECCIÓN 1.

OTÚN.



ARTÍCULO 2.2.1.4.1.1. DESIGNACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 2 continuación:

Al oriente, partiendo desde la intersección del río Recio, ubicado en el municipio de Murillo, con la aguas arriba por esta quebrada hasta la curva de nivel hacia 3.900 (Punto 5) y de allí se sigue por es curva de nivel 3600 (Punto 9).

Siguiendo la curva de nivel 3600 hasta encontrar el cruce con la Quebrada las Nieves (punto 11) po metros el (Punto 15). Desde este punto sentido noroccidente hasta encontrar el nacimiento del prim

Se continúa por la quebrada los Patos aguas arriba hasta la curva de nivel 3900 (punto 19) siguiend una quebrada tributaria de la Quebrada Las Delicias (24) por la cual se continúa aguas abajo hasta e

Se continúa por la Quebrada La Libertad aguas arriba hasta encontrar el límite del complejo de pára Quebrada Manizales (punto 31) se continúa por esta aguas arriba hasta encontrar el límite del comp páramos los Nevados escala 1:25.000 (punto 36) se continúa por este límite hasta encontrar el río C

Continuando por el río Gualí aguas arriba hasta encontrar la curva de nivel 4100 (punto 38), se sigu encontrar el (punto 1) del polígono.

Esta delimitación se generó a partir de la cartografía base tipo vectorial del año 2014 a escala 1:100

El sistema de coordenadas está referido al datum oficial de Colombia MAGNA-SIRGAS, definido

Ubicación geográfica de puntos:

PUNTO

1	75o 13' 24.32" W
2	75o 12' 01.39" W
3	75o 12' 42.40" W
4	75o 13' 28.50" W
5	75o 16' 24.38" W
6	75o 16' 37.42" W
7	75o 15' 51.21" W
8	75o 15' 35.80" W
9	75o 16' 05.53" W
10	75o 16' 58.71" W
11	75o 17' 17.18" W
12	75o 17' 50.95" W
13	75o 20' 07.50" W
14	75o 20' 13.29" W
15	75o 20' 32.97" W
16	75o 20' 33.82" W
17	75o 20' 40.42" W
18	75o 23' 23.64" W
19	75o 22' 59.64" W
20	75o 24' 38.94" W
21	75o 25' 53.09" W

PUNTO

22	75o 27' 06.64" W
23	75o 27' 08.71" W
24	75o 29' 12.15" W
25	75o 30' 02.07" W
26	75o 30' 05.14" W
27	75o 32' 16.59" W
28	75o 31' 52.72" W
29	75o 23' 16.67" W
30	75o 23' 10.66" W
31	75o 23' 14.51" W
32	75o 23' 30.56" W
33	75o 18' 40.80" W
34	75o 19' 11.75" W
35	75o 18' 50.51" W

SECCIÓN 2.

HUMEDAL CHINGAZA.



ARTÍCULO 2.2.1.4.2.1. DESIGNACIÓN. Designar el Sistema Lacustre de Chingaza para ser in de páramo y humedales de páramo, con base en la información contenida en la Ficha Informativa d Laguna Chingaza, Laguna El Medio, Laguna del Amical, Laguna Alto del Gorro I, Laguna Alto del Chingaza se ubica entre las siguientes coordenadas planas con origen Bogotá, con base en el mapa

PUNTO	
ESTE	
1	1'0
2	1'0
3	1'0
4	1'0
5	1'0
6	1'0
7	1'0
8	1'0
9	1'0
10	1'0
11	1'0
12	1'0
13	1'0
14	1'0
15	1'0
16	1'0
17	1'0
18	1'0
19	1'0
20	1'0
21	1'0
22	1'0

(Decreto 233 de 2008, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.1.4.2.2. RÉGIMEN APLICABLE. El manejo del humedal que se designa en el normatividad que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia ambiental p

SECCIÓN 3.

HUMEDAL LAGUNA DE LA COCHA.



ARTÍCULO 2.2.1.4.3.1. DESIGNACIÓN. Designase como humedal para ser incluido en la Lista

Descripción de límites:

Partiendo del Punto 1, localizado en la intersección de los límites municipales de Buesaco y Pasto (departamento de Nariño) y Santiago (departamento de Putumayo), se sigue en sentido sur occidente

Se continúa por este límite departamental hasta el nacimiento de las quebradas Cristalina (Nariño) y Estero (Puntos 11, 12 y 13), hasta llegar nuevamente al límite municipal de Pasto (departamento de

A partir del punto anterior se sigue en dirección suroccidente por la cima del Complejo de Páramo 1 38, 39 y 40) hasta encontrar el nacimiento de la quebrada sector Las Joyas (Punto 41), se sigue aguas se continúa en sentido noroccidente (por los Puntos 46 y 47) hasta encontrar el nacimiento del afluente Lucía en el Complejo de Páramos La Cocha-Patascoy, localizando los Puntos 59, 60 y 61.

Se sigue en Dirección nororiente por la divisoria de aguas en el Páramo de las Ovejas, pasando por de Bordoncillo, siendo este último localizado en el límite municipal de Pasto y Buesaco, continuando

Ubicación geográfica de puntos:

PUNTO

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Esta delimitación se generó a partir de la cartografía base tipo vectorial del año 2012 a escala 1:100
(Decreto 698 de 2000, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.1.4.3.2. RÉGIMEN APLICABLE. El manejo del humedal que se designa en el
normatividad que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia ambiental p

SECCIÓN 4.

ESTRELLA FLUVIAL DE INÍRIDA.



ARTÍCULO 2.2.1.4.4.1. DESIGNACIÓN. Designar el Complejo de Humedales de la Estrella F

La delimitación empieza en la desembocadura del Caño Jota al río Orinoco Punto (1), continuando
caño Chaquita en el río Atabapo (5), continuando en línea recta hasta la desembocadura del caño C

Se continúa por este límite en dirección sur hasta la proyección del tributario del Caño Pato (8), de
hasta encontrar la margen derecha de la desembocadura del Caño Bocón (13), desde este punto se t
(16), se continúa por el límite de este resguardo en dirección Norte hasta el Punto (17), de este se c

Desde este punto, se continúa por el límite del Resguardo Paujíl con el Resguardo Caranacoa- Yurí
(24), desde este punto se sigue en línea recta con azimut 352o hasta encontrar la intersección del lír
hasta encontrar el límite del Resguardo Selva de Mataven (28).

Se continúa por este límite en dirección Nororiental hasta encontrar el Caño Guanayana (29), conti

Debido a que en el área anteriormente señalada, se encuentra el casco urbano y la zona de expansió

Iniciando en la desembocadura del Caño El Coco, al oeste de la Comunidad Coconuevo Punto (S1)
de esta laguna en sentido Oriente-Occidente hasta encontrar su área de inundación en el Punto (S5)
río Guaviare (S9), desde donde se continúa en línea recta hasta encontrar el punto (S1).

Esta delimitación se generó a partir de la cartografía base tipo vectorial del año 2012 a escala 1:100

Ubicación geográfica de puntos:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE DELIMITACIÓN DEL SITIO

PUNTO	OESTE	NORTE	PUNTO	OESTE	NORTE
1	67o 47' 00,62"	4o 10' 03,39"	20	68o 01' 38,34"	3o 50' 59,95"
2	67o 46' 25,87"	4o 10' 03,39"	21	68o 01' 16,30"	3o 50' 57,55"
3	67o 43' 22,61"	4o 05' 10,40"	22	68o 00' 00,86"	3o 52' 01,73"
4	67o 42' 34,55"	4o 02' 50,66"	23	67o 59' 50, 85"	3o 52' 26,06"
5	67o 34' 56,64"	3o 45' 09,97"	24	68o 04' 36,28"	3o 53' 58,55"
6	67o 34' 56,79"	3o 45' 05,80"	25	68o 04' 52,09"	3o 56' 07,25"
7	67o 46' 17,19"	3o 36' 28,91"	26	68o 05' 47,28"	3o 58' 20,22"
8	67o 51' 30,21"	3o 24' 55,19"	27	68o 06' 07,45"	3o 58' 20 22"
9	67o 51' 37,88"	3o 25' 02,99"	28	68o 06' 17,50"	4o 00' 03,62"
10	67o 52' 07,52"	3o 25' 47,00"	29	67o 59' 25,03"	4o 04' 28,95"
11	67o 53' 08 79"	3o 28' 42,03"	S1	67o 54' 19,69"	3o 54' 27,97"
12	67o 53' 26,70"	3o 28' 42,15"	S2	67o 53' 04 84"	3o 52' 36,48
13	67o 57' 59,78"	3o 40' 52,62"	S3	67o 52' 12,48"	3o 52' 37,29"
14	68o 09' 36,46"	3o 38' 47,73"	S4	67o 54' 10,02"	3o 45' 02,60"
15	68o 09' 39,69"	3o 38' 47,73"	S5	67o 54'59,05"	3o 45' 29,40"
16	68o 10' 02,87"	3o 39' 24 82"	S6	67o 56' 18,01"	3o 44' 25,63"
17	68o 12' 12,10"	3o 42' 51,64"	S7	67o 56' 26,16"	3o44' 25,67"
18	68o 12' 41,12"	3o 43' 38,08"	S8	67o 56' 41,46"	3o 44' 25,67"
19	68o 11' 22,40"	3o 44' 52,92"	S9	67o 55' 13,82"	3o 54' 37,41"

PARÁGRAFO 1o. El mapa anexo hace parte integral del presente decreto y refleja la materialización

PARÁGRAFO 2o. La cartografía oficial del presente decreto, se adopta en formato shape.file la cual

(Decreto 1275 de 2014, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.1.4.4.2. RÉGIMEN APLICABLE. El manejo del humedal que se designa en el presente decreto, se adopta en formato shape.file la cual

(Decreto 1275 de 2014, artículo 2o)

Concordancias

Ley 1753 de 2015; Art. [172](#)



ARTÍCULO 2.2.1.4.4.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Con el fin de garantizar los derechos de las comunidades indígenas y que se

(Decreto 1275 de 2014, artículo 3o)

SECCIÓN 5.

DELTA DEL RÍO BAUDÓ Y DEL RÍO SAN JUAN.



ARTÍCULO 2.2.1.4.5.1. DESIGNACIÓN. Se designan el Delta del río San Juan y el Delta del r

Delta del río San Juan: Está delimitado al norte por la Punta Togoromá, en la bocana del mismo no toma dirección sur por el brazo San Juan y sigue este curso de agua hasta la Boca San Juan en la lo

Delta del río Baudó: Presenta su límite norte en el punto conocido como pantano José Ángel (N 04o en la Isla Playa Nueva (N 04o 48'; W 77o 22') se ubica el límite sur; de aquí toma dirección norte s

(Decreto 1667 de 2002, artículo 1o)

ARTÍCULO 2.2.1.4.5.2. RÉGIMEN APLICABLE. El manejo del humedal que se designa en el normatividad que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia ambiental p
SECCIÓN 6.

DELTA ESTUARINO DEL RÍO MAGDALENA.

ARTÍCULO 2.2.1.4.6.1. DESIGNACIÓN. Designase como humedal para ser incluido en la Lis

La delimitación de la zona Ramsar inicia en el límite Noroccidental 1, correspondiente a la Ciénaga Arroyo de León en el Punto 4. Continúa por el margen del arroyo de León hasta la intersección con donde inicia la ciudad de Barranquilla en su extremo Norte sobre la Ciénaga de Mallorquín.

Se sigue por el borde Nororiental de la ciénaga hasta el Punto 13 al Norte de la ciudad de Barranquilla límite del VIPIS hasta encontrarse con El caño Las Quemadas en el Punto 16; siguiendo el Caño La este punto se hace un cruce perpendicular al río hacia la margen occidental del mismo en el departa

Desde este punto el lindero es la margen Occidental del río hasta el Punto 21 ubicado en frente del unidad geopedológica hasta la intersección con el río Magdalena en el Punto 24. Se continúa por el menos de 7% en el Punto 27; siguiendo por el margen Occidental de la unidad geopedológica hasta del municipio de Suán en el Punto 30.

Partiendo de este punto se toma una línea recta en sentido Suroriental hasta el borde Occidental del al punto más al Sur de la Ciénaga Doña Francis en el Punto 34. Desde este se va por el margen Orie lomerío estructural erosional mayor al 25% en el Punto 37.

Del Punto 37 se va por el margen oriental de la unidad geopedológica hasta el Punto 38 que es la in margen Norte del municipio de Fundación hasta el Punto 52, siendo esta la intersección con el lome

Del Punto 82 se continúa por el margen Nororiental del municipio de ciénaga hasta la Costa en el P

Lista de coordenadas de puntos de referencia o mojones para la delimitación del área Ramsar.

Las coordenadas anteriormente relacionadas están ligadas al Sistema Nacional de Coordenadas, def

PARÁGRAFO. En virtud de lo anterior, actualícese la Ficha Informativa de los Humedales Ramsar

(Decreto 3888 de 2009, artículo 1o)

ARTÍCULO 2.2.1.4.6.1. <sic,2> RÉGIMEN APLICABLE. El manejo del humedal que se desig normatividad que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia ambiental p

SECCIÓN 7.

COMPLEJO DE HUMEDALES DEL ALTO RÍO CAUCA ASOCIADO A LA LAGUNA DE SOI

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 251 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección

ARTÍCULO 2.2.1.4.7.1. DESIGNACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 251 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección que define el área de humedales del Alto Río Cauca asociado a la Laguna de Soledad, con una extensión de 5.524,95 ha, aproximadamente y se divide en tres (3) polígonos de acuerdo con las siguientes coordenadas:

<TABLAS NO INCLUIDAS. VER ORIGINALES EN DIARIO OFICIAL No. 50.147 de 14 de febrero de 2017.

El sistema de coordenadas está referido al datum oficial de Colombia Magna-Sirgas, definido por el Decreto 251 de 2017.

PARÁGRAFO 1o. El mapa anexo hace parte integral del presente decreto y refleja la materialización de la zona de humedales.

PARÁGRAFO 2o. La cartografía oficial del presente decreto, se adopta en formato shapefile la cual se encuentra en el anexo.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 251 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección

ARTÍCULO 2.2.1.4.7.2. RÉGIMEN APLICABLE. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 251 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección que define el régimen aplicable a la zona de humedales del Alto Río Cauca asociado a la Laguna de Soledad, de acuerdo con la Ley 1753 de 2015 y las Resoluciones números 157 de 2004, 196 de 2006, y 1128 de 2006, así como las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 251 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección

ARTÍCULO 2.2.1.4.7.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 251 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección que define el plan de manejo ambiental de la zona de humedales del Alto Río Cauca asociado a la Laguna de Soledad, de acuerdo con el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 251 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección

SECCIÓN 8.

COMPLEJO DE HUMEDALES LAGOS DE TARAPOTO.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1573 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección



ARTÍCULO 2.2.1.4.8.1. DESIGNACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1573 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección que define el área de humedales de los Lagos de Tarapoto, con una extensión de 1.500 ha, aproximadamente de acuerdo con las siguientes coordenadas:

N°	LATITUD	LONGITUD
1	3° 47' 43,667" S	70° 42' 47,690" W
2	3° 44' 30,800" S	70° 40' 45,432" W
3	3° 44' 26,058" S	70° 40' 42,420" W
4	3° 42' 8,068" S	70° 39' 14,972" W
5	3° 40' 12,157" S	70° 38' 1,636" W
6	3° 39' 47,806" S	70° 37' 46,221" W
7	3° 39' 0,656" S	70° 37' 16,297" W
8	3° 38' 3,791" S	70° 36' 40,334" W
9	3° 37' 22,821" S	70° 36' 15,920" W
10	3° 37' 37,526" S	70° 35' 56,791" W
11	3° 39' 52,747" S	70° 35' 34,178" W
12	3° 40' 4,699" S	70° 35' 46,931" W
13	3° 40' 52,724" S	70° 36' 10,210" W
14	3° 41' 37,939" S	70° 35' 40,998" W
15	3° 44' 1,911" S	70° 31' 16,168" W
16	3° 44' 12,768" S	70° 31' 0,708" W
17	3° 44' 3,439" S	70° 30' 43,182" W
18	3° 45' 7,978" S	70° 29' 2,913" W
19	3° 44' 36,986" S	70° 27' 24,590" W
20	3° 46' 7,312" S	70° 23' 24,039" W
21	3° 46' 23,976" S	70° 22' 58,272" W

N°	LATITUD	LONGITUD
22	3° 46' 44,035" S	70° 22' 14,908" W
23	3° 46' 51,802" S	70° 21' 34,844" W
24	3° 47' 4,079" S	70° 19' 10,345" W
25	3° 46' 48,709" S	70° 19' 23,645" W
26	3° 46' 53,694" S	70° 18' 14,686" W
27	3° 46' 28,536" S	70° 18' 16,031" W
28	3° 45' 12,550" S	70° 17' 23,008" W
29	3° 46' 19,761" S	70° 17' 16,376" W
30	3° 48' 23,986" S	70° 17' 4,113" W
31	3° 48' 58,640" S	70° 17' 1,146" W
32	3° 48' 48,156" S	70° 17' 29,562" W
33	3° 48' 27,364" S	70° 18' 24,243" W
34	3° 47' 13,313" S	70° 21' 37,686" W
35	3° 47' 13,365" S	70° 21' 45,132" W
36	3° 47' 39,512" S	70° 23' 17,827" W
37	3° 49' 39,318" S	70° 33' 26,674" W
38	3° 48' 58,212" S	70° 35' 27,262" W
39	3° 50' 19,304" S	70° 37' 20,056" W
40	3° 49' 52,844" S	70° 37' 46,644" W
41	3° 47' 44,367" S	70° 40' 54,410" W

El sistema de coordenadas está referido al datum oficial de Colombia Magna-Sirgas, definido por el

PARÁGRAFO 1. El mapa anexo hace parte integral del presente decreto y refleja la materialización

Notas del Editor

Consultar mapa en el anexo del Decreto 1573 de 2017.

PARÁGRAFO 2. La cartografía oficial del presente decreto, se adopta en formato shape. file la cual

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1573 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección



ARTÍCULO 2.2.1.4.8.2. RÉGIMEN APLICABLE. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1753 de 2015 y las Resoluciones números 157 de 2004, 196 de 2006, y 1128 de 2006, así como

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1573 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección

ARTÍCULO 2.2.1.4.8.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. <Artículo adicionado por el artículo 1 del presente acto administrativo.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1573 de 2017, 'por el cual se adiciona una sección

SECCIÓN 9.

COMPLEJO CENAGOSO DE AYAPEL.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 356 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección



ARTÍCULO 2.2.1.4.9.1. DESIGNACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 356 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección con las siguientes coordenadas:

PUNTOS	LONGITUD
1	75° 8' 29,833" W
2	75° 8' 59,047" W
3	75° 9' 2,521" W
4	75° 8' 57,842" W
5	75° 9' 2,523" W
6	75° 9' 20,674" W
7	75° 9' 20,304" W
8	75° 9' 31,654" W
9	75° 9' 44,696" W
10	75° 10' 27,076" W
11	75° 10' 26,399" W
12	75° 11' 50,476" W
13	75° 11' 27,093" W
14	75° 11' 39,269" W
15	75° 11' 40,607" W
16	75° 12' 3,958" W
17	75° 11' 59,683" W
18	75° 3' 17,749" W
19	75° 2' 50,363" W
20	75° 2' 48,928" W
21	75° 2' 13,958" W
22	75° 2' 5,726" W
PUNTOS	LONGITUD
23	75° 2' 5,293" W
24	75° 2' 4,450" W
25	75° 0' 24,053" W
26	75° 0' 2,247" W
27	75° 0' 2,024" W
28	74° 59' 57,552" W
29	74° 59' 36,910" W
30	74° 57' 10,132" W
31	74° 56' 56,846" W
32	74° 55' 43,668" W
33	74° 55' 37,279" W
34	74° 55' 4,523" W
35	74° 55' 4,360" W
36	74° 54' 51,607" W

37	74° 54' 32,923" N
38	74° 54' 26,385" N
39	74° 54' 26,108" N
40	74° 54' 16,161" N
41	74° 54' 18,941" N
42	74° 54' 27,578" N
43	74° 55' 35,610" N
44	74° 55' 54,523" N
45	74° 55' 56,842" N
46	74° 57' 47,208" N
47	75° 0' 3,151" W
48	75° 4' 50,727" W
49	75° 4' 58,307" W
50	75° 5' 22,249" W
51	75° 5' 12,745" W
52	75° 5' 10,138" W
53	75° 6' 27,230" W
54	75° 6' 32,359" W
55	75° 7' 23,410" W
56	75° 7' 27,944" W
57	75° 7' 36,399" W
58	75° 8' 7,325" W
59	75° 8' 12,614" W
60	75° 8' 51,765" W
61	75° 9' 15,593" W
62	75° 9' 37,125" W
63	75° 9' 38,976" W
64	75° 10' 23,310" N
65	75° 11' 31,272" N
66	75° 9' 47,997" W
67	75° 9' 28,498" W
68	75° 9' 18,890" W
69	75° 9' 16,032" W
70	75° 8' 46,584" W

PARÁGRAFO 1. El sistema de coordenadas está referido al datum oficial de Colombia MAGNA-S

PARÁGRAFO 2. El mapa anexo hace parte integral del presente decreto y refleja la materialización

PARÁGRAFO 3. La cartografía oficial del presente decreto, se adopta en formato shape file la cual

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 356 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección



ARTÍCULO 2.2.1.4.9.2. RÉGIMEN APLICABLE. <Artículo adicionado por el artículo 1 del D
Ley 1753 de 2015 y las Resoluciones números 157 de 2004, 196 de 2006, y 1128 de 2006, así como

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 356 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección



ARTÍCULO 2.2.1.4.9.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 356 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección administrativa.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 356 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección

SECCIÓN 10.

COMPLEJO CENAGOSO DE ZAPATOSA.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1190 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección

ARTÍCULO 2.2.1.4.10.1. DESIGNACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1190 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección de acuerdo con las siguientes coordenadas:

Nº	E
1	1.
2	1.
3	1.
4	1.
5	1.
6	1.
7	1.
8	1.
9	1.
10	1.
Nº	E
11	1.
12	1.
13	1.
14	1.
15	1.
16	1.
17	1.
18	1.
19	1.
20	1.
21	1.
22	1.
23	1.
24	1.
25	1.
26	1.
27	1.

28	1.
29	1.
30	1.
31	1.
32	1.
33	1.
34	1.
35	1.
36	1.
37	1.
38	1.
39	1.
40	1.
41	1.
42	1.
43	1.
44	1.
45	1.
46	1.
47	1.
N°	E
48	1.
49	1.
50	1.
51	1.
52	1.
53	1.
54	1.
55	1.
56	1.
57	1.
58	1.
59	1.
60	1.
61	1.
62	1.
63	1.
64	1.
65	1.
66	1.
67	1.
68	1.

PARÁGRAFO 1. El sistema de coordenadas está referido al datum oficial de Colombia MAGNA-S

PARÁGRAFO 2. El mapa anexo hace parte integral del presente decreto y refleja la materializació

PARÁGRAFO 3. La cartografía oficial del presente decreto, se adopta en formato shape file la cual

Notas del Editor

- Consultar el mapa directamente en el anexo del Decreto 1190 de 2018.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1190 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección'

ARTÍCULO 2.2.1.4.10.2. RÉGIMEN APLICABLE. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Dec artículo [172](#) de la Ley 1753 de 2015 y las Resoluciones números 157 de 2004, 196 de 2006, y 1128

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1190 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección'

ARTÍCULO 2.2.1.4.10.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. <Artículo adicionado por el artículo señalado en el artículo segundo del presente acto administrativo.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1190 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección'

SECCIÓN 11.

CUENCA DEL RÍO BITA.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1235 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección'



ARTÍCULO 2.2.1.4.11.1. DESIGNACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto :
aproximadamente de acuerdo con las siguientes coordenadas:

N°	ESTE	NORTE
1	1730082,74	1179083,58
2	1727608,09	1179456,58
3	1726393,83	1180044,46
4	1725549,12	1180788,15
5	1724218,52	1182126,33
6	1722654,70	1182810,71
7	1720617,00	1183665,45
8	1717641,24	1184174,26
9	1716757,46	1184527,25
10	1715133,56	1186166,69
11	1714096,05	1186578,51
12	1713538,69	1187083,22
13	1711500,50	1186390,18
14	1708869,01	1186634,89
15	1706777,51	1186781,19
16	1705604,48	1187525,92
17	1703337,77	1186656,69
18	1700691,75	1187103,76
19	1695209,52	1185183,33
20	1692874,72	1185246,51
21	1691789,99	1184702,72
22	1689698,55	1183108,67
23	1686293,00	1183111,84
24	1683153,00	1181202,67
25	1682065,54	1179374,01
26	1677474,73	1176531,91
27	1676074,72	1174224,04
28	1674782,36	1173993,05
29	1672859,72	1172438,11
30	1670396,45	1173253,57
31	1668346,27	1174135,00
32	1665555,90	1172435,16
33	1663939,80	1172524,14
34	1662464,08	1168195,82
35	1659674,28	1167635,36
36	1657790,68	1166588,80
37	1656598,33	1165414,78
38	1655736,21	1163473,54
39	1654584,30	1160277,47
40	1652448,68	1158933,39
41	1650242,00	1158763,39
42	1647489,27	1157456,97
43	1644840,49	1156637,58
44	1642494,35	1155946,51

N°	ESTE	NORTE
45	1640747,50	1155936,92
46	1638307,28	1154790,07
47	1634826,30	1153667,86
48	1634500,95	1150249,52
49	1633160,42	1148278,77
50	1631937,41	1147681,64
51	1631438,69	1146119,76
52	1629220,65	1146232,79
53	1623524,82	1145771,07
54	1621424,65	1143891,18
55	1616517,42	1143807,31
56	1608663,86	1148415,87
57	1603161,14	1149305,27
58	1599898,59	1149802,52
59	1600357,11	1151491,80
60	1593270,08	1152704,68
61	1586230,74	1151940,37
62	1583636,37	1151758,64
63	1579539,59	1150970,34
64	1577176,86	1149743,71
65	1575557,52	1149683,64
66	1573656,36	1150183,84
67	1572382,56	1148484,12
68	1572058,98	1146590,50
69	1568781,90	1144084,21
70	1564769,08	1140607,73
71	1556081,72	1138745,63
72	1546715,81	1141182,22
73	1544724,53	1140867,35
74	1542914,14	1140252,31
75	1538086,39	1141549,58
76	1529826,43	1143032,60
77	1526145,65	1143181,93
78	1523046,50	1143144,31
79	1517298,69	1139960,07
80	1514980,44	1141150,69
81	1513238,01	1140564,41
82	1510039,39	1139975,35
83	1507904,17	1139363,93
84	1503887,65	1138936,18
85	1498373,35	1136548,38
86	1496156,06	1134582,34
87	1491964,26	1135474,33
88	1488568,79	1134434,41

Nº	ESTE	NORTE
89	1486595,00	1133614,88
90	1479863,91	1132116,15
91	1477466,97	1129203,78
92	1474220,78	1129866,75
93	1472251,24	1131015,67
94	1469004,32	1132256,99
95	1467074,49	1131192,16
96	1464546,51	1129955,93
97	1460629,25	1127992,46
98	1455247,80	1128069,63
99	1451442,09	1120071,39
100	1449528,77	1115276,41
101	1448926,34	1114564,64
102	1442770,27	1106384,90
103	1442474,30	1105254,73
104	1443531,63	1098141,06
105	1445125,82	1095498,92
106	1447847,01	1096102,03
107	1449367,59	1095958,77
108	1453652,18	1094801,99
109	1458200,52	1091553,68
110	1459856,97	1093195,37
111	1461402,98	1093513,75
112	1464062,75	1095287,77
113	1469117,92	1093012,87
114	1475929,77	1089463,38
115	1476601,30	1090395,08
116	1480562,50	1092898,93
117	1481344,58	1092821,70
118	1484517,39	1093566,65
119	1488067,79	1094831,87
120	1489108,55	1095077,69
121	1494086,98	1097322,17
122	1496068,51	1097675,54
123	1498879,40	1097410,90
124	1503559,49	1096762,12
125	1505868,65	1098065,87
126	1507157,62	1099629,93
127	1508784,89	1100203,31
128	1510259,62	1101339,41
129	1516114,11	1103158,54
130	1517365,40	1103977,36
131	1523011,48	1104156,56
132	1528051,45	1107589,54
133	1528488,15	1110431,91
134	1530237,84	1114199,97
135	1531889,33	1116051,62
136	1538402,17	1117625,92
137	1546154,15	1119402,27
138	1550523,38	1119782,84
139	1558363,47	1121020,80
140	1560985,33	1120917,65
141	1562943,52	1120994,15
142	1564398,76	1119969,36
143	1566799,86	1121328,09

Nº	ESTE	NORTE
144	1568287,00	1121382,61
145	1571465,98	1122278,87
146	1572548,56	1120811,37
147	1574227,09	1122283,97
148	1576098,29	1120403,79
149	1577735,21	1120637,53
150	1580310,13	1120996,98
151	1584734,28	1118815,90
152	1585818,94	1122206,17
153	1587303,55	1123479,54
154	1589401,56	1124762,50
155	1591241,44	1123406,22
156	1592787,72	1121198,78
157	1594604,28	1118289,35
158	1595744,90	1117687,69
159	1597356,25	1119024,31
160	1601290,37	1118320,35
161	1604170,80	1118559,71
162	1606846,04	1116595,06
163	1609848,56	1115457,84
164	1612724,93	1115278,45
165	1616016,01	1115631,79
166	1617644,23	1117311,36
167	1619973,31	1118034,32
168	1630162,08	1119038,82
169	1634798,68	1121001,65
170	1639941,54	1122686,90
171	1644472,20	1128093,49
172	1646603,80	1127929,84
173	1649495,63	1126430,81
174	1650293,68	1130051,97
175	1654951,38	1129806,81
176	1659878,71	1131524,02
177	1665375,60	1137770,02
178	1667724,26	1140380,67
179	1666188,56	1145090,18
180	1672293,48	1146917,14
181	1674863,78	1149540,23
182	1679863,18	1150614,87
183	1683969,50	1152699,87
184	1692260,08	1154183,76
185	1695341,32	1160233,64
186	1698644,37	1162173,08
187	1701027,76	1163018,54
188	1701991,05	1163244,84
189	1706939,97	1164733,77
190	1708839,40	1165631,92
191	1710718,74	1166939,39
192	1712187,81	1170345,47
193	1711851,35	1173328,21
194	1715491,32	1174132,06
195	1717201,57	1174352,22
196	1723364,97	1174219,27
197	1726370,02	1175718,22
198	1729115,42	1176292,27

PARÁGRAFO 1. El sistema de coordenadas está referido al datum oficial de Colombia MAGNA-S

PARÁGRAFO 2. El mapa anexo hace parte integral del presente decreto y refleja la materialización

PARÁGRAFO 3. La cartografía oficial del presente decreto, se adopta en formato shape file la cual

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1235 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección

ARTÍCULO 2.2.1.4.11.2. RÉGIMEN APLICABLE. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1235 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección, artículo [172](#) de la Ley 1753 de 2015 y las Resoluciones número 157 de 2004, 196 de 2006, y 1128 de 2010.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1235 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección

ARTÍCULO 2.2.1.4.11.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1235 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección,

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1235 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección

SECCIÓN 12.

HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1468 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección



ARTÍCULO 2.2.1.4.12.1. DESIGNACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1468 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección,

1. Humedal de Tibanica.

2. Humedal de La Vaca Norte.

3. Humedal del Burro.

4. Humedal el Tunjo.

5. Humedal de Capellanía o La Cofradía.

6. Humedal de Santa María del Lago.

7. Humedal de Córdoba y Niza.

8. Humedal de Jaboque.

9. Humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes.

10. Humedal de La Conejera y

11. Humedales de Torca y Guaymaral, que en su conjunto cuentan con un área de 667,38 hectáreas

PARÁGRAFO 1. El sistema de coordenadas está referido al datum oficial de Colombia Magna-Sirga

PARÁGRAFO 2. El mapa anexo hace parte integral de la presente sección y refleja la materialización

PARÁGRAFO 3. La cartografía oficial se adopta en formato shape file la cual se encontrará disponible

PARÁGRAFO 4. Los límites establecidos en la presente sección podrán ser modificados con base a

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1468 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección

ARTÍCULO 2.2.1.4.12.2. RÉGIMEN APLICABLE. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2004, 196 de 2006, y 1128 de 2006, así como por la normativa vigente, y/o la que modifique o sustituya

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1468 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección

☐ ARTÍCULO 2.2.1.4.12.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2004, 196 de 2006, y 1128 de 2006, así como por la normativa vigente, y/o la que modifique o sustituya

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1468 de 2018, 'por el cual se adiciona una sección

CAPÍTULO 5.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

SECCIÓN 1.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

☐ ARTÍCULO 2.2.1.5.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 703 de 2018, 'por el cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1712 de 2014, en materia de investigación científica de recursos pesqueros, y de las competencias asignadas

Las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a las investigaciones o prácticas docentes que

PARÁGRAFO 1o. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplicarán sin perjuicio de

PARÁGRAFO 2o. Para la correcta interpretación el presente capítulo se adopta la definición de diversidad biológica (Decreto número 309 de 2000, artículo 1o).

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 1 (ídem Art. 25 Num. 3) del Decreto 703 de 2018, 'por el cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1712 de 2014, en materia de investigación científica de recursos pesqueros, y de las competencias asignadas

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.1. El presente capítulo se aplicará a todas las investigaciones científicas sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores por el Decreto [644](#) de 1990 en lo que concierne a la investigación.

Las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a las investigaciones o prácticas docentes que no estén relacionadas con la investigación.

PARÁGRAFO 1o. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones de carácter general.

PARÁGRAFO 2o. Para la correcta interpretación el presente capítulo se adopta la definición de desarrollo sostenible (Decreto 309 de 2000, artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.1.5.1.2. PERMISO DE ESTUDIO CON FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Se otorgará a todas las actividades solicitadas.

(Decreto 309 de 2000, artículo 2o).

PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones Autónomas de Investigación Ambiental.

(Decreto 302 de 2003, artículo 1o).

PARÁGRAFO 2o. Tampoco requerirán permiso de estudio los investigadores que no involucren actividades de investigación.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de suministrar información acerca de su proyecto de investigación. (Decreto 309 de 2000, artículo 2o).



ARTÍCULO 2.2.1.5.1.3. PERSONAS JURÍDICAS. Las personas jurídicas que pretendan adelantar actividades de investigación.

(Decreto 309 de 2000, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.1.5.1.4. COMPETENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley [99](#) de 1993, la competencia para la investigación se divide en:

1. La Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros Urbanos,
 2. El Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de investigaciones en espacios marítimos colindantes con el territorio nacional.
 3. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Cuando las actividades de investigación se desarrollen en su territorio.
- (Decreto 3572 de 2011, artículo 2o)

PARÁGRAFO. En caso de que las actividades de investigación se desarrollen en jurisdicción de desarrollo sostenible (Decreto 3573 de 2011, artículo 3o numeral 1)

Si la autoridad ambiental a la cual se formule la solicitud de permiso de estudio, considera que existe un riesgo para el medio ambiente, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dispondrá de diez (10) días para definir la competencia.

La autoridad ambiental que asuma el conocimiento deberá solicitar concepto a las demás autoridades ambientales competentes.

competente.

(Decreto 309 de 2000, artículo 4o).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.5. EMERGENCIA AMBIENTAL. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo

(Decreto 309 de 2000, artículo 5o).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.6. REQUISITOS DE LA SOLICITUD. El interesado en obtener permiso

(Decreto 309 de 2000, artículo 6o).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.7. EXTRANJEROS. Además del cumplimiento de los requisitos de que respectiva investigación o contribuyan en el seguimiento y evaluación de la misma.

(Decreto 309 de 2000, artículo 7o).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.8. OBLIGACIONES DE LOS INVESTIGADORES. Los investigadores (

1. Presentar informes parciales y/o finales de actividades, según lo disponga la autoridad competente

2. Depositar dentro del término de vigencia del permiso, los especímenes o muestras en una colección

3. Enviar copia de las publicaciones que se deriven del proyecto.

4. Las demás señaladas en el acto administrativo por el cual se otorga el permiso y en la normativa

(Decreto 309 de 2000, artículo 8o).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.9. TÉRMINOS. Dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la pre

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el Código

(Decreto 309 de 2000, artículo 9o).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.10. VIGENCIA DE LOS PERMISOS. Los permisos de estudio con fines 2811 de 1974. Estos términos se contarán a partir de la expedición del permiso de estudio y podrán

(Decreto 309 de 2000, artículo 10).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.11. CESIÓN. Los titulares de permisos de estudio con fines de investigac

(Decreto 309 de 2000, artículo 11).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.12. INVESTIGACIONES QUE INVOLUCRAN ACCESO A RECURSOS

(Decreto 309 de 2000, artículo 15).

☐

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.13. PERMISO DE ESTUDIO CON ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y remitirá a este último los documentos e informac
(Decreto 309 de 2000, artículo 16).



ARTÍCULO 2.2.1.5.1.14. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. <Artículo corregido por
Desarrollo Sostenible siempre y cuando el investigador obtenga de estas un resultado independiente
PARÁGRAFO. El permiso de estudio y el desarrollo de las actividades amparadas en él, no condic
(Decreto número 309 de 2000, artículo 17)

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 2 (ídem Art. 25 Num. 4) del Decreto 703 de 2018, 'por el que :

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.5.1.14. Las actividades mencionadas en el artículo 2o de este Decreto podrán a
recursos genéticos. En caso contrario, el otorgamiento del permiso de estudio estará condicionad
PARÁGRAFO. El permiso de estudio y el desarrollo de las actividades amparadas en él, no cond
(Decreto 309 de 2000, artículo 17).



ARTÍCULO 2.2.1.5.1.15. AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN. Los titulares de permiso de
Para el efecto anterior, los titulares de permiso deberán acreditar la obtención legal de dichos espec
Los especímenes y las muestras amparados por una autorización de exportación sólo podrán ser uti
(Decreto 309 de 2000, artículo 18)

CAPÍTULO 6.

COLECCIONES BIOLÓGICAS.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.1.6.1.1. AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN. La importación de especímen
(Decreto 309 de 2000, artículo 20).



ARTÍCULO 2.2.1.6.1.2. PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZAR ESPECÍMENES O MUESTRA
(Decreto 309 de 2000, artículo 21).



ARTÍCULO 2.2.1.6.1.3. SUSPENSIÓN O REVOCATORIA DEL PERMISO. <Artículo correg
investigador haya incumplido las obligaciones señaladas en el mismo o en la normatividad ambient

Notas de Vigencia

- Inciso corregido por el artículo 25 Num. 5 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> De conformidad con el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, el permiso de estudio con firma trata el artículo [85](#) de la Ley 99 de 1993 y la Decisión 391 de 1996 en materia de acceso a recurso

La revocatoria o suspensión del permiso de estudio deberá estar sustentada en concepto técnico y no (Decreto 309 de 2000, artículo 22).



ARTÍCULO 2.2.1.6.1.4. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL. <Artículo por el investigador que adelante un proyecto que no requiere permiso de estudio, al Sistema de Información (Decreto número 309 de 2000, artículo 23)

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 3 (ídem Art. 25 Num. 6) del Decreto 703 de 2018, 'por el que se

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.1.6.1.4. De conformidad con el Decreto 1600 de 1994, la información sobre los proyectos Desarrollo Sostenible.

(Decreto 309 de 2000, artículo 23).



ARTÍCULO 2.2.1.6.1.5. PROPIEDAD INTELECTUAL. La autoridad ambiental competente para obtención, en los términos previstos por las normas pertinentes, especialmente por la Ley [23](#) de 1995. Cualquier información que sea aportada por el solicitante o titular del permiso de estudio conforme a la confidencial de dicha información por escrito al momento de aportarla.

(Decreto 309 de 2000, artículo 24).



ARTÍCULO 2.2.1.6.1.6. TERRITORIOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS. El artículo (Decreto 309 de 2000, artículo 25).

CAPÍTULO 7.

PAISAJE.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.1.7.1.1. Al tenor de lo establecido por el artículo [80](#), letra j del Decreto-ley 281

(Decreto 1715 de 1978, artículo 5o)

TÍTULO 2.

GESTIÓN AMBIENTAL.

CAPÍTULO I.

ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL.

SECCIÓN 1.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - DISPOSICIONES GENERALES.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.1.1. OBJETO. El objeto del presente capítulo es reglamentar el Sistema Na

(Decreto 2372 de 2010, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.1.2. DEFINICIONES. Para efectos del presente capítulo se adoptan las sig

a) Área protegida: Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada

b) **Diversidad biológica:** Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, ent

c) **Conservación:** Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el manteni

d) **Preservación:** Mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su c

e) **Restauración:** Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiv

f) **Uso sostenible:** Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no oc

g) **Conocimiento:** Son los saberes, innovaciones y prácticas científicas, técnicas, tradicionales o cu

h) **Gen:** Nivel de la biodiversidad que hace referencia a segmentos de ADN en un cromosoma que c

i) **Población:** Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un grupo de individuos de una especi

j) **Especie:** Nivel de la biodiversidad que hace referencia al conjunto de poblaciones cuyos individu

k) **Comunidad:** Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un conjunto de diversas especies qu

l) **Ecosistema:** Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de comunida

m) **Paisaje:** Nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores formadores (biofís

n) **Composición:** Atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes físicos y bióti

o) **Estructura:** Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la disposición u ordenamiento fís

p) **Función:** Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la variedad de procesos e interacciones

q) **Categoría de manejo:** Unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las áreas protegidas.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.1.3. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP). <Ver Normas de Manejo>
(Decreto 2372 de 2010, artículo 3o)

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el texto original establece:

(Por favor remitirse a la norma que se transcribe a continuación para comprobar la vigencia del texto)

'PARÁGRAFO 1o. El Sinap es el conjunto de las áreas protegidas privadas, comunitarias y públicas. El Estado consolidará los reportes de este sistema. '



ARTÍCULO 2.2.2.1.1.4. PRINCIPIOS. El establecimiento, desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) se regirá por los siguientes principios:

- a) El Sinap y específicamente las áreas protegidas como elementos de este, constituyen el elemento central del Sistema Nacional de Áreas Protegidas;
- b) Las áreas protegidas de las diferentes categorías de manejo que hacen parte del Sinap, deben ser manejadas de manera integral;
- c) El reconocimiento tanto de los cambios intrínsecos que sufren la biodiversidad, como de los procesos de cambio climático;
- d) Para garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las competencias de las autoridades ambientales se realizará de manera coordinada;
- e) Es responsabilidad conjunta del Gobierno nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Alcaldías, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes constitucionales;
- f) El esfuerzo del Estado para consolidar el Sinap, se complementará con el fomento de herramientas de gestión ambiental, la promoción de la propiedad privada y al mejoramiento de los indicadores de sostenibilidad ambiental del país.

PARÁGRAFO. Cuando en el presente capítulo se haga referencia a las Corporaciones Autónomas Regionales, se entenderá que se refiere a las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.1.5. OBJETIVOS GENERALES DE CONSERVACIÓN. Son los propósitos que persigue el Estado y los particulares. Los objetivos generales de conservación del país son:

- a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica;
- b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano;
- c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento para el desarrollo sostenible.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.1.6. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Para alcanzar un mismo objetivo específico de conservación pueden existir distintas categorías de r

Las áreas protegidas que integran el Sinap responden en su selección, declaración y manejo a unos

- a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas del país o
- b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies o conjun
- c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso de restable
- d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural,
- e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o combinacion
- f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, aptos p
- g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial de grupos étn

PARÁGRAFO. En el acto mediante el cual se reserva, alindera, delimita, declara o destina un área
(Decreto 2372 de 2010, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.1.7. COORDINACIÓN DEL SINAP. Corresponde a Parques Nacionales N

- a) Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, pro
 - b) Coordinar con las demás autoridades ambientales, las entidades territoriales, las autoridades y rej
 - c) Realizar el seguimiento al Sinap para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de conserva
 - d) Las demás que se inscriban dentro de las anteriores o que por su naturaleza sean desarrollo de aq
- (Decreto 2372 de 2010, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.1.8. SUBSISTEMAS DE GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. El SINA

- a) Subsistemas regionales de áreas protegidas: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regio
 - b) Subsistemas temáticos: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, púb
- PARÁGRAFO. Al interior de los Subsistemas regionales de áreas protegidas podrán conformarse s
- (Decreto 2372 de 2010, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.1.9. FUNCIONES FRENTE A LOS SUBSISTEMAS. Corresponde a la Pa

En ejercicio de esta función deberá:

- a) Promover el establecimiento de los Subsistemas Regionales de acuerdo a la regionalización que
- b) Participar en las reuniones de las mesas de trabajo de los SIRAP para garantizar la coordinación

c) Apoyar con asistencia técnica, en la medida de sus posibilidades y recursos humanos y técnicos,
(Decreto 2372 de 2010, artículo 9o)

SECCIÓN 2.

CATEGORÍAS DE ÁREAS PROTEGIDAS.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.1. ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP. Las categorías de áreas protegidas

Áreas protegidas públicas:

a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales;

b) Las Reservas Forestales Protectoras;

c) Los Parques Nacionales Regionales;

d) Los Distritos de Manejo Integrado;

e) Los Distritos de Conservación de Suelos;

f) Las Áreas de Recreación.

Áreas Protegidas Privadas:

g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

PARÁGRAFO. El calificativo de pública de un área protegida hace referencia únicamente al carácter
(Decreto 2372 de 2010, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.2. EL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES. El Sistema

La reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas del Sistema de Parques Nacionales

PARÁGRAFO. <Parágrafo corregido por el artículo 4 del Decreto 1956 de 2015. El nuevo texto es

Notas de Vigencia

- Paágrafo corregido por el artículo 4 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas preci

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

PARÁGRAFO. La reglamentación del Sistema de Parques Nacionales Naturales, corresponde en

(Decreto 2372 de 2010, artículo 11)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3. LAS RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS. Espacio geográfico destinada al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas forestales.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción de las Reservas Forestales que alberga.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de las Reservas Forestales.

PARÁGRAFO 1o. El uso sostenible en esta categoría, hace referencia a la obtención de los frutos secundarios del bosque para fines de recreación, investigación científica y según la regulación que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO 2o. Entiéndase por frutos secundarios del bosque los productos no maderables y los servicios ambientales.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 12)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.4. PARQUE NATURAL REGIONAL. Espacio geográfico en el que predomina la naturaleza.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración de los Parques Naturales Regionales.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 13)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.5. DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO. Espacio geográfico, en el que se maneja integralmente el territorio.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3570 de 2011 la declaración que comprende la reserva se ejerce a través de Parques Nacionales de Colombia o mediante delegación en otra autoridad ambiental.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos de Manejo Integrado.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.6. ÁREAS DE RECREACIÓN. Espacio geográfico en los que predomina el paisaje natural.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción, corresponde a las autoridades ambientales.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 15)

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.7. DISTRITOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS. Espacio geográfico destinado a la preservación, conocimiento y disfrute.

Esta área se delimita para someterla a un manejo especial orientado a la recuperación de suelos altamente degradados.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción corresponde a las autoridades ambientales.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 16)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.8. RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL. Parte o todo del área natural.

Corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de manera libre, voluntaria y autónoma, destinada a la conservación y disfrute.

La regulación de esta categoría corresponde en su integridad a lo dispuesto por el Decreto 1996 de 1996.

PARÁGRAFO. Podrán coexistir áreas protegidas privadas, superpuestas con áreas públicas, cuando
(Decreto 2372 de 2010, artículo 17)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.9. REGISTRO DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Sinap.

El registro de estas áreas protegidas se adelantará de conformidad con lo previsto en este decreto o
(Decreto 2372 de 2010, artículo 18)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.10. DETERMINANTES AMBIENTALES. La reserva, alinderación declarada
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas re
Autónomas Regionales deberán verificar el cumplimiento de lo aquí dispuesto.

PARÁGRAFO. Cuando la presente ley se refiera a planes de ordenamiento territorial se entiende, q
(Decreto 2372 de 2010, artículo 19)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.11. SUELO DE PROTECCIÓN. Está constituido por las zonas y áreas de
importancia municipal, regional o nacional.

Si bien los suelos de protección no son categorías de manejo de áreas protegidas, pueden aportar al
protegidas, en el marco de lo previsto en el presente decreto.

PARÁGRAFO. Las autoridades ambientales urbanas deberán asesorar y/o apoyar los procesos de i
(Decreto 2372 de 2010, artículo 20)



ARTÍCULO 2.2.2.1.2.12. ARTICULACIÓN CON PROCESOS DE ORDENAMIENTO, PLAN
departamentos las declaraciones y el régimen aplicable a las áreas protegidas del Sinap. Así mismo
(Decreto 2372 de 2010, artículo 21)

SECCIÓN 3.

DISPOSICIONES COMUNES.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1. PERMANENCIA DE LAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DECLARA
establecidas directamente por leyes o decretos, mantendrán plena vigencia y continuarán rigiéndose

Sin embargo, esas áreas no se considerarán como áreas protegidas integrantes del Sinap, sino como
caso.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 22)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.2. HOMOLOGACIÓN DE DENOMINACIONES. Las figuras de protección de cada categoría del Sinap.

Este procedimiento deberá adelantarse para las áreas existentes a la entrada en vigencia del presente listado oficial de áreas protegidas, de conformidad con las disposiciones señaladas en el presente decreto.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 23)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.3. REGISTRO ÚNICO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP. Recibirán el registro las áreas protegidas que se declaren, recategoricen u homologuen, con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto. PARÁGRAFO. Las reservas naturales de la sociedad civil cuyo trámite de registro se haya adelantado antes de la entrada en vigencia del presente decreto.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 24)

Concordancias

Ley 99 de 1993; Art. [109](#); Art. [110](#)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.4. RECATEGORIZACIÓN. Las autoridades ambientales con competencia en materia de áreas protegidas podrán adelantar el trámite de recategorización de las áreas protegidas en cualquier tiempo y la autoridad competente deberá comunicar los resultados de la recategorización a la autoridad ambiental correspondiente. Este procedimiento podrá adelantarse en cualquier tiempo y la autoridad competente deberá comunicar los resultados de la recategorización a la autoridad ambiental correspondiente.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 25)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.5. SUPERPOSICIÓN DE CATEGORÍAS. No podrán superponerse categorías de áreas protegidas. Cuando la superposición se presente entre dos categorías regionales, la Corporación Autónoma Regional de la zona correspondiente deberá determinar la categoría de manejo más adecuada en los términos del presente decreto. Cuando la superposición se presente con un área del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la Corporación Autónoma Regional de la zona correspondiente deberá determinar la categoría de manejo más adecuada en los términos del presente decreto. (Decreto 2372 de 2010, artículo 26)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.6. INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES. Las áreas protegidas que no estén incluidas en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, serán integradas automáticamente al mismo. (Decreto 2372 de 2010, artículo 27)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.7. DISTINCIONES INTERNACIONALES. Las distinciones internacionales de áreas protegidas de importancia internacional reconocida con la distinción, con el fin de adelantar acciones de conservación. (Decreto 2372 de 2010, artículo 28)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.8. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. Las zonas de páramos, subpáramos y otros ecosistemas estratégicos previstas en el presente decreto.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 29)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.9. SUSTRACCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. La conservación y mejoramiento del interés ante la autoridad que la declaró. En el evento que conforme a las normas que regulan cada área

La autoridad encargada de adelantar el trámite de sustracción, para resolver la solicitud deberá tener en cuenta:

a) Representatividad ecológica: Que la zona a sustraer no incluya elementos de biodiversidad (paisaje, flora y fauna).

b) Integridad ecológica: Que la zona a sustraer no permita que se mantenga la integridad ecológica.

c) Irremplazabilidad: Que la zona a sustraer no considere muestras únicas o poco comunes y remanentes.

d) Representatividad de especies: Que la zona a sustraer no incluya el hábitat de especies consideradas amenazadas.

e) Significado cultural: Que la zona a sustraer no incluya espacios naturales que contribuyan al patrimonio cultural.

f) Beneficios ambientales: Que la sustracción de la zona no limite la generación de beneficios ambientales.

El acto administrativo que resuelva la solicitud de sustracción, deberá estar debidamente motivado y no podrá otorgarse sin las concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar.

PARÁGRAFO. Lo aquí dispuesto aplicará salvo para aquellas áreas que la ley prohíbe sustraer.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 30)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.10. FUNCIÓN AMORTIGUADORA. El ordenamiento territorial de la zona debe contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones urbanísticas.

Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán tener en cuenta la función amortiguadora como una de las funciones del ordenamiento territorial.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 31)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.11. PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. La inscripción en el registro de instrumentos públicos, fin por la Superintendencia de Notariado y Registro. La inscripción citada, no tendrá costo alguno.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 32)



ARTÍCULO 2.2.2.1.3.12. FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD Y LIMITACIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO.

Esa afectación, conlleva la imposición de ciertas restricciones o limitaciones al ejercicio del derecho de dominio.

La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alindera, declaración y manejo de las áreas protegidas, debe ser compatible con los objetivos de conservación correspondientes en cada caso.

(Decreto 2372 de 2010, artículo 33)

SECCIÓN 4.

ZONIFICACIÓN Y USOS PERMITIDOS.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.4.1. ZONIFICACIÓN. Las áreas protegidas del Sinap deberán zonificarse c

Zona de preservación. Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración catalogarse como de restauración.

Zona de restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso

Zona de uso sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas c

a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos con el fin de aprovechar en

b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades controladas, agrícolas, g

Zona general de uso público. Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de a

a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite el acceso a los visitantes a ti

b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en la que se permite el desarrollo controlad

(Decreto 2372 de 2010, artículo 34)



ARTÍCULO 2.2.2.1.4.2. DEFINICIÓN DE LOS USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS. De

a) Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, regulación, ordenar

b) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de recuperación y rehabilitación de ecos

c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación, monitoreo o educaci

d) De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producción, extracción, construcción, ac atributos de la biodiversidad previstos para cada categoría;

e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la cc

PARÁGRAFO 1o. Los usos y actividades permitidas en las distintas áreas protegidas que integran

PARÁGRAFO 2o. En las distintas áreas protegidas que integran el Sinap se prohíben todos los uso

(Decreto 2372 de 2010, artículo 35)



ARTÍCULO 2.2.2.1.4.3. MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO A USAR LOS RECURSOS normas que los sustituyan o modifiquen.

Corresponde a la autoridad ambiental competente otorgar los permisos, concesiones y autorizacion

(Decreto 2372 de 2010, artículo 36)



ARTÍCULO 2.2.2.1.4.4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERMITIDAS. La definición de De esta forma, el desarrollo de las actividades permitidas en cada una de las zonas, debe estar prece (Decreto 2372 de 2010, artículo 37)

SECCIÓN 5.

DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.5.1. CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

Criterios biofísicos:

- a) Representatividad: Que el área propuesta incluya niveles de la biodiversidad no representados o
- b) Irremplazabilidad: Que considere muestras únicas o poco comunes y remanentes de tipos de eco:
- c) Integridad ecológica: Que el área propuesta permita mantener la integridad ecológica, garantizan
- d) Grado de amenaza: Que el área propuesta proteja poblaciones de especies consideradas en algun

Criterios socioeconómicos y culturales:

- a) Que contribuya al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural; como un proce:
- b) Que incluya zonas históricas y culturales o sitios arqueológicos asociados a objetivos de conserv
- c) Que consideren áreas en las cuales sin haber ocupación permanente, se utilicen los diferentes niv
- d) Que incluya zonas que presten beneficios ambientales fundamentales para el bienestar de las con
- e) Que la propiedad y tenencia de la tierra no se considere un elemento negativo frente a la posibili
- f) Que logre aglutinar el trabajo y esfuerzo de actores sociales e institucionales, garantizando así la

PARÁGRAFO. El análisis de estos criterios no es excluyente y deberá atender a las particularidade (Decreto 2372 de 2010, artículo 38)



ARTÍCULO 2.2.2.1.5.2. CONCEPTO PREVIO FAVORABLE. El proceso para la declaratoria deberá solicitarse a los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente La solicitud de concepto deberá acompañarse de un documento síntesis, en el que se expongan las r (Decreto 2372 de 2010, artículo 39)



ARTÍCULO 2.2.2.1.5.3. PROCEDIMIENTO. El procedimiento para la declaratoria de áreas pro

PARÁGRAFO. Aquellas áreas que antes del 1o de julio de 2010, hayan sido designadas por los municipios para adelantar el procedimiento a que hace referencia el presente decreto, ni requerir el concepto previo

(Decreto 2372 de 2010, artículo 40)



ARTÍCULO 2.2.2.1.5.4. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES. En la fase de solicitudes, títulos mineros o zonas de interés minero estratégico, proyectos de exploración o explotación

(Decreto 2372 de 2010, artículo 41)



ARTÍCULO 2.2.2.1.5.5. CONSULTA PREVIA. La declaratoria, ampliación o sustracción de áreas y con la participación del Ministerio Público, el proceso de consulta previa con las comunidades que

(Decreto 2372 de 2010, artículo 42)

Concordancias

Directiva Presidencial [1](#) de 2010

SECCIÓN 6.

ESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SINAP.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.6.1. REGIONALIZACIÓN DEL SINAP. Para hacer efectivos los principios

Región Caribe: Comprende el área de los departamentos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Región Pacífico: Comprende el área del departamento del Chocó, los municipios El Tambo, Guapi, Buenaventura, Cali, Dagua y Jamundí en el departamento del Valle del Cauca y el municipio de Tuqueray

Región Orinoco: Comprende el área de los departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Casanare.

Región Amazónica: Comprende el área de los departamentos de Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Amazonas

Región Andes Nororientales: Comprende el área de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cúcuta

Región Andes Occidentales: Comprende el área de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Quindío y Nariño

PARÁGRAFO 1o. Estos subsistemas regionales son el ámbito geográfico propio en el cual se analizará el estado de conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, y el coordinador del Sinap publicará, con base en la cartografía oficial del IGAC el mapa de los Subsistemas Regionales

PARÁGRAFO 2o. La regionalización establecida en el presente decreto no obsta para que dentro de cada región se establezcan subregiones

(Decreto 2372 de 2010, artículo 43)



ARTÍCULO 2.2.2.1.6.2. ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN DEL SINAP. Con el fin de garantizar la coordinación y el seguimiento de las acciones de conservación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, se crea el Sistema Nacional de

Nacionales Naturales de Colombia en su calidad de coordinador, el Director de Ecosistemas y un representante de las comunidades indígenas.

- a) Recomendar la adopción de estrategias que permitan armonizar la gestión de las áreas protegidas
- b) Socializar y discutir a su interior las políticas, normas y procedimientos, relacionados con el Sinap
- c) Formular las recomendaciones sobre los planes, programas y proyectos del Sinap que se presenten
- d) Recomendar directrices para la coordinación con las autoridades ambientales, las entidades territoriales y las comunidades indígenas
- e) Evaluar los avances en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y plantear las acciones necesarias para su fortalecimiento
- f) Recomendar esquemas de seguimiento al Sinap para verificar el cumplimiento de objetivos y medidas
- g) Darse su propio reglamento.

PARÁGRAFO. De manera adicional al representante designado del Subsistema Regional, los Subsistemas Regionales tendrán un representante de las comunidades indígenas.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 44)



ARTÍCULO 2.2.2.1.6.3. PLAN DE ACCIÓN DEL SINAP. El plan de acción es el instrumento de gestión que define las acciones para la conservación de la Diversidad Biológica aprobado mediante Ley 165 de 1994.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de Parques Nacionales Naturales de Colombia, formulará el Plan de Acción del Sinap.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 45)



ARTÍCULO 2.2.2.1.6.4. PLANES DE ACCIÓN REGIONALES. Cada subsistema regional deberá formular un plan de acción regional.
(Decreto 2372 de 2010, artículo 46)



ARTÍCULO 2.2.2.1.6.5. PLAN DE MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS. Cada una de las áreas protegidas deberá formular un plan de manejo.
Sinap. Este plan deberá formularse dentro del año siguiente a la declaratoria o en el caso de las áreas protegidas que no hayan sido declaradas, dentro del año siguiente a la declaración de reserva.

Componente diagnóstico: Ilustra la información básica del área, su contexto regional, y analiza es

Componente de ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del área, aquí se

Componente estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más adecuadas co

PARÁGRAFO 1o. El Plan de Manejo deberá ser construido garantizando la participación de los ac

PARÁGRAFO 2o. Para el caso de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales, el Plan de Mane

PARÁGRAFO 3o. La reglamentación sobre compensaciones ambientales deberá incorporar accion

(Decreto 2372 de 2010, artículo 47)



ARTÍCULO 2.2.2.1.6.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS. El Siste
(Decreto 2372 de 2010, artículo 48)

SECCIÓN 7.

ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES.

SUBSECCIÓN.

CONTENIDO Y OBJETO.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.7.1. CONTENIDO. Esta sección contiene los reglamentos generales aplicables (Decreto 622 de 1977, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.7.2. DENOMINACIÓN. Para efectos de esta sección, el conjunto de áreas : (Decreto 622 de 1977, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.7.3. OBJETO. Para cumplir con los objetivos generales señalados en el artículo 1. Reglamentar en forma técnica el manejo y uso de las áreas que integran el Sistema.
2. Reservar áreas sobresalientes y representativas del patrimonio natural que permitan la conservación
3. Conservar bancos genéticos naturales.
4. Reservar y conservar áreas que posean valores sobresalientes de paisaje.
5. Investigar los valores de los recursos naturales renovables del país, dentro de áreas reservadas para
6. Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades bióticas, unidades biogeográficas
7 Perpetuar las especies de la vida silvestre que se encuentran en peligro de desaparecer.
8. Proveer puntos de referencia ambiental para investigaciones, estudios y educación ambiental.
9. Mantener la diversidad biológica y equilibrio ecológico mediante la conservación y protección de
10. Establecer y proteger áreas para estudios, reconocimientos e investigaciones biológicas, geológicas
11. Proveer a los visitantes recreación compatible con los objetivos de las áreas del Sistema de Parques
12. Incrementar el bienestar de los habitantes del país mediante la perpetuación de valores excepcionales
13. Utilizar los recursos contenidos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales con fines
(Decreto 622 de 1977, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.7.4. ENTIDAD COMPETENTE. Según lo dispuesto por el Decreto-ley 357
(Decreto 622 de 1977, artículo 4o)

SECCIÓN 8.

DEFINICIONES.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.8.1. DEFINICIONES. Para los efectos del presente decreto se adoptan las s

1. **Zonificación.** Subdivisión con fines de manejo de las diferentes áreas que integran el Sistema de manejo especial a fin de garantizar su perpetuación.

2. **Zona primitiva.** Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención humana en

3. **Zona intangible.** Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la mínima alteración hu

4. **Zona de recuperación natural.** Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y que e

5. **Zona histórico cultural.** Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señale

6. **Zona de recreación general exterior.** Zona que por sus condiciones naturales ofrece la posibilic

7. **Zona de alta densidad de uso.** Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y u

8. **Zona amortiguadora.** Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad hu

9. **Plan maestro.** Guía técnica para el desarrollo, interpretación, conservación, protección, uso y pa

10. **Comunidad biótica.** Conjunto de organismos vegetales y animales, que ocupan un área o lugar

11. **Región fisiográfica.** Unidad geográfica definida por características tales como drenaje, relieve,

12. **Unidad biogeográfica.** Área caracterizada por la presencia de géneros, especies y subespecies

13. **Recursos genéticos.** Conjunto de partículas transmisoras de caracteres hereditarios dentro de la

(Decreto 622 de 1977, artículo 5o)

SECCIÓN 9.

RESERVA Y DELIMITACIÓN.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.9.1. COMPETENCIA PARA LA RESERVA Y DELIMITACIÓN. Corresp

(Decreto 622 de 1977, artículo 6o)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.1.9.2. RÉGIMEN ESPECIAL. No es incompatible la declaración de un parque Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), con el fin de establecer un régimen especial en beneficio (Decreto 622 de 1977, artículo 7o)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.1.9.3. RESERVA Y DELIMITACIÓN. La reserva y delimitación de un área (Decreto 622 de 1977, artículo 8o)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.1.9.4. EXPROPIACIÓN DE TIERRAS. Conforme a lo dispuesto en el artículo establecido en el Decreto 3572 de 2011.

En cada caso y cuando los interesados no accedieren a vender voluntariamente las tierras y mejoras (Decreto 622 de 1977, artículo 9o)

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. [8](#)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.1.9.5. MEJORAS. <Ver Notas del Editor> No se reconocerá el valor de las mejoras (Decreto 622 de 1977, artículo 10)

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 8o (Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación)
'ARTÍCULO 8o. MEDIDAS TENDIENTES A DINAMIZAR PROCESOS DE SANEAMIENTO

1. Saneamiento automático: En los eventos en que el Estado adquiera inmuebles ubicados al interior de las zonas de reserva forestal, el saneamiento automático de que trata este numeral, no aplicará respecto de los vicios que pudieran afectar a los inmuebles.

2. Compra de mejoras: Parques Nacionales Naturales de Colombia u otra entidad pública podrán adquirir mejoras.

Este reconocimiento solo aplica para las personas previamente caracterizadas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Que no hayan sido autorizadas para la extracción ilícita de minerales.

Para proceder al reconocimiento y pago de indemnizaciones o mejoras en los términos de este artículo, el editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede deducirse de los artículos 15 y 16 del Decreto 622 de 1977.

☐ ARTÍCULO 2.2.2.1.9.6. PROHIBICIÓN DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS. En las zonas de reserva forestal no se adjudicará baldíos (Decreto 622 de 1977, artículo 11)

SECCIÓN 10.

ADMINISTRACIÓN.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.10.1. AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. De acuerdo con lo di

1. Regular en forma técnica, el manejo y uso de los parques nacionales naturales, reservas naturales
 2. Conservar, restaurar y fomentar la vida silvestre de las diferentes áreas que integran el Sistema d
 3. Aprobar, supervisar y coordinar los programas que adelanten otras instituciones y organismos na
 4. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre contaminación ambiental en
 5. Elaborar los respectivos planes maestros para las diferentes áreas que integran el Sistema de Parc
 6. Adelantar la interpretación de los valores naturales existentes en las áreas del Sistema de Parques
 7. Ejecutar los respectivos planes maestros concebidos para cada una de las áreas del Sistema de Pa
 8. Coordinar y adelantar la divulgación correspondiente a las distintas áreas del Sistema de Parques
 9. Preparar la información estadística sobre los diferentes aspectos de las áreas del Sistema de Parq
 10. Regular, autorizar y controlar el uso de implementos, métodos y periodicidad para la investigac
 11. Controlar y vigilar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
 12. Hacer cumplir las finalidades y metas establecidas para todas y cada una de las áreas del Sistem
 13. Prestar servicios relacionados con el uso de las diferentes áreas del Sistema de Parques Naciona
 14. Fijar los cupos máximos de visitantes, número máximo de personas que puedan admitirse para
 15. Establecer las tarifas que regirán en las diferentes áreas del Sistema de Parques Nacionales Nat
 16. Establecer los mecanismos que crea convenientes en cada una de las áreas que integran el Siste
 17. Regular la realización de propaganda relacionada con paisajes naturales o con la protección de l
 18. Adelantar la expropiación a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el artículo [335](#) del De
- (Decreto 622 de 1977, artículo 13)

Concordancias

Decreto 216 de 2003; Art. [19](#)



ARTÍCULO 2.2.2.1.10.2. Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deli
(Decreto 622 de 1977, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.2.1.10.3. ACTOS Y CONTRATOS CON GOBIERNOS EXTRANJEROS. En

(Decreto 622 de 1977, artículo 15)

SECCIÓN 11.

MANEJO Y DESARROLLO.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.11.1. PLAN DE MANEJO. Las áreas que integran el Sistema de Parques N

(Decreto 622 de 1977, artículo 16)



ARTÍCULO 2.2.2.1.11.2. DENOMINACIÓN. Para todos los efectos, las áreas que integran el S

(Decreto 622 de 1977, artículo 17)



ARTÍCULO 2.2.2.1.11.3. ZONIFICACIÓN. La zonificación de las áreas del Sistema de Parque

1) En los parques nacionales naturales:

a) Zona intangible;

b) Zona primitiva;

c) Zona de recuperación natural;

d) Zona histórico-cultural;

e) Zona de recreación general exterior;

f) Zona de alta densidad de uso;

g) Zona amortiguadora.

2) En las reservas naturales:

a) Zona primitiva;

b) Zona intangible;

c) Zona de recuperación natural;

d) Zona histórico-cultural;

e) Zona de recreación general exterior;

f) Zona amortiguadora.

3) En las áreas naturales únicas:

- a) Zona primitiva;
- b) Zona intangible;
- c) Zona de recuperación natural;
- d) Zona histórico-cultural;
- e) Zona de recreación general exterior;
- f) Zona de alta densidad de uso;
- g) Zona amortiguadora.

4) En los santuarios de fauna y flora:

- a) Zona primitiva;
- b) Zona intangible;
- c) Zona de recuperación natural;
- d) Zona histórico-cultural;
- e) Zona de recreación general exterior;
- f) Zona amortiguadora.

5) En las vías parque:

- a) Zona primitiva;
- b) Zona intangible;
- c) Zona de recuperación natural;
- d) Zona histórico-cultural;
- e) Zona de recreación general exterior;
- f) Zona de alta densidad de uso;
- g) Zona amortiguadora.

(Decreto 622 de 1977, artículo 18)

SECCIÓN 12.

CONCESIONES Y CONTRATOS.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.12.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Facúltase a Parques Nacionales Naturales de Colombia la facultad de otorgar permisos de ingreso a los parques nacionales naturales (Decreto 622 de 1977, artículo 21)

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.2. CONSTRUCCIONES. Cuando los contratos de que trata el artículo 21 del Decreto 622 de 1977, artículo 22)

SECCIÓN 13.

USO.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.

ARTÍCULO 2.2.2.1.13.1. ACTIVIDADES PERMITIDAS. Las actividades permitidas en las distintas zonas de los parques nacionales naturales (Decreto 622 de 1977, artículo 23)

ARTÍCULO 2.2.2.1.13.2. AUTORIZACIONES. Las distintas áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (Decreto 622 de 1977, artículo 24)

ARTÍCULO 2.2.2.1.13.3. OTRAS DISPOSICIONES DE AUTORIZACIONES. Las autorizaciones para la realización de actividades permitidas en las distintas zonas de los parques nacionales naturales presentarse durante su permanencia en ellas. (Decreto 622 de 1977, artículo 25)

ARTÍCULO 2.2.2.1.13.4. TEMPORALIDAD DE LAS AUTORIZACIONES. Las personas que deseen realizar actividades permitidas en las distintas zonas de los parques nacionales naturales (Decreto 622 de 1977, artículo 26)

SECCIÓN 14.

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.

ARTÍCULO 2.2.2.1.14.1. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. Los usuarios con cualquier actividad permitida en las distintas zonas de los parques nacionales naturales

1. Obtener la correspondiente autorización de acuerdo con las finalidades de la visita.
2. Cumplir las normas que regulan los diferentes aspectos de cada área.
3. Exhibir ante los funcionarios y autoridades competentes la autorización respectiva e identificarse

4. Denunciar ante los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y demás autoridades competentes.
5. Cumplir con los demás requisitos que se señalen en la respectiva autorización.

(Decreto 622 de 1977, artículo 27)



ARTÍCULO 2.2.2.1.14.2. AUTORIZACIONES PARA INVESTIGACIONES O ESTUDIOS. C

- a) Presentar a Parques Nacionales Naturales de Colombia un informe detallado de las actividades de investigación y estudio;
- b) Enviar copias de las publicaciones que se hagan con base en tales estudios e investigaciones;
- c) Entregar a Parques Nacionales Naturales de Colombia duplicados o por lo menos un ejemplar de las publicaciones.

(Decreto 622 de 1977, artículo 28)



ARTÍCULO 2.2.2.1.14.3. Todo particular que pretenda prestar servicios de guía en las áreas del

(Decreto 622 de 1977, artículo 29)

SECCIÓN 15.

PROHIBICIONES.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra esta Sección. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.



ARTÍCULO 2.2.2.1.15.1. PROHIBICIONES POR ALTERACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL.

1. El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes.
2. La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de explosivos, salvo cuando se trate de explosivos autorizados para uso agrícola.
3. Desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras y petroleras.
4. Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerías.
5. Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las cuales se autoriza el uso de fuego.
6. Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las autorice Parques Nacionales Naturales de Colombia.
7. Causar daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores constitutivos del área.
8. Toda actividad que Parques Nacionales Naturales de Colombia o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible prohíba.
9. Ejercer cualquier acto de caza, salvo la caza con fines científicos.
10. Ejercer cualquier acto de pesca, salvo la pesca con fines científicos debidamente autorizada por Parques Nacionales Naturales de Colombia.
11. Recolectar cualquier producto de flora, excepto cuando Parques Nacionales Naturales de Colombia autorice.

12. Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, flores o propágulos de cualquier especie.
13. Llevar y usar cualquier clase de juegos pirotécnicos o portar sustancias inflamables no expresamente autorizadas.
14. Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no habilitados para ello o incinerarlos.
15. Producir ruidos o utilizar instrumentos o equipos sonoros que perturben el ambiente natural o intermedios.
16. Alterar, modificar, o remover señales, avisos, vallas y mojones.

(Decreto 622 de 1977, artículo 30)



ARTÍCULO 2.2.2.1.15.2. PROHIBICIONES POR ALTERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

1. Portar armas de fuego y cualquier implemento que se utilice para ejercer actos de caza, pesca y turismo.
2. Vender, comerciar o distribuir productos de cualquier índole, con excepción de aquellos autorizados.
3. Promover, realizar o participar en reuniones no autorizadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia.
4. Abandonar objetos, vehículos o equipos de cualquier clase.
5. Hacer discriminaciones de cualquier índole.
6. Hacer cualquier clase de propaganda, no prevista en la regulación de que trata el artículo [2.2.2.1.15.1](#).
7. Embriagarse o provocar y participar en escándalos.
8. Transitar con vehículos comerciales o particulares fuera del horario y ruta establecidos y estacionamiento.
9. Tomar fotografías, películas o grabaciones de sonido, de los valores naturales para ser empleados.
10. Entrar en horas distintas a las establecidas o sin la autorización correspondiente, y
11. Suministrar alimentos a los animales.



ARTÍCULO 2.2.2.1.15.3. SANCIONES APLICABLES. El régimen sancionatorio corresponde

(Decreto 622 de 1977, artículo 32)

SECCIÓN 16.

CONTROL Y VIGILANCIA.



ARTÍCULO 2.2.2.1.16.1. CONTROL Y VIGILANCIA. Corresponde a Parques Nacionales Naturales de Colombia.

(Decreto 622 de 1977, artículo 40)



ARTÍCULO 2.2.2.1.16.2. SANCIONES APLICABLES. El régimen sancionatorio aplicable corresponde

(Decreto 622 de 1977, artículo 35)

TÍTULO 2.2.2.1.16.3. FUNCIONES POLICIVAS. De conformidad con lo establecido en los Decretos

(Decreto 622 de 1977, artículo 41)

SECCIÓN 17.

RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL.



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.1. DEFINICIONES. Para la correcta interpretación de las normas con-

Reserva Natural de la Sociedad Civil. Denominase Reserva Natural de la Sociedad Civil la parte sustentabilidad.

Muestra de Ecosistema Natural. Se entiende por muestra de ecosistema natural, la unidad funcio-

(Decreto 1996 de 1999, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.2. OBJETIVO. Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil tendrán con-

(Decreto 1996 de 1999, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.3. USOS Y ACTIVIDADES EN LAS RESERVAS. Los usos o activida-

1. Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, regeneración y restauración de los e
2. Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de poblaciones de fauna
3. El aprovechamiento maderero doméstico y el aprovechamiento sostenible de recursos no madera
4. Educación ambiental.
5. Recreación y ecoturismo.
6. Investigación básica y aplicada.
7. Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas con el medio ambient
8. Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la Reserva e indirectos al á
9. Construcción de tejido social, la extensión y la organización comunitaria.
10. Habitación permanente.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.4. ZONIFICACIÓN. La zonificación de las Reservas Naturales de la So

1. Zona de conservación: área ocupada por un paisaje o una comunidad natural, animal o vegetal, y
2. Zona de amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre el paisaje antrópico y
3. Zona de agrosistemas: área que se dedica a la producción agropecuaria sostenible para uso huma
4. Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de habitación, restaurantes

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil deberán contar como mínimo, con una Zona de Consejo Comunal (Decreto 1996 de 1999, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.5. DE REGISTRO DE MATRÍCULA. Toda persona propietaria de un área (Decreto 1996 de 1999, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.6. SOLICITUD DE REGISTRO. La solicitud de registro de una Reserva

1. Nombre o razón social del solicitante y dirección para notificarse.
 2. Domicilio y nacionalidad.
 3. Nombre, ubicación, linderos y extensión del inmueble y del área que se registrará como Reserva
 4. Ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con co
 5. Zonificación y descripción de los usos y actividades a las cuales se destinará la Reserva Natural (
 6. Breve reseña descriptiva sobre las características del ecosistema natural y su importancia estratég
 7. Manifestar si, como propietario, tiene la posesión real y efectiva sobre el bien inmueble.
 8. Copia del certificado de libertad y tradición del predio a registrar, con una expedición no mayor :
- (Decreto 1996 de 1999, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.7. PROCEDIMIENTO. Recibida la solicitud, Parques Nacionales Naturales de Colombia. Cuando la solicitud no se acompañe de los documentos e informaciones señalados en el artículo anterior. Si la información o documentos que proporcione el interesado no son suficientes para decidir, se le Parques Nacionales Naturales de Colombia enviará aviso del inicio del trámite para el registro de u Parques Nacionales Naturales de Colombia podrá realizar la visita o solicitar a la autoridad ambiental. (Decreto 1996 de 1999, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.8. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE

1. Nombre de la persona natural o jurídica propietaria del área o del inmueble registrado y su identi
2. Dirección para notificaciones.
3. Nombre de la reserva.
4. Área y ubicación del predio registrado y de la zona destinada a reserva, si esta se constituye sobre
5. Zonificación, usos y actividades a los cuales se destinará la Reserva Natural de la Sociedad Civil
6. Ordenar el envío de copias al Departamento Nacional de Planeación, al Gobernador, al Alcalde y

PARÁGRAFO. A partir de la ejecutoria del acto administrativo por el cual se registra, el titular de]
(Decreto 1996 de 1999, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.9. OPOSICIONES. En el evento que un tercero se oponga al registro de
(Decreto 1996 de 1999, artículo 9o)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.10. NEGACIÓN DEL REGISTRO. Parques Nacionales Naturales de Co
condiciones definidas en el presente Decreto.

Contra este acto administrativo procederá únicamente el recurso de reposición.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.11. DERECHOS. Los titulares de las Reservas Naturales de la Sociedad

1. Derechos de participación en los procesos de planeación de programas de desarrollo.
2. Consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas que las afecten.
3. Derecho a los incentivos.
4. Los demás derechos de participación establecidos en la ley.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 11)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.12. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PLA
área de influencia directa en donde se encuentre ubicado el bien.

El Departamento Nacional de Planeación o la Secretaría, Departamento Administrativo u Oficina d
Territoriales de Planeación o de los organismos de la entidad territorial que cumplan las mismas fun

(Decreto 1996 de 1999, artículo 12)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.13. CONSENTIMIENTO PREVIO. La ejecución de inversiones por par

1. Quien pretenda adelantar un proyecto de inversión pública que requiera licencia ambiental deber
2. El ejecutor de la inversión deberá notificar personalmente al titular o titulares de las reservas regi
 - a) Descripción del proyecto a ejecutar y su importancia para la región, con copia del Estudio de Im
 - b) Monto de la inversión y términos de ejecución;
 - c) Solicitud de manifestar el consentimiento previo ante la autoridad ambiental respectiva dentro de competente.
3. El titular de la reserva podrá manifestar su consentimiento por escrito y en caso de no pronunciar
4. En aquellos casos que no exista consentimiento, el titular de la reserva deberá manifestarlo por e

5. En todos los casos, la Autoridad Ambiental tomará la decisión respecto al otorgamiento de la licencia ambiental.
(Decreto 1996 de 1999, artículo 13)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.14. INCENTIVOS. El Gobierno nacional y las entidades territoriales del orden nacional y local podrán otorgar incentivos a las reservas naturales.
(Decreto 1996 de 1999, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.15. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS RESERVAS. Otorgadas las reservas naturales, los titulares de las reservas naturales estarán obligados a:

1. Cumplir con especial diligencia las normas sobre protección, conservación ambiental y manejo de las reservas naturales.
2. Adoptar las medidas preventivas y/o suspender las actividades y usos previstos en caso de que genere impactos negativos sobre el ambiente.
3. Informar a Parques Nacionales Naturales de Colombia y a la autoridad ambiental correspondiente de los actos de disposición, enajenación o transferencia de las reservas naturales.
4. Informar a Parques Nacionales Naturales de Colombia acerca de los actos de disposición, enajenación o transferencia de las reservas naturales.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 15)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.16. MODIFICACIÓN DEL REGISTRO. El registro de las Reservas Nacionales Naturales podrá modificarse en los siguientes casos:

(Decreto 1996 de 1999, artículo 16)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.17. CANCELACIÓN DEL REGISTRO. El registro de las Reservas Nacionales Naturales podrá cancelarse en los siguientes casos:

1. Voluntariamente por el titular de la reserva.
2. Por desaparecimiento natural, artificial o provocado del ecosistema que se buscaba proteger.
3. Por incumplimiento del titular de la reserva de las obligaciones contenidas en este Decreto o de la ley.
4. Como consecuencia de una decisión judicial.

(Decreto 1996 de 1999, artículo 17)



ARTÍCULO 2.2.2.1.17.18. PROMOCIÓN. Con el fin de promover y facilitar la adquisición, establecimiento, manejo y procedimiento relacionados con el registro, derechos y deberes de los titulares de las reservas naturales, se establecen:

(Decreto 1996 de 1999, artículo 18)

SECCIÓN 18.

DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO.



ARTÍCULO 2.2.2.1.18.1. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTRACCIÓN. Procedimiento para la sustracción de las reservas naturales:

1. El interesado presentará por escrito solicitud de sustracción dirigida a la corporación autónoma regional.

a) Justificación de la necesidad de sustracción;

- b) Localización del DMI y delimitación detallada y exacta del polígono a sustraer e incorporada a la
- c) Acreditación del interesado de la titularidad del predio a sustraer o autorización del propietario;
- d) Caracterización socioeconómica y ambiental del área a sustraer:
 - i) Medio abiótico;
 - ii) Medio biótico;
 - iii) Medio socioeconómico;
- e) Identificación y descripción de los beneficios e impactos que puede generar la sustracción tanto a
- f) Medidas ambientales dirigidas a optimizar los beneficios y manejar los impactos que se generen

En el evento en que en el área objeto de sustracción, se pretenda desarrollar un proyecto, obra o act

2. A partir de la fecha de radicación del estudio, la corporación contará con cinco (5) días hábiles p

3. Cumplido este término, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, la Corporación podrá requ

4. Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el nume

5. Con base en el concepto referido en el numeral anterior, el Consejo Directivo de la respectiva co

PARÁGRAFO 1o. Las solicitudes de sustracciones en trámite se sujetarán a lo dispuesto en el pres

PARÁGRAFO 2o. Le compete al Consejo Directivo de la corporación expedir el Acuerdo de aprob

PARÁGRAFO 3o. Los servicios de evaluación, control y seguimiento que realice la corporación co

(Decreto 2855 de 2006, artículo 1o)

CAPÍTULO 2.

RESERVAS FORESTALES.



ARTÍCULO 2.2.2.2.1.2. VIGENCIA. Las sustracciones efectuadas por el Ministerio de Ambier

CAPÍTULO 3.

LICENCIAS AMBIENTALES.

SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 2.2.2.3.1.1. DEFINICIONES. Para la correcta interpretación de las normas conteni

Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeació

Área de influencia: Área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable, varios polígonos distintos que se entrecrucen entre sí.

Notas de Vigencia

- Explotación minera:** En lo que respecta a la definición de explotación minera se acogerá lo dispue

Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos q

Puertos marítimos de gran calado: Son aquellos terminales marítimos, en los que su conjunto de

Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de un

El plan de manejo ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o como instrumento

(Decreto 2041 de 2014, artículo 1o)

ARTÍCULO 2.2.2.3.1.2. AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES. Son autoridad

1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible podrán delegar el ejercici

3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón (
4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 2o)

ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental es un acto administrativo que otorga el Estado al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la ley establece para la explotación de los recursos naturales y ambientales.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. N

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no po

(Decreto 2041 de 2014, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.2.3.1.4. LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL. Para el desarrollo de obras y actividades definidas en el plan de manejo ambiental. En este caso, para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en la etapa de hidrocarburos. Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de la autoridad ambiental. La licencia ambiental global para la explotación minera, comprenderá la construcción, montaje, explotación y mantenimiento de las obras (Decreto 2041 de 2014, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.2.3.1.5. LA LICENCIA AMBIENTAL FRENTE A OTRAS LICENCIAS. La licencia ambiental es requisito para el otorgamiento de concesiones portuarias, de conformidad con la Ley 2012 de 2014. Así mismo, la modificación de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos de explotación (Decreto 2041 de 2014, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.2.3.1.6. TÉRMINO DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental se otorga por un periodo de diez (10) años (Decreto 2041 de 2014, artículo 6o)

SECCIÓN 2.

COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL.



ARTÍCULO 2.2.2.3.2.1. PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES SUJETOS A LICENCIA AMBIENTAL. Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos, obras y actividades definidas en el plan de manejo ambiental (Decreto 2041 de 2014, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

1. En el sector hidrocarburos:

- a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular;
- b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos e instalaciones de procesamiento;
- c) La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier tipo, la construcción, montaje, explotación y mantenimiento de las obras;
- d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por fuera de las instalaciones de procesamiento relacionadas con la distribución de gas natural de uso domiciliario, comercial o industrial;
- e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos, entendidos como la infraestructura necesaria para el almacenamiento, transferencia y distribución;
- f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un proyecto de inversión;

2. En el sector minero:

La explotación minera de:

- a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil (800.000) toneladas
 - b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
 - c) Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material ú
 - d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a 1
3. La construcción de presas, represas o embalses, cualquiera sea su destinación con capacidad may
4. En el sector eléctrico: <Numeral modificado por el artículo 2 del Decreto 852 de 2024. Rige a pa
- a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalad
 - b) Los proyectos de exploración y uso para la generación de energía eléctrica de fuentes de energía
 - c) El tendido de las líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN), compuesto p

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 2 del Decreto 852 de 2024, 'por el cual se modifican los artí
- partir de los tres (3) meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial, y solo se aplicará a los

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

- 4. En el sector eléctrico:
 - a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instal
 - b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminant
 - c) El tendido de las líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN), compuest
- 5. Los proyectos para la generación de energía nuclear.
- 6. En el sector marítimo y portuario:
 - a) La construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado;
 - b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a puertos marítimos de gran calado;
 - c) La estabilización de playas y de entradas costeras.
- 7. La construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en los mismos.
- 8. Ejecución de obras públicas:
 - 8.1. Proyectos de la red vial nacional referidos a:
 - a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la misma;
 - b) <Literal corregido por el artículo 4 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La

Notas de Vigencia

- Literal corregido por el artículo 4 (ídem Art. 25 Num. 7) del Decreto 703 de 2018, 'por el que se
Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

- b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el párrafo 2o del artículo 1o del
- c) La construcción de túneles con sus accesos.

8.2 Ejecución de proyectos en la red fluvial nacional referidos a:

- a) La construcción y operación de puertos públicos;
- b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madre viejas;
- c) La construcción de espolones;
- d) Desviación de cauces en la red fluvial;
- e) Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas.

8.3. La construcción de vías férreas y/o variantes de la red férrea nacional tanto pública como priva

8.4. La construcción de obras marítimas duras (rompeolas, espolones, construcción de diques) y de

9. La construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas superiores a 20.00

10. Pesticidas:

10.1. La producción de pesticidas.

10.2. La importación de pesticidas en los siguientes casos:

- a) Plaguicidas para uso agrícola (ingrediente activo y/o producto formulado), con excepción de los
- b) Plaguicidas para uso veterinario (ingrediente activo y/o producto formulado), con excepción de l
- c) Plaguicidas para uso en salud pública (ingrediente activo y/o producto formulado);
- d) Plaguicidas para uso industrial (ingrediente activo y/o producto formulado);
- e) Plaguicidas de uso doméstico (ingrediente activo y/o producto formulado), con excepción de aqu

11. La importación y/o producción de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controle 740 de 2002, y en sus decretos reglamentarios o las normas que la modifiquen, sustituyan o derogu

12. Los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales:

- a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Natu
- b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los los artículos [2.2.2.3.2.2](#) y [2.2.2.3.2.3](#) del pres

13. Los proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o agroindustria que se pre
<Inciso corregido por el artículo 4 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Lo ant
artículo [2.2.2.5.4.4](#) del presente decreto.

Notas de Vigencia

- Inciso corregido por el artículo 4 (ídem Art. 25 Num. 8) del Decreto 703 de 2018, 'por el que se

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> Lo anterior no aplica a proyectos, obras o actividades de infraestructura relacionada c

14. Los proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que hace referencia el

15. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra cuando al menos una de las dos pres

16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráne
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra este numeral. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No.

La licencia ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase comercial. La f

PARÁGRAFO 1o. Para los proyectos de hidrocarburos en donde el área de interés de explotación c

PARÁGRAFO 2o. En lo que respecta al numeral 12 del presente artículo previamente a la decisión

Los senderos de interpretación, los utilizados para investigación y para ejercer acciones de control y

PARÁGRAFO 3o. Los zoocriaderos de especies foráneas a los que se refiere el numeral 16 del pre

PARÁGRAFO 4o. No se podrá autorizar la introducción al país de parentales de especies, subespec

PARÁGRAFO 5o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá señalar mediante resol
(Decreto 2041 de 2014, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. COMPETENCIA DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REG

1. En el sector minero

La explotación minera de:

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año.

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producció

Notas de Vigencia

- Literal corregido por el artículo 5 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes a la Ley 1672 de 2013 y al Decreto Único 1076 de 2015, en concordancia con la Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

- b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el párrafo 2o del artículo 1o del Decreto 1076 de 2015.
 - c) La construcción de túneles con sus accesos.
8. Ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional:
- a) La construcción y operación de puertos;
 - b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madre viejas;
 - c) La construcción de espolones;
 - d) Desviación de cauces en la red fluvial;
 - e) Los dragados de profundización en canales y en áreas de deltas.
9. La construcción de vías férreas de carácter regional y/o variantes de estas tanto públicas como privadas.
10. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, afluencia y distribución de aguas residuales.
11. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, afluencia y distribución de aguas residuales.

Concordancias

Ley 1672 de 2013; Art. [8](#) Lit. c)

Decreto Único 1076 de 2015; Título [2.2.7A](#)

Las actividades de reparación y reacondicionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos usados en la industria manufacturera.

- 12. La construcción y operación de plantas cuyo objeto sea el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos.
- 13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante la operación únicamente podrá ser para el tratamiento de residuos sólidos.
- 14. La construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones.
- 15. La industria manufacturera para la fabricación de:
 - a) Sustancias químicas básicas de origen mineral;
 - b) Alcoholes;
 - c) Ácidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados.
- 16. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción de los proyectos de almacenamiento de sustancias peligrosas.
- 17. La construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje para áreas mayores o iguales a cinco hectáreas.

Sostenible, sobre la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas.

De igual manera, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las determinaciones que sobre el tema se establezcan en el Decreto 2041 de 2014, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.2.3.2.5. DE LOS PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIERAN ESTUDIOS AMBIENTALES. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera estudios ambientales especiales dictadas para el efecto.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 11)



ARTÍCULO 2.2.2.3.2.6. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera estudios ambientales, la autoridad ambiental competente en el acto de otorgamiento de la misma, la autoridad designada precisará la forma de participación ciudadana y la forma de participación de la comunidad. En todo caso, una vez otorgada la licencia ambiental, el beneficiario de esta deberá cancelar las tasas y contribuciones ambientales. A efecto de lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad ambiental ante la cual se formula la solicitud de licencia ambiental deberá formular la solicitud de licencia ambiental en la siguiente forma:

- a) Descripción del proyecto (objetivo, actividades y características de cada jurisdicción y localización).
- b) Consideraciones técnicas (descripción general de los componentes ambientales de cada jurisdicción).
- c) Demanda de recursos y permisos o concesiones ambientales requeridos en cada jurisdicción.

Recibida la información la ANLA, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes designará la autoridad ambiental competente para la evaluación del proyecto, obra o actividad.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 12)

SECCIÓN 3.

ESTUDIOS AMBIENTALES.



ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES. Los estudios ambientales a los que se refiere este artículo son aquellos que se realizan para evaluar el impacto ambiental de un proyecto, obra o actividad. Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 13)

Concordancias

Ley 2069 de 2020; Art. [15](#)



ARTÍCULO 2.2.2.3.3.2. DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. Los términos de referencia son aquellos que se utilizan para evaluar el impacto ambiental de un proyecto, obra o actividad. Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por la autoridad ambiental competente. El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en los términos de referencia. Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia, el solicitante deberá utilizar los términos de referencia que se encuentren vigentes en el momento de la solicitud de licencia ambiental.

No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de PARÁGRAFO 1o. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los término Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015.

PARÁGRAFO 2o. Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes C

PARÁGRAFO 3o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actu (Decreto 2041 de 2014, artículo 14)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.3.3. PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES. Se deberá informar a l En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo [76](#) de la Le (Decreto 2041 de 2014, artículo 15)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.3.4. DEL MANUAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALE PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo de la ANLA, actu (Decreto 2041 de 2014, artículo 16)

SECCIÓN 4.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS.

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.4.1. OBJETO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS socioeconómicas, el análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; a Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativ (Decreto 2041 de 2014, artículo 17)

Concordancias

Ley 2069 de 2020; Art. [15](#)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.4.2. EXIGIBILIDAD DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNA

1. La exploración sísmica de hidrocarburos que requiera la construcción de vías para el tránsito veh
2. El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos o gaseosos, que se desarrollen por fuera de
3. Los terminales de entrega de hidrocarburos líquidos, entendidos como la infraestructura de alma
4. La construcción de refinerías y desarrollos petroquímicos.
5. La construcción de presas, represas o embalses.
6. La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica.
7. <Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto 2462 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:·

PARÁGRAFO TRANSITORIO. En los casos que las autoridades ambientales competentes hayan i
respectivas a petición del interesado, darán por terminadas las actuaciones administrativas relaciona

Notas de Vigencia

- Numeral modificado y párrafo adicionado al numeral 7 por el artículo 1 del Decreto 2462 de 2018, Oficial No. 50.820 de 28 de diciembre de 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

7. Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminant
8. El tendido de líneas nuevas de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión.
9. Los proyectos de generación de energía nuclear.
10. La construcción de puertos.
11. La construcción de aeropuertos.
12. La construcción de carreteras, los túneles y demás infraestructura asociada de la red vial nacion
13. La construcción de segundas calzadas.
14. La ejecución de obras en la red fluvial nacional, salvo los dragados de profundización.
15. La construcción de vías férreas y variantes de estas.
16. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 18)

Notas del Editor

- Destaca el Editor lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 2099 de 2021, 'por medio de la cual se
(Por favor remitirse a la norma que se transcribe a continuación para comprobar la vigencia del te
'ARTÍCULO 39. ACTIVOS DE CONEXIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. La aut
conexión en los términos definidos por la regulación expedida por la Comisión de Regulación de
- Destaca el Editor lo dispuesto en el artículo [15](#) de la Ley 2069 de 2020, 'por medio de la cual se
'ARTÍCULO [15](#). ACTIVOS DE CONEXIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. La aut
conexión en los términos definidos por la regulación expedida por la Comisión de Regulación de
la siguiente fase del licenciamiento ambiental. Lo anterior siempre y cuando para los activos de c
artículo.'



ARTÍCULO 2.2.2.3.4.3. CONTENIDO BÁSICO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE AL'

1. Objetivo, alcance y descripción del proyecto, obra o actividad.

- (Decreto 2041 de 2014, artículo 19)



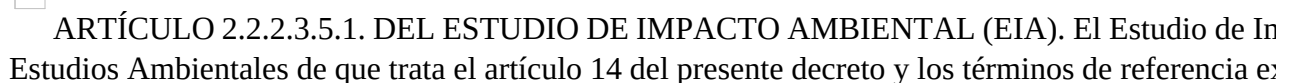
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1585 de 2020. El nuevo texto [2.2.2.3.8.7.](#) de este decreto.

PARÁGRAFO 1A. TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1585 de 2016

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1585 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:
Ambiental de Alternativas.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 20)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.



1. Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades del proyecto
2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico

3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información requerida para aguas subterráneas.
4. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos.
5. Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o actividad para la cual se identifica.
6. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto.
7. Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de manejo, para cada uno de los medios.
8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.
9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que incluya la actuación para emergencias.
10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las principales actividades y las medidas de mitigación.
11. <Numeral corregido por el artículo 5 del Decreto 1956 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Numeral corregido por el artículo 5 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas precisiones a la Ley 1715 de 2014, en materia de evaluación ambiental de proyectos'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

11. Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen los elementos y costos considerados para este proyecto.
 12. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2041 de 2014.
- PARÁGRAFO 1o. El Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de perforación exploratoria y/o líneas de conducción de los fluidos generados.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará los criterios que deben seguirse para la evaluación ambiental de las actividades de importación de que tratan los numerales del 10-2 y 11 del artículo referido a la C (Decreto 2041 de 2014, artículo 21)

Concordancias

Ley 1715 de 2014; Art. [43](#)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.5.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. El estudio de impacto ambiental debe ser suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no son evitables y cuáles sí lo son. (Decreto 2041 de 2014, artículo 22)

SECCIÓN 6.

TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.6.1. DE LA EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTA COMPLEJIDAD. El estudio de impacto ambiental debe ser suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no son evitables y cuáles sí lo son. (Decreto 2041 de 2014, artículo 22)

1. El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular petición por escrito dirigida a la autoridad ambiental competente. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, la autoridad ambiental competente deberá emitir el pronunciamiento.
 2. En caso de requerir DAA, el interesado deberá radicar el estudio de qué trata el artículo 19 del Decreto 2041 de 2014, de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), acto que será comunicado en los términos de la Ley 99 de 1993.
 - Los proyectos hidroeléctricos, deberán presentar copia del registro correspondiente expedido por la autoridad ambiental competente.
 3. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente evaluará la información adicional que considere pertinente para la toma de decisión, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes y por una sola vez, la información adicional que considere pertinente para la toma de decisión.
 4. El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida, término que podrá ser prorrogado una vez por la autoridad ambiental competente. En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la requerida.
 5. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en el numeral 4, la autoridad ambiental competente podrá declarar desierto el trámite.
 6. Allegada la información por parte del interesado en el pronunciamiento sobre el DAA, la autoridad ambiental competente deberá emitir el boletín de la autoridad ambiental en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
 7. Contra la decisión por la cual se realiza pronunciamiento sobre el DAA proceden los recursos de amparo y de nulidad.
- PARÁGRAFO. Cuando el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), no cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 2041 de 2014, artículo 23)

L0491_99



ARTÍCULO 2.2.2.3.6.2. DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL Y SUS REQUISITOS. El interesado en obtener licencia ambiental deberá anexar la siguiente documentación:

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
 2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012, que establece los requisitos para la radicación de la solicitud de licencia ambiental.
 3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
 4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
 5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para la presentación de la solicitud de licencia ambiental.
 6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de persona natural.
- L0491_99
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios indígenas en el área del proyecto.
 8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
 9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la documentación.

10. Derogar el numeral 10 del artículo 24 del Decreto 2041 de 2014, que se refiere a la "Certificación predios".

(Decreto 783 de 2015, artículo 1o)

PARÁGRAFO 1o. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA,

PARÁGRAFO 3o. Las solicitudes de licencia ambiental para proyectos de explotación minera de c

PARÁGRAFO 4o. Cuando se trate de proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos e

(Decreto 2041 de 2014, artículo 24)

Concordancias

Ley 2294 de 2023; Art. [267](#)



ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3. DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente evaluará qu

Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental

Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a la cual deb
Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros Urbanos que se encue

Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar precisa consi

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la misma, salvo

En los casos de competencia de la ANLA la inasistencia a esta reunión por parte de la Corporación

El petitionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; este tér

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la solici
información dentro del proceso de evaluación de la solicitud de licencia ambiental.

3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en el nume

4. Allegada la información por parte del solicitante la autoridad ambiental dispondrá de diez (10) dí

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental competente

5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de treinta (30)
de la Ley 99 de 1993.

6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental proceden los recursos c

PARÁGRAFO 1o. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, las autoridades ambientales tenc

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la Autoridad

del solicitante, para emitir el respectivo concepto sobre los mismos y enviarlo a la ANLA.

Así mismo, y en el evento en que la ANLA requiera información adicional relacionada con el uso y

Cuando las autoridades ambientales de las que trata el presente párrafo no se hayan pronunciado

PARÁGRAFO 3o. En el evento en que durante el trámite de licenciamiento ambiental se solicite o cual se convoca la audiencia pública, hasta la expedición del acta de dicha audiencia por parte de la

PARÁGRAFO 4o. Cuando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no cumpla con los requisitos m

PARÁGRAFO 5o. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera la sustracción de un área de reser

PARÁGRAFO 6o. Para proyectos hidroeléctricos, la autoridad ambiental competente deberá en el j

PARÁGRAFO 7o. En el evento en que para la fecha de la citación de la reunión de qué trata el nun

PARÁGRAFO 8o. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 1585 de 2020. El nuevo tex

Sin embargo, si durante el trámite de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, la Autoridad A

La Autoridad Ambiental no continuará con el proceso de evaluación, hasta tanto el interesado no al

Esta suspensión iniciará a partir del vencimiento del plazo previsto en el inciso 7 del numeral 2 del

En todo caso, el plazo de suspensión no será superior a dieciocho (18) meses, vencido el cual, sin q

En ningún caso la Autoridad Ambiental otorgará licencia ambiental sin la protocolización de la con

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 1585 de 2020, 'por el cual se modifica y adici

PARÁGRAFO 8A. TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 1585 de 2

Previa del Ministerio del Interior-DANCP- o allegue la protocolización de la consulta previa, cuanc

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 1585 de 2020, 'por el cual se modifica y adici

(Decreto 2041 de 2014, artículo 25)



ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3.A. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. <Artículo adicionado po: términos respectivos.

La Autoridad Ambiental decidirá la solicitud en un plazo máximo de diez (10) días. En contra del a

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 3 del Decreto 1585 de 2020, 'por el cual se modifica y adicio



ARTÍCULO 2.2.2.3.6.4. SUPERPOSICIÓN DE PROYECTOS. La autoridad ambiental compet

Para el efecto el interesado en el proyecto a licenciar deberá informar a la autoridad ambiental sobre el proyecto (Decreto 2041 de 2014, artículo 26)



ARTÍCULO 2.2.2.3.6.5. DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS DE DESARROLLO SOCIAL. El interesado en el proyecto a licenciar deberá enviar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el proyecto de acto administrativo para su aprobación. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en un término máximo de veinte (20) días hábiles. Una vez emitido el mencionado concepto, la autoridad ambiental competente deberá decidir sobre la expedición de la licencia ambiental (Decreto 2041 de 2014, artículo 27)



ARTÍCULO 2.2.2.3.6.6. CONTENIDO DE LA LICENCIA AMBIENTAL. El acto administrativo que otorga la licencia ambiental deberá contener:

1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quién se autoriza la ejecución del proyecto, obra o actividad.
2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad.
3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta.
4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia ambiental.
5. Los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar, aprovechar y/o afectar, así mismo las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación.
6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental presentado que se deriven de la licencia ambiental.
7. La obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al artículo [71](#) de la Ley 99 de 1993.
8. Las demás que estime la autoridad ambiental competente.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 28)

L0491_99

SECCIÓN 7.

MODIFICACIÓN, CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL



ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental se modifica en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma sustancial.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un cambio de jurisdicción.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales no previstos en el plan de manejo ambiental.
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean susceptibles de ser intervenidas.

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos trata el presente decreto.

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como instrumento de gestión.

PARÁGRAFO 1o. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normativo, la autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá adelantar el trámite de modificación.

En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte se aplicará lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 2041 de 2014.

Concordancias

Decreto 1076 de 2015; Capítulo [2.2.2.6](#)

PARÁGRAFO 2o. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar la solicitud de modificación.

PARÁGRAFO 3o. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto inicialmente autorizado, la autoridad ambiental competente deberá emitir un dictamen previo a la modificación. (Decreto 2041 de 2014, artículo 29)



ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud debe ser suscrita por el representante legal.
 2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapa de ubicación.
 3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los impactos.
 4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios de impacto ambiental.
 5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la autoridad ambiental competente.
- (Decreto 2041 de 2014, artículo 30)

SECCIÓN 8.

TRÁMITE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.



ARTÍCULO 2.2.2.3.8.1. TRÁMITE.

1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente iniciará el trámite de modificación.
 2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente convocará a una reunión con el interesado y la autoridad ambiental competente de la entidad o del Distrito Capital de Bogotá, según corresponda, para la revisión de la solicitud de modificación.
- Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a la cual deberá asistir el representante legal del interesado o su representante autorizado, la autoridad ambiental competente de la entidad o del Distrito Capital de Bogotá, según corresponda, y los representantes de la autoridad ambiental competente de los departamentos o municipios que se encuentren afectados por la modificación.
- Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar precisa constancia de la decisión en el acto administrativo de inicio trámite de modificación.

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la misma, salvo

En los casos de competencia de la ANLA, la inasistencia a esta reunión por parte de la Corporación

El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; este tér

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la solici
información dentro del proceso de evaluación de la solicitud de modificación de licencia ambiental

3. Cuando el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en el numeral anteri

4. Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá de hasta diez

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental competente

5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de veinte (20

6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la modificación de la licencia ambiental proc

PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, cuya se
para pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ellos hay lugar, para lo cual el peticionario a

PARÁGRAFO 2o. Cuando la ANLA requiera información adicional relacionada con el uso y/o apr

Cuando las autoridades ambientales de las que trata el presente párrafo no se hayan pronunciado

PARÁGRAFO 3o. En el evento en que durante el trámite de modificación de licencia ambiental se
fecha de fijación del edicto a través del cual se convoca la audiencia pública, hasta la expedición de

PARÁGRAFO 4o. Cuando el complemento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no cumpla cc

PARÁGRAFO 5o. Cuando la modificación del proyecto, obra o actividad requiera la sustracción d

PARÁGRAFO 6o. En el evento en que para la fecha de la citación de la reunión de qué trata el nun

PARÁGRAFO 7o. <Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Decreto 1585 de 2020. El nuevo tex

Sin embargo, si durante la evaluación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental, la Auto

La Autoridad Ambiental no continuará con el proceso de evaluación, hasta tanto el interesado no al

Esta suspensión iniciará a partir del vencimiento del plazo previsto en el inciso 6 del numeral 2 del

En todo caso, el plazo de suspensión no será superior a dieciocho (18) meses, vencido el cual, sin q

En ningún caso la Autoridad Ambiental modificará licencia ambiental sin la protocolización de la c

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Decreto 1585 de 2020, 'por el cual se modifica y adici

PARÁGRAFO 7A. TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Decreto 1585 de 2
de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior-DANCP-, o allegue la prot

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Decreto 1585 de 2020, 'por el cual se modifica y adici

(Decreto 2041 de 2014, artículo 31)



ARTÍCULO 2.2.2.3.8.2. TRÁMITE PARA LA MODIFICACIÓN CON EL FIN DE INCLUIR

1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente evaluará la se considere pertinente. Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente medi la(s) Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros

El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida, este tér

Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar precisa consi

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la misma, salvo

En los casos de competencia de la ANLA, la inasistencia a esta reunión por parte de la Corporación

3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en el nume

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la solici información dentro del proceso de evaluación de la solicitud de modificación de licencia ambiental

4. Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá de hasta tres (

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental competente

5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental competente contará con un término máximo c

PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, cuya se para pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ellos hay lugar, para lo cual el peticionario a

Así mismo, y cuando la ANLA requiera información adicional relacionada con el uso y/o aprovech

En el evento en que las autoridades ambientales de las que trata el presente parágrafo no se hayan p

PARÁGRAFO 2o. En el evento en que durante el trámite de modificación de licencia ambiental se fecha de fijación del edicto a través del cual se convoca la audiencia pública, hasta la expedición de

PARÁGRAFO 3o. La autoridad ambiental competente dentro de los siete (7) días hábiles después c por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este caso se dará por terminado el trámit

PARÁGRAFO 4o. Cuando la modificación del proyecto, obra o actividad requiera la sustracción d

PARÁGRAFO 5o. En el evento en que para la fecha de la citación de la reunión de qué trata el nun

(Decreto 2041 de 2014, artículo 32)



ARTÍCULO 2.2.2.3.8.3. CAMBIO DE SOLICITANTE. Durante el trámite para el otorgamiente

El cambio de solicitante no afectará el trámite de la licencia ambiental.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 33)



ARTÍCULO 2.2.2.3.8.4. CESIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA LICENCIA AMBIENTAL. El

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental con:

- a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal;
- b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad;
- c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar:

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones de

PARÁGRAFO 1o. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas.

PARÁGRAFO 2o. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión:

(Decreto 2041 de 2014, artículo 34)



ARTÍCULO 2.2.2.3.8.5. INTEGRACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES. La licencia ambiental

Las licencias ambientales objeto de integración formarán un solo expediente.

PARÁGRAFO 1o. En todo caso, cuando sean varios los titulares del acto administrativo resultante

PARÁGRAFO 2o. La integración de licencias ambientales seguirá el mismo procedimiento de que

(Decreto 2041 de 2014, artículo 35)



ARTÍCULO 2.2.2.3.8.6. REQUISITOS PARA INTEGRACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES

- 1. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios
- 2. Documento de identificación y certificados de existencia y representación legal, en caso de persona natural
- 3. El estudio de impacto ambiental que ampare los proyectos, obras o actividades a integrar el cual:
 - a) Identificación de cada uno de los impactos ambientales presentes al momento de la integración, con
 - b) El nuevo plan de manejo ambiental integrado, que ampare las medidas orientadas a prevenir, mitigar
 - c) El estado de cumplimiento de las inversiones del 1% si aplica y el plan de cumplimiento de las actividades
 - d) El nuevo plan de manejo ambiental integrado, que ampare las medidas orientadas a prevenir, mitigar
 - e) La descripción de los proyectos obras o actividades incluyendo planos y mapas de localización;
 - f) La identificación de cada uno de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso

g) En el caso de proyectos mineros se deberá anexar copia del acto administrativo a través del cual

4. Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir

5. La identificación de cada una de las obligaciones derivadas de los actos administrativos a integra

(Decreto 2041 de 2014, artículo 36)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.8.7. PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La auto

Para efectos de la declaratoria sobre la pérdida de vigencia, la autoridad ambiental deberá requerir p

Dentro de los quince días (15) siguientes al requerimiento el interesado deberá informar sobre las r

En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito no se h

(Decreto 2041 de 2014, artículo 37)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.8.8. CESACIÓN DEL TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL. Las auto

manejo y control ambiental, y procederán a ordenar el archivo correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de tramitar y obtener los permisos, concesiones o autorizaciones ambiental

(Decreto 2041 de 2014, artículo 39)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.8.9. DE LA MODIFICACIÓN, CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE

en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para

con el fin de incluir las nuevas áreas.

(Decreto 2041 de 2014, artículo 39).

SECCIÓN 9.

CONTROL Y SEGUIMIENTO.

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.9.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO. Los proyectos, obras o actividades suj

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el pla
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deri
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recu
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a lica
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad.
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias an
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visit

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su naturaleza, l

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) la autoridad ambiental competente c

PARÁGRAFO 1o. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de i

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente párrafo las autoridades ambientales c

PARÁGRAFO 2o. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y De

PARÁGRAFO 3o. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Le

(Decreto 2041 de 2014, artículo 40)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.9.2. DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO. Cuando

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase;

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las act

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono

La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y dec

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes

Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una póliza o garantía bancaria dirigida :

Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente deberá mediante acto administrativo

PARÁGRAFO 1o. El área de la licencia ambiental en fase de desmantelamiento y abandono podrá

PARÁGRAFO 2o. El titular del proyecto, obra o actividad deberá contemplar que su plan de desma

(Decreto 2041 de 2014, artículo 41)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.3.9.3. CONTINGENCIAS AMBIENTALES. Si durante la ejecución de los p

ambiental e informar a la autoridad ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro (2

La autoridad ambiental determinará la necesidad de verificar los hechos, las medidas ambientales ir

Las contingencias generadas por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, se regi

Concordancias

Decreto 1868 de 2021; Art. 1 (DUR 1081; [Capítulo 2.3.1.7](#))

(Decreto 2041 de 2014, artículo 42)

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [1486](#) de 2018



ARTÍCULO 2.2.2.3.9.4. DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTO

(Decreto 2041 de 2014, artículo 43)



ARTÍCULO 2.2.2.3.9.5. DEL COBRO DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL. I

(Decreto 2041 de 2014, artículo 44)

Concordancias

Ley 344 de 1996; Art. [28](#)



ARTÍCULO 2.2.2.3.9.6. DE LA COMISIÓN DE DILIGENCIAS. La Autoridad Nacional de Li

Así mismo, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible podrán comisiona

(Decreto 2041 de 2014, artículo 45)



ARTÍCULO 2.2.2.3.9.7. DELEGACIÓN ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES. Las autc

(Decreto 2041 de 2014, artículo 46)

SECCIÓN 10.

ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.



ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1. DE LA VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTAL]

todos los actores que participan de una u otra forma en el mismo, lo cual permite mejorar la eficien

El Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental estará disponible a través del menc

<Ver Notas del Editor> El Ideam deberá antes del 15 de octubre de 2015 implementar y utilizar la \

PARÁGRAFO 1o. La ANLA comunicará a las autoridades ambientales los trámites, permisos y au

PARÁGRAFO 2o. Las autoridades ambientales deberán desarrollar estrategias de divulgación para

(Decreto 2041 de 2014, artículo 47)

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 124 del Decreto Ley 2106 de 2019. (Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación)

ARTÍCULO 124. USO OBLIGATORIO DE LA VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES. Las autoridades ambientales deberán habilitar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (Vieta) en el territorio de su competencia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deberá garantizar la interoperabilidad de la Vieta con los sistemas de información de las entidades territoriales.

Concordancias

Decreto Ley 2106 de 2019; Art. 15 Par. 2; Art. 124

Resolución MINAMBIENTEDS 1486 de 2018; Art. 3o.

Resolución MINAMBIENTEDS 1407 de 2018; Art. 7o.

Resolución MINAMBIENTEDS 668 de 2016; Art. 5o.

☐ **ARTÍCULO 2.2.2.3.10.2. DEL REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL (RUA).** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la medida en que se vayan adoptando los protocolos para cada sector, los titulares de licencias o permisos ambientales, deberá adoptar los protocolos para para los sectores de su competencia. La información contenida en el RUA no necesitará ser incorporada en el Informe de Cumplimiento Ambiental (Decreto 2041 de 2014, artículo 48)

☐ **ARTÍCULO 2.2.2.3.10.3. INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES.** Las autoridades ambientales deberán proporcionar de manera periódica la información que sobre el estado del ambiente y los recursos naturales, en el territorio de su competencia. **PARÁGRAFO 1o.** El Ideam y la ANLA buscarán los mecanismos para gestionar y contar con información ambiental de acuerdo con lo señalado en el CONPES 3762 de 2013 y por los integrantes del SIAC de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2041 de 2014. Así mismo, cualquier persona natural o jurídica podrá suministrar información geográfica y el Ideam y la ANLA deberán incorporar la información suministrada. **PARÁGRAFO 2o.** Una vez puesta a disposición de los usuarios, la información disponible deberá ser actualizada de acuerdo con la información regional o de línea base que sea publicada en el portal web, deberá ser actualizada por el Ideam y la ANLA. (Decreto 2041 de 2014, artículo 49)

☐ **ARTÍCULO 2.2.2.3.10.4. ACCESO A LA INFORMACIÓN.** Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a acceder a la información ambiental de acuerdo con lo señalado en el CONPES 3762 de 2013 y por los integrantes del SIAC de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2041 de 2014. Así mismo, cualquier persona natural o jurídica podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto y la utilización de los recursos financieros ambientales. (Decreto 2041 de 2014, artículo 50)

☐ **ARTÍCULO 2.2.2.3.10.5. DECLARACIÓN DE ESTADO DEL TRÁMITE.** Cualquier persona natural o jurídica podrá declarar el estado del trámite ambiental de acuerdo con lo señalado en el CONPES 3762 de 2013 y por los integrantes del SIAC de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2041 de 2014. (Decreto 2041 de 2014, artículo 51)

SECCIÓN 11.

DISPOSICIONES FINALES.



ARTÍCULO 2.2.2.3.11.1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El régimen de transición se aplicará a

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia an

No obstante los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental, e

2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de la expedició

3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto no sean de

PARÁGRAFO 1o. En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán realizando l

PARÁGRAFO 2o. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la modificación de
afectación de los recursos naturales renovables serán incluidos dentro del plan de manejo ambiental

PARÁGRAFO 3o. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de zoocria que im
a la ANLA quien los asumirá en el estado en que se encuentre.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra este párrafo. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No

PARÁGRAFO 4o. <Párrafo adicionado por el artículo 6 del Decreto 1421 de 2016. El nuevo tex

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o de la Ley 1658 de 2013 está prohibida la ubicaci

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo dará lugar a la imposición de las medida

Notas de Vigencia

- Párrafo adicionado por el artículo 6 del Decreto 1421 de 2016, 'por el cual se adiciona y modi
ambiental para plantas de beneficio', publicado en el Diario Oficial No. 49.983 de 1 de septiemb

(Decreto 2041 de 2014, artículo 52)

SECCIÓN 12.

DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL Y ESTRATÉGICOS (P

Notas de Vigencia

- Sección 12 adicionada por el artículo 1 del Decreto 2220 de 2015, 'por el cual se adiciona una se

ARTÍCULO 2.2.2.3.12.1. DEFINICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2

Corporaciones Autónomas Regionales: Cuando se haga referencia en la presente sección a corporac

Licencia ambiental: Cuando en la presente sección se haga referencia a licencia ambiental se entenc

Permiso: Cuando se haga referencia en la presente sección a permiso se entenderá que se hace men

Notas de Vigencia

- Sección 12 adicionada por el artículo 1 del Decreto 2220 de 2015, 'por el cual se adiciona una se



ARTÍCULO 2.2.2.3.12.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Ver Notas del Editor> <Artículo adic
Estratégicos (CIIPE), que deberán o podrán, según el caso, ser de competencia de la Autoridad Nac

1. Proyectos, obras o actividades que no han iniciado trámite administrativo alguno ante las Corpor

2. Proyectos, obras o actividades que cuenten con Licencia Ambiental o permiso, para el uso, aprov

3. Proyectos, obras o actividades que cuenten con Licencia Ambiental o permiso, para el uso, aprov

4. Proyectos, obras o actividades que a la fecha de entrada en vigencia de la presente sección se enc

Notas del Editor

- En criterio del editor este artículo debe considerarse INEXEQUIBLE por consecuencia al haber

Destaclo expuesto por la Corte en el Comunicado de Prensa: 'La Corte declaró la inconstitucion
regionales, las entidades ambientales regionales, excluirlas de la competencia para conocer de las
de rigor subsidiario, que articulan la descentralización territorial.'

Notas de Vigencia

- Sección 12 adicionada por el artículo 1 del Decreto 2220 de 2015, 'por el cual se adiciona una se

ARTÍCULO 2.2.2.3.12.3. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENC
exclusiva y con base en los siguientes criterios:

1. Los Proyectos, obras o actividades que se encuentren bajo las circunstancias definidas en el num

2. Los Proyectos, obras o actividades que se encuentren definidas bajo las circunstancias del numer
estado en que se encuentre, el proyecto, obra o actividad en su integralidad, en los términos de la L

Una vez recibido el expediente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) proceder

3. Los Proyectos, obras o actividades que se encuentren definidos bajo las circunstancias del numer
de la presentación del escrito de desistimiento, en los términos de la Ley [594](#) de 2000 o aquella que

Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán remitir el expediente en las condiciones plasma

Una vez recibido el expediente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) proceder

4. Los proyectos, obras o actividades que se encuentren bajo las circunstancias definidas en el num

Las Corporaciones Autónomas Regionales que se encuentren tramitando Licencia Ambiental o per

PARÁGRAFO. Los trámites tendientes a la obtención y modificación de la licencia ambiental o de

Notas del Editor

- En criterio del editor este artículo debe considerarse INEXEQUIBLE por consecuencia al haber

Destaca lo expuesto por la Corte en el Comunicado de Prensa: 'La Corte declaró la inconstitucionalidad de las entidades ambientales regionales, excluirlas de la competencia para conocer de las demandas de rigor subsidiario, que articulan la descentralización territorial.'

Notas de Vigencia

- Sección 12 adicionada por el artículo 1 del Decreto 2220 de 2015, 'por el cual se adiciona una sección'

ARTÍCULO 2.2.2.3.12.4. COMPETENCIA DE OTRAS AUTORIDADES AMBIENTALES Las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales, continuarán siendo de conocimiento de dichas autoridades

Notas de Vigencia

- Sección 12 adicionada por el artículo 1 del Decreto 2220 de 2015, 'por el cual se adiciona una sección'

ARTÍCULO 2.2.2.3.12.5. INFORME A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Acerca de los proyectos que hayan sido validados como Proyectos de Interés Nacional y Estratégico

Notas de Vigencia

- Sección 12 adicionada por el artículo 1 del Decreto 2220 de 2015, 'por el cual se adiciona una sección'

ARTÍCULO 2.2.2.3.12.6. TASAS RETRIBUTIVAS, COMPENSATORIAS Y POR EL USO Las tasas por las Licencias Ambientales (ANLA), en virtud de la validación de un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico

Notas de Vigencia

- Sección 12 adicionada por el artículo 1 del Decreto 2220 de 2015, 'por el cual se adiciona una sección'

CAPÍTULO 4.

AUDIENCIAS PÚBLICAS.

SECCIÓN 1.

AUDIENCIAS PÚBLICAS EN MATERIA DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES.



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.1. OBJETO. La audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a conocer los impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás interesados.

(Decreto 330 de 2007, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.2. ALCANCE. En la audiencia pública se recibirán opiniones, informaciones y documentos administrativos correspondientes.

PARÁGRAFO. La audiencia pública no es una instancia de debate, ni de discusión.

(Decreto 330 de 2007, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.3. OPORTUNIDAD. La celebración de una audiencia pública ambiental :

- a) Con anticipación al acto que le ponga término a la actuación administrativa, bien sea para la exp
 - b) Durante la ejecución de un proyecto, obra o actividad, cuando fuere manifiesta la violación de lo
- (Decreto 330 de 2007, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.4. COSTOS. Los costos por concepto de gastos de transporte y viáticos e o seguimiento ambiental, conforme a lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y sus no

(Decreto 330 de 2007, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.5. SOLICITUD. La celebración de una audiencia pública ambiental pued

La solicitud debe hacerse a la autoridad ambiental y contener el nombre e identificación de los solici

Durante el procedimiento para la expedición o modificación de una licencia, permiso o concesión a otorgar la autorización ambiental a que haya lugar.

Si se reciben dos o más solicitudes de audiencia pública ambiental, relativas a una misma licencia c

(Decreto 330 de 2007, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.6. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD. Dentro de los quince (15) días h

En caso de que no se cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior, la autoridad ambienta

Cuando se estime pertinente convocar la celebración de la audiencia pública, se seguirá el procedin

PARÁGRAFO. En los casos en que se solicite la celebración de audiencia pública durante el segui

(Decreto 330 de 2007, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.7. CONVOCATORIA. La autoridad ambiental competente ordenará la ce o ante la presunta violación de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales s

El edicto deberá contener:

1. Identificación de las entidades y de la comunidad del municipio donde se pretende desarrollar la
2. Identificación del proyecto, obra o actividad objeto de la solicitud.
3. Identificación de la persona natural o jurídica interesada en la licencia o permiso ambiental.
4. Fecha, lugar y hora de celebración.
5. Convocatoria a quienes deseen asistir y/o intervenir como ponentes.
6. Lugar(es) donde se podrá realizar la inscripción de ponentes.
7. Lugar(es) donde estarán disponibles los estudios ambientales para ser consultados.

8. Fecha, lugar y hora de realización de por lo menos una (1) reunión informativa, para los casos de
El edicto se fijará al día siguiente de su expedición y permanecerá fijado durante diez (10) días hábiles en el área de influencia del proyecto, obra o actividad.

Así mismo, el interesado en el proyecto, obra o actividad, deberá a su costa difundir el contenido de
En los casos de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el edicto se deberá
PARÁGRAFO. Los términos para decidir de fondo la solicitud de licencia o permiso ambiental, se
(Decreto 330 de 2007, artículo 7o)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.4.1.8. DISPONIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES. El solicitante deberá presentar la solicitud en las autoridades ambientales, alcaldías o personerías municipales en cuya jurisdicción se pretende
PARÁGRAFO. Para la celebración de audiencias públicas durante el seguimiento de licencias o permisos
(Decreto 330 de 2007, artículo 8o)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.4.1.9. REUNIÓN INFORMATIVA. La reunión informativa a que se refiere el artículo anterior y las medidas de manejo propuestas, de manera tal que se fortalezca la participación ciudadana durante
Esta reunión deberá realizarse por lo menos diez (10) días hábiles antes de la celebración de la audiencia pública
La reunión informativa será convocada a través de medios de comunicación radial y local y en cartelería
(Decreto 330 de 2007, artículo 9o)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.4.1.10. INSCRIPCIONES. Las personas interesadas en intervenir en la audiencia pública.
PARÁGRAFO. Las personas interesadas en intervenir en la audiencia pública, podrán realizar su inscripción
(Decreto 330 de 2007, artículo 10)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.4.1.11. LUGAR DE CELEBRACIÓN. Deberá realizarse en la sede de la autoridad ambiental competente
Cuando se trate de proyectos lineales, entendiéndose por estos, los de conducción de hidrocarburos, gas y vapor de agua
(Decreto 330 de 2007, artículo 11)

☐ ARTÍCULO 2.2.2.4.1.12. PARTICIPANTES E INTERVINIENTES. A la audiencia pública ambiental podrán asistir:
Por derecho propio:

1. Representante legal de la autoridad ambiental competente y los demás funcionarios que para tal efecto estén designados
2. Representante(s) de las personas naturales o jurídicas que hayan solicitado la realización de la audiencia pública
3. Procurador General de la Nación, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios

4. Defensor del Pueblo o su delegado.
5. Gobernador(es) del (los) departamento(s) donde se encuentre o pretenda localizarse el proyecto o
6. Alcalde(s) del(os) municipio(s) o distrito(s) donde se encuentre o pretenda desarrollarse el proyecto
7. Personero municipal o distrital o su delegado.
8. Los representantes de las autoridades ambientales con jurisdicción en el sitio donde se desarrolla
9. Los directores de los institutos de investigación científica adscritos y vinculados al Ministerio de
10. El peticionario de la licencia o permiso ambiental.

Las personas antes citadas no requerirán de inscripción previa. Por previa inscripción:

1. Otras autoridades públicas.
2. Expertos y organizaciones comunitarias y/o ambientales.
3. Personas naturales o jurídicas.

(Decreto 330 de 2007, artículo 12)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.13. INSTALACIÓN Y DESARROLLO. La audiencia pública ambiental

El Presidente dará lectura al Orden del Día e instalará la audiencia pública, señalando el objeto y al

Las intervenciones se iniciarán teniendo en cuenta las personas que lo pueden hacer por derecho pro

Las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse exclusivamente al objeto de

Durante la realización de la audiencia pública los intervinientes podrán aportar documentos y prueb

En la intervención del interesado o beneficiario de la licencia o permiso ambiental se presentará el j

La audiencia pública deberá ser registrada en medios magnetofónicos y/o audiovisuales.

PARÁGRAFO. En las audiencias públicas que se realicen durante el seguimiento a los proyectos, c

(Decreto 330 de 2007, artículo 13)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.14. TERMINACIÓN. Agotado el Orden del Día, el Presidente dará por te
evaluación de manera expresa al momento de adoptar la decisión a que haya lugar. El acta de la auc

(Decreto 330 de 2007, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.15. SITUACIONES ESPECIALES. Cuando la audiencia pública no pued

Cuando ocurran situaciones que perturben o impidan el normal desarrollo de la audiencia pública, e

En el evento que no se pueda celebrar la audiencia pública, el jefe de la autoridad ambiental o su de

(Decreto 330 de 2007, artículo 15)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.16. PLANES DE MANEJO AMBIENTAL. La celebración de audiencias en virtud de la convocatoria y celebración de la audiencia pública ambiental, no se suspenderán las (Decreto 330 de 2007, artículo 16)



ARTÍCULO 2.2.2.4.1.17. INSTRUCTIVO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 330 de 2007, artículo 17)

CAPÍTULO 5.

SECCIÓN 1.

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES



ARTÍCULO 2.2.2.5.1. OBJETO. El presente capítulo tiene por objeto establecer el listado de la (Decreto 769 de 2014, artículo 1o)

SUBSECCIÓN 1.

A. MODO TERRESTRE-CARRETERO.



ARTÍCULO 2.2.2.5.1.1. MODO TERRESTRE-CARRETERO. Las actividades que se listan a continuación:

1. Construcción de un carril adicional a las calzadas existentes y demás obras asociadas a esta actividad.
2. El ajuste de las vías existentes conforme a las especificaciones establecidas en la Ley 105 de 1995.
3. Ajustes de diseño geométrico y realineamiento vertical u horizontal, incluyendo cortes y/o rellenos.
4. La adecuación, ampliación, reforzamiento, reemplazo de puentes, estructuras deprimidas y/o pontones.
5. La adecuación, reforzamiento, reemplazo y/o construcción de puentes peatonales, estructuras deprimidas y/o pontones.
6. La adecuación y construcción de obras de drenaje y subdrenaje transversal y longitudinal.
7. La construcción de bermas.
8. La pavimentación de vías incluyendo la colocación y conformación de subbase, base y capa de rodadura.
9. La instalación, reubicación y operación temporal de plantas de trituración de materiales pétreos, y/o de procesamiento de materiales de relleno.
10. La instalación y operación de campamentos temporales e infraestructura asociada durante el tiempo de construcción.
11. La construcción de obras de protección, contención, perfilado y/o terrazo de taludes.
12. La reubicación, adecuación, ampliación o construcción de estaciones de pesaje fijas con zonas de espera.
13. La reubicación, adecuación, ampliación o construcción de estaciones de peaje y centros de control.

14. La construcción de andenes, ciclorutas, paraderos.
 15. La ampliación o construcción de separadores centrales.
 16. La construcción de túneles falsos en vías, y a la entrada y salida de túneles.
 17. Construcción de corredores de servicio en túneles.
 18. Rectificación, perfilado y/o adecuación de la sección transversal de túneles con fines de mejora
 19. La instalación de señalización vertical y horizontal, barreras y defensas metálicas.
 20. Las segundas calzadas, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo del PARÁGRAFO 1o. La construcción de segundas calzadas, la construcción de túneles con sus accesos
- PARÁGRAFO 2o. No obstante el párrafo anterior, las segundas calzadas podrán ser considerada
- Para el efecto, el titular deberá allegar ante la autoridad ambiental competente un documento en el c
- partir de la radicación de la solicitud deberá emitir, mediante oficio, el correspondiente pronunciam
- (Decreto 769 de 2014, artículo 1o)

SUBSECCIÓN 2.

B. MODO TERRESTRE- FÉRREO.



ARTÍCULO 2.2.2.5.2.1. MODO TERRESTRE-FÉRREO. Ampliación de líneas férreas y/o con

- a) Se encuentren en el corredor férreo;
 - b) No impliquen reasentamientos ni reubicación;
 - c) Se obtengan los permisos ambientales y autorizaciones respectivas ante las autoridades competen
2. El ajuste de las líneas férreas a las especificaciones establecidas en la Ley y en las normas técnicas
 3. La adaptación, migración o ampliación de la trocha (distancia entre rieles) y/o construcción de te
 4. La rectificación de alineamientos geométricos (horizontales y/o verticales) de las líneas férreas.
 5. La adecuación, ampliación, reforzamiento, reemplazo de puentes, estructuras deprimidas y/o pon
 6. La adecuación, ampliación, reforzamiento, reemplazo y/o construcción de pontones, estructuras c
 7. La adecuación, ampliación, reforzamiento, reemplazo o construcción de obras de drenaje y subdr
 8. La adecuación y/o cambio de subestructura (terraplenes, cortes, sub-base y colocación de balasto
 9. La instalación, reubicación y operación temporal de plantas de trituración de materiales pétreos,]
 10. La instalación y operación de campamentos temporales e infraestructura asociada durante el tie
 11. La construcción de obras de protección, contención, perfilado y/o terraceo de taludes para líneas
 12. La reubicación, construcción, adecuación y ampliación de estaciones y/o centros de control y de

13. La construcción de túneles falsos en líneas férreas, y a la entrada y salida de túneles.
14. Construcción de corredores de servicio en túneles.
15. Rectificación, perfilado y/o adecuación de la sección transversal de túneles con fines de mejora
16. La instalación de señalización vertical y horizontal, barreras y defensas metálicas y pasos a desn
17. El cambio de traviesas y/o rieles de menor a mayor peso o viceversa y/o actualización de acces
18. La habilitación de vías férreas, entendiendo la habilitación como la actividad que se adelanta pa
19. <Numeral adicionado por el artículo 1 del Decreto 510 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:>
transporte dentro del perímetro urbano.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo 1 del Decreto 510 de 2024, 'por el cual se modifican los artí

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 510 de 2024. El nuevo texto
infraestructura y/o superestructura ferroviaria, sistemas de mitigación de ruido, infraestructura de te

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 510 de 2024, 'por el cual se modifican los artí

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 510 de 2024. El nuevo texto

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 510 de 2024, 'por el cual se modifican los artí

(Decreto 769 de 2014, artículo 1o)

SUBSECCIÓN 3.

C. MODO ACUÁTICO-FLUVIAL Y MODO ACUÁTICO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA



ARTÍCULO 2.2.2.5.3.1. MODO ACUÁTICO-FLUVIAL Y MODO ACUÁTICO DE INFRAE

I. Modo Acuático-Fluvial

1. Las ayudas a la navegación
2. Las obras de dragado fluvial de mejoramiento.
3. Los revestimientos y protecciones en las márgenes del río, que no constituyan canalización.
4. La construcción de diques sumergidos para formación o fijación del canal navegable.

PARÁGRAFO. Para efectos del modo acuático- fluvial, se entenderá por:

1. Dique sumergido: Estructura perpendicular o longitudinal a la corriente, cuya cota de coronamie

diseñadas para permitir el tránsito de caudales medios y altos por encima de su corona.

2. Canal secundario: Es el resultado de la bifurcación natural de forma temporal o permanente del c

3. Dragado fluvial de mejoramiento: Obra de ingeniería hidráulica mediante la cual se remueve ma
niveles de la estación limnimétrica más cercana.

(Decreto 769 de 2014, artículo 1o)

ARTÍCULO 2.2.2.5.3.2.

II. Modo acuático-infraestructura portuaria

1. Obras o actividades que requieren mejoramiento en áreas construidas y/o intervenidas de puertos
graneles sólidos o edificios de apoyo, el mejoramiento al sistema de defensa, atraque y amarre de m

(Decreto 769 de 2014, artículo 1o)

SUBSECCIÓN 4.

D. MODO AÉREO.



ARTÍCULO 2.2.2.5.4.1. MODO AÉREO.

1. La remodelación, construcción, reubicación y/o ampliación de terminales, torres de control, edifi

2. La remodelación, reubicación y demarcación de pistas.

3. Construcción, ampliación, adecuación, reubicación y/o marcación de plataformas, plataformas de

4. La colocación de sub-base, bases y/o pavimentaciones de pistas, plataformas, plataformas de giro

5. La construcción y/o corrección geométrica de plataformas, plataformas de giro, calles de rodaje,

6. La nivelación de zonas de seguridad (RESAS y franjas).

7. La ampliación, reubicación y/o modificación de cerramientos, vías, obras de arte, redes y demás

8. Construcción ampliación, reubicación y/o mejoramiento de sistemas de tratamiento de aguas resi

9. La instalación e infraestructura de radioayudas, radares, estaciones, VOR/DME y otras ayudas de

PARÁGRAFO. Las actividades listadas en el artículo 1 letra B. Modo Terrestre Férreo, letra C. Mo

(Decreto 769 de 2014, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.2.5.4.2. SIN LICENCIA AMBIENTAL. Las actividades listadas, son aplicable

PARÁGRAFO. En todo caso, cuando de manera particular y en el desarrollo de un proyecto especí
las razones por las cuales la ejecución del mismo no genera deterioro grave a los recursos naturales

La ANLA dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la solicitud determinará media

(Decreto 769 de 2014, artículo 2o)



- PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 3 del Decreto 510 de 2024. El nuevo texto es
- Notas de Vigencia

- (Decreto 769 de 2014, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.2.5.4.5. PERMISOS, CONCESIONES O AUTORIZACIONES AMBIENTAL

ARTÍCULO 2.2.2.5.4.6. TRÁMITES AMBIENTALES. En el evento en que para la ejecución d

CAPÍTULO 6.

LISTADO DE CAMBIOS MENORES O AJUSTES NORMALES EN PROYECTOS DEL SECTOR
SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.2.6.1.1. OBJETO. Establecer el listado de las actividades consideradas modificación, acorde a los estudios elaborados por los Ministerios de Transporte y Ambiente y Desarrollo

Se entiende por cambios menores, las modificaciones menores o ajustes normales dentro del giro o

Los cambios menores corresponden a aquellas actividades que cumplen con todas las condiciones e

i) Estar localizadas dentro del corredor o área licenciada;

ii) No impliquen nuevos impactos ni con un mayor grado de importancia a los inicialmente identifi

iii) No impliquen cambios en permisos ambientales;

iv) No impliquen variaciones permanentes a las obligaciones, requerimientos, restricciones y prohibi

v) Que hayan sido contempladas las medidas de manejo para la ejecución de las actividades propue

vi) No involucren riesgos adicionales a los inicialmente identificados ni cambios en el plan de cont

vii) No involucren intervenciones en playas, manglares, corales y/o pastos marinos, que sean adicio

PARÁGRAFO. Las actividades que en el presente decreto se relacionan, cumplen con las condicio

(Decreto 770 de 2014, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.2.6.1.2. CAMBIOS MENORES COMUNES A DOS O MÁS MODOS. Son ca

1. Donación de material sobrante de las obras de infraestructura de transporte, en áreas ubicadas en

2. Abastecimiento de agua a través de acueductos de particulares, municipales y/o veredales, siemp

3. El uso de material sobrante para el mantenimiento de caminos, siempre y cuando se cuente con l

4. Ajuste o modificación del punto de captación de aguas, siempre y cuando se realicen dentro del t

5. <Numeral corregido por el artículo 6 del Decreto 1956 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> .

Notas de Vigencia

- Numeral corregido por el artículo 6 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas preci

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

5. Ajuste o modificación del punto de vertimiento licenciado, siempre y cuando se mantenga la ca

6. Adición de materiales objeto de explotación incluidos dentro de la utilización temporal siempre y

a) Estén dentro del polígono licenciado;

b) No modifique la capacidad operativa diaria;

c) No implique un cambio en la competencia de la autoridad que otorgó la autorización ambiental.

7. Cambios asociados a la utilización de nuevos materiales y/o métodos constructivos y/u operativo
8. Cambio de proveedores de materiales de construcción siempre que el nuevo proveedor cuente con la autorización correspondiente (Decreto 770 de 2014, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.2.6.1.3. MODO TERRESTRE-CARRETERO. Son cambios menores, los siguientes:

1. Construcción de un carril adicional a las calzadas existentes y demás obras asociadas a esta actividad
 2. Realineamiento vertical u horizontal, incluyendo cortes y/o rellenos para la construcción del tercer carril
 3. Cambios en la localización de campamentos e infraestructura asociada siempre y cuando se encuentren dentro de las zonas de disposición de material sobrante
 4. Utilización de las zonas de extracción de materiales autorizados como Zonas de Disposición de Material Sobrante
- a) Las zonas de retiro de los cuerpos de agua;
 - b) Las condiciones licenciadas asociadas al manejo de estabilidad geotécnica y morfológica;
 - c) Las condiciones asociadas al manejo de aguas y plan de recuperación y abandono.

Lo anterior no aplica a las zonas de extracción en los lechos de fuentes hídricas.

5. Disposición de material sobrante del proyecto en canteras ubicadas por fuera del área licenciada
6. Cambio de los volúmenes autorizados o ampliación de las Zonas de Disposición de Material Sobrante
7. Cambios en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, siempre y cuando no afecten a la salud pública
8. Cambios en el receptor y/o los sistemas o facilidades de tratamiento de residuos sólidos ordinarios
9. Instalación, reubicación y operación temporal de plantas de producción de asfaltos o de concreto
10. La instalación, reubicación y operación temporal de plantas de trituración de materiales pétreos
11. Modificación, construcción y reubicación de pontones y obras de drenaje y subdrenaje transversales
12. Cambio en el área hidráulica requerida para adelantar obras en los cruces de cauces (puentes, puentes peatonales)
13. Utilización de los materiales de préstamo lateral para terraplenes, separadores y demás obras en las calzadas
14. Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones, materiales y procedimientos.
15. Reubicación longitudinal de obras de manejo de drenaje, así como aquellas asociadas a realineamiento
16. Instalación y/o reubicación de pasos de fauna.
17. Cambio de sitios para compensaciones forestales, dentro de lo dispuesto en el manual de compensación
18. Reubicación, ampliación, adecuación, reforzamiento, reemplazo o construcción de puentes peatonales
19. Reubicación, adecuación, ampliación o construcción de estaciones de pesaje fijas con zonas de almacenamiento
20. Construcción de Centros de Control de Operación (CCO).

21. Construcción y/o reubicación de retornos que no intervengan poblaciones.

22. Construcción y/o reubicación de estaciones de peajes.

(Decreto 770 de 2014, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.2.6.1.4. MODO TERRESTRE-FÉRREO. Son cambios menores, los siguientes

1. Ampliación de líneas férreas y/o construcción de líneas paralelas a las existentes y demás obras a

a) Se encuentren en el corredor licenciado;

b) No pasen por centros poblados;

c) No impliquen reasentamientos ni reubicación;

d) No implique la construcción de túneles;

e) Si se realizan cortes, estos no generen impactos en zonas de nacederos y su zona de ronda, abatir

f) No se realicen rellenos en humedales y/o morichales y esteros.

2. Ajustes de diseño geométrico en la construcción de vías y puentes dentro del corredor licenciado

3. Cambios en la localización de campamentos e infraestructura asociada siempre y cuando se encu

4. Cambio de los volúmenes autorizados o ampliación de las Zonas de Disposición de Material Sob

5. Cambios en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, siempre y

6. Cambios en el receptor y/o los sistemas o facilidades de tratamiento de residuos sólidos ordinari

7. Instalación, reubicación y operación temporal de plantas de producción de asfaltos o de concreto

8. La instalación, reubicación y operación temporal de plantas de trituración de materiales pétreos e

9. Mantenimiento y recuperación de vías (carretero) asociadas al proyecto que presenten daño o det

10. Recuperación y construcción de pontones, obras de arte y obras hidráulicas que no impliquen la

11. Utilización de los materiales de préstamo lateral para terraplenes siempre y cuando estén dentro

12. Cambio en la sección hidráulica requerida para adelantar obras en los cruces de cauces (puentes

13. Modificación de diseños de detalle de obras (puentes, pontones, cimentaciones, accesos, obras c

14. Acopios temporales, por periodos hasta máximo de quince (15) días, para materiales de constru

15. Instalación y/o reubicación de pasos de fauna.

16. Cambio de sitios para compensaciones forestales, dentro de lo dispuesto en el manual de comp

17. El uso de fuentes de materiales que cuenten con títulos mineros y licencias ambientales expedid

18. Reubicación o construcción de puentes peatonales, estructuras deprimidas y/o pasaganados.

19. Adecuación de las intersecciones en los pasos nacionales, departamentales o municipales.
20. Construcción de estaciones y su infraestructura asociada cuando estén dentro del derecho de vía
21. Construcción de obras hidráulicas (incluidas obras de protección), carreteables, obras accesorias
22. Construcción de pasos elevados y/o deprimidos para uso peatonal, siempre y cuando se garantice
23. Rehabilitación o mantenimiento preventivo y correctivo o cambios en los diseños arquitectónicos
24. Rehabilitación y mantenimiento de obras de drenaje dentro del derecho de vía de la línea férrea.
25. La habilitación de vías férreas existentes, entendiendo la habilitación como la actividad que se realiza
26. <Numeral adicionado por el artículo 4 del Decreto 510 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:>
transporte masivo dentro del perímetro urbano.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo 4 del Decreto 510 de 2024, 'por el cual se modifican los artículos

(Decreto 770 de 2014, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.2.6.1.5. MODO ACUÁTICO-FLUVIAL, MARÍTIMO Y DE INFRAESTRUCTURA

A. Modo Acuático-fluvial

1. Ajustes en la ubicación y/o dimensiones de espolones, siempre y cuando:
 - a) No aumenten la relación de estrechamiento inicial del cauce;
 - b) No modifiquen la línea original de recuperación de orilla;
 - c) Se encuentren dentro de la zona caracterizada ambientalmente y aprobadas para el desarrollo del
 - d) Conserve el objetivo para el cual fue aprobado.
2. Ajustes en la ubicación y/o dimensiones de las obras licenciadas de proyectos de rectificación de
 - a) Se encuentren dentro de las zonas caracterizadas ambientalmente, y aprobadas para el desarrollo
 - b) Conserve el objetivo para el cual fue aprobado;
 - c) No altere el régimen hidro-sedimentológico.
3. Incremento del volumen autorizado de dragado de profundización en canales navegables y en áreas
 - a) El botadero o los botaderos autorizados tengan la capacidad de recibir el material producto del dragado
 - b) Los materiales del lecho que se remuevan no contengan materiales contaminados;
 - c) No se afecten áreas de playas, manglares, corales y/o pastos marinos adicionales a los inicialmente

B. Modo acuático-marítimo

1. Incremento del volumen autorizado de dragado de profundización en canales navegables manten
- a) El botadero o los botaderos autorizados tengan la capacidad de recibir el material producto del di
- b) Que los materiales del lecho que se removerán no contienen materiales contaminados;
- c) No se afecten áreas de playas, manglares, corales y/o pastos marinos, adicionales a los inicialmer
2. Ajustes en la ubicación y/o dimensiones de los elementos constitutivos de obras duras y de regen

C. Modo Acuático (fluvial y marítimo)- Infraestructura portuaria

1. Incremento del volumen autorizado de dragado de los canales de aproximación, áreas de maniob
- a) El botadero o los botaderos autorizados tengan la capacidad de recibir el material producto del di
- b) Los materiales del lecho que se remuevan no contengan materiales contaminados;
- c) No se afecten áreas de ronda hídrica, lecho del cuerpo de agua, playas, manglares, corales y/o pa:
2. Obras o actividades para la construcción y operación de puertos que requieren cambios de los dis

Dichas obras o actividades corresponden a:

- a) Rehabilitación y/o modificación de especificaciones o alineación de vías internas y/o vías exister
 - b) Rehabilitación y/o modificación de especificaciones o alineación de vías férreas internas del proy
 - c) Cambio en el trazado de poliductos y gasoductos dentro del área del proyecto, ubicados en área t
 - d) Rediseños, reubicación o redistribución de edificios, zonas administrativas de recibo y/o almacei
 - e) Construcción de instalaciones destinadas al sistema eléctrico del proyecto;
 - f) Demolición de pavimentos, bodegas y/o edificaciones;
 - g) Rehabilitación y/o reparaciones al sistema de defensa de muelles;
 - h) Ajustes constructivos a muelles, embarcaderos, marinas y sistemas de atraque, que hagan parte d
 - i) Cambios de elementos de amarre en muelles como bitas o bolardos;
 - j) Reparaciones y/o mantenimiento preventivo del muelle;
 - k) Mantenimiento de elementos de protección marginal bajo muelle;
 - l) Reubicación y/o redistribución de la infraestructura hidráulica y sanitaria, incluyendo tuberías, ac
 - m) Cambios en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, siempre y cuando no se
 - n) Dragado de mantenimiento de los canales y áreas de maniobra para los terminales portuarios, sie
- (Decreto 770 de 2014, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.2.6.1.6. MODO AÉREO. Son cambios menores los siguientes:

1. Construcción, remodelación, reubicación ampliación y/o demolición de terminales, torres de control.
2. Remodelación, reubicación, demarcación y/o ampliación de plataformas, calles de rodaje, plataformas de carga.
3. Construcción ampliación, reubicación y/o mejoramiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
4. Rehabilitación de carretables y cercados perimetrales.
5. La ampliación, reubicación y/o modificación de cerramientos, vías, obras de arte, redes y demás.
6. Ampliación de pistas, siempre y cuando:
 - a) No se afecten fuentes naturales de agua;
 - b) Se cumpla con lo establecido en la normativa de ruido para la etapa de construcción y operación.
7. Ampliación de la red de radares.
8. Obras menores en modernización y expansión: se refiere a las obras civiles, arquitectónicas y de infraestructura:
 - a) Obras arquitectónicas:
 - i) Remodelación o actualización de tecnología o de áreas de terminales de pasajeros, carga o de edificios.
 - ii) Remodelación o actualización de tecnología o de áreas de edificios de uso aeronáutico: torres de control.
 - iii) Remodelación o mejoramiento de urbanismo como: vías, parqueaderos internos o externos dentro del aeropuerto.
 - b) Obras civiles:
 - i) Remodelación o actualización de canales, drenajes superficiales o subsuperficiales, trampas de grasa.
 - ii) Remodelación de plataformas, calles de rodaje y pistas, etc., correspondientes a mejoras estructurales.
 - iii) Mejoras o actualización de nivelación y secciones de zonas de franjas de pista, franjas de calles de acceso.
 - iv) Remodelación o actualizaciones de facilidades de aeropuerto: área para autoridades y servicios de pasajeros.
9. Construcción de nuevas calles de rodaje (calles de acceso a puesto de estacionamiento de aeronaves).
10. Construcción o ampliación de llaves de volteo.
11. Ampliación y nivelación de zonas de seguridad (Runway End and Safety Area -RESA, franjas).
12. Obras en la infraestructura aeronáutica, instalaciones y servicios destinados a facilitar y hacer posible la operación.
13. Las siguientes actividades a desarrollar, siempre y cuando cuenten con fichas de manejo para el manejo de residuos:

- a) Actividades de repavimentación, mantenimiento o nivelación de las pistas de vuelo ya construidas;
- b) Actividades parciales de repavimentación, mantenimiento o nivelación de calles de rodaje;
- c) Mantenimiento o ampliación de aparcaderos de espera dentro de áreas autorizadas;
- d) Rehabilitación de vías existentes para el traslado de vehículos terrestres;
- e) Rehabilitación de plataforma de parqueo o áreas para el estacionamiento de aeronaves que incluya;
- f) Cambios en el tipo de pavimento para las plataformas de espera y calles de rodaje existentes que;
- g) Rehabilitación o mantenimiento preventivo y correctivo o cambios en los diseños arquitectónicos;
- h) Construcción, conformación, revestimiento y mantenimiento de canales de aguas lluvias;
- i) Rehabilitación y mantenimiento de las obras de drenaje, control geotécnico y de infraestructura ferroviaria;
- j) Construcción, adecuación, reubicación o ampliación de barreras contra ruido.

14. Cambios en el receptor y/o los sistemas o facilidades de tratamiento de residuos sólidos ordinarios.
(Decreto 770 de 2014, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.2.6.1.7. TRÁMITE DE LAS MODIFICACIONES MENORES O AJUSTES EN EL MONITORIO Y SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL que se realizará en los términos del artículo 39 del Decreto 2820 de 2009.

1. Descripción de la actividad incluyendo planos o mapas de localización y su respectiva georreferencia.

2. Justificación de que la actividad a desarrollar no implica nuevos impactos ambientales tal como se establece en el artículo 1o del Decreto 2820 de 2009.

PARÁGRAFO 1o. En todo caso, cuando de manera particular y en el desarrollo de un proyecto especial de otorgamiento de licencias ambientales la norma que lo modifique o sustituya. Para el efecto la autoridad ambiental competente podrá emitir resoluciones.

PARÁGRAFO 2o. La Autoridad Ambiental, al efectuar el control y seguimiento a la Licencia Ambiental emitida de acuerdo con el Decreto 2820 de 2009 o aquella que la modifique o sustituya.

(Decreto 770 de 2014, artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.2.6.1.8. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. Cuando las actividades permitidas impliquen la intervención directa o indirecta en el medio ambiente o su instrumento equivalente, en el marco de las actividades permitidas.

(Decreto 770 de 2014, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.2.6.1.9. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La aplicación de las anteriores disposiciones se realizará en el marco de las actividades permitidas.
(Decreto 770 de 2014, artículo 9o)

CAPÍTULO 7.

CARGUE DIRECTO.

SECCIÓN 1.

CARGUE DIRECTO.



ARTÍCULO 2.2.2.7.1.1. CARGUE DIRECTO. En todos los puertos marítimos del país, el cargue directo será autorizado en los puertos adecuados.

Concordancias

Ley 1450 de 2011; Art. [113](#)

Los puertos marítimos que a partir del 15 de agosto de 2007 sean autorizados para la operación de cargue directo.

PARÁGRAFO. El interesado deberá tramitar y obtener los permisos, concesiones, autorizaciones y licencias correspondientes.

(Decreto 3083 de 2007, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.2.7.1.2. OPERACIÓN DE LOS PUERTOS. La operación de los puertos carbónicos y de carga general deberá cumplir con las condiciones establecidas en el presente decreto.

(Decreto 3083 de 2007, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.2.7.1.3. OBLIGACIÓN. Para la solicitud de la licencia ambiental, los nuevos puertos marítimos deberán cumplir con las condiciones establecidas en el presente decreto.

(Decreto 3083 de 2007, artículo 3o)

SECCIÓN 2.

ADICIONES AL CARGUE DIRECTO.



ARTÍCULO 2.2.2.7.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Los puertos marítimos que realicen operaciones de cargue directo deberán presentar un cronograma de actividades.

(Decreto 4286 de 2009, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.2.7.2.2. INFORME MENSUAL DE AVANCE. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del informe mensual de avance, la autoridad competente deberá emitir un informe de avance.

(Decreto 4286 de 2009, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.2.7.2.3. INCUMPLIMIENTO. La no presentación del cronograma de actividades o la no presentación del informe mensual de avance, dentro de los términos establecidos, constituirá un incumplimiento.

Igualmente, el incumplimiento de las actividades previstas en el cronograma de que trata el artículo anterior, constituirá un incumplimiento.

(Decreto 4286 de 2009, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.2.7.2.4. CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO. En los casos en que el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda acepte el cronograma de actividades, la aceptación de los cronogramas por parte de las autoridades citadas no exime de la obligación de presentar el informe mensual de avance.

PARÁGRAFO. No obstante lo anterior, aquellos puertos marítimos que no hayan entregado el cronograma de actividades, no estarán sujetos a la obligación de presentar el informe mensual de avance.

(Decreto 700 de 2010, artículo 1o)

CAPÍTULO 8.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

SECCIÓN 1.

PERMISOS.



ARTÍCULO 2.2.2.8.1.1. OBJETO. Reglamentar el permiso de recolección de especímenes de e
(Decreto 1376 de 2013, artículo 1o).

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. [6](#)



ARTÍCULO 2.2.2.8.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplicará a las acti
materia de investigación científica de recursos pesqueros y de las competencias asignadas por la reg

Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin perjuicio de las normas legales

PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sus entidades científicas ad
Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt" y la información asociada del pr

PARÁGRAFO 2o. La recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica

PARÁGRAFO 3o. Las disposiciones de este decreto no serán aplicables a las investigaciones cient

PARÁGRAFO 4o. La recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica

PARÁGRAFO 5o. Las investigaciones científicas básicas que se adelantan en el marco de un perm

La realización de dichas actividades con especímenes recolectados, no exime al investigador de sur

PARÁGRAFO 6o. Para acceder a los recursos genéticos y/o productos derivados, con fines industr
vigente. En este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá otorgar en el mismo

(Decreto 1376 de 2013, artículo 2o).

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. [6](#)



ARTÍCULO 2.2.2.8.1.3. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación de este decreto se tendr

Especimen de especie silvestre de la diversidad biológica: Todo organismo silvestre de la divers

Información asociada a los especímenes recolectados: Es aquella información básica inherente a

Instituciones Nacionales de Investigación: Para los efectos del presente Decreto se entenderán po

a) Instituciones de educación superior;

b) Colecciones biológicas vigentes registradas en el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas

c) Institutos o centros de investigación científica que cuenten con grupos de investigación categorizados

Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación

Recolección de especímenes: Consiste en los procesos de captura, remoción o extracción temporal de especímenes de la diversidad biológica

(Decreto 1376 de 2013, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.2.8.1.4. COMPETENCIA. Las autoridades ambientales competentes para el otorgamiento del permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica son:

a) Las Corporaciones Autónomas Regionales o de desarrollo sostenible o los grandes centros urbanos

b) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en caso de que las actividades de recolección se desarrollen en áreas protegidas

c) Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando las actividades de recolección se desarrollen en sus áreas

(Decreto 1376 de 2013, artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.2.8.1.5. MODALIDADES. El Permiso de Recolección podrá otorgarse bajo una de las siguientes modalidades:

1. Permiso Marco de Recolección.

2. Permiso Individual de Recolección.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 5o)

SECCIÓN 2.

SOLICITUD DEL PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN.



ARTÍCULO 2.2.2.8.2.1. PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN. Las Instituciones Nacionales de Investigación podrán solicitar el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica para fines docentes y educativos a nivel universitario.

PARÁGRAFO. La recolección de especímenes para fines docentes y educativos a nivel universitario se realizará en el marco de los programas de investigación científica.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 6o).

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. [6](#)



ARTÍCULO 2.2.2.8.2.2. CONDICIONES DEL SOLICITANTE. Las Instituciones Nacionales de Investigación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Las instituciones de educación superior deberán estar aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional

b) Contar con programas de investigación científica que contengan las diferentes líneas temáticas o disciplinas de investigación

c) Contar con una dependencia responsable de la administración de los programas de investigación

d) Contar con un sistema de información interno de registro y seguimiento de proyectos de investigación

(Decreto 1376 de 2013, artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.2.8.2.3. SOLICITUD. Los documentos que deben aportarse para la solicitud de

- a) Formato de Solicitud de Permiso Marco de Recolección debidamente diligenciado;
 - b) Certificado de existencia y representación legal o su equivalente de la entidad peticionaria, con f
 - c) Indicación de los programas de investigación;
 - d) Relación de los investigadores vinculados a cada programa dentro de la institución;
 - e) Breve descripción de los programas a realizar, de acuerdo con lo requerido en el Formato de Soli
- (Decreto 1376 de 2013, artículo 8o).



ARTÍCULO 2.2.2.8.2.4. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO MARCO DE REC

- a) Semestralmente, a partir del otorgamiento del Permiso Marco de Recolección, relacionar la infor
 - b) Depositar dentro del término de la vigencia del permiso, los especímenes en una colección nacio
 - c) Presentar el informe final de las actividades de recolección relacionadas dentro de cada investiga
 - d) La Institución Nacional de Investigación será responsable de realizar los muestreos de forma ade
 - e) Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia (SiB) la información asoci
- PARÁGRAFO 1o. En el caso de pretender recolectar especies amenazadas, vedadas o endémicas, e
- presente artículo.

PARÁGRAFO 2o. El titular del Permiso Marco de Recolección que pretenda recolectar especímen

Para obtener dicha autorización, el solicitante deberá presentar ante Parques Nacionales Naturales c

adelantar la recolección.

La autorización de recolección expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia llevará im

(Decreto 1376 de 2013, artículo 9o)



ARTÍCULO 2.2.2.8.2.5. DE LA CONSULTA PREVIA. En el caso en el que las actividades de

artículo.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.2.8.2.6. MODIFICACIÓN DEL PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN. El

Permiso Marco de Recolección.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 11)

SECCIÓN 3.

SOLICITUD DEL PERMISO INDIVIDUAL DE RECOLECCIÓN.



ARTÍCULO 2.2.2.8.3.1. PERMISO INDIVIDUAL DE RECOLECCIÓN. Las personas naturales podrán solicitar el Permiso Individual de Recolección (Decreto 1376 de 2013, artículo 12).



ARTÍCULO 2.2.2.8.3.2. SOLICITUD. Los documentos que deben aportarse para la solicitud de Permiso Individual de Recolección son:

- a) Formato de Solicitud de Permiso Individual de Recolección debidamente diligenciado;
- b) Documento de identificación del responsable del proyecto. Si se trata de persona natural, copia del documento;
- c) El curriculum vitae del responsable del proyecto y de su grupo de trabajo;
- d) De ser el caso, acto administrativo de levantamiento de vedas;
- e) Información sobre si la recolección involucra especies amenazada o endémicas;
- f) Certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de grupos étnicos en el territorio o zona de recolección;
- g) Acta de protocolización de la consulta previa cuando sea necesaria.

PARÁGRAFO. La autoridad ambiental competente podrá rechazar el Permiso Individual de Recolección si no se cumplen los requisitos antes mencionados (Decreto 1376 de 2013, artículo 13).



ARTÍCULO 2.2.2.8.3.3. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO INDIVIDUAL DE RECOLECCIÓN. El titular del Permiso Individual de Recolección deberá:

- a) Depositar dentro del término de vigencia del permiso los especímenes en una colección nacional;
- b) Presentar informes de actividades de recolección relacionadas con el permiso, incluyendo la relación de recolección;
- c) Enviar copia digital de las publicaciones que se deriven del proyecto;
- d) Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia (SiB) la información asociada a la recolección;
- e) El titular de este permiso será responsable de realizar los muestreos de forma adecuada en términos de ciclos biológicos, dieta, entre otras.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.2.8.3.4. SOLICITUD DE AJUSTES. La autoridad ambiental competente podrá autorizar ajustes al Permiso Individual de Recolección en caso de cambios en los ciclos biológicos, dieta, entre otras. (Decreto 1376 de 2013, artículo 15).

SECCIÓN 4.

INVESTIGADORES EXTRANJEROS.



ARTÍCULO 2.2.2.8.4.1. INVESTIGADORES DE INSTITUCIONES EXTRANJERAS VINCULADOS. Los investigadores extranjeros podrán solicitar el Permiso Individual de Recolección si son parte de una institución extranjera que tenga un acuerdo de cooperación vigente con una Institución Nacional de Investigación.

(Decreto 1376 de 2013, artículo 16).



ARTÍCULO 2.2.2.8.4.2. SOLICITUD DEL PERMISO INDIVIDUAL PARA EXTRANJEROS

a) Carta de la Institución Nacional de Investigación manifestando que acepta su participación en el :

b) Copia de acuerdo de cooperación suscrito entre la institución de educación superior o instituto de

Todos los documentos deben estar traducidos al castellano y estar debidamente legalizados o aposti

(Decreto 1376 de 2013, artículo 17).

SECCIÓN 5.

TRÁMITE DE LOS PERMISOS DE RECOLECCIÓN.



ARTÍCULO 2.2.2.8.5.1. ADMISIÓN DE LA SOLICITUD. Al recibir la solicitud, la autoridad :

(Decreto 1376 de 2013, artículo 18).



ARTÍCULO 2.2.2.8.5.2. TRÁMITE. Para obtener el Permiso de recolección, se surtirá el sigue

1. Recibida la solicitud del Permiso de Recolección con el lleno de los requisitos, la autoridad comp

2. Expedido el auto de inicio, la autoridad ambiental competente contará con veinte (20) días para r

3. A partir de la expedición del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitat

Dicha decisión se notificará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo C

(Decreto 1376 de 2013, artículo 19).



ARTÍCULO 2.2.2.8.5.3. VIGENCIA DE LOS PERMISOS. Los Permisos Marco de Recolección

Los Permiso Individuales de Recolección podrán otorgarse hasta por cinco (5) años. Estos términos

(Decreto 1376 de 2013, artículo 20).



ARTÍCULO 2.2.2.8.5.4. CESIÓN. El titular del Permiso Marco de Recolección, no podrá ceder

(Decreto 1376 de 2013, artículo 21).



ARTÍCULO 2.2.2.8.5.5. VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍ

sustituya o derogue, a través de la cual se podrán adelantar los trámites en línea relacionados con lo

PARÁGRAFO. A partir del 27 de junio de 2013 y hasta que se implemente el trámite en línea de q

a) Formato de Solicitud del Permiso Marco de Recolección;

b) Formato de Solicitud del Permiso Individual de Recolección;

- c) Formato para la Relación del Material Recolectado del Medio Silvestre;
 - d) Formato de Recolección de Especímenes dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales;
 - e) Formato de Modificación del Permiso Marco de Recolección;
 - f) Formato de Solicitud de Autorización de Recolección de Especies Amenazadas, Vedadas o Endémicas.
- (Decreto 1376 de 2013, artículo 22).

SECCIÓN 6.

DISPOSICIONES FINALES.

- ☐ ARTÍCULO 2.2.2.8.6.1. PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZAR ESPECÍMENES O MUESTRA DE ESPECÍMENES (Decreto 1376 de 2013, artículo 23).

- ☐ ARTÍCULO 2.2.2.8.6.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO. La autoridad ambiental que otorgó el (Decreto 1376 de 2013, artículo 24).

- ☐ ARTÍCULO 2.2.2.8.6.3. SUSPENSIÓN O REVOCATORIA DEL PERMISO. El Permiso de R perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009, y de las acc (Decreto 1376 de 2013, artículo 25).

- ☐ ARTÍCULO 2.2.2.8.6.4. SANCIONES. En caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo, se aplicarán las sanciones establecidas en el Decreto 1376 de 2013, artículo 26).

- ☐ ARTÍCULO 2.2.2.8.6.5. COBRO. Como estímulo a la investigación científica, las autoridades c
(Decreto 1376 de 2013, artículo 27).

- ☐ ARTÍCULO 2.2.2.8.6.6. MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES. La resolución mediante la cual se autoriza la movilización de especímenes.

PARÁGRAFO. Para la movilización de especímenes amparados por un Permiso de Recolección en (Decreto 1376 de 2013, artículo 28).

- ☐ ARTÍCULO 2.2.2.8.6.7. EXPORTACIÓN DE ESPECÍMENES. En caso de requerirse exportar (Decreto 1376 de 2013, artículo 29).

- ☐ ARTÍCULO 2.2.2.8.6.8. RÉGIMEN ESPECIAL FRENTE A EVENTOS ESPECIALES. En caso de:
- a) Riesgos potenciales o desastres naturales consumados;

- b) Adopción de medidas urgentes para la protección sanitaria de la fauna y de la flora que evitan la
- c) Adopción de medidas urgentes en materia de salud, epidemias, índices preocupantes de enfermedades (Decreto 1376 de 2013, artículo 30).



ARTÍCULO 2.2.2.8.6.9. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los permisos de estudio con fines de investigación Los investigadores que al 27 de junio de 2013 iniciaron los trámites tendientes a obtener los permisos (Decreto 1376 de 2013, artículo 31).

CAPÍTULO 9.

COLECCIONES BIOLÓGICAS.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.1. OBJETO. El objeto apunta a desarrollar los siguientes aspectos:

- a) La administración y funcionamiento de las colecciones biológicas en el territorio nacional;
- b) Los derechos y obligaciones de los titulares de colecciones biológicas;
- c) El procedimiento de registro de las colecciones biológicas ante el Instituto de Investigación de Recursos (Decreto 1375 de 2013, artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Aplica a las personas naturales o jurídicas PARÁGRAFO 1o. Los zoológicos, acuarios y jardines botánicos atenderán lo dispuesto por la norma PARÁGRAFO 2o. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican sin perjuicio de lo (Decreto 1375 de 2013, artículo 2o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.3. DEFINICIONES. Para efectos de dar aplicación al presente decreto se

Colección biológica: Conjunto de especímenes de la diversidad biológica preservados bajo estándares natural o jurídica, tales como herbarios, museos de historia natural, bancos de germoplasma, bancos

Especímen: Todo organismo de la diversidad biológica vivo o muerto o cualquiera de sus productos

Información mínima asociada a los especímenes que forman parte de la colección: Es aquella información

Holotipo: Ejemplar único o parte del mismo, designado o fijado de la serie tipo como testigo del material

Protocolo de manejo de las colecciones biológicas: Documento elaborado por el titular de la colección Sostenible.

Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas: Instrumento otorgado y administrado por el

La información contenida en el registro es una auto-declaración, la veracidad de la misma, es respo

Titular de la Colección: Persona que registra la colección, quien será jurídicamente responsable de
(Decreto 1375 de 2013, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS COLECCIONES BIOI

a) Actividades con fines científicos, orientadas de manera exclusiva a generar conocimiento e infor

b) Labores educativas y divulgativas sobre la biodiversidad nacional;

c) Apoyo a la implementación de programas de conservación;

d) Proveer especímenes para el desarrollo de investigaciones;

e) Prestar e intercambiar especímenes con otras colecciones biológicas nacionales o internacionales

PARÁGRAFO 1o. Las actividades de investigación científica básica con fines no comerciales que

PARÁGRAFO 2o. Para acceder a los recursos genéticos de los especímenes depositados en las cole

(Decreto 1375 de 2013, artículo 4o).

Concordancias

Ley 1753 de 2015, Art. [252](#)



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.5. OBLIGACIÓN DE REGISTRAR LAS COLECCIONES BIOLÓGICA

PARÁGRAFO. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt" n

(Decreto 1375 de 2013, artículo 5o).

Concordancias

Ley 1753 de 2015; Art. [252](#) Inc. Final



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.6. OBLIGACIONES DE LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS. Las cole

a) Ingresar y mantener actualizada la información de la colección biológica en el Registro Único Na

b) Mantener actualizada y compartir, bajo previo acuerdo, la información asociada a los especímen

c) Remitir en forma digital al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Direcc

d) Dar cumplimiento al protocolo de manejo de la colección;

e) Elaborar y mantener actualizado un reglamento interno para el uso de cada colección y hacerlo d

PARÁGRAFO. La información asociada a los especímenes que se encuentren bajo alguna categorí
determine.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 6o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.7. TRÁMITE DEL REGISTRO. El trámite para el registro de la colección

- a) Diligenciar el Formato de Registro y Actualización de Colecciones Biológicas y radicarlo en el I
- b) Recibida la solicitud de registro con el lleno de los requisitos, el Instituto de Investigación de Re
- c) En caso que la información que proporcione el interesado se encuentre incompleta o sea inconsis

Este requerimiento interrumpirá el término con que cuenta el Instituto de Investigación de Recursos; procederá a su archivo o en el evento de no subsanarse las inconsistencias, el Instituto se abstendrá

(Decreto 1375 de 2013, artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.8. DEPÓSITO DE LOS ESPECÍMENES. Las colecciones biológicas reg

La colección biológica registrada podrá reservarse el derecho de recibir especímenes de la diversidad

- a) No Contar con el Permiso de Recolección de Especímenes Silvestres de la Diversidad Biológica
- b) Exceso de duplicados de la misma especie;
- c) Falta de capacidad de mantener muestras adicionales bajo los preceptos del protocolo de manejo
- d) Entrega de especímenes en mal estado de preservación o que no cuenten con la información asoci
- e) Los especímenes no cumplen con el protocolo de manejo o con los estándares de la colección.

PARÁGRAFO. Cuando la colección se reserve el derecho a recibir especímenes por las razones lis

(Decreto 1375 de 2013, artículo 8o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.9. MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES EN EL TERRITORIO NACIONAL "Simón Bolívar", junto con certificación suscrita por el titular de la colección, en la que consten los espe

PARÁGRAFO. En todo caso quien realice la movilización de especímenes de la biodiversidad tom

(Decreto 1375 de 2013, artículo 9o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.10. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ESPECÍMENES DE LAS COLECCIONES. Para el concepto vinculante emitido por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relac

Los interesados en exportar especímenes vivos o muertos de colecciones biológicas registradas en c

PARÁGRAFO. Los holotipos de las colecciones biológicas únicamente podrán salir del país en cal

(Decreto 1375 de 2013, artículo 10).



ARTÍCULO 2.2.2.9.1.11. REINGRESO DE ESPECÍMENES DE LAS COLECCIONES. Para e

- a) Informar con una antelación de cinco (5) días hábiles el respectivo reingreso al Ministerio de Ar
- b) En caso de que los especímenes de las colecciones ingresen por un puerto de entrada, remitir cop

c) En el caso que los especímenes de las colecciones ingresen por un puerto de entrada bajo una nueva condición de preparación, montaje o identificación taxonómica.

PARÁGRAFO. Las colecciones biológicas deberán solicitar la devolución de los prestamos legales (Decreto 1375 de 2013, artículo 11).

☐ ARTÍCULO 2.2.2.9.1.12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El Instituto de Investigación de Las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales urbanas podrán verificar e registradas.

(Decreto 1375 de 2013, artículo 12).

☐ ARTÍCULO 2.2.2.9.1.13. TÉRMINOS DE REFERENCIA PROTOCOLO DE MANEJO DE L (Decreto 1375 de 2013, artículo 13).

☐ ARTÍCULO 2.2.2.9.1.14. TRÁMITE EN LÍNEA. El Instituto de Investigación de Recursos Bio Así mismo, a partir de la vigencia del presente decreto y hasta que se implemente el trámite en línea (Decreto 1375 de 2013, artículo 14).

☐ ARTÍCULO 2.2.2.9.1.15. SANCIONES. En caso de incumplimiento de las disposiciones conte (Decreto 1375 de 2013, artículo 15).

☐ ARTÍCULO 2.2.2.9.1.16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Las colecciones biológicas no registr Las colecciones biológicas de personas naturales, que a partir de 27 de junio de 2013 no estén en ca Si vencido el término del año previsto en el inciso anterior, la colección no pudo ser depositada, vir (Decreto 1375 de 2013, artículo 16).

SECCIÓN 2.

PERMISO DE ESTUDIO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVI

☐ ARTÍCULO 2.2.2.9.2.1. ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPE ambientales o su equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar , El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecta de especímenes que se realicen du PARÁGRAFO 1o. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin perjuicio de PARÁGRAFO 2o. La obtención del permiso de que trata el presente decreto constituye un trámite j (Decreto 3016 de 2013, artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.2. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación de este decreto se tendr

Captura: Entiéndase como la acción de apresar un espécimen silvestre de forma temporal o definit

Estudios Ambientales: Son aquellos estudios que son exigidos por la normatividad ambiental, par

Especimen de especie silvestre de la diversidad biológica: Todo organismo de la diversidad biol

Grupo biológico: Conjunto de organismos emparentados, que han sido agrupados de acuerdo con

Información asociada a los especímenes recolectados: Es aquella información básica inherente a

Metodologías establecidas: Hace referencia a los métodos o procedimientos que el usuario debe u

Perfil de los profesionales: Conjunto de rasgos profesionales que caracterizan a las personas que l

Permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales: Es la autorización previ

Recolección de especímenes: Consiste en los procesos de captura y/o remoción o extracción temp

(Decreto 3016 de 2013, artículo 2o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.3. COMPETENCIA. Las autoridades ambientales competentes para otorg

1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) cuando de acuerdo con la solicitud del pe

2. Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales de l

3. Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando 'las actividades de recolección se pretendan

(Decreto 3016 de 2013, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.4. REQUISITOS DE LA SOLICITUD. Los documentos que deben aporta

1. Formato de solicitud de permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales d

2. Documento que describa las metodologías establecidas para cada uno de los grupos biológicos ol

3. Documento que describa el perfil que deberán tener los profesionales que intervendrán en los est

4. Copia del documento de identificación del solicitante del permiso. Si se trata de persona jurídica

5. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados para la evaluación de la solici

(Decreto 3016 de 2013, artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.5. TRÁMITE. Para obtener el permiso de estudios con fines de elaboraci

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, procederá dentro de

2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad competente poc

3. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada

mismos términos del citado Código.

(Decreto 3016 de 2013, artículo 5o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.6. OBLIGACIONES. El titular del permiso de que trata el presente decreto

1. Informar por escrito a la autoridad competente con quince (15) días de antelación a su desplazamiento. Así mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con el artículo 12 del presente decreto.
 2. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular del permiso deberá presentar a la autoridad competente el informe final.
 3. Para cada uno de los estudios el interesado deberá presentar junto con el informe final un archivo digitalizado de los especímenes recolectados.
 4. Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el artículo 12 del presente decreto y atenerse a las condiciones de pago establecidas en el artículo 13 del presente decreto.
 5. Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso deberá depositar los especímenes en el titular del permiso de que trata el artículo 12 del presente decreto.
 6. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad.
 7. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia y ubicación.
 8. Abstenerse de comercializar el material recolectado en el marco del permiso de que trata el presente decreto.
- (Decreto 3016 de 2013, artículo 6o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.7. VIGENCIA DE LOS PERMISOS. El permiso de que trata la presente

(Decreto 3016 de 2013, artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.8. MODIFICACIÓN DEL PERMISO. Cuando se pretenda cambiar o adicionar el permiso, se surtirá el siguiente trámite:

1. Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos, la autoridad competente, procederá a expedir el auto de inicio.
 2. Ejecutoriado el auto de inicio y evaluada la información presentada, la autoridad competente podrá expedir el auto de modificación.
 3. El usuario contará con el término de un mes calendario para allegar la información adicional. En caso de no allegar la información adicional, se entenderá que el usuario no desea modificar el permiso.
 4. A partir de la ejecutoria del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, se expedirá el auto de modificación.
- (Decreto 3016 de 2013, artículo 8o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.9. CESIÓN. El titular del permiso de que trata el presente decreto, podrá

(Decreto 3016 de 2013, artículo 9o).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.10. MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES. El acto administrativo que otorga

(Decreto 3016 de 2013, artículo 10).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.11. TRÁMITE EN LÍNEA. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

PARÁGRAFO. A partir de la vigencia del presente decreto y hasta que se implemente el trámite en

1. Formato de Solicitud del Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales
2. Formato para la Relación de Material Recolectado para Estudios Ambientales.
3. Formato para Modificación de Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales
4. Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto.

(Decreto 3016 de 2013, artículo 11).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.12. COBRO DEL SEGUIMIENTO. Con el objeto de realizar el seguimiento

(Decreto 3016 de 2013, artículo 12).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.13. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONATORIAS. En caso de incumplimiento

(Decreto 3016 de 2013, artículo 13).



ARTÍCULO 2.2.2.9.2.14. APLICACIÓN PREFERENTE. Los usuarios que con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto

(Decreto 3016 de 2013, artículo 14).

TÍTULO 3.

AGUAS NO MARÍTIMAS.

CAPÍTULO 1.

INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS

SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 2.2.3.1.1.1. OBJETO. Reglamentar:

1. El artículo [316](#) del Decreto-ley 2811 de 1974 en relación con los instrumentos para la planificación
2. <Numeral modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 50 de 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

2. El parágrafo 3o de la Ley [99](#) de 1993 y artículo [212](#) de la ley 1450 de 2011 sobre comisiones c

(Decreto 1640 de 2012, artículo [1o](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente Capítulo responsables de la coordinación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumen (Decreto 1640 de 2012, artículo [2o](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.1.3. DEFINICIONES. Para los efectos de la aplicación e interpretación del **Acuífero**. Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua, entendida como el si: **Aguas subterráneas**. Las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo mari **Amenaza**. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la ac **Consejo Ambiental Regional**. <Expresión tachada suprimida por el artículo 12 del Decreto 50 de :

Notas de Vigencia

- Expresión tachada suprimida por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica enero de 2018.

Cuenca hidrográfica. Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o s

Ecosistema. Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su n

Ecosistema de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. Aquellos qu

Estructura ecológica principal. Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los

Gestión del riesgo. Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de poli propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al d

Límite de cuenca. Una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de divorcio de las aguas. Se ent

Nivel subsiguiente de la subzona hidrográfica. Corresponde a aquellas cuencas con áreas de drer

Recurso hídrico. Corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas.

Resiliencia. Capacidad de los ecosistemas para absorber perturbaciones, sin alterar significativame

Sistema acuífero. Corresponde a un dominio espacial, limitado en superficie y en profundidad, en

Servicios Ecosistémicos. Procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el human

Vulnerabilidad intrínseca de un acuífero a la contaminación. Características propias de un acuí

Vulnerabilidad. Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional qu

peligrosos.

Zona costera. Franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se presentan
PARÁGRAFO. Para efectos del presente Capítulo se consideran aquellas amenazas y vulnerabilida
(Decreto 1640 de 2012, artículo [3o](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.1.4. DE LA ESTRUCTURA PARA LA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓ

1. Áreas Hidrográficas o Macrocuencas.
2. Zonas Hidrográficas.
3. Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente.
4. Microcuencas y Acuíferos.

PARÁGRAFO. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), oficializ
(Decreto 1640 de 2012, artículo [4o](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.1.5. DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, ORDENA

1. Planes Estratégicos, en las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas.
2. Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, en las Zonas Hidrográficas.
3. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, en Subzonas Hidrográficas o su nivel
4. Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas en las cuencas de nivel inferior al del nivel subsig
5. Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.

PARÁGRAFO 1o. Los acuíferos deberán ser objeto de Plan de Manejo Ambiental, cuyas medidas
(Decreto 1640 de 2012, artículo [5o](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.1.6. DE LAS INSTANCIAS PARA LA COORDINACIÓN DE LA PLANI

-- El Consejo Ambiental Regional de la Macrocuena, en cada una de las Áreas Hidrográficas o Ma
Concordancias

Decreto Único 1076 de 2015; Sección [2.2.3.1.3.2](#)

-- La Comisión Conjunta, en las Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente, cuando la cuenca
(Decreto 1640 de 2012, artículo [6o](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.1.7. DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. Son instancias de part

-- Consejos de Cuenca: En las cuencas objeto de Plan de ordenación y manejo.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [7o](#)).

SECCIÓN 2.

DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS.

- Expresión tachada suprimida por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica enero de 2018.

PARÁGRAFO. Los planes estratégicos de las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas, se formularán (Decreto 1640 de 2012, artículo 9o).

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.2. ÁREAS HIDROGRÁFICAS OBJETO DE PLAN ESTRATÉGICO. C

1. Caribe
2. Magdalena-Cauca
3. Orinoco
4. Amazonas
5. Pacífico

(Decreto 1640 de 2012, artículo [10](#)).

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.3. DE LA COMPETENCIA Y FORMULACIÓN DE LOS PLANES EST

Magdalena (Cormagdalena) en lo correspondiente a su jurisdicción, formulará el Plan Estratégico d

1. **Línea base:** Análisis de la información técnica, científica, económica, social y ambiental disponible.
2. **Diagnóstico:** Identificación y evaluación de factores y variables que inciden en el desarrollo de la zona.
3. **Análisis estratégico:** Concertación del modelo deseado de la respectiva macrocuenca, con base en los resultados del diagnóstico.

4. Acuerdos y acciones estratégicas: Definición de acuerdos, acciones e inversiones que podrán ser

PARÁGRAFO 1o. Los Planes Estratégicos de las Macrocuencas deberán ser formulados de manera

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de ser necesario, revisará y

PARÁGRAFO 3o. Las entidades competentes generadoras de la información e insumos técnicos co

(Decreto 1640 de 2012, artículo [11](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.2.4. DEL ALCANCE. El Plan Estratégico de la respectiva macrocuenca se

1. La formulación de los nuevos Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas al interior de la macro

2. La formulación de los Planes de Manejo de las Unidades Ambientales Marino Costeras y Oceáni

3. La formulación de los Planes de Manejo Ambiental de las Microcuencas y acuíferos, así como p

4. La estructuración de la red nacional de monitoreo del recurso hídrico.

5. La formulación de políticas públicas sectoriales de carácter regional y/o local.

6. La formulación de los nuevos planes de acción cuatrienal de las autoridades ambientales regiona

7. Establecer criterios y lineamientos de manejo hidrológico de los principales ríos de la macrocuer

8. Establecer estrategias y acciones para mejorar la gobernabilidad del recurso hídrico y de los dem

PARÁGRAFO. No obstante lo señalado en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, los Planes l
decreto, aquellos aspectos que sirvan de insumo para su formulación.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [12](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.2.5. DE LA COORDINACIÓN. El seguimiento a los Planes Estratégicos d

(Decreto 1640 de 2012, artículo [13](#)).

SECCIÓN 3.

CONSEJOS AMBIENTALES REGIONALES DE MACROCUENCAS.



ARTÍCULO 2.2.3.1.3.1. DEL ALCANCE. Son instancias de coordinación para:

1. Participación en la formulación y seguimiento del Plan.

2. Recolección de información sobre el estado y tendencia de la base natural y de las actividades so

3. Promover la incorporación de los lineamientos y directrices que resulten de los Planes Estratégic

4. Promover acuerdos interinstitucionales e intersectoriales y acciones estratégicas sobre el uso, ma

(Decreto 1640 de 2012, artículo [14](#)).

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.2. DE LA CONFORMACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 del D

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, quien lo presidirá.
 2. El Ministro de Minas y Energía o su delegado.
 3. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.
 4. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado.
 5. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.
 6. El Ministro de Transporte o su delegado.
 7. Los directores o sus delegados, de las autoridades ambientales competentes de la respectiva macrocuenca.
 8. Los representantes legales o su delegado de los departamentos integrantes de la macrocuenca.
 9. El Director de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena).
- PARÁGRAFO 1. A las sesiones de Consejo se podrán invitar personas naturales o jurídicas, quienes serán invitados de honor.
- PARÁGRAFO 2. Los miembros de los Consejos Ambientales Regionales (Carmac) a que se refiere el artículo 1 del Decreto 50 de 2018, serán:
- PARÁGRAFO 3. El Consejo Ambiental Regional (Carmac) definirá y aprobará su reglamento operativo.
- PARÁGRAFO 4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejercerá la secretaría técnica y coordinará la implementación.
- PARÁGRAFO 5. Las entidades que conforman el Consejo Ambiental Regional de MacroCuenca (Carmac) serán las siguientes:

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.2. DE LA CONVOCATORIA. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará al Consejo Ambiental Regional de MacroCuenca (Carmac) de la siguiente manera:

1. El Ministro o su(s) delegado(s) de los sectores representativos de la macrocuenca.
2. El Director o su delegado de las autoridades ambientales competentes de la respectiva macrocuenca.
3. El Gobernador o su delegado de los departamentos integrantes de la macrocuenca.
4. Los alcaldes de los municipios que integran la macrocuenca en cuya jurisdicción se desarrollen actividades.
5. Un (1) representante de las Cámaras sectoriales que agrupan a los sectores que desarrollan actividades.
6. Las demás que considere relevantes en cada caso particular.

PARÁGRAFO 1o. Los asistentes a los Consejos Ambientales Regionales de MacroCuenca definirán el orden del día de las sesiones.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará al Consejo Ambiental Regional de MacroCuenca (Carmac) de la siguiente manera:

(Decreto 1640 de 2012, artículo [15](#)).

SECCIÓN 4.

DEL PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO.



ARTÍCULO 2.2.3.1.4.1. CAMPO DE ACCIÓN, OBJETIVO Y DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS. Las acciones desarrolladas en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. El programa será implementado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en los insumos técnicos suministrados (Decreto 1640 de 2012, artículo [16](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.4.2. DE LA RED REGIONAL DE MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO. (Decreto 1640 de 2012, artículo [17](#)).

SECCIÓN 5.

DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.



ARTÍCULO 2.2.3.1.5.1. DISPOSICIONES GENERALES.

Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica. Instrumento a través del cual se realiza la gestión del recurso hídrico.

PARÁGRAFO 1o. Es función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO 2o. A efectos de lo establecido en el parágrafo 3o del artículo [33](#) de la Ley 99 de 1993.

PARÁGRAFO 3o. En cuencas hidrográficas objeto de ordenación en donde existan áreas de confluencia.

PARÁGRAFO 4o. No podrán realizarse aprobaciones parciales de Planes de Ordenación y Manejo.

PARÁGRAFO 5o. Si las determinaciones que se profieran en el proceso de formulación de los Planes de Ordenación y Manejo. (Decreto 1640 de 2012, artículo [18](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.5.2. DE LAS DIRECTRICES. La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta:

1. El carácter especial de conservación de las Áreas de Especial Importancia Ecológica.
2. Los ecosistemas y zonas que la legislación Ambiental ha priorizado en su protección, tales como
3. El consumo de agua para abastecimiento humano y en segundo lugar la producción de alimentos
4. La prevención y control de la degradación de los recursos hídricos y demás recursos naturales de
5. La oferta, la demanda actual y futura de los recursos naturales renovables, incluidas las acciones

6. El riesgo que pueda afectar las condiciones fisicobióticas y socioeconómicas en la cuenca, incluye (Decreto 1640 de 2012, artículo [19](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.5.3. DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS OBJETO DE ORDENACIÓN Y MANEJO. El presente decreto.

PARÁGRAFO. Adopción de medidas. No obstante lo anterior, en aquellas cuencas hidrográficas d (Decreto 1640 de 2012, artículo [20](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.5.4 DE LA ESCALA CARTOGRÁFICA. Los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas -- A escala 1:100.000, para las cuencas que hacen parte de las zonas hidrográficas o macrocuencas -- A escala 1:25.000, para las cuencas que hacen parte de las zonas hidrográficas o macrocuencas C PARÁGRAFO. Las cuencas transfronterizas, serán objeto de tratamiento especial, para lo cual el M (Decreto 1640 de 2012, artículo [21](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.5.5. PRIORIZACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS PARA LA ORDENACIÓN Y MANEJO. PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con los insumos técnicos de PARÁGRAFO 2o. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible incorporará PARÁGRAFO 3o. Teniendo en cuenta las particularidades de localización geográfica, ambiental y (Decreto 1640 de 2012, artículo [22](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.5.6. DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice 1. La zonificación ambiental. 2. El componente programático. 3. El componente de gestión del riesgo.

PARÁGRAFO 1o. Para la determinación del riesgo, las zonas identificadas como de alta amenaza o PARÁGRAFO 2o. Los estudios específicos del riesgo que se elaboren en el marco del Plan de Ordenación y Manejo (Decreto 1640 de 2012, artículo [23](#)).

SECCIÓN 6.

DE LA DECLARATORIA EN ORDENACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.1. DE LA DECLARATORIA. Se realizará mediante resolución motivada

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, se deberá ambiental.

PARÁGRAFO. El acto administrativo de declaratoria de inicio del proceso de ordenación de la cue (Decreto 1640 de 2012, artículo [24](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.2. DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES. Durante el período c aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser aju (Decreto 1640 de 2012, artículo [25](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.3. DE LAS FASES. Comprende las siguientes:

1. Aprestamiento.
2. Diagnóstico.
3. Prospectiva y zonificación ambiental.
4. Formulación.
5. Ejecución.
6. Seguimiento y evaluación.

PARÁGRAFO 1o. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible desarroll

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaborará la Guía Técnica pa

PARÁGRAFO 3o. El Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas incluirá los documentos técnicos d

PARÁGRAFO 4o. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible reportará (Decreto 1640 de 2012, artículo [26](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.4. DE LA PUBLICIDAD. La autoridad ambiental competente, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del aviso.

Una vez expirado el término para la presentación de recomendaciones y observaciones la autoridad (Decreto 1640 de 2012, artículo [27](#)).

Concordancias

Decreto 1640 de 2012; Art. [37](#)



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.5. DE LA ARMONIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFI la fase de ejecución, a la luz de lo definido en el respectivo plan. Para este fin, deberá tenerse en cu

1. Planes de Manejo de Humedales.
2. Plan de Manejo de Páramos.

3. Planes de Manejo Integrales de Manglares.
4. Delimitación de Rondas Hídricas
5. Planes de Manejo Forestal y Planes de Aprovechamiento Forestal.
6. Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
7. Reglamentación de Usos de Agua y de Vertimientos
8. El componente ambiental de los Programas de Agua para la Prosperidad.
9. Planes de vida y/o planes de etnodesarrollo en el componente ambiental.
10. Los demás instrumentos de planificación ambiental de los recursos naturales renovables.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [28](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.6. DE LA CONSIDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y PLANES : y la biodiversidad.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [29](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.7. DE LA FASE DE APRESTAMIENTO. En esta fase se conformará el La estrategia de participación deberá identificar las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas PARÁGRAFO. En fase de aprestamiento se deberá desarrollar la preconsulta de la consulta previa

(Decreto 1640 de 2012, artículo [30](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.8. DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO. En la presente fase, se identificará

1. El estado de la cuenca en los aspectos social, cultural, económico y biofísico, incluyendo la biod

2. La oferta y demanda de los recursos naturales renovables, con énfasis en el recurso hídrico.

3. Las condiciones de amenaza y vulnerabilidad que puedan restringir y condicionar el uso y aprove

4. Los conflictos socioambientales, restricciones y potencialidades de la cuenca.

5. La demanda de bienes y servicios de las áreas de uso urbano con respecto a la oferta ambiental d

Como resultado de la fase de diagnóstico se definirá la estructura ecológica principal y la línea base

Las áreas urbanas y las zonas costeras deberán ser consideradas como parte integral de la cuenca hi

(Decreto 1640 de 2012, artículo [31](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.9. DE LA FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL. Fa

PARÁGRAFO 1o. Como resultado de la fase de prospectiva se elaborará la zonificación ambiental

PARÁGRAFO 2o. Las categorías de uso, manejo y los criterios técnicos para la elaboración de la z (Decreto 1640 de 2012, artículo [32](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.10. DE LA FASE DE FORMULACIÓN. En esta fase se definirá:

1. El componente programático.
2. Las medidas para la administración de los recursos naturales renovables.
3. El componente de gestión del riesgo.

PARÁGRAFO. En fase de formulación se deberá desarrollar la consulta previa a las comunidades (Decreto 1640 de 2012, artículo [33](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.11. DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LA FASE DE FORM mediano y largo plazo.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [34](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.12. DE LAS MEDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECI

1. Bosques sujetos de restricción para aprovechamiento forestal.
2. Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental.
3. Zonas sujetas a evaluación de riesgo.
4. Especies objeto de medidas de manejo ambiental.
5. Áreas sujetas a declaratoria de áreas protegidas.
6. Áreas de páramo objeto de delimitación o medidas de manejo.
7. Áreas de humedales objeto de delimitación o medidas de manejo.
8. Áreas de manglares objeto de delimitación o medidas de manejo.
9. Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a plan de ordenamiento del recurso hídrico.
10. Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las aguas.
11. Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos.
12. Cauces, playas y lechos sujetos de restricción para ocupación.
13. Cuerpos de agua priorizadas para la definición de ronda hídrica.
14. Acuíferos objeto de plan de manejo ambiental.

PARÁGRAFO. En caso de que en la cuenca existan acuíferos, las medidas de manejo ambiental pa (Decreto 1640 de 2012, artículo [35](#))

Notas de Vigencia

* Expresión 'del' eliminada por el artículo 25 Num. 11 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efe



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.13. DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO. Las autoridades en la Guía técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [36](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.14. DE LA APROBACIÓN. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la respectiva entidad. Adicionalmente, se deberá publicar en un diario de circulación regional y e

(Decreto 1640 de 2012, artículo [37](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.15. DE LA FASE DE EJECUCIÓN. Corresponde a la Corporaciones Autónomas de formulación del Plan.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [38](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.16. DE LA FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Las Corporaciones Autónomas de Cuenca Hidrográfica.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [39](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.6.17. DE LA REVISIÓN Y AJUSTES AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA SOSTENIBLE, podrá ajustar total o parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrogr

(Decreto 1640 de 2012, artículo [40](#)).

SECCIÓN 7.

DE LA FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS



ARTÍCULO 2.2.3.1.7.1. DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. Las entidades responsables

1. Los provenientes de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible compete

a) Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua;

b) Las tasas por utilización de aguas;

c) Las transferencias del sector eléctrico;

d) Las sumas de dinero que a cualquier título les transfieran las personas naturales y jurídicas con d

e) Las contribuciones por valorización;

f) Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental;

g) Las compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 o la norma que la modifique o adicione;

- h) Las tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal;
 - i) Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 en su artículo [8o](#) para ejecución d
 - j) Los demás recursos que apropien para la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas.
2. Los provenientes de las entidades territoriales, tales como:
- a) El 1% de que trata el artículo [111](#) de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o
 - b) Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental;
 - c) Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en relación con los
3. Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica, tales como:
- a) El 1% de que trata el párrafo del artículo [43](#) de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique
 - b) Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y aprovechamiento y/o inte
 - c) Los no derivados del cumplimiento de la legislación ambiental en el marco de su responsabilidad
4. Los provenientes del Sistema General de Regalías.
5. Los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental.
6. Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (Fonam).
7. Los provenientes del Fondo de Adaptación.
8. Los provenientes de los Fondos que para tal efecto reglamente el gobierno nacional.
9. Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental con
10. Los provenientes de donaciones.
11. Recursos provenientes de la Ley 1454 de 2011.

PARÁGRAFO 1o. Para lo dispuesto en el presente artículo, se tendrá en cuenta la destinación espe

PARÁGRAFO 2o. Los proyectos definidos en la fase de formulación del plan de ordenación y man

PARÁGRAFO 3o. Las inversiones de que trata el literal a) del numeral 3 del presente artículo, se r
(Decreto 1640 de 2012, artículo [41](#). En concordancia con lo dispuesto en el párrafo primero del a

Concordancias

Decreto 1640 de 2012; Art. [65](#) Inc. 2o.



ARTÍCULO 2.2.3.1.7.2. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN LA FINAN
problemática ambiental, podrán en el marco de sus competencias, invertir en los programas, proyec
(Decreto 1640 de 2012, artículo [42](#)).

SECCIÓN 8.

DE LAS COMISIONES CONJUNTAS.



ARTÍCULO 2.2.3.1.8.1. DEL OBJETO. Las Comisiones Conjuntas de que trata el párrafo 3o (Decreto 1640 de 2012, artículo [43](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.8.2. DE LA CONFORMACIÓN. Estarán integradas de la siguiente manera

1. Los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible o su dele
2. El Director de la Dirección de Gestión Integral del Recursos Hídrico del Ministerio de Ambiente

PARÁGRAFO 1o. Con el propósito de definir los procedimientos de concertación para el adecuado

PARÁGRAFO 2o. Para las cuencas hidrográficas comunes se deberá conformar la comisión conjun

PARÁGRAFO 3o. Una vez conformada la Comisión Conjunta, las Corporaciones Autónomas Reg

(Decreto 1640 de 2012, artículo [44](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.8.3. DE LAS REUNIONES. La Comisión Conjunta deberá reunirse con la

(Decreto 1640 de 2012, artículo [45](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.8.4. DE LAS FUNCIONES. La Comisión Conjunta cumplirá las siguientes

1. Acordar y establecer las políticas para la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica compart
2. Recomendar el ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica común.
3. Recomendar las directrices para la planificación y administración de los recursos naturales renov

- El ordenamiento del recurso hídrico.
- La reglamentación de los usos del agua.
- La reglamentación de vertimientos.
- El acotamiento de las rondas hídricas.
- Los programas de legalización de usuarios.
- El programa de monitoreo del recurso hídrico.
- Los planes de manejo ambiental de acuíferos.
- Declaratoria de Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.
- El componente de gestión del riesgo a nivel de amenaza y vulnerabilidad.
- El plan de manejo ambiental de microcuencas.

4. Servir de escenario para el manejo de conflictos en relación con los procesos de formulación o aj

5. Acordar estrategias para la aplicación de los instrumentos económicos en la cuenca hidrográfica
6. Realizar anualmente el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
7. Elegir de manera rotativa el Secretario de la Comisión Conjunta y el término de su ejercicio.
8. Definir el cronograma de reuniones.
9. Constituir el comité técnico.
10. Concertar con Parques Nacionales de Colombia en áreas de confluencia de sus respectivas jurisdicciones (Decreto 1640 de 2012, artículo [46](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.8.5. DE LOS COMITÉS TÉCNICOS. La Comisión Conjunta constituirá el comité técnico. El comité técnico será integrado por servidores públicos de las autoridades ambientales. (Decreto 1640 de 2012, artículo [47](#)).

SECCIÓN 9.

DE LOS CONSEJOS DE CUENCA.



ARTÍCULO 2.2.3.1.9.1. DEL CONSEJO DE CUENCA. Es la instancia consultiva y representativa de la cuenca. La autoridad ambiental competente podrá apoyar los aspectos logísticos y financieros. (Decreto 1640 de 2012, artículo [48](#)).

Concordancias

Decreto [1384](#) de 2023 (DUR 1076; Art. [2.2.12.6.3](#))



ARTÍCULO 2.2.3.1.9.2. DE LA CONFORMACIÓN. Representantes de cada una de las personas naturales o jurídicas que conforman la cuenca. (Decreto 1640 de 2012, artículo [49](#)).

Concordancias

Decreto [1384](#) de 2023 (DUR 1076; Art. [2.2.12.6.3](#))



ARTÍCULO 2.2.3.1.9.3. DE LAS FUNCIONES. El Consejo de Cuenca tendrá las siguientes:

1. Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.
2. Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con los lineamientos.
3. Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca.
4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las diferentes fases del proceso.

5. Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes representan, lo
 6. Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades definidos en la l
 7. Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
 8. Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de su instalación.
 9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en relación con l
- (Decreto 1640 de 2012, artículo [50](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.9.4. DEL PERÍODO DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO

(Decreto 1640 de 2012, artículo [51](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.9.5. DE LA SECRETARÍA. Deberá ser ejercida por quien delegue el Cons

(Decreto 1640 de 2012, artículo [52](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.9.6. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Las personas naturales, jur

decreto, sin perjuicio de las demás instancias de participación que la autoridad ambiental competen

(Decreto 1640 de 2012, artículo [53](#)).

SECCIÓN 10.

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL.



ARTÍCULO 2.2.3.1.10.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE MICROCUENCAS. Del obj

(Decreto 1640 de 2012, artículo [54](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.10.2. DE LAS MICROCUENCAS OBJETO DE PLAN DE MANEJO AM

PARÁGRAFO. En los Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas se deberá adelantar el mecan

(Decreto 1640 de 2012, artículo [55](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.10.3. DE LA ESCALA CARTOGRÁFICA. Los Planes de Manejo Ambien

(Decreto 1640 de 2012, artículo [56](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.10.4. DE LA SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN. La Autoridad Ambiental c

1. Desequilibrios físicos, químicos o ecológicos del medio natural derivados del aprovechamiento c
2. Degradación de las aguas o de los suelos y en general de los recursos naturales renovables, en su
3. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales que puedan afectar los servicios ecosistémicos c

4. Cuando la microcuenca sea fuente abastecedora de acueductos y se prevea afectación de la fuente

PARÁGRAFO 1o. MESA TÉCNICA DE CONCERTACIÓN. Cuando los límites de una microcuenca

PARÁGRAFO 2o. Una vez aprobado el Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca el municipio

PARÁGRAFO 3o. No obstante lo definido en este artículo, las Autoridades Ambientales competen

(Decreto 1640 de 2012, artículo [57](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.10.5. DE LAS FASES. Comprende las siguientes:

1. **Aprestamiento.** Se conformará el equipo técnico necesario para realizar y acompañar la formula

2. **Diagnóstico.** Se identificará y caracterizará la problemática generada por desequilibrios del med

3. **Formulación.** Se definirán los proyectos y actividades a ejecutar por la autoridad ambiental com

4. **Ejecución.** Se ejecutarán los proyectos y actividades, conforme a lo dispuesto la fase de formula

5. **Seguimiento y evaluación.** Se realizará el seguimiento y la evaluación del Programa, conforme

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018 . El nuevo texto de Manejo Ambiental de Microcuencas.

Notas de Vigencia

- Expresión 'Programas' reemplazada por la expresión 'Planes' por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, Oficial No. 50.478 de 16 de enero de 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

PARÁGRAFO 1o. La Autoridad Ambiental competente para la formulación del Plan de Manejo .

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018 . El nuevo texto

Notas de Vigencia

- Expresión 'Programas' reemplazada por la expresión 'Planes' por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, Oficial No. 50.478 de 16 de enero de 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expedirá con base en los i

PARÁGRAFO 3o. Durante el desarrollo de las fases del Plan de Manejo, la Autoridad Ambiental c
(Decreto 1640 de 2012, artículo [58](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.10.6. DE LA APROBACIÓN. El Plan de Manejo Ambiental de la Microcu

Cuando una microcuenca sea compartida, y estando ella por fuera de un Plan de Ordenación y Manejo Ambiental, la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) reportará(n) al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1640 de 2012, artículo [59](#)).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.1.10.7. DE LA FINANCIACIÓN. La(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) encargada(s) de la elaboración y ejecución de los Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas, tendrá en cuenta las inversiones y costos de desarrollo de lo dispuesto en el artículo [213](#) de la Ley 1450 de 2011, las inversiones y costos de desarrollo (Decreto 1640 de 2012, artículo [60](#)).

SECCIÓN 11.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.1.11.1. DEL OBJETO Y LA RESPONSABILIDAD. Planificación y administración. PARÁGRAFO. En los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos se deberá desarrollar el mecanismo de coordinación (Decreto 1640 de 2012, artículo [61](#)).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.1.11.2. DE LA SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN. En aquellos acuíferos que presenten las siguientes características y gobernabilidad:

1. Agotamiento o contaminación del agua subterránea de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 1450 de 2011.
2. Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento para consumo humano.
3. Cuando por sus características hidrogeológicas el acuífero sea estratégico para el desarrollo socioeconómico.
4. Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea.

5. Cuando se requiera que el acuífero sea la fuente alterna por desabastecimiento de agua superficial.

PARÁGRAFO 1o. No obstante lo definido en este artículo, las autoridades ambientales competentes podrán declarar como acuíferos estratégicos:

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expedirá con base en los informes de las autoridades ambientales competentes.

PARÁGRAFO 3o. MESA TÉCNICA DE CONCERTACIÓN. Cuando los límites de un acuífero coincidan con los límites de un Plan de Ordenamiento Territorial, se deberá tener en cuenta lo definido en el Plan, al momento de elaborar, ajustar y adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 1640 de 2012, artículo [62](#)).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.1.11.3. DE LAS FASES. Comprende las siguientes:

1. **Fase de aprestamiento.** Se conformará el equipo técnico necesario para realizar y acompañar la elaboración del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos.
2. **Fase de diagnóstico.** Se elaborará o actualizará la línea base de la oferta y demanda de agua subterránea.

3. **Fase de formulación.** Se definirán las medidas a implementar, los proyectos y actividades a ejecutar.

4. **Fase de ejecución.** Se desarrollarán las medidas, proyectos y actividades, conforme a lo dispuesto.

5. **Fase de seguimiento y evaluación.** Se realizará el seguimiento y la evaluación del Plan, conforme al

PARÁGRAFO 1o. La(s) autoridad(es) ambiental(es) competente(s) en la formulación del Plan de Manejo.

PARÁGRAFO 2o. Durante el desarrollo de las fases del Plan de Manejo, la autoridad ambiental competente

(Decreto 1640 de 2012, artículo [63](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.11.4. DE LA APROBACIÓN. El Plan de Manejo Ambiental del Acuífero se aprueba cuando el Acuífero sea compartido, y estando por fuera de un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas hidrográficas.

PARÁGRAFO. Las autoridades ambientales competentes reportarán al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) las acciones de implementación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [64](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.1.11.5. DE LA FINANCIACIÓN. La autoridad ambiental competente, las entidades territoriales y los particulares, en la elaboración y ejecución de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, tendrán en cuenta las fuentes de financiación.

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo [213](#) de la Ley 1450 de 2011, las inversiones y costos de implementación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero serán asumidos por las entidades territoriales y los particulares.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [65](#)).

SECCIÓN 12.

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.



ARTÍCULO 2.2.3.1.12.1. RESPECTO DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS.

1. Cuencas con plan aprobado y/o en ejecución, según lo establecido en el entonces Decreto 1729 de 1981.
2. Cuencas con planes que actualmente se encuentren en desarrollo de las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación.
3. Cuencas con plan formulado según lo establecido en el entonces Decreto 2857 de 1981. La autoridad ambiental competente deberá emitir un plan de ordenación y manejo para la cuenca.
4. Cuencas con Plan de Ordenación y Manejo en desarrollo de las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [66](#)).

SECCIÓN 13.

DISPOSICIONES FINALES.



ARTÍCULO 2.2.3.1.13.1. DE LAS SANCIONES. El incumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero será sancionado de acuerdo con la norma que lo modifique o sustituya.

(Decreto 1640 de 2012, artículo [67](#)).

CAPÍTULO 2.

USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA.

SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1. OBJETO. <Inciso corregido por el artículo 6 del Decreto 703 de 2018.

Notas de Vigencia

- Inciso corregido por el artículo 6 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes a

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo [2](#) del Decreto-ley 2811 de 1974

1. El dominio de las aguas, cauces y riberas, y normas que rigen su aprovechamiento sujeto a priori
2. <Numeral corregido por el artículo 6 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> L

Notas de Vigencia

- Numeral corregido por el artículo 6 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajuste

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

2. La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de reservas de agotan
 3. Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el aprovechamiento de las aguas
 4. El régimen a que están sometidas ciertas categorías especiales de agua.
 5. Las condiciones para la construcción de obras hidráulicas que garanticen la correcta y eficiente u
 6. La conservación de las aguas y sus cauces, en orden a asegurar la preservación cualitativa del rec
 7. Las cargas pecuniarias en razón del uso del recurso y para asegurar su mantenimiento y conserva
 8. Las causales de caducidad a que haya lugar por la infracción de las normas o por el incumplimie
- (Decreto 1541 de 1978, artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservac

En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de ag

(Decreto 1541 de 1978, artículo 2o).

SUBSECCIÓN 1.

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA).

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De



ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua.

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De



ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.2. USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (UEAA). <Artículo adicionado por reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.3. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA). <Artículo adicionado por contribuir a la sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establece

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.4. USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN ENTIDADES TERRITORIALES. <Artículo adicionado por dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Agua.

Las Autoridades Ambientales deben incluir en su Plan de Acción Cuatrienal, las acciones que promuevan

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.5. PRESENTACIÓN DEL PUEAA. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.6. REPORTE DE LA INFORMACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De



ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.7. ENTRADA EN VIGENCIA DEL PROGRAMA PARA EL USO EF

PARÁGRAFO 1. Para los proyectos, obras o actividades que se están adelantando o en actividad y q

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de la concesión de para el efecto, salvo que el interesado se acoja a lo aquí dispuesto de manera unilateral.

2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de la adición de modificar la concesión deberá dar aplicación a lo aquí dispuesto.

Notas de Vigencia

- Subsección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1090 de 2018, 'por el cual se adiciona el De

SECCIÓN 2.

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS, CAUCES Y RIBERAS.



ARTÍCULO 2.2.3.2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS. En conformidad con lo establecido (Decreto 1541 de 1978, artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.3.2.2.2. AGUAS DE USO PÚBLICO. Son aguas de uso público:

- a) Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no;
- b) Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural;
- c) Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
- d) Las aguas que estén en la atmósfera;
- e) Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;
- f) Las aguas lluvias;
- g) Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la vigencia del
- h) <Literal corregido por el artículo 25 Num. 12 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente

Notas de Vigencia

- Literal corregido por el artículo 25 Num. 12 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan un

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

- h) Las demás aguas, en todos sus estados y formas, a que se refiere el artículo [77](#) del Decreto-ley

(Decreto 1541 de 1978, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.3.2.2.3. AGUAS DE DOMINIO PRIVADO. Son aguas de propiedad privada, s

(Decreto 1541 de 1978, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.3.2.2.4. DOMINIO SOBRE LAS AGUAS DE USO PÚBLICO. <Artículo corr
goce que les corresponden a los particulares, de conformidad con las reglas del Decreto-ley [2811](#) de
(Decreto 1541 de 1978, artículo 7o).

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 25 Num. 13 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan u

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.4. El dominio que ejerce la Nación sobre las aguas de uso público, conform
(Decreto 1541 de 1978, artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de domi
(Decreto 1541 de 1978, artículo 8o).



ARTÍCULO 2.2.3.2.2.6. PRESCRIPCIÓN. El dominio sobre las aguas de uso público no prescri
(Decreto 1541 de 1978, artículo 9o).



ARTÍCULO 2.2.3.2.2.7. OBJETO ILÍCITO Y NULIDAD. <Inciso corregido por el artículo 25

Notas de Vigencia

- Inciso corregido por el artículo 25 Num. 14 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unc

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> Hay objeto ilícito en la enajenación de las aguas de uso público. Sobre ellas no puede

Por lo tanto, es nula toda acción o transacción hecha por propietarios de fundos en los cuales exista
Igualmente será nula la cesión o transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin l
(Decreto 1541 de 1978, artículo 10).

SECCIÓN 3.

DOMINIO DE LOS CAUCES Y RIBERAS.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que comprende entre los más bajos y los más altos niveles ordinarios (Decreto 1541 de 1978, artículo 11).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.3.2. PLAYA FLUVIAL. <Artículo corregido por el artículo 7 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes a la Ley 1541 de 1978, en materia de ordenamiento territorial'.> Playa lacustre es la superficie de terreno comprendida entre los más bajos y los más altos niveles ordinarios (Decreto número 1541 de 1978, artículo 12)

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 7 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes a la Ley 1541 de 1978, en materia de ordenamiento territorial'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.2.3.2. Playa fluvial es la superficie de terreno comprendida entre la línea de las riberas y la línea de los niveles ordinarios (Decreto 1541 de 1978, artículo 12).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.3.3. LÍNEAS O NIVELES ORDINARIOS. Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entenderá por niveles ordinarios el promedio de los niveles de las riberas y de los niveles de las riberas. Para determinar estos promedios se tendrá en cuenta los datos que suministren las entidades que dispongan de ellos (Decreto 1541 de 1978, artículo 13).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.3.4. TITULACIÓN DE TIERRAS. Para efectos de aplicación del artículo 83 del Decreto 1541 de 1978, se entenderá por terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en la franja a que alude el artículo 83, letra d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta metros de anchura (Decreto 1541 de 1978, artículo 14).

PARÁGRAFO 1o. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a los reglamentos que expida el Gobierno Nacional, la franja a que se refiere el inciso anterior debe estar libre de cualquier gravamen (Decreto 1866 de 1994, artículo 1o).

PARÁGRAFO 2o. El Hecho del retiro de las aguas por causas naturales y en forma definitiva e irreversible, no constituye un hecho de fuerza mayor o caso fortuito para el Ambiente.

La franja a que se refiere el inciso anterior pertenece a la Nación y por consiguiente no es adjudicable a particulares (Decreto 1866 de 1994, artículo 2o).

PARÁGRAFO 3o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la función pública, podrá declarar de interés público la adjudicación de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en la franja a que alude el artículo 83, letra d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta metros de anchura (Decreto 1866 de 1994, artículo 3o).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.3.5. DEL DOMINIO. Lo relacionado con la variación de un río y formación de nuevos cauces, no constituye un hecho de fuerza mayor o caso fortuito para el Ambiente.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 15).



ARTÍCULO 2.2.3.2.3.6. BALDÍOS. La adjudicación de baldíos excluye la de las aguas que con
(Decreto 1541 de 1978, artículo 16).



ARTÍCULO 2.2.3.2.3.7. DOMINIO PRIVADO Y FUNCIÓN SOCIAL. El dominio privado de
(Decreto 1541 de 1978, artículo 17).

SECCIÓN 3A.

DEL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 2245 de 2017, 'por el cual se reglamenta el artí

ARTÍCULO 2.2.3.2.3A.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por
La ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y determinante ambiental.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 2245 de 2017, 'por el cual se reglamenta el artí

ARTÍCULO 2.2.3.2.3A.2. DEFINICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2

1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente define el límite físico
 2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles máximos ordinarios
 3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la influencia del mar
 4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce perman
- Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 2245 de 2017, 'por el cual se reglamenta el artí

ARTÍCULO 2.2.3.2.3A.3. DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS. <Artículo adicionado por el artí

1. Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce permanente:
 - a) La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá considerar la elevación máx
 - b) El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, teniendo en cuenta
2. Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite físico será el resultado de la env
 - a) Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, morfogenéticos y morfo

longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de indicadores morfo

b) Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el cuerpo de agua durante

c) Criterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación riparia y la conectivid

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artículo, las autoridades

PARÁGRAFO. El desarrollo de los criterios técnicos de que trata el presente artículo, será establec

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 2245 de 2017, 'por el cual se reglamenta el artíc

L0491_99

ARTÍCULO 2.2.3.2.3A.4. PRIORIZACIÓN PARA EL ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍD
Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia".

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 2245 de 2017, 'por el cual se reglamenta el artíc

SECCIÓN 4.

EXTINCIÓN DEL DOMINIO PRIVADO DE LAS AGUAS.



ARTÍCULO 2.2.3.2.4.1. AGUAS PRIVADAS. De acuerdo con los artículos [81](#) del Decreto-ley
Decreto-ley 2811 de 1974. No son aguas privadas, por tanto, las que salen de la heredad o confluye
(Decreto 1541 de 1978, artículo 18).



ARTÍCULO 2.2.3.2.4.2. ACTO TRASLATICIO DE DOMINIO. Siendo inalienable e imprescri
(Decreto 1541 de 1978, artículo 19).



ARTÍCULO 2.2.3.2.4.3. AUDIENCIA DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO PR
La Autoridad Ambiental competente fijará audiencia inclusive cuando actúe de oficio, la que será p
cinco (5) días hábiles a la fecha de la audiencia.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 20).



ARTÍCULO 2.2.3.2.4.4. SOLICITUD DE PRUEBAS. En la audiencia a que se refiere el artícul
tres (3) años anteriores.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 21).



ARTÍCULO 2.2.3.2.4.5. VISITA OCULAR. Se decretará la práctica de una visita ocular para vi
(Decreto 1541 de 1978, artículo 22).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.4.6. DECLARACIÓN EXTINCIÓN DE DOMINIO. La declaratoria de ext (Decreto 1541 de 1978, artículo 23).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.4.7. PUBLICACIÓN. La parte resolutive de la providencia en la cual se de (Decreto 1541 de 1978, artículo 24).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.4.8. CONSTANCIA DE LA PUBLICACIÓN. En todo expediente que se tr (Decreto 1541 de 1978, artículo 25).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.4.9. TÉRMINO PARA LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO. El término de tr (Decreto 1541 de 1978, artículo 26).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.4.10. SOLICITUD DE DECLARACIÓN EXTINCIÓN DE DOMINIO POR providencia que declara la extinción del dominio privado de las aguas de que se trate. (Decreto 1541 de 1978, artículo 27).

SECCIÓN 5.

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO AL USO DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.5.1. DISPOSICIONES GENERALES. El derecho al uso de las aguas y de l

- a) Por ministerio de la ley;
- b) Por concesión;
- c) Por permiso, y
- d) Por asociación.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 28).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.5.2. DERECHO AL USO DE LAS AGUAS. Toda persona puede usar las a (Decreto 1541 de 1978, artículo 29).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natura (Decreto 1541 de 1978, artículo 30).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.5.4. PROHIBICIÓN DE IMPOSICIÓN DE GRAVÁMENES. De conformi (Decreto 1541 de 1978, artículo 31).

SECCIÓN 6.

USOS POR MINISTERIO DE LA LEY.



ARTÍCULO 2.2.3.2.6.1. USO POR MINISTERIO DE LEY. Todos los habitantes pueden utilizar este aprovechamiento común deber hacerse dentro de las restricciones que establece el inciso 2o de (Decreto 1541 de 1978, artículo 32).



ARTÍCULO 2.2.3.2.6.2. USO DE AGUAS QUE DISCURREN POR UN CAUCE ARTIFICIAL: canal o acequia, o se imposibilite o estorbe el aprovechamiento del concesionario de las aguas. (Decreto 1541 de 1978, artículo 33).



ARTÍCULO 2.2.3.2.6.3. USO DOMÉSTICO DE AGUAS DE DOMINIO PRIVADO. Para usarlas:

- a) Que con la utilización de estas aguas no se cause perjuicio al fundo donde se encuentran;
- b) Que el uso doméstico se haga sin establecer derivaciones, ni emplear máquinas, ni aparatos, ni alambres;
- c) Que previamente se haya acordado con el dueño del fundo el camino y las horas para hacer efectivo el uso.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 34).



ARTÍCULO 2.2.3.2.6.4. GENERALIDAD Y GRATUIDAD. Los usos de que tratan los artículos anteriores son gratuitos. (Decreto 1541 de 1978, artículo 35).

SECCIÓN 7.

CONCESIONES.



ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, puede obtener concesión para:

- a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
- b) Riego y silvicultura;
- c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
- d) Uso industrial;
- e) Generación térmica o nuclear de electricidad;
- f) Explotación minera y tratamiento de minerales;
- g) Explotación petrolera;
- h) Inyección para generación geotérmica;
- i) Generación hidroeléctrica;

- j) Generación cinética directa;
- k) Flotación de maderas;
- l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
- m) Acuicultura y pesca;
- n) Recreación y deportes;
- o) Usos medicinales, y
- p) Otros usos similares.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 36).



ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 465 de 2020, presentadas por los municipios, distritos o personas prestadoras de servicio público domiciliario de

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decreto del Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre el Decreto 465 de 2020. Consejo de Estado, Sala Plena, E

Concordancias

Circular SUPERSERVICIOS [74](#) de 2021

Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [385](#) de 2020

(Decreto 1541 de 1978, artículo 37).



ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS (Decreto 1541 de 1978, artículo 38).



ARTÍCULO 2.2.3.2.7.4. TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. Las concesiones a que se refier (Decreto 1541 de 1978, artículo 39).



ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser p (Decreto 1541 de 1978, artículo 40).



ARTÍCULO 2.2.3.2.7.6. ORDEN DE PRIORIDADES. Para otorgar concesiones de aguas, se te

- a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural;
- b) Utilización para necesidades domésticas individuales;
- c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca;
- d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca;
- e) Generación de energía hidroeléctrica;
- f) Usos industriales o manufactureros;
- g) Usos mineros;
- h) Usos recreativos comunitarios, e
- i) Usos recreativos individuales.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 41).



ARTÍCULO 2.2.3.2.7.7. VARIACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIONES. La Autoridad Ambi

- a) El régimen de lluvia, temperatura y evaporación;
- b) La demanda de agua presente y proyectada en los sectores que conforman la región;
- c) Los planes de desarrollo económico y social aprobados por la autoridad competente;
- d) La preservación del ambiente, y
- e) La necesidad de mantener reservas suficientes del recurso hídrico.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 42).



ARTÍCULO 2.2.3.2.7.8. PRIORIDAD DEL USO DOMÉSTICO. El uso doméstico tendrá siem

(Decreto 1541 de 1978, artículo 43).

SECCIÓN 8.

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS CONCESIONES.



ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de

(Decreto 1541 de 1978, artículo 44).



ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las co

(Decreto 1541 de 1978, artículo 45).



ARTÍCULO 2.2.3.2.8.3. NEGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN POR UTILIDAD modifique o sustituya.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 46).

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Pérdida de fuerza ejecutoria por cumplimiento de las condiciones del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de la Protección Social, se entenderán prorrogadas

Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, a quienes se les haya vencido la c

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [2](#) del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decreto 465 de 2020 al Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre el Decreto 465 de 2020. Consejo de Estado, Sala Plena, Ex

Concordancias

Circular SUPERSERVICIOS 74 de 2021

Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 385 de 2020

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 5 del Decreto 43 de 2024. E hasta el mes de mayo de 2024, se entenderán prorrogadas de manera automática hasta el 31 de may

Las concesiones de agua otorgadas para otros fines podrán ser prorrogadas bajo el procedimiento o

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 5 del Decreto 43 de 2024, 'por el cual se adoptan medidas p

(Decreto 1541 de 1978, artículo 47).

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de agu

(Decreto 1541 de 1978, artículo 48).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda comprobando la necesidad de la reforma.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 49).

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda trasp

(Decreto 1541 de 1978, artículo 50).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO DE NUEVO TITULAR DE LA CONCESIÓN.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 51).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

(Decreto 1541 de 1978, artículo 52).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.8.10. CONCESIÓN DE AGUAS PARA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO

(Decreto 1541 de 1978, artículo 53).

SECCIÓN 9.

PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR CONCESIONES.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. SOLICITUD DE CONCESIÓN. Las personas naturales o jurídicas y la

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, el nombre, la razón social, el domicilio y la nacionalidad;

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua;

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su jurisdicción;

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua;

e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo;

f) Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución y disposición final del agua;

g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o para la conservación del medio ambiente;

h) Término por el cual se solicita la concesión;

i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar;

j) Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características especiales;

k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren necesarios.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 54).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.9.2. ANEXOS A LA SOLICITUD. Con la solicitud se debe allegar:

a) Los documentos que acrediten la personería del solicitante;

b) Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y

c) Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 55).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.3. SOLICITUD DE PRÁCTICA DE VISITA OCULAR. Presentada la solicitud (Decreto 1541 de 1978, artículo 56).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.4. FIJACIÓN DE AVISO. <Artículo modificado por el artículo 6 del Decreto 43 de 2024, 'por el cual se adoptan medidas para que el derecho a intervenir puedan hacerlo.

“De manera complementaria se podrá fijar aviso en la alcaldía municipal y la inspección de policía,

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 6 del Decreto 43 de 2024, 'por el cual se adoptan medidas para
- Artículo corregido por el artículo 8 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes

Legislación Anterior

Texto corregido por el Decreto 703 de 2018:

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.4. <Artículo corregido por el artículo 8 del Decreto 703 de 2018. El nuevo artículo permite que los interesados puedan intervenir.

Para mayor información, en aquellos lugares donde existan facilidades de transmisión radial, la Autoridad Ambiental competente deberá garantizar la transmisión radial (Decreto número 1541 de 1978, artículo 57)

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.4. Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita

Para mayor información, en aquellos lugares donde existan facilidades de transmisión radial, la Autoridad Ambiental competente deberá garantizar la transmisión radial (Decreto 1541 de 1978, artículo 57).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.5. VISITA. En la diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo siguiente:

- a) Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente conoce suficientemente el cauce de origen;
- b) Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres domésticos de sus habitantes;
- c) Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u otros usos que igualen o superen el caudal de la fuente de origen;
- d) Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del predio que se beneficia;
- e) Lugar y forma de restitución de sobrantes;
- f) Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que impidan hacer tal restitución;
- g) La información suministrada por el interesado en su solicitud;
- h) Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime conveniente.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 58).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.6. SOLICITUDES CONCESIÓN DE AGUAS PARA PRESTAR SERVI

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE LEGAL> <Parágrafo adicional 9, se reducirán a una tercera parte.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [3](#) del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decreto Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre el Decreto 465 de 2020. Consejo de Estado, Sala Plena, Ex

i) Los términos previstos en el Decreto 1076 de 2015 para el trámite de concesión de aguas, se reducirán a 15 días sino de 5 días, mientras se mantenga la vigencia de la emergencia sanitaria declarada;

ii) Que además de la fijación o publicación, a cargo de la autoridad ambiental, de un aviso durante

(Decreto 1541 de 1978, artículo 59).

Concordancias

Circular SUPERSERVICIOS [74](#) de 2021

Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [385](#) de 2020



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.7. OPOSICIÓN. Toda persona que tenga derecho o interés legítimo, puede

La oposición se hará valer ante la Autoridad Ambiental competente antes de la visita ocular o durante los días necesarios, fijando para allegarlos un término que no excederá de treinta (30) días.

La oposición se decidirá conjuntamente en la resolución que otorgue o niegue la concesión.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 60).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.8. TÉRMINO PARA DECIDIR. Cumplidos los trámites establecidos en la

(Decreto 1541 de 1978, artículo 61).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente con

- a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
- b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación;
- c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van a derivar las aguas;
- d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que ha

- e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
- f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución
- g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para p
- h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
- i) Cargas pecuniarias;
- j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las
- k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
- l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 62).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.10. PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutive de la resolución.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 63).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se p

(Decreto 1541 de 1978, artículo 64).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.12. CONCESIÓN DE AGUAS PARA DIFERENTES DUEÑOS. Cuando

(Decreto 1541 de 1978, artículo 65).



ARTÍCULO 2.2.3.2.9.13. COMUNIDAD ENTRE BENEFICIARIOS. En los casos a que se refi

(Decreto 1541 de 1978, artículo 66).

SECCIÓN 10.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE ALGUNAS CONCESIONES.



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1. ACUEDUCTO PARA USO DOMÉSTICO. Las concesiones que la A

de acueducto.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 67).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.2. USO AGRÍCOLA, RIEGO Y DRENAJE. Las concesiones para uso a

La Autoridad Ambiental competente podrá imponer además, como condición de la concesión, la ot

(Decreto 1541 de 1978, artículo 68).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.3. USO INDUSTRIAL. Se entiende por uso industrial el empleo de agua

(Decreto 1541 de 1978, artículo 69).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.4. ANEXO SOLICITUD CONCESIÓN USO INDUSTRIAL. Las solici

(Decreto 1541 de 1978, artículo 70).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.5. FALTA DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SIS
las condiciones y calidades exigidas en la providencia que otorga el permiso de vertimiento.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 71).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.6. REFRIGERACIÓN DE MAQUINARIAS. En las solicitudes para apr
sitio donde se produzca el vertimiento de las aguas servidas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 72).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.7. USO ENERGÉTICO. Se entiende por uso energético del agua, su em

a) Generación cinética, como en el movimiento de molinos;

b) Generación hidroeléctrica y termoeléctrica;

c) Generación térmica y nuclear.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 73).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.8. REQUISITOS ADICIONALES EN USO ENERGÉTICO. Las solicit

a) Anexar el estudio de factibilidad del proyecto completo, en los casos y con los requisitos exigido

b) Especificar la potencia y la generación anual estimada;

(Decreto 1541 de 1978, artículo 74).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.9. AMPLIACIONES DE FUERZA HIDRÁULICA O DE PLAZO. Para

(Decreto 1541 de 1978, artículo 75).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.10. COEXISTENCIA DEL USO ENERGÉTICO DEL AGUA CON OT

(Decreto 1541 de 1978, artículo 76).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.11. USO ENERGÉTICO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

(Decreto 1541 de 1978, artículo 77).



ARTÍCULO 2.2.3.2.10.12. USOS MINEROS Y PETROLEROS. Las solicitudes de concesión c

(Decreto 1541 de 1978, artículo 78).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.10.13. OBLIGACIONES ADICIONALES. Los concesionarios de aguas pa
(Decreto 1541 de 1978, artículo 79).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.10.14. CONCESIONES DE AGUAS PARA USO EN MINERODUCTOS
(Decreto 1541 de 1978, artículo 80).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.10.15. EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA. Para el uso de aguas para explot
(Decreto 1541 de 1978, artículo 81).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.10.16. INYECCIONES PARA RECUPERACIÓN SECUNDARIA DE PE
El concesionario está obligado a prevenir la contaminación de las napas de agua subterránea que ati
Los usos de agua para exploración minera y petrolera estarán igualmente condicionados por las disp
(Decreto 1541 de 1978, artículo 82).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.10.17. FLOTACIÓN DE MADERAS. La utilización de las aguas para el tr
condiciones para no perturbar otros usos de las aguas o los derechos de otros concesionarios de agu
(Decreto 1541 de 1978, artículo 83).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.10.18. BALSAS DE FLOTACIÓN DE MADERAS. La Autoridad Ambien
(Decreto 1541 de 1978, artículo 84).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.10.19. NAVES FLUVIALES O LACUSTRES QUE TRANSPORTAN SU
capaces de producir deterioro ambiental, así como para el otorgamiento de licencias de transporte f
(Decreto 1541 de 1978, artículo 85).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.10.20. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DERIVADA DE LA
(Decreto 1541 de 1978, artículo 86).

SECCIÓN 11.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOBRE APROVECHAMIENTO DE AGUAS PARA PROYEC

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.11.1. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOBRE APROVECHAMIENTO I
fincas, cuando el costo de tales estudios y de las obras civiles correspondientes vayan a ser financia
(Decreto 2858 de 1981, artículo 1o).

☐

ARTÍCULO 2.2.3.2.11.2. SOLICITUD. Para el otorgamiento del permiso, el interesado o intere

- a) Nombre y localización del predio o predios que se beneficiarán;
- b) Nombre y ubicación de la posible fuente de abasto;
- c) Cantidad aproximada de aguas que se desea utilizar;
- d) Término por el cual se solicita el permiso.

La solicitud será suscrita por el interesado o interesados, junto con la cual deberán entregar la prue (Decreto 2858 de 1981, artículo 2).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.11.3. VISITA E INFORME. Dentro de los tres días siguientes al de la fecha se cumplan las exigencias legales y reglamentarias que requiere tal tipo de aprovechamiento. El fur Con base en el informe, la Autoridad Ambiental competente expedirá el correspondiente permiso d (Decreto 2858 de 1981, artículo 3o).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.11.4. PRIORIDAD DE LOS TITULARES DEL PERMISO. Los titulares d (Decreto 2858 de 1981, artículo 4o).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.11.5. SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS. Antes del vencimiento

1. Copia auténtica del estudio de factibilidad.
2. Prueba de la propiedad del predio o predios a favor del solicitante o solicitantes.

(Decreto 2858 de 1981, artículo 5o).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2 corregida por el artículo 9 del Decreto 703 de 2018, 'por el que

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.11.6. TÉRMINO Y VIGENCIA DE LA CONCESIÓN. Las concesiones de (Decreto 2858 de 1981, artículo 6o).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2.3.2.11.5 corregida por el artículo 9 del Decreto 703 de 2018, 'p

SECCIÓN 12.

OCUPACIÓN DE PLAYAS, CAUCES Y LECHOS.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen para garantizar la protección de las aguas, cauces y playas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 104).



ARTÍCULO 2.2.3.2.12.2. SERVICIOS DE TURISMO, RECREACIÓN O DEPORTE. El establecimiento de la concesión se regirá por las normas previstas en las Secciones 7, 8 y 9 de este capítulo y la asociación de usuarios. (Decreto 1541 de 1978, artículo 105).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2.3.2.12.1.2 corregida por el artículo 10 del Decreto 703 de 2018



ARTÍCULO 2.2.3.2.12.3. PESCA DE SUBSISTENCIA Y USOS DOMÉSTICOS. <Artículo cc
(Decreto 1541 de 1978, artículo 106).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2.3.2.12.1.3 y texto corregidos por los artículos 10 y 25 Num. 15

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.2.12.3. La ocupación transitoria de playas para pesca de subsistencia no requiere

SECCIÓN 13.

REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS Y DECLARACIÓN DE RESERVAS Y AGO



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.1. REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS. La Autoridad Ambiental para las derivaciones que beneficien varios predios. Para ello se adelantará un estudio preliminar con el fin de determinar la necesidad de la obra. (Decreto 1541 de 1978, artículo 107).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.2. CONVENIENCIA DE LA REGLAMENTACIÓN. Si del resultado de la consulta se concluye que es conveniente, se procederá a la formulación del proyecto de ley. (Decreto 1541 de 1978, artículo 108).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.3. PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO. Con el fin de hacer conocido el acto administrativo, se deberá publicar en el periódico oficial de la región, en el periódico de mayor circulación de la región, sobre el lugar donde se realice la obra, en los términos siguientes:
a) Copia de la providencia que indique la jurisdicción del lugar donde deben realizar las visitas oculares.
b) Aviso por dos veces consecutivas en el periódico de mayor circulación de la región, sobre el lugar donde se realice la obra.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 109).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.4. VISITA OCULAR Y ESTUDIOS DE REGLAMENTACIÓN DE UN

- a) Cartografía;
- b) Censo de usuarios de aprovechamiento de aguas;
- c) Hidrometeorológicos;
- d) Agronómicos;
- e) Riego y drenaje;
- f) Socioeconómicos;
- g) Obras hidráulicas;
- h) De incidencia en el desarrollo de la región;
- i) De incidencia ambiental del uso actual y proyectado del agua;
- j) Legales;
- k) Módulos de consumo, y
- l) Control y vigilancia de los aprovechamientos.

En todo caso, la Autoridad Ambiental competente podrá determinar las características que debe cumplir el proyecto (Decreto 1541 de 1978, artículo 110).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.5. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS Y AVISO. Con base en el correspondiente, con el fin de que puedan presentar las objeciones que consideren pertinentes dentro del término establecido (Decreto 1541 de 1978, artículo 111).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.6. DIFUSIÓN AVISO. El aviso a que se refiere el artículo anterior se publicará en el periódico oficial (Decreto 1541 de 1978, artículo 112).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.7. OBJECIONES, PRÁCTICA DE DILIGENCIAS, REFORMA PROYECTO. Una vez practicadas estas diligencias y si fuere el caso reformado el proyecto, la Autoridad Ambiental competente podrá determinar las características que debe cumplir el proyecto (Decreto 1541 de 1978, artículo 113).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.8. EFECTOS REGLAMENTACIÓN DE AGUAS. Toda reglamentación de aguas debe ser aprobada por la Autoridad Ambiental competente (Decreto 1541 de 1978, artículo 114).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.9. DISTRIBUCIÓN, REGLAMENTACIÓN O REPARTO DE AGUAS COMUNEROS.

Si se trata de terrenos baldíos, tal gravamen se presume sobre las porciones ocupadas por los cultivos.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 115).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.10. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE REGLAMENTACIÓN DE AC
afectadas con la modificación.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 116).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.11. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REVISIÓN Y MODIFICAC

Se tendrá, igualmente, en cuenta el cumplimiento dado por los usuarios a las normas que regulan el

(Decreto 1541 de 1978, artículo 117).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.12. DECLARACIÓN DE RESERVAS Y AGOTAMIENTO. <Artículo

a) La prohibición de otorgar permiso o concesión para usar determinadas corrientes o depósitos de .

b) La prohibición de otorgar permisos o concesiones para determinados usos de corrientes, depósitos

(Decreto número 1541 de 1978, artículo 118)

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajust

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.2.13.12. Sin perjuicio de los derechos adquiridos y de las disposiciones especia

a) La prohibición de otorgar permiso o concesión para usar determinadas corrientes o depósitos d

b) La prohibición de otorgar permisos o concesiones para determinados usos corrientes, depósitos

(Decreto 1541 de 1978, artículo 118).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.13. FINES DE LAS RESERVAS. Las reservas podrán ser decretadas pa

a) Organizar o facilitar la prestación de un servicio público;

b) Adelantar programas de restauración, conservación o preservación de la calidad de las aguas, de

c) Adelantar estudios o proyectos que puedan conducir al uso de las aguas, cauces o lechos por part

d) Mantener una disponibilidad de aguas públicas acorde con las necesidades del país;

e) Para desarrollar programas de acuicultura, proteger criaderos de peces y mantener el medio ecoló

f) Para el establecimiento de zonas de manejo especial en desarrollo de los artículos [137](#) y [309](#) del I

(Decreto 1541 de 1978, artículo 119).



ARTÍCULO 2.2.3.2.13.14. ESTUDIOS. La Autoridad Ambiental competente practicará estudio Cuando la reserva sea declarada para restaurar la calidad de las aguas o para realizar los estudios pr (Decreto 1541 de 1978, artículo 120).

ARTÍCULO 2.2.3.2.13.15. DECLARACIÓN DE AGOTAMIENTO DE LA FUENTE. Cuando subsede. (Decreto 1541 de 1978, artículo 121).

ARTÍCULO 2.2.3.2.13.16. RESTRICCIÓN DE USOS O CONSUMOS TEMPORALMENTE. utilizables. El presente artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados por concesiones o p Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán limitarse temporalmente por las razones (Decreto 1541 de 1978, artículo 122).

ARTÍCULO 2.2.3.2.13.17. EMERGENCIA AMBIENTAL Y FACULTADES. En caso de emer La Autoridad Ambiental competente podrá alterar el orden de prioridades para el otorgamiento de c (Decreto 1541 de 1978, artículo 123).

ARTÍCULO 2.2.3.2.13.18. FACULTADES PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES O DEPÓSITO uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares. La Autoridad Ambiental competente podrá prohibir, temporal o definitivamente, ciertos usos, tales Podrá, igualmente, restringir o prohibir los demás usos con el fin de restaurar o recuperar una corrie (Decreto número 1541 de 1978, artículo 124).

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 12 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajust

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.2.13.18. Para proteger determinadas fuentes ó depósitos de aguas, la Autoridad La Autoridad Ambiental competente podrá prohibir, temporal o definitivamente, ciertos usos, tal Podrá, igualmente, restringir o prohibir los demás usos con el de restaurar o recuperar una corrien (Decreto 1541 de 1978, artículo 124).

SECCIÓN 14.

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES AL DOMINIO.



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.1. SERVIDUMBRE EN INTERÉS PÚBLICO. En concordancia con lo que las necesite para el movimiento de sus máquinas y para sus procesos industriales.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 125).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.2. LIMITACIÓN DE DOMINIO O SERVIDUMBRE. De conformidad Se considera de utilidad pública o interés social la preservación y el manejo del recurso agua al tener Se considera de utilidad pública o interés social la preservación y el manejo del recurso agua al tener (Decreto 1541 de 1978, artículo 126).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.3. UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL DE LA SERVIDUMBRE destinados al riego y toda clase de trabajos o construcciones para el aprovechamiento hidráulico, in Para que un predio quede sujeto a servidumbre de acueducto es indispensable que no sea factible co (Decreto 1541 de 1978, artículo 127).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.4. SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO. Se presume gravado con servi (Decreto 1541 de 1978, artículo 128).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.5. SERVIDUMBRES Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SU (Decreto 1541 de 1978, artículo 129).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.6. CONDICIONES PARA LA IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES. I
a) Que no haya podido lograrse un arreglo amistoso entre las partes;
b) Que el aprovechamiento de aguas que se proyecta realizar, haya sido amparado por concesión;
c) Que la servidumbre sea indispensable para poder hacer uso del agua concedida, en forma técnica
(Decreto 1541 de 1978, artículo 130).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.7. NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA Y CITACIÓN AUDIENCIA DE C
La audiencia tendrá por objeto procurar un acuerdo sobre los siguientes aspectos de la servidumbre
a) Lugar y superficie que se afectará;
b) Obras que se deban construir;
c) Modalidad de su ejercicio;
d) Monto y forma de pago de la indemnización.

Si se lograre acuerdo, la Autoridad Ambiental competente expedirá una resolución en la cual establ

(Decreto 1541 de 1978, artículo 131).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.8. EFECTO DE LA NO CONCILIACIÓN. Si hubiere desacuerdo en cu

(Decreto 1541 de 1978, artículo 132).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.9. VISITAS OCULARES E IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE. La A

Con base en las visitas practicadas, en los planos que se hubieren levantado y en todas las informac

(Decreto 1541 de 1978, artículo 133).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.10. INSCRIPCIÓN ACTO ADMINISTRATIVO. La providencia admin

(Decreto 1541 de 1978, artículo 134).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.11. CONTENIDO ACTO ADMINISTRATIVO. En la providencia que i

(Decreto 1541 de 1978, artículo 135).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.12. SERVIDUMBRE EN INTERÉS PRIVADO. Previamente a la const
modalidades concernientes al ejercicio de aquella, de acuerdo con el plano que levante al efecto.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 136).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.13. ACUERDO ENTRE PARTES. Establecidas las circunstancias a que

Si hubiere acuerdo se levantará un acta en la cual se señalarán las condiciones para el pago de la inc

(Decreto 1541 de 1978, artículo 137).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.14. EFECTOS DEL NO ACUERDO. Si no hubiere acuerdo entre las pa

(Decreto 1541 de 1978, artículo 138).



ARTÍCULO 2.2.3.2.14.15. OTRAS NORMAS APLICABLES. Las servidumbres en interés pri

(Decreto 1541 de 1978, artículo 139).

SECCIÓN 15.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y EXPROPIACIÓN.



ARTÍCULO 2.2.3.2.15.1. REQUISITOS Y NEGOCIACIONES. En cualquiera de los casos a q

a) La necesidad de adquisición de tales bienes;

b) La determinación de los bienes que serán afectados;

c) La determinación de las personas con quienes se adelantará la negociación.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 140).



ARTÍCULO 2.2.3.2.15.2. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN. La adquisición

(Decreto 1541 de 1978, artículo 141).

SECCIÓN 16.

RÉGIMEN DE CIERTAS CATEGORÍAS ESPECIALES DE AGUA.



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.1. USO DE AGUAS LLUVIAS SIN CONCESIÓN. Sin perjuicio del de

(Decreto 1541 de 1978, artículo 143).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.2. CONCESIÓN DE AGUAS LLUVIAS. Se requerirá concesión para e

(Decreto 1541 de 1978, artículo 144).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.3. AGUAS LLUVIAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. La construcc

(Decreto 1541 de 1978, artículo 145).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.4. AGUAS SUBTERRÁNEAS, EXPLORACIÓN PERMISO. La prosp

(Decreto 1541 de 1978, artículo 146).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.5. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO. Las person

a) Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;

b) Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del eq

c) Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo;

d) Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas;

e) Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente dentro del área que deter

f) Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;

g) Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren conveniente

(Decreto 1541 de 1978, artículo 147).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.6. ANEXOS SOLICITUD DE PERMISO. Las personas naturales o jurí

a) Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el registro del inmueble o

b) Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y

c) Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde s
(Decreto 1541 de 1978, artículo 148).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.7. TRÁMITE. Recibida la solicitud de exploración debidamente formul
(Decreto 1541 de 1978, artículo 149).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.8. PERMISO Y CONDICIONES. Con base en los estudios a que se refi
a) Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona
b) Que el período no sea mayor de un (1) año,
(Decreto 1541 de 1978, artículo 150).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.9. EXPLORACIÓN Y ASPECTOS A CONSIDERAR. En el proceso de
1. Cartografía geológica superficial.
2. Hidrología superficial.
3. Prospección geofísica.
4. Perforación de pozos exploratorios.
5. Ensayo de bombeo.
6. Análisis físico-químico de las aguas, y
7. Compilación de datos sobre necesidad de agua existente y requerida.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 151).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.10. INFORME DEL PERMISIONARIO. <Inciso corregido por el artícu
Notas de Vigencia

- Inciso corregido por el artículo 13 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes
Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> Al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, el permisionario tie

a) <Literal corregido por el artículo 13 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Ul
Notas de Vigencia

- Literal corregido por el artículo 13 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes
Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

- a) Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos
- b) Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
- c) Profundidad y método de perforación;
- d) Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de la:
- e) Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico
- f) Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
- g) Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 152).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.11. SUPERVISIÓN PRUEBA DE BOMBEO. La prueba de bombeo a q

(Decreto 1541 de 1978, artículo 153).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.12. EFECTOS DEL PERMISO DE EXPLORACIÓN. Los permisos de

(Decreto 1541 de 1978, artículo 154).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.13. APROVECHAMIENTOS. Los aprovechamientos de aguas subterrá

(Decreto 1541 de 1978, artículo 155).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.14. REQUISITOS Y TRÁMITE CONCESIÓN. La solicitud de concesio

A solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación de

(Decreto 1541 de 1978, artículo 157).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.15. EXONERACIÓN PERMISO Y PROCESO DE EXPLORACIÓN. S

(Decreto 1541 de 1978, artículo 158).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.16. PREFERENCIA OTORGADA POR EL PERMISO DE EXPLORACIÓN. El efecto le haga la Autoridad Ambiental competente. Si en el término de un (1) año contado a partir de

(Decreto 1541 de 1978, artículo 159).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.17. CONCESIONES PARA AGUAS SOBRANTES. Cuando la producción y mantenimiento y operación del pozo u obra, y fijará en tales casos el monto porcentual de las costas

(Decreto 1541 de 1978, artículo 160).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.18. CONCESIONES AGUAS SUBTERRÁNEAS EN TERRENOS AJENOS EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

- a) Que en el terreno del solicitante no existen aguas superficiales, ni subterráneas en profundidad equivalente a la que se pretende obtener;
- b) Que ocurra el caso previsto por el artículo [2.2.3.2.16.17](#) de este Decreto, o que el propietario, tenga el consentimiento escrito del propietario del terreno (Decreto 1541 de 1978, artículo 161).

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 25 Num. 16 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan modificaciones a la Ley 1712 de 2014, por la cual se crea el Sistema de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, se modifican algunas disposiciones de la Ley 1733 de 2014 y se otorgan facultades para la expedición de decretos de urgencia'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.2.16.18. Las concesiones para alumbrar aguas subterráneas en terrenos ajenos, en las siguientes circunstancias:

- a) Que el terreno del solicitante no existen aguas superficiales, ni subterráneas en profundidad equivalente a la que se pretende obtener;
- b) Que ocurra el caso previsto por el artículo [2.2.3.2.16.17](#) de este Decreto, o que el propietario, tenga el consentimiento escrito del propietario del terreno.



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.19. AGUAS ALUMBRADAS EN PERFORACIONES MINERAS O PETROLÍFERAS. Las aguas subterráneas que se encuentren en las perforaciones mineras o petrolíferas, en las que se encuentren aguas subterráneas, se podrán utilizar para el consumo humano, en las siguientes condiciones: (Decreto 1541 de 1978, artículo 162).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.20. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A SOBRESALIENTES EN APUNTALAMIENTO. En caso de que esto sea inevitable, deberá conducir a sus expensas dichos sobresalientes hasta la fuente de agua. (Decreto 1541 de 1978, artículo 163).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.21. CONTENIDO ACTO ADMINISTRATIVO. En las resoluciones de la Autoridad Ambiental competente, se deberá incluir:

- a) La distancia mínima a que se debe perforar el pozo en relación con otros pozos en producción;
- b) Características técnicas que debe tener el pozo, tales como: profundidad, diámetro, revestimiento;
- c) Características técnicas de la bomba o compresor y plan de operación del pozo; indicará el máximo caudal que se puede extraer;
- d) Napas que se deben aislar;
- e) Napas de las cuales esté permitido alumbrar aguas indicando sus cotas máximas y mínimas;
- f) Tipo de válvula de control o cierre, si el agua surge naturalmente;
- g) Tipo de aparato de medición de caudal, y
- h) La demás que considere convenientes la Autoridad Ambiental competente.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 164).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.22. IMPOSICIÓN DE USO COMBINADO DE AGUAS SUPERFICIA

(Decreto 1541 de 1978, artículo 165).



ARTÍCULO 2.2.3.2.16.23 TRANSITORIO. PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN destinados a los usos priorizados en el artículo 3° del presente Decreto, y siempre que el desarrollo establecidos en la normatividad vigente, bajo las siguientes reglas excepcionales:

1. Que a partir del día siguiente a la recepción integral de la solicitud entregada por la entidad interesada.
 2. La autoridad ambiental competente, al momento de estudiar la información presentada por el solicitante.
- PARÁGRAFO. En los casos que la solicitud del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas sea aprobada, se deberá solicitar a la autoridad ambiental competente la autorización para la explotación de las aguas subterráneas.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 43 de 2024, 'por el cual se adoptan medidas para la implementación de la Ley 1712 de 2014, que modifica la Ley 1733 de 2014, en materia de gestión ambiental y conservación de los recursos naturales y culturales del país'.
- Artículo adicionado por el artículo 4 del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 al Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265 del 20 de mayo de 2020.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre esta norma. Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 25000-19-00000, del 20 de mayo de 2020, en el cual se declaró la inconstitucionalidad de la norma en el curso sin los debidos permisos de las autoridades ambientales, señalados en el Decreto 1076 de 2015.

Legislación Anterior

Texto adicionado por el Decreto 465 de 2020:

ARTÍCULO 2.2.3.2.16.23. TRANSITORIO. EXPLORACIÓN EXCEPCIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. La prospección y exploración de las aguas subterráneas, siempre que previamente se cuente con la autorización de la autoridad ambiental competente.

Realizada la prospección y exploración requeridas, se deberá solicitar a la autoridad ambiental competente la autorización para la explotación de las aguas subterráneas.

PARÁGRAFO 1. Los términos previstos para el trámite de estas concesiones se reducirán a una vez la autorización de la autoridad ambiental competente.

PARÁGRAFO 2. El beneficiario debe asegurar que se cumplan con las características y criterios establecidos en la normatividad vigente.

SECCIÓN 17.

PRESERVACIÓN Y CONTROL.



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.1. APLICABILIDAD DECLARACIÓN DE AGOTAMIENTO. La declaración de agotamiento de las aguas subterráneas se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1541 de 1978, artículo 166).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.2. OTRAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. Por la presente se faculta a la autoridad ambiental competente para:

a) <Literal corregido por el artículo 25 Num. 17 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:

Notas de Vigencia

- Literal corregido por el artículo 25 Num. 17 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan un

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

- a) Ordenar a los concesionarios la construcción de las obras y trabajos que sean innecesarios para
- b) Construir las obras a que se refiere la letra anterior, en cuyo caso se podrá cobrar la tasa de valor (Decreto 1541 de 1978, artículo 167).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.3. CONCEPTO DE SOBRANTES. Para efectos de la aplicación del artículo 167 del Decreto 1541 de 1978, artículo 168).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.4. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE PERFORACIONES. Para evitar la iluminación máxima que podrá alumbrarse.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 169).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.5. RÉGIMEN DE APROVECHAMIENTO POR CONCESIÓN. La Autoridad Autónoma de Aguas (Decreto 1541 de 1978, artículo 170).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.6. PRERREQUISITO DE LA PRUEBA DE BOMBEO. Ningún aprovechamiento de agua (Decreto 1541 de 1978, artículo 171).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.7. OBLIGACIÓN EN ESTUDIOS O EXPLOTACIONES MINERAS O PETROLERAS (Decreto 1541 de 1978, artículo 172).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.8. REGLAMENTACIÓN DE APROVECHAMIENTOS. La Autoridad Autónoma de Aguas (Decreto 1541 de 1978, artículo 173).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.9. SUPERVISIÓN TÉCNICA DE POZOS Y PERFORACIONES. La Autoridad Autónoma de Aguas (Decreto 1541 de 1978, artículo 174).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.10. PERMISO AMBIENTAL PREVIO PARA OBTURACIÓN DE POZOS Y PERFORACIONES (Decreto 1541 de 1978, artículo 175).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.11. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN

de materiales contaminantes, la Autoridad Ambiental competente desarrollará mecanismos de coordinación (Decreto 1541 de 1978, artículo 176).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.12. OTRAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 177).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.13. ASPECTOS A CONTEMPLAR EN LA INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

1. Estratigrafía general incluyendo configuración profundidades y espesores de los acuíferos o identificación de los mismos.
2. Configuración de elevaciones piezométricas.
3. Configuración de niveles piezométricos referidos al terreno.
4. Evaluaciones piezométricas a través del tiempo.
5. Magnitud y distribución de las infiltraciones y extracciones por medio de pozos, ríos, manantiales.
6. Magnitud y distribución de las propiedades hidrodinámicas de los acuíferos deducidos en prueba de bombeo.
7. Información hidrológica superficial.

La Autoridad Ambiental competente desarrollará los mecanismos adecuados para coordinar las actividades de investigación (Decreto 1541 de 1978, artículo 178).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.14. AGUAS MINERALES Y TERMALES. La Autoridad Ambiental competente desarrollará los mecanismos adecuados para coordinar las actividades de investigación (Decreto 1541 de 1978, artículo 179).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.15. PREFERENCIAS DE DESTINO DE LAS AGUAS MINERO-MEDICINALES. La Autoridad Ambiental competente desarrollará los mecanismos adecuados para coordinar las actividades de investigación (Decreto 1541 de 1978, artículo 180).



ARTÍCULO 2.2.3.2.17.16. CONDICIÓN EN LA REVERSIÓN. En toda concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, la Autoridad Ambiental competente desarrollará los mecanismos adecuados para coordinar las actividades de investigación (Decreto 1541 de 1978, artículo 181).

SECCIÓN 18.

RÉGIMEN PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y CAUCES LIMÍTROFES.



ARTÍCULO 2.2.3.2.18.1. APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y CAUCES LIMÍTROFES. El aprovechamiento de aguas y cauces limítrofes se regirá por las disposiciones de esta sección (Decreto 1541 de 1978, artículo 182).

SECCIÓN 19.

DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS.



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.1. OBRAS HIDRÁULICAS. Al tenor de lo dispuesto por el artículo [119](#) Públicas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 183).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES EN EL CAUCE.

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 184).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.3. ENTIDADES PÚBLICAS Y DISPOSICIONES DE CONSTRUCCIÓN EN EL CAUCE.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 185).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.4. APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES.

Se exceptúan las instalaciones provisionales que deban construir entidades del Estado en el desarrollo de obras.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 187).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES.

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, es:

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar la explotación.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 188).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.6. OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS, DE ACUEDUCTOS, DE BARRIOS Y DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE UNA MEMORIA, PLANOS Y PRESUPUESTO DEBEN SER SOMETIDOS A APROBACIÓN Y REGISTRO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 191).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.7. OBLIGACIONES PARA PROYECTOS QUE INCLUYAN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE DISEÑOS, DE LOCALIZACIÓN O DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBERÁN IR ACOMPAÑADOS ADemás DE LOS QUE SE REQUIEREN EN LOS PROYECTOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 192).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.8. PLANOS Y ESCALAS. Los planos exigidos por esta sección se deben presentar en:

a) Para planos generales de localización; escala 1:10.000 hasta 1:25.000 preferiblemente deducidos de la fotografía aérea.

b) Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares para la medición planimétrica y topográfica.

c) Para perfiles escala horizontal 1:1.000 hasta 1:2.000 y escala vertical de 1:50 hasta 1:200;

d) Para obras civiles, de 1:25 hasta 1:100, y

e) Para detalles de 1:10 hasta 1:50

(Decreto 1541 de 1978, artículo 194).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.9. ESTUDIO, APROBACIÓN Y REGISTRO DE LOS PLANOS. Los p
Para el estudio de los planos y memorias descriptivas y cálculos estructurales que presenten los usu
(Decreto 1541 de 1978, artículo 195).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.10. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DEFENSA SIN PERMISO. Cu
iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter provisional, cuidando de no causar daños a l
(Decreto 1541 de 1978, artículo 196).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.11. CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DE OBRAS PARA CONJUF
nuevas, por cuenta de quienes resultaron defendidos directa o indirectamente.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 197).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.12. INOPONIBILIDAD. Ningún propietario podrá oponerse a que en la
(Decreto 1541 de 1978, artículo 198).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.13. OBLIGATORIEDAD DE APARATOS DE MEDICIÓN. Toda obra
(Decreto 1541 de 1978, artículo 199).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.14. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS COLECTORAS Y ADUC
características.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 200).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.15. DE LOS PROFESIONALES. Los proyectos a que se refiere la prese
(Decreto 1541 de 1978, artículo 201).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.16. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. Aprobados los planos y memorias
(Decreto 1541 de 1978, artículo 202).



ARTÍCULO 2.2.3.2.19.17. RESTAURACIÓN DE ÁREAS PANTANOSAS. Solamente por raz
(Decreto 1541 de 1978, artículo 203).

SECCIÓN 20.

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES.

SUBSECCIÓN.

PRINCIPIOS GENERALES.



ARTÍCULO 2.2.3.2.20.1. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS CON RESPECTO A LOS VER

Clase I. Cuerpos de agua que no admiten vertimientos.

Clase II. Cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento.

Pertenece a la Clase I:

1. Las cabeceras de las fuentes de agua.
2. Las aguas subterráneas.
3. Los cuerpos de agua o zonas costeras, utilizadas actualmente para recreación.
4. <Numeral corregido por el artículo 25 Num. 18 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el sig

Notas de Vigencia

- Numeral corregido por el artículo 25 Num. 18. del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

4. Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará la Au
 5. Aquellos que declare la Autoridad Ambiental competente como especialmente protegidos de acu
- Pertenecen a la Clase II, los demás cuerpos de agua no incluidos en Clase I.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 205).



ARTÍCULO 2.2.3.2.20.2. CONCESIÓN Y PERMISO DE VERTIMIENTOS. Si como consecu otorgamiento del permiso o concesión.

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las agua

(Decreto 1541 de 1978, artículo 208).

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. [13](#)



ARTÍCULO 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE CONSERV suelos de acuerdo con las normas vigentes.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 209).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.20.4. ACCIONES POPULARES. El Personero Municipal y cualquier persona
(Decreto 1541 de 1978, artículo 210).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se pr
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cu
(Decreto 1541 de 1978, artículo 211).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.20.6. FACULTAD DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL FRENTE A VER
concesión de aguas o del permiso de vertimiento.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 212).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.20.7. DEBER DE COLABORACIÓN E INOPONIBILIDAD EN PRÁCTIC
Los elementos y sustancias contaminantes se controlarán de acuerdo con la cantidad de masa de los
(Decreto 1541 de 1978, artículo 219).

SECCIÓN 21.

VERTIMIENTO POR USO DOMÉSTICO Y MUNICIPAL.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.21.1. NORMAS APLICABLES A LAS CONCESIONES PARA LA PRES
(Decreto 1541 de 1978, artículo 220).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.21.2. OBLIGACIONES PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN, ENSAN
de desagüe, cañerías y alcantarillado, y métodos de tratamiento y disposición de aguas residuales, p
(Decreto 1541 de 1978, artículo 221).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.21.3. IMPOSIBILIDAD DE VERTER AGUAS RESIDUALES EN SISTE
previamente aprobadas conforme a lo dispuesto en los artículos [2.2.3.2.20.5](#) al [2.2.3.2.20.7](#) del pres
(Decreto 1541 de 1978, artículo 222).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.21.4. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE RESID
(Decreto 1541 de 1978, artículo 223).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.21.5. FIJACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE. Las ca
(Decreto 1541 de 1978, artículo 224).

SECCIÓN 22.

VERTIMIENTO POR USO AGRÍCOLA, RIEGO Y DRENAJE.



ARTÍCULO 2.2.3.2.22.1. REGLAS RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO y operación de las obras de captación y conducción construidas por el usuario.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 225).

SECCIÓN 23.

VERTIMIENTO POR USO INDUSTRIAL.



ARTÍCULO 2.2.3.2.23.1. DESAGÜES Y EFLUENTES PROVENIENTES DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 228).



ARTÍCULO 2.2.3.2.23.2. UBICACIÓN DE INDUSTRIAS QUE NO PUEDAN GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA.
Para autorizar su ubicación en zonas industriales se tendrán en cuenta el volumen y composición de los efluentes.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 229).



ARTÍCULO 2.2.3.2.23.3. VERTIMIENTOS PUNTUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 230).



ARTÍCULO 2.2.3.2.23.4. TASAS AMBIENTALES. Las tasas que deben cancelar los usuarios por el uso del agua.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 232).

Concordancias

Ley 99 de 1993; Art. [43](#)



ARTÍCULO 2.2.3.2.23.5. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE RECUERDOS.
Cuando asuma su construcción, distribuirá los costos entre los diferentes usuarios del servicio en proporción a su capacidad.
El valor de las cuotas que corresponde a cada usuario deberá ser consignado a favor de la Autoridad.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 234).



ARTÍCULO 2.2.3.2.23.6. EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO POR PAGO DE TASAS. La Autoridad emitirá el documento cuando se pague la tasa correspondiente.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 236).

SECCIÓN 24.

PROHIBICIONES, SANCIONES, CADUCIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA.



ARTÍCULO 2.2.3.2.24.1. PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático.

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas,
2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
 - a) La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
 - b) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
 - c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
 - d) La eutroficación;
 - e) La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, y
 - f) La disminución del recurso hídrico como la fuente natural de energía.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 238).



ARTÍCULO 2.2.3.2.24.2. OTRAS PROHIBICIONES. Prohíbese también:

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas son:
 2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso.
 3. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.
 4. Desperdiciar las aguas asignadas.
 5. Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin la corrección de las autoridades competentes.
 6. Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el Decreto-ley [28](#)
 7. Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de defensa de los cauces.
 8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal si no están autorizadas.
 9. Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de concesión o permiso.
 10. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o negarse a su intervención.
- (Decreto 1541 de 1978, artículo 239).



ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio establecido en el Decreto 1541 de 1978, artículo 240).



ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las siguientes:

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:

- a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de planes de manejo de aguas, en los términos del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978.

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los plan

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos ap

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las agua

(Decreto 1541 de 1978, artículo 248).



ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
(Decreto 1541 de 1978, artículo 252).

SECCIÓN 25.

CONTROL Y VIGILANCIA.



ARTÍCULO 2.2.3.2.25.1. FACULTADES POLICIVAS DE LAS AUTORIDADES AMBIENT
materia. Igualmente hará uso de los demás medios de Policía necesarios para la vigilancia y defensa
(Decreto 1541 de 1978, artículo 253).



ARTÍCULO 2.2.3.2.25.2. SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA. En desarrollo de lo ante

1. Inspeccionar el uso de las aguas y sus cauces, que se adelante por concesión o permiso o por min
2. Tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla lo dispuesto en las providencias medi
3. Impedir aprovechamientos ilegales de aguas o cauces.
4. Suspender el servicio de agua en la bocatoma o subderivación cuando el usuario o usuarios retar
5. Tomar las demás medidas necesarias para cumplir las normas sobre protección y aprovechamien

(Decreto 1541 de 1978, artículo 254).



ARTÍCULO 2.2.3.2.25.3. FACULTADES EN VISITA OCULAR O DE INSPECCIÓN O DE C
práctica de la visita ocular o la inspección o control, penetrar a los predios cercados o a los establec
En caso de peligro inminente de inundación o avenida cuya ocurrencia o daños puedan conjurarse c
contrarrestarlo.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 255).



ARTÍCULO 2.2.3.2.25.4. INOPONIBILIDAD A LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA. El due
(Decreto 1541 de 1978, artículo 256).

SECCIÓN 26.

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.26.1. REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DEL RECURSO HÍDRICO (Decreto 1541 de 1978, artículo 264).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.26.2. MAPA GENERAL HIDROGEOLÓGICO DEL PAÍS. El Servicio Geológico (Decreto 1541 de 1978, artículo 265).

SECCIÓN 27.

ASOCIACIONES Y EMPRESAS COMUNITARIAS PARA EL USO DE LAS AGUAS Y DE LOS RIOS SUBSECCIÓN 1.

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE AGUA.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.27.1. ASOCIACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y CANALISTAS. La Ley 1712 de 2014 (Decreto 1541 de 1978, artículo 266).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.27.2. CONFORMACIÓN. LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE AGUA (Decreto 1541 de 1978, artículo 267).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.27.3. Cuando se hubiere constituido una asociación de usuarios conforme a la Ley 1712 de 2014 (Decreto 1541 de 1978, artículo 268).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.27.4. ADMISIÓN EN LA ASOCIACIÓN DEL TITULAR DE UNA NUEVA ASOCIACIÓN (Decreto 1541 de 1978, artículo 269).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.27.5. EMPRESAS COMUNITARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS

1. Organizar a los usuarios de escasos recursos económicos que aprovechen una o varias corrientes de agua.
2. Asegurar por medio de la organización comunitaria la efectividad de concesiones y de los permisos de uso.
3. Velar para que el reparto de las aguas se haga en forma tal que satisfaga proporcionalmente las necesidades de los usuarios.
4. Representar los intereses de la comunidad de usuarios de las aguas y cauces en los trámites administrativos.
5. Velar por el adecuado mantenimiento de las obras de captación, conducción, distribución y almacenamiento.
6. Construir y mantener las obras necesarias para asegurar el uso eficiente de las aguas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 270).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.2.27.6. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. Para efectos del artículo anterior

(Decreto 1541 de 1978, artículo 271).



ARTÍCULO 2.2.3.2.27.7. NÚMERO DE SOCIOS Y RADIO DE ACCIÓN DE LAS EMPRESAS.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 272).



ARTÍCULO 2.2.3.2.27.8. ESTATUTOS EMPRESA COMUNITARIA Y PERSONERÍA JURÍDICA a dichas empresa.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 273).

CAPÍTULO 3.

ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y VERTIMIENTOS.

SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES.

SUBSECCIÓN 1.

NOCIONES.



ARTÍCULO 2.2.3.3.1.1. OBJETO. El presente capítulo establece las disposiciones relacionadas
PARÁGRAFO. <Parágrafo derogado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018>

Notas de Vigencia

- Parágrafo derogado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

PARÁGRAFO. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia al suelo, se entenderá que se refiere al terreno.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.3.3.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto aplica a las autoridades ambientales territoriales.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 2o).



ARTÍCULO 2.2.3.3.1.3. DEFINICIONES. Para todos los efectos de aplicación e interpretación
Acuífero. Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua.

Aguas continentales. <Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

2. **Aguas continentales.** Cuerpos de agua que se encuentran en tierra firme, sin influencia marina.

Aguas costeras o interiores. <Definición derogada por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018>

Notas de Vigencia

- Definición derogada por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

3. **Aguas costeras o interiores.** Son las aguas superficiales situadas entre las líneas de base recta y las líneas de profundidad que presenten una influencia marina que determine las características de las comunidades.

Aguas marinas. <Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

4. **Aguas marinas.** Las contenidas en la zona económica exclusiva, mar territorial y aguas interiores.

Aguas meteóricas. Aguas que están en la atmósfera.

Aguas oceánicas. <Definición derogada por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018>

Notas de Vigencia

- Definición derogada por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

6. **Aguas oceánicas.** Las comprendidas entre las líneas de base recta y los límites de la zona económica exclusiva.

Aguas servidas. Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial.

Autoridades Ambientales Competentes. Se entiende por autoridad ambiental competente, de acu

a) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para efectos de lo establecido en materia

b) Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible;

c) Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro de su perímetro urbano se

d) Las autoridades ambientales de que trata el artículo [13](#) de la Ley 768 de 2002;

e) Parques Nacionales Naturales de Colombia;

f) Distrito de Buenaventura (artículo [124](#) de Ley 1617 de 2013);

g) Las áreas metropolitanas en el marco de la Ley 1625 de 2013.

Bioensayo acuático. Procedimiento por el cual las respuestas de organismos acuáticos se usan para

Capacidad de asimilación. <Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018. El nu

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente la Ley 976 de 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

10. **Capacidad de asimilación y dilución.** Capacidad de un cuerpo de agua para aceptar y degradar

Carga contaminante. <Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018. El nuevo t

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, por el cual se define la estructura y las funciones de las entidades de la administración pública nacional, se crea el Sistema de Gestión de la Información y se otorgan facultades a las entidades de la administración pública nacional'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

11. **Carga contaminante.** Es el producto de la concentración másica promedio de una sustancia y

Cauce natural. Faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos.

Cauces artificiales. Conductos descubiertos, contruidos por el ser humano para diversos fines, en

Caudal ambiental. <Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018. El nuevo text

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente la Ley 975 de 2005'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

14. **Caudal ambiental.** Volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y

Concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido. La relación existente ent

Cuerpo de agua. Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie terrestre, conl

96 50 CL es la concentración de una sustancia, elemento o compuesto, que solo o en combinación,

Lodo. Suspensión de un sólido en un líquido proveniente de tratamiento de aguas, residuos líquido

Muestra puntual. Es la muestra individual representativa en un determinado momento.

Muestra compuesta. Es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma fuente, tomadas a in

Muestra integrada. La muestra integrada es aquella que se forma por la mezcla de muestras puntu

Norma de vertimiento. Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el vertimiento en el m

Objetivo de calidad. <Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018. El nuevo te

Notas de Vigencia

- Definición modificada por el artículo 2 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialm
2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

23. **Objetivo de calidad.** Conjunto de parámetros que se utilizan para definir la idoneidad del rec

Parámetro. Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos med

Punto de control del vertimiento. Lugar técnicamente definido y acondicionado para la toma de n

Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua, al alcantarillad

Recurso hídrico. Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas.

Reúso del agua. Utilización de los efluentes líquidos previo cumplimiento del criterio de calidad.

Soluciones individuales de saneamiento. Sistemas de recolección y tratamiento de aguas residual

Toxicidad. La propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto, de causar daños en la sal

Toxicidad aguda. La propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, desecho, o factor ambient

Toxicidad crónica. La propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, desecho o factor ambi

Usuario de la autoridad ambiental competente. Toda persona natural o jurídica de derecho públi

Usuario y/o suscriptor de una Empresa Prestadora del Servicio Público de Alcantarillado. To

Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, susta

Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede preci

Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al cuer

Zona de mezcla. Área técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, indispensable pa
(Decreto 3930 de 2010, artículo 3o).

Notas de Vigencia

- Numeración eliminada por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcia
2018.

SUBSECCIÓN 2.

ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.1.4. ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. <Artículo modificado
usos actuales y potenciales y conservar los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies.

1. Establecer la clasificación de las aguas.
2. Fijar su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la priorización definida por el
3. Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.
4. Establecer las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la conservación de
5. Determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deport
6. Fijar las zonas en las que se prohibirá o condicionará la descarga de aguas residuales o residuos l
7. Establecer el programa de seguimiento al recurso hídrico, con el fin de verificar la eficiencia y ef

PARÁGRAFO 1. Para efectos del ordenamiento, el cuerpo de agua es un ecosistema. Cuando dos (

PARÁGRAFO 2. Para el ordenamiento de las aguas marinas se tendrán en cuenta los objetivos deri

PARÁGRAFO 3. Para todos los efectos del presente capítulo, el ordenamiento del recurso hídrico e

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 3 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialme
2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.1.4. La Autoridad Ambiental Competente deberá realizar el Ordenamiento de los Recursos Hídricos. Entiéndase como Ordenamiento del Recurso Hídrico, el proceso de planificación del mismo, mediante el cual se:

1. Establece la clasificación de las aguas.
2. Fija su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la priorización definida para el recurso.
3. Define los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.
4. Establece las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la conservación de los ecosistemas.
5. Determina los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte, el turismo, etc.
6. Fija las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas residuales o residuos sólidos.
7. Establece el programa de seguimiento al recurso hídrico con el fin de verificar la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos del ordenamiento de que trata el presente capítulo, el cuerpo de agua que se ordena será el que se define en este Decreto, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, para las cuencas hidrográficas con régimen de ordenamiento.

PARÁGRAFO 2o. Para el ordenamiento de las aguas marinas se tendrán en cuenta los objetivos (Decreto 3930 de 2010, artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.3.3.1.5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA

1. Cuerpos de agua ~~y/o acuíferos~~ objeto de ordenamiento definidos en la formulación de Planes de Ordenamiento de los Recursos Hídricos.
2. Cuerpos de agua donde la autoridad ambiental esté adelantando el proceso para el establecimiento de normas de preservación de la calidad.
3. Cuerpos de agua ~~y/o acuíferos~~ en donde se estén adelantando procesos de reglamentación de uso.
4. Cuerpos de agua en donde se estén adelantando procesos de reglamentación de vertimientos o en donde se estén adelantando procesos de saneamiento.
5. Cuerpos de agua ~~y/o acuíferos~~ que sean declarados como de reserva o agotados, según lo dispuso el Decreto 3930 de 2010.
6. Cuerpos de agua ~~y/o acuíferos~~ en los que exista conflicto por el uso del recurso.
7. Cuerpos de agua ~~y/o acuíferos~~ que abastezcan poblaciones mayores a 2.500 habitantes.
8. Cuerpos de agua ~~y/o acuíferos~~ que presenten índices de escasez, de medio a alto y/o que presente riesgo de contaminación.
9. Cuerpos de agua cuya calidad permita la presencia y el desarrollo de especies hidrobiológicas importantes.

Una vez priorizados los cuerpos de agua objeto de ordenamiento, se deberá proceder a establecer la metodología para el ordenamiento de los recursos hídricos.

PARÁGRAFO. Esta priorización y la gradualidad con que se desarrollará, deberán ser incluidas en el Plan de Ordenamiento de los Recursos Hídricos. Las autoridades ambientales deberán incluirse como proyecto el ordenamiento de los cuerpos de agua ~~y/o acuíferos~~.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 5o).

Notas de Vigencia

- Expresiones “y/o acuífero”, “y/o acuíferos” tachadas suprimidas por el artículo 12 del Decreto 5 Diario Oficial No. 50.478 de 16 de enero de 2018.



ARTÍCULO 2.2.3.3.1.6. ASPECTOS MÍNIMOS DEL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO

1. Identificación del cuerpo de agua de acuerdo con la codificación establecida en el mapa de zonificación.
2. Identificación del acuífero
3. Identificación de los usos existentes y potenciales del recurso.
4. Los objetivos de calidad donde se hayan establecido.
5. La oferta hídrica total y disponible, considerando el caudal ambiental.
6. Riesgos asociados a la reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico.
7. La demanda hídrica por usuarios existentes y las proyecciones por usuarios nuevos.
8. La aplicación y calibración de modelos de simulación de la calidad del agua, que permitan determinar los niveles de contaminación.
9. <Numeral derogado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018>

Notas de Vigencia

- Numeral derogado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

9. Aplicación de modelos de flujo para aguas subterráneas.
10. Los criterios de calidad y las normas de vertimiento vigentes en el momento del ordenamiento.
11. <Numeral corregido por el artículo 7 del Decreto 1956 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Numeral corregido por el artículo 7 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas precisiones al Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

11. Lo dispuesto en el Capítulo 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique o sustituya, con excepción de lo dispuesto en el artículo 12 del presente Decreto.
12. Las características naturales del cuerpo de agua y/o acuífero para garantizar su preservación y/o recuperación.
13. Los permisos de vertimiento y/o la reglamentación de los vertimientos, planes de cumplimiento.
14. La declaración de reservas y/o agotamiento.

15. La clasificación de las aguas, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto o la norma

16. La zonificación ambiental resultante del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica

17. Los demás factores pertinentes señalados en los Decretos [2811](#) de 1974, capítulo 1 y 2 del presente

PARÁGRAFO 1o. La identificación de los usos existentes o potenciales, debe hacerse teniendo en

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el artículo 12 del Decreto 50 de 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

PARÁGRAFO 2o. El ordenamiento de los cuerpos de agua y/o acuífero deberá incluir los afluentes

(Decreto 3930 de 2010, artículo 6o).

Notas de Vigencia

- Expresiones “y/o acuífero”, “y/o acuíferos” tachadas suprimidas por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, Diario Oficial No. 50.478 de 16 de enero de 2018.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.1.7. DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO. <Expendido> Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

PARÁGRAFO. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide la Guía Nacional

1. DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días.

2. DQO: Demanda química de oxígeno.

3. SS: Sólidos suspendidos.

4. pH: Potencial del ion hidronio (H⁺).

5. T: Temperatura.

6. OD: Oxígeno disuelto.

7. Q: Caudal.

8. Datos Hidrobiológicos.

9. Coliformes Totales y Coliformes Fecales.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 7o).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.1.8. PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. <Expendido>

1. Declaratoria de ordenamiento. Una vez establecida la prioridad y gradualidad de ordenamiento d
2. Diagnóstico. Fase en la cual se caracteriza la situación ambiental actual del cuerpo de agua y/o acuífero. Implica por lo menos la revisión, organización, clasificación y utilización de la información existentes y aspectos que la autoridad ambiental competente considere pertinentes.
3. Identificación de los usos potenciales del recurso. A partir de los resultados del diagnóstico, se d Para tal efecto se deben aplicar los modelos de simulación de la calidad del agua para varios escenarios hídricos.
4. Elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. La autoridad ambiental competente,
 - a) La clasificación del cuerpo de agua en ordenamiento;
 - b) El inventario de usuarios;
 - c) El uso o usos a asignar;
 - d) Los criterios de calidad para cada uso;
 - e) Los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo;
 - f) Las metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes de que trata el Capítulo 5 del Título
 - g) La articulación con el Plan de Ordenación de Cuencas Hidrográficas en caso de existir y,
 - h) El programa de seguimiento y monitoreo del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico será adoptado mediante resolución.

PARÁGRAFO 1o. En todo caso, el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico deberá definir la cobertura y el uso del agua. Así mismo, dará lugar al ajuste de la reglamentación del uso de las aguas, de la reglam

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá la Guía para el Ordenamiento del Recurso Hídrico.

PARÁGRAFO 3o. El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, tendrá un horizonte mínimo de diez años (Decreto 3930 de 2010, artículo 8o).

Notas de Vigencia

- Expresiones “y/o acuífero”, “y/o acuíferos” tachadas suprimidas por el artículo 12 del Decreto 50478 de 2018, Diario Oficial No. 50.478 de 16 de enero de 2018.

SECCIÓN 2.

DE LA DESTINACIÓN GENÉRICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, SUBTERRÁNEAS Y ACUÍFERAS

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 14 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes a la

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

SECCIÓN 2.

DESTINACIÓN GENÉRICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.



ARTÍCULO 2.2.3.3.2.1. USOS DEL AGUA. Para los efectos del presente decreto se tendrán en

1. Consumo humano y doméstico.
2. Preservación de flora y fauna.
3. Agrícola.
4. Pecuario.
5. Recreativo.
6. Industrial.
7. Estético.
8. Pesca, Maricultura y Acuicultura.
9. Navegación y Transporte Acuático.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá definir nuevos usos, establecidos en el Decreto 3930 de 2010, artículo 9o).



ARTÍCULO 2.2.3.3.2.2. USO PARA CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO. Se entiende por

1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato.
 2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y
 3. Preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su comercialización o distribución.
- (Decreto 3930 de 2010, artículo 10).



ARTÍCULO 2.2.3.3.2.3. USO PARA LA PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA. Se entiende por

(Decreto 3930 de 2010, artículo 11).



ARTÍCULO 2.2.3.3.2.4. USO PARA PESCA, MARICULTURA Y ACUICULTURA. Se entiende por

(Decreto 3930 de 2010, artículo 12).



ARTÍCULO 2.2.3.3.2.5. USO AGRÍCOLA. Se entiende por uso agrícola del agua, su utilización

(Decreto 3930 de 2010, artículo 13).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.2.6. USO PECUARIO. Se entiende por uso pecuario del agua, su utilización (Decreto 3930 de 2010, artículo 14).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.2.7. USO RECREATIVO. Se entiende por uso del agua para fines recreativos

1. Contacto primario, como en la natación, buceo y baños medicinales.
2. Contacto secundario, como en los deportes náuticos y la pesca.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 15).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.2.8. USO INDUSTRIAL. Se entiende por uso industrial del agua, su utilización

1. Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y complementarios.
2. Generación de energía.
3. Minería.
4. Hidrocarburos.
5. Fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y productos similares.
6. Elaboración de alimentos en general y en especial los destinados a su comercialización o distribución.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 16).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.2.9. NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE ACUÁTICO. Se entiende por uso (Decreto 3930 de 2010, artículo 17).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.2.10. USO ESTÉTICO. Se entenderá por uso estético el uso del agua para la (Decreto 3930 de 2010, artículo 18).

SECCIÓN 3.

CRITERIOS DE CALIDAD PARA DESTINACIÓN DEL RECURSO.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.3.1. CRITERIOS DE CALIDAD. <Artículo modificado por el artículo 4 de

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.3.1. Conjunto de parámetros y sus valores utilizados para la asignación de us
(Decreto 3930 de 2010, artículo 19).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.3.2. COMPETENCIA PARA DEFINIR LOS CRITERIOS DE CALIDAD
(Decreto 3930 de 2010, artículo 20).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.3.3. RIGOR SUBSIDIARIO PARA DEFINIR LOS CRITERIOS DE CALI
El criterio de calidad adoptado en virtud del principio del rigor subsidiario por la autoridad ambient
(Decreto 3930 de 2010, artículo 21).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.3.4. CRITERIOS DE CALIDAD PARA USOS MÚLTIPLES. En aquellos
(Decreto 3930 de 2010, artículo 22).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.3.5. CONTROL DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DEL RECURSO HÍ
(Decreto 3930 de 2010, artículo 23).

SECCIÓN 4.

VERTIMIENTOS.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.4.1. SUSTANCIAS DE INTERÉS SANITARIO. Considérense sustancias o

Arsénico	Plomo
Bario	Selenio
Cadmio	Acenafteno
Cianuro	Acroleína
Cobre	Acrilonitrilo
Cromo	Benceno
Mercurio	Bencidina
Níquel	Tetracloruro de Carbono (Tetraclorometano)
Plata	

Bencenos clorados diferentes a los diclorobencenos <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 1

Clorobenceno

1, 2, 4 - Triclorobenceno

Hexaclorobenceno

Etanos clorados <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2018>

1, 2 -Dicloroetano

1, 1, 1 -Tricloroetano

Hexacloroetano

1, 1 -Dicloroetano

1, 1, 2 -Tricloroetano

1,1,2,2 - Tetracloroetano <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2018

Cloretano

Cloroalkil éteres

Bis (clorometil) éter

Bis (2 - cloroetil) éter

2 - cloroetil vinil éter (mezclado)

Nafatalenos clorados <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2018>

2 - Cloronaftaleno

Fenoles clorados diferentes a otros de la lista, incluye cresoles clorados <Expresión corregida por e

2, 4, 6 - Triclorofenol

Paraclorometacresol <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2018>

Cloroformo (Triclorometano)

2 - Clorofenol

Diclorobencenos

1, 2 - Diclorobenceno

1, 3 - Diclorobenceno

1, 4 - Diclorobenceno

Diclorobencidina

3, 3' - Diclorobencidina

Dicloroetilenos

1, 1 - Dícloroetileno

1, 2 - Trans-dicloroetileno

2, 4 - Diclorofenol

Dicloropropano y Dicloropropeno

1, 2 - Dicloropropano

1, 3 - Dicloropropileno (1, 3 - Dicloropropeno)

2, 4 - Dimetilfenol

Dinitrotolueno

2, 4 - Dinitrotolueno

2, 6 - Dinitrotolueno

1, 2 - Difenilhidracina

Etilbenceno

Fluoranteno <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2018>

Haloéteres (diferentes a otros en la lista)

4 - Clorofenil fenil éter

4 - Bromofenil fenil éter

Bis (2 - Cloroisopropil) éter

Bis (2 - Cloroetoxi) metano

Halometanos (diferentes a otros en la lista)

Metilen cloruro (Diclorometano)

Metil cloruro (Clorometano)

Metil Bromuro (Bromometano)

Bromoformo (Tribromometano)

Diclorobromometano

Triclorofluorometano

Diclorodifluorometano

Clorodibromometano

Hexaclorobutadieno

Hexaclorociclopentadieno

Isoforon

Naftaleno

Nitrobenceno

Nitrofenoles

2 - Nitrofenol

4 - Nitrofenol

2, 4 - Dinitrofenol

4, 6 - Dinitro - o- Cresol

Nitrosaminas

N - Nitrosodifenilamina

N - Nitrosodi - n - Propilamina

Pentaclorofenol

Fenol

N - Nitrosodimetilamina

Ftalato Esteres

Bis (2 - etilhexil) ftalato

Butil benzil ftalato

Di - n - butil ftalato

Di - n - octil ftalato

Dietil ftalato

Dimetil ftalato

Hidrocarburos aromáticos polinucleares

Benzo (a) antraceno (1, 2 - benzantraceno)

Benzo (a) pireno (3, 4 - benzopireno)

3, 4 - benzo fluoranteno

Benzo (k) fluoranteno (11, 12 - benzo fluoranteno)

Criseno

Acenaftileno

Antraceno

Benzo (ghi) perileno (1, 12 - benzoperileno)

Fluoreno

Fenantreno

Dibenzo (a, h) Antraceno (1, 2, 5, 6 - dibenzoantraceno)

Indeno (1, 2, 3 - cd) pireno (2, 3- o - feníl enepireno)

Pireno

Tetracloroetileno

Tolueno

Tricloroetileno

Vinti Cloruro (Cloroetileno)

Pesticidas y Metabolitos

Aldrín

Dieldrín

Clordano

DDT y Metabolitos

4, 4' - DDT

4,4'- DDE (p,p'- DDX) <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2018>

4,4'- DDD (p,p'- TDE) <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2018>

Endosulfan y Metabolitos

Endrín

Endrín Aldehído

Heptacloro y Metabolitos

Heptacloroepóxido

Hexaclorociclohexano (todos los isómeros) <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del D

a -BHC - Alpha

b -BHC - Beta

r -BHC (lindano) - Gamma

g -BHC Delta

Bifenil Policlorados

PCB - 1242 (Arocloro 1242)

PCB - 1254 (Arocloro 1254)

PCB - 1221 (Arocloro 1221)

PCB - 1232 (Arocloro 1232)

PCB - 1260 (Arocloro 1260) <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2

PCB - 1016 (Arocloro 1016)

Toxafeno

Antimonio (total

Asbesto (fibras)

Berilio

Cinc

2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzo-p-dioxin (TCDD)

Compuestos adicionales

Acido Abiético

Acido Dehidroabiético

Acido Isopimárico

Acido Pimárico

Acido Oleico

Acido Linoleico

Acido Linolénico

9, 10 - Acido Epoxisteárico

9, 10 - Acido Diclorosteárico <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de

Acido Monoclorodehidroabiético

Acido Diclorodehidroabiético

3,4,5 - Tricloroguayacol <Expresión corregida por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2018:

Tetracloroguayacol

Carbamatos

Compuestos fenólicos

Difenil policlorados

Sustancias de carácter explosivo, radioactivo, patógeno.

Notas de Vigencia

- Expresiones corregidas por el artículo 25 Num. 19 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efect

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

Bencenos dorados diferentes a los Diclorobencenos

(...)

Etanos dorados

(...)

1. 1. 2. 2 -Tetracloroetano

(...)

Naftalenos dorados

(...)

Fenoles dorados diferentes a otros de la lista, incluye cresoles clorados

(...)

Paracloronmetacresol

(...)

Fluorantero

(...)

4, 4' - DDE (p,p' - DDX)

4, 4' - DDD (p,p - TDE)

(...)

Hexaeloroeiclohexano (todos los Isómeros)

(...)

PCB - 1269 (Arocloro 1260)

(...)

9, 10 - Acido Diclorcestarico

(...)

3, 4, 5 - Triclouajrane4

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá considerar como de interés público los expedientes de las entidades de la siguiente lista:

(Decreto 1594 de 1984, artículo 20).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.4.2. USUARIO DE INTERÉS SANITARIO. Entiéndase por usuario de interés sanitario al individuo que sufre una enfermedad o lesión que requiere atención médica y/o quirúrgica para ser tratado en forma oportuna y adecuada.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 21).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.4.3. PROHIBICIONES. No se admite vertimientos:

1. En las cabeceras de las fuentes de agua.
2. En acuíferos.
3. <Expresión tachada suprimida por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018> En los cuerpos de agua.

Notas de Vigencia

- Expresión tachada suprimida por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica el Decreto 1073 de 2015, por el cual se establecen las normas técnicas de la industria petrolera', de 1º de enero de 2018.
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 50 de 2018.
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, en conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 50 de 2018.
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que se encuentren en uso, en conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 50 de 2018.
7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, en conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 50 de 2018.
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores marítimos, en conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 50 de 2018.
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos, en conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 50 de 2018.
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.
11. <Numeral adicionado por el artículo 5 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo 5 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 50 de 2018.
12. <Numeral adicionado por el artículo 5 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

13. <Numeral adicionado por el artículo 5 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo 5 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010, artículo 24).

(Decreto 3930 de 2010, artículo 24).



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.4. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. No se permite el desarrollo de las

1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, así como

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos públicos

3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los

(Decreto 3930 de 2010, artículo 25).



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.5. REQUERIMIENTOS A PUERTOS O TERMINALES MARÍTIMOS,

(Decreto 3930 de 2010, artículo 26).



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.6. DE LA REINYECCIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS. <Artículo modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010, artículo 27).

El Estudio de Impacto Ambiental requerido para el otorgamiento de la licencia ambiental para las actividades

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010, artículo 27).

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.6. Solo se permite la reinyección de las aguas provenientes de la exploración y explotación de hidrocarburos.

El Estudio de Impacto Ambiental requerido para el otorgamiento de la licencia ambiental para las actividades

(Decreto 3930 de 2010, artículo 27).



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.7. FIJACIÓN DE LA NORMA DE VERTIMIENTO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Desarrollo Territorial, expedirá las normas de vertimiento.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Desarrollo Territorial, expedirá las normas de vertimiento.

Igualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá establecer las normas de vertimiento.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 28, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 1o).

Concordancias

Resolución MINAMBIENTE DS [631](#) de 2015



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.8. RIGOR SUBSIDIARIO DE LA NORMA DE VERTIMIENTO. <Exposición de Motivos

Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento
PARÁGRAFO. En el cuerpo de agua y/o tramo del mismo o en acuíferos en donde se asignen usos
(Decreto 3930 de 2010, artículo 29).

Notas de Vigencia

- Expresión tachada suprimida por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica el Decreto 3930 de 2010, artículo 29' del 1 de enero de 2018.

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.9 DEL VERTIMIENTO AL SUELO. <Artículo modificado por el artículo 6

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1. Infiltración. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema.
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en parcelas territoriales vigentes.
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le dará al área.

Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas:

1. Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el área de disposición del vertimiento.
 - a) Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro Porosidad.
 - b) Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS);
 - c) Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores de fosfato, detección y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella; respiración basal, nitrógeno por litro de suelo.

La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el Ideam para su manejo.

2. Línea base del agua subterránea: Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo del nivel freático.
 - a) Nivel freático o potenciométrico;
 - b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales;
 - c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO₃), Nitritos, Cloruro;
 - d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

3. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema.
 - a) Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones de contorno.
 - b) Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca.

verificando que el Agua Residual no Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas

c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua residual tratada

d) Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información registrada

e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de la zona

4. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en parcelas

a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente por el territorio

b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e instrumentos

5. Plan de monitoreo. Estructurar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del suelo y las aguas subterráneas monitoreadas durante el establecimiento de la línea base, debido a la reacción generada por la contaminación

En el Plan se deberá incluir el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, para la verificación

6. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que deberá definir el uso de la zona para fines de interés público.

El plan de abandono de los proyectos sujetos a licencia ambiental deberá incorporar lo dispuesto en el presente artículo.

PARÁGRAFO 1. El área de disposición no hace parte del proceso de tratamiento del agua residual tratada.

PARÁGRAFO 2. Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental deberán presentar un plan de manejo

Para los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos la disposición del vertimiento deberá incluirse en el Plan de Manejo específico del proyecto.

Para los demás proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburos asociadas a la explotación, construcción o mantenimiento

PARÁGRAFO 3. Para la actividad de exploración y producción de Yacimientos No Convencionales se aplicará el presente artículo.

PARÁGRAFO 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la expedición

Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso de vertimiento antes de la expedición de la presente Ley, deberán cumplir con lo establecido en la presente Ley.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 6 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el artículo 10 de la Ley 1733 de 2014'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.9. Previo permiso de vertimiento se permite la infiltración de residuos líquidos:

1. Lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o en el Plan de Ordenación y Manejo del Acuífero.
 2. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona de infiltración, definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Estos vertimientos deberán cumplir la norma de vertimiento al suelo que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 3930 de 2010, artículo 30).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.4.10. SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO. Toda edificación que genere vertimientos de aguas residuales deberá contar con una solución individual de saneamiento (Decreto 3930 de 2010, artículo 31).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.4.11. CONTROL DE VERTIMIENTOS PARA AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES. Toda ampliación o modificación del proceso o de la infraestructura física, deberá disponer de sitios de control de vertimientos (Decreto 3930 de 2010, artículo 32).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.4.12. REUBICACIÓN DE INSTALACIONES. Los usuarios que no dispongan de sitios de control de vertimientos deberán reubicar sus instalaciones (Decreto 3930 de 2010, artículo 33).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.4.13. PROTOCOLO DE MONITOREO DE VERTIMIENTOS. <Artículo 13 del Decreto 3930 de 2010, artículo 34, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 2o). PARÁGRAFO. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos (Decreto 3930 de 2010, artículo 34, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 2o).

Notas de Vigencia

- Artículo modificado el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010, artículo 34, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 2o).

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.13. PROTOCOLO PARA EL MONITOREO DE LOS VERTIMIENTOS Y MUESTRAS Y LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA LOS PARÁMETROS A DETERMINAR EN VERTIMIENTOS Y EN LOS CUERPOS DE AGUA. PARÁGRAFO. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos (Decreto 3930 de 2010, artículo 34, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 2o).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.4.14. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES. Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo Ambiental deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.

PARÁGRAFO 1. Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo Ambiental deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.

PARÁGRAFO 2. Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así como sustancias noc

El Plan de contingencia del presente artículo deberá ser entregado a las autoridades ambientales en
operando deberán entregar el Plan de Contingencia a las autoridades ambientales correspondientes,

Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia podrán solicitar ajust

Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia podrán, en el ma

PARÁGRAFO 3. Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustan

Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Cor
Contencioso Administrativo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 7 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialme
2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.14. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinan, transforme

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le compete el

(Decreto 3930 de 2010, artículo 35, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.15. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. En caso de presentarse fallas en
generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la generación de aguas re

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se debe ir

(Decreto 3930 de 2010, artículo 36).



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.16. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. Las activ
vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental competente.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 37).



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.17. OBLIGACIÓN DE LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS DEL PF
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de v

<Inciso modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Los :

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmen

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al presi

Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, debe
(Decreto 3930 de 2010, artículo 38).



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.18. RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO. El prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado deberá presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red pública de alcantarillado.

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la obligación de no verter residuos sólidos, líquidos o gaseosos a la red pública de alcantarillado.

PARÁGRAFO. El prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado presentará anualmente un informe de verificación de cumplimiento de la obligación de no verter residuos a la red pública de alcantarillado a la vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la información requerida.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 39).



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.19. CONTROL DE CONTAMINACIÓN POR AGROQUÍMICOS. Ader

1. La aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de tres (3) metros, medida desde las orillas de la vía pública.

2. La aplicación aérea de agroquímicos dentro de una franja de treinta (30) metros, medida desde la orilla de la vía pública.

Para la aplicación de plaguicidas se tendrá en cuenta lo establecido en la reglamentación única para la aplicación de plaguicidas.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 40).

SECCIÓN 5.

DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO Y PLANES DE CUMPLIMIENTO.



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona que quiera verter residuos sólidos, líquidos o gaseosos a la red pública de alcantarillado, deberá obtener un permiso de vertimiento del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado.
(Decreto 3930 de 2010, artículo 41).

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. [13](#)



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.2. REQUISITOS DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS. El interesado en obtener el permiso de vertimiento deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad c
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. <Numeral modificado por el artículo 8 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> I

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 8 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialme 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al c
11. <Numeral modificado por el artículo 8 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 8 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialme 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que perte
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proy
17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería c
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19. <Numeral modificado por el artículo 8 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por impactos y la gestión ambiental de los mismos.

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento.
7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para prevenir
8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones ec
9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su loc

PARÁGRAFO 1. La modelación de que trata el presente artículo deberá realizarse conforme a la G

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en relación con los c

PARÁGRAFO 3. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenc

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 9 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialme 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.3. Para efectos de lo dispuesto en el del presente decreto, la evaluación am

1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad.
2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones
3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energ
4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados po
predicción y valoración de los impactos.
5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cu
6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento.

7. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o

8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones e

PARÁGRAFO 1o. La modelación de que trata el presente Artículo, deberá realizarse conforme a

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en relación con lo

PARÁGRAFO 3o. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a lici

(Decreto 3930 de 2010, artículo 43).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.4. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTI
Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de en
PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, a

(Decreto 3930 de 2010, artículo 44).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.5. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VE

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente cont
 2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite.
 3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite
 4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se deberá en
 5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la infor
 6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de
 7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá
- PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de la publicidad de las actuaciones que den inicio o pongan fin
- PARÁGRAFO 2o. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, la autoridad ambiental compete
- PARÁGRAFO 3o. Las audiencias públicas que se soliciten en el trámite de un permiso de vertimie
- (Decreto 3930 de 2010, artículo 45).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.6. ESTUDIO DE LA SOLICITUD. <Artículo modificado por el artículo

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento.
2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica.
3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo [2.2.3.2.20.1](#) del present
4. Lo dispuesto en los artículos [2.2.3.3.4.3](#) y [2.2.3.3.4.4](#) del presente decreto, en los casos en que ap
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso hídrico.
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.

Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico.

PARÁGRAFO 1. Tratándose de vertimientos al suelo, se deberán verificar, analizar y evaluar, adic

1. La no existencia de ninguna otra alternativa posible de vertimiento diferente a la del suelo, de aci
2. La no existencia de un sistema de alcantarillado al cual el usuario pueda conectarse, así como las
3. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero.
4. Los estudios hidrogeológicos oficiales del área de interés.
5. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica.
6. Zonas donde se tenga identificada la existencia de cualquier tipo de evento amenazante, de acuer

7. Identificación y localización de vertimientos al suelo y sus sistemas de tratamiento, en predios c
8. Información relacionada con los usos del suelo previstos en los instrumentos de ordenamiento te

PARÁGRAFO 2. Tratándose de vertimientos a cuerpos de aguas superficiales, se deberán verificar

1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los vertimientos.
2. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado
3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el manejo c

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 10 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialm
2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.6. DE LA VISITA TÉCNICA. En el estudio de la solicitud del permiso de

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento.
 2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1 del prese
 3. Lo dispuesto en los artículos [2.2.3.3.4.3](#) y [2.2.3.3.4.4](#) del presente decreto.
 4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fija
 5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos.
 6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona en donde se re
 7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.
 8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia para el man
- Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un informe téc
(Decreto 3930 de 2010, artículo 46).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.7. OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE VERTIMIENTO. La autoridad

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 47).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.8. CONTENIDO DEL PERMISO DE VERTIMIENTO. La resolución po

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga.
2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el permiso c

3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el vertimiento

4. <Numeral modificado por el artículo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 11 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
5. Características de las actividades que generan el vertimiento.
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso.
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga.
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación.
9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del vertimiento.
10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para el otorgamiento del permiso.
11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.
12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello hubiere lugar.
13. Obligación del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva, por el uso del cauce.
14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega de agua.
15. <Numeral adicionado por el artículo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo 11 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015'.

PARÁGRAFO 1o. Previa a la entrada en operación del sistema de tratamiento, el permisionario del sistema deberá presentar a la autoridad ambiental competente un estudio de impacto ambiental.

PARÁGRAFO 2o. En caso de requerirse ajustes, modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamiento, el permisionario deberá presentar a la autoridad ambiental competente un estudio de impacto ambiental.

PARÁGRAFO 3o. Cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con base en una caracterización ambiental, el permisionario deberá presentar a la autoridad ambiental competente un estudio de impacto ambiental (Decreto 3930 de 2010, artículo 48).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.5.9. MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTO. Cuando quisiere otorgar o renovar un permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá si otorga o no el permiso de vertimiento.

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para la modificación de permisos de vertimiento (Decreto 3930 de 2010, artículo 49).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.10. RENOVACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTO. Las solicitudes de renovación de permisos de vertimiento se regirán por el procedimiento previsto para la renovación de permisos de vertimiento. Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de permisos de vertimiento (Decreto 3930 de 2010, artículo 50).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.11. REVISIÓN. Los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de ser necesario, modificarse, de acuerdo con el procedimiento previsto para la modificación de permisos de vertimiento (Decreto 3930 de 2010, artículo 51).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.12. REQUERIMIENTO DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO. Si de la evaluación de la actividad o al suelo, la autoridad ambiental competente exigirá al usuario la presentación de un Plan de Cumplimiento, el Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas, que garanticen el cumplimiento de las normas de vertimiento. En la resolución mediante la cual se exija el Plan de Cumplimiento, se deberán entregar los términos de referencia para la elaboración del Plan de Cumplimiento. PARÁGRAFO 1o. El Plan de Cumplimiento se presentará por una (1) sola vez y no podrá ser prorrogado. La justificación ante la autoridad ambiental competente.

PARÁGRAFO 2o. Los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado, se regirán por el procedimiento previsto para la modificación de permisos de vertimiento (Decreto 3930 de 2010, artículo 52, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.13. ETAPAS DE LOS PLANES DE CUMPLIMIENTO. En los planes de cumplimiento se establecerán las etapas de cumplimiento de las normas de vertimiento. 1. **Primera etapa:** Elaboración del programa de ingeniería, cronograma e inversiones y el Plan de Cumplimiento. 2. **Segunda etapa:** Ejecución de los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas propuestas, de acuerdo con el cronograma de ejecución. 3. **Tercera etapa:** Verificación del cumplimiento de las normas de vertimiento. (Decreto 3930 de 2010, artículo 53).



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.14. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE CUMPLIMIENTO. Los generadores de vertimientos que no tengan permiso de vertimiento y que no estén cumpliendo con las normas de vertimiento, deberán presentar el Plan de Cumplimiento dentro de los plazos establecidos en el presente artículo.



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.15. PLAZOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE CUMPLIMIENTO. 1. Primera etapa: Hasta tres (3) meses. 2. Segunda etapa: Hasta doce (12) meses. 3. Tercera etapa: Hasta tres (3) meses. (Decreto 3930 de 2010, artículo 55).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2.3.3.5.14 corregida por el artículo 15 del Decreto 703 de 2018, '



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.16. APROBACIÓN DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO. La autoridad ambiental competente aprueba el Plan de Cumplimiento mediante la resolución mediante la cual se aprueba el Plan de Cumplimiento deberá relacionar el programa de monitoreo y control. Cuando la autoridad ambiental competente no apruebe el Plan de Cumplimiento, se indicarán las razones por las cuales no se aprueba (Decreto 3930 de 2010, artículo 56).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2.3.3.5.15 corregida por el artículo 15 del Decreto 703 de 2018, '



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.17. REVISIÓN. Los planes de cumplimiento deberán revisarse, y de ser necesario, se actualizarán. (Decreto 3930 de 2010, artículo 57).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2.3.3.5.16 corregida por el artículo 15 del Decreto 703 de 2018, '



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.18. SEGUIMIENTO DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO, LOS PLANES DE CUMPLIMIENTO. La autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Manejo de Residuos, la autoridad ambiental competente podrá solicitar la oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones de los sitios de vertimiento. PARÁGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará el valor establecido en el Decreto 3930 de 2010, artículo 58).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2.3.3.5.17 corregida por el artículo 15 del Decreto 703 de 2018, '



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.19. SANCIONES. El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones establecidas en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Manejo de Residuos, dará lugar a las sanciones establecidas en el Decreto 3930 de 2010, artículo 59).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2.3.3.5.18 corregida por el artículo 15 del Decreto 703 de 2018, '

Concordancias

Ley 1753 de 2015; Art. [228](#)



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.20. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DE LOS PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. (Decreto 3930 de 2010, artículo 60).

Notas de Vigencia

- Numeración publicada como 2.2.3.3.5.19 corregida por el artículo 15 del Decreto 703 de 2018, '

SECCIÓN 6.

PLANES DE RECONVENCIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN GESTIÓN DE VERTIMIENTOS



ARTÍCULO 2.2.3.3.6.1. DE LA PROCEDENCIA DEL PLAN DE RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN GESTIÓN DE VERTIMIENTOS. Los generadores de vertimientos expedido con base en la norma vigente antes del 25 de octubre de 2010, podrán optar por

En este evento, el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos deberá ser aprobado por el Comité de Gestión de Vertimientos (Decreto 3930 de 2010, artículo 61, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 6o).

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 8 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas precisiones

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.6.1 Los generadores de vertimientos que a la entrada en vigencia de las normas

En este evento, el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos deberá



ARTÍCULO 2.2.3.3.6.2. DEL PLAN DE RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

1. Reducir y minimizar la carga contaminante por unidad de producción, antes del sistema de tratamiento

2. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad de producción o incorporar a los procesos

PARÁGRAFO. El Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos es parte del

(Decreto 3930 de 2010, artículo 62).



ARTÍCULO 2.2.3.3.6.3. CONTENIDO DEL PLAN DE RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

1. Descripción de la actividad industrial, comercial y de servicio.

2. Objetivo general y objetivos específicos y alcances del plan.

3. Caracterización de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento.

4. Carga contaminante de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento por unidad de producción

5. Definición precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de producción.

6. <Numeral corregido por el artículo 16 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Notas de Vigencia

ARTÍCULO 2.2.3.3.7.2. PUBLICIDAD DEL ACTO QUE ORDENA LA REGLAMENTACIÓ

1. Fijar por el término de diez (10) días hábiles, en un lugar público de la sede de la autoridad ambiental.
 2. Publicar un (1) aviso en un (1) periódico de amplia circulación en la región en el que se indique la ubicación de los vertimientos.
- (Decreto 3930 de 2010, artículo 66).



ARTÍCULO 2.2.3.3.7.3. EFECTOS DE LA ORDEN DE REGLAMENTAR LOS VERTIMIENTOS.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 67).



ARTÍCULO 2.2.3.3.7.4. DE LA VISITA TÉCNICA Y ESTUDIO DE REGLAMENTACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS.

1. Revisión y actualización de la información contenida en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
 2. Revisión y actualización de la georreferenciación de los vertimientos en cartografía oficial.
 3. Inventario y descripción de las obras hidráulicas.
 4. Caracterización de los vertimientos.
 5. Incidencia de los vertimientos en la calidad del cuerpo de agua en función de los usos actuales.
 6. Análisis de la capacidad asimilativa del tramo o cuerpo de agua a reglamentar teniendo en cuenta la calidad actual.
- (Decreto 3930 de 2010, artículo 68).



ARTÍCULO 2.2.3.3.7.5. PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS. La autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la elaboración del proyecto, la autoridad ambiental competente deberá ser publicada en la página web de la autoridad ambiental competente.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la elaboración del proyecto, la autoridad ambiental competente deberá ser publicada en la página web de la autoridad ambiental competente.

Finalizado el plazo anterior, los interesados dispondrán de un plazo de veinte (20) días calendario para presentar objeciones al proyecto de reglamentación de vertimientos.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 69).



ARTÍCULO 2.2.3.3.7.6. OBJECIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 70).



ARTÍCULO 2.2.3.3.7.7. DECISIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS.

La reglamentación de vertimientos afecta los permisos existentes, es de aplicación inmediata e imperiosa.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 71).



ARTÍCULO 2.2.3.3.7.8. DE LA APROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. La autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la elaboración del proyecto, la autoridad ambiental competente deberá ser publicada en la página web de la autoridad ambiental competente.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 72).



ARTÍCULO 2.2.3.3.7.9. REVISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS. Cuando quiera que la revisión de la reglamentación implique la modificación de la misma, se deberá (Decreto 3930 de 2010, artículo 73).

SECCIÓN 8.

REGISTRO DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS.

ARTÍCULO 2.2.3.3.8.1. REGISTRO DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO. De conformidad (Decreto 3930 de 2010, artículo 74).

SECCIÓN 9.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

ARTÍCULO 2.2.3.3.9.1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. <Inciso modificado por el artículo 12 c

Notas de Vigencia

- Expresión tachada suprimida por el artículo 12 del Decreto 50 de 2018, 'por el cual se modifica enero de 2018.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará mediante resolución, los uso

Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide las regulaciones a que hace referencia (Decreto 3930 de 2010, artículo 76).

ARTÍCULO 2.2.3.3.9.2. TRANSITORIO. UNIDADES. <Artículo corregido por el artículo 25 l

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 25 Num. 20 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan u

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.9.2. Los valores asignados a las referencias indicadas en la presente sección : (Decreto 1594 de 1984, artículo 37).

ARTÍCULO 2.2.3.3.9.3. TRANSITORIO. TRATAMIENTO CONVENCIONAL Y CRITERIO <Referencias corregidas por el artículo 17 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>

Referencia	Expresado como	Valor
Amoníaco	N	1.0
Arsénico	As	0.05
Bario	Ba	1.0
Cadmio	Cd	0.01
Cianuro	CN-	0.2
Cinc	Zn	15.0
Cloruros	Cl-	250.0
Cobre	Cu	1.0
Color	Color real	75 unidades, escala Platino - cobalto
Compuestos Fenólicos	Fenol	0.002
Cromo	Cr+6	0.05
Difenil Policlorados	Concentración de agente activo	No detectable
Mercurio	Hg	0.002
Nitratos	N	10.0
Nitritos	N	1.0
Ph <pH>	Unidades	5.0 - 9.0 unidades
Plata	Ag	0.05

Referencia	Expresado como	Valor
Plomo	Pb	0.05
Selenio	Se	0.01
Sulfatos	SO=4 <SO2-4>	400.0
Tensoactivos	Sustancias activas al azul de metileno	0.5
Coliformes totales	NMP	20.000 microorganismos/100 ml.
Coliformes fecales	NMP	2.000 microorganismos /100 ml.

Notas de Vigencia

- Referencias 'Ph' y 'SO=4' corregidas por el artículo 17 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se ef

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo corregido por el artículo 17 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto

Notas de Vigencia

- Parágrafo corregido por el artículo 17 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajus

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

PARÁGRAFO 1o. La condición de valor 'no detectable' se entenderá que es la establecida por el :

PARÁGRAFO 2o. No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes

<Referencia corregida por el artículo 17 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> (

Notas de Vigencia

- Referencia corregida por el artículo 17 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos aju

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

(Decreto 1594 de 1984, artículo 38).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.4. TRANSITORIO. DESINFECCIÓN Y CRITERIOS DE CALIDAD PA

<Referencias corregidas por el artículo 25 Num. 21 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el s

Referencia	Expresado como	Valor
Amoníaco	N	1.0
Arsénico	As	0.05
Bario	Ba	1.0
Cadmio	Cd	0.01
Cianuro	CN-	0.2
Cinc	Zn	15.0
Cloruros	Cl-	250.0
Cobre	Cu	1.0
Color	Color Real	20 unidades, escala Platino -
Compuestos Fenólicos	Fenol	0.002
Cromo	Cr+6	0.05
Difenil Policlorados	Concentración de agente activo	No detectáble
Mercurio	Hg	0.002
Nitratos	N	10.0
Nitritos	N	1.0
pH	Unidades	6.5 - 8.5 unidades
Plata	Ag	0.05
Plomo	Pb	0.05
Selenio	Se	0.01
Sulfatos	SO=4 <SO2-4>	400.0
Tensoactivos	Sustancias activas al azul de metileno	0.5
Turbiedad	UJT	10 Unidades Jackson
		de Turbiedad, UJT
Conformes totales <Coliformes totales>	nMP <NMP>	1.000 microorganismos/100

Notas de Vigencia

- Referencias 'SO=4' "Conformes totales" y "nMP" corregidas por el artículo 25 Num. 21 del Dec

PARÁGRAFO. No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes pro
(Decreto 1594 de 1984, artículo 39).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.5. TRANSITORIO. CRITERIOS DE CALIDAD PARA USO AGRÍCOL

Referencia	
Aluminio	Al
Arsénico	As
Berilio	Be
Cadmio	Cd
Cinc	Zn
Cobalto	Co
Cobre	Cu
Cromo	Cr+6
Flúor	F
Hierro	Fe
Litio	Li
Manganeso	Mn
Molibdeno	Mo
Níquel	Ni
pH	Unidades
Plomo	Pb
Selenio	Se
Vanadio	V

PARÁGRAFO 1o. Además de los criterios establecidos en el presente artículo, se adoptan los sigui
a) <Literal corregido por el artículo 25 Num. 22 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el sigui
Notas de Vigencia

- Literal corregido por el artículo 25 Num. 22 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan un
Legislación Anterior

- Texto original del Decreto 1076 de 2015:
- a) El Boro, expresado como B, deberá estar entre 0.3 y 4.0 mg/1 dependiendo del tipo de suelo y
 - b) El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el recurso para riego de
 - c) El NMP de coliformes fecales no deberá exceder de 1.000 cuando se use el recurso para el mism

PARÁGRAFO 2o. Deberán hacerse mediciones sobre las siguientes características.

- a) Conductividad;

- b) Relación de Absorción de Sodio (RAS);
- c) Porcentaje de Sodio Posible (PSP);
- d) Salinidad efectiva y potencial;
- e) Carbonato de sodio residual;
- f) Radionucleídos.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 40).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.6. TRANSITORIO. CRITERIOS DE CALIDAD PARA USO PECUARI

Referencia

Aluminio
 Arsénico
 Boro
 Cadmio
 Cinc
 Cobre
 Cromo
 Mercurio
 Nitratos + Nitritos
 Nitrito
 Plomo
 Contenido de sales

(Decreto 1594 de 1984, artículo 41).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.7. TRANSITORIO. CRITERIOS DE CALIDAD PARA FINES RECRE/

Referencia	Expresado como	Valor
Coliformes fecales	NMP	200 microorganismos/100 ml.
Coliformes totales	NMP	1.000 microorganismos/100 ml.
Compuestos Fenólicos	Fenol	0.002
Oxígeno disuelto	70% concentración de saturación	
pH	Unidades	5.0 - 9.0 unidades
Tensoactivos	Sustancias activas al azul de metileno	0.5

PARÁGRAFO 1o. No se aceptará en el recurso película visible de grasas y aceites flotantes, presen

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo corregido por el artículo 25 Num. 23 del Decreto 703 de 2018. El nu

Notas de Vigencia

- Parágrafo corregido por el artículo 25 Num. 23 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan
Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

PARÁGRAFO 2o. El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no ocasionen eutrofi
(Decreto 1594 de 1984, artículo 42).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.8. TRANSITORIO. CRITERIOS DE CALIDAD PARA FINES RECRE/

Referencia	Expresado como	Valor
Coliformes totales NMP		5.000 microorganismos/100 ml.
Oxígeno disuelto	.	70% concentración de saturación
pH	Unidades	5.0 - 9.0 unidades
Tensoactivos	Sustancias activas al azul de metileno	0.5

PARÁGRAFO. Además de los criterios del presente artículo, se tendrán en cuenta los establecidos
(Decreto 1594 de 1984, artículo 43).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.9. TRANSITORIO. CRITERIOS DE CALIDAD PARA USO ESTÉTIC

1. Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes de actividad humana.
2. Ausencia de grasas y aceites que formen película visible.
3. Ausencia de sustancias que produzcan olor.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 44).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10. TRANSITORIO. CRITERIOS DE CALIDAD PARA PRESERVACI

REFERENCIA	EXPRESADO COMO	VALOR		
		Agua fría dulce	Agua cálida dulce	Agua marina y estuarina
Clorofenoles	Clorofenol	0,5	0,5	0,5
Difenil	Concentración de agente activo	0,0001	0,0001	0,0001
Oxígeno Disuelto	-	5,0	4,0	4,0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	4,5 - 9,0	6,5 - 8,5
Sulfuro de hidrógeno ionizado	H ₂ S	0,0002	0,0002	0,0002
Amoniaco	NH ₃	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}
Arsénico	As	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}
Bario	Ba	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}
Berilio	Be	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}
Cadmio	Cd	0,01 CL_{50}^{96}	0,01 CL_{50}^{96}	0,01 CL_{50}^{96}
Cianuro libre	CN ⁻	0,05 CL_{50}^{96}	0,05 CL_{50}^{96}	0,05 CL_{50}^{96}
Cinc	Zn	0,01 CL_{50}^{96}	0,01 CL_{50}^{96}	0,01 CL_{50}^{96}
Cloro total residual	Cl ₂	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}
Cobre	Cu	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}
Cromo hexavalente	Cr ⁺⁶	0,01 CL_{50}^{96}	0,01 CL_{50}^{96}	0,01 CL_{50}^{96}
Fenoles monohidricos	Fenoles	1,0 CL_{50}^{96}	1,0 CL_{50}^{96}	1,0 CL_{50}^{96}
Grasas y aceites	Grasas como porcentaje de sólidos secos	0,01 CL_{50}^{96}	0,01 CL_{50}^{96}	0,01 CL_{50}^{96}
Hierro	Fe	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}	0,1 CL_{50}^{96}

REFERENCIA	EXPRESADO COMO	VALOR		
		Agua fría dulce	Agua cálida dulce	Agua marina y estuarina
Manganeso	Mn	0.1 CL_{50}^{96}	0.1 CL_{50}^{96}	0.1 CL_{50}^{96}
Mercurio	Hg	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}
Níquel	Ni	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}
Plaguicidas Organoclorados (cada variedad)	Concentración de agente activo	0.001 CL_{50}^{96}	0.001 CL_{50}^{96}	0.001 CL_{50}^{96}
Plaguicidas organofosforados (cada variedad)	Concentración de agente activo	0.05 CL_{50}^{96}	0.05 CL_{50}^{96}	0.05 CL_{50}^{96}
Plata	Ag	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}
Plomo	Pb	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}
Selenio	Se	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}	0.01 CL_{50}^{96}
Tensoactivos	Sustancias activas al azul de metileno	0.143 CL_{50}^{48}	0.143 CL_{50}^{48}	0.143 CL_{50}^{48}

PARÁGRAFO. Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el presente artículo (Decreto número 1594 de 1984, artículo 45)

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 18 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajust

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.9.10. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para

REFERENCIA	EXPRESADO COMO	Agua fría dulce	VALOR Agua cálida dulce	Agua marina y estuarina
Clorofenoles	Clorofenol	0.5	0.5	0.5
Difenil	Concentración de agente activo	0.0001	0.0001	0.0001
Oxígeno disuelto	-	5.0	4.0	4.0
pH	Unidades de pH	5.5-9.0	4.5-9.0	6.5-8.5
REFERENCIA	EXPRESADO COMO	Agua fría dulce	VALOR Agua cálida dulce	Agua marina y estuarina
Sulfuro de hidrogeno ionizado	H2S	0.0002	0.0002	0.0002
Amoniaco	NH3	0.1 CL	0.1 CL	0.1 CL
Arsenico	As	0.1 CL	0.1 CL	0.1 CL
Bario	Ba	0.1 CL	0.1 CL	0.1 CL
Berilio	Be	0.1 CL	0.1 CL	0.1 CL
Cadmio	Cd	0.01 CL	0.01 CL	0.01 CL
Cianuro libre	CN-	0.05 CL	0.05 CL	0.05 CL
Cinc	Zn	0.01 CL	0.01 CL	0.01 CL
Cloro total residual	Cl2	0.1 CL	0.1 CL	0.1 CL
Cobre	Cu	0.1 CL	0.1 CL	0.1 CL
Cromo hexavalente	Cr+6	0.01 CL	0.01 CL	0.01 CL
Fenoles monohidricos	Fenoles	1.0 CL	1.0 CL	1.0 CL
Grasas y aceites	Grasas como porcentaje de sólidos secos	0.01 CL	0.01 CL	0.01 CL
Hierro	Fe	0.1 CL	0.1 CL	0.1 CL
Manganeso	Mn	0.1 CL	0.1 CL	0.1 CL
Mercurio	Hg	0.01 CL	0.01 CL	0.01 CL
Níquel	Ni	0.01 CL	0.01 CL	0.01 CL
Plaguicidas Organoclorados (cada variedad)	Concentración de agente activo	0.001 CL	0.001 CL	0.001 CL
Plaguicidas organofosforados (cada variedad)	Concentración de agente activo	0.05 CL	0.05 CL	0.05 CL
Plata	Ag	0.01 CL	0.01 CL	0.01 CL
Plomo	Pb	0.01 CL	0.01 CL	0.01 CL
Selenio	Se	0.01 CL	0.01 CL	0.01 CL
Tensoactivos	Sustancias activas al azul de metileno	0.143 CL	0.143 CL	0.143 CL

PARÁGRAFO. Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el presente artículo (Decreto 1594 de 1984, artículo 45).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.11. TRANSITORIO. BIOENSAYOS Y NMP DE COLIFORMES TOTA coliformes totales para acuicultura y los valores para temperaturas según las diversas situaciones.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 46).

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 25 Num. 24 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan u

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.9.11. Corresponde a la Autoridad ambiental competente la realización de bio

(Decreto 1594 de 1984, artículo 46).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.12. TRANSITORIO. USOS REFERENTES A TRANSPORTE, DILUCI

(Decreto 1594 de 1984, artículo 47).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.13. TRANSITORIO. USO INDUSTRIAL. <Artículo corregido por el art en lo referente a sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, materiales flotantes p

PARÁGRAFO. Los criterios de calidad a que hace referencia el presente artículo se aplicarán única (Decreto número 1594 de 1984, artículo 48).

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 19 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajust
Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.9.13. Para el uso industrial, no se establecen criterios de calidad, con excepci humana y coliformes totales.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 48).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.9.14. TRANSITORIO. VERTIMIENTO AL AGUA Y EXIGENCIAS MÍN

Referencia	Usuario existente	Usuario nuevo
pH	5 a 9 unidades	5 a 9 unidades
Temperatura	= 40oC	= 40oC
Material flotante	Ausente	Ausente
Grasas y aceites	Remoción = 80% en carga	Remoción = 80% en carg
Sólidos suspendidos, domésticos o industriales	Remoción = 50% en carga	Remoción = 80% en carg

Demanda bioquímica de oxígeno:

Para desechos domésticos	Remoción = 30% en carga	Remoción = 80% en carga
Para desechos industriales	Remoción = 20% en carga	Remoción = 80% en carga

Carga máxima permisible (CMP), de acuerdo con lo establecido en los artículos [2.2.3.3.9.16](#) y [2.2.3.3.9.17](#).
(Decreto 1594 de 1984, artículo 72).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.9.15. TRANSITORIO. VERTIMIENTO AL ALCANTARILLADO PÚBLI

Referencia
PH
Temperatura
Ácidos, bases o soluciones ácidas o básicas que puedan causar contaminación; sustancias explosiv
Sólidos sedimentables
Sustancias solubles en hexano
Usuario existente
Sólidos suspendidos para desechos domésticos e industriales
Demanda bioquímica de oxígeno:
Para desechos domésticos
Para desechos industriales
Caudal máximo

Carga Máxima Permisible (CMP) de acuerdo a lo establecido en los artículos [2.2.3.3.9.16](#) y [2.2.3.3](#) (Decreto número 1594 de 1984, artículo 73).

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 20 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajust

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.9.15. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo me

Referencia	Valor
pH	5 a 9 unidades
Temperatura	= 40°C

Referencia	Valor
Ácidos, bases o soluciones ácidas o básicas Ausentes que puedan causar contaminación; sustancias explosivas o inflamables	
Sólidos sedimentables	= 10 ml/1
Sustancias solubles en hexano	= 100 mg/1
Usuario existente	Usuario nuevo
Sólidos suspendidos para desechos domésticos e industriales	Remoción = 50% en carga Remoción = 80% en carga
Demanda bioquímica de oxígeno:	
Para desechos domésticos	Remoción = 30% en carga Remoción = 80% en carga
Para desechos industriales	Remoción = 30% en carga Remoción = 80% en carga
Caudal máximo	1.5 veces el caudal promedio horario

Carga máxima permisible (CMP) de acuerdo a lo establecido en los artículos [2.2.3.3.9.16](#) y [2.2.3](#) (Decreto 1594 de 1984, artículo 73).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.16. TRANSITORIO. CONCENTRACIONES. Las concentraciones para

Sustancia	Expresada como	Concentración (n
Arsénico	As	0.5
Bario	Ba	5.0
Cadmio	Cd	0.1
Cobre	Cu	3.0
Cromo	Cr+6	0.5
Compuestos fenólicos	Fenol	0.2
Mercurio	Hg	0.02
Níquel	Ni	2.0
Plata	Ag	0.5
Plomo	Pb	0.5
Selenio	Se	0.5
Cianuro	CN-	1.0
Difenil policlorados	Concentración de agente activo	No detectable
Mercurio orgánico	Hg	No detestable
Tricloroetileno	Tricloroetileno	1.0
Cloroformo	Extracto Carbón	1.0
	Cloroformo (ECC)	
Tetracloruro de Carbono	Tetracloruro de Carbono	1.0
Dicloroetileno	Dicloroetileno	1.0
Sulfuro de Carbono	Sulfuro de Carbono	1.0
Otros compuestos organaclorados, cada variedad	Concentración de agente activo	0.05
Compuestos organofosforados, cada variedad	Concentración de agente activo	0.1
Carbamatos		0.1

PARÁGRAFO. Cuando los usuarios, aun cumpliendo con las normas de vertimiento, produzcan co
(Decreto 1594 de 1984, artículo 74).



ARTÍCULO 2.2.3.3.9.17. TRANSITORIO. CÁLCULO DE LA CARGA DE CONTROL. La ca

$$A = (Q) (CDC) (0.0864)$$

$$B = (Q) (CV) (0.0864)$$

PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo adóptense

A: Carga de control, Kg./día.

Q: Caudal promedio del vertimiento, l/seg. <Convención corregida por el artículo 25 Num. 25 del I

B: Carga en el vertimiento Kg./día.

CDC: Concentración de control, mg/l <Convención corregida por el artículo 25 Num. 25 del Decre

CV: Concentración en el vertimiento, mg/l.

0.0864: Factor de conversión.

Notas de Vigencia

- Conversiones corregidas por el artículo 25 Num. 25 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan conversiones de unidades de medida'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

Q: Caudal promedio del vertimiento, l/seg.

(...)

CDC: Concentración de control, mg/l.

PARÁGRAFO 2o. La carga máxima permisible (CMP) será el menor de los valores entre A y B.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 75).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.9.18. TRANSITORIO. DIFERENCIA DE CARGAS. Cuando la carga real exceda la carga máxima permisible, la carga máxima permisible será la diferencia entre la carga real y la carga máxima permisible.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 76).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.9.19. TRANSITORIO. REDUCCIÓN DEL CAUDAL PROMEDIO DEL VERTIMIENTO. Cuando el caudal promedio del vertimiento exceda el caudal máximo permisible, el caudal máximo permisible será el 80% del caudal promedio del vertimiento.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 77).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.9.20. TRANSITORIO. CONTROL. El control del pH, temperatura (T), materia orgánica y sólidos suspendidos en agua, se realizará de acuerdo con las normas de control establecidas en el Decreto 1594 de 1984.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 78).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.9.21. TRANSITORIO. CÁLCULOS. Las normas de vertimiento correspondientes a la carga máxima permisible se calcularán de acuerdo con las normas de control establecidas en el Decreto 1594 de 1984.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 79).

SECCIÓN 10.

NORMAS TRANSITORIAS RESPECTO DE MÉTODOS DE ANÁLISIS Y DE LA TOMA DE MUESTRAS

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.10.1. TRANSITORIO. MÉTODOS DE ANÁLISIS. <Artículo corregido por el Decreto 1594 de 1984, artículo 80.>

Referencia	
1.	Color
Sólidos sedimentables	
Turbiedad	

Salinidad	
Referencia	
Sólidos en suspensión	
2.	Constituyentes inorgánicos no metálicos
Boro	
Cloruro	
Cianuro	
Amoníaco	
Nitrato	
Oxígeno	
pH	
Fósforo	
Flúor	
Cloro residual total	
Sulfato	
Sulfuro	
3.	Constituyentes orgánicos:
Grasas y aceites	
Fenoles	

Carbono orgánico total	
Tensoactivos	
Demanda química de oxígeno	
Demanda bioquímica de oxígeno	
4.	Metales
Aluminio	
Arsénico	
Bario	
Berilio	
Cadmio	
Cromo	
Hierro	
Plomo	
Litio	
Mercurio	
Níquel	
Selenio	
Plata	
Vanadio	
Cinc	
Referencia	
Manganeso	
Molibdeno	
Cobalto	
5.	Constituyentes biológicos:

Grupos Coliformes totales y fecales

PARÁGRAFO. El Ideam por razones de innovaciones en tecnología o como resultado de investigación (Decreto número 1594 de 1984, artículo 155; Decreto número 1600 de 1994, artículo 5o)

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 21 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.3.10.1. Se consideran como oficialmente aceptados los siguientes métodos de :

Referencia	Métodos
1. Color	. De comparación visual
	. Espectofotométrico
Sólidos aedimentables	. Del filtro tristimulus
Turbiedad	. Del cono Imhoff
	. Nefelométrico
Salinidad	. Visual
	. De la conductividad
	. Argentométrico
Sólidos en suspensión	. Hidrométrico
	. Filtración Crisol Gooch

2. Constituyentes inorgánicos no metálicos

Boro:

- . De la cucurmina
- . Del ácido carmínico
- . Argentométrico

Cloruro

- . Del nitrato de mercurio

Cianuro

- . Potenciométrico
- . De titulación
- . Colorimétrico

Amoníaco

- . Potenciométrico
- . De nessler
- . Del fenatd
- . De titulación -

Nitrato

- . Del electrodo específico
- . De la espectrofotometría ultravioleta
- . Del electrodo específico
- . De la reducción con cadmio

Oxígeno

- . Del ácido cromotrópico, Iodometrico
- . Azida modificado
- . Del permanganato modificado

pH

- . Del electrodo específico
- . Rotenciométrico
- . Del ácido vanadimolibdofosfórico

Fósforo

- . Del cloruro estanoso
- . Del ácido ascórbico

Flúor

- . Del electrodo específico
- . Spadns

Cloro residual total

- . De la alizarina
- . Iodométrico

Sulfato

- . Amperométrico
- . Gravimétrico

Sulfuro

- . Turbidimétrico
- . Del azul de metileno
- . Iodométrico

3. Constituyentes orgánicos:

Grasas y aceites

Fenoles

- . De la extracción Soxhlet
- . De la extracción con cloroformo

. Fotométrico directo

Carbono orgánico total

Tensoactivos

- . Cromatográfico
- . Oxidación
- . Del azul de metileno

Demanda química de oxígeno

Demanda bioquímica de oxígeno.

- . De la cromatografía gaseosa
- . Reflujo con dióxido de cromo
- . Incubación

4. Metales:

Aluminio

. De la absorción atómica

Arsénico

- . De la cianina-eriocromo
- . De la absorción atómica

. Del dietilditiocarbamato de plata

Bario

Berilio

- . Del bromuro mercurio-estano
- . De la absorción atómica
- . De la absorción atómica

Cadmio

- . Del aluminón
- . De la absorción atómica

. De la ditionita

. Polarográfico

Referencia	Métodos
Cromo	. De la absorción atómica
Hierro	. Colorimétrico . De la absorción atómica
Plomo	. De la fenantrolina . De la absorción atómica
Litio	. De la ditizona . De la absorción atómica
Mercurio	. De la fotometría de llama. . De la absorción atómica
Níquel	. De la ditizona . De la absorción atómica
Selenio	. Del dimetil glioxima . De la absorción atómica
Plata	. De la diaminobencidina . De la absorción atómica
Vanadio	. De la ditizona . De la absorción atómica
Cinc	. Del ácido gálico . De la absorción atómica
	. De la ditizona
Manganeso	. Del zincon . De la absorción atómica.
Molibdeno	. Del persulfato
Cobalto	. De la absorción atómica . De la absorción atómica
5. Constituyentes biológicos:	
Grupos coliformes totales y fecales.	. De la fermentación en tubos múltiples
	. Filtro de membrana

PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y Protección Social por razones de innovaciones en tecnología (Decreto 1594 de 1984, artículo 155).



ARTÍCULO 2.2.3.3.10.2. TRANSITORIO. SISTEMAS PARA BIOENSAYOS ACUÁTICOS.

a) Estáticos, con o sin renovación;

b) De flujo continuo.

(Decreto 1594 de 1984, artículo 156).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.10.3. TRANSITORIO. PRESERVACIÓN DE MUESTRAS. El Ministerio (Decreto 1594 de 1984, artículo 158).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.10.4. TRANSITORIO. TOMA DE MUESTRAS. La toma de muestras se h (Decreto 1594 de 1984, artículo 160).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.10.5. TRANSITORIO. TOMA DE MUESTRAS Y CALIDAD DEL RECU (Decreto 1594 de 1984, artículo 161).

SECCIÓN 11.

NORMAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE VERTIMIENTO.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.11.1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS N
1. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que h dos (2) años, contados a partir de la fecha de publicación de la respectiva resolución.

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, el

2. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que h dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la respectiva resolución.

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, el (Decreto 3930 de 2010, artículo 77, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 7o).

☐ ARTÍCULO 2.2.3.3.11.2. AJUSTE DE LOS PLANES DE CUMPLIMIENTO. Los Planes de C
En todo caso el plazo previsto para la ejecución del Plan de Cumplimiento no podrá ser superior al (Decreto 3930 de 2010, artículo 78, modificado por el Decreto 4728 de 2010, artículo 8o).

CAPÍTULO 4.

REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO.

SECCIÓN 1.

REGISTRO Y CENSO.

☐ ARTÍCULO 2.2.3.4.1.1. COMPONENTES DEL REGISTRO. <Artículo modificado por el artíc
a) Las concesiones para uso de aguas públicas;
b) Los permisos para ocupación y explotación de cauces, lechos, playas, y de la franja ribereña a qu
c) Los permisos para exploración y explotación de aguas subterráneas;

- d) Los permisos de vertimientos;
 - e) Los trasposos de concesiones y permisos;
 - f) Las providencias administrativas que aprueben los planos de obras hidráulicas públicas y privada
 - g) La información sobre aguas privadas que se obtengan del censo a que se refiere el artículo [65](#) del
 - h) La información relacionada con el uso de agua para consumo humano y doméstico en viviendas
- PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el literal h) del presente artículo, entiéndase por uso:
1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato.
 2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y
 3. Agrícola, pecuaria y acuícola para la subsistencia de quienes habitan la vivienda rural dispersa.

El uso del agua para consumo humano y doméstico en viviendas rurales dispersas deberá hacerse c

En todo caso, el suministro de aguas estará sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, en caso

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1210 de 2020, 'por el cual se modifica y adicic

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.4.1.1. La autoridad ambiental competente organizará y llevará al día un registr

- a) Las concesiones para uso de aguas públicas;
- b) Los permisos para ocupación y explotación de cauces, lechos, playas, y de la franja ribereña a c
- c) Los permisos para exploración y de aguas subterráneas;
- d) Los permisos para vertimientos;
- e) Los trasposos de concesiones y permisos;
- f) Las providencias administrativas que aprueben los planos de obras hidráulicas públicas y priva
- g) Las informaciones sobre aguas privadas que se obtengan del censo a que se refiere el artículo [6](#)
- h) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible considere convenientes.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 257).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.2. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. Las entidades del orden naciona

(Decreto 1541 de 1978, artículo 258).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.3. ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO. El registro será organizado por c

(Decreto 1541 de 1978, artículo 259).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.4. ARCHIVO DE LOS PLANOS. Anexo al registro se llevará un archivo
(Decreto 1541 de 1978, artículo 260).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.5. DECLARACIÓN. Dentro del término que establezca la autoridad ambiental:
a) Nombre, apellido y domicilio;
b) Copia autentica del título de propiedad del inmueble en donde se encuentran las aguas;
c) Plano del predio en el cual se indiquen los usos del agua, lugar de derivación o captación y retorno;
d) Cálculo aproximado del volumen que consume, en litros por segundo y superficie regada, si es el caso;
e) Plano de las obras de captación, derivación y uso, que deberá ser aprobado por la autoridad ambiental.
(Decreto 1541 de 1978, artículo [261](#)).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.6. PLAZOS. La autoridad ambiental competente fijará los plazos dentro de los cuales se deben cumplir las obligaciones establecidas en este artículo.



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.7. INSCRIPCIÓN. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deseen desarrollar tales actividades.

Los ingenieros, geólogos, hidrólogos y otros profesionales vinculados a la exploración de aguas subterráneas.
(Decreto 1541 de 1978, artículo 262).

ARTÍCULO 2.2.3.4.1.8. COMPONENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS, COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y COMPONENTE DE DISPERSAS. <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 1210 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 1210 de 2020, 'por el cual se modifica y adiciona el artículo 2.2.3.4.1.8 del Decreto 1076 de 2015'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.4.1.8. COMPONENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS Y COMPONENTE DE DISPERSAS. <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 1210 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:
(Decreto 303 de 2012, artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.9. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO. <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 1210 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:
PARÁGRAFO 1o. TRANSITORIO. Para efectos del registro de la información, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, deberá emitir el formato de diligenciamiento de los planes de manejo de vertimientos, los planes de cumplimiento y los planes de saneamiento y manejo de vertimientos; así como el formato de diligenciamiento de los planes de manejo de aguas subterráneas.
PARÁGRAFO 2o. TRANSITORIO. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, deberá emitir el formato de diligenciamiento de los planes de manejo de aguas subterráneas.
PARÁGRAFO 3o. TRANSITORIO. Una vez el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, emita el formato de diligenciamiento de los planes de manejo de aguas subterráneas, el presente artículo quedará sin efecto.

PARÁGRAFO 4o. Cumplida la actividad de que trata el párrafo precedente, las autoridades amb

PARÁGRAFO 5o. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los usuarios del recurso híd

Así mismo, los usuarios del recurso hídrico podrán realizar vertimientos de sus aguas residuales do

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 3 del Decreto 1210 de 2020, 'por el cual se modifica y adic

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.3.4.1.9. Le corresponde a la autoridad ambiental competente diligenciar bajo su :

(Decreto 303 de 2012, artículo 2o).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.10. DEL FORMATO DE REGISTRO. Para el Registro de Usuarios del F
(Decreto 303 de 2012, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.11. PLAZO. La autoridad ambiental competente inscribirá en el Registro

1. Para las concesiones de agua y autorizaciones de vertimiento que se otorguen a partir del 2 de jul
2. Para las concesiones de agua y autorizaciones de vertimiento con vigencia de hasta cinco años, c
3. Para las concesiones de agua y autorizaciones de vertimiento con vigencia superior a los cinco añ

(Decreto 303 de 2012, artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.12. REPORTE DE INFORMACIÓN. La autoridad ambiental competente
(Decreto 303 de 2012, artículo 5o).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.13. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La información repori
(Decreto 303 de 2012, artículo 6o).



ARTÍCULO 2.2.3.4.1.14. OPERACIÓN DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO H
(Decreto 303 de 2012, artículo 7o).

CAPÍTULO 5.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO (SIRH).

El SIRH promoverá la integración de otros sistemas que gestionen información sobre el recurso hídrico (Decreto 1323 de 2007, artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.2. DEFINICIÓN. El Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) (Decreto 1323 de 2007, artículo 2o).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.3. ALCANCE. El Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), g
a) La cantidad de agua de los cuerpos hídricos del país que comprenden las aguas superficiales cont
b) La calidad de los cuerpos hídricos del país que comprenden las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las aguas subterráneas (Decreto 1323 de 2007, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.4. OBJETIVOS. La estructuración y puesta en marcha del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) g
a) Proporcionar la información hidrológica para orientar la toma de decisiones en materia de políticas hídricas;
b) Consolidar un inventario y caracterización del estado y comportamiento del recurso hídrico en términos de cantidad, calidad y disponibilidad;
c) Constituir la base de seguimiento de los resultados de las acciones de control de la contaminación hídrica;
d) Contar con información para evaluar la disponibilidad del recurso hídrico;
e) Promover estudios hidrológicos, hidrogeológicos en las cuencas hidrográficas, acuíferos y zonas de recarga;
f) Facilitar los procesos de planificación y ordenación del recurso hídrico;
g) Constituir la base para el monitoreo y seguimiento a la gestión integral del recurso hídrico;
h) Aportar información que permita el análisis y la gestión de los riesgos asociados al recurso hídrico (Decreto 1323 de 2007, artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.5. ÁREAS TEMÁTICAS. Las áreas temáticas del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) g
a) **Disponibilidad hídrica:** Estará conformada como mínimo por la información generada por las redes de medición de agua por los usuarios y módulos de consumo;
b) **Calidad hídrica:** Estará conformada como mínimo por la información referente a la calidad del agua;
c) **Estado actual del recurso hídrico:** Contendrá el cálculo de los indicadores que permiten determinar el estado actual del recurso hídrico;
d) **Gestión integral del recurso hídrico:** Contendrá indicadores de gestión que incluyan información sobre la gestión integral del recurso hídrico (Decreto 1323 de 2007, artículo 5o).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.6. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (MADS) g
a) Definir las prioridades de información del SIRH;

- b) Aprobar los procedimientos para el desarrollo y operación del SIRH que incluirán, al menos, las
- c) Definir las demás orientaciones e instrumentos que sean necesarios para la adecuada implementación (Decreto 1323 de 2007, artículo 6o).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.7. FUNCIONES DEL IDEAM EN EL SIRH. Al Ideam en el marco de su

- a) Coordinar el Sistema de Información Hídrica (SIRH), definir la estrategia de implementación del
 - b) Diseñar, elaborar y proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los procedimientos
 - c) Compilar la información a nivel nacional, la operación de la red básica nacional de monitoreo, id
- (Decreto 1323 de 2007, artículo 7o).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.8. FUNCIONES DEL INVEMAR EN EL SIRH. Al Invemar en el marco

- a) Diseñar, elaborar y proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los procedimientos
 - b) Coordinar y efectuar el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico marino y costero que alimen
 - c) Apoyar a las autoridades ambientales regionales con competencia en aguas costeras y marinas.
- (Decreto 1323 de 2007, artículo 8o).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.9. FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REGIONALES en el área de su jurisdicción, para lo cual deberán aplicar los protocolos y estándares establecidos en (Decreto 1323 de 2007, artículo 9o).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.10. DEBERES DE LOS TITULARES DE LICENCIAS, PERMISOS Y C (Decreto 1323 de 2007, artículo 10).



ARTÍCULO 2.2.3.5.1.11. IMPLEMENTACIÓN. La implementación del SIRH se realizará de f (Decreto 1323 de 2007, artículo 11).

TÍTULO 4.

AGUAS MARÍTIMAS.

CAPÍTULO 1.

DISPOSICIONES GENERALES.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.4.1.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto tiene co

(Decreto 1120 de 2013, artículo 1o).



ARTÍCULO 2.2.4.1.1.2. DEFINICIONES. Para la aplicación de las disposiciones contenidas en

Autoridad Ambiental. Son las Corporaciones Autónomas Regionales, las autoridades ambientales

Ecosistema. Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su n

Laguna. Es una depresión de la zona costera, ubicada por debajo del promedio mayor de las marea

Manejo Integrado de las Zonas Costeras (MIZC). Proceso dinámico y participativo mediante el

Suelo costero. Es el suelo comprendido por la zona costera.

Unidad Ambiental Costera (UAC). Área de la zona costera definida geográficamente para su orde

Zona Costera. Son espacios del territorio nacional formadas por una franja de anchura variable de

Zonificación. Proceso mediante el cual se establece la sectorización de zonas homogéneas al interi

(Decreto 1120 de 2013, artículo 2o).

CAPÍTULO 2.

SOBRE EL MANEJO INTEGRADO COSTERO.

SECCIÓN 1.

DE LAS ZONAS COSTERAS.



ARTÍCULO 2.2.4.2.1.1. TIPOS DE ZONAS COSTERAS. La zona costera se clasifica en:

1. **Zona Costera Continental.** Se encuentra conformada por las siguientes subzonas o franjas:

a) Subzona marino-costera o franja de mar adentro. Es la franja de ancho variable comprendida ent

En los casos en que la plataforma se vuelve extremadamente angosta, esto es frente a Bocas de Cen
Señora del Rosario y San Bernardo, Gorgona y Gorgonilla) están incluidas en esta subzona;

b) **Subzona de bajamar o franja de transición.** Es la franja comprendida entre la Línea de Marea

c) **Subzona terrestre-costera o franja de tierra adentro.** Es la franja comprendida desde la Línea

-- Los ecosistemas de manglar y del bosque de transición en el Pacífico.

-- De la cota máxima de inundación de las lagunas costeras que no posee bosques de manglar asoci

-- Las áreas declaradas como protegidas (marino-costeras) de carácter ambiental, nacionales, region

-- El perímetro urbano de los centros poblados costeros.

-- Los demás criterios fijados en la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona

2. **Zona Costera Insular.** Es la unidad espacial que corresponde al departamento Archipiélago de

(Decreto 1120 de 2013, artículo 3o).

SECCIÓN 2.

DE LAS UNIDADES AMBIENTALES COSTERAS (UAC).



ARTÍCULO 2.2.4.2.2.1. UNIDADES AMBIENTALES COSTERAS (UAC). Para la ordenación

1. **Unidad Ambiental Costera (UAC) Caribe Insular.** Comprende el territorio del archipiélago de

2. **Unidad Ambiental Costera (UAC) de la Alta Guajira.** Desde Castilletes (frontera con Venezu

3. **Unidad Ambiental Costera (UAC) de la Vertiente Norte de La Sierra Nevada de Santa Ma**

4. **Unidad Ambiental Costera (UAC) del Río Magdalena, complejo Canal del Dique - Sistema**

5. **Unidad Ambiental Costera (UAC) Estuarina del río Sinú y el Golfo de Morrosquillo.** Desde

6. **Unidad Ambiental Costera (UAC) del Darién.** Desde Punta del Rey, límites de los departame

7. **Unidad Ambiental Costera (UAC) Pacífico Norte chocoano.** Desde la frontera con Panamá (F

8. **Unidad Ambiental Costera (UAC) Baudó- San Juan.** Desde cabo Corrientes hasta el delta del

9. **Unidad Ambiental Costera (UAC) del Complejo de Málaga-Buenaventura.** Desde el delta d

10. **Unidad Ambiental Costera (UAC) de la Llanura Aluvial Sur.** Desde la boca del río Naya en

(Decreto 1120 de 2013, artículo 4o).

SECCIÓN 3.

ORDENACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE LAS UNIDADES AMBIENTALES COSTERAS



ARTÍCULO 2.2.4.2.3.1. PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE LAS UNI

El Pomiuac se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaborac

(Decreto 1120 de 2013, artículo 5o).

Notas del Editor

- Tener en cuenta que por error se adicionó con esta misma numeración el Capítulo 2.2.4.3 'Agua:



ARTÍCULO 2.2.4.2.3.2. ARTICULACIÓN DEL POMIUAC CON EL PLAN DE ORDENACI

(Decreto 1120 de 2013, artículo 6o).

Notas del Editor

- Tener en cuenta que por error se adicionó con esta misma numeración el Capítulo 2.2.4.3 'Agua:



ARTÍCULO 2.2.4.2.3.3. FASES DEL POMIUAC. El Pomiuac comprende las siguientes:

- Parágrafo corregido por el artículo 22 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes'.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

PARÁGRAFO 2o. La modificación del Pomiuac se sujetará al procedimiento previsto para las fa:
(Decreto 1120 de 2013, artículo 8o).

Notas del Editor

- Tener en cuenta que por error se adicionó con esta misma numeración el Capítulo 2.2.4.3 'Agua:

☐ ARTÍCULO 2.2.4.2.3.5. PARTICIPACIÓN. De conformidad con la estrategia de socialización
PARÁGRAFO. En el evento que las medidas dentro del proceso de formulación de los Pomiuac in
(Decreto 1120 de 2013, artículo 9o).

Notas del Editor

- Tener en cuenta que por error se adicionó con esta misma numeración el Capítulo 2.2.4.3 'Agua:

SECCIÓN 4.

DE LAS COMISIONES CONJUNTAS.

☐ ARTÍCULO 2.2.4.2.4.1. OBJETO. Concertar y armonizar el proceso de ordenación y manejo d
(Decreto 1120 de 2013, artículo 10).

☐ ARTÍCULO 2.2.4.2.4.2. CONFORMACIÓN. Estarán integradas por:

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
2. Los Directores de las Autoridades Ambientales o sus delegados.

PARÁGRAFO 1o. La delegación recaerá en un funcionario del nivel directivo o asesor.

PARÁGRAFO 2o. Cualquiera de los miembros integrantes de la Unidad Ambiental Costera podrá
(Decreto 1120 de 2013, artículo 11).

☐ ARTÍCULO 2.2.4.2.4.3. REUNIONES. La Comisión Conjunta deberá reunirse con la periodicid
Podrán asistir a sus reuniones en calidad de invitados, personas naturales y/o jurídicas, cuando lo co
(Decreto 1120 de 2013, artículo 12).

☐ ARTÍCULO 2.2.4.2.4.4. FUNCIONES. La Comisión Conjunta cumplirá las siguientes:

1. Coordinar la formulación del Pomiuac

2. Adoptar el Pomiuac así como sus modificaciones cuando a ello hubiere lugar.
3. Impartir las directrices para la planificación y administración de los recursos naturales renovable
4. Acordar estrategias de sostenibilidad financiera y económica del Pomiuac.
5. Realizar periódicamente el seguimiento y evaluación del Pomiuac.
6. Crear Comités Técnicos.
7. Definir el reglamento interno.

(Decreto 1120 de 2013, artículo 13).



ARTÍCULO 2.2.4.2.4.5. COMITÉS TÉCNICOS. La Comisión Conjunta constituirá comités téc

(Decreto 1120 de 2013, artículo 14).

SECCIÓN 5.

DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA REGLAMENTAR LA RESTR



ARTÍCULO 2.2.4.2.5.1. RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES EN LOS PASTOS MARINO

1. Reglas de procedimiento:

- a) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los términos de referencia para que l
- b) <Literal corregido por el artículo 23 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> El

Notas de Vigencia

- Literal corregido por el artículo 23 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajustes

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

- b) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previa evaluación zonificación de los pasto
 - c) Le compete a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, el control, se
2. **Criterios:** En la realización de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, se cons
- a) Presencia de hábitats para especies amenazadas, endémicas y migratorias;
 - b) Servicios ecosistémicos que presta el ecosistema de pastos marinos;
 - c) La fragilidad del ecosistema, en términos de resiliencia y la vulnerabilidad ante la intervención a
 - d) Posibilidad de recuperación, rehabilitación y restauración del ecosistema;
 - e) Los demás que sean definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá mediante acto admini:

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de la evaluación de que trata el literal b) del numeral 1 del presente (Decreto 1120 de 2013, artículo 15).

SECCIÓN 6.

DISPOSICIONES FINALES.



ARTÍCULO 2.2.4.2.6.1. APOYO TÉCNICO Y CIENTÍFICO. Los institutos de investigación a (Decreto 1120 de 2013, artículo 16).



ARTÍCULO 2.2.4.2.6.2. FACULTAD DE INTERVENCIÓN. El proceso de elaboración del Po (Decreto 1120 de 2013, artículo 17).



ARTÍCULO 2.2.4.2.6.3. TRANSICIÓN. Los Pomiuac, que se encuentren en fase de implement (Decreto 1120 de 2013, artículo 18).

CAPÍTULO 3.

AGUAS MARÍTIMAS.

SECCIÓN 1.

MANEJO INTEGRADO INSULAR.



ARTÍCULO <2.2.4.3.1.1> ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1
Notas de Vigencia

- Artículo adicionado (por error bajo el número 2.2.4.2.3.1 -numeración ya existente) por el artículo departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina', publicado en el Diario

ARTÍCULO <2.2.4.3.1.2> UNIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS. <Artículo adicionado por el Naturales de Colombia, las cuales continuarán su gestión a través de los instrumentos de manejo es El Pomiuac Insular, incorporará y subsumirá los siguientes instrumentos actualmente vigentes o exi

1. Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera Seaflower.

2. Plan o Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA).

3. Plan o Planes de Zonificación de los Manglares.

4. Plan de Manejo de Acuíferos y Aguas Subterráneas.

5. Planes de Manejo de Áreas Protegidas: (Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflow

PARÁGRAFO 1o. El Pomiuac Insular se constituye en norma de superior jerarquía y determinante

PARÁGRAFO 2o. El Pomiuac Insular tendrá en consideración, como estrategia complementaria pa

PARÁGRAFO 3o. Las nuevas declaratorias de áreas protegidas de carácter regional realizadas por

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado (por error bajo el número 2.2.4.2.3.2 -numeración ya existente) por el artículo departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina', publicado en el Diario

ARTÍCULO <2.2.4.3.1.3> FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL POMIUAC INSULAR. <A dicha entidad.

El Director General y el Consejo Directivo contarán con un tiempo máximo de cuatro (4) años para

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado (por error bajo el número 2.2.4.2.3.3 -numeración ya existente) por el artículo departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina', publicado en el Diario

ARTÍCULO <2.2.4.3.1.4> FASES PARA LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMEN

1. Preparación o aprestamiento: Corresponde a la fase inicial del proceso a través de su planeación]

En esta etapa, Coralina, publicará un aviso en medios de comunicación masiva, informando sobre e

2. Caracterización y diagnóstico: Consiste en la descripción del área, la evaluación de su situación :

- a) Los recursos naturales renovables presentes;
- b) Las obras de infraestructura física existentes;
- c) Centros poblados y asentamientos humanos;
- d) Las actividades económicas o de servicios.
- e) Amenazas y de vulnerabilidad de acuerdo con la información disponible suministrada por las ent
- f) Conflictos de uso de los ecosistemas y recursos naturales renovables y potencialidades;
- g) Instrumentos de planificación ambiental, territorial, sectorial y cultural, que concurren en el área.

3. Prospectiva y zonificación ambiental: Fase en la cual se diseñan los escenarios futuros del uso sc

Como resultado de la prospectiva se elaborará la zonificación ambiental.

Las categorías de uso y manejo, así como los criterios técnicos para la elaboración de la zonificació

4. Formulación y adopción: Con base en los resultados de las fases anteriores, se establecerán los ol

5. Implementación o ejecución. Corresponde a Coralina coordinar la ejecución del Pomiuac Insular

6. Seguimiento y evaluación. Coralina realizará el seguimiento y la evaluación del Pomiuac Insular

PARÁGRAFO. Cada una de las fases de que trata el presente artículo se desarrollará de acuerdo co

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado (por error bajo el número 2.2.4.2.3.4 -numeración ya existente) por el artículo departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina', publicado en el Diario

ARTÍCULO <2.2.4.3.1.5> GUÍA TÉCNICA PARA LA ORDENACIÓN, ORDENAMIENTO emergido y sumergido, será expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro instrumentos que incorpora o subsume.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado (por error bajo el número 2.2.4.2.3.5 -numeración ya existente) por el artículo departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina', publicado en el Diario

ARTÍCULO <2.2.4.3.1.6> DE LA CONSULTA PREVIA. <Artículo adicionado por el artículo 1

En el evento que la medida administrativa incida de manera directa y específica sobre dicha poblac

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado (por error bajo el número 2.2.4.2.3.6 -numeración ya existente) por el artículo departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina', publicado en el Diario

ARTÍCULO <2.2.4.3.1.7> APOYO TÉCNICO Y CIENTÍFICO. <Artículo adicionado por el ar Decreto número 3570 de 2011 prestarán el apoyo técnico y científico que requiera la Dirección Ger

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado (por error bajo el número 2.2.4.2.3.7 -numeración ya existente) por el artículo departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina', publicado en el Diario



ARTÍCULO <2.2.4.3.1.8> RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. <Artículo adicionado por el artículo

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado (por error bajo el número 2.2.4.2.3.8 -numeración ya existente) por el artículo departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina', publicado en el Diario

TÍTULO 5.

AIRE.

CAPÍTULO 1.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.

SECCIÓN 1.

PROTECCIÓN Y CONTROL.



ARTÍCULO 2.2.5.1.1.1. CONTENIDO Y OBJETO. El presente capítulo contiene el Reglamenta

directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, l

El presente capítulo tiene por objeto definir el marco de las acciones y los mecanismos administrati principio del Desarrollo Sostenible.

(Decreto 948 de 1995, artículo [1o](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.1.2. DEFINICIONES. Para la interpretación de las normas aquí contenidas

Atmósfera: Capa gaseosa que rodea la Tierra.

Aire: Es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya cor

Área fuente: Es una determinada zona o región, urbana suburbana o rural, que por albergar múltip

Concentración de una sustancia en el aire: Es la relación que existe entre el peso o el volumen d

Condiciones de referencia: Son los valores de temperatura y presión con base en los cuales se fija

Contaminación atmosférica: Es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminante

Contaminantes: Son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gase

Controles al final del proceso: Son las tecnologías, métodos o técnicas que se emplean para tratar

Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o

Emisión fugitiva: Es la emisión ocasional de material contaminante.

Emisión de ruido: Es la presión sonora que generada en cualesquiera condiciones, trasciende al m

Episodio o evento: Es la ocurrencia o acaecimiento de un estado tal de concentración de contamin

Fuente de emisión: Es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con

Fuente fija: Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la c

Fuente fija puntual: Es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o chimeneas.

Fuente fija dispersa o difusa: Es aquella en que los focos de emisión de una fuente fija se dispers

Fuente móvil: Es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito, es susceptible de despl

Incineración: Es el proceso de combustión de sustancias, residuos o desechos, en estado sólido, líc

Inmisión: Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un receptor. Se entiende por inmisión

Dosis de inmisión: Es el valor total (la integral) del flujo de inmisión es un receptor, durante un pe

Flujo de inmisión: Es la tasa de inmisión con referencia a la unidad de área de superficie de un rece

Tasa de inmisión: Es la masa, o cualquiera otra propiedad física, de contaminantes transferida a un

Nivel Normal (Nivel I): Es aquel en que la concentración de contaminantes en el aire y su tiempo c

Nivel de prevención (Nivel II): Es aquel que se presenta cuando las concentraciones de contamina

Nivel de alerta (Nivel III): Es aquel que se presenta cuando la concentración de contaminantes en

Nivel de emergencia (Nivel IV): Es aquel que se presenta cuando la concentración de contaminant

Norma de calidad del aire o nivel de inmisión: Es el nivel de concentración legalmente permisib

Norma de emisión: Es el valor de descarga permisible de sustancias contaminantes, establecido po

Norma de emisión de ruido: Es el valor máximo permisible de presión sonora, definido para una :

Norma de ruido ambiental: Es el valor establecido por la autoridad ambiental competente, para m

Olor ofensivo: Es el olor, generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de serv

Punto de descarga: Es el ducto, chimenea, dispositivo o sitio por donde se emiten los contaminante

Sustancia de olor ofensivo: Es aquella que por sus propiedades organolépticas, composición y tier

Sustancias peligrosas: Son aquellas que aisladas o en combinación con otras, por sus característic

Tiempo de exposición: Es el lapso de duración de un episodio o evento.

PARÁGRAFO. Las definiciones adoptadas no son exhaustivas, de manera que las palabras y conce
su consiguiente y apropiada interpretación, se aceptarán los conceptos homologados y las definicio

Para la expedición de normas estándares, y atendiendo al carácter global de los problemas que afect
de fundamento técnico para la expedición de normas o la adopción de políticas medioambientales, i

(Decreto 948 de 1995, artículo [2o](#))

SECCIÓN 2.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE, NIVELES DE C

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.2.1. TIPOS DE CONTAMINANTES DEL AIRE. Son contaminantes de pr
Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que emitidos, bien sea en forma rutinaria o de
Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión, generan daño a la atm
Se entiende por contaminación primaria, la generada por contaminantes de primer grado; y por con
La autoridad ambiental dará prioridad al control y reducción creciente de las emisiones de estas sus
(Decreto 948 de 1995, artículo [3o](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.2.2. ACTIVIDADES ESPECIALMENTE CONTROLADAS. Sin perjuicio
a) Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas abiertas prohibidas;
b) La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor;

Concordancias

Resolución MINAMBIENTE VDT [910](#) de 2008

- c) La quema industrial o comercial de combustibles fósiles;
- d) Las quemas abiertas controladas en zonas rurales;
- e) La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos peligrosos;
- f) Las actividades industriales que generen, usen o emitan sustancias sujetas a los controles del; Pro
- g) Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construcción.

(Decreto 948 de 1995, artículo [4o](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.3. DE LAS DISTINTAS CLASES DE NORMAS Y ESTÁNDARES. La

- a) Norma de calidad del aire o nivel de inmisión;
- b) Norma de emisión o descarga de contaminantes al aire;
- c) Norma de emisión de ruido;
- d) Norma de ruido ambiental, y
- e) Norma de evaluación y emisión de olores ofensivos.

Cada norma establecerá los estándares o límites permisibles de emisión para cada contaminante, sa

(Decreto 948 de 1995, artículo [5o](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.4. DE LA NORMA DE CALIDAD DEL AIRE O NIVEL DE INMISIÓN

La norma local de calidad del aire, o nivel local de inmisión, podrá ser más restrictiva que la norma

Las condiciones de fondo que afecten la calidad del aire en un determinado lugar, tales como las m

(Decreto 948 de 1995, artículo [6o](#))

Concordancias

Resolución MINAMBIENTE VDT [601](#) de 2006



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.5. DE LAS CLASES DE NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE O DE LC

La norma de calidad anual, o nivel de inmisión anual, se expresará tomando como base el promed

La norma de calidad diaria, o nivel de inmisión diario, se expresará tomando como base el valor de

La norma de calidad para ocho horas, o nivel de inmisión para ocho horas, se expresará tomando cc

La norma de calidad para tres horas, o nivel de inmisión para tres horas, se expresará tomando com

La norma de calidad horaria, o nivel de inmisión por hora, se expresará con base en el valor de con

(Decreto 948 de 1995, artículo [7o](#) modificado por el Decreto 979 de 2006 artículo [1o](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.6. DE LAS NORMAS DE EMISIÓN. Las normas de emisión que expida

(Decreto 948 de 1995, artículo [8o](#))

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEVDT [1488](#) de 2003



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.7. DEL NIVEL NORMAL DE CONCENTRACIONES CONTAMINAN

El Nivel Normal será el grado deseable de calidad atmosférica y se tendrá como nivel de referencia

(Decreto 948 de 1995, artículo [9o](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.8. DE LOS NIVELES DE PREVENCIÓN, ALERTA Y EMERGENCIA

La declaratoria de cada nivel se hará en los casos y dentro de las condiciones previstas por este deci

Estos niveles serán declarados por la autoridad ambiental competente, cuando las concentraciones y exposición de un solo contaminante hayan llegado a los límites previstos en la norma de calidad de

La declaratoria de que trata el presente artículo se hará en consulta con las autoridades de salud con naturaleza del episodio haga ostensible e inminente una situación de grave peligro.

La declaración de los niveles de qué trata este artículo tendrá por objeto detener, mitigar o reducir e

PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá, mediante resolu

PARÁGRAFO 2o. En caso de que la autoridad ambiental competente en la respectiva jurisdicción ,

(Decreto 948 de 1995, artículo [10](#), modificado por el Decreto 979 de 2006 artículo 2o)

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEVDT [601](#) de 2006



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.9. DE LAS NORMAS DE EMISIÓN RESTRICTIVAS. La autoridad am nacionales, regionales, departamentales o locales vigentes. En tal caso, las normas más restrictivas :

Salvo la ocurrencia de una circunstancia sobreviniente de grave peligro, ninguna autoridad ambient

(Decreto 948 de 1995, artículo [11](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.10. DE LA FIJACIÓN DE LOS VALORES Y TIEMPOS PARA CADA adopción de normas de emisión más restrictivas que las vigentes para el resto del territorio nacional

(Decreto 948 de 1995, artículo [12](#))

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEVDT [601](#) de 2006



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.11. DE LAS EMISIONES PERMISIBLES. Toda descarga o emisión de c
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada sien
(Decreto 948 de 1995, artículo [13](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.12. NORMA DE EMISIÓN DE RUIDO Y NORMA DE RUIDO AMBIE
los horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta.
Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijarán para evitar efectos nocivos que
Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que generada por fuentes móviles c
(Decreto 948 de 1995, artículo [14](#))

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEVDT [627](#) de 2006



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.13. CLASIFICACIÓN DE SECTORES DE RESTRICCIÓN DE RUIDO

1. Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías,
2. Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o exclusivamente destinadas p
3. Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales y comerciale
4. Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales habitada

(Decreto 948 de 1995, artículo [15](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.2.14. NORMAS DE EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE OLORES OFENSIV
de percepción y evaluación de dichos olores.

Así mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regulará la emisión de sustancias o c
de los umbrales de tolerancia y las normas que deben observarse para proteger desagradables a la e:
(Decreto 948 de 1995, artículo [16](#))

SECCIÓN 3.

DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES.



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.1. SUSTANCIAS DE EMISIONES PROHIBIDAS Y CONTROLADAS.
(Decreto 948 de 1995, artículo [17](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.2. CLASIFICACIÓN DE FUENTES CONTAMINANTES. Las fuentes d

a) Fuentes Fijas, y

b) Fuentes Móviles;

Las fuentes fijas pueden ser: puntuales, dispersas, o áreas-fuente.

Las fuentes móviles pueden ser: aéreas, terrestres, fluviales y marítimas.

(Decreto 948 de 1995, artículo [18](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.3. RESTRICCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES CONTAMINANTES

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá las normas y los criterios ambientales

(Decreto 948 de 1995, artículo [19](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.4. ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE OLORES OFENSIVOS

Las Autoridades Ambientales competentes y en especial los municipios y distritos, determinarán las

(Decreto 948 de 1995, artículo [20](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.5. RESTRICCIÓN A NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EN ÁREAS DE CALIDAD DEFINIDAS PARA EL ÁREA-FUENTE RESPECTIVA.

Las autoridades ambientales competentes determinarán, mediante estudios técnicos, basados en mediciones, el objeto de la restricción reduzca su descarga contaminante global y permita un nuevo cupo de emisión.

En el acto de clasificación de una zona como área-fuente, y sin perjuicio de la facultad de la autoridad ambiental,

No podrán otorgarse cupos de emisión en contravención con los programas de reducción a que esté sometida.

El cupo nuevo de emisión que resulte de una reducción de descargas globales se asignará a los solicitantes.

(Decreto 948 de 1995, artículo [21](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.6. MATERIALES DE DESECHO EN ZONAS PÚBLICAS. Prohíbese a las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, mantenimiento o construcción.

Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, mantenimiento o construcción,

En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el desarrollo de obras públicas,

(Decreto 948 de 1995, artículo [22](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.7. CONTROL A EMISIONES MOLESTAS DE ESTABLECIMIENTOS

(Decreto 948 de 1995, artículo [23](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.8. COMBUSTIÓN DE ACEITES LUBRICANTES DE DESECHO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

(Decreto 948 de 1995, artículo [24](#); modificado por Decreto 1697 de 1997 artículo <sic, es 1>)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.3.9. PROHIBICIÓN DE USO DE CRUDOS PESADOS. Se prohíbe el uso PARÁGRAFO. Sin embargo, a partir del 1o de enero del año 2001, su uso como combustible en hc (Decreto 948 de 1995, artículo [25](#); modificado por el Decreto 2107 de 1995, artículo [1o](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.3.10. PROHIBICIÓN DE INCINERACIÓN DE LLANTAS, BATERÍAS Y (Decreto 948 de 1995, artículo [26](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.3.11. INCINERACIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS E INDUSTRIAL dentro de la órbita de su competencia.

(Decreto 948 de 1995, artículo [27](#))

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEVDT [1488](#) de 2003

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.3.12. QUEMA DE BOSQUE Y VEGETACIÓN PROTECTORA. Queda p (Decreto 948 de 1995, artículo [28](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.3.13. QUEMAS ABIERTAS. Queda prohibido dentro del perímetro urbano Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y hospitalarios, podrá efectuar qu Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas siempre que no causen molestia a (Decreto 948 de 1995, artículo [29](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.3.14. QUEMAS ABIERTAS EN ÁREAS RURALES. Queda prohibida la j Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades agríc de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la dis PARÁGRAFO 1o. En un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la vigencia del presente (Decreto 948 de 1995, artículo [30](#); modificado por el Decreto 4296 de 2004 artículo 1o)

PARÁGRAFO 2o. También quedan autorizadas las quemas abiertas en áreas rurales de sustancias c Para estos eventos, no se requerirá permiso previo de emisiones atmosféricas de que trata el presen Los Ministerios de Defensa y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acorde al ordenamiento legal, a Dicho protocolo será el Plan de Manejo Ambiental que contendrá las medidas que deben adoptarse (Decreto 1470 de 2014, artículo <1o>)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.3.15. TÉCNICAS DE QUEMAS ABIERTAS CONTROLADAS. Los resp

(Decreto 948 de 1995, artículo [31](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.16. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE TÓXICOS VOLÁTIL

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinará los sistemas de control de emisiones

(Decreto 948 de 1995, artículo [32](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.17. PROHIBICIÓN DE EMISIONES RIESGOSAS PARA LA SALUD HUMANA QUE SE REQUIERAN.

(Decreto 948 de 1995, artículo [33](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.18. MALLAS PROTECTORAS EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS.

(Decreto 948 de 1995, artículo [34](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.3.19. EMISIONES EN OPERACIONES PORTUARIAS. Los responsables de las operaciones de almacenamiento, carga, descarga y transporte de carbón y otros materiales portuarios serán los responsables de las emisiones. PARÁGRAFO. Para los efectos de este artículo se entenderá como responsable de la operación por

(Decreto 948 de 1995, artículo [35](#))

SECCIÓN 4.

DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE FUENTES MÓVILES.



ARTÍCULO 2.2.5.1.4.1. EMISIONES PROHIBIDAS. Se prohíbe la descarga de emisiones contaminantes

(Decreto 948 de 1995, artículo [36](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.4.2. SUSTANCIAS DE EMISIÓN CONTROLADA EN FUENTES MÓVILES. Se determinará, cuando las circunstancias así lo ameriten, las sustancias de emisión controlada

(Decreto 948 de 1995, artículo [37](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.4.3. EMISIONES DE VEHÍCULOS DIÉSEL. Se prohíben las emisiones de vehículos diésel

A partir del año modelo 1997 no podrán ingresar al parque automotor vehículos con capacidad de carga superior a 3.5 toneladas sin contar con las licencias o autorizaciones.

Queda prohibido el uso de tubos de escape de descarga horizontal en vehículos diesel con capacidad superior a 3.5 toneladas.

Los propietarios, fabricantes, ensambladores e importadores de todos los vehículos de estas características deberán garantizar que las adecuaciones cumplen con la norma.

Exceptuase del cumplimiento de las medidas contenidas en los incisos 2o y 3o del presente artículo (Decreto 948 de 1995, artículo [38](#); modificado por el Decreto 1552 de 2000, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.5.1.4.4. OBSOLESCENCIA DEL PARQUE AUTOMOTOR. El Ministerio de (Decreto 948 de 1995, artículo [39](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.4.5. CONTENIDO DE PLOMO Y OTROS CONTAMINANTES EN LOS
De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio
PARÁGRAFO 1o. Los combustibles producidos en refinerías que a cinco (5) de junio de 1995 se e
Ambiente y Desarrollo Sostenible y por el término que este señale, previo concepto favorable del M
PARÁGRAFO 2o. Para exceptuar a la zona atendida actualmente por la Refinería de Orito-Putuma
(Decreto 948 de 1995, artículo [40](#); modificado por Decreto 1530 de 2002, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.5.1.4.6. OBLIGACIÓN DE CUBRIRLA CARGA CONTAMINANTE. Los ve
el escape de dichas sustancias al aire.

(Decreto 948 de 1995, artículo [41](#))

SECCIÓN 5.

DE LA GENERACIÓN Y EMISIÓN DE RUIDO.



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.1. CONTROL A EMISIONES DE RUIDOS. Están sujetos a restricciones
Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la emisión de ruido urb
niveles, siempre que trascienda al medio ambiente y al espacio público.

(Decreto 948 de 1995, artículo [42](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.2. RUIDO EN SECTORES DE SILENCIO Y TRANQUILIDAD. Prohíb
(Decreto 948 de 1995, artículo [43](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.3. ALTOPARLANTES Y AMPLIFICADORES. Se prohíbe el uso de est
religiosos o políticos requieren permiso previo de la autoridad competente.

(Decreto 948 de 1995, artículo [44](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.4. PROHIBICIÓN DE GENERACIÓN DE RUIDO. Prohíbese la generac
(Decreto 948 de 1995, artículo [45](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.5. HORARIOS DE RUIDO PERMISIBLE. Las autoridades ambientales

(Decreto 948 de 1995, artículo [46](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.6. RUIDO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. Prohíbese la emisión de r

(Decreto 948 de 1995, artículo [47](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.7. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES RUIDO

(Decreto 948 de 1995, artículo [48](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.8. RUIDO DE PLANTAS ELÉCTRICAS. Los generadores eléctricos de

(Decreto 948 de 1995, artículo [49](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.9. PROMOCIÓN DE VENTAS CON ALTOPARLANTES O AMPLIFIC

(Decreto 948 de 1995, artículo [50](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.10. OBLIGACIÓN DE IMPEDIR PERTURBACIÓN POR RUIDO. Los
Sostenible.

(Decreto 948 de 1995, artículo [51](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.11. ÁREA PERIMETRAL DE AMORTIGUACIÓN DE RUIDO. Las no

(Decreto 948 de 1995, artículo [52](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.12. ZONAS DE AMORTIGUACIÓN DE RUIDO DE VÍAS DE ALTA C

(Decreto 948 de 1995, artículo [53](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.13. ESPECIFICACIONES CONTRA EL RUIDO DE EDIFICACIONES
proteger esas edificaciones del ruido ocasionado por el tráfico vehicular pesado o semipesado o por

(Decreto 948 de 1995, artículo [54](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.14. RESTRICCIÓN AL RUIDO EN ZONAS RESIDENCIALES. En áre

(Decreto 948 de 1995, artículo [55](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.15. OPERACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓ
permiso especial del alcalde o de la autoridad de policía competente.

Aún si mediere permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios restringidos, este deberá su
PARÁGRAFO. Se exceptúa de la restricción en el horario de que trata el inciso 10 de este artículo,

(Decreto 948 de 1995, artículo [56](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.16. RUIDO DE AEROPUERTOS. En las licencias ambientales que se ot

- a) Distancia de las zonas habitadas a las pistas de aterrizaje y carreteo y zonas de estacionamiento y
- b) Políticas de desarrollo sobre uso del suelo en los alrededores del aeropuerto o helipuerto;
- c) Mapa sobre curvas de abatimiento de ruido;
- d) Número estimado de operaciones aéreas;
- e) Influencia de las operaciones de aproximación y decolaje de aeronaves en las zonas habitadas;
- f) Tipo de aeronaves cuya operación sea admisible por sus niveles de generación de ruido.

PARÁGRAFO 1o. La autoridad ambiental competente podrá establecer medidas de mitigación de r

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con las aut
(Decreto 948 de 1995, artículo [57](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.17. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RUIDO DE AEROPUERTOS. L
control, con la periodicidad que esta señale.

PARÁGRAFO. La autoridad ambiental competente podrá en cualquier momento verificar los nivel
(Decreto 948 de 1995, artículo [58](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.18. CLAXON O BOCINA Y RUIDO EN VEHÍCULOS DE SERVICIO]

Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, tales como buses y taxis, no podrán m
(Decreto 948 de 1995, artículo [59](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.19. RESTRICCIÓN DE TRÁFICO PESADO. El tránsito de transporte p
(Decreto 948 de 1995, artículo [60](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.20. DISPOSITIVOS O ACCESORIOS GENERADORES DE RUIDO. Q
Prohíbase el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil.
(Decreto 948 de 1995, artículo [61](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.21. SIRENAS Y ALARMAS. El uso de sirenas solamente estará autoriza
Serán sancionados con multas impuestas por las autoridades de policía municipales o distritales, los
(Decreto 948 de 1995, artículo [62](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.5.22. USO DEL SILENCIADOR. Prohíbase la circulación de vehículos qu

(Decreto 948 de 1995, artículo [64](#))

FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN RELACIÓN CON LA CALIDAD

a) Definir la política nacional de prevención y control de la contaminación del aire;

c) Establecer las normas ambientales mínimas y los estándares de emisiones máximas permisibles,

Resolución MINAMBIENTEDS [762](#) de 2022

Resolución MINAMBIENTEVDT 910 de 2008

d) Dictar medidas para restringir la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes y para restar

e) Definir, modificar o ampliar, la lista de sustancias contaminantes del aire de uso restringido o prohibido.

f) Declarar, en defecto de la autoridad ambiental competente en el área afectada, los niveles de prev

g) Fijar los estándares, tanto de emisión de ruido, como de ruido ambiental;

h) Fijar normas para la prevención y el control de la contaminación del aire por aspersión aérea o m

i) Establecer las densidades y características mínimas de las zonas verdes zonas arborizadas y zonas

j) Establecer las normas de prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de actividades de explotación.

k) Definir y regular los métodos de observación y seguimiento constante, medición, evaluación y co

l) Homologar los instrumentos de medición y definir la periodicidad y los procedimientos técnicos

m) Fijar los factores de cálculo y el monto tarifario mínimo de las tasas retributivas y compensatori

n) Otorgar los permisos de emisión solicitados, cuando le corresponda conceder licencias ambientales

o) Imponer las medidas preventivas y las sanciones por la comisión de infracciones, en los asuntos

PARÁGRAFO 1o. De conformidad con lo establecido por el párrafo 2o del artículo 5o y por el a

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los requisitos qu

(Decreto 948 de 1995, artículo [65](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.6.2. FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES. Las Autor

- a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire;
 - b) Declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia en el área donde ocurran eventos de conc
 - c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, alerta o emergencia, l
 - d) Realizar la observación y seguimiento constante, medición, evaluación y control de los fenómen
 - e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en as
 - f) Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles :
 - g) Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por contamin
 - h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los f
 - i) Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las aut
 - j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a
- (Decreto 948 de 1995, artículo [66](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.6.3. FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS. En desarrollo de lo disp

- a) Prestar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Autoridades Ambientales y
 - b) Cooperar con las Autoridades Ambientales y los municipios y distritos, en el ejercicio de funcio
 - c) Prestar apoyo administrativo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las Autoridad
 - d) Ejercer funciones de control y vigilancia departamental de la contaminación atmosférica ocasion
- (Decreto 948 de 1995, artículo [67](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.6.4. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS. En desarrollo d superiores:

- a) Dictar normas para la protección del aire dentro de su jurisdicción;
 - b) Dictar medidas restrictivas de emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando las circunstancia
 - c) Establecer, las reglas y criterios sobre protección del aire y dispersión de contaminantes que deb
 - d) Adelantar programas de arborización y reforestación en zonas urbanas y rurales;
 - e) Otorgar, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, permisos de policía para la real
 - f) Ejercer funciones de control y vigilancia municipal o distrital de los fenómenos de contaminación
 - g) Imponer, a prevención de las demás autoridades competentes, las medidas preventivas y sancion
- PARÁGRAFO. Corresponde a los concejos municipales y distritales el ejercicio de las funciones e:

(Decreto 948 de 1995, artículo [68](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.6.5. FUNCIONES DEL IDEAM. El Instituto de Hidrología, Meteorología y regulaciones que el Ministerio profiera sobre la materia en desarrollo de sus atribuciones.

Corresponde al Ideam mantener información actualizada y efectuar seguimiento constante, de los fe

El Ideam tendrá a su cargo la realización de los estudios técnicos tendientes a estandarizar los méto
protección de la calidad del aire, de acuerdo con la ley y los reglamentos.

(Decreto 948 de 1995, artículo [69](#))

Concordancias

Ley 2068 de 2020; Art. [15](#) Par.



ARTÍCULO 2.2.5.1.6.6. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO. Las Aut
Sostenible, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. **Para normas de calidad del aire.** Cuando mediante estudios de meteorología y de la calidad de

2. **Para normas de ruido ambiental.** Cuando mediante estudios de tipo técnico, en los planes de o

3. **Para normas de emisiones:**

a) Cuando mediante la medición de la calidad del aire, se compruebe que las emisiones descargadas

El 75% de las concentraciones diarias en un año, son iguales o superiores a los valores de la norma

El 30% de las concentraciones diarias en un año, son iguales o superiores a los valores de la norma

El 15 % de las concentraciones por hora en un año, son iguales o superiores a los valores de la norr

b) Cuando a pesar de la aplicación de las medidas de control en las fuentes de emisión, las concentr

c) Cuando en razón a estudios de carácter científico y técnico se compruebe que las condiciones me

(Decreto 948 de 1995, artículo [70](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.6.7. APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE OTRAS AUTORIDADES
adoptadas. Incurrirá en las sanciones previstas por el régimen disciplinario respectivo, la autoridad

(Decreto 948 de 1995, artículo [71](#))

SECCIÓN 7.

PERMISOS DE EMISION PARA FUENTES FIJAS.



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.1. DEL PERMISO DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA. El permiso de emisi
industria o establecimiento que origina las emisiones.

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razo

de prevención, alerta o emergencia.

PARÁGRAFO 1o. El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única, o de la li

PARÁGRAFO 2o. No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones que no sean obj
(Decreto 948 de 1995, artículo [72](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.2. CASOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA

- a) Quemias abiertas controladas en zonas rurales;
- b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimie
- c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo a
- d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
- e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible de generar e
- f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;
- g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas;
- h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas;
- i) Producción de lubricantes y combustibles;
- j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos;
- k) Operación de Plantas termoeléctricas;
- l) operación de Reactores Nucleares;
- m) Actividades generadoras de olores ofensivos;
- n) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en estudi

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEVDT [1488](#) de 2003

PARÁGRAFO 1o. En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Minis
el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del ár

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEVDT [1488](#) de 2003

PARÁGRAFO 2o. En los casos de quemias abiertas controladas en zonas rurales que se hagan, bien
actividades en una misma zona geográfica, siempre que de manera conjunta establezcan sistemas d

PARÁGRAFO 3o. No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemias incidentales en camp

PARÁGRAFO 4o. Las ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso de la modificación previa del permiso vigente.

(Decreto 948 de 1995, artículo [73](#))

PARÁGRAFO 5o. Las calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o gas licuado c

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá establecer las condiciones técnicas especí

(Adicionado por el Decreto 1697 de 1997, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.3. PERMISOS COLECTIVOS DE EMISIONES INDUSTRIALES. Podr

a) Que operen en una misma y determinada área geográfica, definida como área-fuente de contamin

b) Que realicen la misma actividad extractiva o productiva o igual proceso industrial, y

c) Que utilicen los mismos combustibles y generen emisiones similares al aire.

No obstante el carácter colectivo del permiso, el cumplimiento de las obligaciones, términos y cond beneficiarios en su conjunto.

(Decreto 948 de 1995, artículo [74](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.4. SOLICITUD DEL PERMISO. La solicitud del permiso de emisión del

a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con ir

b) Localización de las instalaciones, del área o de la obra;

c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación

d) Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad m

e) Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones;

f) Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, alm características técnicas;

g) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones c

h) Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se c

i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicaci

j) Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías li

PARÁGRAFO 1o. El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos:

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica;

b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado;

c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y co

PARÁGRAFO 2o. Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como el Desarrollo Sostenible establecerá los criterios y factores a partir de los cuales los incineradores, mi

PARÁGRAFO 3o. La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facultad de solicitar info

PARÁGRAFO 4o. No se podrán exigir al solicitante sino aquellos requisitos e informaciones que s
requisito al solicitante.

(Decreto 948 de 1995, artículo [75](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.5. TRÁMITE DEL PERMISO DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA. Una vez

1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez (10) días hábiles sig
(10) días hábiles, vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la au

2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita técnica de inspección

3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la información adicio
prescindirá en caso de que no sean necesarios dichos conceptos o informaciones.

4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la información adic

5. La resolución por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser motivada y contra ella proce

6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se observará lo dis

PARÁGRAFO 1o. Cuando se solicite un permiso de emisión como parte de una licencia ambiental

PARÁGRAFO 2o. La información presentada por el solicitante deberá ser veraz y fidedigna y es su

(Decreto 948 de 1995, artículo [76](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.6. DERECHOS DE TRÁMITE Y OTORGAMIENTO DE LOS PERMIS

(Decreto 948 de 1995, artículo [77](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.7. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DEL P

1. Indicación e identificación de la persona o personas a quienes se otorga el permiso.

2. Determinación, descripción y ubicación de la obra, actividad, establecimiento o proyecto de insta

3. Consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso.

4. La emisión permitida o autorizada, sus características y condiciones técnicas y los procesos o act

5. El término de vigencia del permiso, el cual no podrá ser superior a cinco (5) años.

6. Señalamiento de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y cumplir el titula

7. La obligación a cargo del titular del permiso de contar con determinados equipos, infraestructura

8. Las garantías que debe otorgar el titular del permiso, a fin de asegurar el cumplimiento de las obl

9. La atribución de la autoridad ambiental para modificar unilateralmente, de manera total o parcial
10. Los derechos y condiciones de oportunidad del titular del permiso para solicitar la modificación
- (Decreto 948 de 1995, artículo [78](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.8. PÓLIZAS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Cuando quiera que requieran para ajustar las descargas contaminantes del solicitante a los estándares vigentes. El solicitante

La póliza presentada como garantía no exonera al titular del permiso de la responsabilidad del cumplimiento

Cuando se hiciere efectiva la póliza de garantía de cumplimiento a favor de la autoridad ambiental, las responsabilidades civiles y penales en que haya incurrido ni lo exime de las sanciones administrativas

Cuando la obra, industria o actividad requiera licencia ambiental, no será necesario constituir la póliza

(Decreto 948 de 1995, artículo [79](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.9. DEL PERMISO DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA PARA OBRAS, INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES, INDETERMINADAS EN LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DECRETO.

(Decreto 948 de 1995, artículo [80](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.10. CESIÓN. Tanto durante la etapa de otorgamiento como durante la vigencia que la cesión tiene origen.

El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante o al, titular cedente del permiso

(Decreto 948 de 1995, artículo [82](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.11. COMERCIALIZACIÓN DE CUPOS. El Ministerio de Ambiente y Ecología

(Decreto 948 de 1995, artículo [83](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.7.12. SUSPENSIÓN Y REVOCATORIA. El permiso de emisión podrá ser

A) La suspensión del permiso de emisión podrá adoptarse en los siguientes casos:

1. Cuando el titular del permiso haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones
2. En los eventos de declaratoria de los niveles de prevención, alerta o emergencia.

En el acto que ordene la suspensión se indicará el término de duración de la misma, o la condición

B) La revocatoria procederá:

1. Cuando el titular haya incumplido las obligaciones, términos y condiciones del permiso o cuando
2. Cuando el titular de un permiso suspendido, violare las obligaciones y restricciones impuestas por
3. Cuando por razones ambientales de especial gravedad o por una grave y permanente amenaza a la

PARÁGRAFO 1o. En los casos en que la suspensión o la revocatoria se impongan como sanciones

PARÁGRAFO 2o. La modificación o suspensión de los permisos de emisión, por razones de precaución

La suspensión del permiso, ordenada como medida de precaución, en razón de su naturaleza, no rec
(Decreto 948 de 1995, artículo [84](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.7.13. MODIFICACIÓN DEL PERMISO. El permiso de emisión podrá ser

1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las circuns

2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la variación de las

Cuando en un proceso industrial se introduzcan cambios en los combustibles utilizados que el perr

(Decreto 948 de 1995, artículo [85](#))

ARTÍCULO 2.2.5.1.7.14. VIGENCIA, ALCANCE Y RENOVACIÓN DEL PERMISO DE EM

Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas o estándares de

Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades perm. Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el titular presentación del formulario (IE-1) hará las veces de solicitud de renovación.

La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los diez (10) días hábiles de las emisiones, o de su dispersión, y a las normas y estándares vigentes.

Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o practicada la visita, no hubiesen vencidos los cuales, decidirá definitivamente sobre la renovación o no del permiso.

Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la información complementaria, y en los casos previstos por la Ley y los reglamentos.

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el formulario (IE-1

PARÁGRAFO. La renovación de que trata este artículo se entiende únicamente para los permisos c

(Decreto 948 de 1995, artículo [86](#))

ARTÍCULO 2.2.5.1.7.15. DENEGACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL PERMISO. La renova

(Decreto 948 de 1995, artículo [87](#))

ARTÍCULO 2.2.5.1.7.16. NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD. Todos los actos definitivos relati

(Decreto 948 de 1995, artículo [88](#))

ARTÍCULO 2.2.5.1.7.17. PERMISOS DE EMISIÓN DE RUIDO. <Artículo corregido por el ayuntamiento de Madrid, por las autoridades municipales o distritales, o por la autoridad de policía del lugar, de conformidad con las normas y p

El permiso de que trata este artículo, tendrá vigencia por el tiempo de duración de la actividad o tra
acto que autorice la actividad generadora del ruido y en él se establecerán las condiciones y términ
No podrá concederse permiso para la realización de actividades que emitan ruido al medio ambient
(Decreto número 948 de 1995, artículo [89](#))

Notas de Vigencia

- Artículo corregido por el artículo 24 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan unos ajust

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.5.1.7.17. Los permisos para la realización de actividades o la ejecución de obras
Nacional de Policía.

El permiso de que trata este artículo, tendrá vigencia por el tiempo de duración de la actividad o t
concederse permiso para la realización de actividades que emitan ruido al medio ambiente en los
(Decreto 948 de 1995, artículo [89](#))

SECCIÓN 8.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA FUENTES MÓVILES.

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.8.1. CLASIFICACIÓN DE FUENTES MÓVILES. El Ministerio de Ambie
(Decreto 948 de 1995, artículo [90](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.8.2. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE EMISI
Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica el cual deberá contar con el visto bueno del Ministe
este Ministerio. Los requisitos y condiciones del mismo, serán determinados por el Ministerio de A
Para la importación de vehículos diesel se requerirá certificación de que cumplen con las normas sc
Para la circulación de vehículos automotores se requerirá además una certificación del cumplimient
La autoridad ambiental competente y las autoridades de policía podrán exigir dichas certificaciones
PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los requisitos y cert
(Decreto 948 de 1995, artículo [91](#))

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [762](#) de 2022

Resolución MINAMBIENTEVDT [910](#) de 2008

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.8.3. EVALUACIÓN DE EMISIONES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORE

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los requisitos técnicos y condiciones que mediante resolución, establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Modificado)

La evaluación de los contaminantes emitidos por las fuentes móviles, se iniciará en la fecha que fije

(Decreto 948 de 1995, artículo [92](#))

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [762](#) de 2022

Resolución MINAMBIENTEVDT [910](#) de 2008

Resolución MINAMBIENTE [5](#) de 1996

SECCIÓN 9.

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN Y PLAN DE CONT



ARTÍCULO 2.2.5.1.9.1. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE EPISODIOS. Cuando se decla

1. Medidas Generales para cualquiera de los niveles:

1.1 Se deberá informar al público a través de los medios de comunicación sobre la ocurrencia del ej

1.2 En ninguno de los episodios se podrá limitar la operación de ambulancias o vehículos destinad

2. Medidas Específicas

2.1 En el nivel de prevención:

2.1.1. Cuando la declaración se deba a monóxido de carbono y/o a ozono, se suspenderá la circulac

2.1.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre:

-- Se restringe la operación de incineradores a los horarios que determine la autoridad ambiental co

-- Se restringe todo tipo de quema controlada a los horarios que establezca la autoridad ambiental c

-- Se restringirá la operación de las industrias que operan calderas y equipos a base de carbón.

-- Se restringirá la circulación de vehículos diésel, públicos y particulares, de modelos anteriores a (

2.2 En el nivel de alerta:

2.2.1 Cuando la declaratoria se deba a monóxido de carbono y/o a ozono, se suspenderá la circulaci

2.2.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre:

-- Se prohíbe la operación de incineradores.

-- Se suspende todo tipo de quema controlada.

-- Se restringirá la operación de las industrias que operan calderas y equipos a base de carbón, fuel

- Se restringirá la circulación de vehículos diésel, públicos y particulares, de modelos anteriores a 1990.
- Ordenar la suspensión de clases en centros de todo nivel educativo.

2.3 En el nivel de emergencia:

2.3.1 Cuando la declaratoria se deba a monóxido de carbono y/o a ozono, se suspenderá la circulación de vehículos.

2.3.2 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o dióxido de azufre:

- Restringir o prohibir, de acuerdo con el desarrollo del episodio, el funcionamiento de toda fuente fija.
- Restringir o prohibir, según el desarrollo del episodio, la circulación de toda fuente móvil o vehículos.
- Ordenar la suspensión de actividades de toda institución de educación.
- Ordenar, si fuere del caso, la evacuación de la población expuesta.

PARÁGRAFO. Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en consulta con el Departamento Administrativo de la Función Judicial y el Departamento Administrativo de la Función Ejecutiva, emitirán las medidas de contingencia para la atención de emergencias ambientales (Decreto 948 de 1995, artículo [93](#) modificado por el Decreto 979 de 2006, artículo 3o)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.9.2. DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. En el diseño han sido considerados todos los sucesos y fuentes susceptibles de contribuir a la aparición de emergencias ambientales. Las Autoridades Ambientales Competentes, tendrán a su cargo la elaboración e implementación de los planes de contingencia. Así mismo, podrán las autoridades ambientales imponer a los agentes emisores responsables de fuentes fijas y móviles, las medidas de contingencia. El plan de contingencia deberá contener como mínimo las siguientes medidas:

- Alertar a la población de las posibilidades de exposición a través de un medio masivo, delimitando las zonas afectadas.
- Establecer un programa de educación y un plan de acción para los centros educativos y demás en las zonas afectadas.
- Elaborar un inventario para identificar y clasificar los tipos de fuentes fijas y móviles con aportes de contaminación.
- Para las áreas-fuentes de contaminación clasificadas como alta, media y moderada, las autoridades ambientales emitirán las medidas de contingencia.
- Concertar con las Autoridades de Tránsito y Transporte las posibles acciones que se pueden llevar a cabo.
- Reforzar los programas de limpieza y/o humedecimiento de calles, en las zonas en que se han registrado episodios de contaminación.
- Coordinar con el Ministerio Salud y Protección Social y con las Secretarías de Salud los planes de contingencia.
- Alertar a las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de las zonas afectadas para que se preparen para la atención de emergencias.

(Decreto 948 de 1995, artículo [94](#); modificado por el Decreto 979 de 2006, artículo 4o)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.9.3. OBLIGACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, las autoridades ambientales deberán tener todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos, personal capacitado y recursos necesarios para la atención de emergencias ambientales (Decreto 948 de 1995, artículo [95](#))

SECCIÓN 10.

VIGILANCIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA FUENTES FIJAS



ARTÍCULO 2.2.5.1.10.1. VIGILANCIA Y CONTROL. Corresponde a la autoridad ambiental competente la vigilancia y control de las emisiones de contaminantes al aire de las fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire (Decreto 948 de 1995, artículo [96](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.10.2. RENDICIÓN DEL INFORME DE ESTADO DE EMISIONES OPORTUNAMENTE. El titular de la licencia ambiental o del permiso de funcionamiento de la fuente fija de emisión de contaminantes al aire deberá presentar una declaración que se denominará "Informe de Estado de Emisiones" (IE 1), que deberá contener cuantitativa y cualitativa la siguiente información:

- a) La información básica, relacionada con la localización, tipo de actividad, representación legal y capacidad instalada;
- b) Los combustibles y materias primas usados, su proveniencia, cantidad, forma de almacenamiento y condiciones de uso;
- c) La información sobre cantidad de bienes o servicios producidos, tecnología utilizada, características de los procesos de producción y de los servicios prestados;
- d) Si tiene, o no, permiso vigente para la emisión de contaminantes al aire, expedido por la autoridad competente;
- e) Informar sobre los niveles de sus emisiones;
- f) La información adicional que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible producirá y editará un, formulario para la presentación del "Informe de Estado de Emisiones" (IE 1). El informe de que trata este artículo se presentará bajo juramento de que la información suministrada es veraz y que no se incurrirá en acciones penales que procedan por falso testimonio, falsedad en documento público, o por la comisión de otros delitos.

PARÁGRAFO 2o. Quienes presenten oportunamente su declaración contentiva del "Informe de Estado de Emisiones" (IE 1) estarán exentos de las sanciones aplicables.

PARÁGRAFO 3o. La omisión en la presentación oportuna de la declaración contentiva del "Informe de Estado de Emisiones" (IE 1) será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo 172 del Decreto 948 de 1995.

PARÁGRAFO 4o. Con base en la información contenida en los "Informes de Estados de Emisiones" (IE 1) se evaluará la contaminación del aire.

PARÁGRAFO 5o. Será obligatorio para los titulares de permisos de emisión atmosférica la actualización de la información contenida en los "Informes de Estados de Emisiones" (IE 1). Las autoridades ambientales competentes tendrán la obligación de mantener actualizada la base de datos de las fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire.

(Decreto 948 de 1995, artículo [97](#); modificado por Decreto 2107 de 1995, artículo [8o](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.10.3. LOCALIZACIÓN DE INDUSTRIAS Y DE FUENTES FIJAS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL AIRE. Las industrias y demás fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire que a la fecha de expedición del permiso de funcionamiento y de la revocatoria definitiva de la licencia ambiental y de los permisos de funcionamiento de las fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire, deberán estar localizadas en las zonas de zonificación y uso del suelo que permitan la emisión de contaminantes al aire.

Las industrias y demás fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire que a la fecha de expedición del permiso de funcionamiento y de la revocatoria definitiva de la licencia ambiental y de los permisos de funcionamiento de las fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire, deberán estar localizadas en las zonas de zonificación y uso del suelo que permitan la emisión de contaminantes al aire.

Los municipios y distritos dentro del plazo fijado dictarán las normas de zonificación y uso del suelo que permitan la emisión de contaminantes al aire. (Decreto 948 de 1995, artículo [107](#))



ARTÍCULO 2.2.5.1.10.4. CLASIFICACIÓN DE 'ÁREAS-FUENTE' DE CONTAMINACIÓN. Las industrias y demás fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire que a la fecha de expedición del permiso de funcionamiento y de la revocatoria definitiva de la licencia ambiental y de los permisos de funcionamiento de las fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire, deberán estar localizadas en las zonas de zonificación y uso del suelo que permitan la emisión de contaminantes al aire.

En esta clasificación se establecerán los distintos tipos de áreas, los límites de emisión de contaminantes y los plazos de reducción de la contaminación.

Para los efectos de que trata este artículo las áreas-fuente de contaminación se clasificarán en cuatro clases:

1. **Clase I-Áreas de contaminación alta:** Aquellas en que la concentración de contaminantes, dada la reducción de la contaminación que podrán extenderse hasta por diez (10) años.

2. **Clase II-Áreas de contaminación media:** Aquellas en que la concentración de contaminantes, dada la adopción de programas de reducción de la contaminación que podrán, extenderse hasta por cinco (5) años.

3. **Clase III-Áreas de contaminación moderada:** Aquellas en que la concentración de contaminantes, dada la reducción de la contaminación, que podrán extenderse hasta por tres (3) años.

4. **Clase IV-Áreas de contaminación marginal:** Aquellas en que la concentración de contaminantes o que por lo menos las mantengan estables.

PARÁGRAFO 1o. Para la estimación de la frecuencia de las excedencias se utilizarán medias móviles.

PARÁGRAFO 2o. Para la clasificación de que trata el presente artículo, bastará que la frecuencia de excedencias sea menor a la establecida.

La clasificación de un área de contaminación, no necesariamente implica la declaratoria de alguna zona de contaminación.

PARÁGRAFO 3o. La clasificación de un área fuente no exime a los agentes emisores ubicados dentro de la zona de contaminación.

PARÁGRAFO 4o. En las áreas-fuente en donde se restringe el establecimiento de nuevas fuentes de contaminación, se aplicarán las disposiciones de este artículo.

PARÁGRAFO 5o. La autoridad ambiental competente deberá estructurar en un plazo no mayor a seis (6) meses, el Plan de Reducción de la Contaminación, el cual deberá ser sometido a la aprobación de la autoridad ambiental competente. (Decreto 948 de 1995, artículo [108](#); modificado por el Decreto 979 de 2006 artículo 5o)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.10.5. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MONITORES DE SEGUIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ocasionada por sus emisiones o descargas. Los resultados de tales mediciones serán sometidos a la aprobación de la autoridad ambiental competente.

Las autoridades ambientales podrán exigir a los agentes emisores obligados a la obtención de permisos de emisión, la instalación de equipos de medición y monitores de seguimiento de la contaminación atmosférica.

En los Planes de Reconversión a Tecnología Limpia que se celebren con agentes emisores, se podrá incluir la instalación de equipos de medición y monitores de seguimiento de la contaminación atmosférica. (Decreto 948 de 1995, artículo [109](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.10.6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES.

a) **Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o ducto de salida:** Es el procedimiento de estimación de la emisión de contaminantes al aire, en un punto de medición, en el cual se toma una muestra de aire que representa la emisión de contaminantes al aire.

b) **Balance de masas:** Es el método de estimación de la emisión de contaminantes al aire, en un punto de medición, en el cual se toma una muestra de aire que representa la emisión de contaminantes al aire, y se calcula la emisión de contaminantes al aire.

c) **Factores emisión:** Es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en un punto de medición, en el cual se toma una muestra de aire que representa la emisión de contaminantes al aire. (Decreto 948 de 1995, artículo [110](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.10.7. EFECTO BURBUJA. Cuando en una instalación industrial se presenten emisiones de contaminantes al aire, que provienen de procesos productivos en donde se obtiene el mismo producto, se aplicarán las disposiciones de este artículo.

PARÁGRAFO. En los casos en que los puntos de emisión provengan de calderas u hornos que con
Cuando los puntos de emisión provengan de procesos productivos donde se produzca el mismo pro
(Decreto 948 de 1995, artículo [111](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.10.8. VISITAS DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES. Las fuentes fijas de
muestras de sus emisiones e inspeccionar las obras o sistemas de control de emisiones atmosféricas
PARÁGRAFO 1o. La renuencia por parte de los usuarios responsables, a tales inspecciones, dará l
PARÁGRAFO 2o. La autoridad ambiental competente, podrá solicitar a cualquier usuario, cuando
PARÁGRAFO 3o. Las autoridades ambientales podrán contratar con particulares la verificación de
(Decreto 948 de 1995, artículo [112](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.10.9. INFORMACIÓN DEL RESULTADO DE VERIFICACIONES. Cuar
(Decreto 948 de 1995, artículo [113](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.10.10. REGISTROS DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES. Lc
(Decreto 948 de 1995, artículo [114](#))

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.10.11. ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMACIÓN. Las Autoridades Am
de control a la contaminación del aire.
(Decreto 948 de 1995, artículo [115](#))

SECCIÓN 11.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRI

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.11.1. DEL DERECHO A LA INTERVENCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
del pueblo o a su agente en la localidad respectiva, o las autoridades ambientales competentes que i
(Decreto 948 de 1995, artículo [136](#))

SECCIÓN 12.

RÉGIMEN SANCIONATORIO.

☐ ARTÍCULO 2.2.5.1.12.1. RÉGIMEN SANCIONATORIO. La autoridad ambiental en al ámbito
CAPÍTULO 2.

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS EXPORTACIONES DE SUSTANCIAS AGOTADO

SECCIÓN 1.

☐ ARTÍCULO 2.2.5.2.1.1. OBJETO. El presente capítulo tiene por objeto adoptar medidas para e
(Decreto 423 de 2005, artículo 1o)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.2.1.2. CAMPO DE APLICACIÓN. Las sustancias a que hace referencia el pr

Sustancia	Partida Arar
Anexo A	29.03.41.00.0029.03.42.00.002
Grupo I (CFC)	
Anexo A	2.903.46
Grupo II (Halones)	
Anexo B	Correspon
Grupo I	29.03.4529.03.45.10.0029.03.45.20.0029.03.45.30.0029.03.45.41.0029.03.45.42.0029.0
(Otros CFC)	
Anexo B	2.903.14
Grupo II	
Anexo B	2.903.19
- Grupo III	
Anexo C	Correspondientes a 29.03.4929.03.49.11.0029.03.49.12.1029.03.49.12.2029.03.49.
(HCFC- HBFC)	
Anexo E	2.903.30
Grupo I	

(Decreto 423 de 2005, artículo 2o)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.2.1.3. CUPO PARA EXPORTACIONES. El cupo autorizado para las export
país y el cronograma de reducción y eliminación del Protocolo de Montreal.

(Decreto 423 de 2005, artículo 3o)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.2.1.4. DISTRIBUCIÓN DEL CUPO DE EXPORTACIONES. El cupo menci
(Decreto 423 de 2005, artículo 4o)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.2.1.5. AUTORIZACIONES PARA EXPORTACIÓN. Las personas naturales
(Decreto 423 de 2005, artículo 5o)

☐ ARTÍCULO 2.2.5.2.1.6. VIGILANCIA. La vigilancia del cumplimiento a lo previsto en el prese

PARÁGRAFO. Los exportadores de las sustancias agotadoras de la capa de ozono referidas en el p
(Decreto 423 de 2005, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.5.2.1.7. SANCIONES. Los exportadores de las sustancias agotadoras de la cap
(Decreto 423 de 2005, artículo 7o)

TÍTULO 6.

RESIDUOS PELIGROSOS.

CAPÍTULO 1.

SECCIÓN 1.

OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES.



ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1. OBJETO. En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene p
(Decreto 4741 de 2005, artículo 1o)

Concordancias

Circular MINCOMERCIOIT 50 de 2012; Num. [2.1](#)



ARTÍCULO 2.2.6.1.1.2. ALCANCE. Las disposiciones del presente decreto se aplican en el ter
(Decreto 4741 de 2005, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.6.1.1.3. DEFINICIONES. Para los efectos del cumplimiento del presente decre
Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final d
Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico d
Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calor
Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial
Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la perso
Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, opera
circunstancias de cada localidad o región.

Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención,
y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.

Plan de gestión de devolución de productos posconsumo. Instrumento de gestión que contiene el
final controlada.

Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de residuos con ánimo de

Gestor o Receptor. Persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, transporte, tr

Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para reducir o eli

Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra

Residuo Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, ex

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un

Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre d

Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican

(Decreto 4741 de 2005, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.6.1.1.4. PRINCIPIOS. El presente decreto se rige por los siguientes principios:

(Decreto 4741 de 2005, artículo 4o)

SECCIÓN 2.

CLASIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS RE



ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSC

El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no presentan ninguna ca
la autoridad ambiental podrá exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generad

La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a estas últimas carac

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá mediante acto administra

(Decreto 4741 de 2005, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2. CARACTERÍSTICAS QUE CONFIEREN A UN RESIDUO O DESE

(Decreto 4741 de 2005, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3. PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE IDENTIFICAR

a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y procesos asociado

b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo [I](#) y [II](#) del presente

c) A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos generados.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.6.1.2.4. REFERENCIA PARA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y ANÁL

PARÁGRAFO 1o. DE LOS LABORATORIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

ambientales definirán los criterios de aceptación de dichos laboratorios y harán pública la lista de los mismos.

PARÁGRAFO 2o. ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN. El generador de un residuo peligroso deberá actualizar la caracterización de los residuos o desechos peligrosos que genera, en un periodo de 12 meses, cuando cambie la naturaleza o el volumen de los residuos o desechos peligrosos que genera.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 8o)

☐ ARTÍCULO 2.2.6.1.2.5. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS. El generador de residuos o desechos peligrosos deberá presentarlos en un recipiente adecuado, etiquetado y con la información necesaria para su manejo.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 9o)

SECCIÓN 3.

DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

☐ ARTÍCULO 2.2.6.1.3.1. OBLIGACIONES DEL GENERADOR. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, el generador de residuos o desechos peligrosos deberá:

- a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera;
- b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta las características de los residuos o desechos peligrosos que genera. Este plan deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental;
- c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genera;
- d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique;
- e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique;
- f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información;
- g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos que genera;
- h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que pueda ocurrir.

En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos establecidos en el plan de contingencia de la autoridad ambiental local de emergencias del municipio;

- i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos o desechos peligrosos que genera;
- j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o de cualquier otra actividad que genere residuos o desechos peligrosos;
- k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de los residuos o desechos peligrosos que genera.

PARÁGRAFO 1o. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador deberá cumplir con las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta las características de los residuos o desechos peligrosos que genera.

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional de los residuos o desechos peligrosos que genera.

PARÁGRAFO 2o. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que genera, el generador deberá tener en cuenta las características de los residuos o desechos peligrosos que genera.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 10)

☐ ARTÍCULO 2.2.6.1.3.2. RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El generador será responsable de los residuos o desechos peligrosos que genera, desde su generación hasta su disposición final.

PARÁGRAFO. El generador continuará siendo responsable en forma integral, por los efectos ocasionados por los residuos o desechos peligrosos que genera, en caso de que estos causen daño a la salud humana o al ambiente.

(Decreto 4741 de 2005, artículos 11 y 13)



ARTÍCULO 2.2.6.1.3.3. SUBSISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD. La responsabilidad i

(Decreto 4741 de 2005, artículo 12)



ARTÍCULO 2.2.6.1.3.4. OBLIGACIONES DEL FABRICANTE O IMPORTADOR DE UN PF

a) Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes y residuos del pi

b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en el presente Título, par

c) Declarar a los consumidores y a los gestores o receptores el contenido químico o biológico de los

d) Comunicar el riesgo de sus sustancias o productos con propiedad peligrosa a los diferentes usuar

(Decreto 4741 de 2005, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.6.1.3.5. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE O IMPORTADOR. El fal
insumo o dispuesto con carácter.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 15)



ARTÍCULO 2.2.6.1.3.6. OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR DE RESIDUOS O DES

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para trar

b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el mane

c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al gestor o i

d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desech

e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad c
Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de presentarse otro tipo de cor

f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos peligrosos qu

g) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o desechos peli

h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia, por e

PARÁGRAFO. Del Sistema de Declaración y Trazabilidad de residuos o desechos peligrosos. El M

(Decreto 4741 de 2005, artículo 16)



ARTÍCULO 2.2.6.1.3.7. OBLIGACIONES DEL GESTOR O RECEPTOR. Las instalaciones ci

a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental a que haya luga

b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a qu

- c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos recepcionados
 - d) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de manejo de res
 - e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residu
 - f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, el tipo de a
 - g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad o Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y estar articulado con el plan local de en
 - h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o de
- (Decreto 4741 de 2005, artículo 17)

☐

ARTÍCULO 2.2.6.1.3.8. RESPONSABILIDAD DEL GESTOR O RECEPTOR. El gestor o receptor debe cumplir lo establecido en el PARÁGRAFO 1o. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposición de los residuos, el receptor debe cumplir lo establecido en el PARÁGRAFO 2o. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el diagnóstico y la gestión de los residuos. (Decreto 4741 de 2005, artículo 18)

☐

ARTÍCULO 2.2.6.1.3.9. DE LA RESPONSABILIDAD ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. El gestor o receptor debe cumplir lo establecido en el PARÁGRAFO 1o. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposición de los residuos, el receptor debe cumplir lo establecido en el PARÁGRAFO 2o. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el diagnóstico y la gestión de los residuos. (Decreto 4741 de 2005, artículo 19)

SECCIÓN 4.

DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES Y RESIDUOS

☐

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.1. DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS PROVENIENTE DE LOS PRODUCTOS POSCONSUMO. El gestor o receptor debe cumplir lo establecido en la Tabla 1 del presente artículo.

Tabla 1

Lista de residuos o desechos sujetos a Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo

Código	Residuo
Y4	Plaguicidas en desuso, sus envases o empaques y los embalajes que se destinan a ser utilizados como plaguicidas.
Y3	Fármacos o medicamentos vencidos
Y31	Baterías usadas plomo-Ácido

(Decreto 4741 de 2005, artículo 20)

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [1675](#) de 2013

Resolución MINAMBIENTEVDT [503](#) de 2009

Resolución MINAMBIENTEVDT [372](#) de 2009

Resolución MINAMBIENTEVDT [371](#) de 2009



ARTÍCULO 2.2.6.1.4.2. DE LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su conocimiento, en las fechas estipuladas p
PARÁGRAFO 1o. Los distribuidores y comercializadores de los productos que al desecharse se co
PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá posteriormente r
(Decreto 4741 de 2005, artículo 21)

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [1675](#) de 2013

Resolución MINAMBIENTEVDT [503](#) de 2009

Resolución MINAMBIENTEVDT [372](#) de 2009

Resolución MINAMBIENTEVDT [371](#) de 2009



ARTÍCULO 2.2.6.1.4.3. ELEMENTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN LOS PLAN
o sustituyan.
(Decreto 4741 de 2005, artículo 22)

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [1675](#) de 2013

Resolución MINAMBIENTEVDT [503](#) de 2009

Resolución MINAMBIENTEVDT [372](#) de 2009

Resolución MINAMBIENTEVDT [371](#) de 2009



ARTÍCULO 2.2.6.1.4.4. DEL CONSUMIDOR O USUARIO FINAL DE PRODUCTOS O SUS
a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del produ
b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de productos o sustancias
(Decreto 4741 de 2005, artículo 23)

SECCIÓN 5.

DE LAS AUTORIDADES.



ARTÍCULO 2.2.6.1.5.1. DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN LA GESTIÓN INTE

- a) Implementar el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en su jurisdicción, c
 - b) Reportar anualmente durante el mes de enero del año siguiente al Ideam, la información recolect
 - c) Generar o divulgar información en el área de su jurisdicción sobre la cantidad, calidad, tipo y ma
 - d) Formular e implementar en el área de su jurisdicción un plan para promover la gestión integral d
 - e) Poner en conocimiento del público en general, el listado de receptores o instalaciones autorizada
 - f) Incentivar programas dirigidos a la investigación para fomentar el cambio de procesos de produc
 - g) Realizar actividades informativas, de sensibilización y educativas de tal manera que se promuev
 - h) Fomentar en el sector productivo el desarrollo de actividades y procedimientos de autogestión q
- (Decreto 4741 de 2005, artículo 24)



ARTÍCULO 2.2.6.1.5.2. OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS. Sin perjuicio de las demás

- a) Identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de infraestructura para el manejo de res
 - b) Apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que establezcan los gen
 - c) Apoyar la realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e investigación co
- (Decreto 4741 de 2005, artículo 25)



ARTÍCULO 2.2.6.1.5.3. DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUD
materia de política ambiental, entre otros.

(Decreto 4741 de 2005, artículo 26)

SECCIÓN 6.

DEL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS.



ARTÍCULO 2.2.6.1.6.1. DEL REGISTRO DE GENERADORES. El registro de generadores de

(Decreto 4741 de 2005, artículo 27)

Concordancias

Resolución MAVDT [1362](#) 2007



ARTÍCULO 2.2.6.1.6.2. DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE GENERADORES. Lo

- Categorías:

- a) **Gran Generador.** Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o m

- b) **Mediano Generador.** Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100 kg.
- c) **Pequeño Generador.** Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10 kg.
- PARÁGRAFO. Los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una cantidad inferior a 10 kg, serán considerados como generadores de residuos o desechos peligrosos (Decreto 4741 de 2005, artículo 28)

Resolución MAVDT [1362](#) 2007

CAPÍTULO 2.

DE LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS

SECCIÓN 1.

DEL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS.

☐ ARTÍCULO 2.2.6.2.1.1. DEL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS. El exportador de residuos o desechos peligrosos debe tomar todas las medidas aplicables desde la n

PARÁGRAFO 1o. PROHIBICIÓN. Queda prohibida la introducción, importación o tráfico de residuos o desechos peligrosos.

PARÁGRAFO 2o. TRÁFICO ILÍCITO. Quien pretenda introducir carga en la cual se detecte la presencia de una emergencia relacionada con el transporte de residuos peligrosos introducidos ilegalmente dentro del territorio nacional.

PARÁGRAFO 3o. EXPORTACIÓN. Solamente podrán ser exportados del territorio nacional aquellos residuos o desechos peligrosos que estén clasificados como residuos o desechos peligrosos (Decreto 4741 de 2005, artículo 29)

Notas del Editor

- Destaca el editor el análisis que sobre la vigencia de este Capítulo estudia el Consejo de Estado, 'Derogatoria tácita de algunas disposiciones del Decreto 4741 de 2005

48. El Congreso de la República expidió Ley [1252](#) en el año 2008 con el objeto regular, dentro de la introducción de estos residuos.

49. El artículo [4](#)º. ibidem prohibió la introducción, importación o tráfico de residuos o desechos peligrosos.

50. El artículo [18](#) idem sobre la vigencia y derogatorias, previó lo siguiente:

“[...] ARTÍCULO [18](#). VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha de expedición.

51. En consecuencia, las leyes, decretos y demás normas que regulaban la importación de residuos o desechos peligrosos.

52. Atendiendo a que el Decreto 4741 de 2005, en el Capítulo VII, estableció algunas disposiciones para el transporte de residuos o desechos peligrosos (...).

☐ ARTÍCULO 2.2.6.2.1.2. DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS. Los residuos o desechos peligrosos reconocidos en materia de embalaje, etiquetado y transporte, teniendo debidamente en cuenta los usos y destinos de los mismos.

Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con los demás requerimientos establecidos en la normatividad (Decreto 4741 de 2005, artículo 30)

Notas del Editor

- Destaca el editor el análisis que sobre la vigencia de este Capítulo estudia el Consejo de Estado, 'Derogatoria tácita de algunas disposiciones del Decreto 4741 de 2005

48. El Congreso de la República expidió Ley [1252](#) en el año 2008 con el objeto regular, dentro de la introducción de estos residuos.

49. El artículo [4º](#). ibidem prohibió la introducción, importación o tráfico de residuos o desechos p

50. El artículo [18](#) idem sobre la vigencia y derogatorias, previó lo siguiente:

“[...] ARTÍCULO [18](#). VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha

51. En consecuencia, las leyes, decretos y demás normas que regulaban la importación de residuo

52. Atendiendo a que el Decreto 4741 de 2005, en el Capítulo VII, estableció algunas disposicion (...)'.



ARTÍCULO 2.2.6.2.1.3. DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO. Quien haga sus veces, será la competente para el trámite de notificaciones y autorizaciones.

PARÁGRAFO. Una vez obtenida la autorización de movimiento transfronterizo, el exportador o in cantidad transportada y el nombre de la empresa transportadora; lo anterior con copia al Ministerio

(Decreto 4741 de 2005, artículo 31)

Notas del Editor

- Destaca el editor el análisis que sobre la vigencia de este Capítulo estudia el Consejo de Estado, 'Derogatoria tácita de algunas disposiciones del Decreto 4741 de 2005

48. El Congreso de la República expidió Ley [1252](#) en el año 2008 con el objeto regular, dentro de la introducción de estos residuos.

49. El artículo [4º](#). ibidem prohibió la introducción, importación o tráfico de residuos o desechos p

50. El artículo [18](#) idem sobre la vigencia y derogatorias, previó lo siguiente:

“[...] ARTÍCULO [18](#). VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha

51. En consecuencia, las leyes, decretos y demás normas que regulaban la importación de residuo

52. Atendiendo a que el Decreto 4741 de 2005, en el Capítulo VII, estableció algunas disposicion (...)'.

SECCIÓN 2.

PROHIBICIONES.



ARTÍCULO 2.2.6.2.2.1. PROHIBICIONES. Se prohíbe:

- a) Introducir o importar al territorio nacional residuos o desechos peligrosos;
 - b) Importar residuos o desechos que contengan o estén constituidos por Contaminantes Orgánicos I
 - c) Importar equipos o sustancias que contengan Bifenilos Policlorados (PCB), en una concentraci
 - d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto;
 - e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad d
 - f) Transferir equipos eléctricos en desuso, que contengan o hayan contenido fluidos dieléctricos, m PCB;
 - g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para e
 - h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de a
- (Decreto 4741 de 2005, artículo 32)

SECCIÓN 3.

DISPOSICIONES FINALES.



ARTÍCULO 2.2.6.2.3.1. DE LOS RESIDUOS O DESECHOS GENERADOS EN LA ATENCI

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo [9](#) del Decreto 465 de 2020. instalada de los gestores de dichos residuos, las autoridades ambientales competentes podrán autori deberá evaluar que se cumplan las condiciones y requisitos para garantizar el adecuado almacenam

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [9](#) del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decre Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre el Decreto 465 de 2020. Consejo de Estado, Sala Plena, E

Concordancias

Circular SUPERSERVICIOS [74](#) de 2021

Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [385](#) de 2020

(Decreto 4741 de 2005, artículo 33)



ARTÍCULO 2.2.6.2.3.2. DE LOS RESIDUOS O DESECHOS DE PLAGUICIDAS. Los residuo

(Decreto 4741 de 2005, artículo 34)



ARTÍCULO 2.2.6.2.3.3. DE LOS RESIDUOS O DESECHOS RADIATIVOS. Los residuos o

(Decreto 4741 de 2005, artículo 35)



ARTÍCULO 2.2.6.2.3.4. DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES O ENTIDADES TERRIT

(Decreto 4741 de 2005, artículo 36)



ARTÍCULO 2.2.6.2.3.5. VIGILANCIA Y CONTROL. Las autoridades ambientales competente

(Decreto 4741 de 2005, artículo 38)



ARTÍCULO 2.2.6.2.3.6. DE LOS ANEXOS. El Anexo [I](#) sobre la lista de residuos o desechos p

(Decreto 4741 de 2005, artículo 39)

ANEXO I.

LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR PROCESOS O ACTIVIDADES. [\[3\]](#)

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y cl

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fi

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos.

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temp

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.

Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, bifenilos policloro

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pi

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigment

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificante

Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente.

Y16 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos químicos y mate

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos.

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.

Desechos que tengan como constituyentes:

Y19 Metales carbonilos.

Y20 Berilio, compuestos de berilio

Y21 Compuestos de cromo hexavalente.

Y22 Compuestos de cobre.

Y23 Compuestos de zinc.

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico.

Y25 Selenio, compuestos de selenio.

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio.

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio.

Y28 Telurio, compuestos de telurio.

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio.

Y30 Talio, compuestos de talio.

Y31 Plomo, compuestos de plomo.

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico

Y33 Cianuros inorgánicos.

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida.

Y36 Asbesto (polvo y fibras).

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo.

Y38 Cianuros orgánicos.

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.

Y40 Eteres.

Y41 Solventes orgánicos halogenados.

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.

Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo

ANEXO II.

LISTA A RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR CORRIENTES DE RESIDUOS. [\[4\]](#)

Los residuos o desechos enumerados en este anexo están caracterizados como peligrosos y su inclu

Cuando en el siguiente listado se haga alusión a la Lista B, los usuarios deberán remitirse al Anexo

A1 Desechos metálicos o que contengan metales

A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias sig

Antimonio.

Arsénico.

Berilio.

Cadmio.

Plomo.

Mercurio.

Selenio.

Telurio.

Talio.

Pero excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B.

A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de meta

Antimonio; compuestos de antimonio.

Berilio; compuestos de berilio.

Cadmio; compuestos de cadmio.

Plomo; compuestos de plomo.

Selenio; compuestos de selenio.

Telurio; compuestos de telurio

A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las sustancias sigu

Arsénico; compuestos de arsénico.

Mercurio; compuestos de mercurio.

Talio; compuestos de talio.

A1040 Desechos que tengan como constituyentes:

Carbonilos de metal Compuestos de cromo hexavalente.

A1050 Lodos galvánicos.

A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales.

A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, hematites, et

A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo y cadmio en c

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos.< /o:p>

A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones de cobre.

A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y extracción electrolítica d

A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración electrolítica

A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto.

A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre.

A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos no inclui

A1160 Acumuladores de plomos de desecho, enteros o triturados.

A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores sólo de la list

A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos^[6] que contengan component
(véase la entrada correspondiente en la lista B B1110)^[7].

A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan contener metal

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados.

A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos]

A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo especificados en la lista

A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene constituyentes

A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras).

A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias del Anexo I en

A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener metales

A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y asfalto.

A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados.

A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de compuestos a

A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor).

A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes.

A3060 Nitrocelulosa de desecho.

A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de líquido o de sólido.

A3080 Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B.

A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan compuestos de cromo hexavalente.

A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan para la fabricación de nuevos artículos.

A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas.

A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento.

A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos.

A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B.

A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados.

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o no halogenados de hidrocarburos.

A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados alifáticos (tales como cloruros de alquitrán).

A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están contaminados con bifenilo.

A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos asfálticos) resultantes de la producción de hidrocarburos.

A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes de la construcción de carreteras.

A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos.

A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos farmacéuticos.

A4020 Desechos clínicos y afines; es decir, desechos resultantes de prácticas médicas, de enfermería y de diagnóstico.

A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos de control de plagas.

A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la agricultura.

A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos siguientes:

Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales preciosos, en forma sólida, líquida o gaseosa.

Cianuros orgánicos.

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.

A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos y productos de impresión.

A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B).

A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especificadas en el apartado correspondiente.

A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la contaminación industrial

A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos siguientes

Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.

Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas.

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en cantidades

A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones

A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y

A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el correspondiente apartado de

ANEXO III.

CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS

1. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo: Característica que hace

a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades;

b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una temperatura de ensayo

2. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo. Es aquella característica

a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar daños a la salud

b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, peróxidos orgánicos que

c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte estímulo in

d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto con el aire, el

e) Provocar o favorecer la combustión.

3. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser explosivo: Se considera que un r

a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua;

b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a temper

c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico.

4. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable: Característica que p

a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 atmósfera de presión arde en una mezcla igual o

b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de temperatura, con excepción de la

c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°C y presión de 1.0 atmósfe

- d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la combustión y aumentar la temperatura.
 - 5. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser infeccioso: Un residuo o desecho que contiene microorganismos que causan enfermedades.
 - 6. Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: Se entiende por residuo radioactivo aquel que, al interactuar con la materia, produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo.
 - 7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se considera residuo o desecho tóxico aquel que, al ingerirse, inhalarse o absorberse, produce efectos nocivos para los seres vivos. Para los cuales, según sea necesario, las autoridades competentes establecerán los límites de control.
 - a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para sólidos y menor o igual a 500 mg/kg para líquidos.
 - b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg de peso corporal;
 - c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/l;
 - d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva sobre tejidos vivos;
 - e) Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en las cadenas tróficas;
 - f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad;
 - g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados;
 - h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos;
 - i) Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de toxicidad humana o para el medio ambiente.
- Además, se considera residuo o desecho tóxico aquel que, al realizársele una prueba de lixiviación, produce un lixiviado que contiene concentraciones de contaminantes superiores a las establecidas en la siguiente tabla:

TABLA 14

Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP

Contaminante	Numero CAS [13]	Nivel máximo permisible en el lixiviado (mg/L)
Arsénico	7440-38-2	5.0
Bario	7440-39-3	100.0
Benceno	71-43-2	0.5
Cadmio	7440-43-9	1.0
Tetraclocuro de carbono	56-23-5	0.5
Clordano	57-74-9	0.03
Clorobenceno	108-90-7	100.0
Cloroformo	67-66-3	6.0
Cromo	7440-47-3	5.0
o-Cresol	95-48-7	200.0
m-Cresol	108-39-4	200.0
p-Cresol	106-44-5	200.0
Cresol	-	[14] 200.0
2,4-D	94-75-7	10.0
1,4-Diclorobenceno	106-46-7	7.5

1,2 Dicloroetano	107-06-2	0.5
1,1-Dicloroetileno	75-35-4	0.7
2,4-Dinitrotolueno	121-14-2	[15] 0.13
Endrín	72-20-8	0.02
Heptacloro (y sus epóxidos)	76-44-8	0.008
Hexaclorobenceno	118-74-1	[16] 0.13
Hexaclorobutadieno	87-68-3	0.5
Hexacloroetano	67-72-1	3.0
Plomo	7439-92-1	5.0
Lindano	58-89-9	0.4
Mercurio	7439-97-6	0.2
Metoxiclor	72-43-5	10.0
Metil etil cetona	78.93-3	200.0
Nitrobenceno	98-95-3	2.0
Pentaclorofenol	87-86-5	100.0
Piridina	110-86-1	5.0
Selenio	7782-49-2	1.0
Plata	7440-22-4	[17] 5.0
Tetracloroetileno	127-18-4	0.7
Toxafeno	8001-35-2	0.5
Tricloroetileno	79-01-6	0.5
2,4,5-Triclorofenol	95-95-4	400.0
2,4,6-Triclorofenol	88-06-2	2.0
2,4,5-TP (silvex)	93-72-1	1.0
Cloruro de vinilo	75-01-4	0.2

Fuente: Subparte 261.24 del Título 40 del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos c
TÍTULO 7.

PREVENCIÓN Y CONTROL CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EL MANEJO DE PLAGUICIDAS

CAPÍTULO 1.

GENERALIDADES.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.7.1.1.1. OBJETO. El presente título tiene por objeto establecer medidas ambientales vigentes y demás normas concordantes.

(Decreto 1443 de 2004, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.7.1.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente título se aplican a:

plaguicidas.

(Decreto 1443 de 2004, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.7.1.1.3. PRINCIPIOS. La gestión ambiental de los plaguicidas se rige por los p
(Decreto 1443 de 2004, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.7.1.1.4. DEFINICIONES. Para la correcta interpretación y aplicación del prese
Comercialización. Proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad, relacione
Distribuidor. Persona natural o jurídica, pública o privada, que suministra los plaguicidas a través
Desechos o residuos peligrosos de plaguicidas. Comprende los plaguicidas en desuso, es decir, lo
proceso u otros.
Eliminación. Este término comprende las operaciones que pueden conducir a la recuperación, recic
Envasador. Persona natural o jurídica, pública o privada, autorizada, cuya actividad consiste en tra
Envase. Recipiente que contiene el producto para protegerlo o conservarlo y que facilita su manipu
Etiqueta. Cualquier material escrito, impreso o gráfico que vaya sobre el envase que contiene un p
Fabricante. Persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada al negocio o a la función (direct
Fabricación. Síntesis o producción de un ingrediente activo o plaguicida.
Formulación. Proceso de combinación de varios ingredientes para hacer que el producto sea útil y
Formulador. Persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada a la formulación de productos
Generador. Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad genere plaguicidas en des
Ingrediente activo. Sustancia química de acción plaguicida que constituye la parte biológicamente
Ingrediente activo grado técnico. Es aquel que contiene los elementos químicos y sus compuestos
Manejo. Se entiende la recolección, transporte, y eliminación de los desechos o residuos peligrosos
Manejo ambientalmente racional. Por manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y dese
licencias, permisos y autorizaciones a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.
País de origen. País donde se realiza la fabricación del ingrediente activo o la formulación de un pl
Plaguicida. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar c
insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinad
Plaguicidas en desuso. Aquellos plaguicidas y los residuos o desechos de estos, que ya no pueden
Receptor. Es la persona natural o jurídica, pública o privada, debidamente autorizada para eliminari
(Decreto 1443 de 2004, artículo 4o)

CAPÍTULO 2.

PLAGUICIDAS EN DESUSO.

SECCIÓN 1.

DESUSO RESPONSABILIDADES, PREVENCIÓN DE EXISTENCIAS DE RESIDUOS O DESI



ARTÍCULO 2.2.7.2.1.1. PLAGUICIDAS EN DESUSO. Además de lo señalado en el artículo a

- a) Ha sido retirado del mercado por razones de salud o ambientales;
- b) Ha sido prohibido o se ha cancelado su registro por decisión de la autoridad competente;
- c) Ha perdido sus propiedades de control para los organismos previstos y no puede utilizarse para o
- d) Se ha contaminado con otros productos;
- e) Se ha degradado debido a un almacenamiento inadecuado y prolongado, y no puede ser utilizado
- f) Ha sufrido cambios químicos y/o físicos que pueden provocar efectos fitotóxicos en los cultivos
- g) Ha sufrido pérdida inaceptable de su eficacia biológica por degradación de su ingrediente activo
- h) Sus propiedades físicas han cambiado y por tanto no permite su aplicación en condiciones norma

(Decreto 1443 de 2004, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.7.2.1.2. PROHIBICIÓN DE ENTERRAMIENTO Y QUEMA DE PLAGUICIDAS por las autoridades competentes.

(Decreto 1443 de 2004, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.7.2.1.3. RESPONSABILIDAD POR LA GENERACIÓN Y MANEJO DE DESI

El fabricante o importador de plaguicidas, se equipara a un generador en cuanto a la responsabilidad

La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el desecho o residuo peligroso sea apr

El receptor de los residuos o desechos de plaguicidas y de los plaguicidas en desuso, que deberá est

(Decreto 1443 de 2004, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.7.2.1.4. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Mientras no se haya efectuado y

PARÁGRAFO. El generador tiene la obligación de administrar sus existencias de plaguicidas en fo

(Decreto 1443 de 2004, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.7.2.1.5. SUBSISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD. La responsabilidad i

(Decreto 1443 de 2004, artículo 9o)



ARTÍCULO 2.2.7.2.1.6. RESPONSABILIDADES DEL GENERADOR. De conformidad con la

- a) Todos los efectos a la salud y al ambiente ocasionados por los residuos o desechos peligrosos. La
 - b) El manejo ambientalmente racional de los envases, empaques y residuos o desechos de plaguicidas
 - c) Todos los efectos ocasionados a la salud humana o al ambiente, de un contenido químico o biológico
 - d) Todos los costos asociados al manejo de los plaguicidas en desuso o sus residuos, de acuerdo con
 - e) El manejo de los plaguicidas en desuso en forma separada de los residuos o desechos no peligrosos
 - f) Realizar la separación de los plaguicidas en desuso de acuerdo a los criterios de incompatibilidad
 - g) Realizar la gestión de desechos o residuos peligrosos, incluidos los plaguicidas en desuso, solo en las disposiciones final autorizadas, conforme con los criterios, procedimientos y obligaciones establecidas
 - h) Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre manejo de procedimiento
 - i) Realizar la caracterización físico-química de los desechos o residuos peligrosos, a través de labor
- (Decreto 1443 de 2004, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.7.2.1.7. RESPONSABILIDADES DEL RECEPTOR. De conformidad con las

- a) El manejo ambientalmente racional y seguro de los desechos o residuos peligrosos incluidos los
 - b) De la obtención de la respectiva licencia ambiental por parte de la autoridad ambiental competente
- (Decreto 1443 de 2004, artículo 11)



ARTÍCULO 2.2.7.2.1.8. PREVENCIÓN DE EXISTENCIA O DESECHOS O RESIDUOS PELIGROSOS

- a) Considerar en la elaboración de los productos, envases y empaques que, las características de disposición
 - b) Asumir la responsabilidad directa de la gestión de los envases y empaques, o gestionar a través de
 - c) Obtener el registro ante la autoridad nacional competente;
 - d) Establecer el mecanismo de retorno y eliminación de los envases y empaques y demás residuos con
 - e) Informar a los usuarios y consumidores sobre los riesgos del respectivo bien, elemento o producto
 - f) Recibir los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de recolección, establecido para tal fin
- (Decreto 1443 de 2004, artículo 12)

CAPÍTULO 3.

DEL MANEJO INTEGRAL DE PLAGUICIDAS.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.7.3.1.1. PUESTA EN EL MERCADO DE PLAGUICIDAS. De conformidad c

- a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, empaques y der
 - b) Formar parte del mecanismo de retorno de los residuos o desechos peligrosos, establecido por el
 - c) Informar a los usuarios o consumidores finales, sobre el mecanismo de retorno de los residuos o
- (Decreto 1443 de 2004, artículo 13)



ARTÍCULO 2.2.7.3.1.2. CONSUMO DE PLAGUICIDAS. De conformidad con las obligacione

- a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, empaques y der
- b) Devolver los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de recolección que los generadores c
- c) Mantener en los mínimos posibles, las existencias de plaguicidas a ser usados.

(Decreto 1443 de 2004, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.7.3.1.3. ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS. De conformidad con las

- a) Obtener la respectiva Licencia Ambiental por parte de la autoridad ambiental competente de acu
- b) Llevar un archivo en el cual se indiquen los movimientos de entrada y salida de plaguicidas, la fe
- c) Contar con un programa de capacitación para el personal responsable del manejo de residuos o d
- d) Entregar los residuos o desechos peligrosos, incluyendo los plaguicidas en desuso, para su elimi

(Decreto 1443 de 2004, artículo 15)



ARTÍCULO 2.2.7.3.1.4. TRANSPORTE DE PLAGUICIDAS. De conformidad con las obligaci

- a) Realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, empaques y der
- b) Verificar que los residuos o desechos peligrosos que reciba, se encuentren correctamente envasa
- c) Disponer del Plan de Contingencia en los términos previstos en la norma correspondiente respec
- d) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos peligrosos qu
- e) Responsabilizarse solidariamente con el remitente por el derrame o esparcimiento de plaguicidas

(Decreto 1443 de 2004, artículo 16)



ARTÍCULO 2.2.7.3.1.5. RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES

(Decreto 1443 de 2004, artículo 17)



ARTÍCULO 2.2.7.3.1.6. OTRAS OBLIGACIONES. Además de lo consagrado en el presente tí

(Decreto 1443 de 2004, artículo 18)



ARTÍCULO 2.2.7.3.1.7. SANCIONES. En caso de violación a las disposiciones ambientales co

(Decreto 1443 de 2004, artículo 19)

TÍTULO 7A.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r Rige a partir del 15 de febrero de 2019.

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 2.2.7A.1.1. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

ARTÍCULO 2.2.7A.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del D

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

ARTÍCULO 2.2.7A.1.3. SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE RAEE. <Artículo adici

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los lineamientos y requisitos que del

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [851](#) de 2022

CAPÍTULO II.

ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEM

ARTÍCULO 2.2.7A.2.1. DEL PRODUCTOR. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 28

Las personas naturales o jurídicas que fabriquen o importen AEE para uso propio, tendrán también

En desarrollo de las obligaciones del productor que establece el numeral 2 del artículo [60](#) de la Ley

1. En la priorización de alternativas de aprovechamiento de los RAEE a cargo del productor estable
 2. La información a que se refiere el literal e) de dicho numeral, deberá ser suministrada por el prod
 3. El diseño y la implementación de las estrategias dirigidas a los usuarios o consumidores de sus p
- En el marco de estas mismas estrategias y en cumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del mism
4. El productor deberá brindar los medios necesarios para garantizar que la información a que se rei
 5. La información que debe ser suministrada por el productor a los usuarios o consumidores de los .

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [851](#) de 2022

ARTÍCULO 2.2.7A.2.2. DE LOS COMERCIALIZADORES. <Artículo adicionado por el artículo .
Ley 1672 de 2013, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. La información dirigida a los usuarios o consumidores, sobre los parámetros para una correcta de
2. El comercializador deberá coordinar con los productores lo relativo al diseño e implementación c
3. El comercializador deberá aceptar la devolución de los RAEE por parte del usuario o consumido
- 3.1. Cuando venda un AEE nuevo, deberá estar en capacidad física de recibir del usuario o consum

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [851](#) de 2022; Art. [23](#)

3.2. Aquellos establecimientos de comercio que vendan AEE y cuenten con una superficie total sup
establecimientos de menor tamaño.

4. Entregar la totalidad de los RAEE recolectados a los respectivos sistemas de recolección y gesti

PARÁGRAFO. Las autoridades competentes impondrán sanciones por el incumplimiento de estas

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

ARTÍCULO 2.2.7A.2.3. DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES. <Artículo adicionado por el

1. Prevenir la generación de los RAEE mediante prácticas para la extensión de la vida útil de los Al
2. Realizar una correcta separación en la fuente de los RAEE y no disponer estos junto con los dem
3. Entregar los RAEE en los sitios o a través de los mecanismos que para tal fin dispongan los prod
4. No desensamblar o retirar los componentes de los RAEE previamente a la entrega de los mismos

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

CAPÍTULO III.

DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (AEE) Y

ARTÍCULO 2.2.7A.3.1. DEL REGISTRO DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE

La reglamentación que para efectos de este registro expida el Ministerio de Comercio, Industria y T

1. La información y requisitos para el control de los sistemas de recolección y gestión de RAEE, qu

2. El registro será de forma electrónica y garantizará su interoperabilidad, con otras plataformas de

3. Definirá la información que deberá ser declarada y actualizada anualmente por los productores y

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licer

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

CAPÍTULO IV.

DISPOSICIONES FINALES.



ARTÍCULO 2.2.7A.4.1 DEL TRANSPORTE DE LOS RAEE. <Artículo adicionado por el artí

Solo aplicará lo dispuesto en los artículos [2.2.1.7.8.1](#) al [2.2.1.7.8.7.2](#) de la Sección 8 - Transporte T

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

ARTÍCULO 2.2.7A.4.2. DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS AEE. <Artículo adicionado por el artí
(SA) vigente para los AEE importados y la Clasificación Central de Productos (CPC) vigente para l

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [851](#) de 2022; Art. [4](#)

ARTÍCULO 2.2.7A.4.3. DE LOS RAEE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. <Artículo adicionado
impida su venta, de acuerdo con la normativa vigente en materia de enajenación de bienes del Estac

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

ARTÍCULO 2.2.7A.4.4. DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE REC

La ANLA implementará una herramienta informática que le permita capturar y procesar la informa

PARÁGRAFO 1. La ANLA a través de la mencionada herramienta pondrá a disposición del públic

1. Nombre o razón social de los productores con sistemas de recolección y gestión de RAEE aprob; encargados de las operaciones de manejo de los RAEE y tipo de actividad que realiza, y nombre o r
2. Las categorías y subcategorías de los RAEE que recibe cada sistema de recolección y gestión, la
3. Indicadores de gestión por resultados de los Sistemas de Recolección y Gestión de RAEE.

Concordancias

Resolución MINAMBIENTES [851](#) de 2022; Art. [19](#); Art. [20](#); Art. [21](#); Art. [22](#)

4. Cualquier otra información que considere pertinente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos

PARÁGRAFO 2. Las competencias que en materia de evaluación y seguimiento establece este artí

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

ARTÍCULO 2.2.7A.4.5. OBLIGACIONES GENERALES. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) d

1. Disponer los RAEE en rellenos sanitarios.
2. Disponer los RAEE en rellenos de seguridad o celdas de seguridad, si existen gestores o empresa
3. Abandonar los RAEE en el espacio público o entregarlos a personas diferentes de aquellas que d
4. Realizar actividades de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los
5. La quema de los RAEE, sus partes, componentes o materiales que se hayan extraído.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

ARTÍCULO 2.2.7A.4.6. RÉGIMEN SANCIONATORIO. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) de

Asimismo, todas las personas naturales y jurídicas que realicen un mal manejo o una inadecuada di

De otra parte, las autoridades competentes podrán imponer multas o sanciones a las personas natura

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 284 de 2018, 'por el cual se adiciona el Decreto r

TÍTULO 7B.

GESTIÓN AMBIENTAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

CAPÍTULO 1.

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL, INCLUIDA/

SECCIÓN 1.

GENERALIDADES.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.1.1 OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2022, por el cual se adopta el Reglamento de Etiquetado de Productos Químicos (SGA) de la Organización de las Naciones Unidas, conforme a la

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto



ARTÍCULO 2.2.7B.1.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 comercialización, distribución o transporte.

PARÁGRAFO. Conforme con los análisis de la información disponible en la materia, compilados y

1. Aquellas sustancias químicas que tengan una regulación específica para su uso, así como aquella
2. Sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción complejos o materiales
3. Artículos.
4. Impurezas.
5. Sustancias de origen natural sin procesamiento químico.
6. Sustancias que resultan de una reacción química como consecuencia de su exposición a factores
7. Sustancias que no son fabricadas, importadas o comercializadas como tales resultantes de una re
8. Subproductos que no se han importado o comercializado como tales.
9. Hidratos de una sustancia o iones hidratados.
10. Polímeros, incluidos las unidades monoméricas y los aditivos que forman parte de los polímero
11. Sustancias que se encuentren en tránsito aduanero.
12. Sustancias intermedias no aisladas.
13. Muestras sin valor comercial.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.1.3. DEFINICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 163

1. Artículo: Objeto manufacturado al que se le da una forma o diseño específico durante la fabricación de sustancias químicas, mezclas o artículos.
2. Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
3. Estudio de seguridad no clínico: Se refiere a un ensayo o conjunto de ensayos relativo a la salud humana.
4. Gestión Integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo: Se refiere al conjunto de acciones que se realizan para garantizar la seguridad y la salud humana y el medio ambiente.
5. Impureza: Un constituyente no intencional presente en una sustancia química luego de su fabricación.
6. Mezcla: Es una solución que se obtiene a partir de unir, de manera intencional, dos o más sustancias químicas.
7. Sustancia química: Elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante procesos químicos.
8. Sustancia química de origen natural sin procesamiento químico: Sustancia presente como tal de origen natural.
9. Sustancia química intermedia no aislada: Sustancia que se fabrica y consume o usa para procesos industriales.
10. Sustancia química monoconstituyente: Es aquella en la que está presente un constituyente a una concentración específica.
11. Sustancia química multiconstituyente: Es aquella definida por su composición cuantitativa, en la que están presentes dos o más constituyentes.
12. Sustancia química nueva: Sustancia importada o fabricada en el país con posterioridad al plazo establecido en el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021.
13. Uso industrial: Hace referencia a toda transformación, formulación, consumo, almacenamiento, transporte y disposición final de sustancias químicas de uso industrial.
14. Usuario de sustancias químicas de uso industrial: Toda persona natural o jurídica establecida en el país que utiliza sustancias químicas de uso industrial.
15. Uso identificado: Uso de una sustancia, como tal o en forma de mezcla, previsto por el importador o fabricante.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

SECCIÓN 2.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.2.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

1. Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial;
2. Instrumento de priorización de las sustancias químicas, que hacen parte del Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial;
3. Evaluación del riesgo para la salud o para el ambiente, de acuerdo con el uso identificado;
4. Programas de reducción y manejo del riesgo para el ambiente o para la salud.

PARÁGRAFO. El fabricante o importador será responsable de la información que se incluya en el

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.2.2. INVENTARIO NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO I fabricadas o importadas, los usos identificados y la peligrosidad.

Las personas naturales y jurídicas que importen o fabriquen sustancias químicas de uso industrial, y

1. Datos de identificación del fabricante o importador de la sustancia química;
2. Cantidad de producción o importación anual de la sustancia química. En el aplicativo informático
3. Identificación de la sustancia química, incluyendo número CAS (cuando aplique);
4. Clasificación de peligros de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y
5. Usos identificados.

PARÁGRAFO 1o. Los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, del Trabajo, Salud y Protección Social, y el Departamento Administrativo de la Esfera Científica, Tecnológica e Innovación, en conjunto con las entidades territoriales competentes, deberán garantizar la implementación de los programas de control y vigilancia de las sustancias químicas de uso industrial.

PARÁGRAFO 2o. El aplicativo informático será administrado y operado por el Ministerio de Com

PARÁGRAFO 3o. Los importadores y fabricantes deberán actualizar anualmente la información s

Cuando el fabricante o importador de la sustancia química de uso industrial no continúe realizando

PARÁGRAFO 4o TRANSITORIO. Se dispondrá de un plazo de hasta tres (3) años, contados a par el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial.

PARÁGRAFO 5o TRANSITORIO. Para efectos del Inventario Nacional a que hace referencia este voluntaria en el aplicativo informático la información solicitada en el presente artículo.

PARÁGRAFO 6o. Para las sustancias químicas de uso industrial nuevas, que superen la cantidad d

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.2.3. INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS del Inventario Nacional, definirán los criterios y condiciones que permitan identificar las sustancias

PARÁGRAFO. La información adicional, que se requiera para las sustancias priorizadas, se capturará en el formato de la tabla 1.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.2.4. EVALUACIÓN DE RIESGO PARA EL AMBIENTE. <Artículo adicional industrial.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.2.5. EVALUACIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD. En relación con las en
Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.2.6. EVALUACIONES DE RIESGO PARA EL AMBIENTE O PARA LA S
ambiente, conforme con lo señalado en el instrumento a que hace referencia el artículo [2.2.7B.1.2.3](#)

PARÁGRAFO. Si el importador o fabricante identifica un nuevo uso para una sustancia inventariar
Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.2.7. PROGRAMAS DE REDUCCIÓN Y MANEJO DE RIESGO PARA EL
ambiente, conforme con lo señalado en el instrumento a que hace referencia el artículo [2.2.7B.1.2.3](#)
sustancia.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.2.8. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PA
establece el artículo [2.2.7B.1.2.7](#) del presente decreto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sost

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.2.9. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PA
[2.2.7B.1.2.7](#) del presente decreto, el Ministerio de Salud y Protección Social definirá los lineamien

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

SECCIÓN 3.

OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.3.1 DE LA OBLIGACIÓN DE LOS IMPORTADORES O FABRICANTES.

1. Garantizar la gestión Integral del riesgo asociado al uso industrial de las sustancias químicas en l
2. Identificar, clasificar, etiquetar y elaborar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de las sustancias
3. Proporcionar la información requerida en el Inventario Nacional y su Priorización, a través del aq

4. Tener disponible de manera permanente para los usuarios de las sustancias químicas de uso industrial.
5. Proporcionar la información que requieran las autoridades competentes respecto de los instrumentos.
6. Apoyar y participar en los procesos de investigación sobre la gestión del riesgo asociado a las sustancias químicas.
7. Dar cumplimiento a lo establecido en la [Sección 8](#) del Capítulo 7 del Título 1 del Libro 2 del Decreto 1630 de 2021.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto 1630 de 2021.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.3.2. DE LAS OBLIGACIONES DEL COMERCIALIZADOR O DISTRIBUIDOR.

1. Garantizar la gestión Integral del riesgo asociado al uso industrial de las sustancias químicas en la cadena de suministro.
2. Verificar que las sustancias químicas estén etiquetadas de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Peligrosas (SGA) y proporcionar la información requerida a sus clientes.
3. En caso de realizar reenvase, deben etiquetar las sustancias químicas de uso industrial de acuerdo al SGA.
4. Realizar las acciones que les correspondan según los programas de reducción y manejo del riesgo asociados al uso industrial de las sustancias químicas.
5. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador de las sustancias químicas.
6. Dar cumplimiento a lo establecido en la [Sección 8](#) del Capítulo 7 del Título 1 del Libro 2 del Decreto 1630 de 2021.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto 1630 de 2021.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.3.3 DE LAS OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR. <Artículo adicionado por el Decreto 1630 de 2021, cuando transporte sustancias químicas de uso industrial.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto 1630 de 2021.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.3.4 DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO. <Artículo adicionado por el Decreto 1630 de 2021, sobre las obligaciones:

1. Verificar que las sustancias químicas estén etiquetadas de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Peligrosas (SGA).
2. Informar al fabricante o importador, sobre los nuevos usos a que se destine la sustancia y que no estén contemplados en la etiqueta.
3. Solicitar al importador o fabricante de las sustancias químicas de uso industrial que requieran procedimientos de manejo seguro.
4. Realizar las acciones que les correspondan en los programas de reducción y manejo del riesgo asociados al uso industrial de las sustancias químicas.
5. Informar a las autoridades competentes cuando se evidencie que el fabricante o importador no tiene la información requerida.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto 1630 de 2021.

SECCIÓN 4.

MONITOREO AMBIENTAL Y DE EFECTOS EN LA SALUD.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.4.1. MONITOREO AMBIENTAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS DE mecanismo de captura de información ambiental de las emisiones y transferencias de contaminante

La información recopilada mediante este mecanismo de captura servirá de apoyo a las. actividades

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.4.2. MONITOREO DE LOS EFECTOS EN LA SALUD POR EL USO DE I identificación de peligros, la exposición y los efectos en la salud por las sustancias químicas de uso

El sistema permitirá adoptar por parte de las entidades competentes, las medidas de prevención, mi

PARÁGRAFO 1o. El Sistema de Gestión Toxicológica estará a cargo del Ministerio de Salud y Pro

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio del Trabajo definirá los mecanismos de recopilación, validación y

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

SECCIÓN 5.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.5.1 GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO INTERMINISTERIAL, DE SUSTAI hacer seguimiento a los resultados de la implementación de los instrumentos de gestión de sustanci

PARÁGRAFO. Corresponderá al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar la coord

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

SECCIÓN 6.

RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.6.1. DE LOS DATOS CONFIABLES EXISTENTES. <Artículo adicionado 2 y 3 del artículo 5o del Decreto 1496 de 2018, o sean recomendadas por los Ministerios de Salud y

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.6.2. DE LA ACEPTACIÓN MUTUA DE DATOS. <Artículo adicionado por de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se aceptarán l

OCDE, cuyo programa de monitoreo forme parte del Acuerdo de Aceptación Mutua de Datos.

PARÁGRAFO. Cuando no exista en el país una entidad de ensayo con reconocimiento BPL de la C (ONAC) u otros Organismos de Acreditación que hagan parte de los acuerdos de reconocimiento m

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.6.3. USO DE LA INFORMACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 de que trata el presente Capítulo, deberá ser de conformidad con las leyes y normas aplicables.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto



ARTÍCULO 2.2.7B.1.6.4. DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS SUSTANCIAS QUÍM

PARÁGRAFO. La divulgación de datos no confidenciales podrá considerar las sugerencias conteni

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.7B.1.6.5. DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. <Artículo la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE - LEGAL/0204.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

SECCIÓN 7.

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

ARTÍCULO 2.2.7B.1.7.1 DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. <Artículo adiciona conformidad con las normas aplicables para cada sector.

Podrá darse aplicación al principio de coordinación para la ejecución de estas acciones.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 del Decreto 1630 de 2021, 'por el cual se adiciona el Decreto

TÍTULO 7C.

PLÁSTICOS DE UN SOLO USO.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.7C.1. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.7C.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.7C.3 PROHIBICIÓN DE INGRESO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO A [2.2.2.1.2.1](#) de este reglamento, al igual que para las áreas del Sistema Regional de Áreas Protegidas

Las excepciones que establecen los parágrafos 2o y 3o del citado artículo [12](#) de la Ley 2232 de 2022

1. Solo podrán ingresar aquellos plásticos de un solo uso necesarios para atender las necesidades pe

2. Quien bajo el amparo de la excepción pretenda ingresar plásticos de un solo uso, deberá contar c

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Concordancias

Ley 2232 de 2022; Art. [5](#) Par.



ARTÍCULO 2.2.7C.4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA CIUDADANA. <A la utilización de elementos reutilizables.

De igual forma, informarán de la prohibición a visitantes, funcionarios, contratistas y demás person

En aquellas áreas con vocación turística, la autoridad responsable deberá instalar vallas o anuncios

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.7C.5. INCORPORACIÓN EN LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE recicladores de oficio como actores de la cadena de valor del plástico, mediante el programa de Inc

Para efectos de lo anterior, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciu

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.7C.6. EMPRESAS TRANSFORMADORAS. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.7C.7. DEFINICIÓN DE CONDICIONES DE BIODEGRADABILIDAD Y CONDICIONES DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS QUE PARA EL EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO [34](#) DE LA LEY 2232 DE 2022.

En el marco de lo anterior, este Ministerio definirá las condiciones para que la industria del plástico

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 2192 de 2023, 'por el cual se adiciona el Decreto de 22 de diciembre de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEDS [803](#) de 2024; Capítulo [III](#)

TÍTULO 8.

GESTIÓN INSTITUCIONAL.

CAPÍTULO 1.

TRANSICIÓN INSTITUCIONAL.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.8.1.1.1. GRADUALIDAD. Las Entidades del Sistema Nacional Ambiental asumen las funciones que entregan funciones a las que reciben.
(Decreto 632 de 1994, artículo 1o, inciso 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.1.1.2. REGLAS PARA ASUMIR FUNCIONES. Las Entidades que deban asumir las funciones que entregan funciones a las que reciben.

La asunción de funciones para el otorgamiento de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones, el recurso, la toma de medidas preventivas y la imposición de sanciones.

(Decreto 632 de 1994, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.8.1.1.3. GRANDES CENTROS URBANOS. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas.
(Decreto 632 de 1994, artículo 3o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.1.1.4. TRANSITORIEDAD EN APLICACIÓN DE NORMAS DE SALUD. modifiquen o reformen.

(Decreto 632 de 1994, artículo 6o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.1.1.5. REGLAMENTOS. En Los eventos en que la ley subordine la realizaci

(Decreto 632 de 1994, artículo 9o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.1.1.6. EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS, PARÁMETROS, LINEAMIENTOS Y ESTUDIOS que permitan establecerlos y se expidan las reglamentaciones respectivas.

Las entidades que vienen conociendo tales asuntos, deberán enviar la información que permita adoptar

(Decreto 632 de 1994, artículo 11)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.1.1.7. ESTUDIOS Y DECLARACIONES DE EFECTO AMBIENTAL. Los requisitos establecidos en esa misma disposición.

(Decreto 632 de 1994, artículo 12)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.1.1.8. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. Para todos los efectos,

(Decreto 632 de 1994, artículo 13)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.1.1.9. DIVULGACIÓN. En La medida en que las entidades asuman las nuevas

(Decreto 632 de 1994, artículo 14)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.1.1.10. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN. Las entidades que deban asumir

(Decreto 632 de 1994, artículo 15)

CAPÍTULO 2.

CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL.

SECCIÓN 1.

☐ ARTÍCULO 2.2.8.2.1.1. DEL CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL. El Consejo Nacional Ambiental. Las recomendaciones del Consejo, no son obligatorias y por lo tanto, no constituyen pronunciamientos

(Decreto 3079 de 1997, artículo 1o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.2.1.2. MIEMBROS DEL CONSEJO. De acuerdo con el artículo [13](#) de la Ley

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
3. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
4. El Ministro de Salud y Protección Social.
5. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo
6. El Ministro de Minas y Energía.
7. El Ministro de Educación Nacional.
8. El Ministro de Transporte.
9. El Ministro de Defensa Nacional.
10. El Director del Departamento Nacional de Planeación.
11. Un representante de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Desar
12. El Presidente de la Confederación de Gobernadores.
13. El Presidente de la Federación Colombiana de Municipios.
14. El Presidente del Consejo Nacional de Oceanografía.
15. Un representante de las comunidades Indígenas.
16. Un representante de las comunidades Negras.
17. Un representante de los gremios de la producción agrícola.
18. Un representante de los gremios de la producción industrial.
19. El Presidente de Ecopetrol o su delegado.
20. Un Representante de los gremios de la producción minera.
21. Un Representante de los gremios de exportadores.
22. Un Representante de las organizaciones ambientales no gubernamentales.
23. Un representante de la Universidad elegido por el Consejo Nacional de Educación Superior (C
24. El Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

PARÁGRAFO 1o. Los Ministros integrantes sólo podrán delegar su representación en los Vicemin
A las sesiones del Consejo Nacional Ambiental podrán ser invitados, con voz pero sin voto, los fun
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional reglamentará la periodicidad y la forma en que serán elegi
(Decreto 3570 de 2011, artículo 28)



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.3. FUNCIONES. Son funciones del Consejo Nacional Ambiental, las siguientes:

1. Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones ambientales.
2. Recomendar al Gobierno nacional la política y los mecanismos de coordinación de las actividades.
3. Formular las recomendaciones que considere del caso para adecuar el uso del territorio y los planes.
4. Designar comités técnicos intersectoriales en los que participen funcionarios de nivel técnico de las entidades.
5. Darse su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Gobierno nacional.

(Decreto 3570 de 2011, artículo 29)

ARTÍCULO 2.2.8.2.1.4. SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional Ambiental tendrá las siguientes funciones:

1. Actuar como Secretario en las reuniones del Consejo y de sus comisiones y suscribir las actas.
2. Convocar a las sesiones del Consejo conforme al reglamento y a las instrucciones impartidas por el Consejo.
3. Presentar al Consejo los informes, estudios y documentos que deban ser examinados.
4. Las que el Consejo Nacional Ambiental le asigne.

(Decreto 3570 de 2011, artículo 30)

ARTÍCULO 2.2.8.2.1.5. SESIONES. El Consejo Nacional Ambiental deberá reunirse ordinariamente una vez al mes.

El Consejo podrá deliberar con la presencia de la tercera parte de sus miembros y sus decisiones serán válidas con la mayoría simple.

El Consejo podrá invitar a cualquiera de sus sesiones a personas del sector público o privado que contribuyan a la discusión de los temas.

(Decreto 3079 de 1997, artículo 4o)

ARTÍCULO 2.2.8.2.1.6. DE LAS ACTAS. Las actas de las sesiones del Consejo Nacional Ambiental serán firmadas por el Presidente del Consejo y el Secretario.

(Decreto 3079 de 1997, artículo 5o)

ARTÍCULO 2.2.8.2.1.7. DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes funciones:

Son funciones del Presidente del Consejo, las siguientes:

1. Presentar las recomendaciones, estudios y demás documentos que apruebe el Consejo ante el Gobierno nacional.
2. Presentar cada año la agenda de temas a desarrollar por el Consejo.
3. Solicitar a la Secretaría Técnica la convocatoria de las sesiones.
4. Suscribir conjuntamente con la Secretaría Técnica las actas del Consejo, así como los demás documentos.
5. Recomendar la realización de los estudios a que haya lugar.
6. Dirigir las sesiones y ordenar las intervenciones de los miembros del Consejo para una ágil discusión.

7. Promover la activa participación de los miembros del Consejo en el estudio de los documentos p
8. Las demás funciones que el Consejo le asigne.

(Decreto 3079 de 1997, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.8. PERÍODO. Los representantes de las Corporaciones Autónomas Regio

(Decreto 1867 de 1994, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.9. ELECCIÓN REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGE

1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicará por escrito al Consejo Nacional c
2. El representante de los indígenas será elegido, teniendo en cuenta su hoja de vida.

3. Al Ministerio deberá allegarse por parte del Consejo Nacional de Política Indigenista: Hoja de vi
PARÁGRAFO. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia del representante indígena al Consejo Nac

(Decreto 1867 de 1994, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.10. ELECCIÓN REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES NEGR

1. El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicará, por escrito, a la Comisión Consulti
2. El representante de las comunidades negras será elegido, teniendo en cuenta su hoja de vida.

3. Al Ministerio deberá allegarse por parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel: Hoja de vida c
PARÁGRAFO. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia del representante al Consejo Nacional Am

(Decreto 1867 de 1994, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.11. ELECCIÓN REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES A

La elección se hará conforme al siguiente procedimiento:

- a) A los representantes de las organizaciones ambientales no gubernamentales ante los respectivos c
- b) El Subdirector de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El Subdirector de Educación y Participación o quien haga sus veces podrá intervenir en la reunión,
- c) En la reunión se elegirán al respectivo representante y su suplente;
- d) De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el Subdirector de Educación y Participac

PARÁGRAFO 1o. Los candidatos al consejo nacional ambiental serán los representantes de las org

PARÁGRAFO 2o. Cuando a la reunión no asistiere ninguna organización ambiental no gubername

(Decreto 1668 de 2002, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.12. FALTAS TEMPORALES. Son faltas temporales del representante de

- a) Incapacidad física transitoria;
- b) Ausencia forzada e involuntaria;
- c) Decisión emanada de autoridad competente;
- d) Licencia o vacaciones.

(Decreto 1668 de 2002, artículo 3o).



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.13. FALTAS ABSOLUTAS. Son faltas absolutas del representante de las

- a) Renuncia;
- b) Declaratoria de nulidad de la elección;
- c) Condena a pena privativa de la libertad;
- d) Interdicción judicial;
- e) Incapacidad física permanente;
- f) Inasistencia a más de dos reuniones seguidas del Consejo Nacional Ambiental sin justa causa;
- g) Muerte.

(Decreto 1668 de 2002, artículo 4o).



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.14. FORMA DE LLENAR LAS FALTAS. En caso de falta temporal o al

(Decreto 1668 de 2002, artículo 5o).



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.15. ELECCIÓN REPRESENTANTES GREMIOS. Los representantes de

1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicará por una vez en un diario de circulación nacional la convocatoria para la elección de representantes de los gremios.
 2. La convocatoria deberá señalar la fecha máxima dentro de la cual los gremios deben enviar las ternas.
 3. El representante de cada uno de los gremios señalados será elegido, teniendo en cuenta, sus calidades y su experiencia.
 4. Al Ministerio, además de allegar la terna respectiva, los gremios deberán enviar el acta de la reunión convocada.
- PARÁGRAFO. Cuando ocurra falta absoluta o renuncia de un representante al Consejo Nacional Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará a elecciones para reemplazarlo.
- (Decreto 1867 de 1994, artículo 6o).



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.16. REPRESENTANTE UNIVERSIDADES. El representante de las Universidades

1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicará, por escrito, al Consejo Nacional Ambiental la convocatoria para la elección de representantes de las Universidades.

2. El Consejo Nacional de Educación Superior, comunicará a las universidades del país para que re
 3. El CESU elegirá el representante de las universidades, teniendo en cuenta las calidades académic
 4. Al Ministerio deberá allegarse por parte del CESU: Nombre del representante y el acta de la reun
- (Decreto 1867 de 1994, artículo 9o).



ARTÍCULO 2.2.8.2.1.17. REPRESENTANTE DE LAS CORPORACIONES. El representante
La Asociación remitirá al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la siguiente informaci
CAPÍTULO 3.

CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE POLÍTICA Y NORMATIVIDAD AMBIENTALES.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.8.3.1.1. CARÁCTER DEL CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE POLÍTICA Y
(Decreto 2600 de 2009, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.3.1.2. MIEMBROS DEL CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE POLÍTICA Y

1. El Viceministro de Ambiente, quien lo presidirá.
2. Un (1) representante de las universidades públicas, experto en asuntos científicos y tecnológicos.
3. Un (1) representante de las Universidades privadas, experto en asuntos científicos y tecnológicos
4. Un (1) representante de los Gremios de la Producción Industrial.
5. Un (1) representante de los Gremios de la Producción Agraria.
6. Un (1) representante de los Gremios de la Producción de Minas e Hidrocarburos.

(Decreto 2600 de 2009, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.8.3.1.3. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MIEMBROS DEL COM

1. Representantes de las universidades. Título profesional en áreas afines con el ambiente; experto c
recursos naturales.
2. Representante de los Gremios de la Producción. Experiencia mínima profesional comprobada de

(Decreto 2600 de 2009, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.8.3.1.4. FUNCIONES DEL CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE POLÍTICA Y

1. Asesorar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la viabilidad ambiental de proy

2. Asesorar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la formulación de políticas y la e
3. Formular un conjunto de recomendaciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pa el proceso de consulta a los Comités Técnicos.
4. Servir como órgano de coordinación interinstitucional e intersectorial a través de la conformació
5. Realizar un balance periódico de las recomendaciones formuladas al Ministerio de Ambiente y D
6. Definir su propio reglamento operativo.

PARÁGRAFO. Las recomendaciones formuladas por el Consejo Técnico Asesor de Política y Nor

Las recomendaciones del Consejo se formularán por consenso. En el evento en que alguno de los m

(Decreto 2600 de 2009, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.8.3.1.5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CC

1. **Representante de las Universidades Públicas.** El Consejo Nacional de Rectores del Sistema U del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales" el Consejo Nacional de Rect de la aceptación del nombramiento. El Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Est

2. **Representante de las universidades privadas.** La Asociación Colombiana de Universidades (A artículo denominado "Requisitos que deben cumplir los miembros del Consejo Técnico Asesor de I partir de la aceptación del nombramiento. Ascun deberá comunicar los resultados del proceso de ev

3. **Representantes de los gremios de la producción.** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sost Estos gremios impulsarán, coordinarán y realizarán el proceso de selección de los candidatos que a Ambientales".

Cada sector gremial previo proceso de evaluación, elegirá su representante ante el Consejo Técnico

PARÁGRAFO. Los miembros del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientale

(Decreto 2600 de 2009, artículo 5 modificado por el Decreto 4549 de 2009, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.3.1.6. COMITÉS TÉCNICOS. Con el objeto de contar con una participación circunstancias se requiera.

(Decreto 2600 de 2009, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.8.3.1.7. INVITADOS A LAS SESIONES DEL CONSEJO TÉCNICO ASESOR

De manera permanente será invitado un representante de la Superintendencia Financiera, de la Cár representante del gremio de la producción de minas.

(Decreto 2600 de 2009, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.8.3.1.8. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE I

1. Convocar a reunión al Consejo por solicitud del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o
 2. Preparar y revisar los documentos que deben ser analizados por el Consejo.
 3. Elaborar y llevar archivo de las Actas y demás documentos de las reuniones del Consejo.
 4. Elaborar y presentar al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible un informe anual de activi
 5. Presentar al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Viceministro de Ambiente, las re
 6. Las demás funciones que el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales le
- (Decreto 2600 de 2009, artículo 8o)

CAPÍTULO 3A.

CONSEJO NACIONAL DEL AGUA.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 585 de 2017, 'por el cual se adiciona al Libro [2](#)

ARTÍCULO 2.2.8.3A.1.1. OBJETO DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA. <Artículo adi

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 585 de 2017, 'por el cual se adiciona al Libro [2](#)

ARTÍCULO 2.2.8.3A.1.2. CONFORMACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decret

- El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
- El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
- El Ministro de Minas y Energía o su delegado.
- El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.
- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado.
- El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.

PARÁGRAFO 1o. Será miembro permanente del Consejo, con voz pero sin voto, el Instituto de Hi

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejercerá la Secretaría Técnic

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 585 de 2017, 'por el cual se adiciona al Libro [2](#)

ARTÍCULO 2.2.8.3A.1.3. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA. <Artículo

1. Promover en coordinación con las entidades competentes, el desarrollo de planes, programas y p
2. Proponer lineamientos y acciones a nivel intersectorial para alcanzar los objetivos de la Política l

3. Promover la definición y articulación de recursos financieros por parte de las entidades que confíen.
4. Plantear al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres acciones o estrategias para la identificación y gestión del riesgo.
5. Proponer a las entidades competentes, líneas de estudio e investigación enfocados a la disminución del riesgo.
6. Crear comités técnicos que faciliten la operatividad del Consejo.
7. Establecer su propio reglamento.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 585 de 2017, 'por el cual se adiciona al Libro [2](#)

ARTÍCULO 2.2.8.3A.1.4. HERRAMIENTAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 585 de 2017, 'por el cual se adiciona al Libro [2](#)

CAPÍTULO 4.

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.1. NATURALEZA JURÍDICA. Las Corporaciones Autónomas Regionales y la personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el manejo de los recursos hídricos.

PARÁGRAFO. Para los efectos del presente capítulo las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible (Decreto 1768 de 1994, artículo 1o)

Concordancias

Ley 99 de 1993; Art. [23](#)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.2. NORMAS APLICABLES. Las corporaciones se regirán por las disposiciones de la ley y los decretos que la complementen.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.3. CORPORACIONES. Las corporaciones son entidades públicas relacionadas con el manejo de los recursos hídricos.



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.4. RELACIÓN CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Las entidades territoriales tienen la competencia para la gestión integral del recurso hídrico.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.5. RELACIÓN CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emite directivo y de lineamientos y directrices que con carácter general expida, sin perjuicio de los demás.

modifiquen, tendiente a constatar y procurar el debido, oportuno y eficiente cumplimiento de las funciones (Decreto 1768 de 1994, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.6. OBLIGACIONES GENERALES. Las Corporaciones Autónomas Regionales. Los miembros de los órganos de dirección de las corporaciones actuarán consultando el interés general (Decreto 1768 de 1994, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL. La planificación ambiental es la herramienta por la que se establecerán los mecanismos de planificación y los que permitan evaluar su cumplimiento. (Decreto 1768 de 1994, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.8. RÉGIMEN DE LOS ACTOS. Los actos que las corporaciones expidan (Decreto 1768 de 1994, artículo 8o, inciso 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.9. RÉGIMEN DE CONTRATOS. Las corporaciones sujetarán su régimen (Decreto 1768 de 1994, artículo 9o)

Concordancias

Ley 1150 de 2007; Art. [24](#)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.10. NATURALEZA JURÍDICA DEL PATRIMONIO. El patrimonio de las corporaciones. Por ser el patrimonio de carácter público, estará sujeto a las normas que sobre la materia le sean aplicables (Decreto 1768 de 1994, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.11. RÉGIMEN PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL. Las corporaciones. En el presupuesto general de la Nación se harán anualmente apropiaciones globales para las corporaciones, de acuerdo a las prioridades establecidas en los planes ambientales regionales y locales, debidamente expedidos y aprobados (Decreto 1768 de 1994, artículo 11)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.12. RÉGIMEN DE PERSONAL. Adóptase para los empleados de las Corporaciones Regionales. Las personas que prestan sus servicios a las corporaciones tendrán la condición de empleados públicos (Decreto 1768 de 1994, artículo 12)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.13. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA). Por ser el SINA un conjunto de elementos e instituciones para lograr como objetivo el desarrollo sostenible

El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptará las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código de Comercio para esta clase de revisorías y su vinculación será mediante un contrato de honorarios (Decreto 1768 de 1994, artículo 13)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.14. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Las corporaciones de agua potable y saneamiento básico, las corporaciones de desarrollo urbano y las corporaciones de desarrollo rural, en adelante las corporaciones, deberán tener un órgano de dirección y administración. Las normas sobre quórum, mayorías y en general sobre su funcionamiento serán establecidas en los estatutos de las corporaciones. Las decisiones de las asambleas corporativas se denominarán "acuerdos de asamblea corporativa". (Decreto 1768 de 1994, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.15. DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA. La Asamblea Corporativa es el órgano de decisión de las corporaciones. Las normas sobre quórum, mayorías y en general sobre su funcionamiento serán establecidas en los estatutos de las corporaciones. Las decisiones de las asambleas corporativas se denominarán "acuerdos de asamblea corporativa". (Decreto 1768 de 1994, artículo 15)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.16. REVISORÍA FISCAL. En desarrollo de la función establecida en el artículo 17 del Código de Comercio para esta clase de revisorías y su vinculación será mediante un contrato de honorarios (Decreto 1768 de 1994, artículo 16)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.17. DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. Los consejos directivos de las corporaciones de agua potable y saneamiento básico, las corporaciones de desarrollo urbano y las corporaciones de desarrollo rural, en adelante los consejos directivos, serán conformados por representantes de la comunidad, organizaciones privadas o particulares que los representen. Los alcaldes que conforman el consejo directivo serán elegidos por la asamblea corporativa en la primera reunión de la corporación. El proceso de elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de las Corporaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, las Corporaciones de Desarrollo Urbano y las Corporaciones de Desarrollo Rural, en adelante las Corporaciones, será el siguiente: Para la elección de las organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas o etnias tradicionales, la elección de otros representantes de la comunidad, organizaciones privadas o particulares que los representen, asistan a una reunión en la cual ellos mismos realicen la elección. Cuando la corporación cubra un número plural de departamentos, la participación de estos en forma proporcional a la población de cada uno de ellos. **PARÁGRAFO.** Los honorarios de los miembros de los consejos directivos de las corporaciones, serán fijados por la asamblea corporativa. (Decreto 1768 de 1994, artículo 17 modificado por la Ley 1263 de 2008, artículo 1o, parágrafo 3o)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.18. PERÍODO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. El período de los miembros del consejo directivo será el siguiente:

1. Un año para los alcaldes elegidos por la asamblea corporativa.
2. Cuatro (4) años para los representantes del sector privado, organizaciones no gubernamentales, e indígenas o etnias tradicionales.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 18 modificado por la Ley 1263, artículo 1o, parágrafo 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.19. ACTUACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Los alcaldes elegidos por la asamblea corporativa y los representantes del sector privado, organizaciones no gubernamentales, e indígenas o etnias tradicionales, en adelante los miembros del consejo directivo, para el ejercicio de sus atribuciones, aplicarán criterios de equidad y eficiencia. Las decisiones de los consejos directivos se expresarán a través de "acuerdos de consejo directivo".

A los miembros del consejo directivo se les aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
<Inciso suprimido por el artículo 25 Num. 27 del Decreto 703 de 2018>

Notas de Vigencia

- Inciso suprimido por el artículo 25 Num. 27 del Decreto 703 de 2018, 'por el que se efectúan un

Notas del Editor

- Destaca el editor que el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante el Expediente No. 2015-0

'Al tratarse de un decreto reglamentario, insiste la Sala en que no podía establecer la prohibición p

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra este inciso. Negada. Consejo de Estado, Sección Primera, Expedien

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> <Ver Notas del Editor> Los miembros del consejo directivo no podrán ser elegidos di

Las comisiones al exterior de los empleados de las corporaciones y demás situaciones de personal s
(Decreto 1768 de 1994, artículo 19)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.20. DEL DIRECTOR GENERAL. El Director General es el representante
a través de los órganos de dirección.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 20)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.21. CALIDADES DEL DIRECTOR GENERAL. Para ser nombrado Direc
a) Título profesional universitario;

b) Título de formación avanzada o de posgrado, o, tres (3) años de experiencia profesional;

c) Experiencia profesional de 4 años adicionales a los requisitos establecidos en el literal anterior d

d) Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 21)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.22. NOMBRAMIENTO, PLAN DE ACCIONES Y REMOCIÓN DEL D
nacional.

La elección y nombramiento del Director General de las corporaciones por el consejo directivo se e
legales exigidos.

Dentro de los cuatro (4) primeros meses del periodo institucional, el Director General de la Corpora

En caso de producirse cambio de Director General durante el período para el cual fue aprobado el P
El Consejo Directivo de una corporación removerá al Director General, en los siguientes casos:

1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por supresión del empleo de conformidad con la ley.
3. Por retiro con derecho a jubilación.
4. Por invalidez absoluta.
5. Por edad de retiro forzoso.
6. Por destitución.
7. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
8. Por vencimiento del período para el cual fue nombrado.
9. Por orden o decisión judicial.

Al director general se le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley

Los actos del director general de una Corporación, sólo son susceptibles del recurso de reposición.

Las certificaciones sobre representación legal y vigencia del nombramiento de director general de l

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1540 de 2020, 'por el cual se modifican los art

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el numeral 10 del texto original. Consejo de Estado, Sección Primer

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.8.4.1.22. El Director General tiene la calidad de empleado público, sujeto al régi

La elección y nombramiento del director general de las corporaciones por el consejo directivo se c
requisitos legales exigidos.

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su posesión el director general presentará para aproba

El consejo directivo de una corporación removerá al director general, en los siguientes casos:

1. Por renuncia regularmente aceptada.
 2. Por supresión del empleo de conformidad con la ley.
 3. Por retiro con derecho a jubilación.
 4. Por invalidez absoluta.
 5. Por edad de retiro forzoso.
 6. Por destitución.
 7. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
 8. Por vencimiento del período para el cual fue nombrado.
 9. Por orden o decisión judicial.
 10. <Numeral NULO> Por incumplimiento de su 'Plan de Acciones' cuando así lo establezca el C
- Al director general se le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la l
- Los actos del director general de una corporación, sólo son susceptibles del recurso de reposición
- Las certificaciones sobre representación legal y vigencia del nombramiento de director general de
- (Decreto 1768 de 1994, artículo 22, modificado por la ley 1263 de 2008, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.23. JURISDICCIÓN COACTIVA. Las corporaciones tienen jurisdicción
(Decreto 1768 de 1994, artículo 23)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.24. ESTRUCTURA ORGÁNICA. La estructura orgánica básica de las cc
interinstitucional.

(Decreto 1768 de 1994, artículo 24)



ARTÍCULO 2.2.8.4.1.25. RÉGIMEN DE ESTÍMULOS. Los empleados de carrera o de libre nc
(Decreto 1768 de 1994, artículo 25)



— ARTÍCULO 2.2.8.4.1.26. SUPRESIÓN DE EMPLEOS. En caso de supresión de empleos insc. (Decreto 1768 de 1994, artículo 26)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.4.1.27. COMISIONES AL EXTERIOR. Las comisiones al exterior de funcio (Decreto 1768 de 1994, artículo 27)

CAPÍTULO 5.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE Y SUPLENTE DE LAS COMUNI

☐ . CONVOCATORIA. Para la elección del representante y suplente de las comunidades negras a celebración de la reunión en la cual se hará la elección.

La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia circulación regional o (Decreto 1523 de 2003, artículo 1o)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec

☐ ARTÍCULO 2.2.8.5.1.2. REQUISITOS. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en

- a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación de
- b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la exister
- c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comu

(Decreto 1523 de 2003, artículo 2o)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec

☐ ARTÍCULO 2.2.8.5.1.3. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. La Corporación Autónoma (Decreto 1523 de 2003, artículo 3o)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec

☐ ARTÍCULO 2.2.8.5.1.4. PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN DE ELECCI respectivo.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 4o)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec



ARTÍCULO 2.2.8.5.1.5. ELECCIÓN. Las comunidades negras, en la reunión pertinente, adopta Cuando a la elección no asistiere ningún representante legal de los consejos comunitarios o por cua PARÁGRAFO 1o. En este último evento, deberá continuar asistiendo al Consejo Directivo el repre PARÁGRAFO 2o. Independientemente de la forma de elección que adopten las comunidades negra (Decreto 1523 de 2003, artículo 5o)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec



ARTÍCULO 2.2.8.5.1.6. TRÁMITE DE LA ELECCIÓN. El trámite será el siguiente:

- a) El Director General de la Corporación Autónoma Regional instalará la reunión para elección den Los representantes legales de los Consejos Comunitarios que hayan cumplido los requisitos consigu
- b) Instalada la reunión de elección por el Director General, los representantes legales de los Consej
- c) Los candidatos podrán intervenir en la reunión, con el fin de exponer los aspectos que considerer
- d) Se procederá a la elección de representante y suplente, de conformidad con lo establecido en el p

De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el Presidente y Secretario designados por lo PARÁGRAFO. La Corporación Autónoma Regional respectiva prestará el apoyo logístico necesari (Decreto 1523 de 2003, artículo 6o)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec



ARTÍCULO 2.2.8.5.1.7. PERÍODO DEL REPRESENTANTE. El período del representante y si (Decreto 1523 de 2003, artículo 7o)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec



ARTÍCULO 2.2.8.5.1.8. FALTAS TEMPORALES. Constituyen faltas temporales de los repres

- a) Incapacidad física transitoria;
- b) Ausencia forzada e involuntaria;
- c) Decisión emanada de autoridad competente.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 8o)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec



ARTÍCULO 2.2.8.5.1.9. FALTAS ABSOLUTAS. Constituyen faltas absolutas de los represent:

- a) Renuncia;
- b) Declaratoria de nulidad de la elección;
- c) Condena a pena privativa de la libertad;
- d) Interdicción judicial;
- e) Incapacidad física permanente;
- f) Inasistencia a dos reuniones consecutivas del Consejo Directivo sin justa causa;
- g) Muerte.

(Decreto 1523 de 2003, artículo 9o)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec



ARTÍCULO 2.2.8.5.1.10. FORMA DE SUPLIR LAS FALTAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS

En caso de falta absoluta del representante, el suplente ejercerá sus funciones por el tiempo restante

(Decreto 1523 de 2003, artículo 10)

Notas del Editor

Destaca el editor que el Decreto 1523 de 2003 también fue compilado en su integridad por el Dec

CAPÍTULO 5A.

TRÁMITE DE ELECCIÓN REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SUS SUPLENTE

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decre



ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por
PARÁGRAFO. Para efectos del presente decreto las Corporaciones Autónomas Regionales y las de

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decre



ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.2 AVISO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, por el cual se modifica la Ley 1712 de 2014, en su artículo 1, para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.

La invitación se publicará por una sola vez en un diario de amplia circulación regional o nacional, e

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.3. DOCUMENTACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, por el cual se adiciona el Decreto 1850 de 2015, en su artículo 1, para la documentación de los documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se encuentre en vigencia.
2. Un informe con sus respectivos soportes sobre las actividades que la organización privada desarrolle.
3. En caso que deseen postular candidato, deberán adjuntar la hoja de vida con sus soportes de forma actualizada.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, por el cual se adiciona el Decreto 1850 de 2015, en su artículo 1, para la verificación de la documentación corporación y en las carteleras de su sede principal y subsedes.

Así mismo este informe se presentará por la Corporación, el día y fecha señalado para la reunión de

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.5. PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN DE ELECCIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, por el cual se adiciona el Decreto 1850 de 2015, en su artículo 1, para el plazo para la celebración de la reunión de elección.

La forma de elección será adoptada por el sector privado en la reunión a que hace referencia este artículo.

En dicha reunión el sector privado elegirá a sus representantes.

Si una vez cumplido este plazo no fuere posible realizar la elección, la Corporación dejará una comisión

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decreto

ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.6. TRÁMITE DE LA REUNIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, por el cual se adiciona el Decreto 1850 de 2015, en su artículo 1, para el trámite de la reunión.

1. Los representantes del sector privado que se encuentren en ejercicio instalarán la reunión en la fecha y lugar designados.
2. Las organizaciones del sector privado procederán a elegir al presidente y secretario para el desarrollo de la reunión.
3. La Corporación presentará el informe resultante de la verificación de la documentación.
4. Solo tendrán voz y voto en la reunión las organizaciones del sector privado que hayan presentado su documentación.
5. En esta reunión serán elegidos los representantes del sector privado.

6. De la reunión se levantará un acta en la que conste los resultados de la elección la cual deberá ser
PARÁGRAFO. La Corporación prestará el apoyo logístico necesario para llevar a buen término la
Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decre



ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.7. PERIODO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 <

El periodo a que hace referencia este artículo se iniciará el primero (1o) de enero del año siguiente <

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decre



ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.8. VIGENCIA. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1850 de 2015, 'por el cual se adiciona el Decre

CAPÍTULO 6.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL CORPORACIONES AUTÓNOMAS RI

SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 2.2.8.6.1.1.1. DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL REGIONAL. Es un proces
y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales.

La planificación ambiental regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos de ordenamie

PARÁGRAFO. Para efectos del presente capítulo, cuando se haga referencia a las Corporaciones A

(Decreto 1200 de 2004, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.6.1.1.2. PRINCIPIOS. El proceso de planificación ambiental regional se regir

1. La Armonía Regional, la Gradación Normativa y el Rigor Subsidiario establecidos en el Título I

2. Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de Planeación del Estado. La Plani

3. Respeto por la Dinámica y Procesos de Desarrollo Regional. La Planificación Ambiental recono

4. Integralidad. La Planificación Ambiental debe considerar los diferentes componentes, actores, in

(Decreto 1200 de 2004, artículo 2o)

SECCIÓN 2.

DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL.



ARTÍCULO 2.2.8.6.2.1. INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL REGIONAL

(Decreto 1200 de 2004, artículo 3 y Ley 1263 de 2008, artículo 3o)

SECCIÓN 3.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR).



ARTÍCULO 2.2.8.6.3.1. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PGAR). El Plan de

El Plan de Gestión Ambiental Regional tendrá una vigencia de mínimo 10 años.

Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen la responsabilidad de la formulación del PGAR e

PARÁGRAFO. Las entidades territoriales considerarán las líneas estratégicas definidas en el Plan c

(Decreto 1200 de 2004, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.8.6.3.2. COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL

1. Diagnóstico ambiental.

2. Visión regional.

3. Líneas estratégicas.

4. Instrumentos de seguimiento y evaluación.

1. Diagnóstico Ambiental del Plan de Gestión Ambiental Regional. El Diagnóstico Ambiental corre incluir indicadores de gestión, ambientales y de impacto. El sistema de indicadores será la base para

El diagnóstico debe ir acompañado de cartografía relacionada con la problemática ambiental regional

2. Visión ambiental para el Desarrollo Regional. Partiendo del diagnóstico se identificará, con la pa

3. Líneas Estratégicas del Plan de Gestión Ambiental Regional. Se determinarán las líneas estratégi la solución de los problemas identificados y el desarrollo de las potencialidades ambientales en el á

En la definición de las líneas estratégicas se determinarán los requerimientos de financiación, las po

Los contenidos del Plan de Gestión Ambiental Regional deben constituirse en la base para la actual

4. Instrumento de Seguimiento y Evaluación del Plan de Gestión Ambiental Regional. La Corporac desarrollo regional. Este sistema deberá seguir los lineamientos establecidos en la Sección V de est

(Decreto 1200 de 2004, artículo 5o)

SECCIÓN 4.

PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL.



ARTÍCULO 2.2.8.6.4.1. PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL. Es el instrumento de planeación (Decreto 1200 de 2004, artículo 6o y Ley 1263 de 2008, artículo 2o)

ARTÍCULO 2.2.8.6.4.2. OBJETO, ALCANCE Y OPORTUNIDAD DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. La audiencia pública se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes, al inicio del periodo inscripcional. La audiencia pública se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes, al inicio del periodo inscripcional. Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 1540 de 2020, 'por el cual se modifican los artículos 2.2.8.6.4.1 y 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015'. Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.8.6.4.2. La presentación del Plan de Acción Cuatrienal en audiencia pública a que se refiere el artículo 2.2.8.6.4.1. La audiencia pública se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la posesión del Director General de la Corporación. (Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 17)

ARTÍCULO 2.2.8.6.4.3. CONVOCATORIA. Los Directores Generales de las Corporaciones Aprobadas por el Congreso. El aviso citado, deberá ser expedido por lo menos treinta (30) días calendario antes de la celebración de la audiencia pública. El aviso deberá contener:

1. Objeto de la audiencia pública.
2. Fecha, lugar y hora de celebración.
3. Convocatoria a quienes deseen intervenir.
4. Lugar(es) donde se podrá realizar la inscripción de intervinientes.
5. Lugar(es) donde estará disponible el proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, para ser consultado.

El aviso se fijará al día siguiente de su expedición y permanecerá fijado durante diez (10) días hábiles en la sede de la jurisdicción.

Una vez fijado el aviso, se deberá difundir su contenido a través de los medios de comunicación radiofónica y televisiva. (Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 18)

ARTÍCULO 2.2.8.6.4.4. DISPONIBILIDAD DEL PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL. El proyecto de Plan de Acción Cuatrienal de cada respectiva corporación, en las sedes regionales, en las alcaldías o personerías municipales de la jurisdicción. (Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 119)

ARTÍCULO 2.2.8.6.4.5. INSCRIPCIONES. Las personas interesadas en intervenir en la audiencia pública deben inscribirse en la sede de la jurisdicción.

PARÁGRAFO. Las personas interesadas en intervenir en la audiencia pública, podrán realizar su ir
(Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 20)



ARTÍCULO 2.2.8.6.4.6. LUGAR DE CELEBRACIÓN. La audiencia pública se realizará en la :
PARÁGRAFO. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional, podrá establecer la p
(Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 21)



ARTÍCULO 2.2.8.6.4.7. PARTICIPANTES E INTERVINIENTES. A la audiencia pública amb
1. El Director General de la Corporación Autónoma Regional respectiva.
2. Los miembros del Consejo Directivo.
3. Tres (3) representantes de la asamblea corporativa.
4. El Procurador General de la Nación o su delegado.
5. El Contralor General de la República o su delegado.
6. El Defensor del Pueblo o su delegado.
7. Las personas inscritas previamente.

(Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 22)



ARTÍCULO 2.2.8.6.4.8. INSTALACIÓN Y DESARROLLO. La audiencia pública será presidida
El Presidente dará lectura al Orden del Día e instalará la audiencia pública, señalando el objeto y al
Las intervenciones se iniciarán teniendo en cuenta las personas señaladas en el artículo anterior. El
Las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse exclusivamente al objeto de
En la presentación del proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, por parte del Director General de la (C
Durante la realización de la audiencia pública los intervinientes podrán presentar comentarios y pro
La audiencia pública deberá ser registrada en medios magnetofónicos y/o audiovisuales.

PARÁGRAFO. En el evento en que se presenten las situaciones especiales señaladas en el presente
(Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 23)



ARTÍCULO 2.2.8.6.4.9. TERMINACIÓN. Agotado el Orden del Día, el Presidente dará por ter
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia pública, el Secretaric
al momento de su aprobación.

(Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 24)



ARTÍCULO 2.2.8.6.4.10. APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL. Dentro de la presentación.

El Acuerdo que apruebe el Plan de Acción Cuatrienal, deberá motivarse e indicar si se acogieron o no los PARÁGRAFO 1o. El Acuerdo a través del cual se aprueba el Plan de Acción Cuatrienal, deberá dar cumplimiento al PARÁGRAFO 2o. De igual forma, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán publicar en el Diario Oficial (Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 25)



ARTÍCULO 2.2.8.6.4.11. AUDIENCIAS PÚBLICAS DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN CUATRIENAL Y SU APOORTE AL CUMPLIMIENTO DEL Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

PARÁGRAFO 1o. De igual forma, se celebrará una audiencia pública en el mes de diciembre del año en curso.
PARÁGRAFO 2o. Para la convocatoria y realización de la audiencia pública de seguimiento, se dará cumplimiento al PARÁGRAFO 3o. Las opiniones, comentarios, propuestas y documentos aportados por la comunidad serán considerados en el Plan de Acción Cuatrienal (Decreto 330 de 2005 <sic, 2007>, artículo 26)



ARTÍCULO 2.2.8.6.4.12. COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL. El Plan de Acción Cuatrienal tendrá los siguientes componentes:

1. Marco general.
 2. Síntesis ambiental del área de jurisdicción.
 3. Acciones operativas.
 4. Plan financiero.
 5. Instrumentos de seguimiento y evaluación.
1. Marco general. Contendrá como mínimo la descripción de las principales características ambientales de la zona, el Ordenamiento y Manejo de Territorios Étnicos y/o de cuencas hidrográficas, los Planes de Saneamiento y el Plan de Acción Cuatrienal.
2. Síntesis ambiental del área de jurisdicción. Corresponde a la priorización de los problemas ambientales y a la identificación de las acciones operativas que se deben implementar.
3. Acciones operativas del Plan de Acción Cuatrienal. Corresponde a los programas y proyectos prioritarios que se deben implementar. Los programas estarán conformados por un conjunto de proyectos y deberán especificar las metas y los recursos necesarios para su ejecución. La Corporación deberá organizar y coordinar las acciones requeridas para obtener la información necesaria para la implementación de los programas y proyectos. Con base en los programas y proyectos definidos en el Plan de Acción Cuatrienal, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán implementar las acciones operativas.
4. Plan financiero. Deberá contener la estrategia de financiación que indique las fuentes, los mecanismos de captación de recursos y la proyección de gastos de inversión. La proyección de gastos de inversión deberá contener la asignación de recursos por programas y proyectos.
5. Instrumento de seguimiento y evaluación. La Corporación Autónoma Regional deberá implementar el instrumento de seguimiento y evaluación.
- (Decreto 1200 de 2004, artículo 7o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.6.4.13. PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS Y GASTOS. El presupuesto (Decreto 1200 de 2004, artículo 8o)

SECCIÓN 5.

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE L

☐ ARTÍCULO 2.2.8.6.5.1. DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El Sistema de Información Regional y el Plan de Acción Cuatrienal.

El diseño del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, será liderado por el Ministro (Decreto 1200 de 2004, artículo 9o)

Notas del Editor

Destaca el editor que 'el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), el Inventario Forestal 1076 de 2015, cinco nuevas secciones en el sentido de establecer la organización y funcionamiento

☐ ARTÍCULO 2.2.8.6.5.2. BASES PARA EL SEGUIMIENTO. El seguimiento al Plan de Gestión El seguimiento y la evaluación del Plan de Acción Cuatrienal tienen por objeto establecer el nivel de (Decreto 1200 de 2004, artículo 10)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.6.5.3. INDICADORES MÍNIMOS. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Anualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible construirá un índice de desempeño PARÁGRAFO 1o. La evaluación de impacto está orientada a relacionar la gestión ambiental con lo Consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural: número de hectáreas p Disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua: población en riesgo por desabastecimiento de a Racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables: intensidad energética medida dispuestos adecuadamente sobre generación total de residuos.

Generar empleos e ingresos por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sosten Reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales: tasa de morbilidad por Inf Disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales: personas afectadas a causa de fer (Decreto 1200 de 2004, artículo 11)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.6.5.4. INFORMES. El Director presentará informes periódicos ante el Consejo del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(Decreto 1200 de 2004, artículo 12)



ARTÍCULO 2.2.8.6.5.5. RÉGIMEN TRANSITORIO. La implantación del Sistema de Informac alimentando sus sistemas con los indicadores mínimos y los demás desarrollos del SIAC.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicará a las Corporaciones sobre el avance (Decreto 1200 de 2004, artículo 13)

CAPÍTULO 6<A>.

GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL.

Notas del Editor

- Dado que la numeración de este Capítulo se repite en el texto original, el editor lo nombra como

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.8.6<A>.1.1. PERÍODO DE LOS PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL REG octubre del año anterior al cual inicien su vigencia.

(Decreto 1865 de 1994, artículo 2o modificado por el Decreto 1200 de 2004, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.8.6<A>.1.2. ARMONIZACIÓN. Para la armonización de la planificación en la

1. El proceso de preparación de los Planes de Desarrollo departamentales, distritales y municipales la precitada ley.

2. Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan al Consejo de Gobierno o cuerpo que ha

3. La Corporación dispondrá de un término no superior a quince (15) días para que los revise técnic

4. Recibido el concepto emitido por la Corporación, el Consejo de Gobierno las considerará y envia

(Decreto 1865 de 1994, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.8.6<A>.1.3. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Las corporacio

(Decreto 1865 de 1994, artículo 5o)

CAPÍTULO 7.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUTOS ADSCRITOS Y VINCULADOS.

SECCIÓN 1.

INSTITUTO ADSCRITO. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS A



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.1. NATURALEZA. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios /

PARÁGRAFO 1o. Para todo propósito de la Ley [99](#) de 1993, entiéndase por Instituto de Hidrología

PARÁGRAFO 2o. Para todo propósito del presente capítulo las Corporaciones Autónomas Regionales (Decreto 1277 de 1994, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.2. OBJETO. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requieren el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
 2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas y recursos naturales;
 3. Establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la conservación y desarrollo sostenible;
 4. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, meteorología y estudios ambientales;
 5. Adecuación de Tierras (Himat); el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química;
 6. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareográficas, meteorológicas y de estudios ambientales;
 7. Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación especialmente en lo referente a su conservación y desarrollo sostenible;
 8. Realizar estudios e investigaciones sobre recursos naturales, en especial la relacionada con recursos hídricos;
 9. Realizar los estudios e investigaciones sobre hidrología y meteorología que con anterioridad a la promulgación de la Ley 1712 de 2014;
 10. Realizar los estudios e investigaciones ambientales que permitan conocer los efectos del desarrollo humano y su impacto en el medio ambiente;
 11. Acopiar, almacenar, procesar, analizar y difundir datos y allegar o producir la información y los servicios de información ambiental;
 12. Dirigir y coordinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en colaboración con las entidades del sector público y privado;
 13. Prestar el servicio de información en las áreas de su competencia a los usuarios que la requieran.
- (Decreto 1277 de 1994, artículo 2o)

Concordancias

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015; Artículo [1.2.1.1.1](#)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.3. DURACIÓN. La duración del Instituto será indefinida.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.4. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN. La jurisdicción del Ideam se extiende a todo el territorio nacional.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.5. ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales suministra al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la información que sirvan al Ministerio para:

- a) Fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental;
- b) Suministrar las bases para el establecimiento de las normas, disposiciones y regulaciones para el desarrollo sostenible;

(Decreto 1277 de 1994, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.6. INFORME ANUAL. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Educativos y Divulgativos de amplia circulación.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.7. ARTICULACIÓN CON LAS CORPORACIONES. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Educativos y Divulgativos:

- a) Asesorar a las Corporaciones en la implementación y operación del Sistema de Información Ambiental;
- b) Cooperar con las Corporaciones en su función de promoción y realización de la investigación científica;
- c) Transferir a las Corporaciones las tecnologías resultantes de las investigaciones que adelante, así como los recursos humanos y materiales;
- d) Mantener información, en colaboración con las Corporaciones, sobre el uso de los recursos naturales;
- e) Mantener información sobre los usos de los recursos naturales renovables en especial del agua, suelos y bosques;
- f) Suministrar a las Corporaciones información para el establecimiento de estándares y normas de conservación;
- g) Asesorar a las Corporaciones en el desarrollo de programas de regulación y mejoramiento de la calidad ambiental.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.8. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL. A través de la articulación con el Sistema Nacional Ambiental, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Educativos y Divulgativos:

- a) Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales;
- b) Asesorar, en colaboración con las Corporaciones, a las entidades territoriales y a los centros poblados;
- c) Suministrar información científica y técnica de carácter ambiental para la elaboración de los planes de desarrollo;
- d) Servir de organismo de enlace y coordinación entre el Sistema de Información Ambiental y los sistemas de información de las entidades territoriales.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.9. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Educativos y Divulgativos, en el ejercicio de sus funciones como Secretario Técnico del Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, deberá:

De acuerdo con las pautas y directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Educativos y Divulgativos:

(Decreto 1277 de 1994, artículo 9o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.10. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Educativos y Divulgativos, desempeñando el Himat, el IGAC, el Inderena y el Ingeominas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1277 de 1994, artículo 10 modificado por la Ley 1523 de 2012, deberá:

(Decreto 1277 de 1994, artículo 10 modificado por la Ley [1523](#) de 2012)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.11. ARTICULACIÓN CON LOS SISTEMAS AMBIENTALES INTERNACIONALES. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Educativos y Divulgativos, deberá:

- a) Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas actividades que le fije el Mi
 - b) Representar a Colombia ante los Organismos Internacionales relacionados con las áreas de su co
 - c) Participar en todos los programas nacionales e internacionales que contemplen aspectos relacion
 - d) Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de los comprom
- (Decreto 1277 de 1994, artículo 11)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.12. CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFI

- a) Favorecer la participación de sus investigadores en programas de posgrado en las áreas de su cor
 - b) Propender por el establecimiento de un sistema de estímulos a la productividad científica de sus calidad y contribución de los resultados del trabajo al logro de los propósitos del Instituto y del Mir
 - c) Establecer mecanismos por medio de un plan para garantizar la continuidad de las investigacione
- (Decreto 1277 de 1994, artículo 12)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.13. FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA AMBIENTAL D
Corporaciones e Institutos vinculados al Ministerios:

- a) Programas, estudios e investigaciones con la participación de los grupos étnicos;
 - b) Programas de acopio y rescate de la experiencia y conocimientos ancestrales sobre el manejo de
 - c) Programas de difusión y educación ambiental en apoyo a los diversos grupos culturales en colab
- (Decreto 1277 de 1994, artículo 13)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.14. DEL APOYO CIENTÍFICO DE OTROS CENTROS. El Instituto de
según lo establece la Ley [99](#) de 1993, sobre la base de la formulación de programas y proyectos cor
permanente, extensión y capacitación.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.15. OTRAS FUNCIONES. Además de las funciones previstas en este Ca

1. Ser la fuente oficial de información científica en las áreas de su competencia y autoridad máxima
2. Emitir los conceptos técnicos que en razón de su especialización temática le sean requeridos por
3. Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados con la fijación de par
4. Realizar investigaciones sobre el uso de los recursos hídricos, atmosféricos, forestales y de suelo
5. Suministrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las Corporaciones y entidades t
6. Prestar, en la medida de su capacidad técnica, los servicios de pronósticos, avisos y alertas de inc
7. Planificar, diseñar, construir, operar y mantener las redes de estaciones o infraestructuras hidroló

8. Promover la participación activa de las comunidades beneficiarias durante el desarrollo de sus pr
 9. Efectuar, en el área de su competencia, los estudios ambientales necesarios para fundamentar las
 10. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas públicas o privadas, nacionale
 11. Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funcio
 12. Las demás que le asigne el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de conformidad cor
- (Decreto 1277 de 1994, artículo 15)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.16. ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. El Ideam deberá

En el evento en que el Ideam administre u opere sus infraestructuras a través de terceros, pudiendo

PARÁGRAFO 1o. El Ideam podrá diseñar, construir, administrar y operar infraestructuras meteorol

PARÁGRAFO 2o. El Ideam velará porque quienes construyan, administren u operen infraestructur

(Decreto 1277 de 1994, artículo 16)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.17. CALIDAD DE LOS MIEMBROS. Los miembros de la Junta Directiv

(Decreto 1277 de 1994, artículo 19)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.18. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBRO

(Decreto 1277 de 1994, artículo 20)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.19. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Las reuniones de la Jun

El Director General del Ideam participará en las sesiones de la Junta Directiva, con derecho a voz p

Las reuniones de Junta Directiva se harán constar en un libro de actas, autorizadas con las firmas de

indicación del día, mes y año en que se expidan y estarán bajo la custodia del Secretario de la Junta

La Junta Directiva podrá reunirse, deliberar y adoptar decisiones cuando a dicha sesión concurra pc

(Decreto 1277 de 1994, artículo 22)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.20. DIRECTOR GENERAL, DESIGNACIÓN Y CALIDADES DEL DII

funcionamiento.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 23)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.21. DE LOS ACTOS Y DECISIONES DEL DIRECTOR GENERAL. Lc

que se expidan.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 25)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.22. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos del Instituto son de naturaleza administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1277 de 1994, artículo 26)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.23. DEL COMITÉ CIENTÍFICO. El Comité Científico será designado por el Director General. Son funciones del Comité Científico las siguientes:

- a) Asistir al Director General en el diseño y ejecución de las políticas, planes y programas del Instituto;
- b) Asistir al Director General en la definición de las políticas de manejo de la información del Instituto;
- c) Proponer metodologías, normas, patrones y estándares para el acopio de datos y el procesamiento de la información;
- d) Velar por la pertinencia y calidad científica y técnica de los planes y programas del Instituto;
- e) Velar por el seguimiento y disposición de mecanismos de evaluación y control de actividades e informes;
- f) Proponer las condiciones científicas y técnicas para la provisión de cargos en el Instituto;
- g) Las demás funciones que le asignen la Junta Directiva y el Director General.

(Decreto 1277 de 1994, artículo 27)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.24. DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA. La organización interna del Instituto será propuesta por el Director General, para su posterior aprobación por parte del Gobierno nacional conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 1277 de 1994, artículo 28)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.25. PATRIMONIO Y RENTAS. El patrimonio y las rentas del Instituto están conformados por:

1. Las partidas que se le destinen en el Presupuesto Nacional.
2. Los bienes que adquiera a cualquier título.
3. Los archivos, instalaciones, laboratorios y demás bienes que conforme al artículo 17 de la Ley 990 de 2005.
4. El centro de documentación, las bibliotecas y los archivos del Inderena que sean pertinentes a la gestión del Instituto.
5. El producto de los empréstitos internos o externos.
6. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.

Concordancias

Ley 1819 de 2016; Art. [366](#)

(Decreto 1277 de 1994, artículo 29)



ARTÍCULO 2.2.8.7.1.26. CLASES DE EMPLEADOS. Los cargos del Ideam son de carrera administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1277 de 1994, artículo 30)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.1.27. VINCULACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS. Para los nombramientos
(Decreto 1277 de 1994, artículo 31)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.8.7.28. POSESIÓN DEL DIRECTOR GENERAL. El Director General del Instituto
(Decreto 1277 de 1994, artículo 34)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.8.7.29. DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE HIDROLOGÍA
fluvial, la información a los medios de comunicación y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
PARÁGRAFO. El Ideam atenderá los servicios meteorológicos que demande la aeronavegación nacional
Aeronáutica Civil (DAAC), realizaba el Himat.
(Decreto 1277 de 1994, artículo 35)

SECCIÓN 2.

INSTITUTOS VINCULADOS.

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.2.1. NATURALEZA JURÍDICA. Los Institutos de Investigación de Recursos
independiente, vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(Decreto 1603 de 1994, artículo 1o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.2.2. OBJETIVO GENERAL. Las entidades a que se refiere el artículo anterior
cumplimiento de sus funciones. Para ello deberán, en las áreas temáticas o geográficas de su competencia:

1. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con sus pautas y directrices
2. Operar bajo la dirección del Ideam, el Sistema de Información Ambiental, en coordinación con la
3. Emitir la información oficial de carácter científico en las áreas de su competencia.
4. Emitir los conceptos técnicos que en razón de su especialización le sean requeridos por el Ministerio
5. Realizar estudios e investigaciones, así como el acopio, procesamiento, análisis y difusión de datos
6. Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular se expida,
7. Evaluar nuevas técnicas y tecnologías cuyo uso se pretenda implantar en el país, en cuanto a sus
8. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales
9. Promover, elaborar y ejecutar proyectos de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria
10. Las demás que le otorgue la ley y le fijen los estatutos para el desarrollo de sus objetivos legales

(Decreto 1603 de 1994, artículo 2o)

☐

ARTÍCULO 2.2.8.7.2.3. ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

1. Fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental.
 2. Suministrar los datos y la información ambiental que requieren el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- PARÁGRAFO. Las necesidades y prioridades a que hace referencia el presente artículo serán informadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- (Decreto 1603 de 1994, artículo 3o)

ARTÍCULO 2.2.8.7.2.4. INFORME ANUAL. Los Institutos entregarán al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un informe anual sobre la gestión ambiental. Este informe deberá ser entregado a más tardar el 30 de marzo de cada año.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 4o)

ARTÍCULO 2.2.8.7.2.5. ARTICULACIÓN CON LAS CORPORACIONES. Los Institutos en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales:

1. Asesorar a las Corporaciones para la implantación y operación del Sistema de Información Ambiental.
2. Producir información que permita derivar o adoptar tecnologías para ser aplicadas y transferidas a las Corporaciones.
3. Transferir a las Corporaciones, las tecnologías resultantes de las investigaciones que adelanten, a las Corporaciones.
4. Cooperar y apoyar a las Corporaciones en su función de promoción y realización de la investigación ambiental.

PARÁGRAFO. Para todo propósito del presente capítulo las Corporaciones Autónomas Regionales:

(Decreto 1603 de 1994, artículo 5o)

ARTÍCULO 2.2.8.7.2.6. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL. Los Institutos:

1. Fomentar la cooperación del Instituto respectivo, en las áreas de su competencia, con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental.
2. Asesorar, en colaboración con las Corporaciones, a las entidades territoriales y centros poblados en la gestión ambiental.
3. Suministrar información científica y técnica de su competencia para la elaboración de los planes de desarrollo.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 6o)

ARTÍCULO 2.2.8.7.2.7. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Los Institutos:

1. Asesorar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la gestión de la ciencia y tecnología.
2. Suministrar información científica y técnica de su competencia para la elaboración de los planes de desarrollo.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 7o)

ARTÍCULO 2.2.8.7.2.8. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RESURSA

(Decreto 1603 de 1994, artículo 8o)

ARTÍCULO 2.2.8.7.2.9. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. Los Institutos:

1. Colaborar con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en la coordinación de la información ambiental.

2. Contribuir al análisis y difusión de la información y reportar la necesaria al Ideam.
3. Colaborar con el Ideam en el diseño de los modelos, parámetros, indicadores, variables, normas,
4. Establecer programas de inventarios, acopio, procesamiento, análisis y difusión de los datos y la
5. Coordinar programas y actividades para el acopio, procesamiento y análisis de la información ne
2. Centros de documentación en colaboración con las Corporaciones, para el acopio y rescate de la
3. Programas de difusión y educación ambiental en apoyo de los diversos grupos étnicos en colabor
4. Programas de protección de los derechos de las culturas tradicionales sobre sus conocimientos.

Lo referente a programas de educación ambiental se efectuará en concertación con el Ministerio de
(Decreto 1603 de 1994, artículo 14)



ARTÍCULO 2.2.8.7.2.15. DEL APOYO CIENTÍFICO DE OTROS CENTROS Y UNIVERSIDAD gubernamentales y centros privados, sobre la base de formulación de programas y proyectos conjur Agropecuaria (Corpoica).

Los Institutos, de común acuerdo con las universidades, favorecerán el desarrollo de programas de]
(Decreto 1603 de 1994, artículo 15)



ARTÍCULO 2.2.8.7.2.16. DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ASE

Los directores generales de los Institutos deberán acreditar calidades científicas distinguidas y tene
(Decreto 1603 de 1994, artículo 16)



ARTÍCULO 2.2.8.7.2.17. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL. Son funciones del Direc

1. Presentar para estudio y aprobación de la Junta Directiva los planes y programas que se requieran
2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal.
3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva.
4. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios
5. Constituir mandatarios o apoderados que representen la institución en asuntos especiales, judicia
6. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimo
7. Rendir informes al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la forma que este lo determi
8. Las demás que le fijen los estatutos.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 17)

SECCIÓN 3.



ARTÍCULO 2.2.8.7.3.1. DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEXANDER VON HUMBOLDT". El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" es un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada según el Decreto 1603 de 1994, artículo 18)



ARTÍCULO 2.2.8.7.3.2. OBJETO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEXANDER VON HUMBOLDT".

1. Realizar, en el territorio continental de la nación, investigación científica sobre los recursos genéticos, la biodiversidad y los ecosistemas.
2. Levantar y formar el inventario nacional de la biodiversidad, desarrollar un sistema nacional de información ambiental y de recursos biológicos.
3. Promover el establecimiento de estaciones de investigación de los macroecosistemas nacionales y de los recursos biológicos.
4. Apoyar con asesoría técnica y transferencia de tecnología a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las Municipalidades.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 19)

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. [6](#)

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015; Art. [1.2.2.2.1](#)



ARTÍCULO 2.2.8.7.3.3. FUNCIONES. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" tiene las siguientes funciones:

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la información básica sobre los recursos biológicos, la biodiversidad y los ecosistemas.
2. Efectuar el seguimiento de los recursos genéticos de la nación, especialmente en lo referente a su conservación y uso sostenible.
3. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con sus pautas y directrices.
4. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos relacionados con la biodiversidad y los recursos biológicos.
5. Suministrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ideam y a las Corporaciones, la información ambiental y de recursos biológicos.
6. Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la coordinación del manejo de la información ambiental y de recursos biológicos.
7. Servir, en coordinación con el Ideam, como organismo de apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones y los Grandes Territorios Indígenas en la conservación y uso sostenible de los recursos biológicos, la biodiversidad y los ecosistemas.
9. Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular en aquellos que permitan la conservación y uso sostenible de los recursos biológicos, la biodiversidad y los ecosistemas.
10. Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de conservación y uso sostenible de los recursos biológicos, la biodiversidad y los ecosistemas.
11. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo de los recursos biológicos, la biodiversidad y los ecosistemas.
12. Investigar y proponer modelos alternativos de desarrollo sostenible basados en el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos, la biodiversidad y los ecosistemas.
13. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
14. Producir un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente en las áreas de su competencia.

15. Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la incorporación, ampliación o sus
16. Acceder a la información que sobre los recursos bióticos colombianos está depositada en museos
17. Mantener colecciones biológicas acopiadas en el desarrollo de permisos de caza científica, lícita

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. [6](#)

18. Prestar un servicio de identificación taxonómica como apoyo a los demás Institutos vinculados
19. Asumir las funciones que en investigación de recursos bióticos venía ejerciendo el Inderena hasta
20. Los demás que le otorgue la ley y le fijen sus estatutos para el cumplimiento de sus objetivos legales
(Decreto 1603 de 1994, artículo 20)



ARTÍCULO 2.2.8.7.3.4. DOMICILIO. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt"

(Decreto 1603 de 1994, artículo 21)



ARTÍCULO 2.2.8.7.3.5. PATRIMONIO Y RENTAS. El patrimonio y las rentas del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" son:

1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el Presupuesto Nacional, las cuales figurarán en el
2. Los archivos, información, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, laboratorios y demás
3. Los aportes que reciba de las Corporaciones, incluidos los que fije el gobierno nacional conforme
4. Los aportes de los demás asociados.
5. El producto de los empréstitos internos o externos.
6. Los bienes que adquiera a cualquier título.
7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 22)



ARTÍCULO 2.2.8.7.3.6. ASOCIADOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEXANDER VON HUMBOLDT".

1. La Nación a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2. La Universidad Nacional de Colombia.
3. Las demás universidades y centros de investigación científicas nacionales e internacionales, inter
4. Las Corporaciones Autónomas Regionales, con excepción de las que deben asociarse por disposición

Las entidades descentralizadas que en virtud de su objeto, quieran asociarse al "Alexander von Humboldt"

5. Las entidades territoriales y los organismos de planificación regional que quieran asociarse.

6. Las entidades públicas y los particulares para los efectos y en las condiciones señaladas en el artículo 23.
 7. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales interesados en la investigación.
- (Decreto 1603 de 1994, artículo 23)

SECCIÓN 4.

DEL INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ("SINCHI").

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.4.1. EL INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS "SINCHI" es una entidad pública descentralizada, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada en los términos establecidos en el Decreto 1603 de 1994.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 24)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.4.2. OBJETO DEL INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS "SINCHI". El objeto del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi" es el estudio y la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural de la Amazonía.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 25)

Concordancias

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015; Artículo [1.2.2.4.1](#)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.4.3. FUNCIONES. El Instituto Amazónico de Investigaciones científicas "Sinchi" tiene las siguientes funciones:

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la información básica sobre la biodiversidad y el patrimonio natural de la Amazonía.
2. Contribuir a estabilizar los procesos de colonización mediante el estudio y evaluación del impacto ambiental.
3. Efectuar el seguimiento del estado de los recursos naturales de la Amazonía especialmente en los aspectos de biodiversidad y patrimonio natural.
4. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con sus pautas y directrices.
5. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos amazónicos de acuerdo con las pautas y directrices.
6. Suministrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ideam y a las Corporaciones locales la información básica sobre la biodiversidad y el patrimonio natural de la Amazonía.
7. Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la coordinación del manejo de la información ambiental.
8. Servir, en coordinación con el Ideam, como organismo de apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
9. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones y los entes territoriales en el estudio y la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural de la Amazonía.
10. Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular aquellos que permitan la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural de la Amazonía.
11. Colaborar con el Ministerio de Agricultura y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el estudio y la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural de la Amazonía.
12. Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de los compromisos internacionales.
13. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo de la biodiversidad y el patrimonio natural de la Amazonía.
14. Investigar la realidad biológica y ecológica de la Amazonía y proponer modelos alternativos de conservación.

15. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos vinculados al Minis
16. Producir un balance anual sobre el estado de los ecosistemas y el ambiente en la Amazonía.
17. Suministrar bases técnicas para el ordenamiento ambiental del territorio amazónico.
18. Colaborar con el Consejo Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat, con la Misión d
19. Adelantar y promover el inventario de la fauna y flora amazónica, establecer las colecciones, ba
20. Los demás que le otorgue la ley y los estatutos para el cumplimiento de su objeto social.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 26)



ARTÍCULO 2.2.8.7.4.4. DOMICILIO. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas ("

(Decreto 1603 de 1994, artículo 27)



ARTÍCULO 2.2.8.7.4.5. PATRIMONIO Y RENTAS. El patrimonio y las rentas del Instituto A

1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el Presupuesto Nacional, las cuales figurarán e
2. Los archivos, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, laboratorios y demás bienes r
3. Los aportes que reciba de las Corporaciones, incluidos los que fije el Gobierno nacional conform
4. Los aportes de los demás asociados.
5. El producto de los empréstitos internos o externos.
6. Los bienes que adquiera a cualquier título.
7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 28)



ARTÍCULO 2.2.8.7.4.6. ASOCIADOS DEL INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACI

1. La Nación a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2. La Universidad Nacional de Colombia.
3. La Universidad de la Amazonía.
4. Las demás universidades y centros de investigación científicas nacionales e internacionales, inter
5. Las Corporaciones Autónomas Regionales del área de su jurisdicción.
6. La Corporación Colombiana de Investigación (Corpoica).
7. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
8. Las entidades descentralizadas nacionales que en virtud de su objeto, quieren asociarse al "Sinch

9. Las entidades territoriales y organismos de planificación regional que correspondan a la jurisdicción.
 10. Las entidades públicas y los particulares para los efectos y en las condiciones señaladas en el artículo 29.
 11. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales interesadas en la investigación.
 12. Las Corporaciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico interesadas en la agricultura sostenible.
- (Decreto 1603 de 1994, artículo 29)

SECCIÓN 5.

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO "JOHN VON NEUBAUER"

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.5.1. EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO "JOHN VON NEUBAUER" fue creado por el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con autonomía de gestión. (Decreto 1603 de 1994, artículo 30)

Concordancias

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015; Artículo [1.2.2.3.1](#)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.5.2. OBJETO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO "JOHN VON NEUBAUER". (Decreto 1603 de 1994, artículo 31)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.5.3. FUNCIONES. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico tiene las siguientes funciones:

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la información básica sobre el Chocó Biogeográfico.
2. Efectuar el seguimiento de los recursos naturales del Chocó Biogeográfico, especialmente en los recursos biológicos.
3. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con sus pautas y dirigir y desarrollar investigación en relación con temas del Chocó Biogeográfico.
4. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos relacionados con el Chocó Biogeográfico.
5. Suministrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ideam y a las Corporaciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico la información ambiental.
6. Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la coordinación del manejo de la información ambiental.
7. Servir, en coordinación con el Ideam, como organismo de apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones y los entes territoriales en la gestión ambiental.
9. Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular aquellos que permitan evaluar el impacto del cambio climático.
10. Colaborar con el Ministerio de Agricultura y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la gestión ambiental.
11. Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de los compromisos internacionales.
12. Fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo de los recursos naturales.

13. Investigar la realidad biológica y ecológica y proponer modelos alternativos de desarrollo sostenible.
 14. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos vinculados al Ministerio del Medio Ambiente.
 15. Producir un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente en las áreas de su competencia.
 16. Proponer criterios para el ordenamiento ambiental del territorio del Chocó Biogeográfico.
 17. Colaborar con el Consejo Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat, y con los CORPORA.
 18. Colaborar con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt".
 19. Los demás que le otorgue la ley y le fijen los estatutos para el cumplimiento de su objeto social.
- (Decreto 1603 de 1994, artículo 32)



ARTÍCULO 2.2.8.7.5.4. DOMICILIO. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

(Decreto 1603 de 1994, artículo 33)



ARTÍCULO 2.2.8.7.5.5. PATRIMONIO Y RENTAS. El patrimonio y las rentas del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el Presupuesto Nacional, las cuales figurarán en el presupuesto.
2. Los aportes que reciba de las corporaciones, incluidos los que fije el Gobierno nacional conforme a la ley.
3. Los aportes de los demás asociados.
4. El producto de los empréstitos internos o externos.
5. Los bienes que adquiera a cualquier título.
6. Los demás ingresos que obtenga por cualquier concepto.

(Decreto 1603 de 1994, artículo 34)



ARTÍCULO 2.2.8.7.5.6. ASOCIADOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

1. La Nación a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2. La Universidad Nacional de Colombia.
3. La Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba".
4. El Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad del Valle.
5. La Universidad de Antioquia.
6. Las demás universidades y centros de investigación científicas nacionales e internacionales, intersectoriales e interdisciplinarias.
7. La Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias (Corpoica).
8. Las Corporaciones Autónomas Regionales del área de su jurisdicción.

9. Las entidades descentralizadas nacionales que en virtud de su objeto, quieran asociarse al "John F. Kennedy"
 10. Las entidades territoriales y los organismos de planificación regional que correspondan a la jurisdicción de la Nación
 11. Las entidades públicas y los particulares para los efectos y en las condiciones señaladas en el artículo 34
 12. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales interesadas en la investigación
 13. Las Corporaciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico interesadas en la agricultura sostenible
- (Decreto 1603 de 1994, artículo 35)

SECCIÓN 6.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "JOSÉ BENITO VIVES DE ALCÁZAR"

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.6.1. DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "JOSÉ BENITO VIVES DE ALCÁZAR". Entidad administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada según lo dispuesto en la Ley 29 de 1993.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 1o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.6.2. OBJETO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "JOSÉ BENITO VIVES DE ALCÁZAR".

- a) Dar apoyo científico y técnico al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el cumplimiento de sus funciones.
- b) Realizar la investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
- c) Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables.
- d) Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con sus pautas y directrices.
- e) Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistema de Investigación Ambiental en el ámbito de las ciencias marinas y costeras.
- f) Los demás que le otorgue la ley y le fije el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 2o).

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.6.3. FUNCIONES. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Alcázar" tiene las siguientes funciones:

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la información básica sobre los recursos marinos y costeros.
2. Evaluar los principales parámetros ecológico-pesqueros de las existencias de las especies aprovechables.
3. Efectuar el seguimiento de los recursos marinos de la Nación especialmente en lo referente a su explotación sostenible.
4. Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados con la fijación de parámetros de calidad ambiental.
5. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
6. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos marinos y costeros, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. De común acuerdo con el Ideam, establecer y operar infraestructuras de seguimiento de las condiciones ambientales.

8. En coordinación con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt".
9. Desarrollar actividades y apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la coordinación de las actividades de investigación y desarrollo.
10. Servir en coordinación con el Ideam, como organismo de enlace del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
11. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones y los grandes municipios en la ejecución de los programas de desarrollo sostenible.
12. Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas actividades que le fije el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
13. Llevar la representación de Colombia ante los organismos internacionales en las áreas de su competencia.
14. Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con reglamentación que sobre el particular se expida, para la ejecución de los programas de desarrollo sostenible.
15. Investigar y proponer modelos alternos de desarrollo sostenible para el medio ambiente marino.
16. Producir de acuerdo con las pautas que le fije el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los estudios y documentos de investigación.
17. Prestar asesoría y apoyo científico y técnico al Ministerio, a las entidades territoriales y a las Corporaciones.
18. Colaborar con la Comisión Colombiana de Oceanografía y con el Consejo del Programa Nacional de Oceanografía.
19. Coordinar con Ingeominas el suministro de información geológica y en especial la correspondiente a los recursos minerales.
20. Evaluar nuevas técnicas y tecnologías cuyo uso se pretenda implantar en el país, en cuanto a su impacto ambiental.
21. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
22. Los demás que para el desarrollo de su objeto le fijen los estatutos.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.4. DOMICILIO. El Invemar tendrá su sede principal en la ciudad de Sant

(Decreto 1276 1603 <sic> de 1994, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.5. ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

- a) Fundamentar la toma de decisiones de políticas por parte del Ministerio;
- b) Suministrar las bases técnicas para el establecimiento de normas, disposiciones y regulaciones por parte del Ministerio.

PARÁGRAFO. Las necesidades y prioridades a que hace referencia el presente artículo serán informadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.6. INFORME ANUAL. El Invemar entregará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un informe anual de su gestión.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.7. ARTICULACIÓN CON LAS CORPORACIONES. El Invemar, en cumplimiento de sus funciones, podrá celebrar contratos y convenios con las Corporaciones y los grandes municipios.

- a) Aportar el conocimiento científico y la capacidad técnica para la implantación y operación del Si
 - b) Producir conocimientos que permitan derivar o adaptar tecnologías para ser aplicadas y transferi
 - c) Transferir a las Corporaciones, las tecnologías resultantes de las investigaciones que adelante, as
 - d) Cooperar y apoyar a las Corporaciones en su función de promoción y realización de la investigac
- PARÁGRAFO. Para todo propósito del presente Capítulo las Corporaciones Autónomas Regionale
- (Decreto 1276 de 1994, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.8. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL. E

- a) Fomentar la cooperación con las demás entidades públicas y privadas que hacen parte del Sistem
 - b) Asesorar a las entidades territoriales y centros poblados en materia de investigación, toma de dat
 - c) Suministrar información científica y técnica de su competencia para la elaboración de los planes
- (Decreto 1276 de 1994, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.9. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y Ambiente y el Hábitat, propondrá estudios e investigaciones para ser realizadas por otras entidades

(Decreto 1276 de 1994, artículo 9o)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.10. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN I

1993.

((Decreto 1276 de 1994, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.11. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBI

- a) Colaborar con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en la coc
 - b) Colaborar con el Ideam en el diseño de los modelos, parámetros, indicadores, variables, normas,
 - c) Establecer programas de inventarios, acopio, procesamiento, análisis y difusión de los datos y la
 - d) Coordinar programas y actividades para el acopio, procesamiento y análisis de la información se
 - e) Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ideam en el establecimient
 - f) Colaborar con el Ideam en la proposición de variables que deben contemplar los estudios de impa
 - g) Suministrar los datos e información que se requieran por parte del Ministerio de Ambiente y Des
 - h) Proveer la información disponible a las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental
- (Decreto 1276 de 1994, artículo 11)



— ARTÍCULO 2.2.8.7.6.12. EL MANEJO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. El Invemar administrará el Sistema de Información Ambiental (Decreto 1276 de 1994, artículo 12)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.6.13. ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENTRE LAS INSTITUCIONES. El Invemar coordinará y articulará los programas y proyectos de las instituciones que se realicen actividades correspondientes a una función o atribución que corresponda a otra entidad (Decreto 1276 de 1994, artículo 13)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.6.14. ARTICULACIÓN CON LOS SISTEMAS AMBIENTALES INTERNACIONALES. El Invemar promoverá la articulación con los sistemas ambientales internacionales para conocer las alteraciones particulares del medioambiente en el territorio colombiano, de acuerdo con el Plan Nacional de Manejo del Medio Ambiente (Decreto 1276 de 1994, artículo 14)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.6.15. CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. El Invemar promoverá la capacitación y los estímulos a la producción científica de sus investigadores, de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Favorecer la participación de sus investigadores en programas de posgrado en las áreas de su competencia;
- b) Establecer un sistema de estímulos a la productividad científica de sus investigadores por medio de los propósitos del Instituto y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
- c) Establecer mecanismos para garantizar la continuidad de las investigaciones que se destaquen por su calidad.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 15)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.6.16. FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA AMBIENTAL DEL INVEMAR. El Invemar promoverá la difusión y el fomento de la experiencia ambiental del Instituto, de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Programas, estudios e investigaciones de manera conjunta con los grupos culturales tradicionales;
- b) Centros de documentación en colaboración con las Corporaciones, para el acopio y rescate de la experiencia ambiental;
- c) Programas de difusión y educación ambiental en apoyo de los diversos grupos étnicos, en colaboración con las Corporaciones;
- d) Programas de protección de los derechos de las culturas tradicionales sobre sus conocimientos, e implementación de los mismos.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 16)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.6.17. DEL APOYO CIENTÍFICO DE OTROS CENTROS Y UNIVERSIDADES. El Invemar apoyará la investigación científica de la Universidad del Valle y con la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba". Para ello, el Invemar coordinará con la Universidad del Medio Ambiente y Hábitat.

El Invemar de común acuerdo con las universidades proporcionará el desarrollo de programas de posgrado y de investigación científica (Decreto 1276 de 1994, artículo 17)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.7.6.18. DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ASesoría. El Director del Invemar deberá acreditar calidades científicas distinguidas y tener experiencia administrativa (Decreto 1276 de 1994, artículo 18)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.19. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL. Son funciones del Director General:

1. Presentar para estudio y aprobación de la Junta Directiva los planes y programas que se requieran.
2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal.
3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva.
6. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios.
7. Constituir mandatarios o apoderados que representen la institución en asuntos especiales, judiciales.
8. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones.
9. Nombrar y remover el personal de la institución.
10. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio.
11. Rendir informes al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la forma que este lo determine.
12. Las demás que los estatutos le señalen.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 19)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.20. EL COMITÉ CIENTÍFICO. El Invemar tendrá un Comité Científico. La constitución del Comité Científico se deberá establecer en los correspondientes estatutos.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 20)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.21. PATRIMONIO Y RENTAS. El patrimonio y las rentas del Invemar están conformados por:

1. Las partidas y apropiaciones que se le destinen en el presupuesto nacional, las cuales figurarán en el presupuesto.
2. Los archivos, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, laboratorios y demás bienes inmuebles.
3. Los aportes que reciba de las Corporaciones, incluidos los que fije el Gobierno nacional conforme a la ley.
4. Los aportes de los demás asociados.
5. El producto de los empréstitos internos o externos.
6. Los bienes que adquiera a cualquier título.
7. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 21)



ARTÍCULO 2.2.8.7.6.22. ASOCIADOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINERAS. Son asociados del Invemar las Corporaciones que tengan jurisdicción sobre los litorales y las zonas insulares.

(Decreto 1276 de 1994, artículo 22)

CAPÍTULO 8.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN VINCULADOS AL SINA

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.1. DE LA PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INFORMACIÓN. El presente capítulo establece los lineamientos para la planificación de la investigación y la información de todas las instituciones que componen el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

PARÁGRAFO. Para efectos del presente capítulo, cuando se haga referencia a los Institutos de Investigación Vinculados al SINA, se entenderá como:

(Decreto 2370 de 2009, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.2. PRINCIPIOS. El proceso de planificación de la investigación y la información se regirá por los siguientes principios:

1. **Visión estratégica.** Para garantizar que la investigación ambiental se constituya en el apoyo a la gestión ambiental del Estado.
 2. **Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de Planeación del Estado.** La investigación y la información deben estar alineadas con la política ambiental y los planes de desarrollo.
 3. **Coordinación interinstitucional e interdisciplinaria, participación social y diálogo de saberes.** Se promoverá la colaboración entre las instituciones y con la sociedad civil.
 4. **Transversalidad.** El conocimiento y la información en temas y variables ambientales son componentes esenciales de la gestión pública.
 5. **Enfoque Ecosistémico:** La investigación y la información para el SINA se orientará con base en el enfoque ecosistémico.
- (Decreto 2370 de 2009, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INFORMACIÓN.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.4. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DEL SINA. El presente capítulo establece los lineamientos para la formulación del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental y de la Información del SINA.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.5. ARTICULACIÓN. La formulación del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental y de la Información del SINA se articulará con:

(Decreto 2370 de 2009, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.6. COMPONENTES. El Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental y de la Información del SINA se estructurará en los siguientes componentes:

1. **Marco conceptual.** Se trata del modelo de desarrollo científico que se tomará de referencia para la investigación y la información.
2. **Diagnóstico de las necesidades de investigación e información ambiental.** Se construye a partir de la identificación de las necesidades de la sociedad y del Estado.
3. **Programas Estratégicos de Investigación Ambiental.** Constituyen el marco necesario para orientar la investigación y la información.
4. **Líneas de investigación.** Son los ejes que estructuran la actividad investigativa, que permiten su desarrollo y seguimiento.
5. **Mecanismos de seguimiento y evaluación.** Son los instrumentos para evidenciar el avance e impacto de la investigación y la información.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.7. PLAN INSTITUCIONAL CUATRIENAL DE INVESTIGACIÓN AM

Cada uno de los Institutos de Investigación del SINA formulará con base en las directrices y lineam

El Director General presentará el Plan Institucional Cuatrienal de Investigación para su aprobación,

(Decreto 2370 de 2009, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.8. COMPONENTES DEL PLAN INSTITUCIONAL CUATRIENAL DE

1. **Marco General.** Contendrá una síntesis de las orientaciones que han sido definidas en el Plan Es

2. **Diagnóstico específico de las necesidades de investigación e información ambiental.** Este dia

3. **Programas de Investigación.** Constituyen el marco de gestión para el desarrollo de las líneas de

4. **Líneas de investigación.** Son los ejes que estructuran la actividad investigativa, que permiten su

5. **Plan financiero.** Deberá contener la estrategia de financiación que indique las fuentes y los meci

6. **Instrumentos de seguimiento y evaluación.** El Plan hará explícito los mecanismos con los que

(Decreto 2370 de 2009, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.9. PROGRAMACIÓN ANUAL. Para la planificación de corto plazo los l

(Decreto 2370 de 2009, artículo 9o)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.10. DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El seguimiento y la evalua

PARÁGRAFO. Los programas y líneas de investigación ambiental que se planteen para el desarrol

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible implementará en coordinación con los Institutos ambientales.

(Decreto 2370 de 2009, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.8.8.1.11. INFORMES. El Director presentará un informe integral anual que dé

(Decreto 2370 de 2009, artículo 11)

CAPÍTULO 9.

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL.

SECCIÓN 1.

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.



ARTÍCULO 2.2.8.9.1.1. DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. El Sistema de Información Ambiental es el Sistema Nacional Ambiental. La operación y coordinación central de la información estará a cargo del Ideam.

(Decreto 1600 de 1994, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.9.1.2. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.

1. Realizar estudios e investigaciones conducentes a definir criterios y proponer modelos y variables.
2. Establecer y promover programas de inventarios, acopio, almacenamiento, análisis y difusión de la información.
3. Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible protocolos metodológicos, normas y procedimientos.
4. Garantizar la disponibilidad y calidad de la información ambiental que se requiera para el logro de los objetivos.
5. Proveer la información disponible a las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental.
6. De común acuerdo con el DANE, los Ministerios e instituciones públicas y privadas que manejen información ambiental.
7. Implementar para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el acceso a los bancos de información.
8. Establecer y mantener actualizado un banco nacional de datos sobre la oferta y la calidad de los recursos naturales.
9. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones y los centros de investigación.
10. Llevar los registros sobre las actividades de explotación y uso de los recursos naturales no renovables.
11. Llevar los registros de los vertimientos, emisiones y demás factores que afecten el agua, el suelo y el aire.
12. Coordinar el sistema de bibliotecas y centros de documentación y demás formas de acopio de información.
13. Coordinar con Ingeominas el suministro de información geológica y en especial la correspondiente a los recursos naturales.
14. Coordinar con el IGAC el establecimiento de normas y metodologías para la obtención de la información.
15. Prestar servicios básicos de información a los usuarios y desarrollar programas de divulgación.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá acceso libre a toda la información ambiental.

(Decreto 1600 de 1994, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.8.9.1.3. DEL CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL. De conformidad con la ley, los organismos que manejen información ambiental están obligados a recopilar y a suministrar sin costo alguno tal información.

(Decreto 1600 de 1994, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.8.9.1.4. DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL. El Instituto de Investigación Ambiental es el organismo encargado de la toma de decisiones y la formulación de políticas y normas. La información debe ser suministrada a la Entidad Gestora de la Información Ambiental necesaria al Ideam.

El Ideam y los demás Institutos de Investigación Ambiental apoyarán y contribuirán a la implantación del Sistema de Información Ambiental.

(Decreto 1600 de 1994, artículo 4o)

Concordancias

Resolución MINAMBIENTEVDT [1023](#) de 2010



ARTÍCULO 2.2.8.9.1.5. DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO PARA APOYAR LA GESTIÓN E INFORMACIÓN física, química y biótica.

PARÁGRAFO 1o. Los laboratorios de la red estarán sometidos a un sistema de acreditación e inter para tal fin.

PARÁGRAFO 2o. Los laboratorios que produzcan información cuantitativa física, química y biótica públicos de referencia del Ideam, con lo cual quedarán inscritos en la red.

PARÁGRAFO 3o. El Ideam coordinará los laboratorios oficiales de referencia que considere neces

(Decreto 1600 de 1994, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.8.9.1.6. DE LAS COLECCIONES PARA APOYAR LA GESTIÓN E INFORMACIÓN produzcan información o estudios fundamentados en este tipo de colecciones.

PARÁGRAFO 1o. Las instituciones pertenecientes a esta red, deberán cumplir con estándares de c

PARÁGRAFO 2o. Los especímenes o ejemplares únicos deberán permanecer en Colombia, en inst Humboldt". Si alguna de las instituciones de la red no pudiere conservar las colecciones, podrá dele

PARÁGRAFO 3o. Las instituciones pertenecientes a la red se organizarán de tal forma que se aseg

(Decreto 1600 de 1994, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.8.9.1.7. El Ideam publicará y actualizará, permanentemente en su página web, Dicha información deberá incluir al menos los siguientes datos: nombre del laboratorio; ciudad, dir (Decreto 2570 de 2006, artículo 2o)

SECCIÓN 2.

DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL.



ARTÍCULO 2.2.8.9.2.1. DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL. I constituye un subsistema del SINA.

(Decreto 1600 de 1994, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.8.9.2.2. OBJETIVO PRINCIPAL EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIG/

1. Realizar, promover y coordinar estudios e investigaciones para el conocimiento de la naturaleza

2. Realizar, promover y coordinar estudios e investigaciones con el fin de conocer, evaluar y valora

3. Producir los conocimientos, y desarrollar y adaptar las tecnologías necesarias para conservar la c
 4. Suministrar los conocimientos y la información ambiental que requiere el Ministerio de Ambient
- (Decreto 1600 de 1994, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.8.9.2.3. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGA(Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en los Comités Científicos del Ministerio, en los Consejos y C organismos asesores y consultores.

En el Sistema de Investigación Ambiental podrán participar todas las Instituciones públicas, privat

(Decreto 1600 de 1994, artículo 9o)



ARTÍCULO 2.2.8.9.2.4. OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN A presentadas al Ministerio responderán a las necesidades planteadas por este, a las de otros usuarios acuerdo con las fuentes de financiación escogidas, para que mediante evaluaciones técnicas o cientí

(Decreto 1600 de 1994, artículo 10)

SECCIÓN 3.

DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN FORESTAL, EL INVENTARIO FORESTAL

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.1. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 los cuales son instrumentos para la generación de información oficial que permita tomar decisiones

PARÁGRAFO. El SNIF, el IFN y el SMBYC se articularán con el Registro Nacional de Reducción

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.2. ENTIDAD ADMINISTRADORA COORDINADORA. <Artículo adicion las directrices, orientaciones y lineamientos que este disponga.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.3. ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN. <Artícu

1. Establecer y operar el SNIF, el IFN y el SMBYC.
2. Definir la estrategia y herramientas para la implementación del SNIF, el IFN y el SMBYC, así co

3. Fijar los mecanismos de divulgación de la información, bajo las directrices, orientaciones y línea
4. Desarrollar instrumentos para que el SNIF, el IFN y el SBYC se articulen con otros Sistemas d
5. Diseñar los mecanismos que permitan generar el flujo e intercambio de información requerida pa
6. Generar la información ambiental que requiera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibl
7. Adoptar las medidas necesarias para dar soporte a las autoridades ambientales regionales y urban

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.4. CARÁCTER PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN. <Artículo adicionado >

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.5. OFICIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. <Artículo adicionado por el art general a través de diferentes medios, entre ellos, boletines, informes y el Portal Institucional y el G

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

SECCIÓN 4.

DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN FORESTAL (SNIF).

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.6. DEFINICIÓN. <sic, 2.2.8.9.4.1> <Artículo adicionado por el artículo 1 de oportuno y de calidad de la información forestal.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.7. OBJETIVOS. <sic, 2.2.8.9.4.2> <Artículo adicionado por el artículo 1 del

1. Desarrollar los instrumentos y mecanismos necesarios para la gestión de la información forestal ;
2. Adoptar y desarrollar estándares, protocolos, procesos y soluciones tecnológicas para la captura,

3. Facilitar el acceso y la disponibilidad de la información forestal como estrategia de respuesta a la
4. Generar la información que permita establecer el estado y aprovechamiento de los recursos forestales

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, se dictan disposiciones para la ordenación y zonificación forestal en Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de octubre de 2017.

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.8. ALCANCE. <sic, 2.2.8.9.4.3> <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, se dictan disposiciones para la ordenación y zonificación forestal en Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de octubre de 2017.>

1. Caracterización del estado, dinámica y presión sobre los ecosistemas forestales, con base en los censos forestales.
2. Caracterización de la oferta y demanda de productos forestales maderables y no maderables.
3. Ordenación y zonificación forestal disponible.
4. Política, normatividad, metodologías y procedimientos asociados con la gestión forestal.
5. Información de los modos de vida asociados a los bosques.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, se dictan disposiciones para la ordenación y zonificación forestal en Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de octubre de 2017.



ARTÍCULO 2.2.8.9.3.9. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN AL SNIF. <sic, 2.2.8.9.4.4> <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, se dictan disposiciones para la ordenación y zonificación forestal en Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de octubre de 2017.>

Así mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo la coordinación de la Dirección General de Gestión Forestal y Acuática, realizará el seguimiento y la actualización de la información sobre los bosques.

PARÁGRAFO 1. La ANLA reportará la información sobre aprovechamientos forestales, compensaciones ambientales y otros usos del suelo.

PARÁGRAFO 2. La información deberá ser reportada al SNIF a través de la plataforma y los formatos establecidos.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, se dictan disposiciones para la ordenación y zonificación forestal en Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de octubre de 2017.

Concordancias

Decreto 690 de 2021; Art. 2 (DUR 1076 de 2015; Art. [2.2.1.1.10.5.2.](#))

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.10. PERIODICIDAD DE LOS INFORMES Y BOLETINES. <sic, 2.2.8.9.4.5> <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, se dictan disposiciones para la ordenación y zonificación forestal en Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de octubre de 2017.>

PARÁGRAFO. Quinquenalmente el Ideam publicará un informe sobre el estado de los bosques con base en los censos forestales.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, se dictan disposiciones para la ordenación y zonificación forestal en Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de octubre de 2017.

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.11. IMPLEMENTACIÓN. <sic, 2.2.8.9.4.6> <Artículo adicionado por el art la entrada en vigencia de la presente sección.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

SECCION 5.

DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (IFN).

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.12. DEFINICIÓN. <sic, 2.2.8.9.5.1> <Artículo adicionado por el artículo 1 d

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct



ARTÍCULO 2.2.8.9.3.13. OBJETIVOS. <sic, 2.2.8.9.5.2> <Artículo adicionado por el artículo

1. Proveer información periódica con enfoque multipropósito sobre la estructura, composición y di
2. Proporcionar estándares, procedimientos, metodologías y herramientas para el levantamiento de
3. Brindar información confiable, consistente y continua que sirva de fundamento para la formulaci
4. Brindar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible información que sirva de referencia p
5. Identificar la oferta y el estado de los bosques, facilitando su monitoreo y seguimiento a lo largo
6. Generar información necesaria para la consolidación y operación del SNIF y el SMBYC.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.14. ARTICULACIÓN CON EL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL. < Ordenación Forestal, lo cual garantizará la consistencia de la información generada en escala nacio

La ANLA, Parques Nacionales Naturales y los Institutos de Investigación del SINA vinculados al M

PARÁGRAFO. Estas entidades reportarán al Ideam anualmente en los formatos que este establezca

Notas de Vigencia

PARÁGRAFO 1. Los lineamientos, procedimientos, metodologías y estándares de los que trata esta

PARÁGRAFO 2. El SMBYC proporcionará los mecanismos para disponer de la información espacial

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.19. CARACTERÍSTICAS. <sic, 2.2.8.9.6.3> <Artículo adicionado por el art

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.20. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE MONITOREO DE BOSQUES PARA el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales, r

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Código de Procedimiento Civil de Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.21. PERIODICIDAD DE LOS REPORTES. <sic, 2.2.8.9.6.5> <Artículo adicional> Las evaluaciones y reportes de las actividades de reforestación y de las actividades de manejo de las áreas protegidas se publicarán, como mínimo, trimestralmente.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

SECCIÓN 7.

OTRAS DISPOSICIONES.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.22. LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN. relacionados con el las áreas temáticas, la tipología de la información, las características, diseño me

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona a Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

ARTÍCULO 2.2.8.9.3.23. DOCUMENTOS DE SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO. ^{sic, 2.2.8.9.3.23. DOCUMENTOS DE SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO.}

los cuales publicará en su página web y en el Portal del SIAC.

PARÁGRAFO. Toda modificación de los manuales, protocolos, anexos técnicos o guías para la op

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1655 de 2017 'por medio del cual se adiciona al Colombia, y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 50.382 de 10 de oct

SECCIÓN 8.

DEL REGISTRO NACIONAL DE ZONAS DEFORESTADAS.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.8.9.8.1. DEFINICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 90

Registro Nacional de Zonas Deforestadas. Instrumento que permite identificar las áreas deforestada

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.8.9.8.2. ALCANCE. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 909 de que contrarresten el delito de la deforestación.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.8.9.8.3. ACOPIO DE INFORMACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1

PARÁGRAFO. La información que la secretaria técnica del CONALDEF, recopile para efectos del

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.8.9.8.4. ADMINISTRACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decre

El IDEAM se encargará de disponer la información correspondiente al monitoreo de las áreas defor

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.8.9.8.5. ENTIDADES QUE SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN PARA EL

- a. Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- b. Autoridades Ambientales competentes
- c. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
- d. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
- e. Ejército Nacional.
- f. Policía Nacional.
- g. Fiscalía General de la Nación.
- h. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

PARÁGRAFO 1o. Cuando se haga referencia a la autoridad ambiental competente, se entenderá qu

PARÁGRAFO 2o. En los casos en que las autoridades ambientales o cualquier otra entidad de las c

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.8.9.8.6. MANUAL DE OPERACIÓN TÉCNICA DEL REGISTRO NACION/
remitirá, compilará, acopiará y actualizará la información suministrada de conformidad con las disp

PARÁGRAFO. La actualización o modificación del Manual de Operación Técnica del Registro Na

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.



ARTÍCULO 2.2.8.9.8.7. INFORME SEMESTRAL. <Artículo adicionado por el artículo 1 del I
los soportes cartográficos de acuerdo con lo establecido por el IDEAM, tal como se señala a contin

Entidad
Agencia Nacional de Tierras (ANT) Dirección de Gestión Jurídica de Tierras Subdirección de Gestión Jurídica de Tierras. Corporaciones Autonomas Regionales Autoridades Ambientales Urbanas. Parques Nacionales Naturales. Instituto Colombiano Agropecuario Registro de Predios Pecuarios. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) Ejército Nacional. Policía Nacional. Fiscalía General de la Nación. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Del Seguridad Territorial. Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC

PARÁGRAFO 1o. La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada par

En caso que alguna entidad incumpla con la entrega del informe mencionado, el CONALDEF rend

PARÁGRAFO 2o. El IDEAM en el marco del principio de coordinación y concurrencia en caso de
Zonas Deforestadas.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual
Diario Oficial.

ARTÍCULO 2.2.8.9.8.8. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE ZONAS DEFOR
demás información oficial que se genere al respecto, procederá a actualizar el Registro Nacional de

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual
Diario Oficial.

ARTÍCULO 2.2.8.9.8.9. REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL (Deforestación (CONALDEF), para las acciones de su competencia.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.

ARTÍCULO 2.2.8.9.8.10. DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL REGISTRO NACIONAL DE Z PARÁGRAFO. El Registro Nacional de Zonas Deforestadas podrá ser objeto de consulta por parte

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.

ARTÍCULO 2.2.8.9.8.11. IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE ZONAS DEF implementación.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.

ARTÍCULO 2.2.8.9.8.12. FUENTES PRESUPUESTALES PARA FINANCIAR EL DESARROLI marcha del Registro Nacional de Zonas Deforestadas, dentro del Sistema de Monitoreo de Bosques

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 909 de 19 de julio de 2024, 'por medio del cual Diario Oficial.

CAPÍTULO 10.

CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.8.10.1.1. CONFORMACIÓN. El Consejo Profesional de Administración Amb

1. Un representante del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible quien lo presidirá.
2. Un representante de las instituciones de educación superior públicas en las que se impartan progr
3. Un representante de las instituciones de educación superior privadas en las que se impartan progr
4. El representante legal de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales.
5. Un representante con título profesional, de los egresados de las instituciones de educación superi

Los integrantes del Consejo no podrán asumir más de una representación.

PARÁGRAFO 1o. Los miembros del Consejo Profesional tendrán un período de dos (2) años con

PARÁGRAFO 2o. A las reuniones del Consejo Profesional podrán ser invitados los representantes
(Decreto 1150 de 2008, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.8.10.1.2. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO. Para la escogen

a) **Representante de institución de educación superior pública:** El Ministerio de Educación Nacional mediante votación directa escojan, de entre los que se postulen de ellos como candidatos, al integra

b) **Representante de institución de educación superior privada:** El Ministerio de Educación Nacional mediante votación directa escojan, de entre los que se postulen de ellos como candidatos, al integrante del Co

c) **Representante de los egresados:** El Ministerio de Educación Nacional convocará a los egresados

PARÁGRAFO 1o. Los directivos señalados en los literales a) y b) deberán ser inscritos ante el Min

PARÁGRAFO 2o. El proceso de escogencia de los integrantes del Consejo Profesional de Adminis

a) Convocatoria a través de la página web del Ministerio de Educación Nacional y de la publicación

b) Inscripción y postulación de candidatos ante el Ministerio de Educación Nacional;

c) Votación, se escogerá como integrante del Consejo a quienes obtengan la mayoría, del total de v

PARÁGRAFO 3o. Para el proceso de convocatoria y para efectos de las votaciones se podrán utiliz

(Decreto 1150 de 2008, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.8.10.1.3. FUNCIONES. El Consejo Profesional de Administración Ambiental

Expedir la tarjeta profesional a los administradores ambientales que cumplan con los requisitos de l

Llevar el registro de las tarjetas profesionales expedidas.

Señalar y recaudar los derechos que ocasione la expedición de la tarjeta profesional de administrado

Colaborar con las entidades públicas y privadas en el diseño de propuestas para el desarrollo de pro

Convocar a los decanos de las facultades en las que se impartan programas que habilitan como prof

Convocar a los egresados de las instituciones de educación superior públicas y privadas que impart

Fijar sus formas de financiamiento.

Expedir su reglamento.

Las demás que señale su reglamento en concordancia con la ley.

PARÁGRAFO. El Consejo Profesional de Administración Ambiental tendrá un plazo de tres (3) m

(Decreto 1150 de 2008, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.8.10.1.4. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL

Haya obtenido título profesional de Administrador Ambiental o profesión afín conferido por una institución educativa superior o por el Consejo Profesional de Administración Ambiental.

4.2. Haya convalidado conforme a la ley colombiana, el título académico de pregrado conferido por una institución educativa superior.

PARÁGRAFO 1o. Todos los profesionales en Administración Ambiental, que se hayan graduado a partir del 1 de enero de 2008, deberán expedir la tarjeta profesional antes del 31 de marzo de 2009.

PARÁGRAFO 2o. El Consejo Profesional de Administración Ambiental contará con un término no mayor de tres (3) meses para expedir la tarjeta profesional.

Mientras se expide la tarjeta profesional para el ejercicio de la profesión, se deberá exhibir copia de la misma.

(Decreto 1150 de 2008, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.8.10.1.5. RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRADORES AMBIENTALES

El Consejo Profesional de Administración Ambiental dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de la tarjeta profesional, deberá convocar a la Asamblea General de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales.

Efectuar convocatoria pública a las personas naturales administradores ambientales y a las jurídicas para conformar la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales.

La convocatoria deberá contener como mínimo la información sobre lugar, fecha y hora límite en la cual se deberá presentar la documentación requerida.

La reunión se llevará a cabo dentro del mes siguiente a la convocatoria, en la cual participará un (1) representante legal de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales.

Las personas que aspiren a participar en la reunión de elección de los miembros que harán parte de la Junta Directiva de la Asociación, deberán acreditar el título profesional de administrador ambiental otorgado por el Consejo Profesional de Administración Ambiental.

Las personas naturales deberán acreditar el título profesional de administrador ambiental otorgado por el Consejo Profesional de Administración Ambiental.

Si desea candidatizarse para conformar la Junta Directiva de la Asociación, deberán además anexar a la convocatoria, los documentos que acrediten su formación profesional y experiencia.

Las personas jurídicas, cuyo objeto sea el ejercicio de actividades relacionadas con la profesión de administrador ambiental, deberán acreditar el título profesional de administrador ambiental otorgado por el Consejo Profesional de Administración Ambiental.

Si la persona jurídica desea postular como candidato a ser miembro de la Junta Directiva de la Asociación, deberá anexar a la convocatoria, los documentos que acrediten su formación profesional y experiencia.

Verificar que la documentación allegada por los interesados cumpla con los requisitos exigidos en la convocatoria.

Llevar el registro de los participantes a la reunión, los cuales conformarán la Asamblea General de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales.

En la reunión, se someterán a consideración de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales, los estatutos de la Asociación.

La elección de los miembros de la Junta Directiva se realizará por mayoría simple y cada persona tendrá un (1) voto.

Finalizada la reunión de elección de los miembros de la Junta Directiva, el Consejo Profesional de Administración Ambiental expedirá la tarjeta profesional a los miembros de la Junta Directiva.

Conformada la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales, esta elaborará y aprobará los estatutos, y se procederá a elegir al representante legal de la Asociación.

El representante legal de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales, procederá a realizar el trámite de inscripción de la Asociación en el Registro Único de Contribuyentes.

Una vez cumplido el trámite anterior, el representante legal de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales, procederá a expedir la tarjeta profesional a los miembros de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO transitorio. La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales, procederá a expedir la tarjeta profesional a los miembros de la Junta Directiva.

(Decreto 1150 de 2008, artículo 5o)

CAPÍTULO 11.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS A NIVEL INDUSTRIAL

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.8.11.1.1. OBJETO. El presente decreto reglamenta el Departamento de Gestión

(Decreto 1299 de 2008, artículo [1o](#))



ARTÍCULO 2.2.8.11.1.2. DEFINICIONES. Para todos los efectos de aplicación e interpretación

1. **Departamento de Gestión Ambiental:** Entiéndase por Departamento de Gestión Ambiental, el

2. **Nivel Industrial:** Entiéndase por nivel industrial las actividades económicas establecidas en la C

(Decreto 1299 de 2008, artículo [2o](#))



ARTÍCULO 2.2.8.11.1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplicará a todas

(Decreto 1299 de 2008, artículo [3o](#))



ARTÍCULO 2.2.8.11.1.4. OBJETO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. El
prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficienc

(Decreto 1299 de 2008, artículo [4o](#))



ARTÍCULO 2.2.8.11.1.5. CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA.
empresa.

PARÁGRAFO 1o. Podrán hacer parte del Departamento de Gestión Ambiental, los profesionales, t

PARÁGRAFO 2o. El Departamento de Gestión Ambiental de las medianas y grandes empresas a n

PARÁGRAFO 3o. El Departamento de Gestión Ambiental de las micro y pequeñas empresas a niv

1. Personal propio.

2. Uno o más Departamentos de Gestión Ambiental comunes, siempre y cuando las empresas tenga

3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental

4. Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia, sin perjuicio de la res

PARÁGRAFO 4o. Las empresas podrán integrar el Departamento de Gestión Ambiental junto con

(Decreto 1299 de 2008, artículo [5o](#))



ARTÍCULO 2.2.8.11.1.6. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
 2. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas.
 3. Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa.
 4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de los
 5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar recursos que permitan
 6. Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la empresa.
 7. Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa.
 8. Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa en materia ambiental
 9. Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes periódicos.
 10. Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental que administra el I
 11. Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el cumplimiento de una gestión ambiental
- (Decreto 1299 de 2008, artículo 6o)

ARTÍCULO 2.2.8.11.1.7. INFORMACIÓN SOBRE EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

(Decreto 1299 de 2008, artículo 7o)

ARTÍCULO 2.2.8.11.1.8. IMPLEMENTACIÓN. Las grandes y medianas empresas a nivel industrial

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto dará lugar a las sanciones previstas en la ley.

(Decreto 1299 de 2008, artículo 8o)

CAPÍTULO 12.

DISTINCIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE.

SECCIÓN 1.

ARTÍCULO 2.2.8.12.1.1. CREACIÓN DE LA DISTINCIÓN. Créase la Distinción Nacional de Medio Ambiente.

Igualmente, la Distinción Nacional del Medio Ambiente se podrá otorgar a Representantes de Misiones de Paz.

(Decreto 1125 de 1994, artículo 1o)

ARTÍCULO 2.2.8.12.1.2. RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL. La Distinción Nacional

(Decreto 1125 de 1994, artículo 2o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.12.1.3. MODALIDADES. La Distinción Nacional del Medio Ambiente que j
(Decreto 1125 de 1994, artículo 3o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.12.1.4. CANCELLER. El Canciller de esta Distinción será el Ministro de Am
(Decreto 1125 de 1994, artículo 4o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.12.1.5. ACREDITACIÓN. La Distinción Nacional del Medio Ambiente, será
PARÁGRAFO. Además del diploma, el Canciller de la distinción otorgará el acreedor de la misma
(Decreto 1125 de 1994, artículo 5o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.12.1.6. DIPLOMAS. Los diplomas serán registrados en el Ministerio de Amb
(Decreto 1125 de 1994, artículo 6o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.12.1.7. ENTREGA DISTINCIÓN. La entrega de la Distinción Nacional del M
(Decreto 1125 de 1994, artículo 7o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.12.1.8. DERECHO A DISTINCIÓN. El derecho a la Distinción Nacional del
a) La comisión de delitos contra la existencia y seguridad del Estado;
b) Cualquier actuación u omisión que atente contra el aprovechamiento y conservación de los recur
c) La violación a la legislación ambiental nacional o internacional vigente, debidamente comprobac
(Decreto 1125 de 1994, artículo 8o)

☐ ARTÍCULO 2.2.8.12.1.9. DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE DISTINCIÓN. La pérdida de l
(Decreto 1125 de 1994, artículo 9o)

CAPÍTULO 13.

CONDECORACIÓN DEL RECICLADOR.

SECCIÓN 1.

☐ ARTÍCULO 2.2.5.13.1.1. OBJETO. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el artículo
PARÁGRAFO. Los alcaldes emularán el reconocimiento "Condecoración del Reciclador" a las per
(Decreto 2395 de 2000, artículo 1o)

☐

ARTÍCULO 2.2.5.13.1.2. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación del presente capítulo, **Aprovechamiento.** Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, se obtiene un producto que puede ser utilizado en la agricultura, ganadería, industria, etc. **Cultura de la no basura.** Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que tienden a evitar la generación de residuos sólidos. **Persona prestadora del servicio público domiciliario de aseo.** Es aquella encargada de todas, una o varias de las actividades de aseo. **Reciclador.** Es la persona natural o jurídica que se dedica a realizar una o varias de las actividades de reciclaje. **Reciclaje.** Son los procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los residuos recuperados. **Recuperación.** Es la acción que permite retirar de los residuos aquellos materiales que pueden someterse a un proceso de recuperación. **Reutilización.** Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos recuperados y que permite su uso en la industria, agricultura, ganadería, etc. **Tratamiento.** Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas encaminadas a la eliminación, la recuperación o la reutilización de los residuos sólidos. (Decreto 2395 de 2000, artículo 2o)

ARTÍCULO 2.2.5.13.1.3. CATEGORÍAS DE LA CONDECORACIÓN DEL RECICLADOR. **Categoría de industria.** Modalidad que comprende a las personas jurídicas dedicadas a actividad industrial. **Categoría de investigador.** Modalidad que comprende a las personas naturales o jurídicas que se dedican a la investigación científica. **Categoría de organizaciones de recicladores.** Modalidad que comprende a las personas jurídicas dedicadas a la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. **Categoría de reciclador.** Modalidad que comprende a las personas naturales no incluidas en las categorías anteriores. **Categoría de prestador del servicio público de aseo.** Modalidad que comprende a las personas encargadas de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. (Decreto 2395 de 2000 artículo 3o)

ARTÍCULO 2.2.5.13.1.4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDECORACIÓN. El título de reciclador se otorga a las personas que cumplen con los siguientes requisitos:

- 1. En la categoría de industria:**
 - Haber establecido por lo menos un programa de recuperación y/o reciclaje.
 - Presentar un documento resumen de máximo diez (10) hojas en el que se describa el programa de recuperación y/o reciclaje.
- 2. En la categoría de investigador:**
 - Haber realizado, por lo menos, un proyecto de investigación sobre recuperación y/o reciclaje.
 - Presentar un documento resumen de máximo diez (10) hojas en el que se describa el proyecto de investigación.
 - Manifestar mediante escrito, ser el autor de la obra y responder por dicha titularidad ante terceros.
- 3. En la categoría de organizaciones de recicladores:**
 - Estar realizando por lo menos un programa de recuperación y/o reciclaje.
 - Tener una antigüedad mínima de cinco (5) años, acreditados mediante certificado expedido por la autoridad competente.

- Presentar un documento resumen de máximo diez (10) hojas en el que se describa el programa de

4. En la categoría de reciclador:

- Estar realizando la actividad de recuperación y/o reciclaje:
- Tener una experiencia mínima de cinco (5) años como reciclador, acreditados por la(s) empresa(s)
- Presentar un documento resumen de máximo diez (10) hojas en el que se describan las actividades

5. En la categoría de prestador del servicio público de aseo:

- Promover o realizar mínimo un programa de recuperación y/o reciclaje llevado a cabo en el área de
 - Presentar un documento resumen de máximo diez (10) hojas en el que se describa el programa por
- PARÁGRAFO. Quienes hayan sido distinguidos con la "condecoración del reciclador", podrán par
(Decreto 2395 de 2000, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.5.13.1.5. PROCEDIMIENTO. Para el otorgamiento del título honorífico "cond

1. Las personas que aspiren a obtener la distinción "condecoración al reciclador" en las diferentes c
administrativo, ante la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Am
 2. La dirección general ambiental sectorial o la dependencia que haga sus veces, convocará y coord
 3. El 1o de marzo de cada año, en acto especial, presidido por el Ministro de Ambiente y Desarrollo
- PARÁGRAFO 1o. En diciembre de cada año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible di
PARÁGRAFO 2o. Una vez realizado el acto de entrega de la "condecoración del reciclador", el Mi
(Decreto 2395 de 2000, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.5.13.1.6. COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN. La selección de quienes se

- El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
- El Director de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo :
- El Coordinador del Grupo de Sostenibilidad de los Sectores Productivos de la Dirección de Asunt
- El jefe de la oficina jurídica del Ministerio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o :
- Un invitado del sector productivo seleccionado por el consejo gremial nacional.
- Un invitado del sector universitario.

(Decreto 2395 de 2000, artículo 6o)

CAPÍTULO 14.

COMPARENDO AMBIENTAL.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.5.14.1.1. OBJETO. <Ver Notas del Editor> Reglamentar el formato, presentación y contenido del PARÁGRAFO. Entiéndase por comparendo ambiental la orden formal de notificación para que el infractor cumpla con lo establecido en el Decreto 3695 de 2009, artículo 1o)

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que los artículos 2.2.5.14.1.1 y 2.2.5.14.1.2 del presente capítulo son de naturaleza punitiva y sancionatoria.



ARTÍCULO 2.2.5.14.1.2. CODIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES. <Ver Notas del Editor>

- | | |
|----|---|
| 01 | Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios no autorizados por la empresa de recolección. |
| 02 | No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos sólidos. |
| 03 | Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público en sitios no autorizados. |
| 04 | Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios abiertos al público. |
| 05 | Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, bosques, entre otros ecosistemas. |
| 06 | Extraer parcial o totalmente, el contenido de las bolsas y recipientes para los residuos sólidos. |
| 07 | Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos, animales muertos. |
| 08 | Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de escombros. |
| 09 | Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías públicas. |
| 10 | Realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin los controles y autorizaciones correspondientes. |
| 11 | Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento, canastillas o cestas de basura. |
| 12 | Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causando acumulación o esparcimiento de residuos. |
| 13 | Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios públicos. |
| 14 | No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se clasifican los residuos sólidos. |
| 15 | Disponer desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no autorizados. |
| 16 | No recoger los residuos sólidos o escombros en los horarios establecidos por la empresa de recolección. |

(Decreto 3695 de 2009, artículo 2o)

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que los artículos 2.2.5.14.1.1 y 2.2.5.14.1.2 del presente capítulo son de naturaleza punitiva y sancionatoria.



ARTÍCULO 2.2.5.14.1.3. ORIENTACIONES DE LOS REGLAMENTOS TERRITORIALES.

1. Las sanciones por las infracciones de que trata el presente capítulo son de naturaleza punitiva y sancionatoria.
2. El procedimiento para determinar la responsabilidad del presunto infractor deberá indicar al menos los hechos que motivaron la infracción.
3. La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los Inspectores de Policía y los Corregidores serán los encargados de la aplicación de las sanciones.

4. El respectivo alcalde o quien este delegue, es el competente para determinar la responsabilidad e
 5. El comparendo se impondrá a la persona natural que comete la infracción, sin embargo, en los ca
 6. La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta, según los riesgos en la salud o el medio a
 7. En lo no reglamentado por los Concejos locales, se estará a lo dispuesto en las normas contenida
 8. Si no se presentare el citado a rendir sus descargos, ni solicitare pruebas que desvirtúen la comisi
- PARÁGRAFO 1o. La sanción a que se refiere el numeral sexto del artículo 7o de la Ley 1259 de 20
- PARÁGRAFO 2o. En el caso de las infracciones clasificadas con los códigos 04, 05, 07, 15 y 16 de
- PARÁGRAFO 3o. La infracción clasificada con el código 06, se aplicará una vez el municipio o di
- (Decreto 3695 de 2009, artículo 3o)

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que los artícul



ARTÍCULO 2.2.5.14.1.4. RECAUDO DE LOS RECURSOS. <Ver Notas del Editor> Al tenor

(Decreto 3695 de 2009, artículo 4o)

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que los artícul



ARTÍCULO 2.2.5.14.1.5. COBRO COACTIVO. Los alcaldes municipales o distritales podrán l

(Decreto 3695 de 2009, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.5.14.1.6. FORMATO. En el anverso, tanto del original como de las copias, irá

1. Datos de identificación: nombre o razón social del infractor, sea persona natural o jurídica, cédul
2. Código de infracción.
3. Lugar y fecha de citación.
4. Funcionario que impuso el Comparendo.
5. Firma del funcionario que impuso el Comparendo.
6. Firma del notificado.
7. Firma del testigo.

En el reverso, tanto del original como de las copias, irá impreso el contenido del presente capítulo c

Las alcaldías municipales y distritales ordenarán la impresión y reparto del Formato de Comparend

El tamaño del Comparendo Ambiental, debidamente numerado, tendrá las mismas dimensiones del

Cada comparendo constará de un original en color blanco y cuatro copias. El original será entregado al denunciante o al denunciado, según corresponda, en el momento de la entrega del comparendo.
(Decreto 3695 de 2009, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.5.14.1.7. INCORPORACIÓN. Las siguientes infracciones serán incorporadas al comparendo ambiental:

1. Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de tracción animal o desde cualquier otro medio de transporte.
 2. Entregar o recibir los residuos sólidos o escombros para la movilización en vehículos no aptos para el transporte de residuos.
 3. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o áreas públicas.
- PARÁGRAFO 1o. Al tenor del artículo 10 de la Ley 1259 de 2008, el Comparendo Ambiental por infracción a la Ley 1259 de 2008, se expedirá en el momento de la entrega del comparendo ambiental.
- PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de la infracción señalada en el numeral 1 del presente artículo, el comparendo ambiental se expedirá en el momento de la entrega del comparendo ambiental.
- (Decreto 3695 de 2009, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.5.14.1.8. INDICADORES. Los indicadores para el seguimiento de las metas de la Ley 1259 de 2008, son:

Nombre

Comparendos ambientales

No. de infractores con comparendo ambiental sancionados al año

No. de sanciones pedagógicas

No. de sanciones pecuniarias

No. de sanciones pedagógicas y pecuniarias.

Total recursos a recaudar por multas al año

Total recursos recaudados por multas al año

Capacitación

No. de recicladores capacitados al año

Recursos invertidos en programas de capacitación al año/recursos recaudados al año

Recursos invertidos en programas de limpieza al año/recursos recaudados al año

Puntos críticos recuperados

(Decreto 3695 de 2009, artículo 8o)

Concordancias

Ley 769 de 2002; Art. [122](#), Parágrafo 1o.



ARTÍCULO 2.2.5.14.1.9. DE LOS CRITERIOS DEL PLAN DE ACCIÓN. Los Planes de Gestión Ambiental se expedirán en el momento de la entrega del comparendo ambiental.

(Decreto 3695 de 2009, artículo 9o)

ANEXO.

<Anexo adicionado por el artículo 12 del Decreto 1956 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:>

ANEXO

21 cm. de largo por 14 cm. de ancho.

ANVERSO

Alcaldía Municipal de _____	
CONSECUTIVO COMPARENDO	
Fecha:	Lugar:
Nombre del infractor: (persona natural o jurídica)	
Cédula o NIT::	CÓDIGO DE LA INFRACCIÓN
Dirección :	
Teléfono:	
Nombre, Firma e identificación del funcionario Bajo la gravedad del juramento	Firma del infractor o Testigo Bajo la gravedad del juramento
Observaciones:	
En cumplimiento del Acuerdo (número) debe comparecer dentro de los () días siguientes ante la (Alcaldía o su delegado). El infractor tiene derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y solicitar o aportar pruebas en la audiencia.	

Reverso

INFRACCIÓN SANCIÓN

INFRACCIONES RELATIVAS A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO

- 1 Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios no autorizados por la empresa
- 2 No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos sólidos
- 3 Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público en sitios no autorizados.
- 4 Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios abiertos al público
- 5 Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, bosques, entre otros ecosistemas
- 6 Extraer parcial o totalmente, el contenido de las bolsas y recipientes para los residuos sólidos
- 7 Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus partes
- 8 Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de escombros.
- 9 Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y espacios públicos
- 10 Realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin los controles y autorizaciones establecidas
- 11 Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento, canastillas o cestas de almacenamiento
- 12 Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causando acumulación o esparcimiento de residuos
- 13 Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios públicos
- 14 No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se clasifica, comercializa o almacena
- 15 Disponer desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no autorizados
- 16 No recoger los residuos sólidos o escombros en los horarios establecidos por la empresa

Notas de Vigencia

- Anexo adicionado por el artículo 12 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas prec

TÍTULO 9.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS.

CAPÍTULO 1.

PORCENTAJE O SOBRETASA AMBIENTAL.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.9.1.1.1. PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL. Los consejos municipales las dos formas que se establecen a continuación:

1. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo

2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que no podrá ser inferi

(Decreto 1339 de 1994, artículo 1o)

L0491_99



ARTÍCULO 2.2.9.1.1.2. SOBRETASA. En el evento de optar el respectivo Consejo municipal o días hábiles siguientes a la terminación de cada período.

Los tesoros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes no hayan cancelado l

Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán en el mismo porc

(Decreto 1339 de 1994, artículo 2o)

L0491_99



ARTÍCULO 2.2.9.1.1.3. PORCENTAJE DEL TOTAL DEL RECAUDO. En el caso de optar el

En este evento, los municipios y distritos a través de sus respectivos tesoreros o del funcionario que

PARÁGRAFO. De manera excepcional, previo concepto del Ministerio del Medio Ambiente y teni

(Decreto 1339 de 1994, artículo 3o)

L0491_99



ARTÍCULO 2.2.9.1.1.4. ADOPCIÓN POR LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS. Los alcaldes m modalidades a que se refiere el artículo primero de este capítulo.

(Decreto 1339 de 1994, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.9.1.1.5. INTERESES MORATORIOS. A partir del 30 de junio de 1994, la no i

(Decreto 1339 de 1994, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.9.1.1.6. ASISTENCIA TÉCNICA. Sin perjuicio de la asistencia que pueden otorgar las entidades territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales de desarrollo económico y social que haya lugar para el efecto.

(Decreto 1339 de 1994, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.9.1.1.7. CONFORMIDAD CON LOS PLANES AMBIENTALES. Las Corporaciones Autónomas Regionales de desarrollo económico y social, en coordinación con las entidades territoriales, deberán garantizar la conformidad con los planes ambientales de las actividades que se desarrollen en el territorio que les corresponde.

(Decreto 1339 de 1994, artículo 7o)

L0491_99



ARTÍCULO 2.2.9.1.1.8. PORCENTAJE PARA CIUDADES DE MÁS DE 1.1000.000 DE HABITANTES. El porcentaje de inversión que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales de desarrollo económico y social, en coordinación con las entidades territoriales, será el 10 por ciento del total de la inversión que se realice en el territorio que les corresponde.

(Decreto 1339 de 1994, artículo 8o)

CAPÍTULO 2.

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.9.2.1.1. CAMPO DE APLICACIÓN. El presente capítulo se aplica a todas las actividades que se desarrollen en el territorio que les corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales de desarrollo económico y social, en coordinación con las entidades territoriales.

PARÁGRAFO. Corresponde al Ministerio de Minas y Energía determinar la potencia nominal instalada en las centrales hidroeléctricas que se desarrollen en el territorio que les corresponde.

(Decreto 1339 de 1994, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.9.2.1.2. DEFINICIONES. Para efectos señalados en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, se definen:

Ventas brutas de energía por generación propia. Es el resultado de multiplicar la generación propia por el precio de venta de la energía eléctrica generada por la planta, a la que se le debe descontar el consumo propio de la planta.

Cuenca hidrográfica. Conjunto territorial hidrográfico de donde proviene y se surte una central hidroeléctrica.

Área de influencia del proyecto. Municipio o conjunto de municipios en los cuales la empresa promotora del proyecto tiene intereses.

Municipio o distrito con territorio localizado en una cuenca. Municipio o distrito que tiene la totalidad de su territorio dentro de una cuenca hidrográfica.

Municipio o distrito con territorio localizado en un embalse. Municipio o distrito en cuyo territorio se encuentra una central hidroeléctrica.

Embalse. Área de inundación medida a la cota de rebose del vertedero de una presa tanto de regulación como de generación.

Defensa de la cuenca hidrográfica. Conjunto de actividades encaminadas al mantenimiento y recuperación del territorio dentro de una cuenca hidrográfica.

Defensa del área de influencia del proyecto. Conjunto de actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa promotora del proyecto.

Municipio donde está situada una planta termoeléctrica. Municipio o municipios donde se encuentra una planta termoeléctrica.

(Decreto 1933 de 1994, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.9.2.1.3. DELIMITACIÓN DE ÁREAS. Con base en las definiciones anteriores

1. Delimitación de la cuenca y del embalse.

2. área total de la cuenca.

3. área total del embalse.

4. área del o los municipios localizados en la cuenca y la proporción de cada uno de ellos en el área

5. área del o los municipios con terrenos en el embalse y la proporción de cada uno de ellos en el ár

PARÁGRAFO 1o. La delimitación y las áreas que determine el Instituto Geográfico "Agustín Cod

PARÁGRAFO 2o. La delimitación y las áreas que determine el Instituto Geográfico "Agustín Cod

PARÁGRAFO 3o. El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la autoridad catastral pertinente, cu

PARÁGRAFO 4o. Los costos que se generen para el cumplimiento de las definiciones de que trata

PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 3 del Decreto 644 de 2021. El nuevo texto

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 3 del Decreto 644 de 2021, 'por el cual se sustituyen los artí

(Decreto 1933 de 1994, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.9.2.1.4. LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS. <Artículo sustituido por el a
privadas, harán la liquidación de los valores a transferir que le correspondan a las Corporaciones A

La transferencia deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes al mes que se liquida,

Las empresas deberán solicitar la información necesaria para el cálculo de la distribución del porce

Notas de Vigencia

- Artículo sustituido por el artículo 1 del Decreto 644 de 2021, 'por el cual se sustituyen los artícu

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.9.2.1.4. Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes y sobre la base de las
las comunicará a los beneficiarios.

La transferencia debe efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes al mes que se liquida, :

(Decreto 1933 de 1994, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.9.2.1.5. DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LAS VENTAS BRUTAS I

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales o para Parques Nacionales Naturales de Co
- En los casos en los que la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto se encuentren en
2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la sig
- a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, distintos a
- b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse;

Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas hidroeléctricas no s

Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse, participarán proporcionalmente e

Estos recursos solo podrán ser utilizados por municipios en obras previstas en el plan de desarrollo

PARÁGRAFO 1o. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de c

PARÁGRAFO 2o. En la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido el pago p

PARÁGRAFO 3o. Las Corporaciones Autónomas Regionales podrán celebrar convenios interadmi

En el evento que se suscriban dichos instrumentos, los mismos estarán orientados al cumplimiento

PARÁGRAFO 4o. Las áreas de que trata el numeral 1 del presente artículo serán delimitadas por el

Notas de Vigencia

- Artículo sustituido por el artículo 2 del Decreto 644 de 2021, 'por el cual se sustituyen los artícu

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.9.2.1.5. La distribución del 6% de las ventas brutas de energía por generación pr

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde
2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la s
- a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, distintos
- b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse;

c) Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas hidroeléctricas

Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse participarán proporcionalmente

Estos recursos deberán ser utilizados por el municipio, en al menos un 50% a partir del año 2012,

PARÁGRAFO 1o. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de

PARÁGRAFO 2o. En la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido el pago

(Decreto 1933 de 1994, artículo 5o modificado por la Ley 1450 de 20011, artículo [222](#))

ARTÍCULO 2.2.9.2.1.6. DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LAS VENTAS BRUTAS

1. El 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para protección del medio ambiente del área de
2. El 1.5 % para el municipio o municipios donde está situada la planta generadora.

Estos recursos deberán ser utilizados por el municipio, en al menos un 50% a partir del año 2012, e

PARÁGRAFO 1o. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de c

PARÁGRAFO 2o. En la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido el pago p

(Decreto 1933 de 1994, artículo 6 modificado por la Ley 1450 de 20011, artículo [222](#))

ARTÍCULO 2.2.9.2.1.7. La distribución de las transferencias de que trata el literal a) del numer

- a) Se debe elevar solicitud en tal sentido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por no
 - b) El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible citará a la totalidad de los municipios a una reu
 - c) La solicitud se entenderá aprobada, si por lo menos las tres cuartas partes del total de los municipi
 - consecuencia;
 - d) En caso de que no asistan a dicha reunión por lo menos las tres cuartas partes de los municipios,
 - e) Una vez aprobada o negada la solicitud, no se podrá invocar a ningún título el procedimiento aqu
- (Decreto 1933 de 1994, artículo 7o)

ARTÍCULO 2.2.9.2.1.8. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR LAS CORI

Esta destinación de recursos se efectuará de conformidad con el "Plan de Manejo Ambiental para el

La elaboración y ejecución de este Plan es responsabilidad de la respectiva Corporación. Para la ela

PARÁGRAFO. Cuando en jurisdicción de una Corporación existan plantas de generación hidráulica

(Decreto 1933 de 1994, artículo 8o modificado por la Ley 1450 de 20011, artículo [222](#))

ARTÍCULO 2.2.9.2.1.8.A. RECURSOS TRANSFERIDOS POR LAS EMPRESAS GENERADORAS

transferencia del sector eléctrico de que trata el artículo [45](#) de la Ley 99 de 1993, serán transferidos

utilizan las empresas.

PARÁGRAFO. La apropiación de los recursos de que trata este artículo en el presupuesto del Fona

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 4 del Decreto 644 de 2021, 'por el cual se sustituyen los artíc

ARTÍCULO 2.2.9.2.1.9. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. De los recursos de que habla el a

(Decreto 1933 de 1994, artículo 9o)

CAPÍTULO 3.

INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1%.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr
- La numeración original del artículo fue 2.2.9.3.1.4 -numeral repetido- y fue corregida como 2.2.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

CAPÍTULO 3.

INVERSIÓN FORZOSA DEL 1%.

SECCIÓN 1.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.1. CAMPO DE APLICACIÓN. Todo proyecto que involucre en su ejecución de 1993.

(Decreto 1900 de 2006, artículo 1o)

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.2. DE LOS PROYECTOS SUJETOS A LA INVERSIÓN DEL 1%. Para e

- a) Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural, sea superficial o subterránea;
- b) Que el proyecto requiera licencia ambiental;
- c) Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su etapa de ejecución, entendiendo por esta
- d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, recreación, r

PARÁGRAFO 1o. La inversión a que hace referencia el artículo 1o del presente capítulo, será re:

PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en el presente capítulo no aplica para aquellos proyectos que ton

(Decreto 1900 de 2006, artículo 1o)

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.3. LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN. La liquidación de la inversión de

- a) Adquisición de terrenos e inmuebles;
- b) Obras civiles;
- c) Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles;
- d) Constitución de servidumbres.

PARÁGRAFO. Los costos a que se refieren los literales anteriores corresponden a las inversiones

(Decreto 1900 de 2006, artículo 3o)

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.4. APROBACIÓN DE LA INVERSIÓN. El solicitante de la licencia ambiental debe presentar el cronograma de ejecución respectivo.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.2 DEFINICIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 209

- a) Acuerdo de conservación: Mecanismo de carácter voluntario entre el titular de una licencia ambi
- b) Banco de hábitat: Corresponde a un área en la que se podrán realizar actividades de preservación
- c) Cuenca: Es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natura
- d) Etapa de producción: Es la entrada en operación del proyecto (producción de bienes o servicios);
- e) Inversión total del proyecto: Corresponde a la totalidad del capital invertido (activos fijos y costo
- f) Preservación: Conjunto de acciones orientadas al mantenimiento del estado natural de la biodive
- g) Protección, recuperación, conservación, preservación y vigilancia: Es la gestión que propende p
- h) Proyectos de uso sostenible: <Literal modificado por el artículo 1 del Decreto 75 de 2017. El nue
economía regional y local de forma sostenible.

Notas de Vigencia

- Literal modificado por el artículo 1 del Decreto 75 de 2017, 'por el cual se modifican el literal h
- enero de 2017.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2099 de 2016:

- h) Proyectos de uso sostenible: Son los proyectos forestales, agroforestales y silvopastoriles a trav
- i) Recuperación: Son las acciones de restauración que están orientadas a recuperar algunos servicio
- j) Rehabilitación: Son las acciones de restauración que están orientadas a llevar el sistema degradad
- k) Restauración: Son las acciones orientadas a restablecer parcial o totalmente la composición, estru
- l) Restauración Ecológica: Son las acciones de restauración que están orientadas a restablecer el eco

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.3. DE LOS PROYECTOS SUJETOS A LA INVERSIÓN DE NO MEN

- a) Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural superficial o subterránea;
- b) Que el proyecto requiera licencia ambiental;
- c) Que el proyecto, obra o actividad involucre en cualquiera de las etapas de su ejecución el uso de

d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, recreación, riego

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 2 del Decreto 75 de 2017. El nuevo texto asociadas a dicha modificación.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo 2 del Decreto 75 de 2017, 'por el cual se modifican el literal de enero de 2017.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2099 de 2016:

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente capítulo aplica igualmente en los casos de modificación

PARÁGRAFO 2o. Aquellos proyectos sujetos a licenciamiento ambiental que se encuentren en alguna

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decreto

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.



ARTÍCULO 2.2.9.3.1.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO PARA LA INVERSIÓN FORZOSA DE NO

a) La subzona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto;

b) La zona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto.

PARÁGRAFO 1o. La selección de la zona hidrográfica deberá ser sustentada con base en condiciones

PARÁGRAFO 2o. Siempre y cuando su ejecución sea compatible con los usos definidos para la categoría

PARÁGRAFO 3o. La inversión forzosa de no menos del 1% que se genere por la ejecución de proyectos

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decreto

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.5. APROBACIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES DE INVERSIÓN PARA LA
para aprobación de la autoridad ambiental, quien se pronunciará en el acto administrativo que otorgue

PARÁGRAFO. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2o del artículo [2.2.2.3.6.2](#) del presente Decreto, el aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, se pronuncien sobre la pertinencia

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.6 LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS D

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.7 PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN FOI caso.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.8 APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO M ámbito geográfico de la propuesta de plan de inversión forzosa de no menos del 1% aprobadas en e

La autoridad ambiental competente procederá a su aprobación en un término de treinta (30) días hábiles. Si no se aprueba el plan, procederán los recursos señalados en la ley.

PARÁGRAFO 1o. Cuando se realicen nuevas inversiones durante la etapa de producción del proyecto, se deberá cumplir con la conformidad con el presente artículo. Estas adiciones serán aprobadas en los términos señalados en

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo 3 del Decreto 75 de 2017. El nuevo texto es: La autoridad ambiental competente procederá a su aprobación en un término de treinta (30) días hábiles. Si no se aprueba el plan, procederán los recursos señalados en la ley. Estos planes parciales serán aprobados en los términos señalados en el párrafo 1o. de este artículo.>

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo 3 del Decreto 75 de 2017, 'por el cual se modifican el literal a) y el literal b) de la ley 1712 de 2014.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2099 de 2016:

PARÁGRAFO 2o. Aprobado el plan de inversión forzosa de no menos del 1%, el valor de la liquidez del DANE.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decreto 1076 de 2015'

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.9. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA INVERSIÓN DE NO

1. Cuando se haya adoptado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, en desarrollo del parágrafo

a) Acciones de protección, conservación y preservación a través de restauración ecológica, rehabilitación

b) Acciones de recuperación, a través de la construcción de interceptores y sistemas de tratamiento

c) Acciones de vigilancia del recurso hídrico a través de la instrumentación y monitoreo de variable

2. En desarrollo del artículo [174](#) de la Ley 1753 de 2015 que modifica el artículo [108](#) de la Ley 99 de 1993

3. En ausencia del respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en desarrollo del artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, la autoridad ambiental administradora asegure, con otras fuentes de recursos, el financiamiento total de este instrumento

PARÁGRAFO 1o. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) suministre los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de conservación y preservación

PARÁGRAFO 2o. Las obras y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales

PARÁGRAFO 3o. En caso de compra de predios, la titularidad de los mismos podrá ser otorgada a la entidad encargada de la ejecución de las acciones de conservación y preservación

PARÁGRAFO 4o. Para la realización de los estudios y/o diseños respectivos dentro de las líneas de acción de conservación y preservación

PARÁGRAFO 5o. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1 del presente artículo y en el marco de la Ley 1753 de 2015, la inversión de recursos de la Nación en la actualización de los instrumentos de ordenación y manejo de la cuenca, la inversión de recursos de la Nación en la actualización de los instrumentos de ordenación y manejo de la cuenca y el porcentaje restante de la inversión se destine a las actividades señaladas en el presente artículo

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decreto 1076 de 2015'

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.10. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.



ARTÍCULO 2.2.9.3.1.11. INFORMACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Resolución números 1415 de 2012 y 188 de 2013, o la que la modifique o sustituya.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.12. AGRUPACIÓN DE LA INVERSIÓN DE NO MENOS DEL 1% C
titulares de licencias ambientales y de permisos, concesiones o autorizaciones ambientales relacion.
independiente.

Los titulares de licencias, permisos y autorizaciones ambientales estarán obligados a reportar el cun

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.13. ALIANZAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN podrán generar alianzas para la implementación de las inversiones y compensaciones por el uso y/o alianzas a las autoridades ambientales respectivas.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.14. ADOPCIÓN DE FORMATOS Y GUÍAS. <Artículo modificado por el

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.15. CONTINUIDAD DE LOS RÉGIMENES DE TRANSICIÓN. <Artículo de transición de la reglamentación del Título VIII de la Ley [99](#) de 1993, siempre y cuando dicha m

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no aplica para aquellos proyectos sujetos a plan de ma

i) tomen el agua directamente de una red domiciliaria de acueducto operada por un prestador del se

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 75 de 2017, 'por el cual se modifican el literal de enero de 2017.

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2099 de 2016:

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.15. Lo dispuesto en el presente capítulo aplica en los casos de modificación los literales a), c) y d) del artículo [2.2.9.3.1.3](#). En este caso, la base de liquidación corresponderá a

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no aplica para aquellos proyectos sujetos a plan de r lluvias; iv) se trate de renovaciones de los permisos de concesión de aguas.

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.16. MODIFICACIÓN DE LOS PLANES INVERSIÓN DEL 1%. <Artículo plazos establecidos en el artículo [2.2.9.3.1.8](#) del presente capítulo, sin que ello implique la modifica

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.17. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1

1. Aquellos que a partir de la entrada en vigencia del presente capítulo cuentan con acto administr

información para el otorgamiento de la licencia ambiental, caso en el cual se iniciaran los términos

2. Aquellos que a partir de la entrada en vigencia del presente capítulo no se les haya expedido el ac

3. <Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto 1120 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:>
ajustar el plan de inversión y presentarlo a la autoridad ambiental competente a más tardar el 30 de

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto 1120 de 2017, 'por el cual se modifican los nu

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

3. Aquellos que obtuvieron licencia ambiental, antes de la entrada en vigencia del presente capítu
junio de 2017.

4. <Numeral modificado por el artículo 2 del Decreto 1120 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:>
30 de junio de 2018. Sin embargo, podrán acogerse a lo dispuesto en el presente capítulo en lo que

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 2 del Decreto 1120 de 2017, 'por el cual se modifican los nu

- Numeral modificado por el artículo 5 del Decreto 75 de 2017, 'por el cual se modifican el literal
de enero de 2017.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 75 de 2017:

4. <Numeral modificado por el artículo 5 del Decreto 75 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:>
30 de junio de 2017. Sin embargo, podrán acogerse a lo dispuesto en el presente capítulo en lo qu

Texto modificado por el Decreto 2099 de 2016:

4. Aquellos que obtuvieron licencia ambiental antes de la entrada en vigencia del presente capítul
haya lugar.

5. Los Planes de Inversión de no menos del 1% que se encuentren en ejecución, antes de la entrada
meses, contados a partir de la expedición del mismo.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 2099 de 2016, 'por el cual se modifica el Decr

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo 2.2.9.3 al inicio de este [capítulo](#)>.

CAPÍTULO 4.

FONDO NACIONAL AMBIENTAL (FONAM).

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.9.4.1.1. NATURALEZA. El Fondo Nacional Ambiental, Fonam, es un sistema (Decreto 4317 de 2004, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.9.4.1.2. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONAM. La dirección y a Las actuaciones y decisiones del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Consejo de Gal

1. El Plan Nacional de Desarrollo.

2. La Política Ambiental.

3. El Plan de Acción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el representante legal y ordena (Decreto 4317 de 2004, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.9.4.1.3. FUNCIONES DEL CONSEJO DE GABINETE. Son funciones del Co

1. Definir las políticas administrativas, financieras y operativas del Fonam.

2. Adoptar el reglamento operativo del Fonam, que contendrá como mínimo los criterios y proceder

3. Aprobar los proyectos a financiar con recursos provenientes de la Línea de Financiación por Den

4. Aprobar el Plan Operativo de Inversión Anual para las subcuentas de la línea de recaudo y ejecu

5. Determinar los procedimientos y mecanismos para el seguimiento y control de las subcuentas de

(Decreto 4317 de 2004, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.9.4.1.4. LÍNEAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL FONAM. Para cum

1. Financiación por demanda de proyectos de inversión ambiental.

2. Recaudo y ejecución de recursos con destinación específica.

La fuente de financiación de la línea de Proyectos de Inversión Ambiental proviene de los recursos

Los recursos con destinación específica provienen de los recaudos que se generan por la administra

PARÁGRAFO. Los recursos del Fonam, se manejarán mediante un sistema de subcuentas del Mini

(Decreto 4317 de 2004, artículo 4o)

Concordancias

Ley 1753 de 2015; Art. [246](#)



ARTÍCULO 2.2.9.4.1.5. SUBCUENTAS DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN POR DEMANDA

Estas subcuentas son:

1. **Subcuenta de inversiones ambientales.** Es una subcuenta destinada a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión ambiental.
 2. **Subcuenta de apoyo a la gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.** Esta subcuenta se destina a financiar los costos de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 3. **Subcuenta de Inversiones Ambientales para Protección del Recurso Hídrico.** Esta subcuenta se destina a financiar proyectos de inversión ambiental de carácter climático, con base en la información que para el efecto divulgue el Ideam. Dichos recursos se destinan a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión ambiental.
- (Decreto 4317 de 2004, artículo 5 modificado por Decreto 587 de 2010, artículo 1o)

Concordancias

Resolución CRA [763](#) de 2016

Resolución CRA [726](#) de 2015

Resolución CRA [493](#) de 2010



ARTÍCULO 2.2.9.4.1.6. SUBCUENTAS DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN, RECAUDO Y

1. **Subcuenta del Sistema de Parques Nacionales Naturales.** Esta subcuenta está integrada por los recursos que ingresen a esta subcuenta para la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión ambiental. Con cargo a esta subcuenta, se financiarán los gastos e inversiones requeridas para la administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
 2. **Subcuenta para sufragar los costos de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, y autorizaciones.** Esta subcuenta se destina a financiar los costos de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, y autorizaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se utilizarán para financiar los costos en que deba incurrir este organismo.
 3. **Subcuenta para administrar la expedición de permisos de importación y exportación CITES.** Esta subcuenta se destina a financiar los costos de administración de los permisos de importación y exportación CITES del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 4. **Subcuenta del Fondo Ambiental de la Amazonía.** Los recursos que ingresen a esta subcuenta se destinan a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión ambiental en la Amazonía.
- (Decreto 4317 de 2004, artículo 6o)

Notas del Editor

- Adicional a lo dispuesto en este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1753 de 2015.
- (Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación)
- 'ARTÍCULO 23. SUBCUENTA DE PÁRAMOS. Créase la subcuenta específica para la conservación de los páramos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



ARTÍCULO 2.2.9.4.1.7. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONAM. La asignación de los recursos del FONAM se realizará de la siguiente manera:

Para la Línea de Financiación por Demanda de Proyectos de Inversión Ambiental, el Reglamento Cajas de Compensación Ambiental.

Los proyectos que se sometan a evaluación y viabilización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

1. Estar enmarcados en las prioridades establecidas en el Plan de Gestión Regional y el Plan de Acc
 2. Estar enmarcados en los Planes de Manejo o en los Planes Operativos de las Áreas del Sistema d
- Para Línea de Recaudo y Ejecución de Recursos con Destinación Específica, el Reglamento Operat
- El Plan Operativo Anual de Inversión se deberá elaborar con base en los siguientes criterios:

1. Focalizar las inversiones en función de la finalidad de cada una de las subcuentas.
 2. Contener como mínimo: objetivos, metas a alcanzar en cada vigencia, actividades a desarrollar, r
- La Oficina Asesora de Planeación o la dependencia que haga sus veces del Ministerio de Ambiente
- (Decreto 4317 de 2004, artículo 7o)

CAPÍTULO 5.

FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.9.5.1.1 DEFINICIONES. Para efectos del presente capítulo se tendrán en cuenta

Ingresos del Fondo de Compensación Ambiental. Serán ingresos del Fondo de Compensación A relaciones contractuales interadministrativas.

Corporaciones no aportantes al Fondo de Compensación Ambiental. Las Corporaciones de De

Gastos de funcionamiento. Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de las entidades transferencias corrientes.

Gastos de inversión ambiental. Son aquellas erogaciones susceptibles de causar beneficios ambientales y viabilizados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional.

Todos los proyectos a financiar con recursos del Fondo de Compensación Ambiental deberán contar con el Servicio de la deuda. Corresponde a los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto i

Reglamento Operativo. Documento diseñado y aprobado por el Comité del Fondo de Compensación consideren complementarias para el logro de los objetivos del Fondo.

(Decreto 954 de 1999, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.9.5.1.2. CONFORMACIÓN. El Comité del Fondo de Compensación Ambiental y Desarrollo Sostenible.

(Decreto 954 de 1999, artículo 2o)



ARTÍCULO 2.2.9.5.1.3. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE CORPORACIONES. Los representantes de las corporaciones no aportantes deberán comunicarse por escrito al Ministerio de Ambiente y E

(Decreto 954 de 1999, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.9.5.1.4. COMITÉ DEL FONDO DE COMPENSACIÓN. El Comité del Fondo

1. Diseñar y aprobar el reglamento operativo del Fondo de Compensación Ambiental, al cual se sujetará
2. Elaborar y presentar ante el Gobierno nacional la propuesta de distribución anual de los recursos
3. Definir la distribución de los recursos recaudados por el Fondo de Compensación Ambiental entre las
4. Evaluar la ejecución de los recursos distribuidos por el Fondo de Compensación Ambiental a las
5. Velar porque las Corporaciones efectúen los aportes al Fondo de Compensación Ambiental de acuerdo a las
6. Las demás funciones, que no estando expresamente señaladas en este artículo se consideran como inherentes a las

(Decreto 954 de 1999, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.9.5.1.5. SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ. El Comité del Fondo de Compensación

1. Realizar análisis y estudios técnicos que sirvan de soporte al Comité del Fondo de Compensación Ambiental
2. Recomendar al Comité del Fondo de Compensación Ambiental la distribución de los recursos recaudados
3. Recibir y evaluar las solicitudes de asignación de recursos presentadas por las Corporaciones, tener en cuenta
4. Revisar e informar periódicamente al Comité sobre la situación de recaudo del Fondo y el cumplimiento de las
5. Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por el Fondo, de acuerdo con lo establecido en el
6. Prestar apoyo administrativo y ejercer como Secretario del Comité.

(Decreto 954 de 1999, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.9.5.1.6. CONVOCATORIA DEL COMITÉ. El Comité del Fondo de Compensación

(Decreto 954 de 1999, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.9.5.1.7. SESIONES. Las sesiones constarán en actas que deberán ser suscritas por la mayoría

El comité sólo podrá deliberar con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones del comité

(Decreto 954 de 1999, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.9.5.1.8. CRITERIOS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS. La distribución de los recursos

La distribución de los recursos entre Corporaciones beneficiarias del Fondo se hará con base en los criterios establecidos en el presente artículo. Los criterios específicos así como los montos máximos de asignación para cada corporación durante el año

(Decreto 954 de 1999, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.9.5.1.9. MECANISMOS DE RECAUDO. Las Corporaciones deberán enviar n
Estos recursos deberán ser girados a la cuenta especial designada para este fin, en el mes siguiente a
El incumplimiento de las anteriores obligaciones acarreará las sanciones legales pertinentes.
(Decreto 954 de 1999, artículo 9o)

ARTÍCULO 2.2.9.5.1.10. DISPOSICIONES GENERALES. Además de lo dispuesto anteriorme
1. El Gobierno nacional distribuirá anualmente en el decreto de liquidación del Presupuesto Genera
2. La ejecución de los recursos asignados por el Fondo de Compensación Ambiental a las Corporac
3. Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán considerar en sus presupuestos anuales las pa
4. La asignación de recursos por parte del Fondo de Compensación Ambiental a las Corporaciones
5. Los recursos asignados por el Fondo de Compensación Ambiental a las Corporaciones Autónom
(Decreto 954 de 1999, artículo 10)

CAPÍTULO 6.

TASAS POR UTILIZACIÓN DEL AGUA.

SECCIÓN 1.

ARTÍCULO 2.2.9.6.1.1. OBJETO. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el artículo
(Decreto 155 de 2004, artículo 1o)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta

ARTÍCULO 2.2.9.6.1.2. DEFINICIONES. Para los efectos del presente capítulo se adoptan las :

Cuenca hidrográfica: Área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red hidrográfi

Unidad hidrológica de análisis: Área natural de concentración y recolección de aguas superficiales

Índice de escasez para aguas superficiales: Relación entre la demanda de agua del conjunto de activ

$$Ies = \frac{\text{Demanda hídrica superficial}}{\text{Oferta hídrica superficial disponible}}$$

Aguas estuarinas: Son cuerpos de agua, donde la desembocadura de un río se abre al mar. Se carac

Acuífero: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua en cantidades signific

Reserva de un acuífero: Es la cantidad de agua subterránea almacenada en el acuífero.

Caudal disponible de un acuífero: Corresponden al caudal que se podría extraer continuamente de u

Caudal explotable de un acuífero: Corresponden al caudal que se puede extraer de los recursos di

Índice de escasez para aguas subterráneas. Es la relación entre la sumatoria de los caudales captado

$$I_{EG} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_c}{Q_e}$$

Dónde:

IEG: corresponde al índice de escasez para aguas subterráneas.

IEG=ÓQcni=1Qe : es la sumatoria de los caudales captados en el acuífero.

Qe: es el caudal del recurso hídrico que es explotable del acuífero.

Acuíferos litorales: Son acuíferos que por su ubicación están expuestos a la intrusión marina.

(Decreto 155 de 2004, artículo 2o)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.3. SUJETO ACTIVO. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Co
para recaudar la tasa por utilización de agua reglamentada en este capítulo.

(Decreto 155 de 2004, artículo 3o)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.4. SUJETO PASIVO. Están obligadas al pago de la tasa por utilización d
PARÁGRAFO. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del recurso hídrico,

(Decreto 155 de 2004, artículo 4o modificado por la Ley 1450 de 2011, artículo [216](#))

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.5. HECHO GENERADOR. Dará lugar al cobro de esta tasa, la utilizació
(Decreto 155 de 2004, artículo 5o)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.6. BASE GRAVABLE. La tasa por utilización del agua se cobrará por el PARÁGRAFO. El sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas que tenga implementado un sistema de medición de agua se cobrará la tasa con base en lo establecido en la concesión de aguas.

Para el caso de los usuarios que no cuenten con concesión de uso de las aguas, se cobrará la tasa por la autoridad ambiental competente para los diferentes tipos de usos.

(Decreto 155 de 2004, artículo 60 modificado por la Ley 1450 de 2011, artículo [216](#))

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.7. FIJACIÓN DE LA TARIFA. La tarifa de la Tasa por Utilización de Aξ

$$TUA=TM*FR$$

Dónde:

TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico (\$/m³).

TM: Es la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico (\$/m3).

FR: Corresponde al factor regional, adimensional.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. <Parágrafo NULO>

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [5](#) del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decreto Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265

Vigente mientras este vigente el Decreto [417](#) de 2020.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre el texto adicionado por el Decreto 465 de 2020. Consejo de la tasa de utilización de aguas y la tasa retributiva por vertimientos puntuales, en los términos establecidos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Legislación Anterior

Texto adicionado por el Decreto 465 de 2020:

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. <Parágrafo adicionado por el artículo 5 del Decreto 465 de 20

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. <Parágrafo adicionado por el artículo [5](#) del Decreto 465 de 2020 Tesalia-Paicol.

La Agencia de Desarrollo Rural informará mediante autodeclaración a la Autoridad Ambiental Cor
l volumen utilizado para el propósito previsto en el presente parágrafo transitorio 2, se descontará d

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [5](#) del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decre Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre el Decreto 465 de 2020. Consejo de Estado, Sala Plena, E:

Concordancias

Circular SUPERSERVICIOS [74](#) de 2021

Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [385](#) de 2020

(Decreto 155 de 2004, artículo 7o)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.8. TARIFA MÍNIMA (TM). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos

(Decreto 155 de 2004, artículo 8o)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.9. FACTOR REGIONAL. <Artículo modificado por el artículo 1 del Dec Básicas Insatisfechas, respectivamente. Cada uno de estos factores tendrá asociado un coeficiente, l

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1155 de 2017, 'por el cual se modifican los art julio de 2017.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Estado

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.9.6.1.9. El factor regional integrará los factores de disponibilidad, necesidades de agua y capacidad de pago de los usuarios.
(Decreto 155 de 2004, artículo 9o)



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.10. CÁLCULO DEL FACTOR REGIONAL (FR). <Artículo modificado

$FR = [1 + (CK + CE) * CS] * CU$

El valor máximo del Factor Regional para aguas superficiales será de siete (7) y para aguas subterráneas de cinco (5).

Los componentes del Factor Regional son:

CK: Coeficiente de Inversión: Fracción de los costos totales del plan de ordenación y manejo de la cuenca.

$$C_K = \frac{C_{PMC} - C_{TM}}{C_{PMC}}; 0 \leq C_K \leq 1$$

Donde:

CK: Coeficiente de Inversión de la cuenca hidrográfica.

CPMC: Costos totales anuales del plan de ordenación y manejo de la cuenca del año inmediatamente anterior.

CTM: Facturación anual estimada de la Tasa por Utilización de Aguas, aplicando la Tarifa Mínima.

En ausencia del plan de ordenación y manejo de la cuenca, el valor del coeficiente de inversión será cero (0).

CE: Coeficiente de Escasez. Este coeficiente varía de acuerdo con la escasez del recurso hídrico correspondiente.

Coeficiente de Escasez para aguas superficiales

$$C_E = \begin{cases} 0 & \text{si } I_{ES} < 0.1 \\ \frac{\left(\frac{5}{6}\right)}{1 - \left(\frac{5}{3}\right)I_{ES}} & \text{si } 0.1 \leq I_{ES} \leq 0.5 \\ 5 & \text{si } I_{ES} > 0.5 \end{cases}$$

Donde:

CE: Coeficiente de Escasez para aguas superficiales.

IES: Corresponde al Índice de Escasez para Aguas Superficiales estimado para la cuenca, tramo o unidad de afluencia.

Coeficiente de Escasez para aguas subterráneas.

$$C_E = \begin{cases} 0 & \text{si } I_{EG} < 0.1 \\ \frac{40}{49 - 90I_{EG}} & \text{si } 0.1 \leq I_{EG} \leq 0.5 \\ 10 & \text{si } I_{EG} > 0.5 \end{cases}$$

Donde:

CE: Coeficiente de Escasez para aguas subterráneas.

IEG: Corresponde al Índice de Escasez para aguas subterráneas estimado para el acuífero o unidad hidrogeológica.

CS: Coeficiente de Condiciones Socioeconómicas. Este coeficiente varía según las condiciones socioeconómicas.

$$C_s = \frac{100 - NBI}{100}$$

Donde:

CS: Coeficiente de Condiciones Socioeconómicas.

NBI: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, determinado por el Departamento Nacional de Planeación.

El Coeficiente de Condiciones Socioeconómicas (CS) tiene un rango de variación entre cero y uno.

Para abastecimiento doméstico, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) corresponde a la población sin acceso a agua potable.

Para los demás usos, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) depende de los fines de uso del agua.

$$\frac{PIB_{i,j}}{PIB_j} \geq \frac{\sum PIB_{i,j}}{\sum PIB_j}$$

Donde:

PIBi,j: Producto Interno Bruto de la rama de actividad económica i, en el departamento j.

PIBj: Producto Interno Bruto del departamento j, a precios constantes.

$\frac{PIB_{i,j}}{PIB_j}$: Participación porcentual por grandes ramas de actividad económica i, en el departamento j.

$\frac{\sum PIB_{i,j}}{\sum PIB_j}$: Participación porcentual por grandes ramas de actividad económica i, en el departamento j.

La rama de actividad económica para el cálculo se asigna con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

Fin de uso del agua

Riego y silvicultura

Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación

Uso industrial

Generación térmica o nuclear de electricidad

Explotación minera y tratamiento de minerales

Explotación petrolera

Inyección para generación geotérmica

Generación hidroeléctrica

Generación cinética directa

Flotación de maderas

Transporte de minerales y sustancias tóxicas

Acuicultura y pesca

Recreación y deportes

Usos medicinales

Con base en las categorías anteriores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá real

CU: Coeficiente de Uso. Este coeficiente varía según los fines de uso del recurso hídrico, de la sig

CU= 0.0775 para uso doméstico, agrícola, pecuario, acuícola y generación de energía.

CU= 0.2 para los demás usos.

Para los usos diferentes al doméstico, agrícola, pecuario, acuícola y generación de energía, el Coefi

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 1155 de 2017, 'por el cual se modifican los art julio de 2017.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.9.6.1.10. El factor regional será calculado anualmente por la autoridad ambienta

$$FR = 1 + [CK + CE] * CS$$

El factor regional tendrá un rango de variación así:

$1 \leq FR \leq 7$ Para agua superficial.

$1 \leq FR \leq 12$ Para agua subterránea.

Los componentes del factor regional son:

Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas que tomará los siguientes valores de acuerdo con el NBI

$C_s = \frac{100 - \text{NBI}}{100}$ Para consumos de agua asociados con el abastecimiento doméstico

$C_s = 1$ Para los demás casos

Este coeficiente tendrá un rango de variación entre 0 y 1: $0 < C_s \leq 1$

Coeficiente de Inversión: Fracción de los costos totales del plan de ordenación y manejo de la cuenca

$$C_K = \frac{C_{PMC} - C_{TM}}{C_{PMC}}; \quad 0 \leq C_K \leq 1$$

Donde

CK: Coeficiente de inversión de la cuenca hidrográfica.

CPMC: Costos totales anuales del plan de ordenación y manejo de la cuenca del año inmediatamente

CTM: Facturación anual estimada de la tasa por utilización de aguas, aplicando la Tarifa Mínima

En ausencia del plan de ordenación y manejo de la cuenca, el valor del coeficiente de inversión se

CE: Coeficiente de escasez. Este coeficiente varía de acuerdo con la escasez del recurso hídrico

Coeficiente de escasez para aguas superficiales.

$$C_E = \begin{cases} 0 & \text{Si } I_{ES} < 0.1 \\ \frac{\left(\frac{5}{6}\right)}{\left[1 - \left(\frac{5}{3}\right) I_{ES}\right]} & \text{Si } 0.1 \leq I_{ES} \leq 0.5 \\ 5 & \text{Si } I_{ES} > 0.5 \end{cases}$$

Dónde:

CE: Coeficiente de escasez para aguas superficiales.

IES: Corresponde al índice de escasez para aguas superficiales estimado para la cuenca, tramo o

CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas.

$$C_E = \begin{cases} 0 & \text{Si } I_{EG} < 0.1 \\ \frac{40}{[49 - 90 I_{EG}]} & \text{Si } 0.1 \leq I_{EG} \leq 0.5 \\ 10 & \text{Si } I_{EG} > 0.5 \end{cases}$$

Dónde:

CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas.

IEG: Corresponde al índice de escasez para aguas subterráneas estimado para el acuífero o unidad (Decreto 155 de 2004, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.11. FACTOR DE COSTO DE OPORTUNIDAD (FOP). El factor de costo

$$F_{OP} = \frac{V_C - V_V}{V_C} \left\{ \begin{array}{l} \text{Para usuarios que retornen a la misma cuenca o unidad} \\ \text{hidrológica de análisis} \end{array} \right.$$

$$F_{OP} = 1 \left\{ \begin{array}{l} \text{Para los demás casos} \end{array} \right.$$

Dónde:

F_{OP}: Factor de Costo de Oportunidad

V_C: Volumen de agua concesionada o captada durante el periodo de cobro.

V_V: Volumen de agua vertido a la misma cuenca o unidad hidrológica de análisis durante el periodo

PARÁGRAFO 1o. El factor de costo de oportunidad no podrá tomar un valor inferior a 0.1 ni mayor

$$0.1 \leq F_{OP} \leq 1$$

PARÁGRAFO 2o. En el caso que el sujeto pasivo no presente el reporte con información sobre el volumen (Decreto 155 de 2004, artículo 11)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Estado



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.12. CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR. <Artículo modificado por el acuerdo con la siguiente fórmula:

$$VP = TUA * V * FOP$$

Donde:

VP: Es el valor a pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa, en el período de cobro que determine

TUA: Es la tarifa de la Tasa por Utilización de Aguas, expresada en pesos por metro cúbico (\$/m³)

V: Es el volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen de agua captada por el usuario

FOP: Factor de Costo de Oportunidad, adimensional.

PARÁGRAFO. En los casos en que el sujeto pasivo no presente los reportes sobre los volúmenes d

$$V = Q * 86.4 * T$$

Donde:

V: Volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen concesionado en el período de co

Q: Caudal concesionado expresado en litros por segundo (l/seg).

T: Número de días del período de cobro.

86.4: Factor de conversión de l/seg a m3/día

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 3 del Decreto 1155 de 2017, 'por el cual se modifican los art julio de 2017.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

ARTÍCULO 2.2.6.1.12. El valor a pagar por cada usuario estará compuesto por el producto de la

$$VP = TU * [V * F_{OP}]$$

Dónde:

VP: Es el valor a pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa, en el período de cobro que determi

TU: Es la tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua, expresada en pesos por metro cúb

V: Es el volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen de agua captada por el usu

F_{OP}: Factor de costo de oportunidad, adimensional.

PARÁGRAFO 1o. La tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua (TU) se determinará

a) Para el año 2006 corresponderá al valor de la Tarifa Mínima (TM) estimada para dicho año, co

b) Para el período comprendido entre los años 2007 y 2016 corresponderá a la resultante de aplica

$$TU_1 = TU_{t-1} \times (1 + X_t) \times (1 + IPC_{t-1})$$

Dónde:

TU_t = Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de agua para el año t, expresada en pesos po

t = Año en el que se realiza el cálculo de la tarifa unitaria por utilización del agua.

TU_{t-1} = Tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua para el año inmediatamente anterior

X_t = Factor de incremento real anual de la tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua (

$$X_t = \sqrt[n]{\frac{TUA_{t-1}}{TU_{t-1}}} - 1$$

Dónde:

n = 2017 - t, siendo t el año en el que se realiza el cálculo del factor de incremento real anual.

TUA_{t-1} = Tarifa de la tasa por utilización de agua para el año inmediatamente anterior a aquel en

TU_{t-1} = Tarifa unitaria anual para el año inmediatamente anterior a aquel en que se realiza el cálculo

IPC_{t-1} = Equivale a la variación en el índice de precios al consumidor para el año correspondiente

c) A partir del año 2017, la Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de agua (TU) correspon

PARÁGRAFO 2o. En los casos que el sujeto pasivo no presente los reportes sobre los volúmenes

$$V = Q * 86.4 * T$$

Dónde:

V: Volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen concesionado en el período de c

T: Número de días del período de cobro.

Q: Caudal concesionado expresado en litros por segundo (lts/sg).

86.4: Factor de conversión de litros/seg a m³/día.

(Decreto 155 de 2004, artículo 12 modificado por el Decreto 4742 de 2005, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.13. CUENCAS COMPARTIDAS. Cuando dos o más autoridades ambientales competencias de cada autoridad ambiental competente.

(Decreto 155 de 2004, artículo 13)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Estado



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.14. FORMA DE COBRO. Las Autoridades Ambientales Competentes con PARÁGRAFO. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a 4 meses después de finalizar el p

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 7 del Decreto 465 de 2020. a la finalización de la emergencia sanitaria.

En caso que como consecuencia de la emergencia sanitaria a que se refiere el presente parágrafo, se

Las Autoridades Ambientales Competentes deberán informar a sus usuarios por los medios de com

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [7](#) del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decreto Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre el Decreto 465 de 2020. Consejo de Estado, Sala Plena, E:

Concordancias

Circular SUPERSERVICIOS [74](#) de 2021

Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [385](#) de 2020

(Decreto 155 de 2004, artículo 14)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.15. PERÍODO DE CANCELACIÓN. Las facturas de cobro de las tasas p

(Decreto 155 de 2004, artículo 15)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.16. PRESENTACIÓN DE RECLAMOS Y ACLARACIONES. Los usua
factura de cobro.

La autoridad ambiental competente deberá llevar cuenta detallada de las solicitudes presentadas, de

(Decreto 155 de 2004, artículo 16)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Esta



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.17. RECURSOS. Contra el acto administrativo que resuelva el reclamo o

(Decreto 155 de 2004, artículo 17)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Estado



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.18. DESTINACIÓN DEL RECAUDO DE LA TASA. De conformidad con

a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se destinarán exclusivamente a la

b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del Plan de Ordenamiento

c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y b), se destinarán a actividades de

Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad ambiental podrá utilizar

(Decreto 155 de 2004, artículo 18 modificado por Ley 1450 de 2011, artículo [216](#))

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Estado



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.19. TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR HIDROELECTRICO

(Decreto 155 de 2004, artículo 19)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Estado



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.20. REPORTE DE ACTIVIDADES. Las autoridades ambientales competentes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o de la norma que la modifique o sustituya.

La información a reportar corresponderá al período comprendido entre el 1o de enero al 31 de diciembre de cada año.

PARÁGRAFO. La autoridad ambiental competente deberá hacer público las estimaciones de la oferta y demanda de agua.

Con base en los reportes de las Autoridades Ambientales Competentes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o de la norma que la modifique o sustituya.

(Decreto 155 de 2004, artículo 20)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Estado



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.21. METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ

(Decreto 155 de 2004, artículo 21)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Estado



ARTÍCULO 2.2.9.6.1.22. DIVULGACIÓN. Las Autoridades Ambientales competentes, a partir del Decreto 155 de 2004, artículo 22)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 de 2005. Consejo de Estado

CAPÍTULO 7.

TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS PUNTUALES AL AGUA.

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.9.7.1.1. OBJETO. Reglamentar la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua (Decreto 2667 de 2012, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.9.7.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente capítulo aplica a las autoridades ambientales (Decreto 2667 de 2012, artículo 2o)

SECCIÓN 2.

DEFINICIONES.



ARTÍCULO 2.2.9.7.2.1. DEFINICIONES. Para los efectos del presente capítulo se adoptan las siguientes definiciones:
(Carga contaminante diaria Cc). Es el resultado de multiplicar el caudal promedio por la concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, en miligramos por litro (mg/l), por el tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h).
$$Cc = Q \times C \times 0.0036 \times t$$

Dónde:

Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día)

Q = Caudal promedio de aguas residuales, en litros por segundo (l/s)

C = Concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, en miligramos por litro (mg/l)

0.0036 = Factor de conversión de unidades (de mg/s a kg/h)

t = Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h)

ARTÍCULO 2.2.9.7.2.5. TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES. Es aquí donde se define la tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobrará por la totalidad de la

PARÁGRAFO 2o. Para aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten la meta de carga contaminante para dicho usuario, especificando anualmente para el quin-quenio t:

imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

(Decreto 2667 de 2012, artículo 10)



ARTÍCULO 2.2.9.7.3.4. INFORMACIÓN PREVIA AL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS

1. Documentar el estado del cuerpo de agua o tramo del mismo en términos de calidad y cantidad.
2. Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua. Para cada usuario debe
3. Determinar si los usuarios identificados en el numeral anterior, tienen o no Plan de Saneamiento
4. Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada elemento, sustancia o parámetro
5. Establecer objetivos de calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos.

(Decreto 2667 de 2012, artículo 11)



ARTÍCULO 2.2.9.7.3.5. PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA META

1. **Proceso de Consulta.**

- a) El proceso de consulta para el establecimiento de la meta, se iniciará con la expedición de un acta de consulta. En el acta se incluirá: la duración; personas que pueden presentar propuestas; plazos para la presentación de las propuestas; la información técnica sobre la calidad del cuerpo de agua o tramo del mismo y de la línea base, de acuerdo al anexo 1.
- b) Durante la consulta, la autoridad ambiental presentará los escenarios de metas, de acuerdo al anexo 2. Así mismo, los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad podrán presentar a la autoridad ambiental sus propuestas.

2. **Propuesta de meta global.**

- a) La autoridad ambiental competente teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, su objetivo y las características del cuerpo de agua o tramo, definirá la meta global.
- b) La propuesta de metas de carga resultante, será sometida a consulta pública y comentarios por un periodo de diez (10) días calendario.

3. **Propuesta definitiva.**

El Director General de la autoridad ambiental competente, o quien haga las veces, presentará al Consejo Directivo la propuesta definitiva de metas de carga contaminante. El informe deberá contener las propuestas recibidas en el proceso de consulta, la evaluación de las mismas y la propuesta definitiva.

4. **Definición de las metas de carga contaminante.**

- a) El Consejo Directivo contará con un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la fecha de expedición del acta de consulta, para definir la meta de carga contaminante.
 - b) Si el Consejo Directivo no define la meta en el plazo estipulado, el Director General de la autoridad ambiental competente, presentará al Consejo Directivo la propuesta definitiva de metas de carga contaminante.
- PARÁGRAFO. El acto administrativo que defina las metas de carga contaminante, deberá establecer los criterios para la definición de las metas de carga contaminante.

Adicional a lo anterior, para los usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado se deberá definir las metas de carga contaminante para los Vertimientos (PSMV) para los casos en los cuales estos hayan sido previamente aprobados, o servicios de saneamiento básico.

(Decreto 2667 de 2012, artículo 12)



ARTÍCULO 2.2.9.7.3.6. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA META GLOBAL DE C
capítulo.

De igual manera, el Director General o quien haga las veces, presentará anualmente al Consejo Dir

La autoridad ambiental competente deberá divulgar este informe en los medios masivos de comuni

PARÁGRAFO. Las metas que ya fueron aprobadas por la autoridad ambiental competente, antes d

(Decreto 2667 de 2012, artículo 13)

SECCIÓN 4.

CÁLCULO DE LA TARIFA DE LA TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALE



ARTÍCULO 2.2.9.7.4.1. TARIFA DE LA TASA RETRIBUTIVA (TTR). Para cada uno de los

$T_{tr} = T_m \times Fr$

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo NULO>

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [6](#) del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decre
Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre el Decreto 465 de 2020. Consejo de Estado, Sala Plena, E
aguas y la tasa retributiva por vertimientos puntuales, en los términos establecidos en el Decreto

Concordancias

Circular SUPERSERVICIOS [74](#) de 2021

Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [385](#) de 2020

Legislación Anterior

Texto adicionado por el Decreto 465 de 2020:

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo NULO> <Parágrafo adicionado por el artículo [6](#) del
multiplicada por un factor regional igual a uno (1,00) y las cargas contaminantes vertidas para ca

(Decreto 2667 de 2012, artículo 14)

Concordancias

Ley 1753 de 2015; Art. [228](#)



Notas de Vigencia

- Inciso corregido por el artículo 10 del Decreto 1956 de 2015, 'por el que se efectúan unas precis'

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<INCISO> Los ajustes al factor regional por cargas e incumplimientos de indicadores, se acumul

En todo caso, los mayores valores cobrados de la tasa retributiva por incumplimiento de los prestad

PARÁGRAFO 3o. Si se alcanzó la meta global del cuerpo de agua o tramo del mismo al finalizar e

En caso contrario, esto es cuando al finalizar el quinquenio no se cumpla con la meta global de carg

No obstante lo anterior, para aquellos usuarios que pertenezcan a un cuerpo de agua o tramo del mi
cumplimiento de la meta para dicho primer año. Para los siguientes años si el usuario llegase a incu

De todas maneras, para la determinación del factor regional al final de cada año en el nuevo quinqu

(Decreto 2667 de 2012, artículo 17)

SECCIÓN 5.

SOBRE EL MONTO Y RECAUDO DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS.



ARTÍCULO 2.2.9.7.5.1. CÁLCULO DEL MONTO A COBRAR POR CONCEPTO DE TASA

El monto a cobrar a cada usuario sujeto al pago de la tasa dependerá de la tarifa mínima, el factor re

Dónde:

MP = Total Monto a Pagar.

Tmi = Tarifa mínima del parámetro i.

Fri = Factor regional del parámetro i aplicado al usuario.

Ci = Carga contaminante del parámetro i vertido durante el período de cobro.

n= Total de parámetros sujetos de cobro.

PARÁGRAFO 1o. El monto a pagar se calculará teniendo en cuenta el total de la carga contaminar

El cobro de esta tasa se efectuará sin perjuicio de las sanciones correspondientes y no implica bajo

PARÁGRAFO 2o. Cuando la facturación se realice para periodos inferiores al anual, la autoridad a

Adicionalmente, al final del año en los casos en que se registre incumplimiento en la carga meta glo

A: Ajuste por diferencia de factor regional para quienes facturan periodos inferiores a un año.

Ci = Carga contaminante del parámetro i vertida durante el año objeto de cobro.

Tmci: Tarifa mínima del parámetro i para el año objeto de cobro.

Frci: Factor regional del parámetro i para el año objeto de cobro.

Frai: Factor regional del parámetro i para el año anterior.

(Decreto 2667 de 2012, artículo 18)

Concordancias

Ley 1753 de 2015; Art. [228](#)



ARTÍCULO 2.2.9.7.5.2. ELEMENTOS, SUSTANCIAS O PARÁMETROS CONTAMINANT

Cuando el usuario vierte a una red de alcantarillado, la autoridad ambiental competente cobrará la t

(Decreto 2667 de 2012, artículo 19)



ARTÍCULO 2.2.9.7.5.3. DESTINACIÓN DEL RECAUDO. Los recaudos de la tasa retributiva

Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competer

Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberán realizar las distribuciones en sus

(Decreto 2667 de 2012, artículo 20)



ARTÍCULO 2.2.9.7.5.4. INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL MONTO A COBRAR.
sus vertimientos y los soportes de información respectivos.

La autodeclaración deberá especificar la información mensual relacionada con las cargas vertidas y

La autoridad ambiental competente, previa evaluación técnica, utilizará la información contenida en

PARÁGRAFO. En los casos en que se presenten diferencias sobre la información presentada por el
en cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de

(Decreto 2667 de 2012, artículo 21)



ARTÍCULO 2.2.9.7.5.5. MONITOREO DE VERTIMIENTOS. La caracterización se realizará c

(Decreto 2667 de 2012, artículo 22)



ARTÍCULO 2.2.9.7.5.6. VERIFICACIÓN DE LAS AUTODECLARACIONES DE LOS USU/

Cuando el usuario impida la práctica de la visita a fin de verificar la información suministrada por e
hacer los ajustes del caso y a efectuar la reliquidación correspondiente.

(Decreto 2667 de 2012, artículo 23)



ARTÍCULO 2.2.9.7.5.7. FORMA DE COBRO. La tasa retributiva deberá ser cobrada por la aut
diciembre 31 de cada año. En todo caso, el documento de cobro especificará el valor correspondien

PARÁGRAFO 1o. La factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento en el cual se ordena el c

PARÁGRAFO 2o. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4) meses después de f

PARÁGRAFO 3o. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse por escrito de tres periodos de facturación. Al pronunciarse la autoridad ambiental competente sobre el reclamo p

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo [8](#) del Decreto 465 de 2020. cuatro (4) meses siguientes a la finalización de la emergencia sanitaria.

En caso que como consecuencia de la emergencia sanitaria a que se refiere el presente parágrafo, se

Las Autoridades Ambientales Competentes deberán informar a sus usuarios por los medios de com

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [8](#) del Decreto 465 de 2020, 'por el cual se adiciona el Decre Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.265

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Control inmediato de legalidad sobre el Decreto 465 de 2020. Consejo de Estado, Sala Plena, E

Concordancias

Circular SUPERSERVICIOS [74](#) de 2021

Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [385](#) de 2020

(Decreto 2667 de 2012, artículo 24)



ARTÍCULO 2.2.9.7.5.8. PERÍODO DE CANCELACIÓN. Las facturas de cobro de las tasas ret

(Decreto 2667 de 2012, artículo 25)

SECCIÓN 6.

DISPOSICIONES FINALES.



ARTÍCULO 2.2.9.7.6.1. REPORTE DE INFORMACIÓN. La información relacionada con la a junio de cada año.

Mientras se expide dicha reglamentación, para el reporte anual respectivo continúa vigente el forma

Dentro del reporte se incluirán los resultados del programa de monitoreo de fuentes hídricas mencio

La información a reportar corresponderá al período comprendido entre el 1o de enero al 31 de dicie

(Decreto 2667 de 2012, artículo 26)



ARTÍCULO 2.2.9.7.6.2. MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO. Las autoridades ambiental

(Decreto 2667 de 2012, artículo 27)

SECCIÓN 7.

AJUSTE A LA TASA RETRIBUTIVA.

Notas de Vigencia

- Sección adicionado por el artículo 1 de la Decreto 2141 de 2016, 'por medio del cual se adiciona

ARTÍCULO 2.2.9.7.7.1. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 2141 de 2017, con el fin de tener en cuenta el lugar a ajustar el cálculo de factor regional de la tasa retributiva.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 2141 de 2016, 'por medio del cual se adiciona



ARTÍCULO 2.2.9.7.7.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 de

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 2141 de 2016, 'por medio del cual se adiciona

ARTÍCULO 2.2.9.7.7.3. CAUSALES DE NO IMPUTABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

1. Fuerza mayor o caso fortuito, acorde con lo establecido en el artículo 1o de la Ley 95 de 1890.
2. Hecho de un tercero.

PARÁGRAFO. Para todos los efectos del presente decreto el prestador no podrá alegar el hecho de

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 2141 de 2016, 'por medio del cual se adiciona

ARTÍCULO 2.2.9.7.7.4. SOLICITUD. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 2141 obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y ajuste del correspons

En la solicitud, el prestador del servicio público de alcantarillado deberá presentar los documentos ,

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 2141 de 2016, 'por medio del cual se adiciona

ARTÍCULO 2.2.9.7.7.5. TRÁMITE DE LA SOLICITUD PARA LA VERIFICACIÓN Y AJU
(PSMV) por causas no imputables al prestador del servicio público, deberán ser resueltas por las au

Resuelta favorablemente la solicitud de verificación de los motivos que dieron lugar al incumplimiento

La autoridad ambiental efectuará la facturación respectiva en los términos de los artículos [2.2.9.7.5](#) de verificación se reliquidará con el valor del factor regional que corresponda al año evaluado”.

PARÁGRAFO 1o. La autoridad ambiental aplicará el ajuste del factor regional a uno (1,00) a los h

PARÁGRAFO 2o. El ajuste del factor regional establecido en el presente decreto aplicará a las obli

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 2141 de 2016, 'por medio del cual se adiciona

ARTÍCULO 2.2.9.7.6. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO D Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) ante la autoridad ambiental, incluidas las c

Las nuevas cargas anuales aprobadas incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento de agua no se modificará.

El Director de la autoridad ambiental informará al Consejo Directivo, en su siguiente sesión, sobre
PARÁGRAFO. El prestador del servicio público de alcantarillado al que se le resuelva favorablemen
Regulado (POIR) del prestador.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 2141 de 2016, 'por medio del cual se adiciona

CAPÍTULO 8.

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capí
estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

CAPÍTULO 8.

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS Y LA FINANCIACIÓN DE ESQUEMA

SECCIÓN 1.

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.1. OBJETO. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el artículo [1](#)
financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales.

PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, cuando se mencione áreas de
(Decreto 953 de 2013, artículo 1o)

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente capítulo se aplica a las entidades
(Decreto 953 de 2013, artículo 2o)

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.3. DEFINICIONES. Para los efectos del presente capítulo se adoptan las si
Autoridades Ambientales. Cuando en el presente capítulo se haga referencia a las autoridades a

Ingresos Corrientes. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [111](#) de la Ley 99 de 1993, modifi-
dichas áreas.

Pago por servicios ambientales asociados al recurso hídrico. Es el incentivo, en dinero o en es-
servicios ambientales asociados al recurso hídrico.

Servicios ambientales asociados al recurso hídrico. Son aquellos servicios derivados de las fun-
ecosistémicos.

(Decreto 953 de 2013, artículo 3o)

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.4. IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS
contenida en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, planes de manejo ambi-

En ausencia de los instrumentos de planificación de que trata el presente artículo cuando en estos
PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá expedir directrices que

(Decreto 953 de 2013, artículo 4o)

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.5. SELECCIÓN DE PREDIOS. Las entidades territoriales con el apoyo téc-
Para la selección de los predios se deberán evaluar, los siguientes criterios, sin perjuicio de otros:

1. Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área estratégica o
2. Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales.
3. Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico.
4. Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presentes en el predio
5. Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica.
6. Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes.
7. Conectividad ecosistémica.
8. Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos beneficiados.

PARÁGRAFO. La selección de predios por parte de los distritos de riego se deberá realizar con e-
(Decreto 953 de 2013, artículo 5o)

SECCIÓN 2.

SOBRE LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS PARA
complemente.

(Decreto 953 de 2013, artículo 6o)

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.2. MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

PARÁGRAFO. Las autoridades ambientales competentes prestarán el apoyo técnico a las entidades territoriales (Decreto 953 de 2013, artículo 7o)

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.3. PRIORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN. Las entidades territoriales deberán priorizar la inversión (Decreto 953 de 2013, artículo 8o)

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.4. ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES. Para la implementación de los esquemas de pago por servicios ambientales, se establecen los siguientes:

1. Selección de los predios objeto del incentivo. Una vez seleccionados los predios con base en los criterios siguientes:

- a) Se priorizará la aplicación del incentivo a la conservación de las coberturas vegetales naturales;
- b) Se privilegiarán los predios de propietarios y poseedores regulares de menores ingresos;
- c) Se otorgará el incentivo de pago por servicios ambientales hasta por un máximo de cincuenta hectáreas;
- d) Se priorizarán los predios que a partir de su uso actual y en ausencia del esquema de pago por servicios ambientales, se encuentren en riesgo de degradación;
- e) Para el reconocimiento del incentivo en el caso de recuperación y restauración de predios, se exigirá la presentación de un plan de manejo.

Para acreditar lo anterior, presentarán fotografías aéreas o imágenes de satélite de los predios respectivos, así como otros medios probatorios idóneos y conducentes para tal fin.

2. Valor del incentivo a reconocer. Para la determinación del valor único del incentivo a reconocer por hectárea, se aplicarán los siguientes criterios:

- a) El costo de oportunidad, que servirá como punto de referencia, se calculará para las actividades productivas que se desarrollan en el predio:
 - i) El equivalente a los beneficios económicos netos que se generan por el uso del suelo en las actividades productivas;
 - ii) El valor de la renta de la tierra, para las actividades productivas antes señaladas;
- b) Para la determinación del máximo valor anual del incentivo a reconocer por hectárea, se seleccionará el uso del suelo que genere el mayor valor por hectárea, en la medida que cubra una mayor cantidad de área a un menor valor;
- c) A partir de la estimación anterior, el valor máximo del incentivo a reconocer anualmente por hectárea será el valor de la renta de la tierra.

3. Formalización de acuerdos. Los acuerdos establecidos en el marco del esquema de pago por servicios ambientales, deberán incluir los siguientes elementos:

- a) El nombre, identificación y dirección del beneficiario del incentivo;
- b) El número de matrícula inmobiliaria y cédula catastral del predio;
- c) El valor del incentivo, en especie o en dinero, el cual corresponderá al valor establecido para el uso del suelo acordado;
- d) Periodicidad del pago. Para cada pago el beneficiario del incentivo presentará el certificado de conservación;
- e) La descripción, alinderación y extensión del área objeto del incentivo que se pretende conservar;
- f) El uso del suelo acordado dentro del predio, incluyendo el uso sostenible de las áreas no cubiertas por el incentivo;
- g) Las acciones de administración y custodia en las áreas beneficiadas con el incentivo que debe asumir el beneficiario;
- h) El término del contrato, el cual será hasta por cinco años;

- i) Las multas en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del beneficiario;
- j) Las garantías a que haya lugar;
- k) La terminación unilateral del contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo del beneficiario.

Como parte integral del contrato que se suscriba se deberá anexar el Certificado de Tradición y Libertad.

4. Seguimiento. Las entidades territoriales deberán efectuar seguimientos periódicos con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones.

5. Registro de los esquemas de pago por servicios ambientales. Los esquemas de pago por servicios ambientales deberán ser registrados en el Registro de Esquemas de Pago por Servicios Ambientales.

PARÁGRAFO 1o. El predio objeto del incentivo no podrá estar sometido a gravámenes o medidas de embargo.

PARÁGRAFO 2o. La aplicación del incentivo no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad del predio.

PARÁGRAFO 3o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá expedir directrices para la implementación de los esquemas de pago por servicios ambientales.

PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el artículo [111](#) de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1o de la Ley 1712 de 2014, el incentivo se aplicará a los proyectos de conservación de los recursos hídricos y el desarrollo de los proyectos derivados del mismo.

(Decreto 953 de 2013, artículo 9o)

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.5. INVERSIÓN DE RECURSOS EN ÁREAS LOCALIZADAS FUERA DE LOS ACUEDUCTOS. El incentivo se aplicará a la inversión de recursos en áreas localizadas fuera de los acueductos para la conservación de los recursos hídricos que surtan el respectivo acueducto de conformidad con el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1o de la Ley 1712 de 2014.

(Decreto 953 de 2013, artículo 10)

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.6. ARTICULACIÓN DE RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Las entidades territoriales deberán articular los recursos para el mantenimiento de predios. Así mismo, en el desarrollo de los esquemas de pago por servicios ambientales, las entidades territoriales deberán articular los recursos para la conservación de los recursos hídricos.

Los departamentos destinarán prioritariamente los recursos en las áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos.

(Decreto 953 de 2013, artículo 11)

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.7. OBLIGATORIEDAD DE LA DESTINACIÓN DE RECURSOS. Dado que el incentivo se aplicará a la inversión de recursos en áreas localizadas fuera de los acueductos, se individualizará la partida destinada para tal fin.

(Decreto 953 de 2013, artículo 12)

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.8. GASTOS ASOCIADOS A LA COMPRA DE PREDIOS Y PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES. Los costos asociados a la compra de predios y los pagos por servicios ambientales, y para el caso de los predios adquiridos también podrá incluirse la custodia y administración de los predios.

(Decreto 953 de 2013, artículo 13)

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.9. REPORTES DE INFORMACIÓN. Dentro de los doce (12) meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, las entidades territoriales deberán remitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los reportes de información.

Las autoridades ambientales competentes deberán remitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los reportes de información.

(Decreto 953 de 2013, artículo 14)

SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.1. OBJETO. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 201

Igualmente, se implementa lo referente a pago por servicios ambientales y la adquisición y manteni

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 del I adquisición y mantenimiento de predios de acuerdo a las normas señaladas en el artículo anterior.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES MEDIANTE manejo ambiental, mediante proyectos de pago por servicios ambientales, se efectuará de conformidad

Corresponde a la autoridad ambiental competente realizar la evaluación y el seguimiento y monitor

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.4. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES. <Artículo modificado por el
exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos,

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.5. BENEFICIARIOS DEL INCENTIVO. <Artículo modificado por el artículo

PARÁGRAFO 1o. Dentro de los beneficiarios del incentivo descritos en los literales a) y b) del artículo

Así mismo, dentro de los beneficiarios descritos en el literal c) del artículo 6o del Decreto-ley número

Las autoridades ambientales y los que a cualquier título administren alguna de las áreas protegidas ;

PARÁGRAFO 2o. Los propietarios, poseedores y ocupantes de los predios que se beneficien del incentivo

PARÁGRAFO 3o. Para efectos de la circunstancia de preferencia prevista en el párrafo 2o del artículo

Distribución de la Propiedad Rural del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el censo nacional agropecuario

La implementación del incentivo podrá otorgar como prerrogativa la circunstancia que esta clase de

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo de los incentivos estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo

SECCIÓN 2.

DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.1. FOCALIZACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo de los incentivos estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

a) Áreas o ecosistemas estratégicos con riesgo de degradación de la cobertura natural especialmente

b) Áreas o ecosistemas estratégicos degradados y en conflicto del uso del suelo, con énfasis en aquellos

PARÁGRAFO. Cuando las personas públicas o privadas pretendan implementar el incentivo en áreas

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo de los incentivos estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.2. MODALIDADES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo 2.2.9.8.2.2. MODALIDADES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES de la Ley 99 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en literal b) del artículo 7o del Decreto-ley número 870 de 2017, y los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993.

De conformidad con lo dispuesto en literal b) del artículo 7o del Decreto-ley número 870 de 2017, y los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993, se establecen las siguientes modalidades de pago por servicios ambientales:

a) Pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica: Corresponde al pago por los servicios ambientales de regulación y calidad hídrica que brindan beneficios no materiales obtenidos de las áreas antes señaladas.

Esta modalidad de pago por servicios ambientales hídricos se orientará prioritariamente a áreas o ecosistemas estratégicos que presenten condiciones de vulnerabilidad ambiental y geológicos extremos con incidencia en desastres naturales;

b) Pago por servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad: Corresponde al pago por los servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad que brindan beneficios no materiales obtenidos de las áreas antes señaladas.

Se tendrán en consideración para la aplicación de esta modalidad las áreas y ecosistemas estratégicos que presenten condiciones de vulnerabilidad ambiental y geológicos extremos con incidencia en desastres naturales;

c) Pago por servicios ambientales de reducción y captura de gases efecto invernadero: Corresponde al pago por los servicios ambientales de reducción y captura de gases efecto invernadero que brindan beneficios no materiales obtenidos de las áreas antes señaladas.

d) Pago por servicios ambientales culturales, espirituales y de recreación:

Corresponde al pago por los servicios ambientales que brindan beneficios no materiales obtenidos de las áreas antes señaladas.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo 2.2.9.8.2.2. MODALIDADES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES de la Ley 99 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en literal b) del artículo 7o del Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99 de 1993.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo.



ARTÍCULO 2.2.9.8.2.3. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo 2.2.9.8.2.3. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS de la Ley 99 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en literal b) del artículo 7o del Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993.

a) Con mayor proporción de cobertura natural y riesgo de transformación por expansión de la frontera agrícola;

b) Con potencial de conectividad ecosistémica con áreas protegidas o estrategias de conservación in situ;

c) En los que concurren varios servicios ambientales como una expresión de riqueza de la diversidad biológica.

Igualmente, en la selección de los predios se tendrán en cuenta las características y servicios ambientales que brindan beneficios no materiales obtenidos de las áreas antes señaladas.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo 2.2.9.8.2.3. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS de la Ley 99 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en literal b) del artículo 7o del Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99 de 1993.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo.

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.4. ACCIONES A RECONOCER CON EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo 2.2.9.8.2.4. ACCIONES A RECONOCER CON EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES de la Ley 99 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en literal b) del artículo 7o del Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993.

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Concordancias

Decreto 1998 de 2023 (DUR 1076; Art. [2.2.9.8.5.7](#); Art. [2.2.9.8.5.9](#))

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.8.2.6. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES FINANCIERAS Y MECANISMOS modificados por el artículo [174](#) de la Ley 1753 de 2015, y [111](#) de la Ley 99 de 1993 modificado por

Las personas públicas o privadas que implementen proyectos de pago por servicios ambientales estarán transparentes para el suministro de los recursos por parte de los pagadores y la recepción de los mismos

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.8.2.7. INVERSIÓN DE RECURSOS EN ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS mantenimiento o pago por servicios ambientales sea considerada estratégica para la conservación de

Estas entidades adelantarán las inversiones preferiblemente en coordinación y en cofinanciación para

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo

SECCIÓN 3.

DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

ARTÍCULO 2.2.9.8.3.1. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS. <Artículo modificado por el artículo

En todo caso, los acuerdos contendrán, como mínimo:

- a) El término de duración podrá ser hasta por cinco (5) años, prorrogables de manera sucesiva según
- b) La descripción y extensión del área y predio objeto del incentivo para ese período;
- c) El uso acordado del suelo del área objeto del incentivo;
- d) Las condiciones mínimas establecidas para el manejo del área que no es objeto del incentivo, de
- e) Las acciones de administración y custodia en las áreas cubiertas con el incentivo que debe asumir

El proceso de selección de los beneficiarios del incentivo de pago por servicios ambientales y poste

PARÁGRAFO 1o. El valor del incentivo acordado, sea en dinero o en especie, se soportará con la i

PARÁGRAFO 2o. Quienes implementen los proyectos deberán efectuar el seguimiento al cumplir

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capí
estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Concordancias

Decreto 1998 de 2023 (DUR 1076; Art. [2.2.9.8.5.10](#))

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capít

ARTÍCULO 2.2.9.8.3.2. REGISTRO DE LOS PROYECTOS. <Artículo modificado por el artículo

- a) Nombre del proyecto;
- b) Tipo de proyecto: voluntario o en cumplimiento de obligaciones ambientales;
- c) Entidad implementadora;
- d) Fuentes financiadoras;
- e) Modalidad de proyecto de PSA;
- f) Beneficiarios directos de los servicios ambientales;
- g) Localización del proyecto: área y ecosistema estratégico, departamento, municipios y vereda;
- h) Área total del proyecto en preservación y restauración (hectáreas);
- i) Área de los predios que hacen parte del área y ecosistema estratégico y que son objeto del incenti
- j) Valor del incentivo a reconocer (\$/ha/año);
- k) Método de estimación del valor del incentivo (beneficio neto o valor de la renta);
- l) Valor del avalúo catastral promedio por hectárea;

- m) Información de los predios seleccionados, que contenga la cédula catastral, dirección, folio de r
- n) Número de familias beneficiarias del incentivo;
- o) Término de duración del Acuerdo (años);
- p) Gastos asociados;
- q) Autoridad ambiental de la jurisdicción en donde está ubicado el área o ecosistema estratégico y e

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capí
estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capít



ARTÍCULO 2.2.9.8.3.3. REPORTES DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO. <Artículo mc

Para el primer reporte incluirán la información de los proyectos de pago por servicios ambientales i
Igualmente, las autoridades ambientales competentes deberán remitir al Ministerio de Ambiente y I
La información a que se refiere este artículo, el artículo [2.2.9.8.3.2](#) de este decreto, y sobre adquisic
PARÁGRAFO. La Resolución 1781 de 2014 que trata sobre la información que deben remitir las e

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capí
estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Concordancias

Decreto 1998 de 2023 (DUR 1076; Art. [2.2.9.8.5.19](#))

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capít

ARTÍCULO 2.2.9.8.3.4. MONITOREO Y SEGUIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 1
PSA), para lo cual es fundamental los registros e información desarrollados con esta reglamentació

Por su parte, las personas públicas y privadas que implementen los proyectos de pago por servicios
Las personas públicas y privadas que implementen los proyectos de pago por servicios ambientales
Igualmente, estas personas, durante el desarrollo de los proyectos, facilitarán la participación de las

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Concordancias

Decreto 1998 de 2023 (DUR 1076; Art. [2.2.9.8.5.19](#))

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo

ARTÍCULO 2.2.9.8.3.5. GASTOS ASOCIADOS A LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, topográficos, avalúos comerciales y gastos notariales y de registro. Para el caso de los predios adqui

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capítulo

SECCIÓN 4.

INVERSIONES DE QUE TRATAN LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LEY 99 DE 1993, MODIF

Concordancias

Ley 1753 de 2015; Art. [174](#)

Ley 1450 de 2011; Art. [210](#)

Ley 99 de 1993; Art. [108](#); Art. [111](#)

ARTÍCULO 2.2.9.8.4.1. INVERSIONES PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y modificado por el artículo [210](#) de la Ley 1450 de 2011, con sujeción a lo previsto en el presente cap

Igualmente, las autoridades ambientales en coordinación y con el apoyo de las entidades territoriale

PARÁGRAFO. Los municipios, distritos y departamentos incorporarán los ingresos corrientes a lo:

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capítulo estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capít



ARTÍCULO 2.2.9.8.4.2. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS. <Artículo mo

La adquisición de predios por parte de los proyectos de construcción y operación de distritos de rie

El mantenimiento de predios se refiere a aquellas actividades directamente desarrolladas en los pre

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capí
estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capít



ARTÍCULO 2.2.9.8.4.3. TRANSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 100
suscritos para el otorgamiento del incentivo de pago por servicios ambientales, lo cual se regirá por

Notas de Vigencia

- Capítulo modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018, 'por el cual se modifica el Capí
estratégicos que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos [108](#) y [111](#) de la Ley 99

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1076 de 2015:

<Consultar el texto original del Capítulo [2.2.9.8](#) en la Legislación Anterior, al inicio de este capít

SECCIÓN 5.

PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PAZ E INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección
establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de C



ARTÍCULO 2.2.9.8.5.1. DEFINICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 19

Arraigo territorial y cultural: Relación histórica y tradicional que las comunidades mantienen con lo

Comparecientes: Aquellos respecto de los cuales la Jurisdicción Especial para la Paz ha asumido co

Trabajos, obras o actividades con contenido restaurador-reparador (TOAR): Acciones que desarroll

Víctimas: Aquellas personas o sujetos colectivos que sean acreditadas como víctimas ante la Jurisd

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E



ARTÍCULO 2.2.9.8.5.2. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del D como a los beneficiarios, de conformidad con lo establecido en los artículos [2.2.9.8.5.8.](#), [2.2.9.8.5.1](#)

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E



ARTÍCULO 2.2.9.8.5.4. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON E artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, aplicarán las disposiciones de los Pagos por Servicios Ambier

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.5. PROMOTORES, DISEÑADORES O IMPLEMENTADORES DE LOS P diseñar o implementar proyectos de Pagos por Servicios Ambientales para la Paz y de incentivos pa

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

Concordancias

Decreto 1998 de 2023 (DUR 1076; Art. [2.2.9.8.5.21](#))

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.6. PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PAZ. <Artículo a del Decreto número Ley 870 de 2017, en los cuales se realicen acciones de preservación y/o restaur

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo anterior, las víctimas también podrán realizar las acciones de pr

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.7. ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL INCENTIVO DE PAGO POR SERVI

de preservación y/o restauración como parte del valor del incentivo, determinado con sujeción a lo establecido en el artículo 224 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de C

El valor anual del incentivo correspondiente con el costo de las acciones de preservación y/o restau

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecida en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de C

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.8. BENEFICIARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PRESERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos [2.2.9.8.5.20](#) y [2.2.9.8.5.22](#) del I

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecida en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de C

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.9. DESTINACIÓN DEL INCENTIVO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA DESTINACIÓN ESPECÍFICA, en el marco de los acuerdos voluntarios, conforme al artículo [2.2.9.8.3.1](#) de

El incentivo de Pagos por Servicios Ambientales para la Paz que reciban las víctimas del conflicto .

PARÁGRAFO. En todo evento, los Pagos por Servicios Ambientales para la Paz no pueden entenderse

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecida en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de C

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.10. INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE DOMINIO COMÚN Y ZONAS ESTRATÉGICAS, por las acciones de preservación y/o restauración que estas comunidades realicen, prev

Para este efecto, los acuerdos voluntarios que se celebren, conforme el artículo [2.2.9.8.3.1](#) del pres

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecida en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de C

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.11. ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, dispuesto en los artículos [2.2.9.8.5.20](#) y [2.2.9.8.5.22](#).

El valor del incentivo no podrá exceder ciento dieciséis (116) Unidades de Valor Básico (UVB) me

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecida en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de C

☐ ARTÍCULO 2.2.9.8.5.12. BENEFICIARIOS DEL INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ZONAS ESTRATÉGICAS.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.13. DESTINACIÓN DEL INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN EN /
financiamiento de las acciones de preservación y/o restauración que realicen los beneficiarios, de c

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.14. INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE DOMINIO
dominio público que cuenten con ecosistemas estratégicos, de conformidad con lo definido en el ar

Para este efecto, los acuerdos voluntarios que se celebren, conforme el artículo [2.2.9.8.3.1](#). del pres

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.15. ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL INCENTIVO PARA LA CONSERV
marco de trabajos, obras o actividades con contenido restaurador-reparador (TOAR), únicamente se

El valor del incentivo no podrá exceder ciento dieciséis (116) Unidades de Valor Básico (UVB) me

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.16. BENEFICIARIOS DEL INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN EN
el marco de trabajos, obras o actividades con contenido restaurador-reparador (TOAR), las comuni

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.17. DESTINACIÓN DEL INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN EN /
obras o actividades con contenido restauradorreparador (TOAR), calculado de conformidad con los

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.18. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS DE PAGOS POR SI
RESTAURADOR-REPARADOR (TOAR). <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 199
para la conservación en áreas de dominio público que involucren comparecientes ante la Jurisdicción
diseñadores o implementadores de los proyectos y de los comparecientes ante la Jurisdicción Espec

PARÁGRAFO. Para el caso de los proyectos de Pagos por Servicios Ambientales para la Paz y de :
de la Organización de las Naciones Unidas, el Ministerio de Defensa Nacional y demás autoridades

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de C

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.19. ARTICULACIÓN DE LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALE establecido en los artículos [2.2.9.8.3.3.](#) y [2.2.9.8.3.4.](#) del presente decreto o la norma que lo modifi implementadores de los proyectos, de conformidad con lo establecido en el artículo [2.2.9.8.5.5.](#) del

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá hacer verificación en terreno de los infor

PARÁGRAFO 1o. Sin perjuicio de la normativa que regula el ciclo de los proyectos, de acuerdo cc (TOAR), deberán contar con concepto de viabilidad otorgado por el Ministerio de Ambiente y Des; respectivas acciones de preservación y/o restauración y los instrumentos de planificación ambiental

Los conceptos de viabilidad de que trata este parágrafo deberán ser solicitados por los respectivos p

PARÁGRAFO 2o. En el marco de lo establecido en el artículo [2.2.9.8.3.4.](#) del presente decreto o la institucional a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Este registro se articulará con el que para tal fin establezca la Jurisdicción Especial para la Paz.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de C



ARTÍCULO 2.2.9.8.5.20. ACCIONES DE PRESERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN. <Artícu como costo de las acciones de preservación y/o restauración, los insumos correspondientes con la n

Acciones de Preservación:

- a) Planeación, diseño, implementación, monitoreo, documentación, evaluación y mantenimiento de
- b) Aislamiento de las áreas objeto del incentivo.
- c) Monitoreo participativo, evaluación y seguimiento de los ecosistemas estratégicos objeto de pres
- d) Capacitación y entrenamiento a los beneficiarios del incentivo en preservación en áreas y ecosist
- e) Desarrollo de actividades de educación ambiental dirigidas a las comunidades beneficiarias del i
- f) Desarrollo de actividades de socialización, intercambio, integración y participación comunitaria ;
- g) Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la gobernanza de las comunidades beneficiar

Acciones de Restauración:

- h) Planeación, diseño, implementación, monitoreo, documentación, evaluación y mantenimiento de
- i) Ejecución y consolidación de las acciones de restauración asociadas a la eliminación de disturbio
- j) Planificación e implementación de centros de producción de material vegetal, prioritariamente na

- k) Promoción, fortalecimiento e implementación de sistemas productivos sostenibles compatibles con las Políticas Nacionales de Costeras e Insulares de Colombia, la Política Nacional de Humedales Interiores, la Política Nacional de Biodiversidad y la Política Nacional de Cambio Climático.
- l) Monitoreo participativo, evaluación, manejo adaptativo y seguimiento de los ecosistemas estratégicos.
- m) Capacitación y entrenamiento a los beneficiarios del incentivo en restauración en áreas y ecosistemas.
- n) Desarrollo de actividades de educación ambiental dirigidas a las comunidades beneficiarias del incentivo.
- o) Desarrollo de actividades de socialización, intercambio, integración y participación comunitaria.
- p) Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la gobernanza de las comunidades beneficiarias.

PARÁGRAFO 1o. Adicional a las acciones establecidas en el presente artículo, se podrán reconocer como acciones de restauración las acciones de conservación en áreas protegidas, la Política Nacional de Humedales Interiores, la Política Nacional de Cambio Climático, los planes enmarcados en dichas políticas, el Plan Nacional de Cambio Climático.

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, en los Pagos por Servicios Ambientales para la Paz e incentivos por conservación.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección 2.2.9.8.5.21 del presente decreto, por la cual se adopta el Plan Nacional de Cambio Climático, establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de Cambio Climático.

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.21. INSUMOS, ELEMENTOS O EQUIPOS SUMINISTRABLES A LOS COMUNITARIOS DE LOS PROYECTOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PAZ Y DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS, QUE SON LOS ELEMENTOS O EQUIPO Estrictamente necesarios para el desarrollo de las siguientes acciones de preservación:

- a) Planeación, diseño, implementación, monitoreo, documentación, evaluación y mantenimiento de las acciones de restauración.
- b) Aislamiento de las áreas objeto del incentivo.
- c) Ejecución y consolidación de las acciones de restauración asociadas a la eliminación de disturbios.
- d) Planificación e implementación de centros de producción de material vegetal, prioritariamente nacionales.
- e) Monitoreo participativo, evaluación, manejo adaptativo y seguimiento de los ecosistemas estratégicos.

PARÁGRAFO 1o. La destinación final de los insumos, elementos o equipos suministrados a los comunitarios de los proyectos de Pagos por Servicios Ambientales para la Paz y de incentivos para la conservación en áreas protegidas.

En todo caso, una vez suministrados los respectivos insumos, elementos o equipos, los comunitarios de los proyectos de Pagos por Servicios Ambientales para la Paz y de incentivos para la conservación en áreas protegidas.

PARÁGRAFO 2o. Dentro de los insumos suministrados para el desarrollo de las acciones de preservación y/o restauración.

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección 2.2.9.8.5.22 del presente decreto, por la cual se adopta el Plan Nacional de Cambio Climático, establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de Cambio Climático.

☐ ARTÍCULO 2.2.9.8.5.22. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE LAS ACCIONES DE PRESERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN. De conformidad con lo establecido en el artículo [2.2.9.8.5.5](#) del presente decreto, deberán aplicar la metodología para el cálculo del costo de las acciones de preservación y/o restauración.

1. Se definirá el listado de las acciones de preservación y/o restauración a ser reconocidas como acciones de preservación y/o restauración.
2. Se definirán los insumos correspondientes con la mano de obra, elementos y equipo, estricta y directamente relacionados con las acciones de preservación y/o restauración.

Política Nacional de Humedales Interiores, la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico

3. Se definirán los valores unitarios y las cantidades requeridas de cada uno de los insumos de que t

4. Se multiplicarán los valores unitarios por las cantidades requeridas, para cada uno de los insumo:

PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, los precios de mercado de las v

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.23. RELACIÓN DE ARRAIGO TERRITORIAL Y CULTURAL. <Artículo ecosistemas estratégicos, los promotores, diseñadores o implementadores de los proyectos adelanta

PARÁGRAFO. Para efectos de lo establecido en el. presente artículo, únicamente se reconocerá la

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

ARTÍCULO 2.2.9.8.5.24. OTRAS DISPOSICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del D sujetos a las disponibilidades tanto del Marco Fiscal de Mediano Plazo como del Marco de Gasto d

Notas de Vigencia

- Sección adicionada por el artículo 1 del Decreto 1998 de 2023, 'por el cual se adiciona la Sección establecido en el artículo [224](#) de la Ley 2294 de 2023, por la cual se adopta el Plan Nacional de E

CAPÍTULO 9.

CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL PARA CONSERVACIÓN.

SECCIÓN 1.

☐ ARTÍCULO 2.2.9.9.1.1. CONTENIDO. El presente capítulo reglamenta el incentivo forestal co (Decreto 900 de 1997, artículo 1o)

☐ ARTÍCULO 2.2.9.9.1.2. DEFINICIONES. Para la interpretación de las normas contenidas en el Certificado de Incentivo Forestal de Conservación: Es un reconocimiento por los costos directos e i Ecosistema natural boscoso: Concepto que comprende un sistema ecológico poco o nada afectado p (Decreto 900 de 1997, artículo 2o)

SECCIÓN 2.

APLICACIÓN DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL CIF PARA CONSERVACIÓN



ARTÍCULO 2.2.9.9.2.1. ÁREAS OBJETO DEL INCENTIVO. Se otorga el CIF de conservación

1. Bosque localizado por encima de la cota 2500 m.s.n.m.
 2. Bosque cuya sucesión vegetal se encuentre en estado primario o secundario y que se halle localizado
 3. Bosque localizado en predios ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales o Parques Regionales
 4. Bosque que se encuentre en las cuencas hidrográficas que surten acueductos veredales y municipales
- No se otorgará el incentivo en áreas de propiedad de la nación, ni en aquellas en que por disposición de la autoridad ambiental competente deberá informar a Parques Nacionales Naturales de Colombia a
- (Decreto 900 de 1997, artículo 3o)



ARTÍCULO 2.2.9.9.2.2. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL CIF DE CONSERVACIÓN

1. La solicitud se deberá realizar ante la autoridad ambiental con jurisdicción en el área donde se en
- Esta solicitud deberá contener:
- a) El nombre, identificación y dirección del solicitante;
 - b) El número de matrícula inmobiliaria del predio;
 - c) La descripción, alinderación y extensión del ecosistema natural boscoso poco o nada intervenido
2. La autoridad ambiental competente verificará los linderos del predio y determinará que dentro de
 3. La autoridad ambiental competente definirá el monto del incentivo con base en la metodología es
 4. La autoridad ambiental competente deberá tener certificado de disponibilidad presupuestal y obt
 5. Previamente al otorgamiento del CIF de conservación, se celebrará un contrato entre el beneficia
- De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 5o de la Ley 139 de 1994, en dicho c
- a) Las condiciones y obligaciones estipuladas en el acto de otorgamiento del CIF de conservación;
 - b) Las multas y sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones
 - c) Las garantías que se consideren indispensables.

En todo caso el desembolso, anual queda condicionado a la disponibilidad presupuestal correspondiente

6. La autoridad ambiental competente otorgará mediante acto administrativo motivado el CIF de co

PARÁGRAFO 1o. El certificado de incentivo forestal con fines de conservación se otorgará hasta p

PARÁGRAFO 2o. El CIF de conservación se otorgará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5o

(Decreto 900 de 1997, artículo 4o)

☐ ARTÍCULO 2.2.9.9.2.3. ACTIVIDADES Y USOS PERMITIDOS. Se permitirá el desarrollo de actividades agropecuarias y de salud (Decreto 900 de 1997, artículo 5o)

☐ ARTÍCULO 2.2.9.9.2.4. SEGUIMIENTO. La autoridad ambiental competente hará seguimiento a las actividades agropecuarias y de salud (Decreto 900 de 1997, artículo 6o)

SECCIÓN 3.

CÁLCULO DEL VALOR DEL INCENTIVO.

☐ ARTÍCULO 2.2.9.9.3.1. VALOR BASE DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL I. El valor base del incentivo será el valor total del incentivo.

A juicio de la autoridad ambiental competente, se podrá aumentar el área calificada como ecosistema. En ningún caso el área total objeto del incentivo podrá superar el máximo previsto en el parágrafo 1o (Decreto 900 de 1997, artículo 7o)

Notas del Editor

- Establece el artículo [313](#) de la Ley 2294 de 2023 -'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo' (Por favor remitirse a la norma que se transcribe a continuación para comprobar la vigencia del texto).
'ARTÍCULO [313](#). UNIDAD DE VALOR BÁSICO (UVB). Créase la Unidad de Valor Básico (UVB) a partir de la misma fecha del año inmediatamente anterior a este.

(...)

El valor de la UVB para el año 2023 será de diez mil pesos (\$10.000.00).

Todos los cobros; sanciones; multas; tarifas; requisitos financieros para la constitución, la habilitación; cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud; clasificaciones de terrenos con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Básico (UVB) el año 2023, conforme a lo establecido en el artículo 313 de la Ley 2294 de 2023.

(...)

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede deducirse de los artículos 49 y 50 de la Ley 1955 de 2019.

- Establece el artículo [49](#) de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo' 'ARTÍCULO [49](#). CÁLCULO DE VALORES EN UVT. A partir del 1 de enero de 2020, todos los valores se expresarán en UVT de la UVT vigente.

PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejecutados antes del 1 de enero de 2020, se expresarán en UVT de la UVT vigente.

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede deducirse de los artículos 49 y 50 de la Ley 1955 de 2019.

Dispone el artículo [336](#) de la Ley 1955 de 2019 que los artículo no derogados expresamente por e

☐ ARTÍCULO 2.2.9.9.3.2. VALOR DIFERENCIAL DEL CERTIFICADO. Se otorgará hasta el 1
(Decreto 900 de 1997, artículo 8o)

☐ ARTÍCULO 2.2.9.9.3.3. VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL DE I
(Decreto 900 de 1997, artículo 9o)

☐ ARTÍCULO 2.2.9.9.3.4. FORMA DE PAGO DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FOREST
(Decreto 900 de 1997, artículo 10)

☐ ARTÍCULO 2.2.9.9.3.5. AJUSTE DEL VALOR BASE TENIENDO EN CUENTA LAS CONI
 $VA=VB \times FAR$

El factor de ajuste regional se establecerá para cada área, con base en el producto de un factor de pi
 $FAR=FPT \times FTP$

a) Factor de piso térmico (FPT). Corresponde al valor asignado en la tabla 1 según el rango de piso

Tabla 1: Factores de Piso Térmico

Piso Térmico

(PT)

(m.s.n.m.)

$0 < PT \leq 1000$

$1000 < PT \leq 2000$

$2000 < PT \leq 2500$

$PT > 2500$

La autoridad ambiental competente definirá un valor de factor de piso térmico para su jurisdicción

b) Factor de tamaño (FT). Corresponde al valor de la tabla 2 según el tamaño del predio para la cua

Tabla 2: Factores de Tamaño del Predio

Tamaño Predio

(Ha)

Menos 3 ha

$3 \leq \text{predio} < 10$

$10 \leq \text{predio} < 20$

$20 \leq \text{predio} < 30$

Más de 30 ha

(Decreto 900 de 1997, artículo 11)



ARTÍCULO 2.2.9.9.3.6. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO. El beneficiario constituirá una póliza [2.2.9.9.2.2](#) del presente capítulo, dicha póliza se hará efectiva en caso de incumplimiento de las obl

(Decreto 900 de 1997, artículo 12)



ARTÍCULO 2.2.9.9.3.7. DISTRIBUCIÓN DE INCENTIVOS. El Conpes anualmente fijará la d
(Decreto 900 de 1997, artículo 13)



ARTÍCULO 2.2.9.9.3.8. ORIGEN DE LOS RECURSOS. Los recursos del CIF de conservaciór
(Decreto 900 de 1997, artículo 14)

CAPÍTULO X.

TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít

SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 2.2.9.10.1.1. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de
La fauna silvestre nativa comprende aquellas especies, subespecies taxonómicas, razas o variedades
PARÁGRAFO. Los recursos pesqueros a los que hace referencia la Ley 13 de 1990, o la que la mo

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít



ARTÍCULO 2.2.9.10.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1
La tasa compensatoria en materia de caza científica incluye (i) los permisos de estudio con fines de
científica no comercial); y, (iii) los permisos de estudio para la recolección de especímenes de espe
Las autoridades ambientales competentes deben examinar en cada caso concreto, si las autorizaciór

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít



ARTÍCULO 2.2.9.10.1.3. SUJETO ACTIVO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decret
2o del Decreto Ley 3572 de 2011 y el artículo [124](#) de la Ley 1617 de 2013.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.10.1.4. SUJETO PASIVO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo.
PARÁGRAFO. La tasa compensatoria será cobrada incluso a aquellas personas naturales o jurídicas que causen daño ambiental.
Así mismo, el cobro de la tasa compensatoria no implica bajo ninguna circunstancia la legalización de la caza.
Para el caso de las declaratorias de responsabilidad administrativa ambiental por parte de la Autoridad Ambiental, la tasa compensatoria será cobrada a la entidad responsable.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo

SECCIÓN 2.

CÁLCULO DE LA TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE

ARTÍCULO 2.2.9.10.2.1. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016. El nuevo artículo establece:

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.10.2.2. TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE. La tarifa mínima base de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre será la establecida en los siguientes artículos, de acuerdo con esta expresión:

$$TFS_i = TM \times FR_i$$

Donde:

TFS _i :	es la tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la especie i de la muestra.
TM:	es la tarifa mínima base, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.9.10.2.1 de la Ley 1712 de 2014.
FR _i :	es el factor regional determinado para cada especie i de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.10.2.1 de la Ley 1712 de 2014.

PARÁGRAFO. Para efectos del presente capítulo, un espécimen de la fauna silvestre es todo animal que se capture o cace, independientemente de su tamaño, sexo, edad o estado de conservación, el número de individuos a recolectar o cazar, por lo que solo aplica a ciertas especies de invertebrados y vertebrados.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.10.2.3. TARIFA MÍNIMA. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo.
La tarifa mínima base de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, la cual se ajustará anualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios y Cuentas (IPC) del sector de bienes y servicios.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.10.2.4. FACTOR REGIONAL. <Artículo adicionado por el artículo 1 del De

Este factor considera las condiciones biológicas del recurso y su hábitat, la presión antrópica ejercida

$$FR = (Cb + 4,5N) \times Tc \times Gt \times V$$

Donde:

FR: es el factor regional, adimensional.

Cb: es el Coeficiente biótico que toma valores entre 1 y 5, de conformidad con el numeral

N: es la variable de nacionalidad que toma valor de 0 para usuarios nacionales y de 1 para

Tc: corresponde a la variable que indica el Tipo de caza, y toma valores entre 0,1 y 1,0 de conformidad con el presente capítulo.

Gt: corresponde al Grupo trófico, y toma valores entre 0,08 y 1,0 de acuerdo con la tabla

V: corresponde al Coeficiente de valoración, y toma valores entre 0,01 y 20 de conformidad con el presente capítulo.

En los siguientes artículos se describen el Coeficiente biótico (Cb), el Grupo trófico (Gt) y el Coeficiente de valoración (V).

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.10.2.5. COEFICIENTE BIÓTICO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capítulo, en concordancia con lo siguiente:

1. Estado de conservación de la especie: Se determina a partir de las categorías definidas en la Resolución 2151 de 2017.
2. Presión por uso: Es un indicador del nivel de cacería ejercida sobre los especímenes de una determinada especie. Se clasifica en tres niveles: Alto, Medio y Bajo, de acuerdo con el Anexo 1 de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
3. Estado de conservación del hábitat: Se refiere a la valoración realizada por la autoridad ambiental competente sobre el hábitat sea el adecuado para la especie, lo cual debe determinarse a partir del conocimiento de los recursos disponibles.

PARÁGRAFO 1o. Para el caso de los permisos de recolección con fines de investigación científica, se aplicará el presente artículo.

PARÁGRAFO 2o. Para el caso en que no se cuente con la información sobre el lugar de procedencia del espécimen, se aplicará el presente artículo.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít



ARTÍCULO 2.2.9.10.2.6. GRUPO TRÓFICO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decret
establecidas en el numeral 3 del anexo del presente capítulo.

PARÁGRAFO. Para el caso de los permisos de recolección con fines de investigación científica n

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít



ARTÍCULO 2.2.9.10.2.7. COEFICIENTE DE VALORACIÓN. <Artículo adicionado por el art

1. Especies carismáticas de gran porte: aquellas que por sus características atraen mayor interés de l

2. Especies carismáticas de mediano porte: aquellas que por sus características atraen mayor interés

3. Especies con amplio uso consuntivo local y de alta importancia cultural. El valor de V varía entr

4. Demás especies. El valor de V es igual a 1,0.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá mediante resolución las especies de

PARÁGRAFO. Para el caso de los permisos de recolección con fines de investigación científica n

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít

SECCIÓN 3.

CÁLCULO DEL MONTO DE LA TASA COMPENSATORIA.



ARTÍCULO 2.2.9.10.3.1. CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR. <Artículo adicionado por el a
1993, y que se expresa así:

$$MP = CI + \sum_{i=1}^n (TFS_i \times ES_i)$$

Donde:

- MP: Total del monto a pagar, expresado en pesos.
- CI: Costo de implementación, expresado en pesos.
- TFS_i: Tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la especie i objeto o muestra.
- Es_i: Número de especímenes y/o muestras de la especie i de fauna silvestre objeto de c
- n: Total de especies de fauna silvestre objeto de cobro.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít



ARTÍCULO 2.2.9.10.3.2. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN. <Artículo adicionado por el artíc
anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC), determinado por el Departamento Admin

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít



ARTÍCULO 2.2.9.10.3.3. INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE ESPECÍMENES Y/O M
conforme lo establecido en el presente artículo.

Se cobrará por el número de muestras cuando el tamaño corporal de la especie sea muy pequeño (n

Para el caso de los productos, partes o derivados, se cobrará sobre el número de individuos o muest

PARÁGRAFO 1o. <Ver Notas del Editor> Para el caso de los permisos o licencias para caza depor

Notas del Editor

- En relación con la expresión 'caza deportiva' (texto subrayado por el editor), debe entenderse IN

PARÁGRAFO 2o. Para el caso de los permisos de estudio con fines de investigación científica, per
informe presentado por el usuario de conformidad con lo establecido por la autoridad ambiental co

PARÁGRAFO 3o. Para el caso de los permisos marco de recolección de que trata el artículo [2.2.2.1](#)
indicar el número de especímenes y/o muestras recolectadas por especie en el periodo correspondie

PARÁGRAFO 4o. Para el caso de las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de /
sobre Biodiversidad de Colombia (SiB), conforme a lo establecido en el párrafo 1o del citado art

PARÁGRAFO 5o. Para el caso de los usuarios que no cuentan con permiso o licencia ambiental pa
equivalente de estos en número de individuos, según información sobre rendimiento en canal para c

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít

SECCIÓN 4.

DISPOSICIONES FINALES.



ARTÍCULO 2.2.9.10.4.1. FORMA DE COBRO Y RECAUDO. <Artículo adicionado por el art

1. Mediante factura, cuenta de cobro u otro documento de conformidad con las normas tributarias y

2. La tasa deberá cancelarse dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la expedición de

3. Los usuarios tendrán derecho a presentar reclamaciones con relación al cobro de la tasa ante la a que resuelva el reclamo, proceden los recursos previstos en la ley.

4. La autoridad ambiental competente deberá llevar cuenta detallada de las solicitudes presentadas,

PARÁGRAFO. En los casos en que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít



ARTÍCULO 2.2.9.10.4.2. DESTINACIÓN DEL RECAUDO. <Artículo adicionado por el artícu animales silvestres, la repoblación, el control poblacional, estrategias para el control al tráfico ilegal

Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competer

Las autoridades ambientales competentes deberán realizar las distribuciones en sus presupuestos de

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít

L0491_99



ARTÍCULO 2.2.9.10.4.3. REPORTE DE INFORMACIÓN. <Artículo adicionado por el artícul

Este reporte deberá ser remitido anualmente con la información correspondiente al período compre

PARÁGRAFO. La autoridad ambiental competente deberá anualmente hacer pública la informació

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít



ARTÍCULO 2.2.9.10.4.4. CONTINUIDAD DE LAS ACTUACIONES. <Artículo adicionado p continuarán vigentes hasta su cumplimiento o hasta la terminación del respectivo proceso.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1272 de 2016, 'por el cual se adiciona un capít

CAPÍTULO 11.

TASA COMPENSATORIA POR LA UTILIZACIÓN PERMANENTE DE LA RESERVA FORESTAL

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

SECCIÓN 1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 2.2.9.11.1.1. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

☐ **ARTÍCULO 2.2.9.11.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.** <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

PARÁGRAFO. Para todos los efectos, el presente capítulo se aplicará sobre los predios con área al

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

ARTÍCULO 2.2.9.11.1.3. SUJETO ACTIVO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

ARTÍCULO 2.2.9.11.1.4. SUJETO PASIVO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

SECCIÓN 2.

DEFINICIONES DE LA TASA COMPENSATORIA.

ARTÍCULO 2.2.9.11.2.1. DEFINICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

Área alterada: Superficie de terreno de un predio que ha sido transformado y ocupado con edificación

Edificación: Es la unión de materiales de construcción adheridos al terreno, con carácter de perman

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

SECCIÓN 3.

CÁLCULO DE LA TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA.

ARTÍCULO 2.2.9.11.3.1. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016. El nuev

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

ARTÍCULO 2.2.9.11.3.2. TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA (T). <Artículo adiciona socioeconómico (**fdse**), componentes que se desarrollan en los siguientes artículos de acuerdo con l

$$T = T_m \times fp \times fdse$$

Donde:

Tm: Tarifa mínima: Es la tarifa de conformidad con lo establecido en el artículo [2.2.3.11.3.3.](#), exp

fp: Factor de perpetuidad: Coeficiente adimensional, de conformidad a lo establecido en el artícu

fdse: Factor diferencial socioeconómico: Coeficiente adimensional, de conformidad a lo establec

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

ARTÍCULO 2.2.9.11.3.3. TARIFA MÍNIMA (TM). <Artículo adicionado por el artículo 1 del D mínima representa los costos unitarios de las actividades necesarias para la rehabilitación ecológica

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá mediante resolución la Tarifa mínir

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

ARTÍCULO 2.2.9.11.3.4. FACTOR DE PERPETUIDAD (FP). <Artículo adicionado por el artí Departamento Nacional de Planeación, (DNP).

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

ARTÍCULO 2.2.9.11.3.5. FACTOR DE DIFERENCIAL SOCIOECONÓMICO (FDSE). <Ar

Estrato

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Para adelantar el cobro en los predios con destino económico diferente al habitacional, que no pose

a) Para predios de propiedad de particulares que tengan destinos económicos como: comercio punt

b) Para predios de propiedad del Estado que tengan destinos económicos públicos, se les aplicará el

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

SECCIÓN 4.

CÁLCULO DEL MONTO DE LA TASA COMPENSATORIA.

ARTÍCULO 2.2.9.11.4.1. CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR POR LA TASA COMPENS/

$$MP = Aa \times T$$

Donde:

MP. Monto a Pagar, se expresa en pesos (\$).

Aa: Área alterada, se expresa en metros cuadrados (m²), de conformidad a lo establecido en el art

T: Tarifa de la tasa compensatoria, expresada en pesos por metro cuadrado (\$/m²), de conformid

PARÁGRAFO. Para los predios que están en régimen de propiedad horizontal, el monto a pagar pc

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capítulo Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

SECCIÓN 5.

RECAUDO DE LA TASA COMPENSATORIA.



ARTÍCULO 2.2.9.11.5.1. FORMA DE COBRO Y RECAUDO. <Artículo adicionado por el art

1. Mediante factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento de conformidad con las normas tri
2. La tasa compensatoria deberá cancelarse dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a l
3. Los usuarios tendrán derecho a presentar reclamaciones por escrito con relación al cobro de la ta
administrativo que resuelva el reclamo, proceden los recursos previstos en la ley.
4. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (CAR), deberá llevar la relación detallad

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capít
Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

ARTÍCULO 2.2.9.11.5.2. DESTINACIÓN DEL RECAUDO. <Artículo adicionado por el artícu

Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la Corporación Autónoma Regic

Para lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (CAR), deberá realizar las c

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capít
Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

SECCIÓN 6.

DISPOSICIONES FINALES.

ARTÍCULO 2.2.9.11.6.1. REPORTE DE LA INFORMACIÓN. <Artículo adicionado por el art

Este reporte deberá ser remitido anualmente con la información correspondiente al período compre

El seguimiento de la información se realizará en el marco del seguimiento al Plan de Manejo de la l

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capít
Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

ARTÍCULO 2.2.9.11.6.2. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL COBRO DE LA TASA.
capítulo.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2016, 'por el cual se adiciona un Capít
Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. Rige a partir del primero (1o) de enero de dos mil d

CAPÍTULO 12.

TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE EN BOSQUE

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 2.2.9.12.1.1. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

☐ ARTÍCULO 2.2.9.12.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.
colombiano.

Las autoridades ambientales competentes deben examinar, en cada caso, si las solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal maderable cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 1617 de 2013.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.1.3. SUJETO ACTIVO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018 y el artículo [124](#) de la Ley 1617 de 2013.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.1.4. SUJETO PASIVO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

PARÁGRAFO. La Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable será cobrada independientemente de la legalización de la actividad. Así mismo, el cobro de la tasa no implica en ninguna circunstancia la legalización de la actividad. Igualmente, el cobro de la tasa no implica la responsabilidad administrativa ambiental por parte de la Autoridad Ambiental competente. Para el caso de la declaratoria de responsabilidad administrativa ambiental por parte de la Autoridad Ambiental competente, la tasa será cobrada independientemente de la legalización de la actividad.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

SECCIÓN 2.

CÁLCULO DE LA TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE.

ARTÍCULO 2.2.9.12.2.1. TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE. Es la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR), de acuerdo con la expresión:

$$TAFM_i = TM * FR_i$$

Donde:

TAFM_i: Es la tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable para la especie i.

TM: Es la Tarifa mínima, de conformidad con lo establecido por el artículo [2.2.9.12.2.2.](#), expresada en dólares.

FR_i: Es el Factor regional, determinado para cada especie i, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.9.12.2.3.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo a la Ley 1712 de 2014, por el cual se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios Ambientales, de conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, de 1991, y se dictan otras disposiciones, de 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.2.2. TARIFA MÍNIMA (TM). <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo a la Ley 1712 de 2014, por el cual se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios Ambientales, de conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, de 1991, y se dictan otras disposiciones, de 2018.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo a la Ley 1712 de 2014, por el cual se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios Ambientales, de conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, de 1991, y se dictan otras disposiciones, de 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.2.3. FACTOR REGIONAL (FRI). <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo a la Ley 1712 de 2014, por el cual se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios Ambientales, de conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, de 1991, y se dictan otras disposiciones, de 2018.

Este factor considera la clase de aprovechamiento, la disponibilidad regional de bosques, la categoría de conservación y el nivel de afectación ambiental.

El factor regional será calculado por la autoridad ambiental competente para cada una de las especies de la siguiente manera:

$$FR_i = (CUM + N) * \left(\frac{CDRB + CCE + CAA}{3} \right)$$

Donde:

FR_i: Es el factor regional, para la especie i, adimensional.

CUM: Es el Coeficiente de Uso de la Madera, adimensional, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.12.2.1.

N: Es la variable de nacionalidad que toma el valor de 0 para usuarios nacionales y de 1 para extranjeros.

CDRB: Es el Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosques, adimensional, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.12.2.1.

CCE: Es el Coeficiente de Categoría de Especie, adimensional, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.12.2.1.

CAA: Es el Coeficiente de Afectación Ambiental, adimensional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.9.12.2.1.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.2.4. COEFICIENTE DE USO DE LA MADERA (CUM). <Artículo adicional

CLASE DE APROVECHAMIENTO
Árboles aislados
Doméstico
Persistente
Único

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.2.5. COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD REGIONAL DE BOSQUES (C

La autoridad ambiental competente determinará el Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosq

$$\text{CDRB} = 2 - \text{CEB}$$

Donde:

CDRB: Coeficiente de Disponibilidad Regional de Bosques, adimensional.

CEB: Coeficiente de Escasez de Bosques, adimensional.

Para efectos del presente artículo, el Coeficiente de Escasez de Bosques se calculará a partir de la si

$$CEB = \frac{ATBN - ATAP}{ATJ}$$

Donde:

CEB: Coeficiente de Escasez de Bosques, adimensional.

ATBN: Área Total de Bosques Naturales en la jurisdicción de la autoridad ambiental respectiva, ex

ATAP: Área Total de Áreas Protegidas registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

ATJ: Área Total de la jurisdicción de la autoridad ambiental respectiva, expresada en hectáreas.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.2.6. COEFICIENTE DE CATEGORÍA DE ESPECIE (CCE). <Artículo adicional>

cada especie. Los valores del Coeficiente se asignarán conforme a la categoría de cada especie, así:

CATEGORÍA DE ESPECIE
Muy especial
Especial
Otras especies

PARÁGRAFO. La clasificación de las especies forestales maderables, en cada una de las categorías. Con base en dicha clasificación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá realizar las Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.2.7. COEFICIENTE DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (CAA). <Artículo adicionado

NIVEL DE AFECTACIÓN
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

PARÁGRAFO. La clasificación de las diferentes prácticas silvícolas de tala y extracción de la madera. Con base en dicha clasificación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá realizar las Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

SECCIÓN 3.

CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR DE LA TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL

ARTÍCULO 2.2.9.12.3.1. CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR (MP). <Artículo adicionado por el Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018, determina mediante la siguiente expresión matemática:

$$MP = \sum (TAFM_i * Vop_i)$$

Donde:

MP: Monto a pagar total, expresado en pesos (\$)

TAFM_i: Tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal

Maderable para la especie/objeto de cobro, expresada en pesos por metro cúbico de madera en pie (MPP)

Vop_i: Volumen total otorgado en pie para la especie i objeto de cobro, expresado en metros cúbicos

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

SECCIÓN 4.

RECAUDO DE LA TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE

ARTÍCULO 2.2.9.12.4.1. FORMA DE COBRO Y RECAUDO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

1. Mediante factura, cuenta de cobro u otro documento, de conformidad con las normas tributarias y de contabilidad.
2. La Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable deberá cancelarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la licencia.
3. Los titulares del aprovechamiento tendrán derecho a presentar reclamaciones con relación al cobro de la tasa, de conformidad con la normativa que regula el derecho de petición. Contra el acto administrativo que resuelva el recurso de petición.
4. La autoridad ambiental competente deberá llevar cuenta detallada de las solicitudes presentadas, de conformidad con la normativa que regula el derecho de petición.

PARÁGRAFO. En los casos en que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.4.2. DESTINACIÓN DEL RECAUDO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente deberá destinar los recursos recaudados a la implementación y seguimiento de la tasa.

Las autoridades ambientales competentes deberán realizar las distribuciones en sus presupuestos de inversión.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

SECCIÓN 5.

DISPOSICIONES FINALES.

ARTÍCULO 2.2.9.12.5.1. REPORTE DE INFORMACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

Este reporte deberá ser remitido anualmente con la información correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

PARÁGRAFO. La autoridad ambiental competente deberá hacer pública anualmente la información contenida en el reporte.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capítulo 2018.

ARTÍCULO 2.2.9.12.5.2. CONTINUIDAD DE LAS ACTUACIONES. <Artículo adicionado por el presente capítulo, la autoridad ambiental competente procederá de la siguiente manera:

- a) Cuando ya se haya efectuado el aprovechamiento parcial del volumen de madera otorgado, conti
- b) Cuando el aprovechamiento del volumen de madera otorgado no se haya ejecutado, deberá aplic

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1390 de 2018, 'por el cual se adiciona un Capít 2018.

CAPÍTULO 13.

FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít

SECCIÓN 1.



ARTÍCULO 2.2.9.13.1.1. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de constituirá el patrimonio autónomo que administrará los recursos del Fondo para la Vida y la Biodi

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 de sean beneficiarias; a los órganos de administración y dirección, legales y contractuales; y a la socie

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít

SECCIÓN 2.

DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 2.2.9.13.2.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL FONDO PARA LA VIDA Y LA E sociedad fiduciaria que este seleccione.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.2.2. RÉGIMEN JURÍDICO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del De derecho privado, observando, en todo caso, los principios de la función administrativa de igualdad,

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.2.3. OBJETO DEL FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD. participación ambiental y la recuperación; conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y a Nacional de Cupos Transables de Emisiones -PNCTE, de acuerdo con el artículo [33](#) de la Ley 1931

PARÁGRAFO 1o. Para el desarrollo de su objeto, en el marco de las acciones de articulación, foca de índole nacional o territorial.

PARÁGRAFO 2o. Mediante la ejecución de los recursos del Fondo se promoverá la descentralizac públicas, privadas o mixtas, de manera que se asegure la eficiencia y coordinación entre las entidad

PARÁGRAFO 3o. El Fondo no podrá realizar operaciones de crédito público, de las que trata el D

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.2.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y MECANISMOS DE EJECUCIÓN

1. Recursos del Presupuesto General de la Nación que la ley determine. Los recursos que se apropie

1.1. Recursos que sean apropiados en la sección presupuestal del Ministerio de Ambiente y Desarr

1.2. Recursos correspondientes al ochenta por ciento (80%) del recaudo del Impuesto Nacional al C

Igualmente, se podrán apropiar en dicha sección presupuestal los recursos del Impuesto Nacional al

1.3. Recursos generados a favor de la Nación, provenientes de la implementación del Programa Na Desarrollo Sostenible, los cuales se transferirán a título gratuito al Fondo para la Vida y la Biodiver

1.4. Recursos que sean apropiados en la sección presupuestal del Fondo Nacional Ambiental (FON

1.5. Recursos que sean apropiados en otros órganos del Presupuesto General de la Nación, diferente

2. Recursos aportados por otras entidades públicas del orden nacional que no sean órganos del Pres

3. Recursos de cooperación, nacional e internacional.

4. Donaciones.

5. Rendimientos financieros generados por los recursos administrados en el patrimonio autónomo, i

6. Aportes a cualquier título de las entidades públicas y privadas y los demás recursos que obtenga

PARÁGRAFO 1o. Todos los recursos a que se refiere el presente artículo constituyen ingresos del

PARÁGRAFO 2o. Las entidades territoriales podrán hacer aportes al Fondo, de acuerdo con sus co

PARÁGRAFO 3o. Los recursos a que se refieren los numerales 1.5. y 2 del presente artículo se apc

En el convenio se especificará que el aporte de la entidad estatal es a título no reembolsable, así cor

PARÁGRAFO 4o. Los recursos a que se refieren los numerales 3 y 4 del presente artículo se aporta

En el convenio o contrato se especificará el monto del aporte que realizará la entidad cooperante o

PARÁGRAFO 5o. Con base en los recursos apropiados en la Ley de Presupuesto General de la Nación establecidos en el Reglamento Operativo del Fondo para la aprobación de proyectos, entre otros, que el Fondo celebrará los actos o negocios jurídicos con los respectivos ejecutores mediante los cuales se

PARÁGRAFO 6o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solo podrá solicitar el giro del patrimonio, o se tengan cumplidos los requisitos que hagan exigible su pago. En ningún caso el

PARÁGRAFO 7o. Los recursos que integran el Fondo para la Vida y la Biodiversidad se entenderá

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.2.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y GASTOS OPERATIVOS Y A cargo a los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos financieros se atenderán los gasto

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.2.6. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA VIDA Y fondearán con las distintas fuentes de financiación del patrimonio autónomo, atendiendo la destinac

Corresponderá al Consejo Directivo del Fondo para la Vida y la Biodiversidad decidir sobre la distri

Las cuentas del Fondo para la Vida y la Biodiversidad serán las siguientes:

1. Cuenta de inversiones en planes, programas y proyectos. Esta cuenta estará integrada por los reci

2. Cuenta de gastos operativos y administrativos requeridos para el funcionamiento del Fondo para

Con cargo a los recursos de esta cuenta se financiarán todos los gastos operativos, logísticos y admi

En especial, los recursos de esta cuenta financiarán el pago de la comisión fiduciaria y los gastos op

3. Las demás cuentas que el Consejo Directivo estime conveniente crear para el cumplimiento del c

PARÁGRAFO 1o. En todo caso, el Consejo Directivo garantizará que la creación de cuentas y subc

PARÁGRAFO 2o. En el marco de la utilización de cuentas y subcuentas en el Fondo para la Vida y financiación del patrimonio autónomo.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.2.7. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDI de los recursos de las distintas cuentas y subcuentas que lo conformen:

1. Celebración de convenios o contratos para articular, focalizar y financiar ejecución de planes, pro

2. Celebración de convenios de cofinanciación o financiación de planes, programas y proyectos con

PARÁGRAFO 1o. La celebración de los contratos y convenios derivados que ejecute la sociedad fiduciaria de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y la Ley Nacional Ambiental (SINA) y la Ley del Plan Nacional de Desarrollo vigente.

PARÁGRAFO 2o. Los contratos y convenios derivados se celebrarán por parte de la sociedad fiduciaria

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.13.2.8. ORDENACIÓN DEL GASTO DEL FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD. El patrimonio autónomo, lo que constituye su ejecución presupuestal.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de los mecanismos

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.13.2.9. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. Rendir informes semestrales de gestión y resultados al Congreso de la República, antes de concluir

2. Realizar una audiencia pública anual, en la que se presente el informe de gestión y resultados.

3. Promover y facilitar procesos de vigilancia de la gestión de los recursos que administra el Fondo,

4. Disponer de manera virtual la información relacionada con: i) el modelo de gobierno corporativo

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capítulo

SECCIÓN 3.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD.



ARTÍCULO 2.2.9.13.3.1. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá establecer, en el contrato de gestión, los mecanismos de control y supervisión de los recursos administrados en el patrimonio autónomo.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capítulo



ARTÍCULO 2.2.9.13.3.2. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. <Artículo adicionado

1. El (la) ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, quien lo presidirá.

2. El (la) viceministro(a) de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y I

3. El (la) viceministro(a) de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y De
4. Un(a) ministro(a) de otro sector administrativo o su delegado, designado por el Presidente de la I
5. Un representante designado por el (la) ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre las
6. Un representante designado por el (la) ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre las
7. El (la) director(a) general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, o su delegado.

PARÁGRAFO 1o. El Consejo Directivo sesionará ordinariamente una vez cada dos meses y extrao decisiones se tomarán por mayoría simple y constarán en acuerdos que firmarán la Presidencia y la

PARÁGRAFO 2o. La Oficina Asesora de Planeación, o quien haga sus veces, del Ministerio de An

PARÁGRAFO 3o. Es invitado permanente al Consejo Directivo, con voz, pero sin voto, el (la) seci participará en cada sesión del Consejo Directivo, con voz, pero sin voto.

PARÁGRAFO 4o. La participación en el Consejo Directivo de funcionarios no generará remunerac

PARÁGRAFO 5o. Las convocatorias y desarrollo de las sesiones, adopción de decisiones y demás

PARÁGRAFO 6o. Los miembros del Consejo Directivo del Fondo para la Vida y la Biodiversidad

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.3.3. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. <Artículo adicionado p

1. Crear, fusionar, modificar o suprimir las cuentas y subcuentas del Fondo para la Vida y la Biodiv
2. Autorizar la creación, fusión, modificación o supresión de comités de direccionamiento para las
3. Aprobar la recepción de recursos del Fondo y su distribución entre las distintas cuentas y subcue
4. Establecer los criterios para la formulación del Plan Operativo de Inversiones, entre ellos, que to
5. Aprobar el Plan Operativo de Inversiones y sus modificaciones, el cual contendrá los planes, pro
6. Con base en los recursos apropiados en la Ley de Presupuesto General de la Nación con destino
7. Aprobar los instrumentos, procedimientos y mecanismos para la formulación, presentación, eval
8. Definir las políticas generales de recepción e inversión de los recursos que ingresen al Fondo par
9. Adoptar la estrategia de transparencia y acceso a la información del Fondo para la Vida y la Biod
10. Definir las directrices que se requieran para el correcto funcionamiento del Fondo para la Vida
11. Seleccionar al Director Ejecutivo del Fondo para la Vida y la Biodiversidad.
12. Adoptar el Reglamento Operativo del Fondo, en el cual se incluirán todos los asuntos requerido
13. Las demás funciones propias a su naturaleza.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.3.4. DIRECTOR EJECUTIVO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del
El Consejo Directivo definirá los criterios de formación académica, experiencia e idoneidad que de

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.3.5. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. <Artículo adicionado

1. Ejecutar las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo.
2. Presentar a consideración del Consejo Directivo el Plan Operativo de Inversiones que contendrá
3. Presentar a consideración del Consejo Directivo los instrumentos, procedimientos y mecanismos
4. Implementar las acciones necesarias para la evaluación, presentación, control y seguimiento de l
5. Coordinar y gestionar con personas jurídicas públicas, privadas, mixtas, nacionales e internacion
6. Coordinar y gestionar la comunicación e interacción entre entidades públicas y privadas, naciona
7. Participar en las reuniones del Consejo Directivo para recomendar, según las necesidades identif
8. Implementar las acciones necesarias para la debida gestión legal, administrativa, técnica y operat
9. Rendir al Consejo Directivo informes periódicos de gestión y resultados.
10. Proponer al Consejo Directivo la estrategia de transparencia y acceso a la información y ejecuta
11. Las demás funciones que le sean asignadas por el Consejo Directivo, para el cumplimiento del

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.3.6. COMITÉ FIDUCIARIO. <Artículo adicionado por el artículo 1 del D
El Comité Fiduciario se integrará por un número impar de miembros, en el cual deberá participar el

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít



ARTÍCULO 2.2.9.13.3.7. FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO. <Artículo adicionado po

1. Definir los procesos y procedimientos administrativos, financieros, contables operativos y jurídicos
2. Adoptar el Manual Operativo del patrimonio autónomo, el cual contendrá, como mínimo, reglas Operativo del Fondo.

3. Las demás que se le asignen en el contrato de fiducia mercantil.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1648 de 2023, 'por el cual se adiciona el Capít

TÍTULO 10.

RÉGIMEN SANCIONATORIO.

<CAPÍTULO 1.>

Notas del Editor

Teniendo en cuenta la numeración contenida en este título, corrige el editor la numeración origin

SECCIÓN 1.

IMPOSICIÓN DE SANCIONES.



ARTÍCULO 2.2.10.1.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto tiene p
(Decreto 3678 de 2010, artículo 1o)



ARTÍCULO 2.2.10.1.1.2. TIPOS DE SANCIÓN. <Ver Notas del Editor> Las autoridades ambi

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elei
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.

PARÁGRAFO 1o. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de la aut

PARÁGRAFO 2o. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o acci

Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trámite del proce

PARÁGRAFO 3o. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, únicamente
(Decreto 3678 de 2010, artículo 2o)

Notas del Editor

3. En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta que el artí

disposiciones'. Rige a partir de su promulgación. Cuyo texto original establece:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a c

'ARTÍCULO 40. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o acces

1. Amonestación escrita.

2. Multas hasta por cien mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (100.000 Salario Mínim

3. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.

4. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.

5. Demolición de obra a costa del infractor.

6. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, el

7. Restitución de especímenes de especies de flora y fauna silvestres o acuática.

PARÁGRAFO 1o. La imposición de una o varias de las sanciones aquí señaladas no exime al inf

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la impo

PARÁGRAFO 3o. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño o afectación ambiental, los capacida

En todo caso, cuando la autoridad ambiental decida imponer una multa como sanción, sin una sar

PARÁGRAFO 4o. Ante la renuencia del infractor en el cumplimiento de las sanciones previstas e

PARÁGRAFO 5o. El valor de la multa en Salario Mínimo Mensual Legal Vigente establecido en

2. Establece el artículo [313](#) de la Ley 2294 de 2023 -'por el cual se expide el Plan Nacional de De

(Por favor remitirse a la norma que se transcribe a continuación para comprobar la vigencia del te

'ARTÍCULO [313](#). UNIDAD DE VALOR BÁSICO (UVB). Créase la Unidad de Valor Básico (U
misma fecha del año inmediatamente anterior a este.

(...)

El valor de la UVB para el año 2023 será de diez mil pesos (\$10.000.00).

Todos los cobros; sanciones; multas; tarifas; requisitos financieros para la constitución, la habilita
legislador; cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud; clasificaciones
con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Básico (UVB) el año 2023, confo

(...)'

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede deducir

1. Establece el artículo [49](#) de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desa

'ARTÍCULO [49](#). CÁLCULO DE VALORES EN UVT. A partir del 1 de enero de 2020, todos los

de la UVT vigente.

PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejec

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede deducir:

Dispone el artículo [336](#) de la Ley 1955 de 2019 que los artículo no derogados expresamente por e



ARTÍCULO 2.2.10.1.1.3. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el p

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico de
(Decreto 3678 de 2010, artículo 3o)

SECCIÓN 2.

CRITERIOS.



ARTÍCULO 2.2.10.1.2.1. MULTAS. Las multas se impondrán por parte de las autoridades amb

B: Beneficio ilícito

á: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor

Dónde:

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede

El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la

Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identifica

En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de final

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia

Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabilidad

Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la normativ

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales in

Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una person

(Decreto 3678 de 2010, artículo 4o)



ARTÍCULO 2.2.10.1.2.2. CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO,

- a) Incumplimiento de los plazos y condiciones impuestas por la autoridad ambiental en las medidas
 - b) Incumplimiento reiterado de alguna o algunas medidas correctivas o compensatorias impuestas p
 - c) No contar el establecimiento, edificación o servicio con los permisos requeridos por la ley o los r
- PARÁGRAFO 1o. Al imponerse el cierre temporal, la autoridad ambiental deberá determinar en el
- PARÁGRAFO 2o. El incumplimiento de las medidas y acciones impuestas en virtud del cierre tem
- PARÁGRAFO 3o. Tanto el cierre temporal como el definitivo se podrán imponer para todo o para

(Decreto 3678 de 2010, artículo 5o)



ARTÍCULO 2.2.10.1.2.3. REVOCATORIA O CADUCIDAD DE LA LICENCIA, CONCESIÓ

- a) Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en dichas autorizaciones ambient
- (Decreto 3678 de 2010, artículo 6o)



ARTÍCULO 2.2.10.1.2.4. DEMOLICIÓN DE OBRA A COSTA DEL INFRACTOR. La demol

- a) La obra no cuenta con los permisos exigidos por la ley o los reglamentos para su ejecución y esta
 - b) La obra se esté ejecutando o se haya ejecutado con los permisos requeridos para el efecto pero la
 - c) La obra se encuentre localizada al interior de un área protegida de las definidas en el artículo [2.2](#)
- No obstante, la autoridad ambiental podrá abstenerse de ordenar la demolición si con la ejecución d
- PARÁGRAFO 1o. En el acto administrativo que imponga la sanción de demolición, se definirán lo
- En el evento en que el infractor no realice la demolición en el término establecido para el efecto, la
- PARÁGRAFO 2o. Lo anterior sin perjuicio de las competencias asignadas sobre el particular a las
- (Decreto 3678 de 2010, artículo 7o)



ARTÍCULO 2.2.10.1.2.5. DECOMISO DEFINITIVO DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SIL
medios o implementos utilizados para cometer infracciones ambientales, se impondrá como sanción

- a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizand, o transformando y/o comercializando
- b) Para prevenir y/o corregir una afectación al medio ambiente;
- c) Para corregir un perjuicio sobre los especímenes.

Serán también objeto de decomiso definitivo los productos, elementos, medios o implementos, tale:

El decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer otr
La autoridad ambiental que decreta el decomiso podrá disponer los bienes decomisados en algunas
(Decreto 3678 de 2010, artículo 8o)



ARTÍCULO 2.2.10.1.2.6. RESTITUCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES DE FAUNA Y
(Decreto 3678 de 2010, artículo 9o)



ARTÍCULO 2.2.10.1.2.7. TRABAJO COMUNITARIO. <Ver Notas del Editor> El trabajo com
Así mismo, cuando la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite a juicio de la autoridad
(Decreto 3678 de 2010, artículo 10)

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta que el artícu
partir de su promulgación. Cuyo texto original establece:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a c

'Artículo 49. Servicio Comunitario y Cursos Obligatorios Ambientales. Con el objeto de incidir e
una sola vez la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. **Estas medidas podrán r**

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un término no superior a seis (



ARTÍCULO 2.2.10.1.2.8. METODOLOGÍA PARA LA TASACIÓN DE MULTAS. El Ministe
(Decreto 3678 de 2010, artículo 11)

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra este artículo. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2
Hernando Sánchez Sánchez.

TÍTULO 11.

ORGANISMO DE VERIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS REDUCCIONES DE EMI

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 3 del Decreto 926 de 2017, 'por el cual se modifica el epígrafe
la Ley 1819 de 2016', publicado en el Diario Oficial No. 50.251 de 1 de junio de 2017.

CAPÍTULO 1.

ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN DE REDUCCIONES DE EMISIONES Y REMOCIONES I

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 3 del Decreto 926 de 2017, 'por el cual se modifica el epígrafe de la Ley 1819 de 2016', publicado en el Diario Oficial No. 50.251 de 1 de junio de 2017.

Concordancias

Decreto Único 1625 de 2016; Art. [1.5.5.5](#)



ARTICULO 2.2.11.1.4. <Artículo adicionado por el artículo 2 del Decreto 446 de 2020. El nuevo artículo 1 del Capítulo 8 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único [1074](#) de 2015, o las normas reglamentarias que se deriven de ellas, no serán válidas para la verificación de los proyectos MDL. Cumplido este plazo, sólo se aceptarán las verificaciones realizadas por organismos acreditados según lo establecido en la Ley 1819 de 2016.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 2 del Decreto 446 de 2020, 'por el cual se modifica el artículo 2.2.11.1.4 del Decreto Único 1074 de 2015', publicado en el Diario Oficial No. 51.263 de 21 de marzo 2020.

CAPÍTULO 2.

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDUCCIONES DE EMISIONES Y REMOCIONES DE GEI PARA PROYECTOS MDL

ARTÍCULO 2.2.11.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS REDUCCIONES DE EMISIONES Y REMOCIONES DE GEI PARA PROYECTOS MDL

1. Proceder de una iniciativa de mitigación de GEI desarrollada en el territorio nacional.
2. Provenir de iniciativas de mitigación de GEI formuladas e implementadas a través de programas de certificación o estándares de carbono.
3. Haber sido generadas a partir de la implementación de alguna de las siguientes metodologías:
 - 3.1. Metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL.
 - 3.2. Metodologías elaboradas por los programas de certificación o estándares de carbono, las cuales:
 - 3.2.1. Haber sido consultadas públicamente y ser verificables por un organismo independiente de terceros.
 - 3.2.2. Ser emitidas por la CMNUCC, o ser reconocidas por el Gobierno nacional a través del Organismo de Certificación.
4. No provenir de actividades que se desarrollen por mandato de una autoridad ambiental para compensar emisiones.
5. Estar previamente canceladas dentro del programa de certificación o estándar de carbono de origen nacional.
6. Estar certificadas por el programa de certificación o estándar de carbono.

PARÁGRAFO 1o. Solo podrán ser presentadas reducciones de emisiones y remociones de GEI generadas a partir de la implementación de proyectos MDL.

PARÁGRAFO 2o. No se podrán usar reducciones de emisiones o remociones de GEI proyectadas.

PARÁGRAFO 3o. El programa de certificación o estándar de carbono que no cuente con una plataforma de verificación no será válido para la verificación de los proyectos MDL.

PARÁGRAFO 4o. Se aceptarán únicamente las reducciones de emisiones y remociones de GEI que provengan de proyectos MDL implementados fuera del territorio nacional.

PARÁGRAFO 5. Las reducciones de emisiones o remociones de GEI generadas a partir de la implementación de proyectos MDL no serán válidas para la verificación de los proyectos MDL.

PARÁGRAFO 6o. Las reducciones de emisiones o remociones de GEI generadas por iniciativas de

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 3 del Decreto 926 de 2017, 'por el cual se modifica el epígrafa la Ley 1819 de 2016', publicado en el Diario Oficial No. 50.251 de 1 de junio de 2017.

ARTÍCULO 2.2.11.2.2. ANEXO TÉCNICO. <Artículo adicionado por el artículo 3 del Decreto 926 de 2017, 'por el cual se modifica el epígrafa la Ley 1819 de 2016', publicado en el Diario Oficial No. 50.251 de 1 de junio de 2017.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 3 del Decreto 926 de 2017, 'por el cual se modifica el epígrafa la Ley 1819 de 2016', publicado en el Diario Oficial No. 50.251 de 1 de junio de 2017.

ANEXO TÉCNICO IV.

CUANTIFICACIÓN DE LA EQUIVALENCIA DE TONELADAS DE CO₂e EN CANTIDAD DE

<Artículo adicionado por el artículo 3 ([2.2.11.2.2](#)) del Decreto 926 de 2017. El nuevo texto es el siguiente

Para efectos del presente decreto, se deberá usar los factores de conversión que están expresados en

Combustible	Cantidad de combustible expresada en	Factor de conversión de combustible a CO ₂
Gas Natural	m ³	1,952 kgCO ₂ /m ³ ST
Gas Licuado de Petróleo	Gal	6,333 kgCO ₂ /gal
Gasolina	Gal	9,000 kgCO ₂ /gal
Kerosene y Jet Fuel	Gal	9,867 kgCO ₂ /gal
ACPM	Gal	10,133 kgCO ₂ /gal
Fuel OIL	Gal	11,800 kgCO ₂ /gal

Los factores de conversión establecidos en el presente anexo, podrán ser actualizados cada año, por

Con el fin de lograr una mayor ilustración, se describe el siguiente ejemplo:

Para el hecho generador de la venta de 10.000 galones de kerosene que en su totalidad serán objeto

1. Establecer la cantidad base de combustible sobre la que se pretende certificar ser carbono neutro.

2. A partir del total de 10.000 galones de kerosene, se debe cuantificar la cantidad de toneladas de CO₂e

Cantidad en toneladas de CO₂e:

$$10.000 \text{ gal de Kerosene} \times \frac{9,867 \text{ kg CO}_2}{1 \text{ gal de Kerosene}} \times \frac{1 \text{ ton CO}_2}{1000 \text{ kg CO}_2} = 98,67 \text{ ton CO}_2$$

Nota: el resultado siempre se debe aproximar al número entero superior más cercano al resultado que

Conclusión

Por lo tanto se concluye que para neutralizar 10.000 galones de kerosene se necesitan 99 ton CO₂e

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 3 ([2.2.11.2.2](#)) del Decreto 926 de 2017, 'por el cual se modifica el artículo [222](#) de la Ley 1819 de 2016', publicado en el Diario Oficial No. 50.251 de 1 de junio de 2017.

TÍTULO 12.

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL CAPÍTULO IV Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES AMBIENTALES AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo'.

CAPÍTULO 1.

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 2.2.12.1.1. OBJETO. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo'.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo'.

ARTÍCULO 2.2.12.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo'.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo'.

CAPÍTULO 2.

DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALES DE GOBIERNO PROPIO, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

ARTÍCULO 2.2.12.2.1. PLAN DE ETNODESARROLLO. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo'.

Los planes o esquemas de ordenamiento territorial, los planes de acción de las autoridades ambientales, los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales renovables y de los servicios ecosistémicos.

En armonía con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 21 y en los artículos 61 y 64 de la Ley 70 de 1993.

En los Consejos Comunitarios donde no existieren planes de etnodesarrollo, las autoridades competentes.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo'.



ARTÍCULO 2.2.12.2.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS. El uso, manejo y administración ambiental del territorio y de los recursos naturales renovables.

Los planes de manejo ambiental se elaborarán por parte de los consejos comunitarios, como autoridades competentes.

- a) El diagnóstico ambiental sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, en el cual se incluya:
- b) La zonificación y alinderación de las áreas de producción, aprovechamiento, conservación y recuperación.
- c) La distribución, zonificación y alinderación de las zonas agrícolas, forestales, mineras, de recursos naturales renovables, etc.
- d) La oferta, la demanda, y la capacidad de renovación de los recursos naturales en los territorios colectivos.
- e) La definición y alinderación de las áreas de uso comunitario, familiar o individual que puedan ser otorgadas.
- f) La regulación sobre los usos permitidos en el territorio, diferentes a los usos por ministerio de ley.
- g) La identificación y caracterización de los factores de deterioro ambiental que afectan el territorio.
- h) Los mecanismos de relacionamiento interno y externo, y las obligaciones ambientales a cargo de las comunidades.

Este plan debe ser aprobado de manera conjunta por parte del Consejo Comunitario, el Ministerio del Ambiente y el Poder Judicial.

Una vez aprobado, este instrumento servirá de insumo para las acciones y actividades, programas, y proyectos.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo 2 de la Ley 70 de 1993, en su Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo.

ARTÍCULO 2.2.12.2.3. REGLAMENTO INTERNO COMUNITARIO. <Artículo adicionado por el Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo 2 de la Ley 70 de 1993, en su Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo.>

Este reglamento debe ser democrático, participativo y debe armonizarse con las disposiciones legales.

En armonía con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 70 de 1993, en este reglamento se regularán:

<sic> aprovechamiento de los recursos naturales de sus territorios colectivos y el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Notas del Editor

Error en la publicación del Diario Oficial. En la publicación de Presidencia, este inciso está unido al anterior.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo 2 de la Ley 70 de 1993, en su Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo.



ARTÍCULO 2.2.12.2.4. DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LOS TERRITORIOS COLECTIVOS.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.2.5. ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS. Este artículo se articulará con las autoridades ambientales de la jurisdicción.

En Consecuencia, los consejos comunitarios en ningún caso ejercerán funciones de autoridad ambiental.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

CAPÍTULO 3.

DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN LOS TERRITORIOS COLECTIVOS ADJUNTOS

ARTÍCULO 2.2.12.3.1. PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS BOSQUES. <Artículo adicionado por el Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo 3 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo, en las partes representadas por el Consejo Comunitario como autoridad étnica en los territorios.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo 3 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo



ARTÍCULO 2.2.12.3.2. APROVECHAMIENTOS FORESTALES CON FINES COMERCIALES. El Estado, a través de la asociación empresarial de conformidad con el artículo 52 de la Ley 70 de 1993, sobre los bosques, y

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo 3 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo



ARTÍCULO 2.2.12.3.3. CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL. El Estado, a través de la asociación empresarial de conformidad con el artículo 52 de la Ley 70 de 1993, sobre los bosques, y

El SENA establecerá Centros de Desarrollo Forestal para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo 3 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.3.4. PROMOCIÓN DE EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS Y CELEBRACIÓN DE OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS PARA PROMOVER LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS FORESTALES Y MIPYME.

Así mismo se diseñarán los incentivos para estas empresas, con el propósito de fomentar el acceso a los recursos forestales.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incluirá como meta, en sus planes de desarrollo, la creación y fortalecimiento de empresas forestales y MIPYME.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.3.5. REFORESTACIÓN. RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BOSQUES Y PALENQUERAS en el desarrollo de programas especiales de reforestación, regeneración y restauración de

PARÁGRAFO. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ministerios, con recursos de cooperación y con las compensaciones ambientales de las empresas.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.3.6. MOVILIDAD DE PRODUCTOS FORESTALES. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo> forestales, los cuales quedarán plasmados en el Plan de Manejo con el cual se otorgó el permiso o a

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

☐ ARTÍCULO 2.2.12.3.7. PREVENCIÓN, MONITOREO Y CONTROL ENTRE LA AUTORIDAD REGIONAL Y LAS COMUNIDADES. Los Consejos Comunitarios y otras formas organizativas donde no existan, deben concertar con la autoridad ambiental regional y las comunidades para la prevención, monitoreo y control de los impactos ambientales de las actividades forestales. a) Los Consejos Comunitarios y otras formas organizativas de las comunidades negras, afrocolombianas, afroantioqueñas y mestizas. b) El titular del aprovechamiento forestal debe presentar a la Corporación Autónoma Regional competente el plan de manejo forestal y el plan de manejo ambiental. c) La autoridad ambiental revisará periódicamente con las juntas directivas de los Consejos Comunitarios y otras formas organizativas de las comunidades para la prevención, monitoreo y control de los impactos ambientales de las actividades forestales.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

☐ ARTÍCULO 2.2.12.3.8. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. La autoridad ambiental regional y las comunidades deben concertar con la autoridad ambiental nacional para la articulación y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático SISCLIMA, así como la implementación de las acciones de adaptación y mitigación. Esta articulación se hará por intermedio de los nodos regionales de cambio climático y los planes institucionales de adaptación y mitigación. La coordinación prevista en el presente artículo se desarrollará respetando los derechos consagrados en la Constitución y la Ley.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

☐ ARTÍCULO 2.2.12.3.9. ASOCIACIONES EMPRESARIALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES. Las asociaciones empresariales para el aprovechamiento de los productos forestales, a través de los Consejos Comunitarios, formas y expresiones organizativas de las comunidades, deben concertar con la autoridad ambiental regional y las comunidades para la prevención, monitoreo y control de los impactos ambientales de las actividades forestales.

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Estos contratos de asociación se sustentarán en el principio de autonomía de las comunidades, cons

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo, las formas y

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo
Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

CAPÍTULO 4.

DE LAS RESERVAS NATURALES ESPECIALES EN LOS TERRITORIOS COLECTIVOS.

ARTÍCULO 2.2.12.4.1. RESERVAS NATURALES ESPECIALES EN TERRITORIOS COLECTIVOS. Las reservas naturales especiales en territorios colectivos, garantizando el derecho a la consulta previa con los consejos comunitarios involucrados, p

Estas reservas se constituirán por iniciativa de las autoridades ambientales competentes o de los consejos comunitarios, de acuerdo con la norma que lo modifique o sustituya.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo
Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

ARTÍCULO 2.2.12.4.2. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS NATURALES ESPECIALES EN TERRITORIOS COLECTIVOS. Las autoridades ambientales, el Consejo Comunitario, las autoridades locales y las autoridades ambientales que promovieron su constitución

En las reservas naturales especiales las entidades del Estado, en concertación con las comunidades involucradas, elaborarán el plan de manejo y el plan de zonificación.

En todo caso, en el plan de manejo que se adopte se respetarán la zonificación, los usos y las prácticas tradicionales.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo
Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

ARTÍCULO 2.2.12.4.3. CONSTITUCIÓN DE RESERVAS NATURALES ESPECIALES EN TERRITORIOS COLECTIVOS.

a) Inicio de la constitución de la reserva. El trámite se iniciará de oficio, por parte de la autoridad ambiental competente.

Este auto se notificará personalmente al representante legal del Consejo Comunitario involucrado y al representante legal de la autoridad ambiental competente.

El trámite también podrá iniciarse por iniciativa del representante legal del Consejo Comunitario con el consentimiento de la autoridad ambiental competente.

En estos casos, a la solicitud se aportará, un plano a mano alzada del área involucrada, una breve descripción de la zona y los recursos naturales.

b) Estudios técnicos. En firme el auto que ordena adelantar las actuaciones, la autoridad ambiental competente podrá requerir:

(i) Caracterizar la especie, ecosistema, bioma o servicio ecosistémico de especial importancia ecológica.

(ii) Georreferenciar plenamente el área protegida, mediante el levantamiento topográfico respectivo.

(iii) Identificar y valorar los impactos ambientales, socioeconómicos y culturales que la delimitación

(iii) Concertar y adoptar las medidas necesarias de manejo.

c) Constitución de la reserva natural especial. Si los estudios técnicos recomiendan la protección de para su conservación y administración y la cual para efectos de lo previsto en el artículo 10 del Dec

d) Inscripción del Área Protegida. La resolución de constitución de la reserva natural especial en ter

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

CAPÍTULO 5.

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZ.

☐ ARTÍCULO 2.2.12.5.1. RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA LOS TERRITORIOS COLECTIV protegidas públicas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), diferentes de la mencionada tradicionales de producción, compatibles con los objetivos de conservación y funciones del área pro

Estas prácticas deberán ser reconocidas en su dimensión social, económica, ecológica y cultural e in

En los casos en que las prácticas no sean compatibles con los objetivos de conservación y/o el orde

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

ARTÍCULO 2.2.12.5.2. MODELOS DE GOBERNANZA. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) d particularidades de las áreas y los esquemas de articulación que se concerté con las comunidades; q

A fin de fortalecer dichos modelos de gobernanza se deben suscribir acuerdos generales o específic

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

☐ ARTÍCULO 2.2.12.5.3. PLANES DE MANEJO. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del Dec previa con las comunidades involucradas, para armonizar y hacer compatibles 121 <sic, la> zonific

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

☐ ARTÍCULO 2.2.12.5.4. PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LAS ACTIVIDADES Áreas Protegidas, los mecanismos y estrategias que permitan definir la participación de las comuni

Entre los mecanismos y estrategias para la participación de las comunidades negras, afrocolombian

- a) Gestionar la vinculación de las comunidades en las actividades de recreación, turismo ecológico
- b) Vincular a las familias y personas de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenq
- c) Igualmente, las familias y personas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y paler

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítu
- Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

CAPÍTULO 6.

DE LA PLANIFICACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN

☐ ARTÍCULO 2.2.12.6.1. DERECHO DE PRELACIÓN PARA EL USO Y APROVECHAMIENT
sus territorios colectivos tales como los ríos, las quebradas, los lagos, las lagunas, las ciénagas, los j

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítu
- Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

ARTÍCULO 2.2.12.6.2. PRIORIZACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE
derecho a la consulta previa con los consejos comunitarios, y otras formas y expresiones organizati

Estos Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas (Pomcas), en los territorios col

Cuando un territorio colectivo esté ubicado en una cuenca hidrográfica que corresponda a la jurisdic

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítu
- Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

☐ ARTÍCULO 2.2.12.6.3. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS EN LOS C
tratan los artículos [2.2.3.1.9.1.](#) y [2.2.3.1.9.2.](#) del Decreto 1076 del 2015, cuando se trate de cuencas
ordenación.

Los aspectos relacionados con la elección de los delegados por parte de los consejos comunitarios, :

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítu
- Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

ARTÍCULO 2.2.12.6.4. UNIDADES DE PLANIFICACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFIC
palenqueras, se constituirán en unidades de 'planificación, para efectos del uso y aprovechamiento c

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dentro de los doce (12) meses siguientes a la eni

compilado en el Decreto [1076](#) del 2015, en lo que fuere compatible con los objetivos, finalidad y fu

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítu
Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

CAPÍTULO 7.

DE LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS MARINOS Y C

☐ ARTÍCULO 2.2.12.7.1. DERECHO DE USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
de ley que realicen las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre los recur
comunidades ejercen sus prácticas y sistemas tradicionales de producción, serán de usos y aprovech

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítu
Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

☐ ARTÍCULO 2.2.12.7.2. PRIORIZACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO
Corporaciones Autónomas Regionales, previa consulta con los consejos comunitarios, otras formas
como la coordinación de la ejecución y seguimiento de los mismos.

Estos Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (Pomiuac),

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítu
Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Adminis

CAPÍTULO 8.

DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL, LOS SABERES ANCESTRALES Y EL ACCESO A L

ARTÍCULO 2.2.12.8.1. POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRA
participación de los sabedores, sobanderos, parteras entre otros, y garantizando la consulta previa c
del Convenio internacional de Diversidad Biológica.

La política tendrá como propósito, orientar la acción pública, formular directrices y diseñar instrum

La política se orientará a prevenir la pérdida del conocimiento tradicional y el saber ancestral asoci
las tendencias de los conocimientos tradicionales.

Igualmente, orientará, identificará, formulará y aplicará instrumentos normativos, medidas adminis

La política fortalecerá las instituciones y organizaciones comunitarias para gestionar, proteger y ma

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.8.2. EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y EL SABER ANCESTRAL COMO principios, reglas e interpretaciones, que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

En consecuencia, estos conocimientos tradicionales y los saberes ancestrales podrán ser patentados

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.8.3. CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO. <Artículo adicionado en conformidad con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia sobre la materia.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.8.4. CENTRO DE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SABERES ANCESTRALES. El funcionamiento del Centro de recuperación y fortalecimiento de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales, se

El Centro de recuperación y fortalecimiento de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales, se

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

CAPÍTULO 9.

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS

☐ ARTÍCULO 2.2.12.9.1. PARTICIPACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. El estudio de impacto ambiental, socioeconómico y cultural sobre proyectos, obras o actividades que se pretendan

Dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición del presente decreto, el Ministerio de Ambiente, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, en coordinación con el Ministerio de Cultura, deberá adelantar los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y cultural sobre proyectos, obras o actividades que se pretendan

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

☐ ARTÍCULO 2.2.12.9.2. ARTICULACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS CON LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. Los recursos naturales y del ambiente, en cumplimiento del artículo [124](#) de la Ley 1617 del 2013, se

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.9.3. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS MUJERES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN LA COORDINACIÓN CON LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES EN LA BIODIVERSIDAD.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.9.4. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y/O ESCUELAS DE FORMACIÓN PARA LAS MUJERES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS PREVISTO EN LA LEY 731 DE 2002, GARANTIZAN A LAS MUJERES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, FORMAS Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.9.5. PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES AFROCOLOMBIANOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. EL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE AMBIENTE DISEÑARÁ UNA ESTRATEGIA DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.

Igualmente, el Programa Nacional de Jóvenes de Ambiente diseñará una estrategia de estímulos e incentivos para la participación de los jóvenes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la gestión ambiental. La Subdirección de Participación y Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordinará la implementación de la estrategia.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.9.6. FORTALECIMIENTO E INCENTIVO AL ETNOTURISMO. EL ETNOTURISMO EN LOS TERRITORIOS COLECTIVOS, ANCESTRALES Y/O TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.

Los consejos comunitarios, formas y expresiones organizativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la gestión ambiental y cultural en el territorio.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

☐ ARTÍCULO 2.2.12.9.7. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN LAS ÁREAS URBANAS DEL PAÍS, EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL EN EL TERRITORIO.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

☐

ARTÍCULO 2.2.12.9.8. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA decreto, destinará en su presupuesto anual las partidas necesarias.

De acuerdo con lo anterior, se creará una subcuenta específica en el fondo creado en el párrafo 1

De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demás autoridades ambientales y palenqueras como grupo étnico en situación de alta vulnerabilidad y afectación ambiental

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

☐ ARTÍCULO 2.2.12.9.9. ÁREA DE TRABAJO DE PROYECTOS AMBIENTALES PARA LA incluya el enfoque diferencial para apoyar a las comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

ARTÍCULO 2.2.12.9.10. AUDIENCIAS PÚBLICAS. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo en los procesos de formulación de los instrumentos de ordenamiento ambiental que abarquen su territorio

Realizada la solicitud la autoridad ambiental deberá informar al Consejo Comunitario la fecha de recepción

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo [1](#) del Decreto 1384 de 2023, 'por el cual se reglamenta el capítulo Parte 2 del Libro 2 del Decreto [1076](#) de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

LIBRO 3.

DISPOSICIONES FINALES.

PARTE 1.

DEROGATORIA Y VIGENCIA.

☐ ARTÍCULO 3.1.1. DEROGATORIA INTEGRAL. Este decreto regula íntegramente las materias

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y conformación

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente

☐ ARTÍCULO 3.1.2 VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de su publicación en el

Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de mayo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

GABRIEL VALLEJO LÓPEZ.

* * *

2. Las partidas arancelarias será actualizadas por la norma que expida el Ministerio de Comercio, I

3. Ley 253 de 1996, por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimie

4 Ley 253 de 1996, por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimier

5 Obsérvese que en el apartado correspondiente de la lista B ([B1160]) no se especifican excepcion

6 En esta entrada no se incluyen restos de montajes de generación de energía eléctrica.

7 El nivel de concentración de los bifenilos policlorados de 50 mg/kg o más.

8 Se considera que el nivel de 50 mg/kg es un nivel práctico internacional para todos los desechos.

9 "Caducados" significa no utilizados durante el período recomendado por el fabricante.

10 Se entenderá por plaguicida en desuso el plaguicida que: a) Ha sido retirado del mercado por raz debido a un almacenamiento inadecuado y prolongado, y no puede ser utilizado de acuerdo con las degradación de su ingrediente activo u otro cambio físico o químico; h) Sus propiedades físicas har

11 Este apartado no incluye la madera tratada con preservadores químicos.

12 "Caducados" significa no utilizados durante el período recomendado por el fabricante.

13 CAS = Chemical Abstract Service

14 Si las concentraciones de o-, p- y m-cresol no pueden ser diferenciadas, se debe usar la concentr

15 El límite de cuantificación es superior al límite de control calculado. Por lo tanto, el límite de cu

16 El límite de cuantificación es superior al límite de control calculado. Por lo tanto, el límite de cu

17 El límite de cuantificación es superior al límite de control calculado. Por lo tanto, el límite de cu



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Normograma del Ministerio de Relaciones Exteriores

ISSN 2256-1633

Última actualización: 30 de septiembre de 2024 - (Diario Oficial No. 52.869 - 4 de septiembre de 2

